TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO • COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

GUIA DEFINITIVO DE ESTUDOS

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO — ESPECIALIDADE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CARGO A01)

Banca Fundação Carlos Chagas (FCC) | Padrão ABNT (NBR 14724) | Fórmulas Vetoriais KaTeX | Diagramas Mermaid SVG | 100% Teoria & Questões Comentadas

11	45	225
MÓDULOS	TÓPICOS TEÓRICOS	QUESTÕES FCC

Conhecimentos Específicos: Módulos 15 a 25

Material didático consolidado para preparação de alto rendimento no Tribunal de Contas de Goiás.

Edição Atualizada • Todos os direitos reservados.

Sumário Executivo e Relação de Conteúdos

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

01. 01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

02. 02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

03. 03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

04. 04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

05. 05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

06. 06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

07. 01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

08. 02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

09. 03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

10. 04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

11. 01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

12. 02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

13. 03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

14. 04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

15. 05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Módulo 18: Noções de Controle Externo

16. 01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

17. 02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

18. 03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

19. 04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

20. 01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

21. 02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

22. 03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

23. 04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

24. 05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

25. 01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

26. 02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

27. 03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

28. 04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

Módulo 21: Noções de Administração Pública

29. 01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

30. 02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

31. 03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

32. 04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

Módulo 22: Administração Geral

33. 01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

34. 02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

35. 03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

Módulo 23: Administração Estratégica

36. 01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

37. 02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

38. 03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

Módulo 24: Comportamento Organizacional

39. 01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

40. 02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

41. 03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

42. 01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

43. 02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

44. 03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

45. 04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

Regime Jurídico, Organização, Atos, Poderes, Bens, Serviços, Responsabilidade e Improbidade

01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Administração Pública: conceito, sentidos subjetivo/orgânico e objetivo/material.
- Regime jurídico-administrativo: supremacia e indisponibilidade do interesse público.
- Princípios constitucionais expressos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE - CF/88, art. 37, *caput*).
- Princípios administrativos implícitos/reconhecidos: Razoabilidade, Proporcionalidade, Segurança Jurídica, Continuidade dos Serviços Públicos, Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF) e Motivação.
- Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942 com redação dada pela Lei nº 12.376/2010 e alterações da Lei nº 13.655/2018, artigos 20 a 30) e sua aplicação na Administração Pública.
- Responsabilização do agente público segundo o Decreto Federal nº 9.830/2019 e a LINDB (erro grosseiro e dolo).

Classificação Hierárquica do Conteúdo

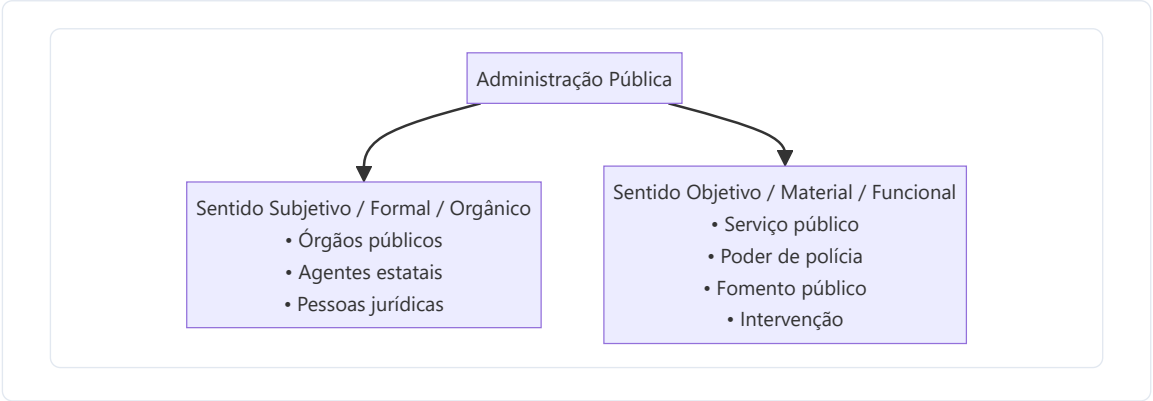
```
1. Fundamentos do Direito Administrativo, Principiologia e LINDB
├── 1.1 Conceito e Sentidos de Administração Pública
│   ├── Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico: Quem executa (órgãos, agentes e entidades)
│   └── Sentido Objetivo, Material ou Funcional: O que é executado (serviço público, polícia, fomento, intervenção)
├── 1.2 O Regime Jurídico-Administrativo (Bipolaridade Fundamental)
│   ├── Supremacia do Interesse Público: Prerrogativas públicas (autoexecutoriedade, presunção de legitimidade)
│   └── Indisponibilidade do Interesse Público: Sujeições públicas (licitação, concurso, legalidade estrita)
├── 1.3 Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)
│   ├── Legalidade Administrativa: Subordinação estrita à lei vs. Autonomia privada (Art. 5º, II)
│   ├── Impessoalidade: Finalidade pública, isonomia e vedação à promoção pessoal (Art. 37, § 1º)
│   ├── Moralidade: Probidade, lealdade, boa-fé e Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)
│   ├── Publicidade: Transparência ativa/passiva, eficácia dos atos e exceções constitucionais
│   └── Eficiência (EC nº 19/1998): Produtividade, celeridade, avaliação periódica e economicidade
├── 1.4 Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular
│   ├── Razoabilidade e Proporcionalidade: Adequação, necessidade e vedação de excesso
│   ├── Segurança Jurídica e Confiança Legítima: Vedação à aplicação retroativa de nova interpretação
│   ├── Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação (ilegalidade, ex tunc) vs. Revogação (conveniência, ex nunc)
│   ├── Motivação e Teoria dos Motivos Determinantes: Vinculação da validade do ato aos motivos alegados
│   └── Continuidade dos Serviços Públicos: Dever de prestação ininterrupta e limites de suspensão
└── 1.5 O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30 do DL 4.657/1942 e Decreto 9.830/2019)
    ├── Consequencialismo Jurídico (Art. 20): Vedação de decisões baseadas em valores jurídicos abstratos
    ├── Circunstâncias e Dificuldades Reais do Gestor (Art. 22): Ponderação prática pelos órgãos de controle
    ├── Responsabilização do Agente Público (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019): Dolo ou Erro Grosseiro
    └── Modulação de Efeitos e Regime de Transição (Arts. 21 e 23): Segurança jurídica para novas orientações
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Sentidos de Administração Pública

A doutrina administrativista divide a Administração Pública sob dois prismas complementares:

Critério	Sinônimos	Foco Central	Elementos Integrantes
Subjetivo / Formal / Orgânico	Subjetivo, Orgânico, Formal	**QUEM** exerce a atividade	Sujeitos de direito: órgãos públicos, agentes públicos e pessoas jurídicas (Administração Direta e Indireta).
Objetivo / Material / Funcional	Material, Funcional, Objetivo	**O QUE** é exercido	Atividades administrativas: polícia administrativa, serviço público, fomento público e intervenção estatal.



---

2. A Bipolaridade do Regime Jurídico Administrativo

Formulada classicamente por Celso Antônio Bandeira de Mello, a estrutura do regime administrativo repousa em dois pilares: 1. **Supremacia do Interesse Público sobre o Privado:** Confere **prerrogativas** à Administração, colocando o poder público em posição de supremacia jurídica perante o particular para assegurar o interesse coletivo (ex.: presunção de veracidade dos atos, autoexecutoriedade, cláusulas exorbitantes nos contratos, desapropriação). 2. **Indisponibilidade do Interesse Público:** Estabelece **sujeições e limitações** à Administração. O administrador não é dono da coisa pública, mas mero curador; não pode dispor, renunciar ou transigir livremente sobre os interesses do povo (ex.: obrigatoriedade de concurso público, dever de licitar, prestação de contas, estrita legalidade).

---

3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, *caput*, CF/88)

- **Legalidade:** Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe (art. 5º, II), a Administração Pública só pode fazer o que a **lei expressamente autoriza ou determina** (princípio da estrita subordinação legal).
- **Impessoalidade:** Possui tripla acepção na FCC: 1. *Finalidade Pública:* O ato deve buscar sempre o interesse público, sob pena de desvio de poder/finalidade. 2. *Isonomia / Não Discriminação:* Tratamento neutro e igualitário a todos os administrados. 3. *Vedação à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF/88):* A publicidade institucional de programas, obras e campanhas deve ter caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social, sendo **vedada a aposição de nomes, símbolos, slogans ou imagens de autoridades ou servidores**. A conduta é imputada ao órgão estatal, não à pessoa física (Teoria do Órgão / Imputação Volitiva).
- **Moralidade:** Exige honestidade, lealdade, probidade e boa-fé objetiva. O ato pode ser legal em sua forma, mas nulo se imoral em sua essência.
- **Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo):** Veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o **3º grau**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica com cargo de chefia. *Exceção consolidada pelo STF:* Não se aplica de forma automática aos **cargos políticos** (Ministros de Estado, Secretários Estaduais/Municipais), ressalvados os casos de manifesta falta de aptidão técnica ou fraude à lei.
- **Publicidade:** Os atos administrativos devem ser públicos e transparentes para viabilizar o controle social e surtir efeitos jurídicos. A publicidade é **requisito de eficácia**, não de validade. *Exceções constitucionais:* Segurança do Estado e da sociedade, e tutela da intimidade/vida privada.
- **Eficiência (EC nº 19/1998):** Busca a otimização de resultados, economicidade, presteza, celeridade na tramitação processual e avaliação periódica de desempenho dos servidores.

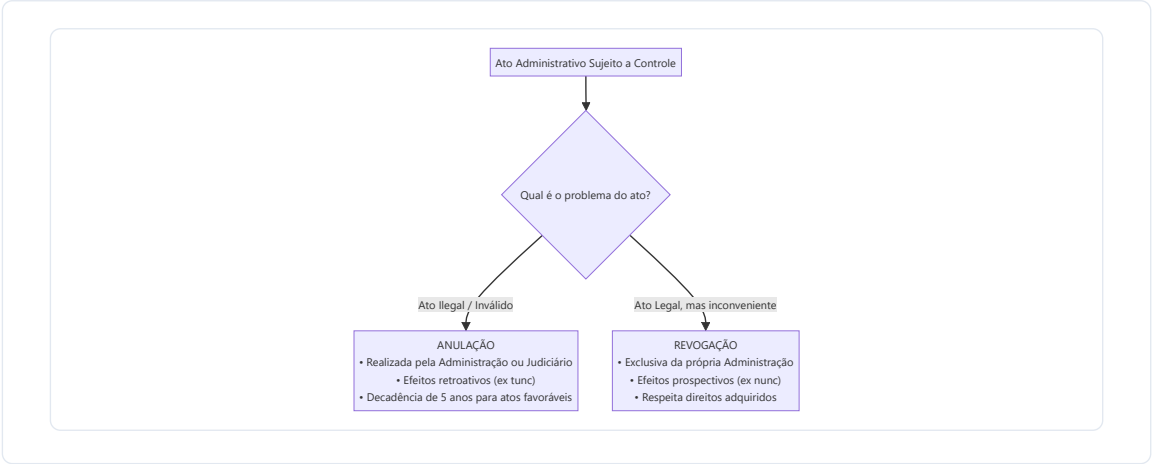
---

4. Princípios Implícitos e o Regime de Autotutela

4.1 Autotutela Administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF)

A Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos sem necessitar de autorização judicial prévia:

Aspecto	Anulação de Ato	Revogação de Ato
Motivo gerador	**Ilegalidade / Ilegitimidade** (ato viciado)	**Inconveniência / Inoportunidade** (ato legal)
Competência	**Administração Pública** ou **Poder Judiciário**	**Exclusiva da Administração** (Judiciário não revoga ato do Executivo)
Efeitos no tempo	**Retroativos (*ex tunc*)**	**Prospectivos (*ex nunc*)**
Prazo	Prazo decadencial de **5 anos** para atos favoráveis (salvo má-fé)	Não há prazo pré-fixado, respeitado o direito adquirido



4.2 Teoria dos Motivos Determinantes

A validade do ato administrativo fica vinculada aos motivos declarados pela autoridade competente. Se a Administração fundamentar a demissão de um servidor temporário alegando falta de dotação orçamentária, mas restar comprovado que havia recursos abundantes, o ato de desligamento será nulo, mesmo que a motivação fosse originalmente facultativa.

---

5. A LINDB na Gestão e no Controle Externo (Arts. 20 a 30)

Com as alterações da Lei nº 13.655/2018, a LINDB passou a disciplinar diretamente o Direito Público e a atuação dos Tribunais de Contas: 1. **Art. 20 (Consequencialismo Prático):** Veda que decisões na esfera administrativa, controladora ou judicial imponham condenações ou anulações com base apenas em **valores jurídicos abstratos** (ex.: "interesse público", "moralidade") sem demonstrar as consequências práticas e os impactos reais da decisão. 2. **Art. 22 (Obstáculos Reais do Gestor):** Na fiscalização das contas públicas, o Tribunal de Contas deve considerar as condições fáticas de escassez, a urgência, as dificuldades estruturais e a complexidade da tomada de decisão enfrentada pelo administrador à época dos fatos. 3. **Art. 28 (Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro):** O servidor público responderá pessoalmente perante o Tribunal de Contas por suas decisões ou opiniões técnicas apenas em caso de **dolo** ou **erro grosseiro**. - **Conceito de Erro Grosseiro (Decreto nº 9.830/2019, art. 12):** É aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, desprezando deveres elementares de cuidado que qualquer profissional com qualificação média adotaria.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A divergência razoável de interpretação jurídica ou jurisprudencial entre o auditor e o gestor **NÃO configura erro grosseiro**. Para que o Tribunal de Contas aplique multa pessoal ao agente público, é indispensável caracterizar culpa grave inescusável ou dolo.

Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (LIMPE)
- Texto constitucional com os princípios da administração e regras gerais de servidores.
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - Arts. 20 a 30
- Redação da Lei nº 13.655/2018 que tutela a segurança jurídica, o pragmatismo e a responsabilidade do agente.
- Decreto Federal nº 9.830/2019 (Regulamentação da LINDB)
- Regulamenta a aplicação dos arts. 20 a 30 da LINDB e conceitua dolo e erro grosseiro.
- Súmula Vinculante nº 13 do STF (Antinepotismo)
- Texto e precedentes do STF que balizam a moralidade no provimento de cargos de confiança.
- Lei Federal nº 9.784/1999 (Processo Administrativo)
- Consolidação dos princípios da autotutela, motivação e decadência administrativa (art. 54).

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / TCE-GO)

O Prefeito de determinado município goiano autorizou a realização de ampla campanha institucional informando a entrega de um novo hospital municipal. Na publicidade veiculada em emissoras de televisão e painéis digitais, foram inseridas a fotografia oficial do Chefe do Executivo, o slogan utilizado em sua campanha partidária e mensagens conclamando a população a reconhecer seu esforço pessoal na entrega da obra.

Diante do regramento constitucional aplicável à Administração Pública, a conduta descrita vulnerou diretamente o princípio da:

A) Publicidade, tendo em vista que é vedada a divulgação aos administrados de obras e serviços já concluídos pelo Poder Público.
B) Impessoalidade, por caracterizar evidente promoção pessoal de agente político em informe institucional custeado com recursos públicos.
C) Eficiência, unicamente em virtude de o gestor não ter anexado na peça publicitária a planilha detalhada com a economicidade da obra.
D) Legalidade estrita, por inexistir autorização legislativa genérica permitindo a veiculação de qualquer informe por municípios.
E) Autotutela, pois a publicidade de atos municipais depende de chancela prévia obrigatória do Tribunal de Contas competente.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Fundamento Constitucional (CF/88, art. 37, § 1º):
"*A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*"
2. Pelo princípio da impessoalidade e pela Teoria do Órgão, a atuação administrativa é imputada exclusivamente à pessoa jurídica de direito público (o Município), e nunca à figura física do governante.
3. A utilização de imagens, nomes e símbolos de campanha do Prefeito custeada pelo erário caracteriza desvio de finalidade e promoção pessoal ilícita.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A publicidade é permitida e estimulada, desde que mantenha caráter estritamente institucional, educativo ou de orientação social.
- **B) CORRETA:** Caracteriza violação frontal e direta ao princípio da impessoalidade (art. 37, § 1º, da CF/88), configurando ainda ato de improbidade administrativa.
- **C) Incorreta:** A irregularidade central é a personalização e promoção pessoal, e não a ausência de planilha econômica na peça visual.
- **D) Incorreta:** Municípios possuem autonomia e competência institucional para informar a sociedade sobre suas realizações, respeitados os limites constitucionais.
- **E) Incorreta:** O controle do Tribunal de Contas sobre publicidade é posterior/concomitante; não há autorização prévia censória de informes publicitários.

Questão 2 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Em processo de auditoria de conformidade instaurado no Tribunal de Contas, a equipe técnica propôs a aplicação de multa pecuniária e a imputação de débito pessoal a um Secretário de Estado em razão da contratação de serviços mediante interpretação jurídica que gerou dispêndio financeiro. Ficou demonstrado nos autos que, à época da decisão, a interpretação adotada pelo gestor era amplamente respaldada por respeitada doutrina e decisões de outros tribunais, inexistindo jurisprudência vinculante em sentido contrário, má-fé ou qualquer benefício pessoal auferido pelo agente.

À luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, art. 28) e do Decreto nº 9.830/2019:

A) O agente público responde de forma estritamente objetiva na esfera do controle externo, bastando a constatação de dano orçamentário.
B) O gestor responde pessoalmente apenas em caso de dolo ou erro grosseiro, não caracterizando erro grosseiro a decisão balizada em interpretação plausível da lei em contexto de controvérsia jurisprudencial.
C) A divergência interpretativa em relação à posição da unidade técnica de auditoria do Tribunal de Contas qualifica-se ipso facto como erro grosseiro.
D) Os Tribunais de Contas estão isentos de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor previstos no art. 22 da LINDB.
E) A responsabilidade do agente público somente pode ser afastada caso haja prévia consulta formal respondida pelo Tribunal com efeito vinculante.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 28 da LINDB: "*O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.*"
2. O art. 12 do Decreto Federal nº 9.830/2019 e a jurisprudência fixada pelo STF (ADI 6.421) definem o erro grosseiro como a **culpa grave** (ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, inescusável para um gestor padrão).
3. Decisão amparada em interpretação plausível e respaldada em corrente doutrinária razoável, em cenário de inexistência de súmula vinculante, constitui exercício regular da função interpretativa e afasta peremptoriamente a caracterização de erro grosseiro ou dolo.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A responsabilidade pessoal sancionatória e reparatória no âmbito administrativo e de controle externo é **subjetiva** (exige comprovação de dolo ou culpa grave).
- **B) CORRETA:** Reflete a aplicação exata do art. 28 da LINDB e do art. 12 do Decreto 9.830/2019.
- **C) Incorreta:** A mera divergência de entendimentos teóricos ou jurídicos não constitui erro grosseiro.
- **D) Incorreta:** O art. 22 da LINDB vincula expressamente os órgãos de controle a avaliarem as circunstâncias práticas e os obstáculos reais do administrador.
- **E) Incorreta:** A consulta formal (art. 30) confere segurança jurídica adicional, mas não é requisito indispensável para afastar dolo ou erro grosseiro.

Questão 3 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

Determinada autoridade administrativa do Poder Executivo estadual constatou que um ato de concessão de gratificação funcional a um grupo de servidores, praticado há dois anos, padecia de vício insanável de legalidade, por contrariar dispositivo expresso do regime jurídico único. Os servidores beneficiados não concorreram para o vício e agiram de boa-fé.

Considerando o princípio da autotutela e os enunciados das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

A) A autoridade deve revogar o ato administrativo, produzindo efeitos a partir da decisão (efeitos *ex nunc*), sem necessidade de contraditório prévio.
B) O ato é nulo e deve ser anulado pela própria Administração, produzindo a anulação efeitos retroativos (*ex tunc*), assegurados o contraditório e a ampla defesa.
C) Somente o Poder Judiciário dispõe de competência constitucional para anular atos praticados pela Administração Pública estadual.
D) A Administração decaiu do direito de anular o ato, haja vista ter decorrido o prazo bienal de prescrição administrativa geral.
E) O ato tornou-se imutável por força do princípio da segurança jurídica, não podendo mais ser anulado nem mesmo pelo Poder Judiciário.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Súmula 473/STF: "*A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade...*"
2. Vício de legalidade insanável enseja **anulação** (e não revogação, que só cabe para atos válidos e convenientes).
3. A anulação produz efeitos retroativos (**ex tunc**), extirpando o ato desde sua origem.
4. Como o ato produziu efeitos concretos favoráveis aos servidores, a Súmula Vinculante nº 3 e a Lei do Processo Administrativo exigem a concessão prévia de contraditório e ampla defesa aos interessados.
5. O prazo decadencial para anular atos favoráveis praticados de boa-fé é de **5 anos** (art. 54 da Lei 9.784/99). Como transcorreram apenas 2 anos, a Administração está plenamente dentro do prazo.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Ato ilegal não se revoga; anula-se. Revogação tem efeitos *ex nunc* sobre atos lícitos.
- **B) CORRETA:** Trata-se de anulação com eficácia retroativa (*ex tunc*), respeitando-se o devido processo legal em razão da repercussão no patrimônio jurídico dos beneficiários.
- **C) Incorreta:** Pela autotutela (Súmula 346), a Administração pode e deve declarar a nulidade de seus próprios atos diretamente.
- **D) Incorreta:** O prazo decadencial é de 5 anos, não 2 anos.
- **E) Incorreta:** Não houve consumação do prazo de decadência de 5 anos para consolidação da situação pelo princípio da confiança.

Questão 4 (FCC - Analista Judiciário)

O Presidente de determinado órgão público estadual nomeou sua irmã para exercer o cargo em comissão de Diretora de Recursos Humanos do referido órgão. Instada a se manifestar sobre a legalidade da nomeação, a assessoria jurídica emitiu parecer favorável, sustentando que a vedação ao nepotismo atinge apenas parentes em linha reta (pais e filhos).

Conforme a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal consolidada na **Súmula Vinculante nº 13**:

A) O parecer está correto, pois o parentesco colateral de segundo grau (irmãos) não se submete à vedação sumular do nepotismo.
B) A nomeação é válida, contanto que a irmã possua formação superior em área correlata à gestão de pessoas.
C) A nomeação é nula por violar a Súmula Vinculante nº 13, que veda expressamente a nomeação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau para cargos em comissão.
D) A proibição do nepotismo limita-se unicamente ao cônjuge e companheiro, sendo permitida a nomeação de parentes consanguíneos de qualquer grau.
E) A restrição sumular não se aplica aos cargos em comissão de direção e chefia, restringindo-se às funções de assessoramento.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Texto da Súmula Vinculante nº 13 do STF:
"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal."
2. Irmão é parente consanguíneo em linha colateral de **2º grau** (Pais $\rightarrow$ Irmão $= 2$ graus).
3. Como a vedação estende-se até o **3º grau** (incluindo tios e sobrinhos), a nomeação de irmã para cargo em comissão de Direção é nula e inconstitucional por ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O parentesco colateral até o terceiro grau é expressamente abrangido pela súmula vinculante.
- **B) Incorreta:** Para cargos comissionados administrativos de livre nomeação e exoneração, a qualificação profissional não elide a proibição de parentesco.
- **C) CORRETA:** Nomeação nula com base direta na Súmula Vinculante nº 13.
- **D) Incorreta:** A súmula atinge cônjuge, companheiro e parentes consanguíneos e afins até 3º grau.
- **E) Incorreta:** Abrange expressamente cargos de direção, chefia e assessoramento.

Questão 5 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

Determinada autarquia estadual concedeu, durante dez anos, com base em parecer normativo da Procuradoria-Geral do Estado, certa vantagem pecuniária a uma categoria de servidores. Posteriormente, a Procuradoria reviu seu entendimento histórico e fixou nova interpretação mais restritiva da lei, passando a considerar a vantagem indevida. A Administração resolveu então cobrar retroativamente de todos os servidores os valores recebidos ao longo dos últimos cinco anos.

Considerando o princípio da segurança jurídica, a disciplina do processo administrativo e o art. 24 da LINDB:

A) A Administração agiu com estrito acerto, pois o princípio da legalidade prevalece sobre qualquer consideração temporal ou de confiança legítima.
B) É vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar situações plenamente constituídas sob a vigência da orientação anterior.
C) A repetição dos valores é plenamente legítima, cabendo aos servidores o ônus de demonstrar prejuízo individual desproporcional.
D) Nova orientação jurídica retroage automaticamente caso seja mais benéfica aos cofres públicos estaduais.
E) A segurança jurídica apenas protege os atos administrativos chancelados expressamente por sentença judicial transitada em julgado.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Princípio da Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima:
- Art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei Federal nº 9.784/1999: veda expressamente a "*aplicação retroativa de nova interpretação*".
- Art. 24 da LINDB: "*A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver consumado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.*"
2. O servidor que recebeu valores de boa-fé, com base em interpretação oficial emanada do órgão jurídico da Administração, não pode ser compelido a devolver as verbas percebidas, sob pena de intolerável insegurança jurídica.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O princípio da legalidade atua de forma harmônica e equilibrada com a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.
- **B) CORRETA:** A nova interpretação produz efeitos prospectivos (*ex nunc*); a retroatividade para cobrar valores recebidos de boa-fé é vedada pela LINDB e pela lei do processo administrativo.
- **C) Incorreta:** A Súmula 249 do TCU e a jurisprudência do STJ/STF dispensam a devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé com base em interpretação plausível do poder público.
- **D) Incorreta:** A conveniência fiscal do erário não autoriza a retroatividade de orientações prejudiciais aos administrados.
- **E) Incorreta:** A proteção à confiança legítima incide diretamente no âmbito dos atos e processos administrativos, independentemente de tutela jurisdicional prévia.

02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Organização administrativa brasileira: Administração Direta e Indireta.
- Descentralização vs. Desconcentração: conceitos, distinções e repercussões jurídicas.
- Entidades da Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
- Regime jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016).
- Terceiro Setor e entidades paraestatais: Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), Organizações Sociais (OS) e OSCIPs.
- Poderes da Administração Pública: Poder Vinculado, Discricionário, Hierárquico, Disciplinar, Regulamentar e Poder de Polícia.
- Poder de Polícia: conceito (CTN, art. 78), atributos, limites e fases do ciclo de polícia.
- Uso e abuso do poder: excesso de poder e desvio de finalidade.
- Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019 e alterações): sujeitos ativos, elemento subjetivo especial e crimes funcionais.

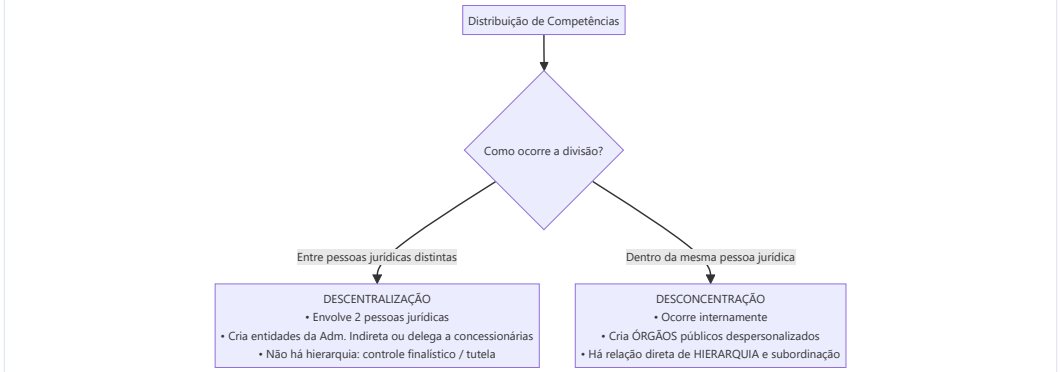
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
2. Organização Administrativa do Estado, Poderes e Lei de Abuso de Autoridade
├── 2.1 Técnicas de Organização Administrativa
│   ├── Centralização: Execução de serviços pela própria pessoa política originária
│   ├── Descentralização: Distribuição de competências para outra pessoa jurídica
│   │   ├── Por Serviços / Outorga: Criação da Administração Indireta (exige lei)
│   │   ├── Por Colaboração / Delegação: Concessionárias e permissionárias (contrato/ato)
│   │   └── Territorial / Geográfica: Territórios Federais com capacidade genérica
│   └── Desconcentração: Distribuição interna de competências criando ÓRGÃOS (subordinação)
├── 2.2 Estrutura da Administração Indireta
│   ├── Autarquias: Direito público, criadas diretamente por lei, imunidade recíproca
│   ├── Fundações Públicas: Direito público (criadas por lei) vs Direito privado (autorizadas)
│   ├── Empresas Públicas (EP): Capital 100% público, qualquer forma societária, JF no plano federal
│   ├── Sociedades de Economia Mista (SEM): Capital misto, obrigatoriamente S/A, Justiça Estadual
│   └── Controle Finalístico / Tutela / Supervisão Ministerial (Vínculo, não hierarquia)
├── 2.3 Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas
│   ├── Poder Vinculado vs Poder Discricionário (Mérito administrativo: conveniência e oportunidade)
│   ├── Poder Hierárquico: Comando, fiscalização, delegação e avocação (Vedações: CENORA)
│   ├── Poder Disciplinar: Aplicação de sanções funcionais a servidores e particulares com vínculo
│   ├── Poder Regulamentar / Normativo: Decretos regulamentares vs Decretos autônomos (Art. 84, VI)
│   └── Poder de Polícia: CTN art. 78, atributos, ciclo de polícia e delegação a estatais (Tema 532/STF)
└── 2.4 Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019
    ├── Uso Regular do Poder: Exercício das prerrogativas nos limites da finalidade legal
    ├── Abuso de Poder: Excesso de Poder (Vício de Competência) e Desvio de Finalidade
    └── Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019):
        ├── Dolo específico obrigatório (Art. 1º, § 1º) e proibição do crime de hermenêutica
        └── Sujeitos ativos (membros e servidores de Tribunais de Contas) e efeitos não automáticos
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Descentralização x Desconcentração

A distinção entre as duas técnicas é recorrente nas provas da FCC:



> **[DICA DE ESTUDO (Mnemônico Visual)]:**
> - DesconcenTração: tem **O** de **Ó**rgão (dentro da mesma estrutura).
> - DescentraliZação: tem **E** de **E**ntidade (pessoa jurídica autônoma externa).

---

2. Quadro Comparativo: Empresas Públicas x Sociedades de Economia Mista

Critério Distintivo	Empresa Pública (EP)	Sociedade de Economia Mista (SEM)
Composição do Capital	**100% Capital Público** (pode ser compartilhado entre entes públicos)	**Capital Misto** (Público + Privado; maioria com direito a voto é do Estado)
Forma Societária	**Qualquer forma admitida em direito** (S.A., Ltda., etc.)	**Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A)**
Foro Judicial (Âmbito Federal)	**Justiça Federal** (CF, art. 109, I)	**Justiça Estadual** (STF, Súmula 556)
Exemplos Nacionais	Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), BNDES	Banco do Brasil (BB), Petrobras, Sabesp
Regime Jurídico	Direito Privado (Lei nº 13.303/2016 e CLT)	Direito Privado (Lei nº 13.303/2016 e CLT)
Forma de Instituição	**Autorizada por lei específica** + Registro civil/Junta	**Autorizada por lei específica** + Registro civil/Junta

---

3. Poderes Administrativos em Detalhes

3.1 Poder Hierárquico: Delegação e Avocação

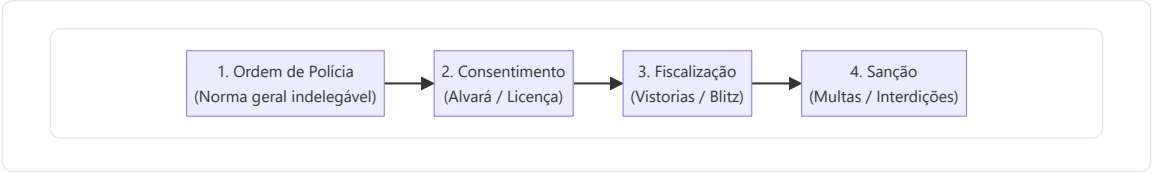
O poder hierárquico permite escalonar funções, dar ordens, fiscalizar, revisar atos, delegar e avocar competências. - **Vedações Absolutas à Delegação (Mnemônico CENORA - Lei 9.784/99, art. 13):** - **CE:** Competência **Exclusiva** conferida por lei a determinado órgão ou autoridade. - **NO:** Edição de atos de caráter **Normativo**. - **RA:** Decisão de **Recursos Administrativos**.

3.2 Poder Regulamentar: Decretos de Execução x Decretos Autônomos

- **Decretos Regulamentares (CF, art. 84, IV):** Editados pelo Chefe do Executivo para a fiel execução de leis já existentes. Não podem inovar na ordem jurídica nem criar obrigações primárias.
- **Decretos Autônomos (CF, art. 84, VI):** Espécie excepcional que retira fundamento direto da Constituição, cabendo apenas para:
- *Alínea "a":* Organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**.
- *Alínea "b":* **Extinção de funções ou cargos públicos**, quando vagos.

3.3 Poder de Polícia e Ciclo de Polícia

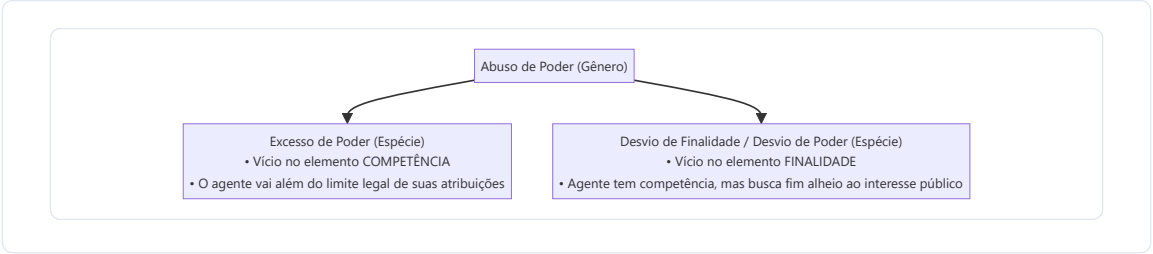
O poder de polícia consiste na prerrogativa estatal de limitar e disciplinar direitos e liberdades individuais em prol do bem-estar coletivo (CTN, art. 78). - **Atributos:** Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade. - **Fases do Ciclo de Polícia:** 1. *Ordem de polícia:* A norma legal que estabelece a restrição. 2. *Consentimento de polícia:* A autorização ou licença prévia (quando exigida). 3. *Fiscalização de polícia:* Vistorias, inspeções e blitz. 4. *Sanção de polícia:* Aplicação de multas, interdições e apreensões.



> ⭐ **IMPORTANTE (Tema 532 do STF):**
> É constitucional a delegação das fases de **consentimento, fiscalização e sanção** de trânsito a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e de capital social majoritariamente público. A fase de **ordem de polícia** (legislar) permanece privativa do Estado.

---

4. Uso e Abuso de Poder e Lei nº 13.869/2019



Elemento Subjetivo Especial na Lei de Abuso de Autoridade (Art. 1º, § 1º)

As condutas descritas na Lei nº 13.869/2019 constituem crime apenas quando praticadas pelo agente público com a **finalidade específica** de: 1. Prejudicar outrem; 2. Beneficiar a si mesmo ou a terceiro; ou 3. Por mero capricho ou satisfação pessoal.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> **Não existe crime de hermenêutica!** O art. 1º, § 2º, estabelece expressamente que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **NÃO configura abuso de autoridade**. Além disso, os efeitos de perda do cargo e inabilitação de 1 a 5 anos **não são automáticos** e exigem **reincidência** em crime de abuso de autoridade.

Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Artigo 37, XIX e Artigo 84, VI
- Regras de criação de estatais e competência privativa para decretos autônomos.
- Lei Federal nº 13.303/2016 - Estatuto das Estatais
- Estatuto jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Lei Federal nº 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade
- Normas punitivas de condutas abusivas cometidas por agentes de todos os Poderes.
- STF - Tema 532 da Repercussão Geral (Delegação do Poder de Polícia)
- Fixação da tese de delegação do poder de polícia sancionatório a empresas estatais prestadoras de serviços públicos.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Gestão Pública / Adaptada)

O Governo do Estado de Goiás, com o propósito de aprimorar a prestação de serviços de processamento técnico de dados e segurança cibernética, planeja instituir uma entidade descentralizada com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio composto exclusivamente por recursos públicos do tesouro estadual.

Em conformidade com a Constituição Federal e com o regime jurídico administrativo:

A) Trata-se de uma Autarquia de regime especial, cuja existência jurídica formal decorre diretamente da publicação da lei complementar instituidora.
B) Trata-se de uma Sociedade de Economia Mista, devendo adotar obrigatoriamente a forma de sociedade anônima com capital misto.
C) Trata-se de uma Empresa Pública, cuja criação depende de autorização em lei específica e cuja personalidade jurídica nasce com a inscrição de seus atos constitutivos no registro competente.
D) Bastará a edição de decreto autônomo do Governador do Estado para outorgar-lhe personalidade jurídica e patrimônio próprio.
E) A entidade integrará a Administração Direta estadual, estabelecendo relação de subordinação hierárquica direta com o Governador.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Entidade descentralizada, com personalidade jurídica de direito privado e capital 100% público, corresponde à definição jurídica estrita de **Empresa Pública** (Decreto-Lei 200/67 e Lei 13.303/2016).
2. Pelo art. 37, XIX, da Constituição Federal, as entidades estatais de direito privado dependem de **lei específica que autorize sua criação**.
3. Como são pessoas jurídicas de direito privado, a personalidade jurídica não surge com a lei, mas sim com o **registro dos atos constitutivos** no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de RCPJ).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas diretamente por lei ordinária específica.
- **B) Incorreta:** A Sociedade de Economia Mista exige conjugação de capital público e privado (capital misto), enquanto a questão indicou capital 100% público.
- **C) CORRETA:** Caracteriza precisamente uma Empresa Pública, com lei específica autorizativa e registro civil constitutivo.
- **D) Incorreta:** A instituição de entidades da Administração Indireta exige prévia e indelegável autorização legislativa formal (art. 37, XIX), sendo inadmissível por decreto autônomo.
- **E) Incorreta:** Entidades dotadas de personalidade jurídica própria integram a Administração Indireta e não mantêm subordinação hierárquica (apenas vinculação/tutela finalística).

Questão 2 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

Um auditor fiscal do Tribunal de Contas, contrariado com a postura intransigente de um gestor municipal que se recusou a favorecer um parente do auditor em processo seletivo simplificado, instaurou fiscalização sigilosa sem autorização regimental ou sorteio eletrônico e realizou a apreensão arbitrária de computadores da prefeitura para constranger a autoridade local.

Analisando a tipologia dos atos administrativos e as regras da Lei nº 13.869/2019:

A) A conduta do auditor caracteriza uso regular do poder discricionário inerente à função de fiscalização externa.
B) A conduta configura excesso de poder e desvio de finalidade, tipificando crime de abuso de autoridade diante da presença de elemento subjetivo especial consistente na satisfação de vingança ou interesse pessoal.
C) Servidores de Tribunais de Contas gozam de imunidade penal material absoluta, não se sujeitando às cominações da Lei de Abuso de Autoridade.
D) O ato do auditor padece unicamente de irregularidade administrativa sanável por convalidação posterior pelo Plenário do Tribunal.
E) Para a caracterização de abuso de autoridade, a lei dispensa a análise do elemento anímico ou motivação especial, admitindo modalidade culposa.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. O auditor cometeu **abuso de poder** sob duas modalidades:
- **Excesso de poder (vício de competência):** Atuou sem competência regimental e sem respaldo da ordem legal.
- **Desvio de finalidade (vício de finalidade):** Praticou o ato com finalidade espúria de retaliação e vingança pessoal, em total divórcio do interesse público.
2. Pela Lei nº 13.869/2019 (art. 1º, § 1º, c/c art. 2º), membros e servidores dos Tribunais de Contas são sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade quando agem com o dolo específico de prejudicar outrem ou satisfazer capricho ou sentimento pessoal.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A discricionariedade nunca autoriza o arbítrio, o desvio de finalidade ou a perseguição pessoal.
- **B) CORRETA:** Identifica com precisão as duas espécies de abuso de poder e a tipicidade penal na Lei de Abuso de Autoridade fundada no dolo específico.
- **C) Incorreta:** Não existe imunidade penal funcional contra crimes de abuso de autoridade para membros ou servidores do controle externo.
- **D) Incorreta:** Desvio de finalidade é vício insanável que contamina o ato com nulidade absoluta, vedada a convalidação.
- **E) Incorreta:** A Lei nº 13.869/2019 não prevê modalidade culposa e exige expressamente o elemento subjetivo especial do art. 1º, § 1º.

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Determinada empresa pública estadual, constituída sob regime não concorrencial e de capital 100% pertencente ao Estado de Goiás, presta com exclusividade o serviço público de transporte metropolitano e gestão do trânsito viário intermunicipal. Lei estadual delegou à referida empresa atribuições para fiscalizar o tráfego e lavrar autos de infração com imposição de multas aos motoristas infratores.

À luz da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (**Tema 532**):

A) A delegação é inconstitucional, pois todo o poder de polícia estatal é privativo e indelegável a pessoas jurídicas de direito privado.
B) É constitucional a delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção de trânsito a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime não concorrencial e com capital social majoritariamente público.
C) Apenas a aplicação de sanções pode ser delegada à empresa estatal, permanecendo a fiscalização restrita a órgãos da Administração Direta.
D) A delegação exige que a empresa pública adote previamente a natureza jurídica de autarquia em regime especial.
E) A delegação é válida apenas se as multas aplicadas forem revertidas integralmente em bônus remuneratório aos agentes celetistas da empresa.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. O STF, ao julgar o RE 633.782 (Tema 532 da Repercussão Geral), pacificou a controvérsia histórica sobre a delegação do poder de polícia.
2. Tese fixada pelo STF:
"É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial."
3. O STF admitiu a delegação de três fases do ciclo de polícia: **consentimento**, **fiscalização** e **sanção**. Apenas a primeira fase (**legislar / ordem de polícia**) é originária e indelegável.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Superada pela tese vinculante do Tema 532 do STF.
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a tese firmada pelo Pretório Excelso.
- **C) Incorreta:** A fiscalização e o consentimento também são plenamente delegáveis.
- **D) Incorreta:** A empresa pública permanece sob regime de direito privado, sem necessidade de mutação autárquica.
- **E) Incorreta:** A vinculação direta de multas para acréscimo patrimonial pessoal violaria os princípios da moralidade e impessoalidade.

Questão 4 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

No âmbito de uma Secretaria de Estado, o Secretário Titular pretende delegar temporariamente a um Diretor de Departamento subordinado a atribuição funcional de julgar recursos administrativos interpostos contra decisões sancionatórias de primeira instância proferidas pela própria pasta.

De acordo com a teoria geral do poder hierárquico e os limites da delegação fixados na legislação do processo administrativo:

A) A delegação pretendida é lícita e válida, haja vista que o poder hierárquico confere ao superior liberdade irrestrita para delegar qualquer de suas atribuições.
B) A delegação é vedada pelo ordenamento jurídico, pois a decisão de recursos administrativos constitui matéria indelegável.
C) A delegação somente será válida se for homologada previamente pelo Tribunal de Contas do Estado.
D) A delegação transfere em definitivo a titularidade da competência recursal ao Diretor subordinado, extinguindo a responsabilidade do Secretário.
E) A delegação é cabível desde que o recurso trate de matérias fáticas, sendo vedada apenas para matérias de direito estrito.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Pelo princípio da legalidade e pela Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999, art. 13, que expressa norma geral de direito administrativo), existem três matérias que **NÃO podem ser objeto de delegação** (Mnemônico CENORA):
- I. Edição de atos de caráter normativo;
- II. **Decisão de recursos administrativos**;
- III. Matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
2. O julgamento de recurso administrativo pressupõe reexame hierárquico por instância superior. Permitir a delegação da competência recursal a uma autoridade subordinada esvaziaria o duplo grau de julgamento administrativo.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O poder hierárquico e a delegação encontram limites expressos na lei (art. 13).
- **B) CORRETA:** A decisão de recursos administrativos é expressamente indelegável.
- **C) Incorreta:** O Tribunal de Contas não atua como órgão de homologação de atos de delegação interna.
- **D) Incorreta:** A delegação transfere apenas o exercício temporário da competência, jamais sua titularidade, e pode ser revogada a qualquer tempo.
- **E) Incorreta:** A proibição legal é absoluta para qualquer tipo de recurso administrativo, independentemente da matéria.

Questão 5 (FCC - Analista de Controle Externo)

O Governador do Estado de Goiás editou decreto criando cinco novos Departamentos Técnicos dentro da estrutura da Secretaria da Fazenda e remanejando servidores públicos para preencher as novas chefias criadas, sem que houvesse prévia autorização em lei estadual específica.

Analisando a conformidade constitucional do ato com base nos limites do **decreto autônomo** (CF/88, art. 84, VI):

A) O ato do Governador é perfeitamente válido, pois a organização da administração pública é matéria de competência privativa que dispensa lei formal em qualquer hipótese.
B) O decreto autônomo é cabível para criar ou extinguir órgãos públicos, desde que não implique criação de novos cargos efetivos.
C) O decreto é inconstitucional, pois o decreto autônomo só pode disciplinar a organização administrativa quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
D) O ato configura exercício regular do poder de polícia administrativa, imune ao controle de legalidade.
E) Apenas o Poder Judiciário poderia sustar os efeitos do referido decreto, descabendo atuação do Poder Legislativo.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 84, VI, "a", da Constituição Federal de 1988:
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo dispor, mediante decreto autônomo, sobre:
"*organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.*"
2. Como o decreto criou cinco novos departamentos técnicos (que são **órgãos públicos**), houve violação da restrição constitucional expressa.
3. A criação de órgãos públicos exige formalmente **lei em sentido estrito** (CF/88, art. 48, XI e art. 61, § 1º, II, "e"). Portanto, o decreto é formalmente inconstitucional.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A CF/88 veda expressamente o uso de decreto autônomo quando houver criação ou extinção de órgãos públicos ou aumento de despesa.
- **B) Incorreta:** Decreto autônomo não pode criar nem extinguir órgãos públicos; sua alínea "b" permite apenas extinguir funções ou cargos vagos.
- **C) CORRETA:** Aplicação direta do art. 84, VI, "a", da CF/88.
- **D) Incorreta:** Trata-se de poder regulamentar/organizacional, e não de poder de polícia.
- **E) Incorreta:** O Poder Legislativo pode sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar (CF, art. 49, V).

03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

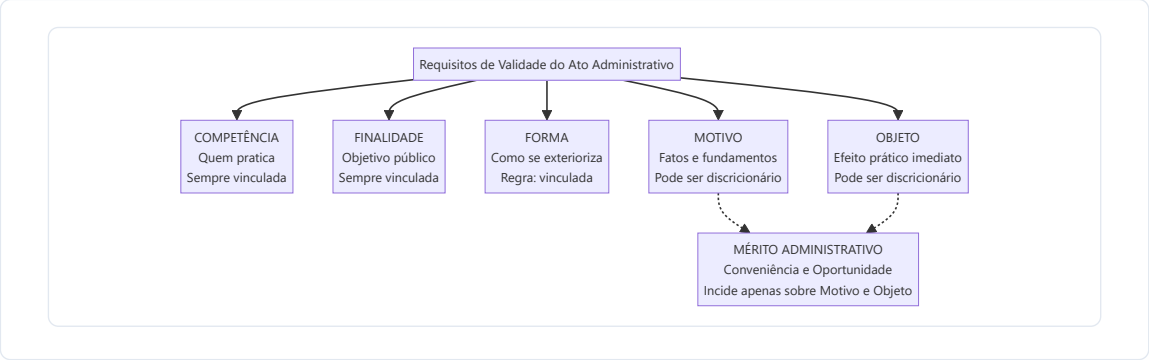
- Ato administrativo: conceito, características e distinções.
- Elementos e requisitos de validade (Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto - COFIFOM).
- Atributos do ato administrativo: Presunção de Legitimidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade e Imperatividade (PATI).
- Classificação dos atos administrativos: vinculados e discricionários; simples, complexos e compostos.
- Formação, efeitos, perfeição, validade e eficácia.
- Extinção dos atos: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição.
- Convalidação (sanamento de vícios de competência e forma).
- Processo Administrativo no Estado de Goiás: Lei Estadual nº 13.800/2001 e alterações.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
3. Teoria Geral do Ato Administrativo e Lei Estadual de Processo (Lei GO nº 13.800/2001)
├── 3.1 Teoria Geral do Ato Administrativo
│   ├── Conceito e Distinções: Fato Administrativo vs. Ato da Administração vs. Ato Administrativo
│   ├── Elementos / Requisitos de Validade (Mnemônico COFIFOM):
│   │   ├── Competência: Sujeito competente, irrenunciável, delegação e avocação
│   │   ├── Finalidade: Satisfação do interesse público estrito (vício insanável: desvio de poder)
│   │   ├── Forma: Modo de exteriorização da vontade (vício convalidável se não essencial)
│   │   ├── Motivo: Fatos e fundamentos jurídicos (Teoria dos Motivos Determinantes)
│   │   └── Objeto / Conteúdo: Efeito jurídico imediato do ato (lícito, possível e determinado)
│   │   └── Mérito Administrativo: Discricionariedade incide estritamente sobre Motivo e Objeto
│   ├── Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI):
│   │   ├── Presunção de Legitimidade e Veracidade: Inversão do ônus da prova
│   │   ├── Autoexecutoriedade: Execução material direta sem necessidade de chancela judicial
│   │   ├── Tipicidade: Previsão prévia do modelo na ordem jurídica
│   │   └── Imperatividade: Poder extroverso (imposição de obrigações unilaterais a terceiros)
│   └── Classificações Chave da FCC:
│   ├── Atos Simples (um órgão) vs. Compostos (um ato principal + visto/aprovação)
│   └── Atos Complexos (dois órgãos autônomos fundem vontades: ex. Aposentadoria no TCE)
├── 3.2 Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos
│   ├── Anulação: Ilegalidade, efeitos ex tunc, realizada por Adm. ou Judiciário (decadência 5 anos)
│   ├── Revogação: Inconveniência/inoportunidade, efeitos ex nunc, exclusiva da Administração
│   ├── Cassação: Descumprimento superveniente de condições legais pelo particular beneficiário
│   ├── Caducidade: Lei nova superveniente incompatível com a continuidade do ato
│   ├── Contraposição / Derrubada: Novo ato com efeito antagônico (ex.: nomeação vs. exoneração)
│   └── Convalidação (Art. 55 da Lei 9.784/99):
│   ├── Requisitos: Não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros
│   └── Cabimento estrito: Competência relativa (não exclusiva) e Forma (não essencial)
└── 3.3 Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)
    ├── Princípios Fundamentais (Art. 2º): Legalidade, finalidade, motivação, segurança jurídica
    ├── Vedações Absolutas à Delegação (Art. 13 - CENORA):
    │   ├── Competência Exclusiva atribuída por lei
    │   ├── Edição de atos de caráter Normativo
    │   └── Decisão de Recursos Administrativos
    ├── Impedimentos Objetivos (Art. 18) vs. Suspeição Subjetiva (Art. 20 - amizade/inimizade)
    ├── Motivação Obrigatória das Decisões Administrativas (Art. 50)
    └── Regime Recursal (Arts. 56 a 65): Prazo de 10 dias, efeito devolutivo e reformatio in pejus
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Elementos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)



Teoria dos Motivos Determinantes

A validade do ato administrativo condiciona-se à veracidade e legalidade dos motivos expressados pela autoridade administrativa: - Se a Administração exonera um servidor ocupante de cargo em comissão alegando "*redução orçamentária do setor*", e restar comprovado que havia recursos abundantes ou se logo em seguida for nomeado outro ocupante, **o ato de exoneração é nulo por vício de motivo**, ainda que o cargo fosse de livre exoneração sem necessidade originária de justificativa.

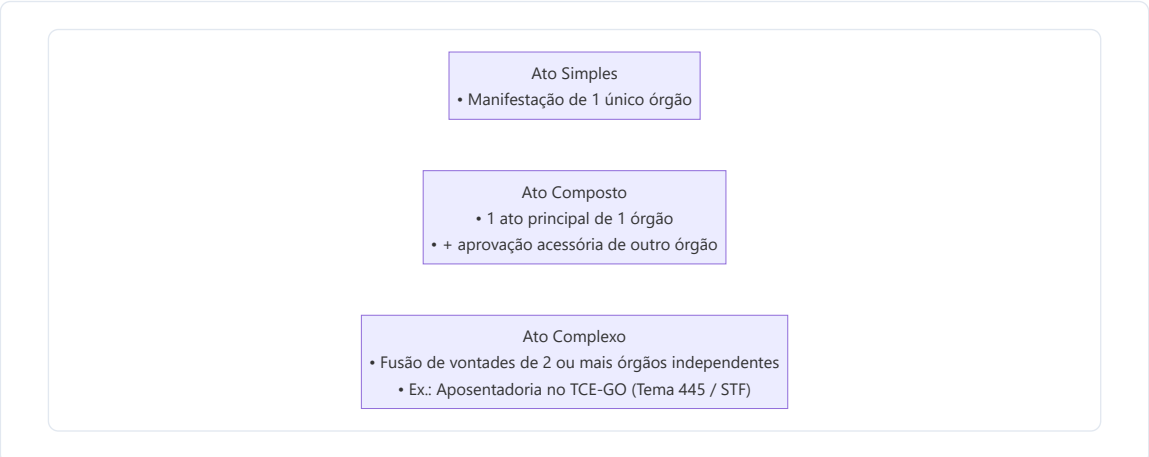
---

2. Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)

1. **Presunção de Legitimidade e Veracidade:** Presume-se que o ato foi editado em conformidade com a lei (legitimidade) e que os fatos relatados pelo agente são verdadeiros (veracidade). É presunção relativa (*juris tantum*), cabendo ao particular o ônus da prova em sentido contrário.
2. **Autoexecutoriedade:** Prerrogativa de praticar atos materiais executórios diretamente, inclusive com emprego moderado da força física, sem necessidade de obter prévia autorização judicial (ex.: guincho de veículo estacionado em local proibido, interdição sanitária de restaurante). Está presente em atos de polícia e situações de urgência; **não existe na cobrança de multas administrativas** (que exige execução fiscal judicial).
3. **Tipicidade:** O ato deve corresponder rigorosamente às figuras jurídicas predefinidas pelo ordenamento legal. Impede que a Administração invente atos inominados unilaterais.
4. **Imperatividade:** Poder extroverso do Estado de impor obrigações unilaterais aos particulares, independentemente de sua concordância. Não está presente em atos negociais (ex.: licenças) nem em atos enunciativos (ex.: certidões, pareceres).

---

3. Atos Simples, Complexos e Compostos (Jurisprudência FCC / STF)



> ⭐ **IMPORTANTE (O Ato de Aposentadoria e o Tribunal de Contas):**
> A concessão inicial de aposentadoria por órgão estatal e seu posterior registro pelo Tribunal de Contas constitui **ato administrativo complexo** (Súmula Vinculante nº 3 do STF). O ato só se torna perfeito e definitivo com o registro pelo Tribunal de Contas. Nos termos do **Tema 445 do STF**, os Tribunais de Contas possuem o prazo de **5 anos** para apreciar a legalidade da concessão inicial, contados a partir da **chegada do processo à corte de contas**. Transcorrido esse prazo sem julgamento, consolida-se o registro tácito.

---

4. Convalidação e Extinção dos Atos

Modalidade	Causa / Fundamento	Efeitos Temporais	Competência	Possibilidade de Convalidação?
Anulação	Ilegalidade originária do ato	*Ex tunc* (retroativo)	Administração ou Judiciário	**NÃO** (se insanável)
Revogação	Inconveniência ou inoportunidade superveniente	*Ex nunc* (prospectivo)	Exclusiva da Administração	Não se aplica
Convalidação	Sanamento de ato com defeito leve	*Ex tunc* (retroativo)	Administração Pública	**SIM** (apenas Competência relativa e Forma não essencial)
Cassação	Descumprimento das condições legais pelo beneficiário	*Ex nunc*	Administração Pública	Não se aplica
Caducidade	Norma jurídica nova contrária ao ato concedido	*Ex nunc*	Administração Pública	Não se aplica

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A revogação **NUNCA** pode ser declarada pelo Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional (apenas em sua gestão administrativa interna de seus próprios atos). O Judiciário só pode **anular** atos do Executivo por vício de legalidade, jamais revogá-los por mérito.

---

5. Processo Administrativo em Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)

- **Art. 13 - Vedações à Delegação (CENORA):** 1. Competência **Exclusiva** conferida em lei; 2. Edição de atos de caráter **Normativo**; 3. Decisão de **Recursos Administrativos**.
- **Impedimento (Objetivo - art. 18):** O servidor deve se abster obrigatoriamente se tiver interesse direto/indireto, se atuou como perito/testemunha no processo, ou se litiga judicial ou administrativamente com o interessado ou seu cônjuge/companheiro/parente até 3º grau.
- **Suspeição (Subjetivo - art. 20):** Ocorre se o servidor tiver amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com seus respectivos parentes.
- **Prazos Recursais (Art. 59):** Regra geral de **10 dias** contados da intimação oficial para a interposição de recurso administrativo.

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001 (Processo Administrativo Estadual)
- Texto compilado do marco processual administrativo do Estado de Goiás.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Ação Popular - Art. 2º)
- Base conceitual dos cinco elementos do ato: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- Súmula Vinculante nº 3 do STF (Atos de Aposentadoria)
- Dispensa de contraditório no ato inicial de concessão e controle externo pelo Tribunal de Contas.
- STF - Tema 445 da Repercussão Geral
- Acórdão que fixou o prazo de 5 anos para o registro de aposentadoria a contar da entrada dos autos na corte de contas.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

Determinada autarquia estadual goiana publicou ato de concessão de aposentadoria voluntária a um auditor fiscal e encaminhou o respectivo processo ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás para fins de apreciação e registro de legalidade. Após seis meses de tramitação no Tribunal de Contas, a autarquia estadual pretendeu revogar unilateralmente a concessão com base em conveniência administrativa decorrente de escassez de quadro técnico.

À luz da teoria geral dos atos administrativos e da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:

A) A aposentadoria concedida qualifica-se como ato administrativo simples, aperfeiçoado de forma definitiva com a publicação pelo órgão de origem.
B) Trata-se de ato composto, haja vista que a manifestação do Tribunal de Contas consubstancia ato instrumental de mera homologação protocolar.
C) Trata-se de ato complexo, que apenas se aperfeiçoa e ganha definitividade jurídica com a manifestação convergente de vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas no exercício de sua competência constitucional de registro.
D) O ato de aposentadoria é discricionário por natureza, sendo plenamente revogável a qualquer tempo pela autoridade de origem por motivos de oportunidade e conveniência.
E) A competência de registro pelo Tribunal de Contas possui prazo decadencial de dois anos contado da data de nascimento do servidor inativado.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 3 e Tema 445 de Repercussão Geral), a concessão de aposentadoria, pensão ou reforma sujeita a controle e registro pelos Tribunais de Contas é um **ato administrativo complexo**.
2. O ato complexo resulta da manifestação de dois ou mais órgãos autônomos e independentes que integram suas vontades para formar um ato único. O ato concessório emitido pelo órgão de origem é precário e provisório; somente ganha definitividade e perfeição com o julgamento de legalidade e outorga de registro pelo Tribunal de Contas.
3. Por se tratar de ato vinculado (direito subjetivo preenchido os requisitos legais), ele não é suscetível de revogação por discricionariedade ou conveniência da Administração.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Ato simples é aquele que resulta da manifestação volitiva de um único órgão.
- **B) Incorreta:** No ato composto há um ato principal expedido por um órgão e um ato acessório/aprobatório de outro; a aposentadoria com registro no TC é pacificamente classificada pelo STF como ato complexo.
- **C) CORRETA:** Caracteriza precisamente a definição doutrinária e jurisprudencial do ato complexo.
- **D) Incorreta:** A aposentadoria é ato vinculado regido por lei, não admitindo revogação por mera conveniência do órgão empregador.
- **E) Incorreta:** O prazo fixado no Tema 445 do STF é de 5 anos a contar da chegada do processo ao Tribunal de Contas.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / TCE-GO)

No âmbito de um processo administrativo disciplinar disciplinado pela Lei Estadual nº 13.800/2001, um Superintendente Regional do Estado de Goiás delegou por portaria ao seu Chefe de Gabinete a competência para proferir decisão de mérito em recurso administrativo interposto por servidor apenado.

Considerando o regime jurídico de competência e delegação estabelecido na Lei Estadual nº 13.800/2001:

A) A delegação é válida, tendo em vista que o princípio da eficiência autoriza o repasse de quaisquer competências para desafogar instâncias superiores.
B) A delegação padece de vício de ilegalidade insanável, por violar proibição legal expressa que veda a delegação da competência para decidir recursos administrativos.
C) A decisão em recurso administrativo pode ser delegada, desde que haja expressa concordância do servidor recorrente.
D) A delegação de recurso administrativo é admissível caso o recurso verse exclusivamente sobre questões fáticas.
E) A competência administrativa é irrenunciável e não admite delegação de nenhuma natureza na esfera pública estadual de Goiás.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. O art. 13 da Lei Estadual nº 13.800/2001 (Processo Administrativo Estadual) estabelece de forma categórica as matérias insuscetíveis de delegação (regra CENORA):
"Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade."
2. O julgamento de recurso administrativo consubstancia o direito ao duplo grau de jurisdição administrativa. A delegação da decisão recursal a agente subordinado violaria o princípio da hierarquia e a garantia da ampla defesa.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O princípio da eficiência não se sobrepõe à vedação legal imperativa.
- **B) CORRETA:** O julgamento de recursos administrativos é indelegável por expressa determinação do art. 13, II, da Lei nº 13.800/2001.
- **C) Incorreta:** O consentimento do interessado não tem o poder de afastar a norma cogente de ordem pública.
- **D) Incorreta:** A proibição legal atinge qualquer espécie de recurso administrativo.
- **E) Incorreta:** A competência admite delegação regular em matérias executórias e ordinatórias, ressalvadas as vedações do art. 13.

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Determinada autoridade administrativa estadual proferiu ato administrativo autorizando a ocupação temporária de bem público por particular. Posteriormente, a assessoria jurídica constatou que a competência para emitir o ato pertencia legalmente a um Diretor Setorial distinto, inexistindo competência exclusiva em favor de qualquer deles. Verificou-se que a autorização atendeu plenamente ao interesse público, não causou prejuízo a terceiros e observou todos os demais requisitos de forma, motivo e objeto.

Diante do vício constatado, a Administração Pública:

A) Deve obrigatoriamente anular o ato com efeitos retroativos, visto que vícios de competência jamais comportam sanamento.
B) Pode convalidar o ato administrativo por meio de ratificação pela autoridade competente, operando a convalidação efeitos retroativos (*ex tunc*).
C) Deve revogar o ato administrativo com eficácia prospectiva (*ex nunc*), por se tratar de vício de mérito.
D) Está impedida de agir, operando-se a preclusão administrativa imediata no momento da publicação do ato.
E) Deve converter o ato em desapropriação indireta com indenização ao particular ocupante.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Requisitos da Convalidação (Lei Federal 9.784/99, art. 55 e Lei Goiana 13.800/2001, art. 54):
"Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração."
2. São defeitos sanáveis:
- **Vício de Competência quanto à pessoa:** Quando a competência legal não tiver sido outorgada com exclusividade; a autoridade titular pode ratificar o ato praticado pelo agente incompetente.
- **Vício de Forma:** Desde que a forma não tenha sido instituída como elemento essencial para a validade do ato.
3. A convalidação opera efeitos retroativos (**ex tunc**), confirmando a validade do ato desde a sua gênese originária.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A convalidação é admitida para vício relativo de competência que não seja exclusiva.
- **B) CORRETA:** O vício relativo de competência pode ser convalidado por ratificação da autoridade competente com efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **C) Incorreta:** Não se trata de revogação (que incide sobre conveniência de atos legais), mas de correção de defeito de validade.
- **D) Incorreta:** A Administração tem o poder-dever de autotutela para sanar ou anular seus atos.
- **E) Incorreta:** Fundamento juridicamente absurdo e descontextualizado.

Questão 4 (FCC - Auditor de Controle Externo)

O Governador do Estado exonerou servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, fundamentando formalmente o decreto na suposta extinção orçamentária do programa governamental em que o servidor atuava. Posteriormente, em ação judicial, restou fartamente comprovado por perícia que o programa estatal continuava plenamente ativo, com dotação financeira reforçada e com as mesmas atribuições mantidas.

Com base na **Teoria dos Motivos Determinantes**:

A) O ato de exoneração é perfeitamente válido, tendo em vista que a exoneração de cargo em comissão é discricionária e imune a controle de legalidade.
B) O ato é nulo, pois a validade do ato administrativo fica vinculada à existência e veracidade dos motivos externados pela autoridade que o editou.
C) O Poder Judiciário não pode invalidar o ato, pois a análise dos motivos configuraria invasão indevida no mérito administrativo.
D) A autoridade administrativa pode substituir retroativamente o motivo falso por um motivo verdadeiro para salvar o ato da anulação.
E) A Teoria dos Motivos Determinantes aplica-se unicamente aos atos administrativos vinculados.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Pela Teoria dos Motivos Determinantes (doutrina e jurisprudência pacíficas do STF e STJ), a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos invocados como seu fundamento fático e jurídico.
2. Ainda que o ato seja discricionário e prescindisse de fundamentação expressa (como na exoneração *ad nutum* de cargos em comissão), se a autoridade optar por justificar o ato, a validade deste dependerá da veracidade dos motivos expostos.
3. Se os motivos declarados forem inexistentes, falsos ou juridicamente errôneos, o ato padece de nulidade absoluta e deve ser anulado pelo Poder Judiciário ou pela Administração.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A exoneração *ad nutum* é discricionária, mas a indicação de motivo falso vincula e invalida o ato.
- **B) CORRETA:** Expressão exata da Teoria dos Motivos Determinantes: demonstrada a falsidade do motivo externado, o ato é irremediavelmente nulo.
- **C) Incorreta:** O controle de veracidade dos fatos integra o controle de legalidade (verificação do elemento motivo), não configurando intromissão indevida no mérito administrativo.
- **D) Incorreta:** A motivação posterior não tem o condão de convalidar ato eivado de motivo originariamente falso.
- **E) Incorreta:** A teoria tem maior relevância prática justamente nos atos discricionários em que a motivação foi facultativa.

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

Determinada empresa concessionária de rodovias obteve licença municipal para instalação de praça de pedágio. Dois anos após o início regular da operação, o Município promulgou nova lei de zoneamento urbano proibindo a cobrança de pedágio na referida área geográfica. Por sua vez, em outro ponto da cidade, um restaurante que possuía alvará sanitário foi flagrado comercializando alimentos estragados e descumprindo normas higiênicas fundamentais.

As formas de extinção dos atos administrativos aplicáveis, respectivamente, à praça de pedágio e ao restaurante são:

A) Revogação e anulação
B) Caducidade e cassação
C) Cassação e caducidade
D) Anulação e revogação
E) Contraposição e renúncia

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. **Situação 1 (Praça de pedágio):** O ato de autorização/licença era originariamente válido, mas uma **lei nova superveniente** tornou ilegal a atividade antes permitida. A extinção de ato válido em razão de superveniência de lei incompatível denomina-se **CADUCIDADE**.
2. **Situação 2 (Restaurante):** O particular detinha licença válida, mas passou a **descumprir supervenientemente as condições legais obrigatórias** que permitiam o funcionamento (normas sanitárias). A extinção do ato punindo a conduta faltosa do particular beneficiário denomina-se **CASSAÇÃO**.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Não houve revogação por conveniência nem anulação por ilegalidade originária.
- **B) CORRETA:** Encaixe perfeito: Caducidade (lei nova incompatível) e Cassação (falta grave superveniente do beneficiário).
- **C) Incorreta:** Inverteu os conceitos entre os dois casos.
- **D) Incorreta:** Confunde extinções sancionatórias e legislativas com anulação e revogação.
- **E) Incorreta:** Contraposição ocorre por ato administrativo antagônico; renúncia é extinção por vontade do próprio beneficiário.

04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

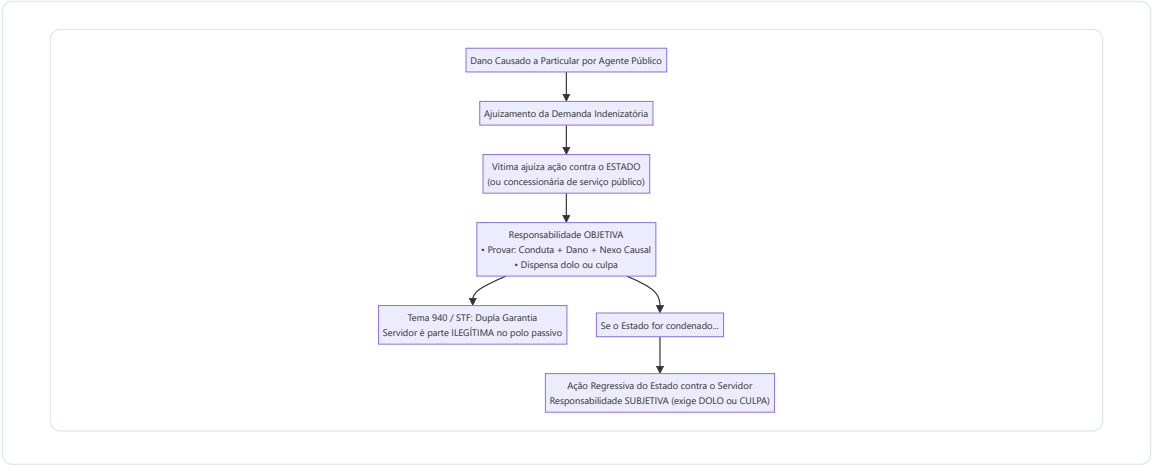
- Responsabilidade civil do Estado: evolução histórica, fundamentos e modalidades.
- Artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos.
- Teoria do Risco Administrativo vs. Teoria do Risco Integral.
- Responsabilidade por ação vs. responsabilidade por omissão estatal (*faute du service* e dever específico de custódia).
- Causas excludentes e atenuantes do nexo de causalidade.
- Ação regressiva contra o agente público e Tema 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia).
- Serviços públicos: conceito, princípios, delegação a particulares (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 11.079/2004).
- Bens públicos: conceito, classificação (Código Civil, art. 99), afetação/desafetação e regime jurídico.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
4. Responsabilidade Extracontratual do Estado, Regime dos Serviços Públicos e Bens Públicos
├── 4.1 Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado
│   ├── Evolução Histórica: Irresponsabilidade -> Teorias Subjetivas -> Risco Administrativo
│   ├── Elementos da Responsabilidade Objetiva (Conduta + Dano + Nexo de Causalidade)
│   │   ├── Dispensa de comprovação de dolo ou culpa da Administração
│   │   └── Abrange pessoas de direito público e delegatárias de serviços (usuários e terceiros)
│   ├── Excludentes do Nexo Causal: Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito/força maior e fato de terceiro
│   │   └── Culpa concorrente da vítima: apenas atenua o valor indenizatório
│   ├── Teoria do Risco Integral (Sem excludentes): Dano nuclear, terrorismo aéreo e dano ambiental
│   ├── Responsabilidade por Omissão Estatal:
│   │   ├── Omissão Genérica: Responsabilidade subjetiva (culpa anônima / faute du service)
│   │   └── Omissão Específica: Responsabilidade objetiva decorrente de dever legal de custódia
│   └── Ação Regressiva e Teoria da Dupla Garantia (Tema 940/STF):
│   ├── Ilegitimidade passiva do servidor para constar como réu na ação da vítima
│   └── Regresso contra o servidor exige comprovação de dolo ou culpa (subjetiva)
├── 4.2 Regime Jurídico dos Serviços Públicos (Leis 8.987/1995 e 11.079/2004)
│   ├── Princípios do Serviço Adequado: Continuidade, modicidade, atualidade e generalidade
│   ├── Instrumentos de Delegação a Particulares:
│   │   ├── Concessão Comum: Contrato bilateral, pessoa jurídica/consórcio, licitação prévia
│   │   ├── Permissão de Serviço Público: Contrato de adesão, precário, licitação prévia
│   │   └── Autorização de Serviço: Ato administrativo unilateral discricionário e precário
│   ├── Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004):
│   │   ├── Concessão Patrocinada: Tarifa paga pelo usuário + contraprestação do parceiro público
│   │   └── Concessão Administrativa: Administração é usuária direta/indireta (100% bancada pelo Estado)
│   └── Modalidades de Extinção da Concessão:
│   ├── Encampação: Retomada por interesse público (exige lei autorizativa e prévia indenização)
│   ├── Caducidade: Decretada pelo Poder Concedente por inadimplemento culposo da concessionária
│   └── Rescisão Judicial: Ação movida pela concessionária por culpa da Administração
└── 4.3 Bens Públicos (Código Civil, Arts. 98 a 103)
    ├── Classificação Quanto à Destinação:
    │   ├── Bens de Uso Comum do Povo: Mares, rios, estradas, ruas e praças
    │   ├── Bens de Uso Especial: Prédios de órgãos, hospitais, veículos oficiais, escolas
    │   └── Bens Dominicais: Patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica
    ├── Fenômeno da Afetação (atribuição de fim público) e Desafetação (retirada de fim público)
    └── Prerrogativas do Regime Jurídico dos Bens Públicos:
        ├── Inalienabilidade relativa (bens dominicais alienáveis com autorização e licitação)
        ├── Impenhorabilidade (execução por precatórios - art. 100 da CF/88)
        ├── Imprescritibilidade absoluta (vedação de usucapião - Súmula 340 do STF)
        └── Não onerabilidade (impossibilidade de gravação com ônus real)
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Responsabilidade Civil do Estado (CF/88, Art. 37, § 6º)



1.1 Risco Administrativo x Risco Integral

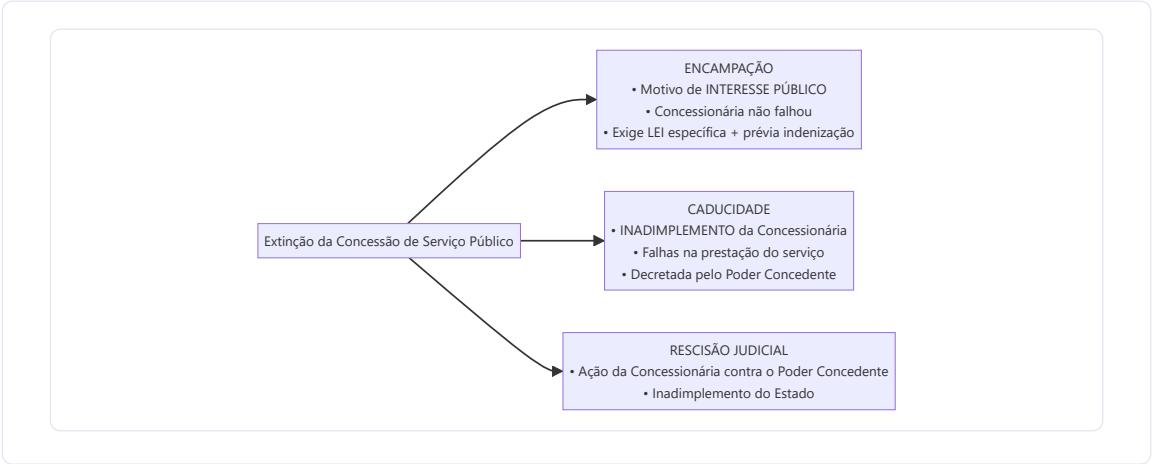
- **Risco Administrativo (Regra Geral Constitucional):** A responsabilidade do Estado é objetiva, mas admite o abrandamento ou a exclusão do dever de indenizar diante de causas de rompimento do nexo de causalidade: 1. *Culpa exclusiva da vítima:* Exclui totalmente o dever de indenizar. 2. *Culpa concorrente da vítima:* Não exclui a responsabilidade, mas atenua o valor da indenização fixada pelo juiz. 3. *Caso fortuito ou força maior:* Eventos da natureza imprevisíveis e inevitáveis (rompem o nexo causal, salvo se demonstrada a omissão culposa do Estado em preveni-los). 4. *Fato exclusivo de terceiro:* Ação de terceiro que deu causa direta e imprevisível ao evento danoso.
- **Risco Integral (Excepcionalíssimo):** O Estado é obrigado a indenizar mesmo diante de caso fortuito ou culpa da vítima. Hipóteses reconhecidas:
- Danos decorrentes de acidentes nucleares (CF/88, art. 21, XXIII, "d");
- Atos de terrorismo contra aeronaves comerciais brasileiras (Lei 10.744/2003);
- Danos ao meio ambiente (jurisprudência consolidada do STJ).

1.2 Responsabilidade por Omissão: Genérica x Específica

- **Omissão Genérica:** Quando o Estado descumpre um dever geral de polícia ou fiscalização da ordem social (ex.: furto de veículo particular em via pública). A responsabilidade é **SUBJETIVA**, exigindo da vítima a demonstração da culpa do serviço (*faute du service* - o serviço não funcionou, funcionou mal ou atrasou).
- **Omissão Específica:** Quando o Estado tinha o **dever jurídico específico de custódia e proteção** da pessoa ou coisa sob seus cuidados diretos (ex.: suicídio de preso em presídio público, aluno ferido dentro de escola pública, paciente em hospital público). A responsabilidade é **OBJETIVA** (Tema 592 do STF), cabendo ao Estado comprovar que adotou todas as cautelas exigíveis para afastar o nexo causal.

---

2. Regime dos Serviços Públicos e Extinção das Concessões



2.1 Parcerias Público-Privadas (PPPs - Lei nº 11.079/2004)

1. **Concessão Patrocinada:** Envolve a cobrança de tarifa dos usuários mais uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao concessionário privado (ex.: rodovia com pedágio subsidiado pelo Estado).

2. **Concessão Administrativa:** O contrato de prestação de serviços tem a Administração Pública como usuária direta ou indireta, sendo **integralmente custeada pelo erário** (sem cobrança de tarifa do cidadão - ex.: construção e gestão de presídio ou hospital público).
3. **Vedações Legais à PPP (Art. 2º, § 4º):** É proibida a celebração de PPP cujo valor seja **inferior a R$ 10 milhões**, cujo período seja **inferior a 5 anos** ou cujo objeto verse exclusivamente sobre fornecimento de mão de obra ou execução isolada de obra pública.

---

3. Bens Públicos: Classificação e Prerrogativas

Categoria de Bem Público	Exemplos	Afetação Pública	Alienabilidade
Uso Comum do Povo	Rios, mares, ruas, praças, praias	**SIM** (afetado)	Inalienável enquanto mantiver destinação pública
Uso Especial	Edifício do TCE-GO, hospitais, escolas, viaturas	**SIM** (afetado)	Inalienável enquanto mantiver destinação pública
Dominicais	Terras devolutas, prédios públicos desativados	**NÃO** (desafetado)	**Alienável** (com autorização legal e licitação)

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A imprescritibilidade dos bens públicos é **absoluta**! Nenhum bem público pode ser adquirido por **usucapião**, inclusive os bens dominicais (Súmula 340 do STF e arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF/88). A ocupação privada não autorizada sobre terra pública constitui **mera detenção administrativa clandestina**, descabendo indenização por benfeitorias ou interdição possessória contra o Estado.

Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Artigo 37, § 6º e Artigos 183 e 191
- Responsabilidade extracontratual pública e vedação absoluta de usucapião sobre bens públicos.
- Lei Federal nº 8.987/1995 (Concessões e Permissões de Serviços Públicos)
- Marco das concessões comuns, direitos dos usuários e hipóteses de encampação e caducidade.
- Lei Federal nº 11.079/2004 (Parcerias Público-Privadas - PPPs)
- Normas gerais de concessões patrocinadas e administrativas.
- Código Civil de 2002 - Artigos 98 a 103 (Bens Públicos)
- Tipologia dos bens públicos, afetação, desafetação e regime jurídico protetivo.
- STF - Tema 940 da Repercussão Geral (Dupla Garantia)
- Ilegitimidade passiva do servidor causador do dano em ação direta ajuizada pela vítima.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

Uma viatura oficial pertencente ao Tribunal de Contas, conduzida em horário de expediente por um motorista oficial devidamente habilitado, abalroou o automóvel particular de uma cidadã em razão de uma manobra imprudente realizada pelo servidor no trânsito. A proprietária do veículo particular ajuizou ação ordinária de indenização por danos materiais exclusivamente em face do motorista servidor público, requerendo sua condenação direta com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

À luz da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (**Tema 940**):

A) A ação foi proposta corretamente, visto que a vítima tem a prerrogativa constitucional de optar por processar o servidor, o Estado ou ambos em litisconsórcio passivo.
B) O motorista oficial é parte passiva ilegítima na relação processual originária, devendo a ação indenizatória ser ajuizada contra o Estado, que responde objetivamente e terá direito de regresso contra o servidor nos casos de dolo ou culpa.
C) O Estado responde de forma puramente subsidiária, devendo a execução incidir primeiramente sobre os bens particulares do servidor condutor da viatura.
D) A responsabilidade do Estado resta excluída pelo simples fato de o servidor não ter agido com dolo de causar o dano patrimonial.
E) A ilegitimidade do servidor cessa caso a vítima comprove perante o juízo que o Tribunal de Contas não dispõe de dotação orçamentária para precatórios.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940 da Repercussão Geral):
"*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*"
2. Trata-se da **Teoria da Dupla Garantia**:
- Garante ao particular a solvência patrimonial do Estado e a responsabilização objetiva (dispensa comprovação de culpa).
- Garante ao agente público o direito de não ser processado diretamente por cidadãos por atos praticados no estrito exercício da função estatal.
3. O Estado responde objetivamente perante o particular; em regresso contra o motorista, o Estado deve comprovar dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O STF vedou expressamente o ajuizamento direto contra o servidor ou a formação de litisconsórcio passivo originário com o agente público.
- **B) CORRETA:** Expressão precisa da tese vinculante do Tema 940 do STF.
- **C) Incorreta:** A responsabilidade do Estado perante terceiros lesionados é primária, direta e objetiva.
- **D) Incorreta:** A responsabilidade objetiva independe de dolo; basta o nexo causal entre a conduta oficial e o dano.
- **E) Incorreta:** As regras de precatório não transferem legitimidade passiva ao patrimônio do servidor.

Questão 2 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

O Estado de Goiás celebrou contrato de concessão de serviço público rodoviário com determinado consórcio de empresas de engenharia pelo prazo de 25 anos. Transcorridos sete anos de execução regular, o Poder Concedente estadual verificou que, por conveniência estratégica de interesse público, seria mais vantajoso reassumir a administração direta da rodovia estadual, não existindo qualquer falta, infração ou atraso por parte do consórcio concessionário.

Nessas circunstâncias, a extinção antecipada do contrato de concessão por motivos de conveniência e interesse público operou-se por meio de:

A) Caducidade, precedida de instauração de processo administrativo sancionador com aplicação de penalidade contratual.
B) Rescisão judicial em ação movida pela Fazenda Pública perante a Vara da Fazenda Estadual.
C) Encampação, dependente de edição de lei autorizativa específica e do pagamento de prévia indenização à concessionária.
D) Anulação, com desfazimento retroativo de todos os atos da concessão rodoviária.
E) Caducidade, que dispensa autorização legislativa ou pagamento de indenização prévia.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 37 da Lei Federal nº 8.987/1995:
"Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização."
2. Distinção fundamental:
- **Encampação:** O concessionário não cometeu qualquer descumprimento; a causa é o **interesse público superveniente** do Estado. Exige **lei autorizativa específica** e **indenização prévia**.
- **Caducidade:** A causa é o **inadimplemento contratual** da concessionária (prestação defeituosa ou descumprimento de cláusulas). Decretada por decreto pelo Poder Concedente.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Caducidade pressupõe descumprimento contratual pela concessionária.
- **B) Incorreta:** A rescisão judicial é ajuizada pela concessionária em face da Administração em caso de inadimplemento do poder público (art. 39).
- **C) CORRETA:** Caracterização clássica da encampação (interesse público + lei autorizativa + indenização prévia).
- **D) Incorreta:** Anulação pressupõe ilegalidade originária do contrato.
- **E) Incorreta:** Confunde encampação com caducidade.

Questão 3 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Durante o período noturno de custódia em estabelecimento prisional estadual sob controle da Secretaria de Administração Penitenciária, um detento provisório foi assassinado por asfixia por companheiros de cela. A família do falecido ingressou com ação de indenização contra o Estado alegando responsabilidade civil estatal. Em contestação, o Estado sustentou ausência de responsabilidade, sob o fundamento de que a morte decorreu de ato exclusivo de terceiros (homicídio entre presos).

Em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (**Tema 592**):

A) O Estado responde de forma subjetiva, devendo os autores da ação comprovar dolo pessoal do Diretor do presídio.
B) Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção e custódia previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88, o Estado é civilmente responsável por morte de detento, operando a responsabilidade de forma objetiva, salvo se demonstrar que a morte decorreu de causa natural ou impossível de ser evitada mesmo com a vigilância adequada.
C) A morte de preso no interior de estabelecimento prisional é hipótese automática de caso fortuito absoluto que rompe em definitivo o nexo de causalidade.
D) A responsabilidade estatal somente incide caso o estabelecimento penitenciário seja administrado sob regime de parceria público-privada.
E) O Estado responde com base na Teoria do Risco Integral, não admitindo qualquer prova pericial contrária em juízo.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Tese do STF no RE 841.526 (Tema 592 de Repercussão Geral):
"*Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.*"
2. O Estado detém a pessoa sob custódia física direta, assumindo a posição de garantidor da integridade física dos presos.
3. Trata-se de hipótese de **omissão específica estatal**, sob regime de responsabilidade objetiva. O Estado só se exonera demonstrando que o resultado era faticamente inevitável mesmo com o cumprimento de todos os protocolos de vigilância exigíveis.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A responsabilidade decorrente do dever de custódia é objetiva, não dependendo de dolo do dirigente penitenciário.
- **B) CORRETA:** Reproduz os fundamentos do Tema 592 do STF sobre a quebra do dever específico de custódia e proteção.
- **C) Incorreta:** O homicídio ou suicídio no presídio não configura excludente automática de caso fortuito quando decorrente de negligência no dever de guarda.
- **D) Incorreta:** Aplica-se a qualquer presídio sob gestão pública ou delegada.
- **E) Incorreta:** O Brasil não adota a Teoria do Risco Integral para mortes em presídios; adota o risco administrativo (admite comprovação de causas naturais inevitáveis).

Questão 4 (FCC - Analista Judiciário)

Determinada área de terras devolutas pertencente ao patrimônio do Estado de Goiás encontra-se sem destinação pública específica há várias décadas. Um particular invadiu o imóvel em 2005, construiu moradia residencial e exerceu posse mansa, pacífica e contínua sobre a gleba por mais de quinze anos ininterruptos. Em 2024, o particular ajuizou ação de usucapião extraordinária contra o Estado pleiteando a declaração de aquisição da propriedade do bem.

Com base na disciplina constitucional e do Código Civil sobre bens públicos:

A) A pretensão do particular é legítima, pois os bens dominicais desprovidos de afetação pública sujeitam-se a usucapião extraordinária após quinze anos de posse.
B) Os bens públicos dominicais, assim como os de uso comum e os de uso especial, são dotados de imprescritibilidade absoluta, sendo insuscetíveis de aquisição por usucapião.
C) O imóvel converteu-se tacitamente em bem privado em virtude do abandono imobiliário prolongado pela Administração.
D) A usucapião é cabível desde que o particular comprove a realização de benfeitorias úteis e o pagamento de tributos municipais.
E) Caberá ao particular a manutenção da posse direta em desfavor da Fazenda Pública, impedindo a reintegração de posse pelo Estado.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 183, § 3º e Art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988:
"*Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.*"
2. Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal:
"*Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.*"
3. A imprescritibilidade é um atributo jurídico absoluto que protege **todas as espécies de bens públicos** (de uso comum do povo, de uso especial e dominicais). A posse de particular sobre bem público consubstancia **mera detenção precária clandestina**, insuscetível de gerar direitos aquisitivos ou tutela possessória contra o Estado.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Viola frontalmente a CF/88 e a Súmula 340 do STF; nenhum bem público sujeita-se a usucapião.
- **B) CORRETA:** Enunciação exata da imprescritibilidade absoluta dos bens públicos em qualquer categoria.
- **C) Incorreta:** Não existe perda de propriedade de bem público por simples inércia estatal ou desafetação fática em favor de invasor.
- **D) Incorreta:** A realização de benfeitorias em ocupação irregular não autoriza a usucapião contra o poder público.
- **E) Incorreta:** O particular é mero detentor; a Fazenda Pública tem direito indiscutível à reintegração de posse.

Questão 5 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

O Governo do Estado pretende estruturar um projeto de infraestrutura hospitalar sob o regime de Parceria Público-Privada (PPP), no qual a concessionária privada será responsável pela construção de um complexo médico-hospitalar e pela prestação dos serviços de conservação predial e gestão de equipamentos médicos. O hospital atenderá exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 100% dos custos da contraprestação remunerados diretamente pelo Poder Público estadual, sem nenhuma cobrança de tarifa dos usuários atendidos.

À luz da Lei Federal nº 11.079/2004 (Lei das PPPs), a contratação descrita qualifica-se como:

A) Concessão patrocinada, visto que envolve a exploração de infraestrutura hospitalar pública com financiamento privado.
B) Concessão administrativa, caracterizada pelo fato de a Administração Pública ser a usuária direta ou indireta do serviço, respondendo pela contraprestação pecuniária integral sem tarifa cobrada do usuário.
C) Concessão comum de serviço público regida estritamente pela Lei nº 8.987/1995.
D) Contrato de gestão de Organização Social dispensado de prévia licitação pública.
E) Empreitada por preço unitário regida exclusivamente pelas regras gerais da Lei de Licitações.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 11.079/2004:
"Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens."
2. Distinção essencial das espécies de PPP:
- **Concessão Patrocinada (§ 1º):** Há tarifa paga pelo usuário final complementada por contraprestação pecuniária do poder público.
- **Concessão Administrativa (§ 2º):** Não há cobrança de tarifa do usuário; **a contraprestação é 100% paga pela Administração Pública**, que atua como usuária direta ou indireta da prestação de serviços.
3. Como o hospital é 100% gratuito para os pacientes do SUS e remunerado integralmente pelo Estado de Goiás, trata-se inequivocamente de **concessão administrativa**.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Na concessão patrocinada exige-se a existência de tarifa paga pelo usuário associada a contraprestação estatal.
- **B) CORRETA:** Subsunção perfeita da concessão administrativa na Lei nº 11.079/2004.
- **C) Incorreta:** A concessão comum é remunerada unicamente por tarifas dos usuários (Lei 8.987/95).
- **D) Incorreta:** O contrato de gestão de OS não constitui contrato de parceria público-privada.
- **E) Incorreta:** Trata-se de PPP de longo prazo, e não de mera empreitada de obra da Lei 14.133/2021.

05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Controle da Administração Pública: conceito, fundamentos e classificações.
- Classificação quanto à origem (Interno e Externo), momento (Prévio, Concomitante e Posterior) e aspecto (Legalidade e Mérito).
- Controle Legislativo e a atuação constitucional do Tribunal de Contas.
- Controle Judicial: limites da atuação do Judiciário sobre o mérito administrativo e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- Instrumentos de controle judicial: Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública.
- Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021 e alterações).
- Sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade.
- Elemento subjetivo: extinção da modalidade culposa e exigência de dolo específico (Tema 1.199 do STF).
- Tipologia dos atos de improbidade: Enriquecimento Ilícito (art. 9º), Prejuízo ao Erário (art. 10) e Atentado aos Princípios (art. 11).
- Sanções cominadas e regime prescricional unificado e intercorrente.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
5. Sistema de Controle Administrativo e Novo Regime da Improbidade Administrativa
├── 5.1 Teoria Geral do Controle da Administração Pública
│   ├── Conceito e Fundamento Constitucional (Mecanismo de freios e contrapesos)
│   ├── Classificações do Controle Estatal:
│   │   ├── Quanto à Origem: Controle Interno (CF, art. 74) vs. Controle Externo (CF, arts. 70 a 73)
│   │   ├── Quanto ao Momento: Prévio (preventivo), Concomitante (pari passu) e Posterior (corretivo)
│   │   ├── Quanto à Amplitude: Controle Hierárquico (subordinação) vs. Finalístico (tutela/supervisão)
│   │   └── Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade/Legitimidade vs. Controle de Mérito (oportunidade)
│   ├── Limites Constitucionais do Controle Judicial:
│   │   ├── Vedação de ingerência no mérito administrativo discricionário
│   │   └── Anulação legítima por desvio de finalidade, violação à razoabilidade e motivos falsos
│   └── Instrumentos Judiciais de Tutela do Patrimônio Público:
│   ├── Mandado de Segurança (CF, art. 5º, LXIX - direito líquido e certo)
│   ├── Ação Popular (CF, art. 5º, LXXIII - exclusivo de cidadão eleitor; isenção de custas)
│   └── Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985 - tutela coletiva do patrimônio público)
└── 5.2 Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com alterações da Lei nº 14.230/2021)
    ├── Conceito e Sujeitos: Agente público amplo e particular em concurso necessário
    ├── O Elemento Subjetivo na Nova LIA (Tema 1.199 do STF):
    │   ├── Extinção da modalidade culposa em todas as espécies de atos de improbidade
    │   ├── Exigência obrigatória de DOLO ESPECÍFICO (fim especial de agir ilícito)
    │   ├── Proibição do crime de hermenêutica: divergência interpretativa razoável não é improbidade
    │   └── Aplicação intertemporal: retroage para processos em andamento sem trânsito em julgado
    ├── Categorias e Tipologia de Atos de Improbidade:
    │   ├── Art. 9º - Enriquecimento Ilícito: Obtenção de vantagem patrimonial indevida (rol exemplificativo)
    │   ├── Art. 10 - Prejuízo ao Erário: Dano patrimonial efetivo comprovado; veda dano in re ipsa (rol taxativo)
    │   └── Art. 11 - Atentado aos Princípios: ROL ESTRITAMENTE TAXATIVO (numerus clausus)
    ├── Quadro Sancionatório do Artigo 12:
    │   ├── Art. 9º: Perda de bens, perda da função, suspensão direitos pol. até 14 anos, multa igual ao ganho
    │   ├── Art. 10: Ressarcimento do dano, perda de bens, perda da função, suspensão até 12 anos, multa igual ao dano
    │   └── Art. 11: Multa civil até 24 vezes a remuneração e proibição contratar até 4 anos (SEM perda de função/direitos)
    └── Prescrição (Artigo 23): Prazo unificado de 8 anos do fato e prescrição intercorrente de 4 anos
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Classificação do Controle da Administração Pública



Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo

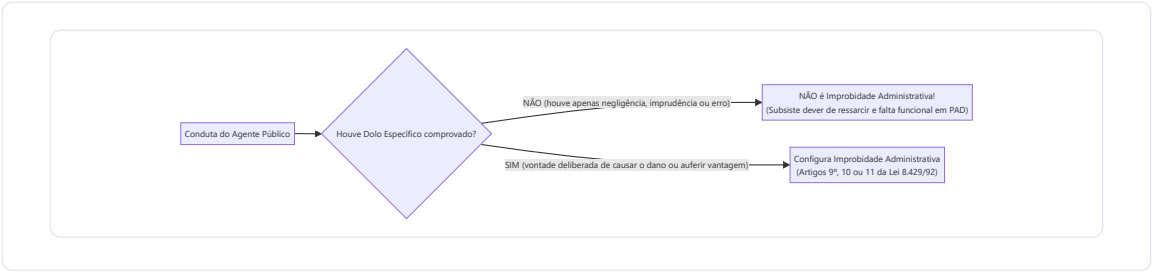
O Poder Judiciário possui a função típica de controlar a **estrita legalidade e legitimidade** dos atos administrativos. - **Regra:** O Judiciário **NÃO pode revogar** atos administrativos nem substituir a valoração de conveniência e oportunidade conferida por lei ao administrador (mérito administrativo). - **Exceção e Anulação:** O Judiciário pode e deve **anular** atos discricionários quando houver manifesta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ou ocorrência de **desvio de finalidade** e demonstração de falsidade dos motivos declarados (Teoria dos Motivos Determinantes).

---

2. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021)

2.1 O Julgamento Histórico do Tema 1.199 do STF

O Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes constitucionais vinculantes para a aplicação da nova LIA: 1. **Exigência de Dolo Específico:** Para todas as modalidades de atos de improbidade (arts. 9º, 10 e 11), é imprescindível a comprovação de dolo específico (vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, com fim especial de agir). A modalidade culposa foi expressamente banida do ordenamento jurídico. 2. **Irretroatividade das Condenações Transitadas em Julgado:** A nova lei mais benéfica não autoriza a desconstituição de condenações por improbidade culposa já acobertadas pela coisa julgada material. 3. **Aplicação Imediata aos Processos em Andamento:** A revogação da modalidade culposa aplica-se de forma retroativa imediata a todas as ações judiciais que ainda estejam tramitando sem trânsito em julgado.



---

3. Quadro Sancionatório Comparativo (Art. 12 da LIA)

Espécie de Ato de Improbidade	Natureza do Rol Legal	Suspensão dos Direitos Políticos	Perda da Função Pública?	Multa Civil Máxima	Proibição de Contratar com o Poder Público
Art. 9º - Enriquecimento Ilícito	**Exemplificativo**	Até **14 anos**	**SIM** (atinge o cargo ocupado à época)	Valor equivalente ao acréscimo patrimonial	Até **14 anos**
Art. 10 - Prejuízo ao Erário	**Taxativo** (exige dano real)	Até **12 anos**	**SIM**	Valor equivalente ao dano efetivo	Até **12 anos**
Art. 11 - Violação a Princípios	**Taxativo** (*numerus clausus*)	**NÃO HÁ MAIS**	**NÃO HÁ MAIS**	Até **24 vezes a remuneração** do agente	Até **4 anos**

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A Lei nº 14.230/2021 **eliminou** a pena de suspensão de direitos políticos e a pena de perda da função pública para as condenações baseadas exclusivamente no **artigo 11** (violação a princípios). Para o art. 11 restam unicamente a **multa civil** (até 24 vezes o subsídio) e a **proibição de contratar** (até 4 anos). Além disso, o rol do art. 11 passou a ser **estritamente taxativo**!

---

4. Regime Prescricional (Art. 23 da LIA)

- **Prazo Unificado Geral:** A ação de improbidade prescreve em **8 anos**, contados a partir da data em que o fato foi praticado ou da cessação da permanência nos atos continuados.
- **Prescrição Intercorrente:** Prescreve a pretensão punitiva se houver paralisação do processo judicial por prazo superior a **4 anos** entre os marcos interruptivos legais (ajuizamento da ação e publicação de sentenças ou acórdãos condenatórios).

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa (Consolidada com Lei 14.230/2021)
- Redação oficial compilada do marco regulatório da improbidade administrativa.
- STF - Tema 1.199 da Repercussão Geral (Dolo Específico e Retroatividade)
- Acórdão vinculante sobre a obrigatoriedade do dolo e regras de direito intertemporal.
- Constituição Federal de 1988 - Artigos 70 a 75 (Controle Externo)
- Competências constitucionais do controle parlamentar e das cortes de contas.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
- Normas da ação constitucional do cidadão para anulação de atos lesivos ao erário.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

O Secretário Municipal de Saúde de determinado município goiano determinou a remoção ex officio de um enfermeiro concursado e estável para um posto de saúde isolado na zona rural. No ato formal de remoção, a autoridade consignou como motivação expressa a "premente necessidade de suprir grave carência de profissionais de enfermagem na referida unidade rural". O servidor ajuizou mandado de segurança perante o Poder Judiciário, instruído com certidões oficiais comprovando que o posto de saúde rural contava com equipe completa de enfermeiros sem demanda excedente, e que a remoção fora motivada por retaliação pessoal em razão de denúncia protocolada pelo enfermeiro no Conselho Regional.

Diante do controle jurisdicional dos atos administrativos e da Teoria dos Motivos Determinantes:

A) O ato de remoção é imune a qualquer controle jurisdicional, por consubstanciar exercício de mérito administrativo privativo do Poder Executivo municipal.
B) O Poder Judiciário deve decretar a anulação do ato de remoção, pois a comprovação da falsidade do motivo determinante contamina o ato com vício insanável de legalidade (desvio de finalidade).
C) Caberia ao Poder Judiciário unicamente revogar o ato de remoção a partir do trânsito em julgado da sentença com efeitos meramente prospectivos.
D) O Judiciário deve convalidar o ato e fixar uma nova justificativa substitutiva condizente com a conveniência do município.
E) A falsidade do motivo alegado não gera nulidade caso a autoridade possuísse competência formal para assinar a portaria de remoção.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Pela **Teoria dos Motivos Determinantes**, a validade do ato administrativo fica irrevogavelmente vinculada à veracidade dos motivos fáticos e jurídicos alegados como seu fundamento.
2. Se a autoridade alegou a necessidade de pessoal na zona rural, mas os fatos comprovam que o motivo era falso e que a medida decorreu de perseguição pessoal, o ato padece de **vício de motivo** e de **desvio de finalidade (ou de poder)**.
3. O controle da veracidade dos motivos e da observância da finalidade pública é um **controle de estrita legalidade e moralidade**, plenamente cabível pelo Poder Judiciário sem implicar invasão no mérito administrativo.
4. O ato é nulo de pleno direito e deve ser **anulado** pelo Judiciário com efeitos retroativos (*ex tunc*), restabelecendo o servidor em sua lotação originária.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O mérito administrativo não protege atos fraudulentos, ilegais ou eivados de perseguição pessoal.
- **B) CORRETA:** A falsidade do motivo acarreta nulidade insanável que impõe anulação judicial por desvio de finalidade.
- **C) Incorreta:** O Poder Judiciário não pode revogar atos do Poder Executivo por conveniência; pode apenas anular por ilegalidade.
- **D) Incorreta:** O vício de finalidade é insanável e insuscetível de convalidação.
- **E) Incorreta:** A competência regular da autoridade não sana a ilicitude do motivo e da finalidade.

Questão 2 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Durante procedimento licitatório no âmbito de uma autarquia estadual, o Diretor de Suprimentos autorizou a liquidação e o pagamento adiantado de faturas referentes a bens de consumo que não foram entregues pelo fornecedor, causando dano patrimonial efetivo ao erário estadual de R$ 300.000,00. Ficou categoricamente comprovado nos autos da ação que o Diretor agiu com negligência crassa e inobservância de normas básicas de conferência documental, mas sem conluio, sem percepção de propina e sem intenção deliberada (dolo) de causar o prejuízo.

À luz da Lei Federal nº 8.429/1992 com a redação conferida pela Lei Federal nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no **Tema 1.199**:

A) O Diretor responderá por ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário (art. 10), cuja modalidade culposa permanece em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio.
B) A conduta do agente é atípica na esfera da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da revogação da modalidade culposa e da exigência indispensável de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade.
C) O Diretor responderá automaticamente por violação aos princípios administrativos (art. 11), para o qual a lei admite condenação por culpa grave inescusável.
D) A ausência de dolo isenta o Diretor de qualquer dever de ressarcimento do dano civilmente e de qualquer penalidade disciplinar interna.
E) A nova Lei de Improbidade Administrativa aplica-se apenas aos atos que resultem em enriquecimento ilícito pessoal do agente público.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu a **extinção absoluta da modalidade culposa** para todos os atos de improbidade administrativa, revogando o parágrafo único do antigo art. 10 da Lei nº 8.429/1992.
2. O art. 1º, §§ 1º e 2º, passou a exigir a comprovação de **dolo específico** (vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11).
3. No Tema 1.199, o STF confirmou a constitucionalidade da extinção da culpa na improbidade administrativa.
4. Portanto, a conduta culposa do Diretor não configura ato de improbidade administrativa. (Ressalte-se que ele ainda pode responder civilmente pelo ressarcimento do erário e disciplinarmente perante o estatuto dos servidores).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A modalidade culposa do art. 10 foi revogada de forma expressa pela Lei nº 14.230/2021.
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a exigência do dolo específico na nova LIA e a tese do Tema 1.199 do STF.
- **C) Incorreta:** O art. 11 também exige dolo específico e possui rol taxativo, inadmitindo culpa.
- **D) Incorreta:** A atipicidade na improbidade não exclui a responsabilidade civil regressiva pelo dano nem a sanção em processo disciplinar.
- **E) Incorreta:** A LIA continua tipificando o prejuízo ao erário e o atentado aos princípios, desde que praticados com dolo.

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Determinada autoridade estadual foi condenada judicialmente em ação de improbidade administrativa transitada em julgado com base estrita no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, por ter violado o dever de imparcialidade e sigilo funcional ao divulgar trecho de documento reservado antes da respectiva publicação oficial.

Em conformidade com o novo regime sancionatório estabelecido pela Lei Federal nº 14.230/2021 para os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11):

A) A autoridade está sujeita cumulativamente à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos por até oito anos.
B) O juízo competente poderá aplicar apenas as sanções de pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de até 4 anos.
C) As sanções cominadas ao art. 11 são idênticas àquelas cominadas para os atos de enriquecimento ilícito do art. 9º.
D) A condenação por violação a princípios acarreta a indisponibilidade automática de todos os bens pessoais do agente condenado.
E) A penalidade de cassação de aposentadoria é de imposição obrigatória e imediata em qualquer condenação do art. 11.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021):
Para os atos do art. 11, aplicam-se exclusivamente:
- **Pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração** percebida pelo agente; e
- **Proibição de contratar com o poder público** ou de receber benefícios/incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo não superior a **4 anos**.
2. A reforma legislativa de 2021 **suprimiu expressamente** as sanções de **perda da função pública** e de **suspensão dos direitos políticos** que antes incidiam sobre os atos do art. 11.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A suspensão de direitos políticos e a perda da função foram abolidas para as infrações ao art. 11.
- **B) CORRETA:** Enuncia precisamente as duas únicas sanções mantidas no art. 12, III, da LIA reformada.
- **C) Incorreta:** As sanções do art. 9º são muito mais severas (incluem suspensão de direitos políticos até 14 anos e perda de função).
- **D) Incorreta:** A indisponibilidade de bens exige a demonstração de perigo de dano e garantia de ressarcimento ou de valor de acréscimo patrimonial ilícito, não cabendo no art. 11 em que não há dano patrimonial apurado.
- **E) Incorreta:** Não há sanção de cassação de aposentadoria no rol do art. 12, III.

Questão 4 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

No âmbito da sistemática de fiscalização dos atos estatais, o acompanhamento em tempo real realizado pelos auditores do Tribunal de Contas sobre a execução das despesas orçamentárias e as vistorias in loco realizadas em canteiros de obras durante a construção de uma rodovia estadual qualificam-se, quanto à origem e quanto ao momento do controle, respectivamente, como:

A) Controle interno e controle prévio
B) Controle externo e controle concomitante
C) Controle interno e controle posterior
D) Controle externo e controle prévio
E) Controle jurisdicional e controle repressivo

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. **Quanto à Origem:** A fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual é realizada por instituição externa e autônoma em auxílio ao Poder Legislativo, caracterizando tipicamente o **CONTROLE EXTERNO** (CF/88, arts. 70 e 71).
2. **Quanto ao Momento:** Como a fiscalização ocorre em tempo real, acompanhando a execução da despesa e o andamento das obras durante a vigência do contrato (*pari passu*), trata-se de **CONTROLE CONCOMITANTE** (que não se confunde com o prévio, que analisa o edital antes da licitação, nem com o posterior, que julga a prestação de contas após o encerramento do exercício financeiro).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A atuação do Tribunal de Contas é controle externo, e o momento durante a execução não é prévio.
- **B) CORRETA:** Classificação perfeita: controle externo (origem) e controle concomitante (momento de realização).
- **C) Incorreta:** O acompanhamento em tempo real durante a execução não é controle posterior.
- **D) Incorreta:** A vistoria durante o andamento da obra não é controle prévio.
- **E) Incorreta:** O controle dos Tribunais de Contas não tem natureza jurisdicional estrita (função exercida pelo Judiciário).

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

Qualquer cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos tem legitimidade ativa constitucional para propor **Ação Popular** perante o Poder Judiciário visando à anulação de ato lesivo:

A) Exclusivamente ao patrimônio financeiro da União, sendo inadmissível o manejo da ação contra atos lesivos de municípios ou Estados.
B) Ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
C) Aos direitos individuais homogêneos de consumidores bancários privados.
D) Exclusivamente a direitos patrimoniais de pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos.
E) À honra subjetiva e intimidade pessoal de agentes públicos ocupantes de cargos políticos.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988:
"qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;"
2. O cidadão (eleitor munido de título eleitoral) atua em defesa de interesses difusos da coletividade, visando anular atos estatais que firam os quatro bens juridicamente tutelados pelo dispositivo constitucional.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A Ação Popular pode ser manejada contra atos de quaisquer esferas da Federação (União, Estados, DF e Municípios).
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a dicção literal e abrangência do art. 5º, LXXIII, da CF/88.
- **C) Incorreta:** Direitos individuais de consumidores são tutelados por Ação Civil Pública ou ações individuais, não por Ação Popular.
- **D) Incorreta:** O objeto é a proteção do patrimônio público, moralidade e bens coletivos, e não patrimônio puramente privado de empresas com fins lucrativos.
- **E) Incorreta:** A defesa de honra subjetiva cabe exclusivamente em ações indenizatórias individuais do ofendido.

06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

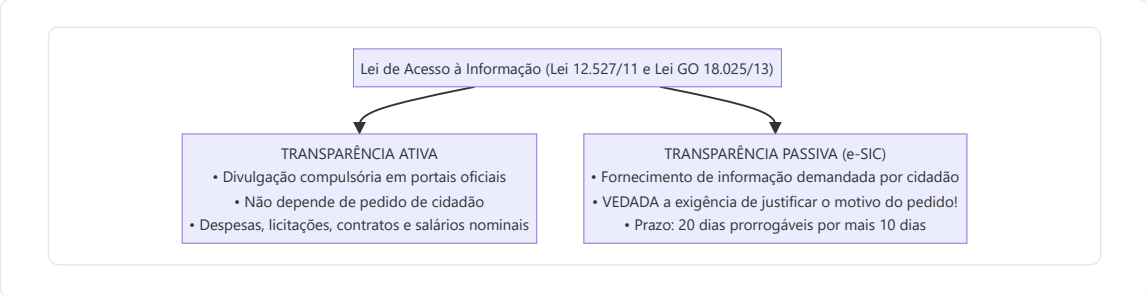
- Direito de acesso à informação e transparência pública.
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI).
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Acesso à informação no âmbito do Estado de Goiás).
- Transparência ativa vs. transparência passiva; Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).
- Prazos, pedidos e recursos no procedimento de acesso à informação.
- Classificação de informações sigilosas: graus de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado), prazos e proteção a dados pessoais (100 anos).
- Contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública: Lei Federal nº 12.232/2010 e alterações.
- Julgamento por subcomissão técnica e vedação da modalidade pregão para serviços de criação publicitária.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
6. Transparência Pública, Acesso à Informação e Contratos de Publicidade Institucional
├── 6.1 Regime da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 e Lei GO 18.025/2013)
│   ├── Diretrizes: Publicidade como regra geral e sigilo como exceção estrita
│   ├── Transparência Ativa: Portais oficiais com dados abertos, contratos e remunerações
│   │   └── Tema 483 do STF: Legitimidade da divulgação nominal do subsídio de servidores
│   └── Transparência Passiva (Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC):
│   ├── Ilegitimidade de exigência de justificativa ou motivo pessoal (Art. 10, § 3º)
│   ├── Prazos: Resposta imediata se disponível; prazo ordinário de até 20 dias
│   ├── Prorrogação: Por mais 10 dias mediante justificativa expressa prévia (Total: 30 dias)
│   └── Recursos administrativos: Prazo de 10 dias à autoridade hierárquica superior
├── 6.2 Classificação de Sigilo e Proteção a Dados Pessoais
│   ├── Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição (Art. 24 da LAI):
│   │   ├── Ultrassecreto: Até 25 anos (admite uma prorrogação; Chefe do Executivo)
│   │   ├── Secreta: Até 15 anos (Secretários de Estado e dirigentes máximos)
│   │   └── Reservada: Até 5 anos (Chefias e diretorias)
│   └── Proteção de Informações Pessoais (Art. 31 da LAI):
│   └── Dados relativos à intimidade e vida privada: Restrição de até 100 ANOS
└── 6.3 Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei Federal nº 12.232/2010)
    ├── Objeto Específico: Serviços criativos de planejamento, concepção e campanhas
    ├── Vedação Expressa: PROIBIDO o uso da modalidade PREGÃO para criação publicitária
    ├── Tipos Obrigatórios de Licitação: "Melhor Técnica" ou "Técnica e Preço"
    └── Julgamento pela Subcomissão Técnica (Art. 10):
        ├── Composição mínima de 3 membros com formação/atuação na área de comunicação
        ├── Escolha obrigatória por SORTEIO PÚBLICO em sessão aberta
        ├── Regra de Impessoalidade: No mínimo 1/3 dos membros NÃO podem ter vínculo com o órgão
        └── Proposta Técnica Apócrifa: Invólucros desidentificados para julgamento imparcial
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Transparência Ativa x Transparência Passiva na LAI



Divulgação Nominal de Remuneração (Tema 483 do STF)

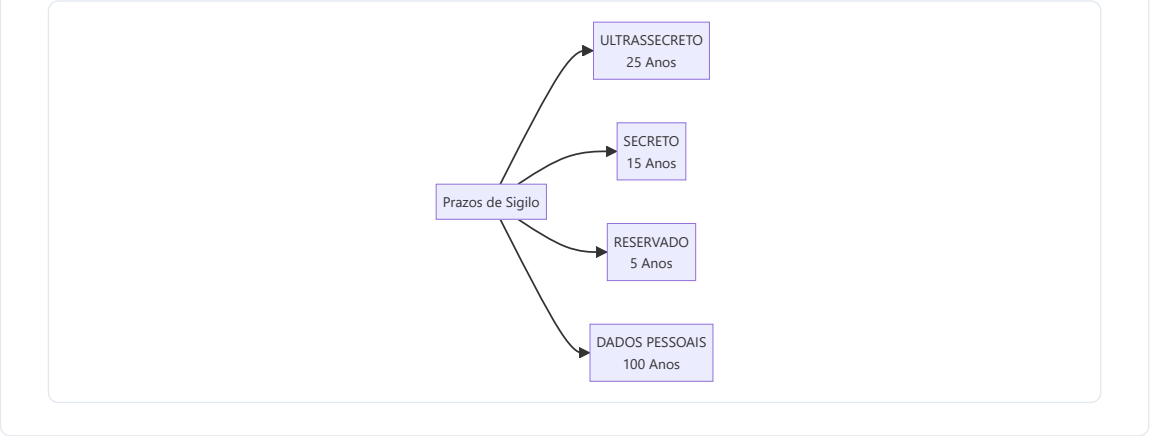
O Supremo Tribunal Federal consolidou a legitimidade da publicação, nos sítios oficiais da Administração Pública, do nome dos servidores e dos respectivos valores recebidos a título de remuneração e vantagens pecuniárias. Prevalece o princípio republicano da publicidade e o controle social das finanças públicas, não havendo violação à intimidade.

---

2. Graus de Sigilo e Prazos de Restrição da LAI

A informação só pode ser classificada em grau de sigilo quando indispensável à **segurança da sociedade ou do Estado** (art. 23 da LAI):

Categoria	Prazo Máximo de Restrição	Prorrogação?	Autoridades Competentes no Estado de Goiás
Ultrassecreta	**Até 25 anos**	**SIM** (uma única vez por até 25 anos)	Governador do Estado
Secreta	**Até 15 anos**	**NÃO**	Governador, Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias
Reservada	**Até 5 anos**	**NÃO**	Autoridades que exerçam cargo de direção, chefia ou comando
Informação Pessoal	**Até 100 anos**	**NÃO**	Tutela da intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 31)



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> **Nenhum documento com informação de violação a direitos humanos pode ser colocado sob sigilo!** O art. 21, parágrafo único, da LAI veda categoricamente a restrição de acesso a informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação aos direitos humanos praticadas por agentes públicos.

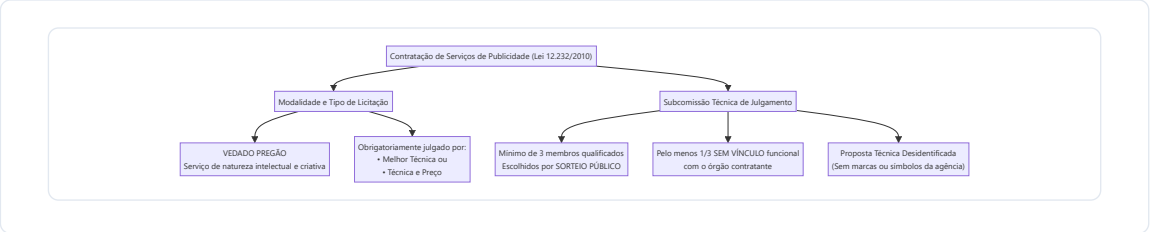
---

3. Prazos Procedimentais da Transparência Passiva (e-SIC)

- **Regra:** Se a informação estiver disponível, o acesso é **imediato**.
- **Prazo Geral:** Não sendo possível o acesso imediato, a Administração deve responder em até **20 dias**.
- **Prorrogação:** O prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais **10 dias** mediante **justificativa expressa** comunicada previamente ao requerente.
- **Recurso:** Indeferido o acesso, cabe recurso no prazo de **10 dias** dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão.

---

4. Licitação de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)



> ⭐ **IMPORTANTE (A Vedação ao Pregão em Publicidade):**
> A criação de campanhas de publicidade não se enquadra no conceito de "serviço comum" da Lei de Licitações, pois não pode ter seus padrões de desempenho descritos de forma objetiva e linear no edital. Por força do art. 5º da Lei nº 12.232/2010 e do art. 29 da Lei nº 14.133/2021, é terminantemente **proibida a utilização da modalidade pregão** para serviços publicitários que envolvam esforço criativo.

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
- Marco geral regulador do acesso à informação pública, transparência e sigilo no Brasil.
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Acesso à Informação em Goiás)
- Estatuto de transparência do Estado de Goiás aplicável ao TCE-GO e ao Executivo estadual.
- Lei Federal nº 12.232/2010 (Contratação de Serviços de Publicidade)
- Regime especial das licitações de publicidade, subcomissão técnica e regras de julgamento.
- STF - Tema 483 da Repercussão Geral (Divulgação da Remuneração de Servidores)
- Fixação da constitucionalidade da divulgação nominal dos vencimentos de servidores em portais públicos.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

Um cidadão domiciliado no Município de Goiânia protocolou pedido de acesso à informação no Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, solicitando cópia integral dos processos licitatórios e contratos de fornecimento de tecnologia celebrados pelo Tribunal no ano anterior. O servidor encarregado do protocolo indeferiu liminarmente a solicitação, justificando que o interessado não havia comprovado legítimo interesse nem declarado os motivos pelos quais desejava consultar a referida documentação.

À luz da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e da Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013:

A) A decisão administrativa está correta, visto que o requerimento de documentos públicos depende de prévia demonstração de interesse jurídico direto pelo peticionário.
B) O indeferimento administrativo é manifestamente ilegal, pois a legislação veda categoricamente quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
C) Caberia ao cidadão obter autorização judicial prévia por meio de Habeas Data para ter acesso aos autos de contratações públicas.
D) O cidadão somente poderia obter acesso às informações caso comprovasse vínculo funcional com a Administração Pública estadual.
E) A negativa é legítima porque contratos de tecnologia da informação possuem sigilo ultrassecreto automático por 25 anos.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Fundamento legal: Art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (reproduzido na Lei Estadual nº 18.025/2013):
"*São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.*"
2. O acesso à informação é um direito fundamental de titularidade universal de qualquer pessoa (física ou jurídica), sem exigência de demonstrar "interesse pessoal" ou justificar as razões do pedido.
3. Os contratos públicos e procedimentos licitatórios custeados com recursos do erário são dotados de publicidade obrigatória. O indeferimento fundado na ausência de justificativa pessoal viola frontalmente o princípio republicano e a LAI.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O controle social não exige comprovação de interesse jurídico ou pessoal.
- **B) CORRETA:** Expressão literal do art. 10, § 3º da LAI e da lei goiana.
- **C) Incorreta:** O Habeas Data tutela dados pessoais do impetrante, e não informações gerais sobre contratos públicos.
- **D) Incorreta:** Qualquer pessoa tem direito de acesso, independentemente de ser servidor público.
- **E) Incorreta:** Contratos públicos de TI não são automaticamente ultrassecretos; a regra é a plena publicidade ativa.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

Uma autarquia estadual pretende deflagrar procedimento licitatório para contratação de agência de propaganda com o objetivo de criar planos anuais de comunicação, peças publicitárias impressas e digitais, e campanhas educativas de conscientização no trânsito. A comissão de licitação cogitou a adoção da modalidade **Pregão Eletrônico** com julgamento pelo critério de **Menor Preço**, sob a premissa de que a modalidade garante maior economia e agilidade ao procedimento.

Considerando as normas especiais da Lei Federal nº 12.232/2010 e a jurisprudência dominante sobre o tema:

A) A comissão agiu acertadamente, sendo o pregão eletrônico de menor preço a modalidade compulsória para quaisquer serviços contratados por entes públicos.
B) A adoção do pregão é vedada pela legislação para contratação de serviços de publicidade institucional que demandam esforço criativo, devendo a licitação ser realizada obrigatoriamente pelos tipos 'melhor técnica' ou 'técnica e preço'.
C) A autarquia deveria optar pela modalidade Leilão, realizando a disputa por lances sucessivos presenciais.
D) É obrigatória a contratação direta mediante inexigibilidade de licitação, por se tratar de serviço de natureza criativa singular.
E) A autarquia pode utilizar pregão desde que fixe como tipo o maior lance comercial de patrocínio.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 5º da Lei Federal nº 12.232/2010:
As licitações para a contratação dos serviços de publicidade previstos no art. 2º serão processadas obrigatoriamente pelos tipos **"melhor técnica"** ou **"técnica e preço"**, sendo **expressamente vedada a utilização da modalidade pregão**.
2. O pregão destina-se a "bens e serviços comuns", cujos padrões de desempenho possam ser descritos de forma uniforme e mensurados estritamente pelo menor preço. A criação de campanhas publicitárias envolve concepção estética, linguagem artística e planejamento estratégico conceitual, atributos intelectuais incompatíveis com o pregão de menor preço puro.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O pregão é vedado para serviços de criação de publicidade institucional.
- **B) CORRETA:** Subsunção impecável ao art. 5º da Lei nº 12.232/2010.
- **C) Incorreta:** Leilão destina-se à alienação de bens públicos, e não à contratação de serviços intelectuais.
- **D) Incorreta:** A Lei nº 12.232/2010 impõe a licitação formal para serviços publicitários, afastando a inexigibilidade genérica.
- **E) Incorreta:** Não existe pregão pelo maior lance em contratos de despesa de publicidade.

Questão 3 (FCC - Analista de Controle Externo / Tecnologia da Informação)

Determinada informação produzida pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás teve seu acesso restrito por conter dados de inteligência cuja revelação poria em risco a integridade de operações em andamento. A autoridade competente pretende classificar o documento em grau de sigilo nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI).

Em relação aos graus de sigilo e aos prazos máximos legais de restrição de acesso previstos na LAI:

A) Os graus de sigilo são Ultrassecreto (até 25 anos), Secreto (até 15 anos) e Reservado (até 5 anos).
B) O prazo máximo de sigilo para informações reservadas é de 10 anos, e para dados ultrassecretos é de 50 anos improrrogáveis.
C) Todas as informações sigilosas ficam sob restrição definitiva e perpétua, não admitindo desclassificação temporal.
D) Informações relativas à vida privada e intimidade pessoal de cidadãos ficam sob sigilo pelo prazo máximo de 15 anos.
E) Qualquer servidor público efetivo dispõe de competência originária para classificar documentos no grau ultrassecreto.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 24, § 1º, da Lei Federal nº 12.527/2011:
Os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram a partir da data de sua produção e são:
- **I - Ultrassecreta:** até **25 (vinte e cinco) anos**;
- **II - Secreta:** até **15 (quinze) anos**;
- **III - Reservada:** até **5 (cinco) anos**.
2. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 31) têm prazo de restrição diferenciado de até **100 anos**, não se confundindo com os graus de sigilo de segurança do Estado.

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Enumeração exata dos três graus de sigilo e seus respectivos prazos máximos de restrição.
- **B) Incorreta:** Prazos adulterados (reservado é 5 anos, não 10; ultrassecreto é 25 anos).
- **C) Incorreta:** Não existe sigilo eterno ou perpétuo na ordem republicana da LAI.
- **D) Incorreta:** Informações pessoais têm prazo de restrição de até 100 anos (art. 31, § 1º, I).
- **E) Incorreta:** O grau ultrassecreto é privativo de altas autoridades (Governador de Estado no plano estadual).

Questão 4 (FCC - Analista Jurídico)

No âmbito de procedimento licitatório processado sob o regime da Lei Federal nº 12.232/2010 para a contratação de agência de propaganda, a comissão de contratação realizou sessão para constituição da Subcomissão Técnica encarregada de julgar as propostas técnicas.

A respeito da composição e das regras aplicáveis à **Subcomissão Técnica**, a lei exige que:

A) Todos os membros sejam servidores públicos estatutários com pelo menos dez anos de efetivo exercício no órgão contratante.
B) A subcomissão seja composta por no mínimo 3 membros com formação ou atuação na área de comunicação, selecionados obrigatoriamente por sorteio público em sessão aberta, sendo que no mínimo um terço (1/3) não pode manter vínculo funcional com o órgão licitante.
C) Os membros sejam indicados livre e diretamente pelo Presidente do Tribunal sem necessidade de sorteio ou publicidade.
D) As agências participantes do certame indiquem a metade dos avaliadores técnicos da subcomissão.
E) A proposta técnica apresentada pelas agências contenha logotipo e marcas de identificação destacadas para facilitar a atribuição de notas.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 10 da Lei Federal nº 12.232/2010:
- A subcomissão técnica será constituída por **pelo menos 3 (três) membros** com formação superior ou atuação comprovada na área de comunicação, publicidade ou marketing.
- A escolha dos membros dá-se **obrigatoriamente por sorteio público**, em sessão previamente convocada com publicação na imprensa oficial.
- Para assegurar a independência e a imparcialidade do julgamento, a lei impõe que **pelo menos um terço (1/3)** dos membros sorteados **NÃO mantenha vínculo funcional ou contratual** com o órgão ou entidade licitante.
2. Além disso, as propostas técnicas devem ser apresentadas de forma **desidentificada (apócrifa)**, sob pena de desclassificação.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A lei veda expressamente que todos tenham vínculo funcional com o órgão, exigindo a cota externa de 1/3.
- **B) CORRETA:** Síntese perfeita de todos os requisitos do art. 10 da Lei nº 12.232/2010.
- **C) Incorreta:** A escolha direta sem sorteio público viola norma expressa da lei.
- **D) Incorreta:** Os licitantes não indicam membros para a comissão julgadora.
- **E) Incorreta:** É vedada qualquer marca, símbolo ou elemento de identificação na proposta técnica preliminar.

Questão 5 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Determinada associação de servidores públicos ajuizou ação civil pretendendo que o Tribunal de Contas retirasse de seu Portal da Transparência a divulgação nominal individualizada da remuneração e vantagens pecuniárias recebidas pelos servidores do Tribunal, alegando que tal publicidade vulnerava a garantia constitucional da privacidade e intimidade.

Em consonância com a jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do **Tema 483** da Repercussão Geral:

A) A pretensão da associação deve ser acolhida integralmente, sendo inconstitucional a divulgação nominal do subsídio de servidores públicos sem prévia autorização judicial.
B) É legítima a publicação, inclusive em sítio oficial mantido pela Administração Pública na internet, dos nomes dos servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, prevalecendo o princípio da publicidade administrativa.
C) A divulgação de remunerações é permitida apenas quanto aos cargos comissionados, permanecendo sob sigilo absoluto a remuneração dos concursados efetivos.
D) A publicidade dos salários de servidores atenta contra a moralidade pública, configurando dano moral presumido (*in re ipsa*).
E) Os vencimentos de agentes públicos podem ser divulgados apenas mediante solicitação individual fundamentada protocolada presencialmente no protocolo físico.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 652.777 (Tema 483 da Repercussão Geral):
"*É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.*"
2. A remuneração é paga com recursos arrecadados de toda a sociedade por meio de tributos. A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública no Estado, de modo que a supremacia do princípio republicano da transparência ativa impõe a divulgação pública nominal e individualizada das despesas com pessoal.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Contraria a tese vinculante do Tema 483 do STF.
- **B) CORRETA:** Expressão literal da decisão histórica do Pretório Excelso.
- **C) Incorreta:** A publicidade incide indistintamente sobre servidores comissionados e efetivos.
- **D) Incorreta:** A publicidade atende ao princípio da moralidade e controle dos gastos públicos.
- **E) Incorreta:** A LAI exige a transparência ativa em formato aberto na internet, sem necessidade de pedido ou justificativa prévia.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Planejamento, Contratação Direta e Sanções

01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Princípios gerais e regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC).
- Governança das contratações públicas e gestão por competências.
- Agentes públicos na licitação: Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação.
- Princípio da Segregação de Funções e vedação de conflito de interesses.
- Planejamento das contratações públicas: Plano de Contratações Anual (PCA).
- Estudo Técnico Preliminar (ETP): conceito, conteúdo obrigatório e facultativo.
- Termo de Referência (TR), Projeto Básico e Projeto Executivo.
- Matriz de Alocação de Riscos: conceito, finalidade e equilíbrio econômico-financeiro originário.
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): natureza, atribuições e publicidade centralizada.

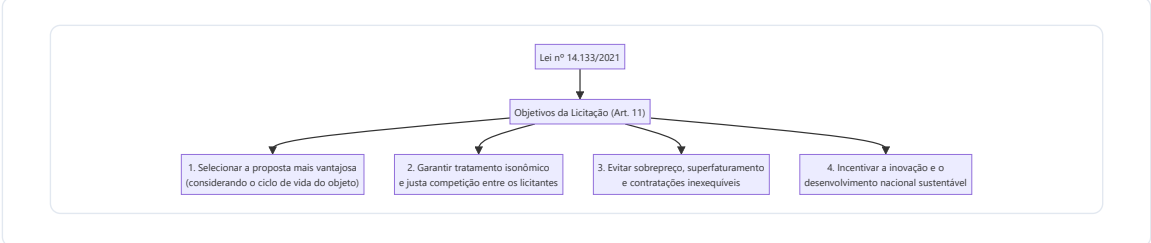
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
1. Governança das Contratações Públicas e Fase Preparatória (Lei nº 14.133/2021)
├── 1.1 Princípios e Regime Geral da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)
│   ├── Âmbito de Aplicação: Administração Direta, Autarquias e Fundações de todos os entes federados
│   ├── Princípios Expressos (Art. 5º): Legalidade, planejamento, transparência, segregação de funções
│   └── Objetivos da Licitação (Art. 11): Proposta mais vantajosa (ciclo de vida), inovação e sustentabilidade
├── 1.2 Governança e Atores do Processo Licitatório (Arts. 7º a 10)
│   ├── Agente de Contratação: Servidor efetivo/permanente que conduz o certame e responde individualmente
│   ├── Pregoeiro: Denominação do agente de contratação na modalidade Pregão
│   ├── Comissão de Contratação: Colegiado de no mínimo 3 membros (obrigatória no Diálogo Competitivo)
│   ├── Princípio da Segregação de Funções (Art. 7º, § 1º): Vedação de sobreposição de funções de risco
│   └── Defesa Jurídica Institucional (Art. 10): Advocacia Pública defende agentes respaldados em pareceres
├── 1.3 Planejamento das Contratações e Documentos Preparatórios (Arts. 18 a 27)
│   ├── Plano de Contratações Anual - PCA (Art. 12, VII): Compatibilização com PPA, LDO e LOA
│   ├── Estudo Técnico Preliminar - ETP (Art. 18): Análise de alternativas de mercado e viabilidade
│   │   └── Elementos Obrigatórios: Necessidade, quantidades, valor estimado, parcelamento e viabilidade
│   ├── Termo de Referência (TR - bens/serviços) vs. Projeto Básico e Executivo (obras/engenharia)
│   └── Matriz de Alocação de Riscos (Arts. 6º, XXVII e 22):
│   ├── Repartição objetiva de ônus financeiros supervenientes
│   └── Obrigatoriedade em grande vulto (> R&dollar; 200 milhões) e regimes integrado/semi-integrado
└── 1.4 O Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (Arts. 94 e 174 a 176)
    ├── Sítio eletrônico oficial único gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional
    └── Requisito Indispensável de Eficácia: A publicação no PNCP é condição de validade do contrato
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Princípios e Objetivos da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)

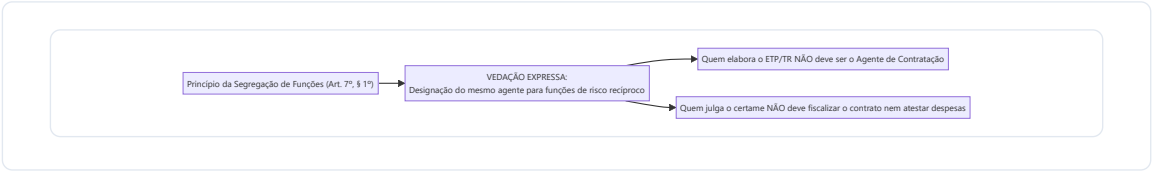
A Lei nº 14.133/2021 unificou o regime licitatório da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de todos os entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios). As empresas estatais continuam regidas pela Lei nº 13.303/2016, aplicando-se a NLLC a elas apenas no capítulo referente aos crimes licitatórios (art. 178).



---

2. Agentes Públicos e Segregação de Funções (Arts. 7º a 10)

Agente / Colegiado	Requisitos de Investidura	Atribuições Principais	Responsabilidade
Agente de Contratação	**Servidor efetivo** ou empregado público dos quadros permanentes	Conduzir a sessão pública, julgar propostas, habilitar licitantes e sanear falhas	**Individual** pelos atos da fase externa (salvo indução a erro pela equipe)
Pregoeiro	Servidor efetivo/permanente qualificado	Condução da modalidade **Pregão**	Individual
Comissão de Contratação	Colegiado de **no mínimo 3 membros** (maioria de servidores efetivos)	Bens/serviços especiais, pré-qualificação e **Diálogo Competitivo** (obrigatório!)	**Solidária**, salvo voto divergente formalmente registrado em ata
Equipe de Apoio	Servidores ou comissionados	Prestar auxílio operacional e técnico ao agente	Subsidiária



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> O Agente de Contratação **NÃO pode ser servidor exclusivamente comissionado**! A lei exige expressamente que seja servidor efetivo ou empregado público estável dos quadros permanentes da Administração. Na modalidade **Diálogo Competitivo**, a condução por comissão de contratação de no mínimo 3 servidores efetivos é **obrigatória** (art. 32, XI).

---

3. Fase Preparatória: ETP, TR e Matriz de Riscos

3.1 Estudo Técnico Preliminar (ETP - Art. 18)

O ETP é o documento da fase preparatória que evidencia o problema a ser resolvido e a melhor solução técnica dentre as alternativas disponíveis no mercado. Dentre seus elementos, a lei prevê **5 elementos obrigatórios indispensáveis** (§ 2º): 1. Descrição da necessidade da contratação; 2. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada de memória de cálculo; 3. Estimativa do valor da contratação (pesquisa prévia de mercado); 4. Justificativa para o parcelamento ou não da solução; 5. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade.

3.2 Matriz de Alocação de Riscos (Art. 6º, XXVII e Art. 22)

A matriz de riscos define a partilha objetiva de encargos financeiros decorrentes de eventos supervenientes e imprevisíveis (ou previsíveis de consequências incalculáveis): - **Obrigatoriedade:** Contratações de **grande vulto** (valor superior a R$ 200 milhões) e nos regimes de **contratação integrada** e **semi-integrada**. - **Impacto no Equilíbrio Econômico-Financeiro:** A ocorrência de evento cujo risco foi atribuído à empresa contratada na matriz **NÃO autoriza aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro** (art. 124, § 1º), visto que o risco já foi precificado pelo licitante na composição de seu preço.

---

4. Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (Arts. 94 e 174)

O PNCP é o sítio eletrônico oficial gerido pelo governo federal para centralizar todas as contratações públicas do país: - **Eficácia Contratual:** A divulgação no PNCP é **condição indispensável para a eficácia** do contrato e de seus aditamentos (art. 94). O contrato deve ser publicado no PNCP no prazo de **20 dias úteis** após a assinatura (ou **10 dias úteis** no caso de contratação direta). - A publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação é complementar; a eficácia jurídica plena subordina-se à inserção no PNCP.

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos
- Legislação nacional consolidada sobre governança, planejamento, ETP, matriz de riscos e PNCP.
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)
- Plataforma centralizada oficial de divulgação e publicidade de editais e atas de registro de preços.
- Manual de Governança das Contratações Públicas do TCU
- Orientações e jurisprudência do TCU sobre gestão por competências e segregação de funções.
- Decreto Federal nº 10.947/2022 (Plano de Contratações Anual - PCA)
- Regulamentação modelo sobre elaboração e publicação do PCA.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

O Diretor-Geral de uma autarquia estadual designou um mesmo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o Estado para elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência de uma licitação, conduzir a sessão pública do certame como Agente de Contratação e, após a homologação, atuar como gestor e fiscal único da execução do contrato administrativo.

Em face das normas expressas de governança e princípios instituídos pela Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A designação foi regular, visto que a centralização de todas as fases da contratação em um único servidor otimiza a celeridade e a economicidade administrativa.
B) O procedimento violou o princípio da segregação de funções, além de descumprir o requisito legal de que o Agente de Contratação seja preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes.
C) A Lei nº 14.133/2021 exige que o Agente de Contratação seja contratado por consultoria privada terceirizada, vedando a investidura de agentes públicos.
D) O princípio da segregação de funções aplica-se apenas no âmbito de concessões comuns regidas pela Lei nº 8.987/1995.
E) A cumulação de funções de agente de contratação e fiscal de contrato é obrigatória em órgãos que contam com menos de cem servidores.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 5º e Art. 7º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
A autoridade deve observar o **princípio da segregação de funções**, sendo expressamente vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a evitar a sobreposição de atribuições e o comprometimento da fiscalização.
2. Além disso, o art. 8º da NLLC exige que o Agente de Contratação seja designado dentre **servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes** da Administração Pública.
3. Concentrar no mesmo servidor comissionado a confecção do TR, a condução do certame e a posterior liquidação e fiscalização do contrato extingue qualquer controle cruzado interno, configurando flagrante ilegalidade.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O princípio da celeridade não se sobrepõe à segregação de funções nem autoriza a eliminação de controles essenciais.
- **B) CORRETA:** Identifica com precisão as duas violações legais (ofensa à segregação de funções e designação de comissionado sem vínculo efetivo para agente de contratação).
- **C) Incorreta:** O agente de contratação é agente público interno do órgão, e não consultor privado terceirizado.
- **D) Incorreta:** A segregação de funções é princípio expresso geral aplicável a todas as contratações da Lei 14.133/2021.
- **E) Incorreta:** A cumulação é vedada pela norma geral, cabendo aos municípios pequenos apenas adaptações transitórias fundamentadas, sem imposição obrigatória de cumulação.

Questão 2 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Em licitação de obra de engenharia de grande vulto (valor estimado em R$ 250 milhões), a Administração Pública incluiu no edital uma detalhada **Matriz de Alocação de Riscos**, atribuindo expressamente à futura contratada os ônus financeiros decorrentes de oscilações normais de mercado no preço do cimento e atrasos de licenciamento ambiental causados por defeitos no projeto de sua responsabilidade. Durante o segundo ano de execução da obra, o preço do cimento aumentou 18%, e a empresa pleiteou perante o órgão contratante a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com base na disciplina da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deve ser indeferido, pois a materialização de risco expressamente atribuído ao contratado na matriz de riscos não autoriza aditivo de valor.
B) O reequilíbrio é compulsório, tendo em vista que a cláusula de matriz de riscos é nula em obras que ultrapassem o valor de R$ 100 milhões.
C) O Poder Público é obrigado a arcar com 50% da variação cambial e de insumos industriais, independentemente de previsão editalícia.
D) A ocorrência de qualquer oscilação de mercado gera direito subjetivo automático à rescisão unilateral com indenização de lucros cessantes.
E) A matriz de alocação de riscos somente produz efeitos se ratificada por acórdão do Tribunal de Contas respectivo.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 22 e Art. 124, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
"*A formalização do termo aditivo é dispensada quando o evento superveniente decorrer de risco cuja responsabilidade tenha sido contratualmente alocada ao contratado na matriz de alocação de riscos.*"
2. A matriz de alocação de riscos é obrigatória nas contratações de grande vulto (art. 22, § 3º).
3. O fundamento da matriz de riscos é a previsibilidade e a justa alocação econômica: ao formular sua proposta no certame, o licitante dimensionou e embutiu em seus custos o risco de oscilação do preço do insumo que assumiu contratualmente. Logo, a ocorrência desse risco não rompe a equação econômico-financeira originária.

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Aplicação direta do art. 22 c/c art. 124, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
- **B) Incorreta:** A matriz de riscos é obrigatória em obras de grande vulto (> R$ 200 milhões).
- **C) Incorreta:** A divisão equitativa só ocorre se expressamente pactuada na matriz de riscos.
- **D) Incorreta:** Variações ordinárias de mercado dentro da álea assumida pelo contratado não geram rescisão culposa contra o Estado.
- **E) Incorreta:** A matriz de riscos tem eficácia direta e autônoma entre as partes contratantes, sem exigir homologação prévia do TC.

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Durante a fase preparatória de uma contratação de serviços técnicos contínuos de informática, a equipe de planejamento instruiu os autos com o **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**. Um dos analistas sugeriu suprimir do ETP a estimativa dos quantitativos e a justificativa para o parcelamento da solução, alegando que tais informações poderiam constar diretamente no Termo de Referência.

Considerando o que prescreve o art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 sobre o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar:

A) A sugestão do analista é lícita, visto que todo o conteúdo do ETP é meramente exemplificativo e facultativo.
B) A estimativa das quantidades com respectiva memória de cálculo e a justificativa para o parcelamento ou não da solução são elementos obrigatórios indispensáveis do ETP.
C) O ETP é dispensado de plano em qualquer contratação cujo valor seja inferior a R$ 50 milhões.
D) O ETP pode ser substituído por mera pesquisa sumária na internet realizada após a publicação do edital.
E) A indicação da viabilidade técnica da contratação é facultativa caso haja parecer favorável da chefia imediata.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
O Estudo Técnico Preliminar deverá conter diversos elementos técnicos, sendo **obrigatórios** os seguintes:
- I. Descrição da necessidade da contratação;
- **IV. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;**
- VI. Estimativa do valor da contratação;
- **VII. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação;**
- XIII. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade.
2. Esses elementos são nucleares para demonstrar que a Administração Pública avaliou o mercado e dimensionou corretamente o objeto antes de redigir o Termo de Referência.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A lei elenca 5 elementos estritamente obrigatórios no § 2º.
- **B) CORRETA:** Enuncia precisamente dois dos elementos obrigatórios previstos no art. 18, § 2º da NLLC.
- **C) Incorreta:** O ETP é a regra geral da fase preparatória para qualquer contratação, ressalvadas hipóteses restritas de dispensa previstas em regulamento.
- **D) Incorreta:** A pesquisa prévia e o ETP devem obrigatoriamente preceder a elaboração do edital.
- **E) Incorreta:** O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade é elemento de presença obrigatória no ETP.

Questão 4 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

No âmbito do Tribunal de Contas, a comissão encarregada de planejar o processo licitatório para a escolha de solução inovadora por meio da modalidade **Diálogo Competitivo** formulou consulta sobre a condução da sessão pública do certame.

Conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 relativas aos agentes da licitação:

A) A modalidade Diálogo Competitivo deve ser conduzida obrigatoriamente por uma comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes.
B) O Diálogo Competitivo é conduzido por um único agente de contratação monocrático comissionado.
C) O certame deve ser coordenado diretamente pelo Presidente do Tribunal de Contas, dispensada a equipe de apoio.
D) As empresas licitantes participantes do diálogo devem indicar dois membros para compor a comissão com direito a voto.
E) A condução por colegiado é terminantemente proibida na Nova Lei de Licitações, prevalecendo sempre a decisão monocrática.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 32, inciso XI, da Lei Federal nº 14.133/2021:
"o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão."
2. Pela alta complexidade e pelas rodadas de conversas técnicas e jurídicas com o mercado características do Diálogo Competitivo, a lei não permite a atuação isolada de um agente de contratação, exigindo colegiado estável e qualificado.

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Subsunção literal ao art. 32, XI, e art. 8º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
- **B) Incorreta:** O Diálogo Competitivo veda a condução monocrática por agente individual.
- **C) Incorreta:** A presidência do Tribunal atua como autoridade competente para homologar, não para presidir os diálogos.
- **D) Incorreta:** Licitantes não compõem a comissão de contratação pública.
- **E) Incorreta:** A comissão de contratação colegiada é permitida em bens especiais e obrigatória no Diálogo Competitivo.

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

O Estado de Goiás homologou licitação para aquisição de equipamentos hospitalares e celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora em 10 de maio. A assessoria do órgão providenciou a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado no dia seguinte, mas deixou de publicar o instrumento e seus anexos no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**.

À luz do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, o contrato administrativo celebrado:

A) Produz efeitos plenos e imediatos, visto que a publicação no Diário Oficial do Estado é a única legalmente exigível para a eficácia contratual.
B) Não possui eficácia jurídica plena, visto que a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.
C) É nulo de pleno direito por vício insanável de objeto, devendo ser repetida toda a licitação.
D) Transfere a obrigação do fornecimento diretamente para o segundo colocado do certame licitatório.
E) Fica dispensado de publicação no PNCP caso o valor contratado seja inferior a R$ 20 milhões.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021:
"A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta."
2. O PNCP é o repositório central e oficial do ecossistema de compras públicas brasileiro. A publicidade no Diário Oficial é necessária para fins de comunicação local, mas a **condição legal indispensável para a eficácia** do contrato é a sua veiculação no PNCP.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A NLLC alterou a sistemática anterior da Lei 8.666/93; a condição de eficácia agora é a publicação no PNCP.
- **B) CORRETA:** Expressão precisa do art. 94 da Lei nº 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** Trata-se de requisito de eficácia sanável mediante a publicação regular no portal, e não de vício originário no objeto.
- **D) Incorreta:** Não enseja convocação automática do segundo colocado.
- **E) Incorreta:** Não há limite de valor que dispense a divulgação de contratos no PNCP.

02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

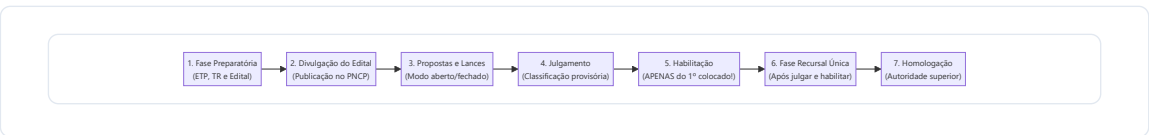
- Sequência e fases do processo licitatório na Lei Federal nº 14.133/2021.
- A regra da inversão de fases (julgamento das propostas antes da habilitação) e fase recursal única.
- Modalidades de licitação: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo.
- Extinção definitiva das modalidades Tomada de Preços e Convite.
- Diálogo Competitivo: conceito, pressupostos, rito procedimental e comissão especial.
- Critérios de julgamento das propostas: Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço, Maior Lance e Maior Retorno Econômico.
- Modos de disputa: aberto, fechado e suas combinações.
- Prazos mínimos para apresentação de propostas e lances.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
2. Procedimento Licitatório, Novas Modalidades e Julgamento das Propostas
├── 2.1 As Fases da Licitação na Lei nº 14.133/2021 (Art. 17)
│   ├── Ordem Cronológica Canônica (Regra Geral):
│   │   ├── 1ª Fase: Preparatória (Planejamento, ETP, TR/PB, matriz de riscos, pesquisa)
│   │   ├── 2ª Fase: Divulgação do Edital de Licitação (Publicação no PNCP)
│   │   ├── 3ª Fase: Apresentação de Propostas e Lances
│   │   ├── 4ª Fase: Julgamento das Propostas (Classificação e desempate)
│   │   ├── 5ª Fase: Habilitação (Verificação documental apenas do primeiro colocado classificado)
│   │   ├── 6ª Fase: Recursal (Fase recursal ÚNICA ao final do certame)
│   │   └── 7ª Fase: Homologação e Adjudicação (Ato da autoridade competente)
│   └── Exceção de Inversão de Fases (Art. 17, § 1º): Habilitação prévia exige justificativa e edital
├── 2.2 As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)
│   ├── Pregão: Bens e serviços comuns (inclui serviços comuns de engenharia); Menor Preço ou Desconto
│   ├── Concorrência: Bens e serviços especiais, obras de engenharia; critérios amplos
│   ├── Concurso: Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico; prêmio ou remuneração
│   ├── Leilão: Alienação de bens móveis inservíveis e QUAISQUER imóveis; Maior Lance
│   ├── Diálogo Competitivo (Art. 32): Inovação e complexidade; duas fases; comissão de 3 efetivos
│   └── Extinção Definitiva: Convite e Tomada de Preços foram formalmente eliminadas
├── 2.3 Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)
│   ├── Menor Preço e Maior Desconto (Padrão para compras e pregão)
│   ├── Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico (Concurso e projetos especiais)
│   ├── Técnica e Preço (Ponderação com limite de até 70% de peso para a técnica)
│   ├── Maior Lance (Exclusivo do Leilão)
│   └── Maior Retorno Econômico (Contratos de Eficiência com percentual de economia real gerada)
└── 2.4 Modos de Disputa e Prazos Mínimos do Edital
    ├── Modos de Disputa (Art. 56): Aberto, Fechado e combinações (Vedado fechado puro em menor preço)
    └── Prazos de Edital (Art. 55): 8 dias (bens comuns), 10 dias (serviços/obras comuns), 25/35 dias especiais
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Fases do Processo Licitatório (Art. 17 da NLLC)



A Lógica da Inversão de Fases e a Fase Recursal Única

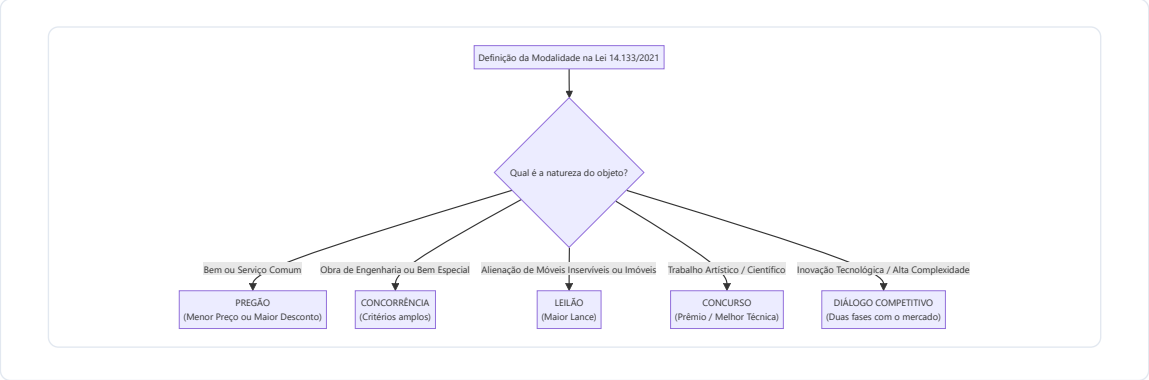
- Na Lei nº 8.666/93, a regra geral era a habilitação prévia de todos os participantes, gerando morosidade extrema na conferência de dezenas de certidões de empresas que nem sequer tinham preços competitivos.
- Na **Lei nº 14.133/2021**, o julgamento dos preços antecede a habilitação:
- Classifica-se o vencedor pelo preço/técnica.

- O Agente de Contratação abre e confere a habilitação **exclusivamente do primeiro colocado classificado**.
- Se o primeiro colocado for inabilitado, convoca-se o segundo colocado na ordem de classificação.
- A **fase recursal é ÚNICA**: a manifestação de recorrer ocorre somente após a habilitação do vencedor, em peça concentrada abrangendo tanto o julgamento das propostas quanto a habilitação (art. 165).

---

2. Quadro Comparativo das Cinco Modalidades Licitatórias

Modalidade	Natureza do Objeto	Critérios de Julgamento Permitidos	Condução
Pregão	Bens e serviços **comuns** (inclui serviços comuns de engenharia)	**Menor Preço** ou **Maior Desconto**	Pregoeiro + Equipe de Apoio
Concorrência	Bens/serviços **especiais**, Obras e Serviços de Engenharia comuns e especiais	Menor preço, Maior desconto, Melhor técnica, Técnica e preço, Maior retorno	Agente de Contratação ou Comissão
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico	**Melhor técnica** ou conteúdo artístico (concessão de prêmio)	Comissão especial qualificada
Leilão	Bens móveis inservíveis e **quaisquer bens imóveis** do Poder Público	**Maior Lance**	Leiloeiro Oficial ou Servidor designado
Diálogo Competitivo	Inovação tecnológica, impossibilidade técnica de definir a solução ou alta complexidade	Menor preço, maior desconto, técnica e preço	**Comissão de no mínimo 3 servidores efetivos**



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> **Não existem mais Tomada de Preços e Convite!** Na NLLC, as modalidades são fixadas pela **natureza do objeto**, e nunca pelo valor da contratação. Além disso, alienação de imóveis públicos agora é feita por **Leilão** (art. 28, § 2º), e não mais por Concorrência como ocorria no regime revogado da Lei 8.666/93.

---

3. Diálogo Competitivo em Detalhes (Art. 32)

Modalidade inspirada nas diretrizes da União Europeia para situações em que a Administração Pública não sabe exatamente qual solução tecnológica adotar: 1. **Fase 1 (Diálogos):** O edital preliminar divulga as necessidades do órgão. Os licitantes pré-selecionados participam de reuniões e rodadas de conversa com a comissão para conceber e amadurecer alternativas de solução técnica e metodológica. 2. **Fase 2 (Disputa de Propostas):** Concluído o diálogo, a Administração declara aberta a fase competitiva final, com publicação de edital definitivo para que todos os licitantes apresentem suas propostas finais de preço e técnica com base na solução construída. 3. **Condução Obrigatória:** Por comissão de contratação composta de **no mínimo 3 servidores efetivos** dos quadros permanentes.

---

4. Critério de Maior Retorno Econômico e Contratos de Eficiência (Art. 39)

- Utilizado exclusivamente para a celebração de **contratos de eficiência**, nos quais o particular se propõe a gerar economia de despesas correntes para o Poder Público (ex.: modernização de sistema elétrico predial com redução na conta de energia).
- O licitante apresenta proposta com duas componentes: 1. A estimativa de economia financeira gerada para o órgão; e 2. O percentual dessa economia que reterá como remuneração de seus serviços.
- Se a economia prometida não for alcançada, a diferença é descontada da remuneração do contratado.

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Artigos 17 a 39
- Dispositivos sobre rito procedimental, modalidades licitatórias e critérios de julgamento.
- Enunciados do IBDA sobre a Nova Lei de Licitações

- Interpretações doutrinárias sobre leilão de imóveis, diálogo competitivo e inversão de fases.
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022
- Regulamento sobre procedimentos dos critérios de julgamento e modos de disputa aberto e fechado.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás necessita alienar 20 veículos oficiais de sua frota que se tornaram antieconômicos e inservíveis para a fiscalização, bem como dois imóveis urbanos desafetados de sua propriedade recebidos em dação em pagamento de penalidades aplicadas.

Considerando as modalidades de licitação positivadas na Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A alienação dos veículos inservíveis deve ocorrer por Concorrência e a dos imóveis por Tomada de Preços.
B) Ambos os bens (os veículos móveis inservíveis e os imóveis desafetados) devem ser alienados obrigatoriamente mediante a modalidade Leilão, cujo critério de julgamento exclusivo é o Maior Lance.
C) A alienação de imóveis públicos exige a realização de Diálogo Competitivo com consórcios imobiliários privados.
D) Os veículos inservíveis devem ser alienados por Pregão Eletrônico com critério de Maior Desconto.
E) A alienação de patrimônio imobiliário de tribunais dispensa qualquer modalidade licitatória, ocorrendo por doação direta compulsória.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 28, § 2º c/c Art. 31 da Lei Federal nº 14.133/2021:
O **Leilão** é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o **maior lance**.
2. Diferentemente do regime da antiga Lei nº 8.666/93 (que exigia concorrência para imóveis), a NLLC **unificou** toda a alienação de patrimônio público (móveis inservíveis ou imóveis) sob a modalidade **Leilão**.
3. O leilão pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou por servidor público designado (art. 31, § 1º).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Tomada de Preços foi extinta da ordem jurídica, e imóveis não são mais alienados por concorrência.
- **B) CORRETA:** Aplicação direta do art. 28, § 2º, e art. 31 da Lei nº 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** Diálogo Competitivo destina-se a compras e serviços complexos e inovadores, não à venda de imóveis.
- **D) Incorreta:** Pregão é modalidade de compra e contratação de despesa, não de alienação de patrimônio.
- **E) Incorreta:** A alienação exige prévia autorização legal, avaliação e procedimento licitatório por leilão.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

Em um certame licitatório conduzido sob a modalidade Concorrência para contratação de serviços de conservação predial, encerrada a fase de envio de lances na plataforma eletrônica com 40 empresas participantes, o Agente de Contratação procedeu à abertura e conferência imediata das certidões e envelopes de habilitação de **todas as 40 empresas** licitantes, antes de julgar a aceitabilidade e os preços das propostas.

Em conformidade com a sequência de fases prevista no art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A conduta do agente violou a regra geral procedimental da NLLC, que impõe o julgamento prévio das propostas e determina a análise dos documentos de habilitação exclusivamente do licitante primeiro colocado classificado.
B) O agente agiu com estrito acerto, visto que a conferência de documentos de todos os licitantes antes dos preços é exigência imperativa de moralidade pública.
C) A fase de habilitação foi extinta pela nova lei, bastando a apresentação de nota fiscal de serviços anteriores.
D) A Lei nº 14.133/2021 proíbe a fase recursal única, exigindo recurso individualizado após cada lance.
E) A inversão de fases é ato privativo do Poder Judiciário deferido em mandado de segurança preventivo.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 17 da Lei nº 14.133/2021:
A sequência ordinária das fases do processo licitatório é:
Preparatória → Divulgação → Apresentação de propostas e lances → **Julgamento** → **Habilitação** → Recursal → Homologação.
2. Pela sistemática da NLLC, o julgamento das propostas financeiras antecede a fase de habilitação.
3. Abrem-se e conferem-se os documentos de habilitação **unicamente do licitante primeiro colocado**. Abrir envelopes de habilitação de 40 participantes antes de julgar as propostas fere a celeridade e a economicidade do certame.

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Identifica com precisão a regra geral da inversão procedimental positivada na Lei 14.133/2021.
- **B) Incorreta:** A habilitação prévia de todos os participantes é resquício da Lei 8.666/93 superado pela NLLC.
- **C) Incorreta:** A habilitação continua obrigatória para o licitante vencedor.
- **D) Incorreta:** A NLLC adotou a fase recursal única ao final do certame (art. 165).
- **E) Incorreta:** A inversão excepcional de fases é ato administrativo do órgão licitante na fase preparatória (art. 17, § 1º).

Questão 3 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Determinada pasta do Poder Executivo estadual pretende licitar o desenvolvimento e implantação de uma solução pioneira e inovadora de inteligência artificial aplicada ao cruzamento automatizado de notas fiscais eletrônicas com imagens de satélite. A equipe de planejamento constatou que não dispõe de capacidade técnica para definir de antemão as especificações técnicas objetivas no edital, necessitando dialogar com os fornecedores especializados para identificar as melhores alternativas existentes no mercado.

Para a hipótese descrita, a modalidade de licitação adequada prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 é:

A) Pregão Eletrônico com critério de Menor Preço
B) Diálogo Competitivo
C) Concurso com premiação pecuniária
D) Leilão Administrativo
E) Inexigibilidade compulsória de licitação sem disputa

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 32 da Lei Federal nº 14.133/2021:
O **Diálogo Competitivo** é a modalidade destinada a contratações que envolvam:
- Inovação tecnológica ou técnica;
- Impossibilidade de a Administração ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado;
- Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
2. Como a pasta pública necessita construir a solução técnica mediante rodadas prévias de diálogo com especialistas do setor, o Diálogo Competitivo é a modalidade legalmente talhada para a situação.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O pregão exige padrões de desempenho comuns pré-definidos no edital, inexistentes no caso de soluções inovadoras complexas.
- **B) CORRETA:** Subsunção impecável às hipóteses de cabimento do Diálogo Competitivo (art. 32).
- **C) Incorreta:** O concurso escolhe trabalho técnico/artístico já pronto e outorga prêmio, sem contratar a execução contínua de TI.
- **D) Incorreta:** Leilão é para alienação de bens.
- **E) Incorreta:** Havendo pluralidade de potenciais fornecedores no mercado, impõe-se o certame competitivo.

Questão 4 (FCC - Analista de Gestão Pública)

O Departamento Estadual de Infraestrutura necessita contratar a execução de serviços de manutenção asfáltica rotineira e tapa-buracos em rodovias estaduais, cujos padrões de desempenho, traço asfáltico e metodologia operacional encontram-se rigorosamente padronizados em manuais técnicos usuais do mercado.

Nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021, para a contratação de **serviços comuns de engenharia**:

A) É obrigatória a realização de Concurso Internacional com corpo de jurados.
B) É obrigatório o uso do Pregão, admitindo-se subsidiariamente a Concorrência, com adoção dos critérios de menor preço ou maior desconto.
C) É terminantemente vedada a utilização da modalidade Pregão para qualquer serviço de engenharia, sob pena de nulidade absoluta.
D) A contratação deve ocorrer obrigatoriamente por Leilão com lances decrescentes.
E) É dispensada a exigência de termo de referência ou projeto básico.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021:
"A licitação de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, deverá ser realizada obrigatoriamente sob a modalidade pregão, admitida a concorrência se a administração assim o preferir."
2. Serviços comuns de engenharia são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado (art. 6º, XXI, "a").
3. Os critérios de julgamento admitidos no pregão são exclusivamente o **menor preço** ou o **maior desconto** (art. 34).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Concurso não se aplica a obras ou reparos viários.
- **B) CORRETA:** Reflete a disciplina imperativa do art. 29 da Lei 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** A NLLC pacifica expressamente o cabimento do pregão para serviços comuns de engenharia (superando antigas controvérsias da era da Lei 8.666).
- **D) Incorreta:** Leilão é modalidade de venda/alienação.
- **E) Incorreta:** O projeto básico ou termo de referência é peça obrigatória na fase preparatória.

Questão 5 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Determinada entidade governamental pretende licitar a modernização do sistema de refrigeração e iluminação de seus prédios administrativos sob o regime de **Contrato de Eficiência**, no qual a contratada será remunerada mediante percentual da economia financeira efetivamente gerada na conta de energia do órgão.

Para essa contratação, a Lei Federal nº 14.133/2021 prescreve o critério de julgamento por:

A) Menor Preço puro, desconsiderando as estimativas de redução de consumo
B) Maior Retorno Econômico, considerando a maior economia estimada para a Administração deduzida a remuneração proposta pelo licitante
C) Melhor Técnica, avaliada unicamente por títulos acadêmicos dos engenheiros
D) Maior Lance presencial em sessão pública conduzida por leiloeiro
E) Maior Desconto linear sobre a tarifa comercial da distribuidora de energia

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 33, VI, c/c Art. 39 da Lei Federal nº 14.133/2021:
O critério de julgamento por **Maior Retorno Econômico** é utilizado exclusivamente para a celebração de **contratos de eficiência**.
2. As propostas são julgadas pelo cálculo da maior vantagem econômica líquida para o órgão: a economia real estimada gerada para a Administração deduzida a parcela que o licitante cobrará a título de remuneração de seus serviços.
3. Se a economia real for menor que a proposta pelo vencedor, a diferença é glosada de sua remuneração, garantindo a incolumidade do erário.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O menor preço isolado não atende à dinâmica dos contratos de eficiência baseados em performance energética.
- **B) CORRETA:** Definição legal exata do critério do maior retorno econômico (art. 39 da Lei 14.133/2021).
- **C) Incorreta:** A remuneração depende do resultado financeiro mensurável, não apenas de capacidade técnica estática.
- **D) Incorreta:** Maior lance é exclusivo do leilão para alienação de bens.
- **E) Incorreta:** A concessionária de energia não é parte da licitação; o contrato é entre o órgão e a empresa de eficiência energética.

03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

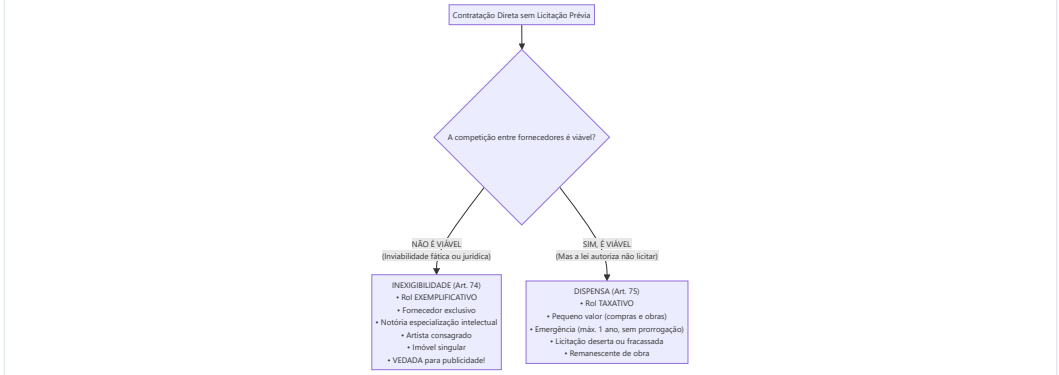
- Procedimentos auxiliares das licitações e contratações (Art. 78 da Lei nº 14.133/2021).
- Credenciamento: hipóteses de cabimento e regras de remuneração.
- Pré-qualificação de fornecedores e produtos (pré-qualificação subjetiva e objetiva).
- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).
- Sistema de Registro de Preços (SRP): órgão gerenciador, órgãos participantes e limites legais para órgãos não participantes ("caronas").
- Contratação Direta: processo de contratação direta e requisitos de instrução (Art. 72).
- Inexigibilidade de Licitação (Art. 74): inviabilidade de competição e rol exemplificativo.
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e notória especialização.
- Dispensa de Licitação (Art. 75): rol taxativo, dispensa por valor (pequeno valor), emergência, licitação deserta e fracassada.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
3. Procedimentos Auxiliares e Regime da Contratação Direta (Lei nº 14.133/2021)
├── 3.1 Procedimentos Auxiliares das Licitações (Art. 78)
│   ├── Credenciamento (Art. 79): Chamamento aberto e remuneração pré-fixada
│   │   ├── Paralela e não excludente: Vários prestadores simultâneos (ex.: clínicas e laboratórios)
│   │   ├── A critério de terceiros: Usuário escolhe o credenciado (ex.: passagens aéreas e médicos)
│   │   └── Mercados fluidos: Cotação volátil em tempo real (ex.: combustíveis e commodities)
│   ├── Pré-Qualificação (Art. 80): Subjetiva (habilitação técnica) e Objetiva (bens) - Validade: 1 ano
│   ├── Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81): Estudos de particulares para concessões
│   └── Sistema de Registro de Preços - SRP (Arts. 82 a 86):
│   ├── Ata de Registro de Preços (ARP): Validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 (máx. 2 anos)
│   └── Regras Restritivas para Caronas (Art. 86): Limite individual de 50% e limite global do dobro (2x)
├── 3.2 O Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)
│   ├── Instrução Obrigatória: Demanda, ETP, TR/PB, estimativa de valor, dotação, certidões e pareceres
│   └── Publicidade no PNCP no prazo de 10 dias úteis como condição de eficácia
├── 3.3 Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)
│   ├── Natureza do Rol: ROL EXEMPLIFICATIVO (inviabilidade fática de disputa)
│   ├── Fornecedor Exclusivo (Inciso I): Atestado oficial de entidade setorial; vedada preferência de marca
│   ├── Artista Consagrado (Inciso II): Reconhecido pela crítica especializada ou opinião pública
│   ├── Serviços Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual (Inciso III):
│   │   ├── Notória especialização em pareceres, defesas judiciais, auditorias e treinamentos
│   │   └── VEDAÇÃO EXPRESSA (Art. 74, § 3º): É proibida a inexigibilidade para serviços de publicidade!
│   └── Aquisição ou Locação de Imóvel Específico (Inciso V): Singularidade de instalações e localização
└── 3.4 Dispensa de Licitação (Art. 75 - Licitação Viável, mas Dispensada por Lei)
    ├── Natureza do Rol: ROL TAXATIVO (numerus clausus - permissão legal expressa)
    ├── Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II):
    │   ├── Obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos (limite atualizado anualmente)
    │   ├── Compras e outros serviços gerais (limite atualizado anualmente)
    │   └── Vedação ao Fracionamento: Somatório do exercício financeiro da mesma natureza
    └── Principais Hipóteses Materiais:
        ├── Emergência e Calamidade Pública (Inciso VIII): Contrato máximo de 1 ano; vedada prorrogação!
        ├── Licitação Deserta (Inciso III): Nenhum interessado acudiu à licitação anterior
        ├── Licitação Fracassada: Todos foram inabilitados ou desclassificados
        └── Remanescente de Obra ou Serviço (Inciso VII): Convocação na ordem do certame anterior
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

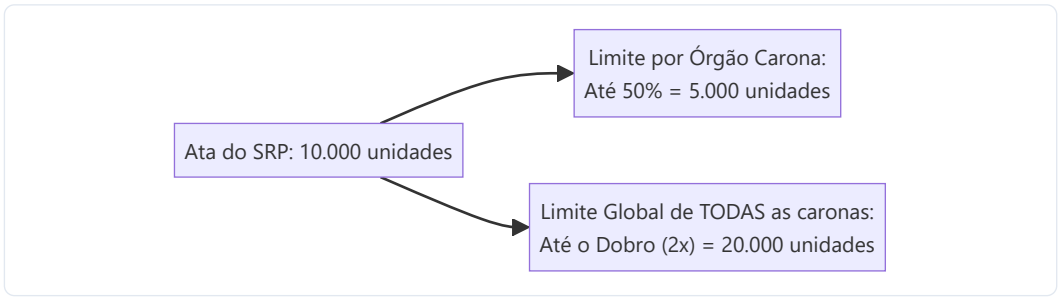
1. Inexigibilidade x Dispensa de Licitação



---

2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)

1. **Credenciamento (Art. 79):** Procedimento aberto em que a Administração credencia **todos os interessados** que preencham as condições do edital permanente. A remuneração é tabelada e prefixada pela Administração. Três hipóteses de cabimento: - *Paralela e não excludente:* Vários credenciados atendem ao mesmo tempo (ex.: credenciamento de laboratórios para exames do Ipasgo). - *A critério de terceiros:* O próprio cidadão atendido escolhe o prestador cadastrado (ex.: escolha de médico ou emissão de passagens). - *Mercados fluidos:* Flutuação contínua e volátil de preços (ex.: combustíveis de frotas).
2. **Pré-Qualificação (Art. 80):** Procedimento permanente para atestar previamente a qualificação técnica de licitantes (*subjetiva*) ou de bens e materiais (*objetiva*). A pré-qualificação é válida por no máximo **1 ano**.
3. **Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81):** Chamamento aberto a empresas e consultorias privadas para elaboração de projetos, levantamentos e estudos de viabilidade para futuras concessões ou PPPs. O autor do estudo **só é ressarcido pelo vencedor** da futura licitação, caso o projeto seja efetivamente utilizado.
4. **Sistema de Registro de Preços - SRP (Arts. 82 a 86):** Procedimento para registrar formalmente preços para aquisições futuras. - **Vigência da Ata: 1 ano**, prorrogável por igual período até o máximo de **2 anos**. - **Regras para o "Carona" (Órgão Não Participante - Art. 86):**
    - Exige autorização prévia do órgão gerenciador e estudo de vantajosismo econômico;
    - Limite individual por órgão não participante: até **50% dos quantitativos** da ata;
    - Limite global de todas as caronas somadas: no máximo o **dobro (200% ou 2x)** do quantitativo de cada item registrado na ata.



---

3. Principais Hipóteses de Dispensa de Licitação (Art. 75)

3.1 Dispensa em Razão do Valor (Incisos I e II)

- Obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores (valor atualizado periodicamente por decreto).
- Compras em geral e outros serviços (valor atualizado periodicamente por decreto).
- **Proibição de Fracionamento:** O limite deve ser verificado considerando o somatório de todas as despesas da mesma natureza realizadas no mesmo exercício financeiro pela respectiva unidade gestora.
- Os limites são **duplicados** para compras realizadas por consórcios públicos e agências executivas.

3.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)

- Destinada a afastar risco de danos a pessoas, obras, serviços ou bens públicos.
- **Duração Máxima:** Contratos firmados sob esta hipótese vigoram pelo prazo máximo de **1 (um) ano** contado da data de ocorrência da emergência.

- **VEDAÇÕES ABSOLUTAS:** 1. É **terminantemente proibida a prorrogação** dos contratos emergenciais; 2. É **proibida a recontratação de empresa** que deu causa à emergência por inexecução culposa de contrato anterior.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A emergência fabricada por inércia ou omissão de gestores públicos **não impede** a contratação emergencial necessária para evitar dano à população, mas impõe a abertura de processo de apuração de responsabilidade para punir os agentes omissos que deram causa à emergência.

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Artigos 71 a 86 (Contratação Direta e SRP)
- Dispositivos completos sobre inexigibilidade, dispensa, credenciamento e adesão tardia ao SRP.
- Decreto Federal nº 11.462/2023 (Regulamento Federal do SRP)
- Normas regulamentares do Sistema de Registro de Preços e limites do carona.
- Jurisprudência Selecionada do TCU sobre Contratações Diretas
- Entendimentos fixados sobre comprovação de notória especialização e vedação de fracionamento de despesa.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás necessita contratar com presteza parecer técnico-jurídico e patrocínio em processo contencioso de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, versando sobre as garantias orçamentárias constitucionais dos membros da Corte de Contas. A Presidência do Tribunal deliberou pela contratação direta de renomado jurista de projeção nacional, autor de clássicas obras doutrinárias e titular de cátedra universitária, reconhecido pela comunidade jurídica como expoente máximo na matéria constitucional controvertida.

Em face do regramento das contratações diretas na Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A hipótese caracteriza Inexigibilidade de Licitação, visto que envolve serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual prestado por profissional de notória especialização, caracterizador de inviabilidade de competição.
B) O caso configura típica hipótese de Dispensa de Licitação por emergência funcional de representação judicial.
C) É obrigatória a deflagração de Concorrência de Menor Preço, sendo vedada a contratação direta de advogados e pareceristas pela Administração Pública.
D) A contratação é nula, pois serviços técnicos intelectuais devem ser contratados exclusivamente mediante a modalidade Pregão Eletrônico.
E) A hipótese deve ser processada obrigatoriamente por Leilão com lances decrescentes de honorários sucumbenciais.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/2021:
É **inexigível** a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de **notória especialização**, especificamente para: *"patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas"*, bem como pareceres e perícias (alínea "b").
2. Pelo conceito do art. 6º, XIX, considera-se de notória especialização o profissional cujo conceito no campo de sua especialidade decorre de desempenho anterior, estudos, experiências e publicações que permitam inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto.
3. Trata-se de hipótese clássica de inviabilidade de competição por critérios objetivos de menor preço, qualificando a **inexigibilidade de licitação**.

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Subsunção literal ao art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021.
- **B) Incorreta:** Não é caso de dispensa (art. 75), mas sim de inviabilidade de disputa por inexigibilidade (art. 74).
- **C) Incorreta:** A contratação direta de serviços jurídicos por notória especialização é expressamente autorizada pela lei.
- **D) Incorreta:** Serviços intelectuais com notória especialização não se enquadram em pregão de serviços comuns.
- **E) Incorreta:** Leilão é modalidade de alienação de bens.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / Administrativa)

Uma autarquia estadual goiana pretende adquirir medicamentos essenciais para a rede ambulatorial aderindo, na condição de "órgão não participante" (carona), a uma Ata de Registro de Preços gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Na ata em vigor, consta o quantitativo de 20.000 caixas de determinado antibiótico registrado para o órgão gerenciador.

De acordo com os limites objetivos estipulados pelo art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021 para a adesão de órgãos não participantes:

A) A autarquia pode aderir à ata para adquirir até 100% do quantitativo original do órgão gerenciador.
B) As aquisições ou contratações adicionais por órgão não participante não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e participantes.
C) A NLLC proibiu terminantemente qualquer adesão tardia por órgãos caronas no Sistema de Registro de Preços.
D) O somatório de todas as caronas concedidas durante a validade da ata não possui teto financeiro ou quantitativo.
E) O limite individual do carona é de 10% e o limite global é de 30% dos quantitativos registrados.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
"As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes."
2. Além disso, o § 5º estabelece que o quantitativo decorrente de todas as adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata.
3. Logo, para a autarquia consulente, o teto máximo de aquisição por adesão individual corresponde a 50% de 20.000 caixas, ou seja, 10.000 caixas.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O limite individual é de 50%, e não 100%.
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a regra expressa do art. 86, § 4º, da Lei 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** A figura do carona continua permitida, mas submetida a limites objetivos estritos.
- **D) Incorreta:** Há limite global acumulado imperativo fixado no dobro dos quantitativos da ata.
- **E) Incorreta:** Percentuais incorretos.

Questão 3 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Em razão de chuvas torrenciais atípicas que destruíram a principal ponte de acesso a determinado município goiano, isolando a população local, o Governo do Estado decretou situação de calamidade pública e contratou diretamente, com fundamento no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, uma empreiteira para construir emergencialmente uma estrutura viária provisória e recompor o tráfego de ambulâncias e mantimentos.

Sobre o regime jurídico do contrato administrativo decorrente de **dispensa por emergência ou calamidade pública**, a Lei nº 14.133/2021 determina que:

A) O contrato terá prazo máximo de vigência de até 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência, sendo expressamente vedada a sua prorrogação.
B) O contrato emergencial pode ser prorrogado sucessivamente por até dez anos enquanto perdurarem os transtornos no tráfego municipal.
C) É obrigatória a contratação da mesma empresa que construiu a ponte original que ruiu, independentemente de ter havido falha estrutural anterior.
D) A dispensa emergencial exige a realização prévia de audiência pública presencial com prazo de 60 dias de antecedência.
E) A vigência do contrato emergencial é fixada no prazo máximo improrrogável de 180 dias.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021:
É dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública para a contratação das parcelas que possam ser concluídas no prazo máximo de **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência da qual decorreu a contratação.
2. A NLLC inovou expressamente em relação à antiga Lei 8.666/93:
- O prazo máximo passou de 180 dias para **1 ano**;
- A lei proibiu categoricamente: "*vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.*"

Análise das Alternativas:
- **A) CORRETA:** Expressão literal das regras do art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 (prazo de 1 ano e vedação absoluta de prorrogação).
- **B) Incorreta:** A prorrogação de contrato emergencial é terminantemente proibida pela NLLC.
- **C) Incorreta:** É vedada a recontratação de empresa que tenha dado causa à emergência por inexecução anterior.
- **D) Incorreta:** A emergência é incompatível com ritos delongados de audiências prévias.
- **E) Incorreta:** 180 dias era a regra da antiga Lei 8.666/93; a NLLC fixou o prazo em 1 ano.

Questão 4 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

O Governador do Estado autorizou a contratação direta, mediante invocação de Inexigibilidade de Licitação por notória especialização, de uma famosa agência de publicidade sediada em São Paulo para criar e veicular em rede nacional uma campanha de divulgação dos atrativos turísticos de Goiás, dispensando a realização de certame licitatório.

Analisando a legalidade da contratação direta com base no regime da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A contratação é válida, pois agências de publicidade premiadas internacionalmente qualificam-se automaticamente como profissionais de notória especialização intelectual.
B) A contratação padece de ilegalidade manifesta, haja vista que a Lei Federal nº 14.133/2021 veda expressamente a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação.
C) A inexigibilidade é lícita desde que o valor total da campanha não ultrapasse R$ 5 milhões.
D) A publicidade institucional dispensa qualquer licitação sempre que visar a divulgação de turismo regional.
E) A contratação direta deveria ter ocorrido sob a modalidade Diálogo Competitivo com chancela do Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 74, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
"*É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação.*"
2. O legislador nacional vedou expressamente a contratação direta por inexigibilidade de serviços de publicidade e propaganda, obrigando o Poder Público a realizar licitação sob as normas da Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial).
3. Trata-se de vedação absoluta e taxativa, sendo nulo o ato de contratação direta.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Por vedação legal expressa do § 3º do art. 74, serviços de publicidade jamais admitem inexigibilidade de licitação.
- **B) CORRETA:** Aplicação direta do art. 74, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** A proibição legal independe do valor econômico da campanha.
- **D) Incorreta:** Publicidade governamental submete-se compulsoriamente a certame licitatório.
- **E) Incorreta:** Diálogo Competitivo é modalidade de licitação, não contratação direta sem disputa.

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

O Secretário de Saúde do Estado de Goiás necessita contratar serviços médicos ambulatoriais complementares de oftalmologia para zerar a fila de espera do SUS na região metropolitana de Goiânia. Como a demanda é muito superior à capacidade de atendimento de um único hospital privado, a pasta pretende credenciar todas as clínicas oftalmológicas que atendam aos requisitos técnicos estabelecidos em edital público permanente, fixando a remuneração por consulta e cirurgia conforme a tabela unificada do SUS, cabendo ao paciente a escolha do estabelecimento de sua preferência.

A sistemática adotada pela Secretaria de Saúde qualifica-se como:

A) Concorrência Internacional com critério de técnica e preço
B) Credenciamento, procedimento auxiliar caracterizado pelo chamamento público aberto com remuneração pré-fixada e contratação paralela não excludente a critério de terceiros
C) Dispensa de licitação por fracionamento contínuo de despesa
D) Sistema de Registro de Preços para contratação em lote fechado exclusivo
E) Leilão invertido com disputa de lances decrescentes

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021:
O **Credenciamento** é o procedimento auxiliar de contratação em que a Administração convoca, por meio de edital público permanentemente aberto, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos.
2. Hipótese legal específica atendida (art. 79, I e II):
- *Paralela e não excludente:* Há viabilidade e necessidade de contratação simultânea de múltiplos prestadores para o mesmo serviço;
- *A critério de terceiros:* A determinação do prestador do serviço compete ao próprio usuário final (o cidadão/paciente atendido escolhe onde deseja consultar).
3. A remuneração é uniforme e tabelada previamente pelo Poder Público.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Concorrência pressupõe seleção excludente do vencedor com proposta mais vantajosa.
- **B) CORRETA:** Definição doutrinária e legal precisa do procedimento auxiliar de Credenciamento (art. 79 da NLLC).
- **C) Incorreta:** Trata-se de procedimento auxiliar regular de credenciamento, e não de fracionamento ilícito de dispensa.
- **D) Incorreta:** No SRP há disputa competitiva de preços com seleção do fornecedor registrado.
- **E) Incorreta:** Leilão é para alienação de bens com maior lance.

04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Contratos administrativos: conceito, características, formalização e cláusulas exorbitantes.
- Garantias contratuais (caução, fiança bancária e seguro-garantia com cláusula de retomada / *step-in rights*).
- Duração dos contratos administrativos: prazos de vigência ordinários e contratações contínuas (até 5 anos, prorrogáveis até 10 anos).
- Gestão e fiscalização contratual: atribuições do gestor e fiscais (técnico, administrativo e setorial).
- Responsabilidade trabalhista da Administração Pública e Tema 246 do STF (ADC 16 - comprovação de culpa *in vigilando*).
- Recebimento provisório e definitivo do objeto.
- Alterações contratuais unilaterais e consensuais: limites de 25% e 50%.
- Equilíbrio econômico-financeiro: reajuste por índice, repactuação e revisão/reequilíbrio (*álea* extraordinária).
- Sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.
- Processo administrativo sancionador e reabilitação.

Classificação Hierárquica do Conteúdo

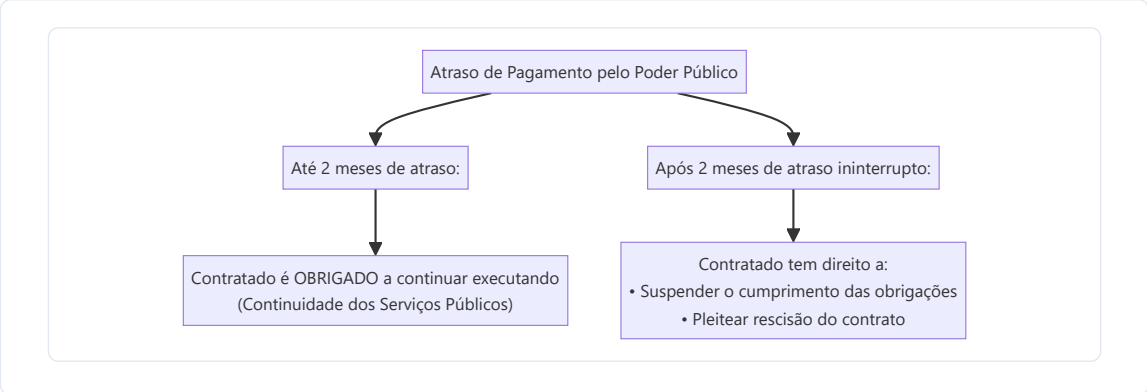
```
4. Regime Jurídico dos Contratos Administrativos e Sistema Sancionador (Lei nº 14.133/2021)
├── 4.1 Teoria Geral e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos
│ ├── Características Fundamentais: Consensual, formal, bilateral, oneroso e comutativo
│ ├── Cláusulas Exorbitantes (Art. 104):
│ │ ├── Modificação e rescisão unilateral pela Administração
│ │ ├── Fiscalização e aplicação direta de sanções administrativas
│ │ ├── Ocupação provisória de bens vinculados a serviços essenciais
│ │ └── Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido: Suspensão apenas após 2 MESES de atraso
│ ├── Garantias Contratuais e Seguro com Cláusula de Retomada (Arts. 96 a 102):
│ │ ├── Modalidades: Caução em dinheiro/títulos, Fiança bancária e Seguro-garantia
│ │ ├── Limite Ordinário: Até 5% (ou até 10% em alta complexidade/risco)
│ │ └── Step-in Rights (Art. 102): Até 30% em grande vulto com assunção da obra pela seguradora
│ └── Prazos de Vigência Contratual (Arts. 105 a 114):
│ ├── Serviços e Fornecimentos Contínuos (Art. 106): Até 5 anos, prorrogável até 10 anos
│ └── Contratos por Escopo (Art. 111): Vigência prorrogada automaticamente até a entrega final
├── 4.2 Execução, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista
│ ├── Gestão e Fiscalização (Art. 117): Gestor, Fiscal Técnico, Administrativo e Setorial
│ ├── Responsabilidade Trabalhista da Administração (Art. 121 c/c Tema 246 do STF):
│ │ ├── Inadimplemento da empresa terceirizada NÃO transfere responsabilidade automática
│ │ └── Responsabilidade subsidiária depende de comprovação de culpa in vigilando
│ └── Recebimento Provisório (pelo fiscal) e Recebimento Definitivo (por comissão designada)
├── 4.3 Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro
│ ├── Alterações Unilaterais (Art. 125):
│ │ ├── Regra Geral: Acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado
│ │ ├── Exceção para Reformas de Edifícios/Equipamentos: Acréscimos de até 50% (supressões: 25%)
│ │ └── Proibição de Compensação Matemática entre acréscimos e supressões
│ └── Mecanismos de Recomposição Econômica:
│ ├── Reajuste por Índice: Inflação ordinária anual por índices oficiais (IPCA/INCC)
│ ├── Repactuação: Mão de obra exclusiva com convenção coletiva de trabalho (CCT anual)
│ └── Revisão / Reequilíbrio: Álea extraordinária imprevisível a qualquer tempo
└── 4.4 Infrações, Sanções Administrativas e Reabilitação (Arts. 155 a 163)
    ├── As Quatro Sanções da NLLC (Art. 156):
    │ ├── Advertência: Falhas leves de execução sem prejuízos relevantes
    │ ├── Multa: Percentual de 0,5% a 30% do valor do contrato (isolada ou cumulada)
    │ ├── Impedimento de Licitar: Até 3 anos (efeito restrito ao ENTE FEDERATIVO sancionador)
    │ └── Declaração de Inidoneidade: De 3 a 6 anos (abrangência NACIONAL em todos os entes)
    └── Processo Sancionador e Reabilitação (Art. 163): Prazos mínimos, ressarcimento e compliance
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido

As cláusulas exorbitantes conferem prerrogativas extraordinárias de direito público à Administração Pública (art. 104 da Lei nº 14.133/2021). - **Atenuação da *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Art. 137, § 2º, IV):** - No direito privado, se uma parte atrasa o pagamento, a outra pode suspender imediatamente a

prestação do serviço. - No contrato administrativo, em razão do **princípio da continuidade dos serviços públicos**, o contratado particular é obrigado a continuar executando suas obrigações por até **2 (dois) meses** de inadimplemento do Poder Público. Somente após 2 meses contínuos de atraso financeiro é lícito ao contratado paralisar a execução dos serviços ou requerer a rescisão judicial do contrato.



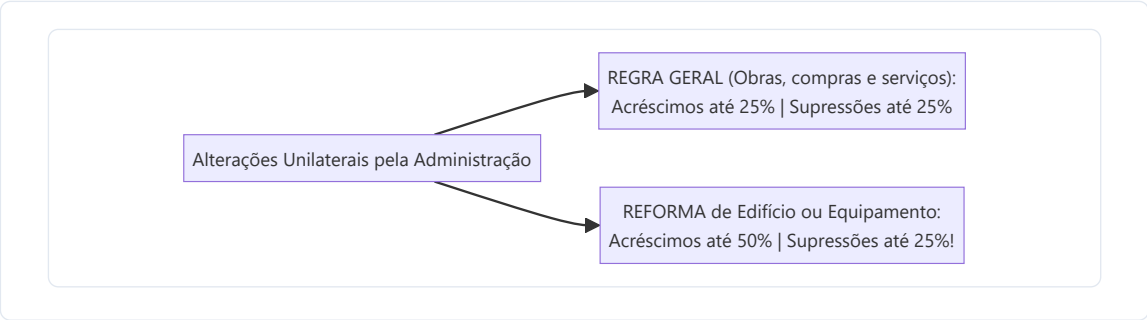
---

2. Duração dos Contratos Contínuos: A Regra dos "5 + 5 = 10 Anos"

A Lei nº 14.133/2021 modernizou profundamente os prazos de vigência: - Na lei anterior (Lei 8.666/93), o prazo inicial era de 12 meses, prorrogável até 60 meses (5 anos). - Na **Lei nº 14.133/2021 (art. 106)**: - Contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser celebrados com prazo inicial de **até 5 (cinco) anos**. - Podem ser prorrogados sucessivamente respeitado o limite máximo de **até 10 (dez) anos**, desde que a autoridade ateste a vantajosidade econômica das condições contratadas.

---

3. Alterações Contratuais: Limites de 25% e 50% (Art. 125)



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> O limite expandido de **até 50% aplica-se unicamente para acréscimos em reformas** de edifícios ou de equipamentos. Para construções novas ou compras, o limite de acréscimo é sempre 25%. Além disso, **para supressões (reduções), o limite legal é sempre de 25%**, mesmo em reformas! E é terminantemente vedada a compensação entre acréscimos e supressões para contornar esses percentuais legais.

---

4. Responsabilidade Trabalhista do Estado (Tema 246 do STF)

- O art. 121, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 reproduz a norma constitucional de que a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais **não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento**.
- **Tese do STF no Tema 246 (RE 760.931 e ADC 16):**
- O Estado não responde de forma automática ou objetiva pelos débitos trabalhistas do terceirizado.
- A condenação subsidiária da Administração exige a **comprovação cabal de sua culpa in vigilando** (omissão no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações laborais pela empresa prestadora).
- O ônus da prova dessa negligência incumbe ao empregado terceirizado demandante.

---

5. Quadro Sancionatório da Lei nº 14.133/2021 (Art. 156)

Sanção Administrativa	Prazo de Duração	Abrangência Territorial	Competência de Aplicação
Advertência	Imediata	Restrita ao contrato	Autoridade designada em regulamento
Multa	Conforme edital (0,5% a 30%)	Pecuniária	Autoridade designada em regulamento
Impedimento de Licitar e Contratar	**Até 3 anos**	No âmbito do **ente federativo** sancionador (ex.: Estado de Goiás)	Autoridade competente do órgão
Declaração de Inidoneidade	**De 3 a 6 anos**	**Toda a Administração Pública** de **todos os entes federativos** do Brasil	**Ministro de Estado**, **Secretário de Estado** ou **Secretário Municipal**

Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Artigos 89 a 163 (Contratos e Sanções)
- Capítulos sobre duração até 10 anos, cláusulas exorbitantes, garantias e processo sancionador.
- STF - Tema 246 da Repercussão Geral (ADC 16 e RE 760.931)
- Precedente vinculante afastando a transferência automática de encargos trabalhistas ao ente público.
- Tribunal de Contas da União - Jurisprudência sobre Aditivos e Step-in Rights
- Decisões consolidadas sobre os limites de 25% e 50% e a aplicação do seguro-garantia com retomada de obra.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista de Controle Externo / Adaptada TCE-GO)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás formalizou contrato administrativo para a reforma predial integral das instalações do edifício de sua sede em Goiânia, pelo valor original de R $4.000.000,00. Após o início dos serviços de demolição, os engenheiros detectaram falhas geológicas estruturais nas fundações do subsol 1.600.000,00 adicionais.

Em face dos limites de alteração unilateral estabelecidos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) O acréscimo pretendido é ilegal, visto que a NLLC fixou o teto inflexível de 25% para qualquer alteração contratual no setor público.
B) O aditivo de valor é juridicamente admitido, tendo em vista que, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite legal para os acréscimos unilaterais é de até 50% do valor inicial atualizado do contrato.
C) As reformas prediais admitem acréscimos unilaterais ilimitados, desde que autorizados pelo Conselho de Engenharia (CREA).
D) A Administração é obrigada a anular o contrato e instaurar concurso público para contratação de novos operários.
E) O limite de 50% aplica-se apenas caso a empreiteira comprove que o aço foi importado de país membro do Mercosul.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021:
Nas alterações unilaterais da Administração, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25%** do valor inicial atualizado do contrato em obras, serviços ou compras.
Contudo, a parte final do dispositivo estabelece exceção expressa:
"e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento)."
2. O contrato trata especificamente de **reforma predial**, com valor original de R$4.000.000,00. O limite de 50% 2.000.000,00.
3. Como o acréscimo necessário foi de R$ 1.600.000,00 (correspondente a 40% do contrato), ele está plenamente resguardado pelo limite legal de até 50%.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Ignora a exceção legal expressa que autoriza acréscimo de até 50% para reformas de edifícios.
- **B) CORRETA:** Aplicação direta do art. 125 da Lei 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** Não há acréscimo ilimitado unilateral; o teto legal de 50% é estrito.
- **D) Incorreta:** O aditivo regular de reforma afasta a anulação.
- **E) Incorreta:** Condição inexistente no ordenamento licitatório.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / TCE-GO)

Durante a execução de um contrato administrativo de fornecimento de sistemas de segurança eletrônica celebrado por uma Secretaria de Estado, apurou-se em processo sancionador que a empresa contratada cometeu fraude dolosa ao apresentar certidões negativas tributárias ideologicamente falsas e tentar subornar o fiscal do contrato. O Secretário de Estado aplicou à infratora a penalidade de **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**.

À luz do regime sancionatório da Lei Federal nº 14.133/2021, a sanção aplicada:

A) Produz efeitos restritos ao órgão contratante, permitindo que a empresa continue licitando com outros órgãos do Estado de Goiás e com Municípios.
B) Impede o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios), pelo prazo de 3 a 6 anos.
C) Tem vigência perpétua e irreversível, sendo vedada qualquer reabilitação jurídica do sancionado.
D) Pode ser aplicada monocraticamente pelo fiscal administrativo do contrato em despacho ordinário.
E) Extingue-se automaticamente caso a empresa altere sua denominação social e seu quadro de sócios.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 156, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
A sanção de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de **todos os entes federativos**, pelo prazo **mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.
2. Diferença vital entre as sanções da NLLC:
- **Impedimento de licitar (inciso III):** até 3 anos; eficácia restrita ao **ente federativo** sancionador;
- **Declaração de inidoneidade (inciso IV):** de 3 a 6 anos; eficácia em **todo o território nacional** (União, Estados, DF e Municípios); competência privativa de Ministro ou Secretário de Estado/Municipal (§ 6º).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Descreve a sanção de impedimento de licitar, e não a declaração de inidoneidade, que tem alcance nacional.
- **B) CORRETA:** Reproduz literalmente os termos do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** A NLLC admite reabilitação após 3 anos mediante ressarcimento integral do dano e cumprimento de programa de compliance (art. 163).
- **D) Incorreta:** A aplicação é competência exclusiva de Secretário de Estado ou Ministro.
- **E) Incorreta:** A sanção estende-se aos sócios e a pessoas jurídicas sucessoras em caso de fraude (desconsideração da personalidade jurídica - art. 160).

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

Um empregado terceirizado que prestava serviços de vigilância armada no prédio do Tribunal de Contas ajuizou reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho em face da empresa terceirizada e do Estado de Goiás, postulando o pagamento de horas extras e verbas rescisórias inadimplidas pela empregadora. O magistrado trabalhista condenou o Estado de forma subsidiária automática, fundamentando a decisão apenas no fato objetivo de a Administração ter se beneficiado da força de trabalho do reclamante.

Diante do art. 121, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no **Tema 246**:

A) A condenação foi escorreita, visto que a responsabilidade trabalhista do Poder Público tomador de serviços terceirizados é objetiva e prescinde de qualquer prova de culpa.
B) A condenação subsidiária do ente público é indevida sem a comprovação cabal de sua culpa *in vigilando* na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e trabalhistas da empresa prestadora de serviços.
C) O Estado responde de forma solidária primária, equiparando-se o terceirizado a servidor público concursado.
D) A Lei nº 14.133/2021 extinguiu qualquer possibilidade de condenação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho.
E) O ônus de provar a regularidade fiscalização das guias de FGTS transfere-se automaticamente para o Ministério Público do Trabalho.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 121, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
2. Tese vinculante fixada pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral c/c ADC 16):
"*O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 [atual art. 121, § 1º, da Lei 14.133/2021].*"
3. A condenação subsidiária do Estado exige a **demonstração efetiva de culpa in vigilando** (omissão no dever de fiscalizar), cujo encargo probatório cabe ao autor da demanda, sendo inconstitucional a condenação fundada em mera presunção de culpa ou responsabilidade objetiva.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O STF baniu a responsabilidade objetiva do Estado em matéria trabalhista de terceirizados.
- **B) CORRETA:** Expressão literal da tese fixada pelo STF no Tema 246 e reafirmada na Lei 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** Não há solidariedade nem equiparação funcional.
- **D) Incorreta:** A responsabilidade subsidiária ainda é possível, desde que comprovada a omissão culposa do ente público na fiscalização.
- **E) Incorreta:** O ônus probatório da conduta omissiva incumbe ao reclamante na ação judicial.

Questão 4 (FCC - Auditor de Controle Externo / Adaptada)

Durante a execução de um contrato administrativo de serviços de limpeza e conservação predial com dedicação exclusiva de mão de obra celebrado por determinado órgão estadual, ocorreu a homologação de nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos trabalhadores da limpeza, com reajuste salarial de 8% nos pisos da categoria. Paralelamente, em outro contrato de fornecimento de combustíveis para viaturas oficiais, a cotação internacional do barril de petróleo subiu extraordinariamente em virtude de eclosão de conflito armado imprevisível no exterior.

Os institutos jurídicos cabíveis para a recomposição financeira dos contratos de limpeza e de combustíveis são, respectivamente:

A) Reajuste em sentido estrito e repactuação
B) Repactuação e revisão (reequilíbrio econômico-financeiro)
C) Revisão e reajuste por índice inflacionário
D) Supressão unilateral e rescisão consensual
E) Encampação e caducidade contratual

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. **Contrato de Limpeza (Serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra):**
- A alteração decorre da variação dos custos da folha salarial pactuada em **Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)**.
- O instituto jurídico específico previsto no art. 135 da Lei nº 14.133/2021 para atualizar a planilha analítica de custos de mão de obra em razão de convenção sindical é a **REPACTUAÇÃO**.
2. **Contrato de Combustíveis:**
- A oscilação decorre de evento extraordinário, imprevisível e externo às partes (guerra internacional), caracterizando a Teoria da Imprevisão e a álea extraordinária.
- O instituto jurídico aplicável para recompor a equação econômico-financeira originária rompida por fato imprevisto de grandes proporções é a **REVISÃO** (ou **Reequilíbrio Econômico-Financeiro** em sentido estrito - art. 124, II, "d").

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Reajuste em sentido estrito baseia-se em índices gerais de preços (como IPCA), e não em convenção coletiva ou evento de guerra.
- **B) CORRETA:** Identifica perfeitamente os dois institutos: Repactuação (CCT de mão de obra) e Revisão/Reequilíbrio (álea extraordinária).
- **C) Incorreta:** Inverteu os conceitos dos dois contratos.
- **D) Incorreta:** Supressão e rescisão não são mecanismos de recomposição remuneratória da prestação.
- **E) Incorreta:** Encampação e caducidade são formas de extinção de concessão de serviço público.

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

Em uma licitação de obra pública de grande vulto (orçada em R$ 300 milhões) para construção de um complexo penitenciário de segurança máxima, o edital estabeleceu a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia com previsão de cláusula de retomada (*step-in rights*).

De acordo com o art. 102 da Lei Federal nº 14.133/2021, a **cláusula de retomada no seguro-garantia**:

A) Limita a garantia a 1% do valor do contrato e proíbe a seguradora de ingressar no canteiro de obras.
B) Pode prever garantia de até 30% do valor inicial do contrato, ficando a seguradora obrigada, em caso de inadimplemento do contratado, a assumir a execução e concluir o objeto do contrato.
C) Exige que a seguradora execute a obra diretamente por seus próprios corretores de seguros.
D) Isenta a seguradora de qualquer responsabilidade caso a construtora entre em recuperação judicial.
E) Transfere a titularidade da obra para a seguradora em regime de dação em pagamento definitiva.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Art. 102 da Lei Federal nº 14.133/2021:
Na contratação de obras e serviços de engenharia de grande vulto, o edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de seguro-garantia com **cláusula de retomada**, com percentual de até **30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.
2. Pela cláusula de retomada (*step-in rights*), se o contratado descumprir as obrigações e abandonar a obra:
- A seguradora é intimada pelo Poder Público para assumir a execução do contrato;
- A seguradora conclui a obra (diretamente ou subcontratando terceiros aprovados pela Administração), ficando isenta de pagar indenização pecuniária se entregar a obra concluída.
3. Trata-se de uma das maiores inovações da NLLC para evitar o problema crônico de obras públicas inacabadas no Brasil.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O percentual pode alcançar até 30% do valor do contrato, e o objetivo é justamente fazer a seguradora assumir a obra.
- **B) CORRETA:** Subsunção literal ao art. 102 da Lei nº 14.133/2021.
- **C) Incorreta:** A seguradora assume a gestão jurídica e pode subcontratar empresa de engenharia especializada para a execução física.
- **D) Incorreta:** A recuperação judicial ou falência do contratado é precisamente o gatilho da execução da garantia.
- **E) Incorreta:** Não há transferência de propriedade do bem público à seguradora.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

Princípios, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário

01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

Status: Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

Ementa Oficial do Edital

- Da aplicabilidade das normas constitucionais (Classificação de José Afonso da Silva).
- Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
- Normas constitucionais programáticas e princípio da reserva do possível vs. mínimo existencial.
- Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Artigos 1º a 4º).
- Fundamentos da República Federativa do Brasil (Artigo 1º).
- Teoria da Separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos (*Checks and Balances* - Artigo 2º).
- Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Artigo 3º).
- Princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (Artigo 4º).

Classificação Hierárquica do Conteúdo

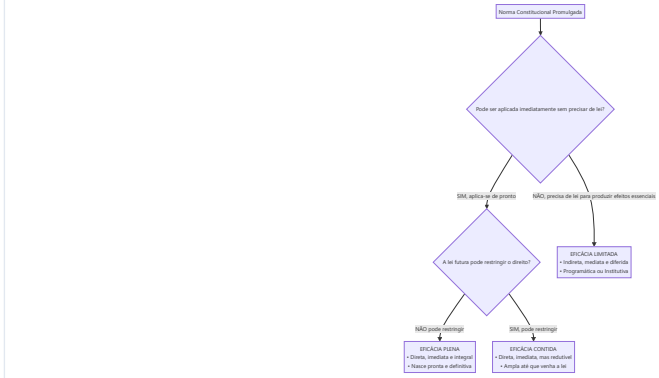
```
1. Teoria da Norma Constitucional e Princípios Fundamentais da CF/88
├── 1.1 Classificação das Normas Constitucionais Quanto à Eficácia (José Afonso da Silva)
│   ├── Normas de Eficácia Plena: Direta, imediata e integral (autoaplicáveis e insuscetíveis de contenção)
│   ├── Normas de Eficácia Contida / Redutível: Direta, imediata e NÃO integral (plena até a vinda da lei)
│   │   └── Exemplo clássico: Art. 5º, XIII (liberdade de profissão atendidas qualificações da lei)
│   ├── Normas de Eficácia Limitada: Indireta, mediata e reduzida (dependem de integração legislativa)
│   │   ├── De Princípio Institutivo / Organizatório: Estruturação de órgãos e entidades
│   │   └── De Princípio Programático: Traçam diretrizes sociais, metas e políticas públicas
│   ├── Eficácia Jurídica Mínima das Normas Limitadas: Eficácia revogatória/negativa e hermenêutica
│   └── Conflito Constitucional: Reserva do Possível vs. Núcleo Intangível do Mínimo Existencial
├── 1.2 Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)
│   ├── Forma de Estado: Federação (Cláusula pétrea - Art. 60, § 4º, I)
│   ├── Forma de Governo: República (Eletividade, temporariedade e dever de prestar contas)
│   ├── Regime Político: Democracia Semidireta / Participativa (Art. 1º, parágrafo único)
│   ├── Fundamentos da República (Art. 1º - Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU):
│   │   ├── Soberania, Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana
│   │   ├── Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa
│   │   └── Pluralismo Político (Distinção entre pluralismo de ideias e pluripartidarismo partidário)
│   ├── Separação dos Poderes e Freios e Contrapesos (Art. 2º): Funções típicas e atípicas
│   ├── Objetivos Fundamentais (Art. 3º - Ações com Verbos no Infinitivo: CON-GA-ERRA-PRO):
│   │   ├── Construir uma sociedade livre, justa e solidária
│   │   ├── Garantir o desenvolvimento nacional
│   │   ├── Erradicar a pobreza/marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
│   │   └── Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade
│   └── Relações Internacionais (Art. 4º): Prevalência dos direitos humanos, não intervenção, asilo político
│   └── Parágrafo Único: Integração econômica, política e cultural da América Latina
```

Teoria Aprofundada e Pontos Críticos

1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

A doutrina brasileira consagra a divisão tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva:

Classificação da Norma	Aplicabilidade	Depende de Lei Infraconstitucional?	Pode Ser Restringida por Lei?	Exemplos Canônicos na CF/88
Eficácia Plena	**Direta, Imediata e Integral**	**NÃO**	**NÃO**	Art. 2º (Poderes independentes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Proibição de provas ilícitas).
Eficácia Contida	**Direta, Imediata e NÃO Integral**	**NÃO** (já produz efeitos plenos desde a promulgação)	**SIM** (a lei posterior pode restringir seu alcance)	Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional); Art. 5º, XII (Sigilo de correspondência salvo ordem judicial).
Eficácia Limitada	**Indireta, Mediata e Reduzida**	**SIM** (exige lei regulamentadora para viabilizar o exercício)	Não se aplica	Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos); Art. 196 (Direito à saúde como política pública).



1.1 Normas Programáticas, Reserva do Possível e Mínimo Existencial

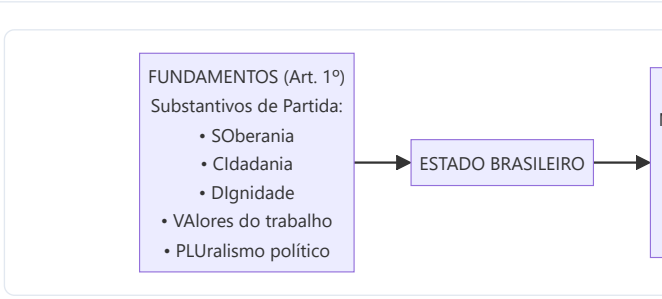
- **Normas Programáticas:** Espécie de norma de eficácia limitada que traça objetivos sociais e fins a serem perseguidos pelos poderes públicos (saúde, educação, moradia).
- **Eficácia Mínima Negativa:** Embora dependam de políticas públicas, revogam a legislação anterior que lhes for contrária e obstam a edição de leis futuras incompatíveis.
- **Reserva do Possível x Mínimo Existencial (STF):** O Estado não pode alegar de forma genérica a limitação orçamentária ("reserva do possível") para justificar o descumprimento de prestações sociais indispensáveis à preservação do núcleo intangível do **mínimo existencial** (dignidade da pessoa humana).

---

2. Princípios Fundamentais (Arts. 1º a 4º da CF/88)

2.1 Fundamentos x Objetivos da República (A Pegadinha Clássica da FCC)

A banca FCC troca rotineiramente os conceitos dos artigos 1º e 3º para confundir o candidato: - **Fundamentos (Art. 1º - Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU):** São valores estruturais de partida expressos por **substantivos**: - **SO**berania; - **CI**dadania; - **DI**gnidade da pessoa humana; - **VA**lores sociais do trabalho e da livre iniciativa; - **PLU**ralismo político (*cuidado: pluralismo de ideias políticas/filosóficas, e não mero pluripartidarismo!*). - **Objetivos Fundamentais (Art. 3º - Mnemônico CON-GA-ERRA-PRO):** São metas de chegada que começam sempre com **VERBOS NO INFINITIVO**: - **CON**struir uma sociedade livre, justa e solidária; - **GA**rantir o desenvolvimento nacional; - **ERRA**dicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; - **PRO**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



2.2 Princípios nas Relações Internacionais (Art. 4º)

A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional; 2. Prevalência dos direitos humanos; 3. Autodeterminação dos povos; 4. Não intervenção; 5. Igualdade entre os Estados; 6. Defesa da paz; 7. Solução pacífica dos conflitos; 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo; 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 10. Concessão de asilo político. - **Parágrafo Único:** A República Federativa do Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente troca "América Latina" por "América do Sul" ou "Mercosul". O texto constitucional expresso fala textualmente em **América Latina**!

Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Arts. 1º a 4º
- Texto oficial e consolidado do Título I da Constituição.
- Supremo Tribunal Federal - Mandado de Injunção nº 670 (Direito de Greve)
- Decisão paradigmática sobre a aplicabilidade prática de normas de eficácia limitada.
- Lei Federal nº 13.300/2016 (Regulamenta o Mandado de Injunção)
- Marco processual contra a omissão do poder público na regulamentação de normas constitucionais.

Questões Comentadas no Padrão FCC (Justificadas de A a E)

Questão 1 (FCC - Analista Judiciário / Adaptada)

O art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988 dispõe que "*é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer*".

De acordo com a classificação das normas constitucionais desenvolvida pelo constitucionalista José Afonso da Silva, o preceito citado qualifica-se como norma de eficácia:

A) Plena, pois independe de qualquer intermediação legislativa e seu alcance não pode sofrer nenhum tipo de contenção por lei ordinária.
B) Contida (ou redutível), uma vez que possui aplicabilidade direta e imediata, assegurando o exercício irrestrito da atividade profissional desde logo, mas permitindo que a lei posterior imponha restrições ou requisitos de qualificação técnica.
C) Limitada programática, visto que não gera efeitos jurídicos até que o Congresso Nacional aprove o estatuto de cada uma das profissões existentes.
D) Diferida absoluta, cuja aplicabilidade condiciona-se à prévia autorização administrativa de conselhos corporativos de classe.
E) Ineficaz, por se tratar de mera exortação moral sem força cogente vinculante.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Pela classificação de José Afonso da Silva:
- **Normas de Eficácia Plena:** aplicabilidade direta, imediata e integral (não admitem restrição legal infraconstitucional).
- **Normas de Eficácia Contida:** aplicabilidade direta, imediata, mas **não integral** (produzem efeitos desde a promulgação, porém o constituinte autorizou o legislador ordinário a restringir ou limitar o direito).
- **Normas de Eficácia Limitada:** aplicabilidade indireta, mediata e reduzida (não produzem seus efeitos fundamentais até que venha a lei regulamentadora).
2. O art. 5º, XIII, é o exemplo clássico de **norma de eficácia contida**: qualquer indivíduo pode exercer qualquer atividade laboral livremente; contudo, se o legislador entender conveniente estabelecer exigências de qualificação (como exame de ordem para advogados ou diploma para médicos), ele editará lei restritiva. Enquanto a lei não existir, o exercício é pleno.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Se fosse de eficácia plena, a lei não poderia restringir o exercício exigindo qualificações profissionais.
- **B) CORRETA:** Definição doutrinária e jurídica exata da norma de eficácia contida.
- **C) Incorreta:** Se fosse limitada, ninguém poderia trabalhar até que saísse a lei de cada profissão.
- **D) Incorreta:** Categoria inexistente na taxonomia constitucional brasileira.
- **E) Incorreta:** Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica vinculante.

Questão 2 (FCC - Técnico de Controle Externo / TCE-GO)

Considere as seguintes assertivas a respeito dos Princípios Fundamentais consagrados nos artigos 1º a 4º da Constituição Federal de 1988:

I. O pluralismo político e a dignidade da pessoa humana são fundamentos expressos da República Federativa do Brasil.
II. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais consubstanciam objetivos fundamentais do Estado brasileiro.
III. A prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político regem o Brasil em suas relações internacionais.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas
B) I e III, apenas
C) II e III, apenas
D) I, II e III
E) I, apenas

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. **Item I (Correto):** O art. 1º, incisos III e V, da CF/88 estabelece que a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político integram o rol dos **fundamentos** da República (SO-CI-DI-VA-PLU).
2. **Item II (Correto):** O art. 3º, inciso III, da CF/88 consagra como **objetivo fundamental** do Brasil "*erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais*".
3. **Item III (Correto):** O art. 4º, incisos II e X, da CF/88 estabelece a prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político como **princípios nas relações internacionais**.
Todos os três enunciados são verdadeiros.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** O item III também está correto.
- **B) Incorreta:** O item II também está correto.
- **C) Incorreta:** O item I também está correto.
- **D) CORRETA:** Todos os itens I, II e III correspondem fielmente aos dispositivos constitucionais.
- **E) Incorreta:** Os itens II e III também são verdadeiros.

Questão 3 (FCC - Procurador do Estado / Adaptada)

O art. 37, inciso VII, da Constituição Federal prevê que "*o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica*". Passadas décadas sem que o Congresso Nacional editasse a respectiva lei, servidores públicos impetraram Mandado de Injunção perante o Supremo Tribunal Federal buscando o exercício do direito.

À luz da eficácia das normas constitucionais e da jurisprudência do STF:

A) Trata-se de norma de eficácia plena, prescindindo de lei regulamentadora para qualquer efeito.
B) Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo, cuja ausência de lei torna o direito inexistente até que o Legislativo delibere soberanamente.
C) Trata-se de norma de eficácia limitada, cuja omissão legislativa inconstitucional autoriza o manejo de Mandado de Injunção, tendo o STF decidido aplicar por analogia a lei de greve do setor privado (Lei nº 7.783/1989) aos servidores públicos civis até a edição de lei específica.
D) Trata-se de norma de eficácia contida, vigorando a proibição absoluta de greve até que venha a lei autorizativa.
E) A norma é programática e desprovida de qualquer eficácia jurídica, não vinculando o legislador nem o Judiciário.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. O art. 37, VII, da CF/88 é exemplo clássico de **norma de eficácia limitada**: o direito existe constitucionalmente, mas a sua aplicabilidade prática subordina-se à edição de lei específica pelo Congresso Nacional.
2. Diante da prolongada inércia do legislador, o STF, no julgamento histórico dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, adotou a posição concretista geral: reconheceu a mora legislativa inconstitucional e determinou a aplicação analógica da Lei de Greve dos trabalhadores privados (Lei nº 7.783/89) aos servidores públicos civis.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A norma subordina o exercício a limites previstos em lei específica, sendo limitada.
- **B) Incorreta:** A omissão não torna o direito inexistente nem imune a controle pelo STF via Mandado de Injunção.
- **C) CORRETA:** Síntese perfeita da classificação de eficácia limitada e do precedente vinculante do STF no MI 670.
- **D) Incorreta:** Na norma contida o direito é pleno até a vinda da lei; na limitada o direito depende da lei.
- **E) Incorreta:** Toda norma constitucional possui eficácia jurídica mínima vinculante e revogatória.

Questão 4 (FCC - Analista de Controle Externo)

Em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos:

A) Do hemisfério ocidental, visando à formação de uma zona de livre comércio transcontinental.
B) Dos países signatários do Tratado do Atlântico Norte.
C) Da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
D) Do Mercosul exclusivamente, vedada qualquer aliança com nações não lindeiras.
E) Dos países de língua oficial portuguesa (CPLP) em caráter preferencial e excludente.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. Texto do art. 4º, parágrafo único, da CF/88:
"*A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.*"
2. O constituinte fixou expressamente o escopo geográfico e geopolítico de integração regional prioritária com a **América Latina**, com o objetivo transcendente de formar uma comunidade de nações irmãs.

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** Não menciona "hemisfério ocidental".
- **B) Incorreta:** O Brasil não integra a aliança militar do Atlântico Norte (OTAN).
- **C) CORRETA:** Reprodução literal do art. 4º, parágrafo único, da CF/88.
- **D) Incorreta:** A norma constitucional refere-se à América Latina como um todo, e não apenas ao Mercosul.
- **E) Incorreta:** A cooperação com países lusófonos é importante, mas o parágrafo único do art. 4º vincula a integração à América Latina.

Questão 5 (FCC - Analista Judiciário)

O art. 2º da Constituição Federal consagra que "*são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário*".

A respeito da **Teoria da Separação dos Poderes** e do sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*):

A) A separação de poderes é absoluta, sendo terminantemente vedado a qualquer Poder o exercício de funções atípicas.
B) O Poder Judiciário exerce unicamente a função de julgar, sendo nulos quaisquer atos administrativos de gestão de seus próprios servidores.
C) Cada Poder exerce uma função típica preponderante inerente à sua natureza, mas a Constituição atribui a todos eles o exercício de funções atípicas e mecanismos recíprocos de controle e fiscalização.
D) O sistema de freios e contrapesos autoriza o Poder Executivo a revogar sentenças judiciais transitadas em julgado por motivos de conveniência financeira.
E) A independência entre os Poderes impede que o Tribunal de Contas fiscalize despesas realizadas pela Assembleia Legislativa.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Analítico Passo a Passo:
1. A separação de poderes no constitucionalismo contemporâneo não é estanque nem absoluta:
- Cada Poder possui uma **função típica** (Executivo administra; Legislativo legisla e fiscaliza; Judiciário julga com definitividade).
- Paralelamente, todos os Poderes exercem **funções atípicas** expressamente outorgadas pela Constituição (ex.: o Judiciário administra seus serviços e realiza licitações; o Senado julga o Presidente em crimes de responsabilidade; o Executivo edita medidas provisórias com força de lei).
2. O sistema de **freios e contrapesos** (*checks and balances*) garante que nenhum Poder se sobreponha aos demais, estabelecendo controles recíprocos balizados na própria Constituição (ex.: veto presidencial a projetos de lei; aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade pelo Judiciário).

Análise das Alternativas:
- **A) Incorreta:** A separação não é absoluta; admite o exercício de funções atípicas previstas na CF.
- **B) Incorreta:** O Judiciário exerce atipicamente a função de administrar seus próprios recursos, servidores e contratos.
- **C) CORRETA:** Síntese perfeita da dinâmica moderna entre funções típicas, atípicas e sistema de freios e contrapesos.
- **D) Incorreta:** O Executivo jamais pode desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado.
- **E) Incorreta:** O Tribunal de Contas fiscaliza a execução orçamentária de todos os Poderes, inclusive do Legislativo e Judiciário (CF, art. 70).

02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Artigo 5º da CF/88): princípios reitores, direitos em espécie, garantias processuais e penais.
- Remédios constitucionais (*Writs*): *Habeas Corpus*, *Habeas Data*, Mandado de Segurança individual e coletivo, Mandado de Injunção e Ação Popular.
- Dos direitos sociais (Artigos 6º a 11 da CF/88): rol dos direitos fundamentais sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direito de greve e liberdade sindical.
- Da nacionalidade (Artigos 12 e 13 da CF/88): critérios originários e derivados, quase-nacionalidade, cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º) e o novo regime de perda e readquisição da nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023).
- Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16 da CF/88): instrumentos de soberania popular, alistabilidade eleitoral, condições de elegibilidade e idades mínimas, inelegibilidades absolutas e relativas (inelegibilidade reflexa e Súmula Vinculante 18).
- Perda e suspensão dos direitos políticos (Artigo 15 da CF/88): vedação absoluta de cassação e hipóteses constitucionais taxativas.
- Dos partidos políticos (Artigo 17 da CF/88): preceitos constitucionais, cláusula de barreira, financiamento e autonomia partidária.

Classificação Hierárquica

2. Direitos e Garantias Fundamentais, Cidadania e Regime Político-Partidário
├── 2.1 Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º)
│ ├── 2.1.1 Características: Universalidade, imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade e relatividade
│ ├── 2.1.2 Dimensões de Eficácia: Eficácia Vertical, Eficácia Horizontal (Drittwirkung) e Eficácia Diagonal
│ ├── 2.1.3 Inviolabilidade de Domicílio (Art. 5º, XI):
│ │ ├── Regra geral: A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
│ │ ├── Exceções a qualquer hora (dia ou noite): Flagrante delito, desastre ou prestar socorro
│ │ └── Exceção estrita diurna: Por determinação judicial (APENAS DURANTE O DIA)
│ ├── 2.1.4 Inviolabilidade das Comunicações e Sigilo de Dados (Art. 5º, XII):
│ │ ├── Sigilo de correspondência, telegrafia e dados: Quebra por ordem judicial e comissões parlamentares
│ │ └── Interceptação telefônica: Cláusula de reserva de jurisdição (exclusiva do Poder Judiciário), para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
│ ├── 2.1.5 Liberdade de Associação (Art. 5º, XVII a XXI):
│ │ ├── Plena liberdade para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar
│ │ ├── Criação de associações independe de autorização estatal; vedada interferência estatal
│ │ ├── Suspensão de atividades: Exige decisão judicial (mesmo liminar)
│ │ ├── Dissolucao compulsória: Exige decisão judicial transitada em julgado
│ │ └── Representação processual em juízo: Exige autorização expressa (Tema 82/STF)
│ ├── 2.1.6 Direito de Propriedade e Função Social (Art. 5º, XXII a XXVI):
│ │ ├── Desapropriação ordinária: Necessidade/utilidade pública ou interesse social com prévia e justa indenização em dinheiro
│ │ ├── Requisição administrativa: Iminente perigo público, uso transitório, indenização ulterior somente se houver dano
│ │ └── Pequena propriedade rural trabalhada pela família: Impenhorável por débitos decorrentes da atividade produtiva
│ └── 2.1.7 Princípios Penais e Processuais Penais Fundamentais:
│ ├── Inafiançáveis e imprescritíveis: Racismo (Lei 7.716/89 e injúria racial) e ação de grupos armados contra a ordem constitucional
│ ├── Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (3T + H): Tortura, Tráfico ilícito de entorpecentes, Terrorismo e Crimes Hediondos
│ ├── Princípio da legalidade penal e irretroatividade: Lei não retroage, salvo para beneficiar o réu
│ └── Tribunal do Júri: Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para crimes dolosos contra a vida
├── 2.2 Remédios Constitucionais (*Writs*)
│ ├── 2.2.1 Habeas Corpus (Art. 5º, LXVIII): Tutela a liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer); gratuito; dispensa advogado
│ ├── 2.2.2 Habeas Data (Art. 5º, LXXII): Acesso, retificação ou anotação de dados pessoais em bancos de entidades públicas ou de caráter público; gratuito; exige prova de recusa administrativa prévia (Súmula 2 do STJ)
│ ├── 2.2.3 Mandado de Segurança Individual e Coletivo (Art. 5º, LXIX e LXX; Lei 12.016/2009): Direito líquido e certo (prova pré-constituída); subsidiário (não amparado por HC ou HD); prazo decadencial de 120 dias; oneroso
│ ├── 2.2.4 Mandado de Injunção (Art. 5º, LXXI; Lei 13.300/2016): Combate à omissão legislativa total ou parcial inviabilizadora de direito constitucional; adota posição concretista intermediária
│ └── 2.2.5 Ação Popular (Art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/1965): Legitimidade exclusiva do CIDADÃO (eleitor); anulação de ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico; gratuita, salvo má-fé comprovada
├── 2.3 Direitos Sociais (Arts. 6º a 11)
│ ├── 2.3.1 Rol Fundamental do Art. 6º: Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados
│ └── 2.3.2 Direitos dos Trabalhadores (Art. 7º): Salário mínimo nacionalmente unificado, FGTS, irredutibilidade salarial salvo acordo/convenção, jornada de 8h/44h semanais, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, licença-maternidade (120 dias) e paternidade
├── 2.4 Nacionalidade (Arts. 12 e 13)
│ ├── 2.4.1 Brasileiro Nato: *Jus soli* (nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país) e *Jus sanguinis* (nascidos no exterior a serviço do Brasil ou com registro consular ou opção confirmatória)
│ ├── 2.4.2 Brasileiro Naturalizado: Naturalização ordinária (países de língua portuguesa: 1 ano de residência ininterrupta + idoneidade moral) e extraordinária (mais de 15 anos ininterruptos sem condenação penal)
│ ├── 2.4.3 Cargos Privativos de Nato (Art. 12, § 3º - Mnemônico MP3.COM):
│ │ ├── M: Ministro do Supremo Tribunal Federal (todos os 11 Ministros)
│ │ ├── P: Presidente e Vice-Presidente da República
│ │ ├── P: Presidente da Câmara dos Deputados
│ │ ├── P: Presidente do Senado Federal
│ │ ├── C: Carreira diplomática
│ │ ├── O: Oficial das Forças Armadas
│ │ └── M: Ministro de Estado da Defesa
│ └── 2.4.4 Novo Regime de Perda da Nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023):
│ ├── Revogação da perda automática por naturalização voluntária no exterior
│ ├── Perda voluntária: Exclusivamente a pedido expresso do cidadão perante autoridade competente
│ └── Perda involuntária/judicial: Exclusiva para naturalizados em caso de fraude documental ou atentado contra a ordem constitucional
└── 2.5 Direitos Políticos e Partidos Políticos (Arts. 14 a 17)
├── 2.5.1 Exercício da Soberania Popular: Plebiscito (consulta prévia), Referendo (consulta posterior) e Iniciativa Popular
├── 2.5.2 Capacidade Eleitoral Ativa (Alistabilidade e Voto):
│ ├── Obrigatórios: Maiores de 18 anos
│ ├── Facultativos: Maiores de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos
│ └── Inalistáveis e Inelegíveis: Estrangeiros e conscritos em serviço militar obrigatório
├── 2.5.3 Capacidade Eleitoral Passiva (Idades Mínimas de Elegibilidade):
│ ├── 35 anos: Presidente, Vice-Presidente e Senador
│ ├── 30 anos: Governador e Vice-Governador de Estado e do DF
│ ├── 21 anos: Deputados (Federal, Estadual, Distrital), Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz
│ └── 18 anos: Vereador
├── 2.5.4 Inelegibilidade Reflexa e Súmula Vinculante 18: Inelegibilidade de cônjuge e parentes até 2º grau do Chefe do Executivo no respectivo território de jurisdição; dissolução do vínculo matrimonial durante o mandato não elide a inelegibilidade
├── 2.5.5 Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15): Vedação à cassação; hipóteses taxativas (cancelamento de naturalização, incapacidade absoluta, condenação penal transitada em julgado, escusa de consciência, improbidade administrativa)

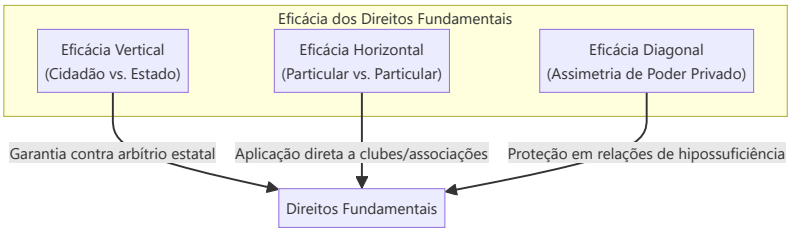
```
    └── 2.5.6 Partidos Políticos (Art. 17): Autonomia interna, registro civil e no TSE, prestação de contas, vedação de financiamento estrangeiro e proibição de caráter paramilitar
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Teoria Geral e Direitos Fundamentais em Espécie (Art. 5º da CF/88)

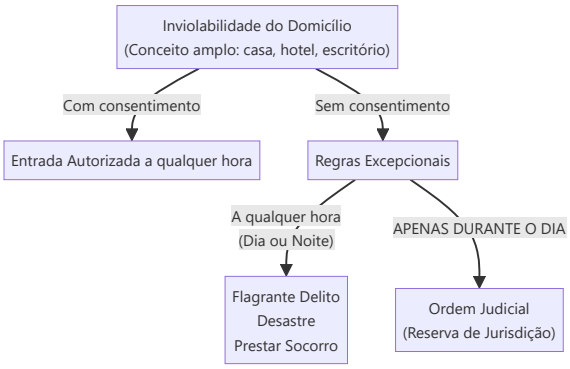
1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia

- **Inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade):** Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").
- **Eficácia Vertical vs. Eficácia Horizontal (*Drittwirkung*):**
- *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.
- *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).
- *Eficácia Diagonal:* Relação entre particulares caracterizada por flagrante assimetria fática e jurídica (ex.: relações de trabalho e contratos de consumo).



1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)

> *"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."*



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> 1. **Conceito de Domicílio:** O STF adota interpretação abrangente de "casa", incluindo escritórios profissionais, consultórios médicos, trailers habitados e quartos de hotel ocupados. Áreas abertas ao público (como o salão de um restaurante) não configuram domicílio protegido durante o horário comercial.
> 2. **Determinação Judicial:** O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar **só pode ocorrer durante o dia**. Não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h.
> 3. **Flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF):** O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)

> *"É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."*

- **Interceptação Telefônica:** Exige cláusula de **reserva de jurisdição estrita** (apenas o juiz competente pode determinar). É vedada em processos cíveis ou administrativos disciplinares (PAD). Contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).
- **Sigilo Fiscal e Bancário:** Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º). O Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)

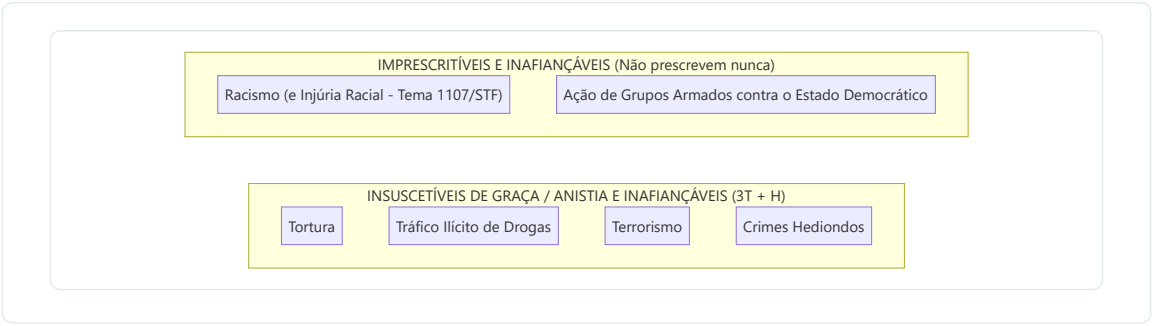
Aspecto Constitucional	Regra / Limite	Exigência Processual
Criação da Associação	Plena liberdade para fins lícitos	**Independe de autorização** estatal; vedada interferência na administração
Atividades Paramilitares	**Vedação absoluta**	Proibição categórica
Suspensão das Atividades	Interrupção provisória	Exige **decisão judicial** (mesmo cautelar/liminar)
Dissolução Compulsória	Extinção definitiva da pessoa jurídica	Exige **decisão judicial transitada em julgado**
Representação Processual	Defesa dos filiados em juízo	Exige **autorização expressa** (individual ou assemblear - Tema 82/STF)

> ⭐ **IMPORTANTE:**
> A FCC adora trocar as exigências para suspensão e dissolução compulsória. Memorize: para **suspender**, basta mera **decisão judicial**; para **dissolver compulsoriamente**, exige-se **trânsito em julgado**. Nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!

1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC

Para gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, a tabela a seguir é de memorização compulsória:

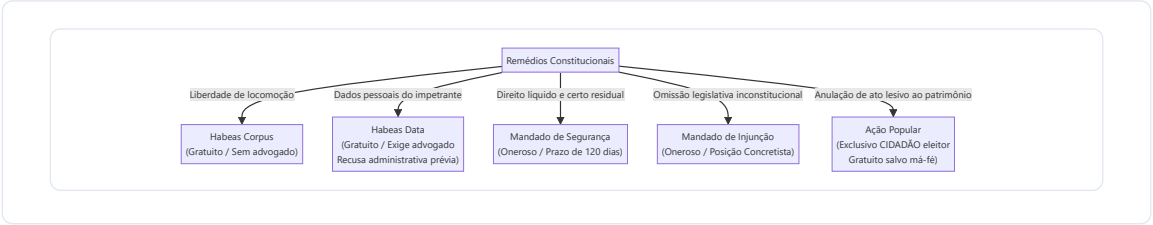
Categoria do Crime	Tipos Penais Abrangidos	Fiança?	Prescrição?	Graça / Anistia / Indulto?
Racismo & Injúria Racial	Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23)	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
Ação de Grupos Armados	Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
3T + Hediondos	**T**ortura, **T**ráfico ilícito de drogas, **T**errorismo e Crimes **H**ediondos	**Inafiançável**	Prescritível	**Insuscetíveis de graça ou anistia**



---

2. Remédios Constitucionais (*Writs* de Garantia)

A Constituição Federal consagra ações constitucionais de rito especial para proteger direitos fundamentais violados ou ameaçados por ilegalidade ou abuso de poder.



2.1 Análise Comparativa dos Remédios Constitucionais

Remédio Constitucional	Objeto Jurídico Tutelado	Legitimidade Ativa	Gratuidade / Custas?	Capacidade Postulatória (Advogado)?	Peculiaridades de Prova FCC
Habeas Corpus (HC)	Liberdade física de locomoção (ir, vir e permanecer)	Qualquer pessoa física ou jurídica em favor de pessoa física	**Gratuito** (Art. 5º, LXXVII)	**Dispensa advogado**	Não cabe para questionar punição disciplinar militar quanto ao mérito, mas cabe quanto à legalidade formal do ato.
Habeas Data (HD)	Conhecimento, retificação ou anotação de informações pessoais do impetrante	Titular dos dados (natureza personalíssima)	**Gratuito** (Art. 5º, LXXVII)	**Exige advogado**	Exige recusa formal prévia da autoridade administrativa (Súmula 2 do STJ). Não serve para obter certidões ou vistas de processos de terceiros (neste caso, cabe MS).
Mandado de Segurança (MS)	Direito líquido e certo não amparado por HC ou HD	Pessoa física ou jurídica titular do direito lesionado	**Oneroso** (salvo gratuidade de justiça)	**Exige advogado**	Prazo decadencial improrrogável de **120 dias** contados da ciência formal do ato. Não comporta dilação probatória (exige prova documental pré-constituída).
Mandado de Injunção (MI)	Suprimento de omissão legislativa que torne inviável direito fundamental	Titular do direito prejudicado pela falta de norma	**Oneroso** (salvo gratuidade de justiça)	**Exige advogado**	STF e Lei 13.300/2016 adotam a teoria concretista: o Judiciário fixa as condições de exercício do direito até a edição da lei.
Ação Popular (AP)	Anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico	**Exclusivamente o CIDADÃO** (brasileiro eleitor com título de eleitor)	**Gratuita**, salvo comprovada má-fé	**Exige advogado**	Pessoa jurídica **não** pode ajuizar (Súmula 365/STF). Prazo prescricional de 5 anos (Lei 4.717/65). Não há honorários de sucumbência para o autor salvo má-fé.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Habeas Data vs. Certidão Pública:** Para obter informações de interesse geral ou certidões para defesa de direitos (art. 5º, XXXIII e XXXIV, "b"), o remédio adequado é o **Mandado de Segurança**, e não o Habeas Data! O Habeas Data é restrito a dados cadastrais e assentamentos **relativos à própria pessoa do impetrante** (*habeas data* é remédio personalíssimo).
> - **Mandado de Segurança Coletivo (Art. 5º, LXX):** Pode ser impetrado por partido político **com representação no Congresso Nacional** (basta 1 deputado federal ou 1 senador) ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos **1 ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados (dispensada autorização especial dos associados).

---

3. Direitos Sociais (Arts. 6º a 11)

- **Rol Exemplificativo do Art. 6º:** São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.
- **Direitos dos Trabalhadores Urbanos e Rurais (Art. 7º):**
- *Salário Mínimo:* Fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com reajustes periódicos; vedada sua vinculação para qualquer fim (Súmula Vinculante 4 do STF).
- *Jornada de Trabalho:* Não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Para turnos ininterruptos de revezamento: jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva.
- *Repouso Semanal Remunerado:* Preferencialmente aos domingos.
- *Férias:* Anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (terço constitucional).
- *Licenças:* Maternidade sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias; licença-paternidade nos termos da lei (atualmente 5 dias, prorrogável por mais 15 dias no programa Empresa Cidadã).
- **Direito de Greve:**
- *Trabalhadores da iniciativa privada (Art. 9º):* Exercício assegurado, competindo aos trabalhadores definir a oportunidade de exercer e os interesses a defender.
- *Servidores públicos civis (Art. 37, VII):* Depende de lei ordinária regulamentadora. Por força do Tema 23 e MI 670/STF, aplica-se aos servidores públicos a Lei de Greve da iniciativa privada (Lei nº 7.783/1989), com possibilidade de desconto dos dias parados (salvo se a greve foi deflagrada por conduta ilícita do Poder Público).
- *Militares (Art. 142, § 3º, IV):* Proibição absoluta de greve e sindicalização. Aplica-se também a policiais civis e guardas municipais que atuam na segurança pública armada (STF, ARE 654.432).

---

4. Teoria da Nacionalidade e a Nova Disciplina da Perda (Arts. 12 e 13)

4.1 Espécies de Nacionalidade Originária (Brasileiro Nato)

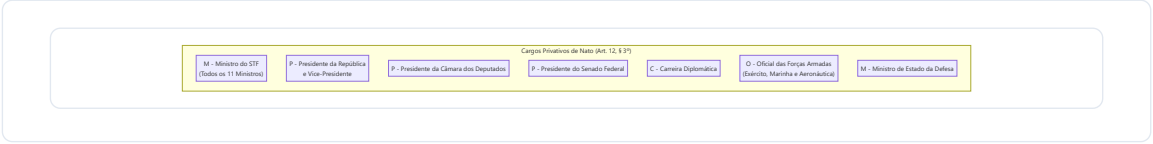
1. **Critério Territorial (*Jus Soli* - Art. 12, I, "a"):** Nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país de sua nacionalidade.
2. **Critério Funcional (*Jus Sanguinis* - Art. 12, I, "b"):** Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (União, Estados, DF, Municípios ou suas autarquias/fundações).
3. **Critério Potestativo / Registro Consular (*Jus Sanguinis* - Art. 12, I, "c"):** Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição consular brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

4.2 Brasileiro Naturalizado

- **Naturalização Ordinária (Art. 12, II, "a"):** Para originários de países de língua portuguesa: residência por **1 ano ininterrupto** e idoneidade moral. Para os demais estrangeiros: preenchimento dos requisitos da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017).
- **Naturalização Extraordinária / Quinzenária (Art. 12, II, "b"):** Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de **15 anos ininterruptos** e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

4.3 Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º)

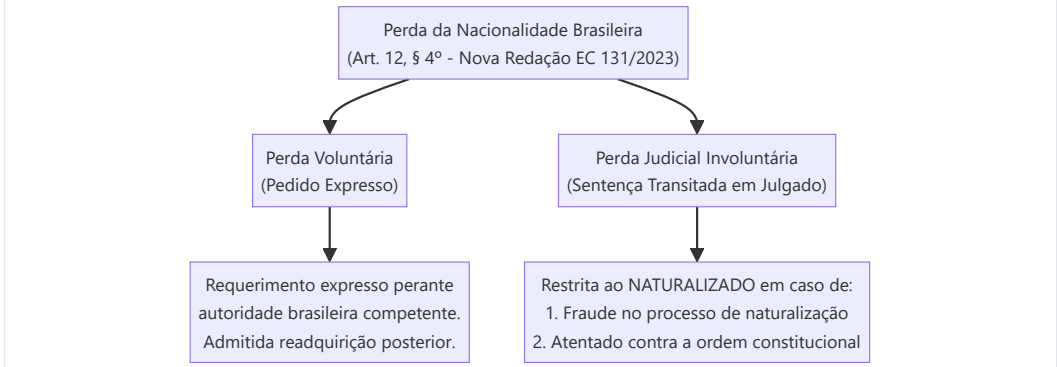
A Carta Magna proíbe distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos expressamente previstos no próprio texto constitucional. A lista taxativa de cargos privativos é resumida pelo mnemônico consagrado **MP3.COM**:



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Deputados e Senadores Comuns:** Podem ser brasileiros naturalizados! Apenas os cargos de **Presidente da Câmara** e **Presidente do Senado** são privativos de natos, pois figuram na linha de substituição presidencial sucessória (art. 80 da CF).
> - **Tribunais Superiores e Tribunais de Contas:** Ministros do STJ, Ministros do TST, Ministros do STM e Conselheiros/Ministros de Tribunais de Contas (TCU e TCE-GO) **podem ser brasileiros naturalizados**. Apenas os 11 Ministros do STF devem ser natos!
> - **Ministros de Estado:** Apenas o **Ministro da Defesa** precisa ser nato. Todos os demais Ministros de Estado (Fazenda, Justiça, Planejamento etc.) podem ser naturalizados.

4.4 Perda da Nacionalidade: O Novo Regime da EC nº 131/2023

A Emenda Constitucional nº 131, promulgada no final de 2023, reformulou integralmente o regime de perda da nacionalidade:



> ⭐ **IMPORTANTE (MUDANÇA LEGISLATIVA HISTÓRICA):**
> Antes da EC nº 131/2023, o brasileiro que adquirisse outra nacionalidade por vontade própria perdia automaticamente a nacionalidade brasileira, salvo se decorresse de reconhecimento de nacionalidade originária ou de imposição de residência.
> **Com a EC 131/2023, a aquisição voluntária de outra nacionalidade NUNCA MAIS gera perda automática da nacionalidade brasileira!** A perda a pedido depende de ato formal e expresso de renúncia (não sendo aceita a renúncia se tornar a pessoa apátrida). Além disso, o brasileiro nato nunca mais perde sua nacionalidade de forma involuntária!

---

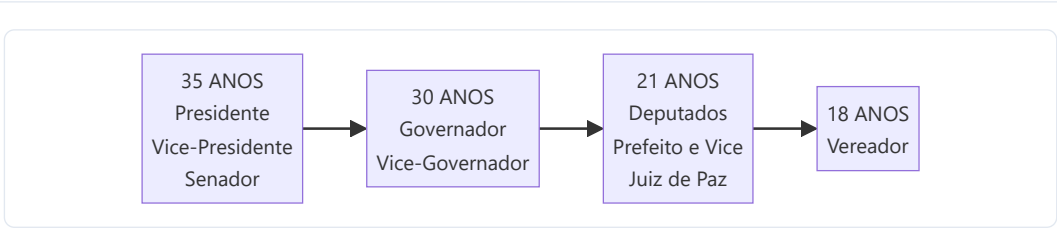
5. Direitos Políticos e Sistema Partidário (Arts. 14 a 17)

5.1 Alistamento Eleitoral e Voto

- **Voto no Brasil:** É direto, secreto, universal e periódico, com igual valor para todos.
- **Obrigatoriedade:**
- *Obrigatório:* Maiores de 18 anos e menores de 70 anos alfabetizados.
- *Facultativo:* Maiores de 70 anos; maiores de 16 e menores de 18 anos; analfabetos.
- *Inalistáveis (não podem se alistar nem votar):* Estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos.

5.2 Idades Mínimas de Elegibilidade (Capacidade Eleitoral Passiva)

As idades mínimas constitucionais devem ser aferidas na data da **posse**, exceto para a idade de 18 anos (vereador), que deve estar preenchida na data-limite do registro de candidatura (Lei nº 9.504/1997 e Súmula 53 do TSE):



5.3 Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, § 7º) e Súmula Vinculante 18

> *"São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, e de Prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição."*
>
> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (SÚMULA VINCULANTE Nº 18 DO STF):**
> *"A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato eletivo, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal."*
> A intenção do constituinte e do STF é impedir fraudes como o divórcio de fachada para contornar a vedação da reeleição perpétua do mesmo clã familiar no município ou estado! A única exceção admitida pela jurisprudência é o falecimento do cônjuge mandatário durante o mandato.

5.4 Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15 da CF/88)

A Constituição Federal estabelece: **"É VEDADA a cassação de direitos políticos"**, admitindo apenas hipóteses taxativas de perda ou suspensão:

Hipótese Constitucional	Efeito Jurídico	Momento / Requisito
Cancelamento da Naturalização	**Perda** definitiva	Sentença judicial transitada em julgado
Incapacidade Civil Absoluta	**Suspensão**	Decorrente de decisão judicial
Condenação Criminal	**Suspensão**	Sentença judicial transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (mesmo com sursis ou pena restritiva de direitos - Súmula 9 do TSE)
Recusa de Obrigação a Todos Imposta (Escusa de Consciência)	**Perda ou Suspensão** (divergência doutrinária; prova segue a literalidade)	Recusa de prestar obrigação legal e da prestação alternativa (Art. 5º, VIII)
Improbidade Administrativa	**Suspensão**	Sentença transitada em julgado (Art. 37, § 4º)

Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Título II (Direitos e Garantias Fundamentais)
- Texto compilado dos artigos 5º ao 17.
- Emenda Constitucional nº 131/2023
- Altera o art. 12 da Constituição Federal para suprimir a perda automática da nacionalidade brasileira por naturalização voluntária.
- Lei Federal nº 12.016/2009 (Disciplina o Mandado de Segurança)
- Regula o procedimento do MS individual e coletivo.
- Lei Federal nº 13.300/2016 (Lei do Mandado de Injunção)
- Regras procedimentais, efeitos da decisão e mandado de injunção coletivo.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
- Regulação dos requisitos e condições da Ação Popular.
- Supremo Tribunal Federal - Súmula Vinculante nº 18
- Jurisprudência vinculante sobre a inelegibilidade reflexa e dissolução do vínculo conjugal.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / Analista Judiciário)

Determinado servidor público estadual lotado no Tribunal de Contas teve ciência de que existem registros funcionais desabonadores a seu respeito nos bancos de dados informatizados de caráter público do órgão, contendo incorreções fáticas quanto à apuração de sua assiduidade e conduta funcional. O servidor formulou requerimento formal solicitando a retificação de seus dados cadastrais, pedido que foi expressamente indeferido pela autoridade administrativa sem qualquer fundamentação jurídica plausível.

Diante da recusa administrativa formal, o instrumento processual constitucional adequado, cabível e gratuito para assegurar a retificação desses dados perante o Poder Judiciário é o:

A) Mandado de Segurança, impetrado no prazo improrrogável de cento e vinte dias contados da ciência da decisão denegatória.
B) Habeas Data, cuja ação é constitucionalmente gratuita e se destina especificamente a assegurar o conhecimento e a retificação de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de entidades governamentais ou de caráter público.
C) Mandado de Injunção, em virtude da omissão do órgão público em editar portaria disciplinadora do assentamento funcional.
D) Ação Popular, promovida pelo servidor em face da autoridade coatora com pedido de indenização civil por danos morais.
E) Habeas Corpus, haja vista que a inserção de anotações incorretas tolhe indiretamente a liberdade de locomoção do servidor público.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O Mandado de Segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo não amparado por *Habeas Corpus* ou *Habeas Data* (caráter residual expresso no art. 5º, LXIX). Existindo remédio específico (*Habeas Data* para retificação de dados próprios), o MS não tem cabimento, além de não ser constitucionalmente gratuito.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 5º, LXXII, "b" da CF/88, o *Habeas Data* concede-se para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. O art. 5º, LXXVII garante expressamente a gratuidade do remédio. Ademais, a Súmula 2 do STJ exige a comprovação da recusa ao requerimento administrativo, requisito plenamente atendido no caso fático.
- **C) INCORRETA:** O Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI) presta-se exclusivamente a sanar a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Não é instrumento para retificar dados cadastrais existentes.
- **D) INCORRETA:** A Ação Popular (art. 5º, LXXIII) visa a anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico/cultural, não possuindo como objeto a tutela individual de dados cadastrais funcionais de servidor nem pretensão indenizatória estritamente privada.
- **E) INCORRETA:** O *Habeas Corpus* (art. 5º, LXVIII) tutela tão somente a liberdade de locomoção física (direito de ir, vir e ficar). Problemas de cadastro funcional não afetam a locomoção do cidadão.

Questão 2 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo - TCE-GO)

A respeito das condições de elegibilidade e da disciplina constitucional das nacionalidades, considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Arthur, brasileiro nato, com 32 anos de idade, pretende concorrer ao cargo de Governador do Estado de Goiás no próximo pleito.
II. Beatriz, brasileira naturalizada, com 28 anos de idade e pleno gozo dos direitos políticos, pretende concorrer ao cargo de Deputada Federal.
III. Cláudio, brasileiro naturalizado, com 50 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada, foi indicado e nomeado para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

À luz das normas constitucionais em vigor:

A) Apenas as situações I e II são juridicamente viáveis perante a Constituição Federal.
B) As situações I, II e III são plenamente permitidas pelo texto constitucional.
C) Apenas a situação II é viável, pois a idade mínima para Governador de Estado é de 35 anos.
D) Apenas a situação III é admitida, sendo vedado o mandato de Deputado Federal a brasileiros naturalizados.
E) Todas as três situações são expressamente vedadas pela Carta Magna.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:**
- *Situação I é válida:* O art. 14, § 3º, VI, "b" da CF/88 fixa a idade mínima de 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do DF. Arthur possui 32 anos e é nato, preenchendo todos os requisitos.
- *Situação II é válida:* Apenas o cargo de *Presidente da Câmara dos Deputados* é privativo de brasileiro nato (art. 12, § 3º, II). Deputados Federais comuns podem ser brasileiros naturalizados, e a idade mínima exigida é de 21 anos (art. 14, § 3º, VI, "c"), atendida por Beatriz (28 anos).
- *Situação III é inconstitucional:* Todos os 11 cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal são privativos de **brasileiro nato** (art. 12, § 3º, IV). Cláudio, sendo naturalizado, jamais poderá assumir cadeira no STF.
- **B) INCORRETA:** Erra ao incluir a situação III, manifestamente inconstitucional.
- **C) INCORRETA:** A idade mínima para Governador é 30 anos, e não 35 anos (35 anos é para Presidente, Vice e Senador).
- **D) INCORRETA:** Deputados Federais podem ser naturalizados; apenas a presidência da Casa legislativa exige nacionalidade originária.
- **E) INCORRETA:** As situações I e II cumprem perfeitamente os ditames constitucionais.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Procuradoria Municipal)

Com base na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e no texto da Constituição Federal de 1988 a respeito dos direitos e garantias individuais, analise as afirmativas a seguir:

I. A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato do Chefe do Poder Executivo cessa imediatamente a inelegibilidade reflexa de seu ex-cônjuge para concorrer a mandato eletivo no mesmo município na eleição seguinte.
II. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo durante o dia, por determinação judicial, ou a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.
III. A prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - FALSO:** Conforme o teor literal da **Súmula Vinculante nº 18 do STF**, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato eletivo **não afasta** a inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º da CF/88.
- **Item II - VERDADEIRO:** Reproduz integralmente o art. 5º, XI da CF/88. A determinação judicial só autoriza o ingresso durante o dia, enquanto as situações de emergência (flagrante delito, desastre ou prestar socorro) legitimam a entrada tanto de dia quanto de noite.
- **Item III - VERDADEIRO:** De acordo com o art. 5º, incisos XLII e XLIV da CF/88, o racismo e a ação de grupos armados são os dois únicos grupos de crimes taxados pela Constituição como concomitantemente **inafiançáveis e imprescritíveis**.
- Portanto, estão corretos apenas os itens II e III (Alternativa B).

Questão 4 (FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo)

À luz das disposições constitucionais sobre os direitos políticos, a perda e suspensão de tais prerrogativas e a organização partidária, assinale a opção correta:

A) É permitida a cassação de direitos políticos mediante processo administrativo com contraditório e ampla defesa instaurado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
B) O militar alistável que contar com mais de dez anos de serviço será afastado definitivamente da atividade militar no momento do registro de sua candidatura.
C) A condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durarem seus efeitos, mesmo nos casos em que ocorra a concessão de livramento condicional ou sursis.
D) A criação de associação de moradores independe de autorização do Poder Público, mas suas atividades podem ser compulsoriamente dissolvidas por ato motivado do Secretário de Segurança Pública.
E) São condições de elegibilidade para o cargo de Vereador a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima de vinte e um anos completos.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O *caput* do art. 15 da CF/88 determina expressamente: **"É vedada a cassação de direitos políticos"**. O ordenamento brasileiro não admite a cassação sob nenhuma hipótese.
- **B) INCORRETA:** Conforme o art. 14, § 8º, I e II da CF/88, o militar com *menos de dez anos* de serviço deverá afastar-se definitivamente da atividade; já o militar com *mais de dez anos* de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
- **C) CORRETA:** O art. 15, III da CF/88 estabelece a suspensão dos direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Conforme pacificado pelo STF e pelo TSE (Súmula 9/TSE), a suspensão é efeito automático da condenação e persiste durante todo o cumprimento da pena, alcançando inclusive os beneficiados por sursis, livramento condicional ou pena restritiva de direitos.
- **D) INCORRETA:** Conforme o art. 5º, XIX da CF/88, a dissolução compulsória de associações exige **decisão judicial transitada em julgado**, sendo terminantemente vedada a dissolução por ato administrativo de autoridade do Poder Executivo.
- **E) INCORRETA:** A idade mínima para o cargo de Vereador é de **18 anos** (art. 14, § 3º, VI, "d"), e não 21 anos.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

Com relação ao regime da nacionalidade instituído pela Constituição Federal de 1988 e suas alterações posteriores, considere que Marcos, brasileiro nato, aos trinta anos de idade, mudou-se para a França e, após cumprir os requisitos legais franceses, requereu e obteve voluntariamente a cidadania francesa, sem que houvesse exigência de permanência no país nem reconhecimento de nacionalidade de origem.

Considerando o texto constitucional vigente com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 131/2023, Marcos:

A) Perdeu automaticamente a nacionalidade brasileira no momento da formalização do deferimento da cidadania francesa.
B) Poderá perder a nacionalidade brasileira apenas se houver representação formal do Ministério das Relações Exteriores aprovada pelo Congresso Nacional.
C) Não perde a nacionalidade brasileira pela mera aquisição voluntária da cidadania estrangeira, somente ocorrendo a perda se declarar expressamente por escrito perante autoridade brasileira competente que renuncia à nacionalidade brasileira.
D) Passará automaticamente à condição de brasileiro naturalizado, perdendo o direito de concorrer a qualquer cargo eletivo no Brasil.
E) Perderá compulsoriamente a nacionalidade brasileira por sentença do juiz federal competente, por ter adotado fidelidade política a nação estrangeira.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A regra da perda automática da nacionalidade pela aquisição voluntária de outra foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional nº 131/2023. Atualmente, a aquisição voluntária de outra nacionalidade não afeta a condição de brasileiro nato.
- **B) INCORRETA:** O Congresso Nacional e o MRE não possuem atribuição constitucional para decretar a perda de nacionalidade por representação política.
- **C) CORRETA:** Com a nova redação dada ao art. 12, § 4º da Constituição pela EC nº 131/2023, o brasileiro só perde a nacionalidade originária se fizer pedido expresso de renúncia perante autoridade brasileira competente, desde que essa renúncia não o transforme em apátrida. A aquisição de nacionalidade estrangeira não gera mais perda automática!
- **D) INCORRETA:** A Constituição não prevê "rebaixamento" de brasileiro nato para naturalizado. Marcos continua sendo brasileiro nato com todos os seus direitos políticos e civis resguardados.
- **E) INCORRETA:** O cancelamento de nacionalidade por sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional / atentado contra a ordem constitucional aplica-se exclusivamente aos **brasileiros naturalizados** (art. 12, § 4º, I). O brasileiro nato nunca perde a nacionalidade por sentença judicial.

03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Da organização político-administrativa do Estado brasileiro (Artigos 18 e 19 da CF/88): forma federativa, autonomia dos entes e vedações federativas.
- Da União, dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Municípios: bens públicos, criação e desmembramento de entes, e competências materiais e legislativas.
- Repartição constitucional de competências:
- Competências materiais exclusivas da União (Art. 21) e comuns de todos os entes (Art. 23);
- Competências legislativas privativas da União (Art. 22) e concorrentes entre União, Estados e DF (Art. 24);
- Competências remanescentes/residuais dos Estados (Art. 25) e competências de interesse local dos Municípios (Art. 30).
- Intervenção Federal e Estadual (Artigos 34 a 36 da CF/88): hipóteses, princípios sensíveis e procedimento.
- Regime constitucional da Administração Pública (Artigo 37 da CF/88): princípios fundamentais, concurso público, cargos em comissão e funções de confiança, teto remuneratório e regras de acumulação de cargos.
- Servidores públicos civis (Artigos 38 a 41 da CF/88): exercício de mandato eletivo, estágio probatório, estabilidade aos 3 anos, avaliação especial de desempenho e hipóteses constitucionais taxativas de perda do cargo público estável.

Classificação Hierárquica

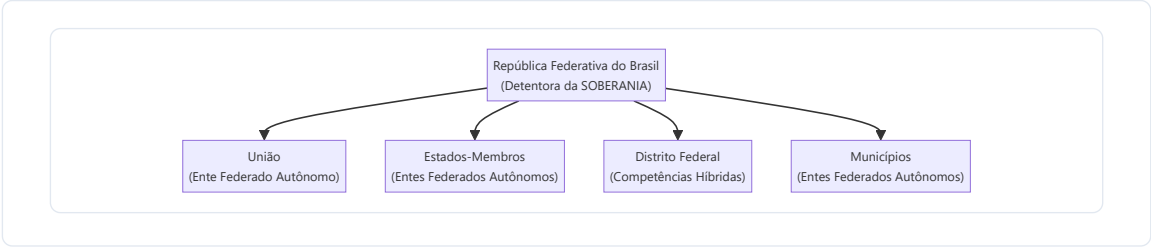
```
3. Organização Federativa, Repartição de Competências e Regime Constitucional dos Servidores
├── 3.1 A Federação Brasileira e a Organização Político-Administrativa
│   ├── 3.1.1 Características Estruturantes da Federação (Art. 18):
│   │   ├── Federação por desagregação (movimento centrífugo); vínculo indissolúvel (vedado direito de secessão)
│   │   ├── Cláusula Pétrea Expressa (Art. 60, § 4º, I): Forma federativa de Estado não pode ser abolida por emenda
│   │   └── Autonomia dos Entes Políticos: Auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração (Soberania pertence apenas à República Federativa do Brasil)
│   ├── 3.1.2 Vedações Federativas Absolutas (Art. 19):
│   │   ├── 1. Estabelecer cultos religiosos ou subvencioná-los (Estado Laico)
│   │   ├── 2. Recusar fé aos documentos públicos
│   │   └── 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si
│   ├── 3.1.3 Criação, Incorporação, Fusão e Desmembramento de Entes:
│   │   ├── Estados (Art. 18, § 3º): Plebiscito da população diretamente interessada + Lei Complementar Federal
│   │   └── Municípios (Art. 18, § 4º): Lei Complementar Federal (período), Estudos de Viabilidade Municipal publicados, Plebiscito e Lei Ordinária Estadual
│   └── 3.1.4 Bens Públicos Constitucionais:
│   ├── Bens da União (Art. 20): Terras devolutas para defesa/fronteiras, recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras indígenas
│   └── Bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais/lacustres não da União, e terras devolutas não da União
├── 3.2 Repartição Constitucional de Competências
│   ├── 3.2.1 Princípio Norteador: Princípio da Predominância do Interesse
│   │   ├── União: Interesse predominante geral
│   │   ├── Estados: Interesse predominante regional
│   │   ├── Municípios: Interesse predominante local
│   │   └── Distrito Federal: Competências legislativas e materiais reservadas aos Estados e Municípios (Art. 32, § 1º)
│   ├── 3.2.2 Competências Materiais / Administrativas (Atos Práticos de Gestão):
│   │   ├── Exclusivas da União (Art. 21): Matérias indelegáveis (moeda, política exterior, defesa nacional, polícia federal)
│   │   └── Comuns de Todos os Entes (Art. 23): Atuação cooperativa e solidária (saúde, meio ambiente, educação, patrimônio histórico, saneamento)
│   └── 3.2.3 Competências Legislativas (Edição de Normas Jurídicas):
│   ├── Privativas da União (Art. 22):
│   │   ├── Ramos do Direito: Civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho
│   │   ├── Matérias Críticas: Trânsito e transporte, diretrizes e bases da educação nacional, normas gerais de licitação e contratação
│   │   └── Delegação a Estados: Depende de Lei Complementar Federal para matérias específicas (Art. 22, parágrafo único)
│   ├── Concorrentes entre União, Estados e DF (Art. 24 - Ramos PUFET):
│   │   ├── Ramos do Direito: Penitenciário, Urbanístico, Financeiro, Econômico e Tributário (PUFET) + orçamento e meio ambiente
│   │   ├── Papel da União: Limita-se ao estabelecimento de NORMAS GERAIS
│   │   ├── Competência Suplementar: Estados e DF preenchem os detalhes e lacunas
│   │   ├── Inexistência de Norma Geral Federal: Estados exercem competência legislativa plena
│   │   └── Efeito da Superveniência de Norma Geral Federal: SUSPENDE a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário (NÃO revoga!)
│   ├── Remanescentes / Residuais dos Estados (Art. 25, § 1º): Tudo que não seja expressamente vedado ou reservado a outro ente
│   └── Competências dos Municípios (Art. 30): Legislar sobre assuntos de INTERESSE LOCAL e suplementar normas federais e estaduais
├── 3.3 Mecanismos Excepcionais de Equilíbrio: Intervenção Federal e Estadual
│   ├── 3.3.1 Intervenção Federal nos Estados/DF (Art. 34): Defesa da unidade nacional, repulsa à invasão, garantia do livre exercício dos poderes e observância dos princípios constitucionais sensíveis
│   └── 3.3.2 Intervenção Estadual nos Municípios (Art. 35): Não prestação de contas, não aplicação do mínimo constitucional em saúde/educação e descumprimento de ordem judicial
└── 3.4 Regime Constitucional dos Servidores Públicos (Arts. 37 a 41)
    ├── 3.4.1 Concurso Público e Cargos Públicos (Art. 37, II e V):
    │   ├── Concurso: Prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período
    │   ├── Funções de Confiança: Destinadas exclusivamente a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo
    │   └── Cargos em Comissão: Preenchidos por efetivos ou comissionados puros para funções de direção, chefia e assessoramento
    ├── 3.4.2 Teto Remuneratório e Vedações de Acumulação (Art. 37, XI e XVI):
    │   ├── Teto Geral: Subsídio mensal dos Ministros do STF
    │   └── Regra Geral de Não-Acumulação e as 3 Exceções: 2 de professor; 1 de professor com outro técnico/científico; 2 privativos de profissionais de saúde
    ├── 3.4.3 Exercício de Mandato Eletivo pelo Servidor (Art. 38):
    │   ├── Mandato Federal, Estadual ou Distrital: Afasta-se obrigatoriamente do cargo efetivo
    │   ├── Mandato de Prefeito: Afasta-se do cargo, com faculdade de opção pela remuneração
    │   └── Mandato de Vereador: Havendo compatibilidade de horários, acumula remunerações e funções; não havendo compatibilidade, afasta-se optando pelo subsídio
    └── 3.4.4 Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Estável (Art. 41):
        ├── Aquisição: 3 (três) anos de efetivo exercício + aprovação obrigatória em avaliação especial de desempenho por comissão
        └── Quatro Hipóteses Exaustivas de Perda do Cargo:
            ├── 1. Sentença judicial transitada em julgado
            ├── 2. Processo administrativo disciplinar (PAD) com ampla defesa
            ├── 3. Procedimento de avaliação periódica de desempenho (na forma de LC)
            └── 4. Excesso de despesas com pessoal (Art. 169, § 4º da CF/88)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Forma Federativa e Organização Político-Administrativa

1.1 Características da Federação Brasileira

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*). - **Origem Histórica:** Formou-se por **desagregação** (ou segregação), decorrente de um movimento **centrífugo** (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros). - **Indissolubilidade do Vínculo Federativo:** Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV). - **Soberania vs. Autonomia:** - A **Soberania** é atributo exclusivo da **República Federativa do Brasil** no plano internacional. - A **Autonomia** é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).



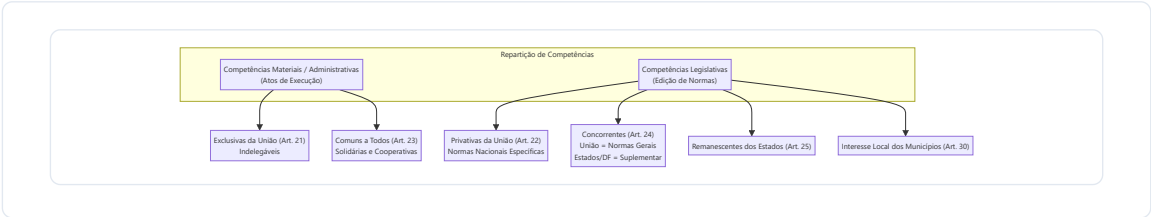
1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)

O art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 1. **Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança**, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. *(Princípio da Laicidade Estatal)*. 2. **Recusar fé aos documentos públicos.** *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais).* 3. **Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.** *(Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional).*

---

2. O Modelo Constitucional de Repartição de Competências

A Constituição Federal de 1988 adotou o **princípio da predominância do interesse**: - **União:** Matérias de interesse nacional e geral. - **Estados:** Matérias de interesse regional. - **Municípios:** Matérias de predominante interesse local. - **Distrito Federal:** Acumula competências legislativas e materiais atribuídas aos Estados e aos Municípios (vedada sua divisão em Municípios - art. 32).



2.1 Competências Legislativas: Privativa da União vs. Concorrente

Esta é a distinção mais exigida pela banca FCC. Analise as características de cada modalidade:

Modalidade Legislativa	Entes Competentes	Ramos do Direito Abrangidos	Regra de Delegação / Suplementação
Privativa da União (Art. 22)	**Apenas a União** (Congresso Nacional)	Civil, Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Agrário, Marítimo, Aeronáutico, Espacial e do Trabalho; além de Trânsito/Transporte, Diretrizes da Educação e Normas Gerais de Licitação.	**Lei Complementar Federal** pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias (Art. 22, parágrafo único).
Concorrente (Art. 24)	**União, Estados e Distrito Federal** *(Municípios NÃO participam formalmente do art. 24)*	Direito **P**enitenciário, **U**rbanístico, **F**inanceiro, **E**conômico e **T**ributário (**Mnemônico: PUFET**), além de Orçamento, Meio Ambiente, Florestas e Proteção ao Consumidor.	**União:** limita-se a fixar **Normas Gerais**. **Estados/DF:** exercem competência **Suplementar**. Se a União não editar norma geral, o Estado adquire competência plena.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Direito Processual vs. Direito Penitenciário / Custas Forenses:**
> - Direito **Processual** é competência **privativa da União** (Art. 22, I). Leis estaduais que criem prazos ou ritos processuais judiciais são formalmente inconstitucionais!
> - Direito **Penitenciário** e custas dos serviços forenses são competências **concorrentes** (Art. 24, I e IV).
> - **Superveniência de Lei Federal sobre Normas Gerais (Art. 24, § 4º):**
> A superveniência de lei federal contendo normas gerais **NÃO REVOGA** a lei estadual anterior contrária; ela apenas **SUSPENDE A SUA EFICÁCIA** naquilo que for incompatível. Se a lei federal for declarada inconstitucional ou revogada, a lei estadual volta a produzir efeitos normalmente!

2.2 Competências dos Municípios (Art. 30)

Os Municípios dispõem de competência expressa para: 1. Legislar sobre assuntos de **interesse local**; 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar suas rendas; 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão/permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de **transporte coletivo**, que tem caráter essencial.

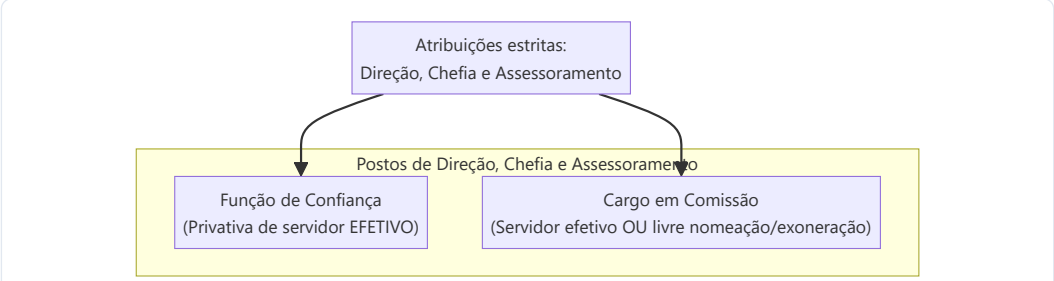
> ⭐ **IMPORTANTE (SÚMULA VINCULANTE 38 DO STF):**
> "*É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.*"
> Em contrapartida, conforme a Súmula Vinculante 49, leis municipais que impedem a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo em determinada área violam a liberdade de concorrência.

---

3. Regime Constitucional da Administração Pública e Servidores (Arts. 37 a 41)

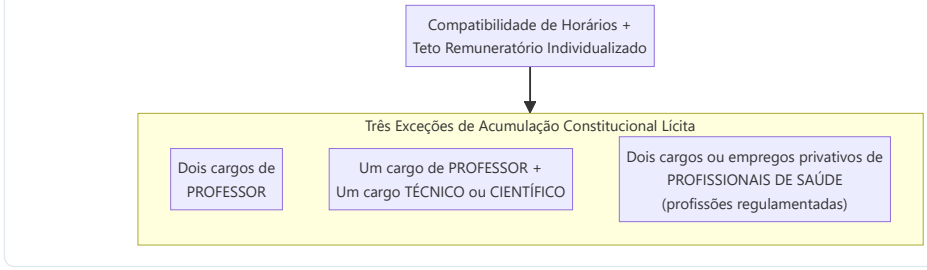
3.1 Concurso Público, Funções de Confiança e Cargos em Comissão

- **Validade do Concurso (Art. 37, III):** Validade de **até 2 (dois) anos**, prorrogável uma única vez, por igual período. O edital pode fixar validade inferior (ex.: 6 meses prorrogável por mais 6 meses).
- **Funções de Confiança vs. Cargos em Comissão (Art. 37, V):**
- *Funções de Confiança:* Exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.
- *Cargos em Comissão:* Preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, ou por pessoas sem vínculo (comissionados puros).
- Ambos destinam-se exclusivamente às atribuições de **direção, chefia e assessoramento** (vedada a criação para atribuições técnicas, operacionais ou burocráticas subalternas - Súmula Vinculante 37).



3.2 Regra Constitucional da Não-Acumulação e Exceções (Art. 37, XVI)

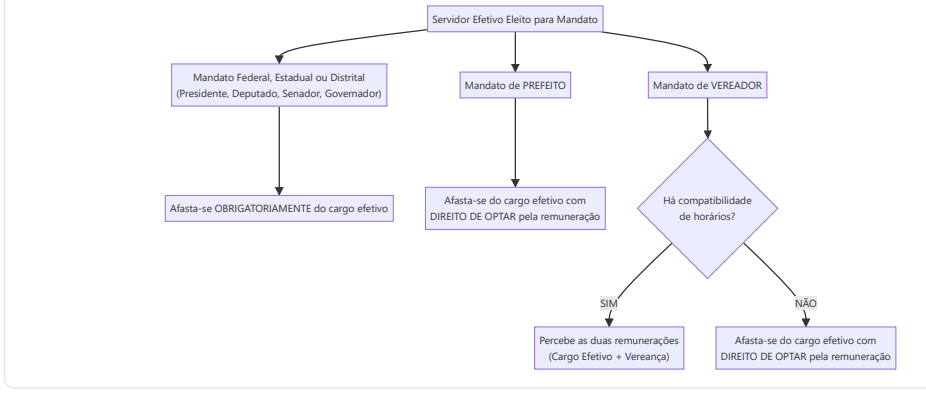
A regra é a proibição categórica de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas no âmbito da administração direta, autárquica, fundacional e empresas estatais.
Exigem-se cumulativamente: **compatibilidade de horários** + **observância do teto remuneratório constitucional**. As únicas 3 exceções constitucionais são:



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Teto Remuneratório na Acumulação Lícita (Tema 377/STF):** No caso de acumulação constitucional legítima de cargos, o teto remuneratório constitucional incide **isoladamente sobre cada um dos cargos**, e não sobre o somatório das remunerações!
> - **Cargo Técnico:** Para fins de acumulação com professor, considera-se técnico o cargo que exige conhecimentos técnicos específicos ou formação superior determinada, como o cargo de Analista e Técnico de Controle Externo do TCE-GO.

3.3 Exercício de Mandato Eletivo pelo Servidor Público (Art. 38)

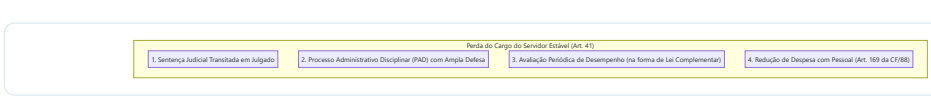
Tratamento constitucional aplicável ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato político:



- Para contagem de tempo de serviço: o tempo de mandato é contado para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento** (computa-se apenas por antiguidade).
- Previdência Social: os valores são recolhidos como se estivesse no exercício efetivo do cargo.

3.4 Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Estável (Art. 41)

- **Aquisição da Estabilidade:** São estáveis após **3 (três) anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- **Condição Obrigatória:** É obrigatória a aprovação prévia em **avaliação especial de desempenho** realizada por comissão instituída especificamente para essa finalidade (art. 41, § 4º).
- **As Quatro Hipóteses Exaustivas de Perda do Cargo do Servidor Estável:** 1. Em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**; 2. Mediante **processo administrativo disciplinar (PAD)** no qual lhe seja assegurada ampla defesa; 3. Mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar federal, assegurada ampla defesa; 4. Para cumprimento dos **limites com despesas de pessoal** (art. 169, § 4º da CF/88), caso as medidas anteriores (corte de cargos em comissão e exoneração de servidores não estáveis) sejam insuficientes.



Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Título III (Da Organização do Estado)

- Dispositivos completos sobre competências dos entes federados e estatuto dos servidores públicos.
- Supremo Tribunal Federal - Súmula Vinculante nº 38
- Competência municipal para fixação de horário de comércio.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 377 de Repercussão Geral (Teto na Acumulação Lícita)
- Fixação de que o teto constitucional incide sobre cada remuneração individualmente considerada.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 280 (Violação de Domicílio e Tráfico)
- Critérios constitucionais de controle da atuação estatal e repartição de poderes.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou projeto de lei que disciplina matérias relativas ao direito tributário e financeiro estadual, estabelecendo regras inovadoras de arrecadação e fiscalização orçamentária no âmbito de seu território, na ausência de lei federal veiculando normas gerais sobre aquele tema específico. Dois anos depois, o Congresso Nacional promulgou lei federal contendo normas gerais sobre a mesma matéria, cujos dispositivos colidem diretamente com três artigos da referida lei estadual goiana.

Considerando o modelo constitucional brasileiro de repartição de competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/88):

A) A lei estadual goiana era originariamente inconstitucional, pois aos Estados Federados é terminantemente vedado legislar sobre direito financeiro e tributário sem expressa autorização em lei complementar federal.
B) O Estado de Goiás exerceu legitimamente competência legislativa plena ante a omissão originária da União; todavia, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.
C) A lei federal posterior padece de inconstitucionalidade formal, por invadir competência reservada originariamente ao Estado-membro.
D) A lei estadual goiana foi formalmente revogada e extinta do ordenamento jurídico, tendo em vista o princípio da hierarquia absoluta da União sobre os Estados Federados.
E) A antinomia entre as duas leis impõe a anulação simultânea de ambas pelo Tribunal de Justiça, competindo aos Municípios legislar de forma residual.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O art. 24, I da CF/88 consagra competência concorrente sobre direito tributário e financeiro. Inexistindo lei federal de normas gerais, o Estado exerce competência legislativa plena (art. 24, § 3º), sem necessidade de lei complementar delegatória.
- **B) CORRETA:** O texto do art. 24, § 3º confere ao Estado competência legislativa plena perante a inércia da União. O § 4º do mesmo artigo prescreve expressamente: "*A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.*"
- **C) INCORRETA:** A União tem competência constitucional originária para editar normas gerais a qualquer tempo no âmbito concorrente.
- **D) INCORRETA:** Não existe hierarquia entre leis federais e leis estaduais no federalismo brasileiro. Por essa razão técnica, a lei federal **não revoga** a lei estadual, mas apenas **suspende a sua eficácia**.
- **E) INCORRETA:** A Constituição prevê expressamente o mecanismo da suspensão da eficácia, sem declaração de anulação recíproca.

Questão 2 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo - TCE-GO)

Um servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com formação acadêmica superior em Direito, foi aprovado em regular concurso público municipal para o cargo de Professor de Direito Constitucional na Faculdade Municipal de Ensino Superior de Goiânia.

Considerando as normas constitucionais que regem a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI da CF/88) e comprovada a plena compatibilidade de horários entre as jornadas de trabalho:

A) A acumulação é constitucionalmente admitida, por envolver o exercício de um cargo técnico ou científico com outro cargo de professor.
B) A acumulação é ilícita, pois a Constituição Federal veda expressamente a cumulação de vínculos com entes federativos distintos (Estado e Município).
C) O servidor deve obrigatoriamente optar pela remuneração de apenas um dos cargos, prestando serviços de docência de maneira voluntária.
D) Apenas servidores estáveis com mais de dez anos de serviço podem exercer a prerrogativa excepcional de acumulação remunerada.
E) A acumulação é permitida exclusivamente para dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo vedada a docência por técnicos de controle externo.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:** O art. 37, XVI, "b" da CF/88 excepciona a vedação de acumulação permitindo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. O cargo de Técnico de Controle Externo possui inequívoca natureza de cargo técnico.
- **B) INCORRETA:** A cumulação constitucional pode envolver cargos de qualquer ente federativo (União, Estados, DF ou Municípios), inclusive estendendo-se à administração indireta (art. 37, XVII).
- **C) INCORRETA:** Na acumulação lícita com compatibilidade de horários, o servidor percebe a remuneração integral de ambos os cargos (respeitados os tetos individuais).
- **D) INCORRETA:** Não há exigência temporal de tempo de serviço nem de estágio probatório para exercer o direito de acumulação lícita.
- **E) INCORRETA:** A acumulação na área da saúde é apenas uma das três hipóteses; a docência acumulada com cargo técnico é modalidade plenamente autônoma e válida.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista Judiciário)

Sobre o regime constitucional de estabilidade dos servidores públicos civis e as hipóteses de perda do cargo público efetivo previstas na Constituição da República, analise as proposições a seguir:

I. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
III. O servidor público estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - FALSO:** Desde a Emenda Constitucional nº 19/1998, o prazo constitucional de estágio probatório para a aquisição de estabilidade é de **3 (três) anos de efetivo exercício**, e não dois anos (art. 41, *caput*).
- **Item II - VERDADEIRO:** O § 4º do art. 41 da CF/88 estabelece que "*é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade*" como condição imprescindível para a estabilidade.
- **Item III - VERDADEIRO:** O art. 41, § 1º, III da CF/88 prescreve expressamente que o servidor público estável só perderá o cargo, dentre outras hipóteses, "*mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa*".
- Portanto, estão corretas apenas as assertivas II e III (Gabarito B).

Questão 4 (FCC - Adaptada / Auditor Governamental)

Determinado servidor público efetivo do Tribunal de Contas estadual decidiu concorrer a mandato eletivo político, sagrando-se vitorioso nas eleições municipais para o mandato de Vereador. No caso concreto, os horários das sessões ordinárias e comissões da Câmara Municipal coincidem parcialmente com o expediente de trabalho regular desempenhado no Tribunal de Contas.

De acordo com o regime constitucional do servidor em exercício de mandato eletivo (art. 38 da CF/88):

A) O servidor deverá obrigatoriamente renunciar ao cargo efetivo no Tribunal de Contas no ato da posse, assumindo dedicação exclusiva no parlamento.
B) O servidor acumulará compulsoriamente os subsídios integrais de ambos os cargos, devendo cumprir sua jornada técnica em regime de plantão no final de semana.
C) Inexistindo compatibilidade de horários, o servidor será afastado do cargo de Técnico de Controle Externo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração funcional.
D) O tempo de exercício do mandato eletivo será computado para todos os efeitos funcionais, inclusive para promoção compulsória por merecimento.
E) O servidor não pode assumir o mandato de Vereador sob pena de demissão imediata a bem do serviço público.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Servidor público eleito para qualquer mandato jamais é obrigado a renunciar ou perder o cargo de provimento efetivo; ele apenas se afasta das funções durante a legislatura.
- **B) INCORRETA:** A percepção cumulativa das vantagens somente é admitida se houver estrita compatibilidade de horários (art. 38, III). O enunciado frisou que os horários coincidem parcialmente (incompatíveis).
- **C) CORRETA:** De acordo com o art. 38, III da CF/88, investido no mandato de Vereador, "*havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior*" (ou seja, afasta-se do cargo público, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração).
- **D) INCORRETA:** O art. 38, IV prescreve que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**.
- **E) INCORRETA:** O exercício de mandato político é um direito político fundamental plenamente assegurado aos servidores públicos.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Procuradoria Legislativa)

Em tema de repartição constitucional de competências legislativas entre os entes federados, a competência para legislar sobre **Direito do Trabalho**, **Direito Processual** e **Trânsito e Transporte** pertence:

A) Concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal.
B) Privativamente aos Estados Federados, cabendo aos Municípios suplementar as peculiaridades locais.
C) Privativamente à União, podendo lei complementar federal autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias.
D) Exclusivamente à União, sendo vedada qualquer hipótese de delegação de competência aos Estados-membros.
E) Concorrentemente à União e aos Municípios, ficando os Estados restritos às normas de interesse regional.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Essas três matérias não integram o rol da competência concorrente do art. 24 da CF/88.
- **B) INCORRETA:** Estados não têm competência privativa originária sobre tais matérias substantivas federais.
- **C) CORRETA:** As matérias Direito do Trabalho e Direito Processual estão arroladas no art. 22, I da CF/88, e Trânsito e Transporte no art. 22, XI da CF/88, configurando competências privativas da União. O parágrafo único do art. 22 prescreve expressamente: "*Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*"
- **D) INCORRETA:** A competência legislativa privativa admite delegação para questões específicas mediante Lei Complementar Federal (art. 22, parágrafo único). A indelegabilidade aplica-se às competências administrativas *exclusivas* do art. 21.
- **E) INCORRETA:** Municípios sequer participam formalmente das competências concorrentes do art. 24, e tais matérias são privativas federais.

04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Legislativo: estrutura bicameral federal (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e unicameral estadual/distrital/municipal.
- Atribuições do Congresso Nacional e competências privativas da Câmara dos Deputados (Art. 51) e do Senado Federal (Art. 52).
- Estatuto dos congressistas: imunidade material (inviolabilidade civil e penal) e imunidade formal/processual (prisão e prerrogativa de foro - Art. 53).
- Do processo legislativo (Artigos 59 a 69 da CF/88):
- Emendas à Constituição (Art. 60): iniciativa restrita, rito qualificado de aprovação, inexistência de sanção/veto e limitações circunstanciais e materiais (cláusulas pétreas);
- Leis Complementares vs. Leis Ordinárias (quórum e reserva de matéria);
- Medidas Provisórias (Art. 62): pressupostos constitucionais, prazos e vedações temáticas absolutas.
- Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (Artigos 70 a 75 da CF/88):
- Controle externo titularizado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas;
- Competências do Tribunal de Contas (Art. 71 da CF/88);
- Duplo regime de contas: Contas de Governo (parecer prévio opinativo) vs. Contas de Gestão/Ordenadores de Despesa (julgamento técnico definitivo);
- Julgamento das contas de Prefeito Municipal (Art. 31, § 2º e Tema 835 do STF);
- Sustação de atos administrativos ilegais vs. sustação de contratos administrativos (Art. 71, X e §§ 1º e 2º);
- Eficácia de título executivo extrajudicial das decisões do Tribunal de Contas (Art. 71, § 3º da CF/88);
- Princípio da simetria constitucional (Art. 75 da CF/88) e o Ministério Público de Contas (Art. 130 da CF/88).

Classificação Hierárquica

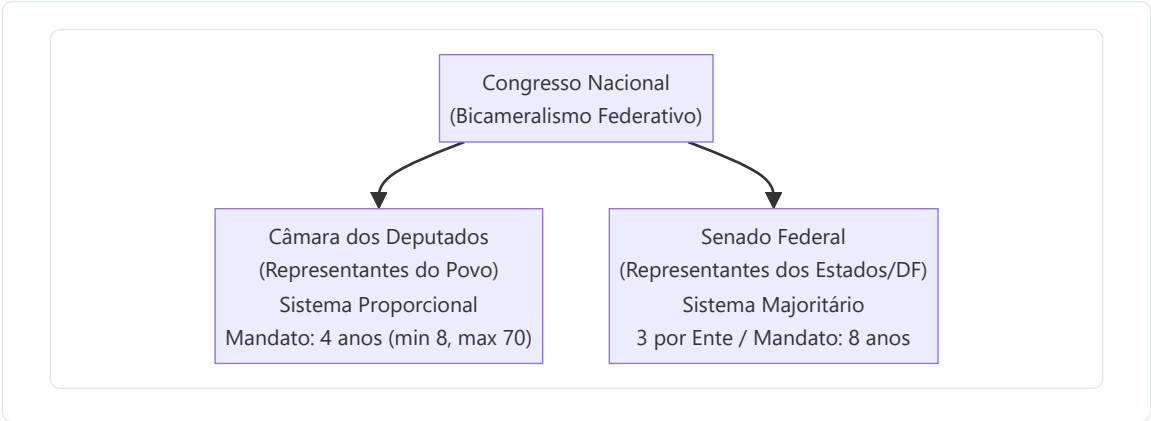
4. Organização do Poder Legislativo, Processo Legislativo e Fiscalização pelo Tribunal de Contas
├── 4.1 Estrutura e Atribuições do Poder Legislativo
│ ├── 4.1.1 Modelo Bicameral Federal (Art. 44):
│ │ ├── Câmara dos Deputados (Art. 45): Representantes do povo; sistema proporcional; mandato de 4 anos; bancadas proporcionais (mínimo 8 e máximo 70 deputados)
│ │ └── Senado Federal (Art. 46): Representantes dos Estados e do DF; sistema majoritário; 3 senadores por Estado/DF; mandato de 8 anos (renovação alternada por 1/3 e 2/3 a cada 4 anos)
│ ├── 4.1.2 Modelo Unicameral nos Demais Entes:
│ │ ├── Assembleias Legislativas dos Estados: Deputados estaduais (Art. 27)
│ │ ├── Câmara Legislativa do DF: Deputados distritais (Art. 32, § 2º)
│ │ └── Câmaras Municipais: Vereadores (Art. 29, IV)
│ ├── 4.1.3 Competências das Casas Legislativas Federais:
│ │ ├── Competência Exclusiva do Congresso Nacional (Art. 49): Atos consubstanciados em Decreto Legislativo, sem sanção ou veto presidencial (aprovação de tratados, autorização de guerra, sustação de atos normativos do Executivo)
│ │ ├── Competência Privativa da Câmara dos Deputados (Art. 51): Autorizar instauração de processo contra o Presidente/Vice por 2/3 de seus membros
│ │ └── Competência Privativa do Senado Federal (Art. 52): Processar e julgar o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade; aprovar escolha de ministros de tribunais superiores, ministros do TCU e diplomatas; suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso
│ └── 4.1.4 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares (Art. 53):
│ ├── Imunidade Material / Real: Inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (exige nexo com as funções parlamentares)
│ ├── Imunidade Formal / Processual para Prisão: Desde a expedição do diploma, parlamentares NÃO podem ser presos, SALVO em flagrante de crime inafiançável (remessa dos autos em 24h para deliberação pela maioria da Casa)
│ └── Foro por Prerrogativa de Função: Perante o STF para crimes cometidos no exercício do mandato e em razão das funções desempenhadas
├── 4.2 O Processo Legislativo Constitucional (Arts. 59 a 69)
│ ├── 4.2.1 Espécies Normativas Primárias (Art. 59): Emendas à Constituição, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Resoluções
│ ├── 4.2.2 Emendas à Constituição - PEC (Art. 60):
│ │ ├── Legitimidade Restrita de Proposta (Art. 60, I a III): 1/3 da Câmara OU 1/3 do Senado; Presidente da República; ou mais da metade das Assembleias Legislativas (por maioria relativa)
│ │ │ └── Pegadinha FCC: NÃO EXISTE iniciativa popular de Proposta de Emenda à Constituição!
│ │ ├── Procedimento e Quórum Qualificado: Discussão e votação em DOIS TURNOS em cada Casa, aprovada por 3/5 (três quintos) dos membros
│ │ ├── Promulgação: Realizada pelas Mesas da Câmara e do Senado conjuntamente (NÃO HÁ sanção nem veto do Presidente da República)
│ │ └── Limitações ao Poder Constituinte Derivado Reformador:
│ │ ├── Limitações Circunstanciais: Vedada alteração na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio
│ │ ├── Limitações Temporais / Irrepetibilidade: Matéria rejeitada ou havida por prejudicada NÃO pode ser renovada na mesma sessão legislativa
│ │ └── Limitações Materiais (Cláusulas Pétreas - Art. 60, § 4º): 1. Forma federativa de Estado; 2. Voto direto, secreto, universal e periódico; 3. Separação dos Poderes; 4. Direitos e garantias individuais
│ ├── 4.2.3 Leis Complementares vs. Leis Ordinárias:
│ │ ├── Lei Complementar: Exige MAIORIA ABSOLUTA de ambas as Casas para aprovação; matérias taxativamente reservadas pela CF
│ │ └── Lei Ordinária: Exige MAIORIA SIMPLES (maioria dos presentes com presença da maioria absoluta); caráter residual
│ └── 4.2.4 Medidas Provisórias (Art. 62):
│ ├── Requisitos de Admissibilidade: Relevância e urgência avaliadas pelo Presidente da República
│ ├── Vigência e Trancamento: Prazo de 60 dias prorrogável uma vez por 60 dias (total de 120 dias); se não apreciada em 45 dias, entra em regime de urgência trancando a pauta
│ └── Vedações Temáticas Absolutas: Direito penal, processual penal e processual civil; nacionalidade e direitos políticos; direito eleitoral; detenção ou sequestro de bens/poupança; matérias reservadas a lei complementar; orçamento, PPA, LDO e LOA (ressalvada abertura de créditos extraordinários)
└── 4.3 Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária e Operacional (Arts. 70 a 75)
    ├── 4.3.1 Amplitude do Controle da Gestão Pública (Art. 70):
    │ ├── Critérios da Fiscalização: Legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas
    │ ├── Sujeitos do Controle: Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
    │ └── Dualidade do Controle: Controle Externo (Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas) e Controle Interno (integrado em cada Poder)
    ├── 4.3.2 Competências Constitucionais dos Tribunais de Contas (Art. 71):
    │ ├── Apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I): Emissão de PARECER PRÉVIO em 60 dias (órgão opinativo/auxiliar)
    │ ├── Julgamento das Contas dos Administradores e Ordenadores de Despesa (Art. 71, II): Julgamento técnico com decisão definitiva
    │ ├── Apreciação da Legalidade de Admissões e Aposentadorias (Art. 71, III): Atos complexos de pessoal (prazo decadencial de 5 anos pelo Tema 445/STF)
    │ ├── Realização de Inspeções e Auditorias por iniciativa própria ou a pedido do Legislativo (Art. 71, IV)
    │ ├── Aplicação de Sanções Administrativas e Pecuniárias (Art. 71, VIII): Multas e imputação de débito
    │ └── Sustação de Atos e Contratos Ilegais (Art. 71, X e §§ 1º e 2º):
    │ ├── Sustação de ATO administrativo ilegal: Praticada DIRETAMENTE pelo Tribunal de Contas (se a autoridade não corrigir no prazo)
    │ └── Sustação de CONTRATO administrativo: Praticada originariamente pelo PODER LEGISLATIVO; o Tribunal de Contas só decide caso o Legislativo não delibere em 90 dias
    ├── 4.3.3 Duplo Regime das Contas Públicas (Tema 835 do STF):
    │ ├── 1. Contas de Governo: Prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo -> Julgadas pelo Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas
    │ └── 2. Contas do Prefeito Municipal Ordenador de Despesas: STF pacificou que o julgamento de TODAS as contas de Prefeito compete à Câmara Municipal (com parecer prévio do Tribunal de Contas que só cai por 2/3 dos votos)
    ├── 4.3.4 Eficácia das Decisões Condenatórias (Art. 71, § 3º):
    │ └── Título Executivo Extrajudicial: As decisões que imputam débito ou multa dispensam ação de conhecimento e são executadas via Execução Fiscal pela Procuradoria da Fazenda

```
    ├── 4.3.5 Princípio da Simetria Constitucional Federativa (Art. 75):
    │   └── O modelo de organização e fiscalização do TCU aplica-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados (TCE-GO) e Municípios
    └── 4.3.6 Ministério Público de Contas (Art. 130):
        ├── Órgão ministerial especializado com atuação privativa perante o respectivo Tribunal de Contas
        └── Mesmas prerrogativas, garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e vedações dos membros do Ministério Público comum
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas

O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo): - **Câmara dos Deputados (Art. 45):** Representa o **povo brasileiro**. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de **4 anos** (uma legislatura). O número total de deputados por Estado e DF é proporcional à população, com piso mínimo de **8** e teto máximo de **70 deputados**. - **Senado Federal (Art. 46):** Representa os **Estados e o Distrito Federal**. Cada unidade federada elege **3 senadores**, pelo sistema majoritário, com mandato de **8 anos** (duas legislaturas). A representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por **um terço (1/3)** e **dois terços (2/3)**.



1.1 Repartição de Competências no Congresso Nacional

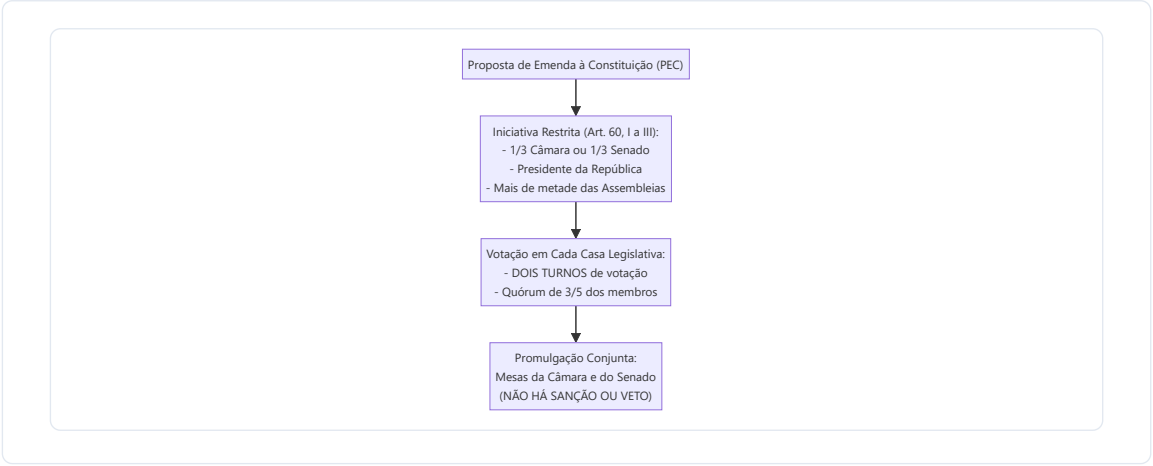
É fundamental distinguir os três tipos de atribuições legislativas federais: 1. **Competências com Sanção Presidencial (Art. 48):** Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação de cargos públicos). 2. **Competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49):** Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por **Decreto Legislativo**, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República). 3. **Competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52):** Formalizadas por **Resolução**, sem envio ao Presidente: - *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por **dois terços** de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. - *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.

---

2. O Processo Legislativo e as Emendas Constitucionais

2.1 Emendas à Constituição (Art. 60)

As Emendas Constitucionais manifestam o exercício do **Poder Constituinte Derivado Reformador**, sujeitando-se a limites formais e materiais rigorosos.



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> 1. **Iniciativa Popular de PEC:** NÃO existe iniciativa popular para propor Emenda à Constituição! A iniciativa popular no Brasil (art. 61, § 2º) é restrita a projetos de **lei ordinária** e **lei complementar**.
> 2. **Sanção e Veto Presidencial:** O Presidente da República **NÃO sanciona nem veta** Emendas à Constituição. Uma vez aprovada por 3/5 em dois turnos na Câmara e no Senado, a PEC é promulgada diretamente pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
> 3. **Cláusulas Pétreas (Art. 60, § 4º):** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: - I - a forma federativa de Estado; - II - o voto direto, secreto, universal e periódico; - III - a separação dos Poderes; - IV - os direitos e garantias individuais.

2.2 Medidas Provisórias (Art. 62)

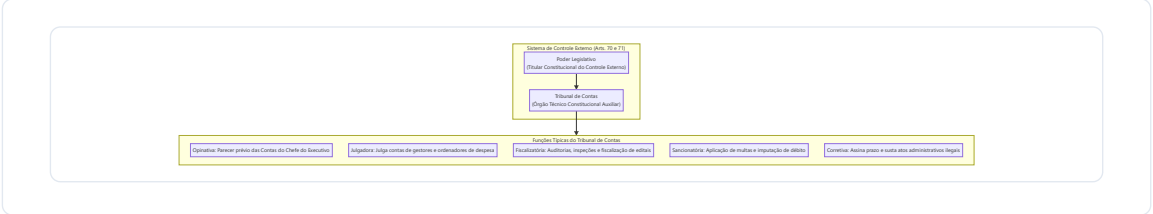
- **Requisitos Constitucionais:** Adotadas pelo Presidente da República em casos de **relevância e urgência**, com força de lei imediata.
- **Vigência:** Vigoram por **60 dias**, prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias (prazo total máximo de **120 dias**). Se não forem apreciadas em até **45 dias** da publicação, entram em regime de urgência, ficando sobrestadas (trancadas) todas as demais deliberações legislativas da Casa.
- **Vedações Materiais Categóricas (Art. 62, § 1º):** É terminantemente vedada a edição de Medidas Provisórias sobre:
- Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- Direito penal, processual penal e processual civil;
- Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- Planos plurianuais (PPA), diretrizes orçamentárias (LDO), orçamento anual (LOA) e créditos adicionais (ressalvada a abertura de **créditos extraordinários** para despesas urgentes e imprevistas decorrentes de guerra, calamidade pública ou comoção interna - Art. 167, § 3º);
- Detenção ou sequestro de bens, poupança ou qualquer outro ativo financeiro;
- Matéria reservada a **Lei Complementar**.

---

3. Fiscalização e Controle Externo pelos Tribunais de Contas (Arts. 70 a 75)

3.1 Abrangência e Objetivos da Fiscalização Financeira

Conforme o art. 70 da CF/88, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública e de qualquer entidade que utilize recursos públicos será exercida pelo Congresso Nacional (ou Assembleia Legislativa estadual), mediante **controle externo**, e pelos sistemas de **controle interno** de cada Poder. - **Aspectos Controlados:** - *Legalidade:* Conformidade com as leis e a Constituição. - *Legitimidade:* Atendimento ao interesse público e à moralidade administrativa. - *Economicidade:* Relação custo-benefício e eficiência na alocação dos recursos públicos. - *Aplicação de Subvenções e Renúncia de Receitas:* Verificação de benefícios fiscais, isenções, incentivos e repasses voluntários.



3.2 O Julgamento de Contas Públicas: Distinção Essencial FCC

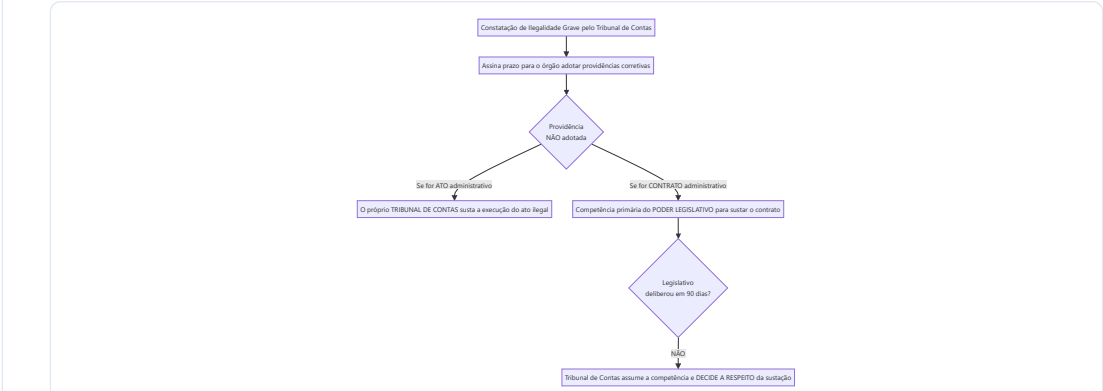
Esta distinção conceitual é uma das favoritas da FCC para cargos de tribunais de contas:

Critério de Comparação	Contas de Governo (Art. 71, I)	Contas de Gestão / Ordenador (Art. 71, II)	Contas do Prefeito Municipal (Tema 835/STF)
Responsável	Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governador, Prefeito) agindo como gestor político geral	Todos os demais administradores, secretários de Estado, presidentes de estatais e ordenadores de despesas	Prefeito Municipal (inclusive quando atua na ordenação direta de despesas)
Papel do Tribunal de Contas	Emite **Parecer Prévio** (opinativo) no prazo constitucional de 60 dias	**Julga definitivamente** as contas em decisão técnica e administrativa	Emite **Parecer Prévio** sobre todas as contas do Prefeito
Quem Proferirá o Julgamento?	O **Poder Legislativo** competente (Congresso, Assembleia ou Câmara de Vereadores)	O próprio **Tribunal de Contas**	Exclusivamente a **Câmara Municipal de Vereadores**
Quórum para Afastar Parecer	No Município, exige-se quórum qualificado de **2/3 dos Vereadores** para derrubar o parecer do Tribunal de Contas (Art. 31, § 2º)	Inaplicável (o TC profere acórdão definitivo, sem parecer submetido ao parlamento)	O parecer do TC só deixa de prevalecer por deliberação de **2/3 dos membros da Câmara Municipal**

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (TEMA 835 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF):**
> *"Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea 'g', da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei da Ficha Limpa), a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores."*
> Portanto, mesmo que o Prefeito tenha agido como ordenador direto de despesas e o Tribunal de Contas tenha emitido parecer pela rejeição das contas, o Prefeito só se torna inelegível se a Câmara Municipal julgar e mantiver a rejeição dessas contas!

3.3 Sustação de Atos Ilegais vs. Sustação de Contratos (Art. 71, X e §§ 1º e 2º)

A Constituição Federal estabelece uma distinção procedimental nítida entre atos administrativos e contratos administrativos:



> ⭐ **IMPORTANTE:**
> O Tribunal de Contas **tem poder para sustar diretamente atos administrativos ilegais**, mas **NÃO tem competência primária para sustar contratos administrativos**. A sustação originária do contrato compete ao Poder Legislativo. O TC só ganha competência subsidiária caso o Congresso/Assembleia não tome providências no prazo de **90 dias**!

3.4 Eficácia das Decisões Condenatórias e Título Executivo (Art. 71, § 3º)

- **Natureza Jurídica:** As decisões dos Tribunais de Contas que imputam débito (dever de ressarcir o erário) ou cominam multa possuem **eficácia de título executivo extrajudicial**.
- **Cobrança Judicial:** O Tribunal de Contas não executa suas próprias decisões. A certidão de crédito/julgamento é encaminhada à **Procuradoria-Geral do Estado** (ou Procuradoria do Município lesado), que promove o ajuizamento de **Ação de Execução Fiscal** perante as Varas da Fazenda Pública.
- **Prescritibilidade:** O STF fixou (Tema 899 de Repercussão Geral) que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é **prescritível** no prazo quinquenal (5 anos), aplicando-se a Lei nº 9.873/1999 e o Decreto 20.910/1932.

Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Artigos 44 a 75 (Poder Legislativo e Fiscalização Contábil)
- Estrutura completa do Congresso Nacional, processo legislativo e competências dos Tribunais de Contas.

- Supremo Tribunal Federal - Tema 835 de Repercussão Geral (Julgamento das Contas de Prefeito)
- Competência da Câmara de Vereadores para julgamento de contas de gestão e de governo do Chefe do Executivo municipal.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 899 de Repercussão Geral (Prescritibilidade da Execução de Decisões do TC)
- Fixação do prazo quinquenal para cobrança de títulos executivos extrajudiciais oriundos de Tribunais de Contas.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 445 de Repercussão Geral (Prazo Decadencial de Aposentadoria no TC)
- Prazo de 5 anos para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo - TCE-GO)

A Câmara Municipal de determinado município goiano recebeu o parecer prévio conclusivo emitido pelo Tribunal de Contas do Estado recomendando, de forma unânime e fundamentada, a rejeição das contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal relativas ao exercício financeiro anterior, diante da constatação de descumprimento dos limites constitucionais de aplicação em educação e saúde. Submetido o parecer a deliberação em plenário, 60% dos vereadores votaram pela aprovação das contas do Chefe do Executivo.

Nos termos do artigo 31, § 2º da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento das contas municipais:

A) As contas foram aprovadas, uma vez que o parecer prévio do Tribunal de Contas possui natureza meramente opinativa e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
B) As contas foram rejeitadas, haja vista que o parecer do Tribunal de Contas que conclui pela rejeição de contas possui eficácia jurisdicional definitiva e impositiva perante os órgãos municipais.
C) O parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixaria de prevalecer por decisão unânime de todos os vereadores componentes do parlamento municipal.
D) As contas foram rejeitadas, pois a maioria simples de votos de 60% não alcançou o quórum qualificado constitucional de dois terços (2/3) necessário para derrubar a conclusão do parecer prévio do Tribunal de Contas.
E) Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desempatar a votação e proferir a decisão terminativa sobre as contas do Chefe do Executivo.

GABARITO OFICIAL: D

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A alternativa inverteu a lógica constitucional. O parecer prévio recomendou a **rejeição**. Para aprovar as contas contrariando a manifestação técnica do Tribunal de Contas, a Câmara precisaria de no mínimo 2/3 (66,66%) dos votos. Com apenas 60%, a Câmara não conseguiu afastar o parecer.
- **B) INCORRETA:** O parecer prévio não possui eficácia executiva jurisdicional impositiva em relação às contas do Chefe do Executivo, pois o julgamento é constitucionalmente atribuído à Casa Legislativa.
- **C) INCORRETA:** A Constituição exige o quórum qualificado de dois terços (2/3) dos membros da Câmara Municipal (art. 31, § 2º), e não votação unânime.
- **D) CORRETA:** O art. 31, § 2º da CF/88 prescreve solenemente: "*O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.*" Como o parecer opinou pela rejeição e a votação de aprovação obteve apenas 60% dos sufrágios (inferior a 2/3), o parecer prevaleceu e as contas foram formalmente **rejeitadas**.
- **E) INCORRETA:** O Poder Judiciário não possui competência para intervir no julgamento político de contas do Poder Legislativo como voto de desempate.

Questão 2 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo - TCE-GO)

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao julgar irregular a prestação de contas de determinado dirigente de entidade pública autárquica estadual em virtude de sobrepreço comprovado em contratação emergencial de serviços de tecnologia, imputou-lhe o dever de ressarcir o erário no valor de R$400.000,00 e cominou-lhe multa punitiva de R$ 40.000,00. Regularmente notificado, o responsável não recolheu os valores devidos e não interpôs recursos regimentais.

Diante do regramento inserto no artigo 71, § 3º da Constituição Federal de 1988 (aplicável aos Tribunais de Contas estaduais por força do art. 75):

A) A decisão condenatória do Tribunal de Contas possui eficácia de título executivo extrajudicial, sendo cobrada perante o Poder Judiciário mediante ação de execução fiscal promovida pela Procuradoria-Geral do Estado.
B) O Tribunal de Contas possui competência jurisdicional plena para deflagrar, em sua própria Secretaria de Execuções, a expropriação forçada de bens do devedor.
C) A Administração Pública estadual deverá propor Ação Ordinária de Cobrança perante a Vara da Fazenda Pública para demonstrar a liquidez e a certeza da obrigação em primeira instância.
D) A eficácia da condenação depende de prévia ratificação e homologação por decreto do Governador do Estado para constituir a dívida ativa.
E) O débito imputado prescreve compulsoriamente no prazo de noventa dias contados do encerramento da sessão plenária de julgamento.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:** O art. 71, § 3º da CF/88 dispõe que: "*As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.*" Trata-se de título executivo extrajudicial que dispensa fase de conhecimento judicial, sendo encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento de execução fiscal.
- **B) INCORRETA:** Os Tribunais de Contas não possuem capacidade postulatória própria para executar suas condenações judiciais e tampouco exercem função jurisdicional executiva coercitiva.
- **C) INCORRETA:** A existência do título executivo extrajudicial afasta integralmente a necessidade de ação de conhecimento ordinária de cobrança.
- **D) INCORRETA:** A decisão do Tribunal de Contas goza de autonomia constitucional e tem força executiva própria, sendo prescindível qualquer homologação pelo Chefe do Poder Executivo.
- **E) INCORRETA:** A prescrição da pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas opera-se no prazo de cinco anos (Tema 899 do STF).

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista Legislativo)

Acerca do processo legislativo federal disciplinado na Constituição Federal de 1988, notadamente em relação às propostas de emenda à Constituição (PEC) e às medidas provisórias (MP), analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação.
II. Não será admitida Proposta de Emenda à Constituição proposta por iniciativa popular de cidadãos, ainda que subscrita por mais de um por cento do eleitorado nacional.
III. É admitida a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito processual civil e direito eleitoral, desde que configurados os pressupostos formais de relevância e urgência.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - VERDADEIRO:** Trata-se do rol taxativo de legitimados para deflagrar Proposta de Emenda à Constituição (art. 60, incisos I a III da CF/88).
- **Item II - VERDADEIRO:** A iniciativa popular está prevista no art. 61, § 2º da CF/88 restrita a **leis ordinárias e complementares**, inexistindo previsão de iniciativa popular de Emenda à Constituição no ordenamento jurídico brasileiro.
- **Item III - FALSO:** Conforme expressamente estabelece o art. 62, § 1º, I, "a" e "b" da CF/88, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito eleitoral, direito penal, processual penal e **processual civil**.
- Logo, estão corretos apenas os itens I e II (Alternativa A).

Questão 4 (FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo)

Durante fiscalização de rotina em órgão da administração direta estadual, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas constatou irregularidade formal insanável em contrato administrativo de prestação de serviços continuados de vigilância, bem como ilegalidade flagrante em ato administrativo unilateral de designação de servidor comissionado. Diante disso, o Tribunal assinou prazo de trinta dias para que o Secretário de Estado responsável adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, o qual, contudo, permaneceu inerte.

De acordo com o sistema de competências do controle externo estabelecido no artigo 71, incisos IX e X e §§ 1º e 2º da CF/88:

A) O Tribunal de Contas tem competência direta e imediata para decretar a anulação do contrato administrativo e afastar o Secretário de Estado de suas atribuições ministeriais.
B) O próprio Tribunal de Contas sustará a execução do ato impugnado; já no caso do contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Poder Legislativo, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
C) A sustação do ato administrativo e do contrato administrativo compete privativamente ao Poder Judiciário mediante ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público Estadual.
D) Se o Poder Executivo não sustar o contrato administrativo no prazo de quinze dias, o ato convalidar-se-á compulsoriamente por decurso de prazo.
E) O Tribunal de Contas não pode adotar qualquer medida sobre atos já aperfeiçoados, cabendo-lhe apenas comunicar o fato à Ouvidoria Geral.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O Tribunal de Contas não possui competência originária para sustar diretamente contratos administrativos e não pode afastar agentes políticos de suas pastas sem expressa previsão legal e decisão judicial.
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a divisão constitucional entre ato e contrato: no caso do ato administrativo não corrigido, o Tribunal de Contas sustará a sua execução (art. 71, X); no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Poder Legislativo (art. 71, § 1º). Se o Poder Legislativo ou o Poder Executivo não efetivarem a medida no prazo de noventa dias, o Tribunal de Contas decidirá a respeito (art. 71, § 2º).
- **C) INCORRETA:** A sustação administrativa é poder conferido diretamente pela Constituição aos órgãos de controle (Legislativo e Tribunal de Contas).
- **D) INCORRETA:** O prazo conferido pela CF/88 ao Poder Legislativo/Executivo para deliberar sobre a sustação do contrato é de noventa dias (§ 2º do art. 71), após o qual a competência defere-se ao Tribunal de Contas, jamais convalidando a ilicitude.
- **E) INCORRETA:** O Tribunal de Contas exerce fiscalização repressiva e corretiva com amplos poderes constitucionais.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Procuradoria Legislativa)

No que tange às competências privativas das Casas Legislativas no âmbito do Congresso Nacional e às imunidades parlamentares previstas no texto constitucional, assinale a afirmativa correta:

A) Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade.
B) A aprovação da escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República compete privativamente ao Senado Federal, após arguição pública.
C) Os Deputados e Senadores podem ser presos preventivamente a qualquer tempo desde a diplomação por determinação fundamentada de juiz de primeiro grau.
D) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistem durante o estado de sítio, não podendo ser suspensas sob nenhuma circunstância pelo voto parlamentar.
E) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, com necessária sanção do Presidente da República, fixar a remuneração de seus próprios membros ao final de cada legislatura.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Processar e julgar Ministros do STF e o Procurador-Geral da República em crimes de responsabilidade é competência privativa do **Senado Federal** (Art. 52, II da CF/88), e não da Câmara dos Deputados.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 52, III, "b" da CF/88, compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
- **C) INCORRETA:** Conforme o art. 53, § 2º da CF/88, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, **salvo em flagrante de crime inafiançável**. Prisão preventiva ordinária contra parlamentar diplomado é constitucionalmente vedada.
- **D) INCORRETA:** De acordo com o art. 53, § 8º da CF/88, as imunidades parlamentares subsistem durante o estado de sítio, mas podem ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso que sejam incompatíveis com a execução da medida excepcional.
- **E) INCORRETA:** A fixação de subsídios de deputados e senadores dá-se por ato próprio do Poder Legislativo sem sanção presidencial (competência exclusiva do Congresso Nacional, art. 49, VII e VIII).

05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Executivo: eleição, posse, impedimento, vacância e sucessão presidencial;
- Atribuições e prerrogativas do Presidente da República (Artigo 84 da CF/88): competências indelegáveis e competências privativas delegáveis (decretos autônomos, indulto e provimento de cargos vagos);
- Responsabilidade do Presidente da República (Artigos 85 e 86 da CF/88):
- Crimes comuns vs. crimes de responsabilidade (*impeachment*);
- Juízo prévio de admissibilidade pela Câmara dos Deputados (quórum qualificado de 2/3);
- Competência de julgamento pelo STF e pelo Senado Federal (presidido pelo Presidente do STF);
- Imunidades presidenciais: imunidade prisional temporária e cláusula de irresponsabilidade relativa por atos estranhos ao mandato;
- Do Poder Judiciário: disposições gerais, estatuto e garantias da magistratura (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade) e vedações expressas (quarentena de saída);
- Do Supremo Tribunal Federal (STF - Artigos 101 a 103-A da CF/88): composição (11 Ministros), nomeação, sabatina pelo Senado Federal, competências originárias e recursais, e o regime das Súmulas Vinculantes (Art. 103-A);
- Do Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Artigo 103-B da CF/88): organização, composição (15 membros) e limites de atuação (natureza estritamente administrativa, orçamentária e correcional, sem competência jurisdicional);
- Do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Artigos 104 e 105 da CF/88): composição (no mínimo 33 Ministros), uniformização da lei federal infraconstitucional e o filtro da relevância no Recurso Especial (EC nº 125/2022);
- Das Funções Essenciais à Justiça:
- Ministério Público (Artigos 127 a 130-A da CF/88): princípios institucionais, autonomia, garantias, vedações e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
- Advocacia Pública (Artigos 131 e 132 da CF/88): AGU e Procuradorias Estaduais (PGE-GO);
- Advocacia Privada (Artigo 133 da CF/88): indispensabilidade e inviolabilidade profissional;
- Defensoria Pública (Artigos 134 e 135 da CF/88): assistência jurídica aos hipossuficientes e autonomia institucional expressa.

Classificação Hierárquica

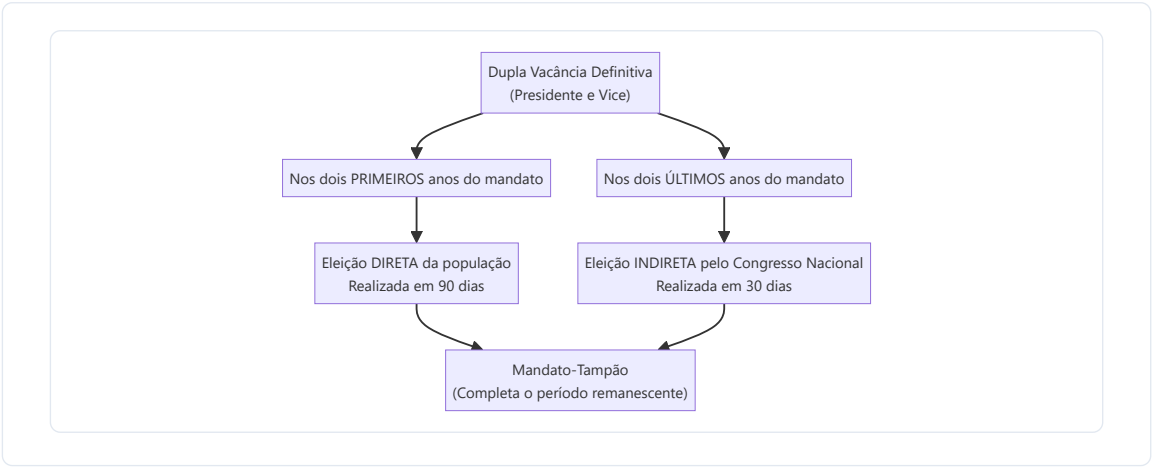
```
5. Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça
├── 5.1 Poder Executivo Federal
│ ├── 5.1.1 Presidencialismo, Posse e Sucessão Presidencial (Arts. 76 a 83):
│ │ ├── Chefia de Estado (representação internacional) e Chefia de Governo (administração interna)
│ │ ├── Linha de Substituição Temporária: Vice-Presidente -> Pres. da Câmara -> Pres. do Senado -> Pres. do STF
│ │ └── Dupla Vacância Presidencial (Art. 81):
│ │ ├── Primeiros 2 anos do mandato: Nova eleição DIRETA em 90 dias
│ │ └── Últimos 2 anos do mandato: Eleição INDIRETA pelo Congresso Nacional em 30 dias (mandato-tampão)
│ ├── 5.1.2 Atribuições Constitucionais do Presidente da República (Art. 84):
│ │ ├── Competências Privativas Indelegáveis (Ex.: sanção/veto, tratados internacionais, decretação de estado de defesa/sítio)
│ │ └── Três Competências Delegáveis (Art. 84, parágrafo único):
│ │ ├── Inciso VI: Dispor por DECRETO AUTÔNOMO sobre organização administrativa (sem aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos) e extinção de cargos/funções vagos
│ │ ├── Inciso XII: Conceder indulto e comutar penas
│ │ └── Inciso XXV (1ª parte): Prover cargos públicos federais, na forma da lei
│ │ └── Destinatários exclusivos da delegação: Ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União
│ └── 5.1.3 Responsabilidade do Presidente da República (Arts. 85 e 86):
│ ├── Juízo Político Prévio de Admissibilidade: 2/3 dos votos da Câmara dos Deputados
│ ├── Crimes Comuns: Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF); suspensão das funções por até 180 dias após recebimento da denúncia
│ ├── Crimes de Responsabilidade (Impeachment): Julgamento pelo Senado Federal sob presidência do Presidente do STF; quórum de condenação de 2/3 do Senado; penalidade: perda do cargo + inabilitação para funções públicas por 8 anos
│ ├── Imunidade Prisional Temporária (Art. 86, § 3º): O Presidente não pode ser preso, na vigência do mandato, senão por sentença judicial condenatória
│ └── Irresponsabilidade Penal Relativa (Art. 86, § 4º): Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções durante a vigência do mandato
├── 5.2 Poder Judiciário
│ ├── 5.2.1 Estatuto da Magistratura e Garantias Constitucionais (Arts. 93 e 95):
│ │ ├── Tríplice Garantia: Vitaliciedade (adquirida aos 2 anos de efetivo exercício em 1º grau), Inamovibilidade e Irredutibilidade de subsídio
│ │ └── Vedações Expressas: Exercício de outro cargo/função (salvo uma de magistério), dedicação a atividade político-partidária, recebimento de custas e quarentena de 3 anos para advogar no juízo ou tribunal de onde se afastou
│ ├── 5.2.2 Supremo Tribunal Federal - STF (Arts. 101 a 103-A):
│ │ ├── Composição: 11 Ministros, cidadãos entre 35 e 70 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente após aprovação por maioria absoluta do Senado
│ │ ├── Competências: Guardião da Constituição, controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC, ADO, ADPF), ações contra CNJ e CNMP, conflitos federativos
│ │ └── Súmula Vinculante (Art. 103-A): Aprovação por 2/3 dos membros (8 votos); vincula administração pública direta e indireta (federal, estadual, municipal) e demais órgãos do Judiciário; NÃO vincula o Legislativo em sua função típica de legislar
│ ├── 5.2.3 Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Art. 103-B):
│ │ ├── Composição: 15 membros, mandato de 2 anos, permitida uma única recondução; presidido pelo Presidente do STF
│ │ └── Natureza e Competências: Órgão estritamente de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Judiciário; NÃO possui competência jurisdicional (não reforma nem anula sentenças judiciais de mérito)
│ └── 5.2.4 Superior Tribunal de Justiça - STJ (Arts. 104 e 105):
│ ├── Composição: No mínimo 33 Ministros, nomeados pelo Presidente após aprovação por maioria absoluta do Senado
│ └── Competência: Guardião da legislação federal infraconstitucional e Recurso Especial (com demonstração do filtro de relevância da questão federal - EC 125/2022)
└── 5.3 Funções Essenciais à Justiça
    ├── 5.3.1 Ministério Público (Arts. 127 a 130-A):
    │ ├── Princípios Institucionais: Unidade, Indivisibilidade e Independência Funcional
    │ ├── Autonomia Funcional, Administrativa e Financeira (elabora sua própria proposta orçamentária)
    │ ├── Procurador-Geral da República (PGR): Nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após aprovação por maioria absoluta do Senado
    │ └── Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 14 membros, órgão de controle administrativo e disciplinar do MP
    ├── 5.3.2 Advocacia Pública (Arts. 131 e 132):
    │ ├── Advocacia-Geral da União (AGU) e Procuradorias dos Estados e DF (PGE-GO)
    │ └── Atribuições: Representação judicial e extrajudicial dos entes federativos e consultoria jurídica do Poder Executivo
    ├── 5.3.3 Advocacia Privada (Art. 133):
    │ └── Indispensabilidade à administração da justiça e inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício profissional
    └── 5.3.4 Defensoria Pública (Arts. 134 e 135):
        ├── Instituição permanente incumbida da orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa ampla dos necessitados
        └── Autonomia Funcional, Administrativa e Orçamentária expressamente assegurada pela Constituição
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade

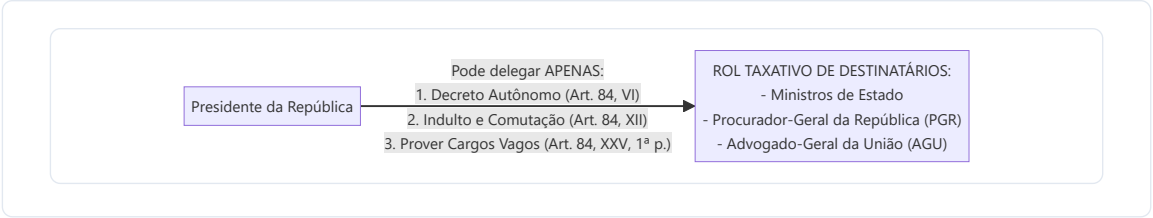
1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)

Ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato:



1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)

O art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a **delegação de apenas TRÊS matérias específicas**: 1. **Art. 84, VI:** Dispor, mediante **decreto autônomo**, sobre: - *a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; - *b)* Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 2. **Art. 84, XII:** Conceder **indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 3. **Art. 84, XXV, primeira parte: Prover** cargos públicos federais, na forma da lei.



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Extinção de Órgãos Públicos:** O Presidente NÃO pode criar nem extinguir Ministérios ou órgãos públicos por decreto! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal ordinária** (art. 88 da CF/88). O decreto autônomo serve exclusivamente para organizar órgãos existentes sem gerar custos ou extinguir cargos vagos.
> - **Extinção de Cargos Públicos Ocupados:** Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem **vagos**!

1.3 Responsabilidade do Presidente da República (Arts. 85 e 86)

O Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

Aspecto Procedimental	Crime Comum (Penal)	Crime de Responsabilidade (*Impeachment*)
Juízo de Admissibilidade	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)
Órgão Julgador Competente	**Supremo Tribunal Federal (STF)**	**Senado Federal** (sob presidência do Presidente do STF)
Instauração do Processo	Recebimento da denúncia ou queixa pelo STF	Deliberação do Plenário do Senado Federal por maioria simples
Afastamento Preventivo	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias
Sanção Constitucional	Penas privativas de liberdade / multas criminais	**Perda do cargo** + **inabilitação por 8 anos** para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado)
Imunidade Prisional (Art. 86, § 3º)	**Não pode ser preso**, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado	Inaplicável medida penal coercitiva
Irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º)	**Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções** na vigência do mandato	Aplicável a atos conexos ao exercício funcional

---

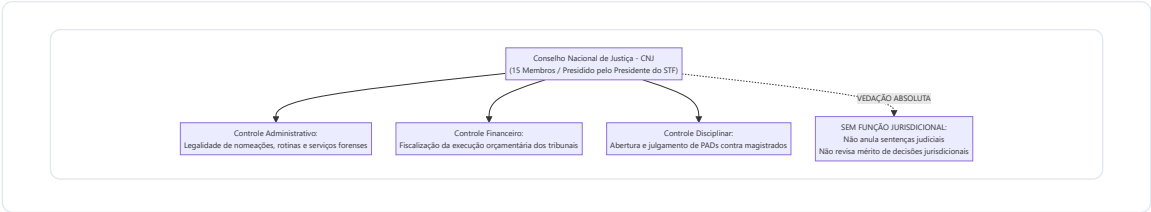
2. Poder Judiciário: Estrutura Orgânica, CNJ e Súmula Vinculante

2.1 Garantias e Vedações dos Magistrados (Art. 95 da CF/88)

- **Garantias Constitucionais:**
- *Vitaliciedade:* Em primeiro grau, só é adquirida após **2 (dois) anos de efetivo exercício** (no período inicial de 2 anos, a perda do cargo dá-se por deliberação do tribunal respectivo; após os 2 anos, exige-se sentença judicial transitada em julgado).
- *Inamovibilidade:* O juiz não pode ser removido compulsoriamente, salvo por motivo de interesse público, fundamentado em decisão tomada pela maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- *Irredutibilidade de Subsídio:* Remuneração protegida contra reduções nominais arbitrárias, sujeita ao teto constitucional e aos tributos gerais.
- **Vedações Constitucionais:**
- Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo **uma de magistério**;
- Receber, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, custas ou participação em processo;
- Dedicar-se a **atividade político-partidária**;
- Receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas/privadas;
- Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos **3 (três) anos** do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (*quarentena de saída* - Art. 95, parágrafo único, V).

2.2 Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Art. 103-B)

O CNJ compõe-se de **15 membros**, com mandato de **2 anos**, admitida **uma única recondução**, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.



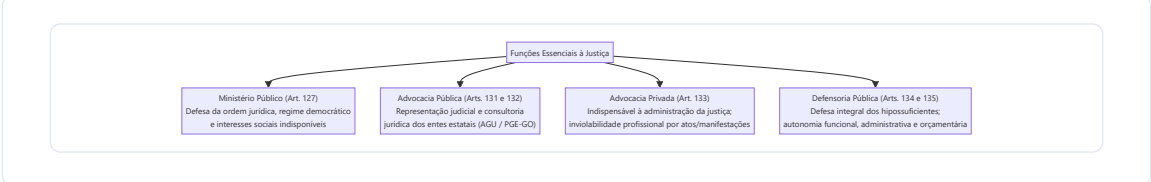
> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> O CNJ **NÃO tem competência jurisdicional**! O CNJ não pode anular sentença de juiz, não pode apreciar recursos contra decisões judiciais e não pode revogar liminares concedidas em processos judiciais. Qualquer questão da FCC que afirme que o CNJ "reformou a sentença de primeiro grau por contrariar a lei" está redondamente incorreta! O controle jurisdicional pertence exclusivamente às instâncias recursais (TJ, TRF, STJ, STF).

2.3 Súmula Vinculante (Art. 103-A da CF/88)

- **Aprovação e Cancelamento:** O STF pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão de **dois terços (2/3) dos seus membros (8 votos)**, aprovar, revisar ou cancelar enunciado de súmula vinculante, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional.
- **Eficácia Vinculante:** Vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a **Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal**.
- **Limitações do Efeito Vinculante:**
- O próprio STF não é vinculado (pode cancelar ou alterar suas súmulas).
- O **Poder Legislativo em sua atividade legiferante típica NÃO é vinculado**! O Congresso Nacional pode aprovar lei com conteúdo diametralmente oposto ao estabelecido em súmula vinculante (*legiferação reativa*), sem que isso configure desobediência.
- **Instrumento Processual de Defesa:** Contra ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, cabe **Reclamação Constitucional** diretamente ao STF (Art. 103-A, § 3º).

---

3. Funções Essenciais à Justiça



3.1 Ministério Público (Arts. 127 a 130-A)

- **Princípios Institucionais:** Unidade, indivisibilidade e independência funcional.
- **Autonomia Constitucional:** O Ministério Público é dotado de autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO.

- **Chefia Institucional:**
- *Ministério Público da União (PGR):* Escolhido pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após aprovação por **maioria absoluta do Senado Federal**, para mandato de 2 anos, permitidas reconduções.
- *Ministério Público dos Estados (PGJ):* Escolhido pelo Governador a partir de lista tríplice formada pelos integrantes da carreira, para mandato de 2 anos, permitida uma única recondução consecutiva.
- **Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP - Art. 130-A):** Órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Ministério Público, composto por **14 membros** e presidido pelo Procurador-Geral da República.

3.2 Advocacia Pública e Defensoria Pública

- **Advocacia Pública (Arts. 131 e 132):** Incumbe privativamente aos Procuradores do Estado (PGE-GO) e do DF a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases.
- **Defensoria Pública (Arts. 134 e 135):** Instituição essencial incumbida da promoção dos direitos humanos e da orientação jurídica e defesa integral e gratuita dos necessitados. Possui **autonomia funcional, administrativa e orçamentária expressa**, não se subordinando a nenhuma Secretaria de Estado ou Ministério.

Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Título IV (Da Organização dos Poderes)
- Dispositivos completos sobre Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça.
- Lei Federal nº 11.417/2006 (Lei da Súmula Vinculante)
- Disciplina o procedimento de edição, cancelamento e revisão de súmulas vinculantes perante o STF.
- Supremo Tribunal Federal - ADI 3.367 (Constitucionalidade da Criação do CNJ)
- Acórdão que consolidou a natureza estritamente administrativa e disciplinar do Conselho Nacional de Justiça.
- Lei Complementar Estadual nº 58/2006 (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás)
- Estatuto legal e atribuições institucionais da PGE-GO.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / Analista Judiciário - TRT)

A respeito das atribuições constitucionais do Presidente da República e da possibilidade de delegação de competências, consoante o disposto expressamente na Constituição Federal de 1988:

A) O Presidente da República pode delegar a competência para a criação ou extinção de Ministérios e órgãos da administração pública ao Ministro de Estado da respectiva pasta.
B) É delegável ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União a atribuição privativa de conceder indulto e comutar penas.
C) A decretação de intervenção federal e a celebração de tratados de paz com nações estrangeiras podem ser delegadas ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
D) O provimento e a extinção de cargos públicos federais ocupados podem ser livremente delegados ao Advogado-Geral da União mediante portaria ministerial.
E) As atribuições privativas do Presidente da República são personalíssimas e indelegáveis sob qualquer hipótese, em observância estrita ao princípio da separação dos poderes.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A criação e a extinção de Ministérios e órgãos públicos dependem obrigatoriamente de lei formal (art. 88 da CF/88), sendo matéria indelegável.
- **B) CORRETA:** De acordo com o art. 84, parágrafo único da CF/88, o Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI (decreto autônomo), XII (conceder indulto e comutar penas) e XXV, primeira parte (prover cargos públicos federais vagos), aos Ministros de Estado, ao **Procurador-Geral da República** ou ao **Advogado-Geral da União**.
- **C) INCORRETA:** Decretar e executar intervenção federal (art. 84, X) e celebrar a paz (art. 84, XX) são competências indelegáveis e exclusivas do Presidente da República.
- **D) INCORRETA:** A delegação do inciso XXV é expressamente restrita ao **provimento** de cargos públicos (primeira parte). A extinção de cargos ocupados depende de lei ordinária e jamais pode ser delegada.
- **E) INCORRETA:** O parágrafo único do art. 84 admite a delegação taxativa de três incisos aos destinatários indicados na própria Carta Magna.

Questão 2 (FCC - Adaptada / Técnico Judiciário - Área Administrativa)

Sobre a estrutura e as atribuições do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com esteio nas normas da Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar:

A) É órgão de cúpula recursal do Poder Judiciário, possuindo competência para reformar decisões de mérito proferidas por Tribunais de Justiça que contrariem a jurisprudência pacífica.
B) É composto por quinze membros, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, e presidido pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
C) Detém competência privativa para propor projetos de lei orçamentária e emendas à Constituição que tratem do estatuto da magistratura nacional.
D) Seus atos e decisões em sede de fiscalização administrativa e disciplinar são imunes ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.
E) É composto exclusivamente por magistrados togados de carreira, sendo vedada a nomeação de advogados e membros do Ministério Público em seu colegiado.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O CNJ não exerce qualquer atividade jurisdicional ou recursal típica, não possuindo poder para cassar ou reformar decisões judiciais de mérito (art. 103-B, § 4º).
- **B) CORRETA:** Reproduz a literalidade do art. 103-B da CF/88: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos, admitida uma única recondução, sob a presidência do Presidente do STF.
- **C) INCORRETA:** O CNJ não possui iniciativa privativa para deflagrar Propostas de Emenda à Constituição (art. 60) nem leis que disciplinem o estatuto da magistratura (atribuição do STF - art. 93).
- **D) INCORRETA:** Compete ao STF processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ (art. 102, I, "r" da CF/88).
- **E) INCORRETA:** O CNJ possui composição heterogênea que inclui 2 membros do Ministério Público, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos indicados pelo Congresso Nacional (art. 103-B).

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

O Supremo Tribunal Federal aprovou enunciado de Súmula Vinculante versando sobre critérios de nomeação para cargos em comissão na Administração Pública. Meses após a publicação do verbete sumular no Diário Oficial, a Assembleia Legislativa de determinado Estado aprovou lei ordinária cujo texto contraria expressamente o entendimento consolidado na referida Súmula Vinculante.

À luz do artigo 103-A da Constituição Federal de 1988 e da doutrina constitucional brasileira:

A) A lei estadual é nula de pleno direito no próprio ato de votação legislativa, tendo em vista que a Súmula Vinculante vincula diretamente o Poder Legislativo no exercício de sua atividade típica de elaboração das leis.
B) O Governador do Estado e os órgãos da Administração Pública estadual ficam vinculados à Súmula Vinculante, mas o Poder Legislativo, em sua função legiferante típica, não se submete ao efeito vinculante do enunciado.
C) O STF deverá determinar a dissolução compulsória da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa por crime de desobediência a provimento sumular.
D) Qualquer Deputado Estadual pode ajuizar Reclamação Constitucional para anular os debates legislativos em plenário com fundamento no efeito vinculante da súmula.
E) A Súmula Vinculante produz efeitos apenas no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, não gerando obrigações para a administração direta dos Estados.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A Súmula Vinculante não atinge o Poder Legislativo em sua função legislativa típica (*efeito não fossilizante* do ordenamento). O parlamento é livre para inovar legislativamente mesmo contra súmulas vinculantes.
- **B) CORRETA:** O art. 103-A da CF/88 estabelece que a Súmula Vinculante terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à **Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal**. Ela não vincula o Legislativo em sua atividade típica de legislar nem vincula o próprio STF.
- **C) INCORRETA:** Não há previsão constitucional de dissolução de mesa legislativa pelo STF por atividade legiferante.
- **D) INCORRETA:** Não cabe Reclamação Constitucional contra processo legislativo em trâmite sob alegação de contrariedade a Súmula Vinculante (jurisprudência pacífica do STF).
- **E) INCORRETA:** O art. 103-A obriga expressamente toda a Administração Pública de todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios).

Questão 4 (FCC - Adaptada / Oficial de Defensoria Pública)

Acerca do regime constitucional conferido às Funções Essenciais à Justiça na Constituição Federal de 1988, analise as proposições a seguir:

I. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
II. À Defensoria Pública é assegurada a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
III. O ingresso nas carreiras da Advocacia Pública dos Estados depende de concurso público de provas e títulos, com a participação facultativa da Ordem dos Advogados do Brasil em sua comissão examinadora.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - VERDADEIRO:** O art. 127, § 1º da CF/88 prescreve: "*São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.*"
- **Item II - VERDADEIRO:** A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública está expressamente prevista nos §§ 2º e 3º do art. 134 da CF/88.
- **Item III - FALSO:** Conforme o art. 132 da CF/88, o ingresso na carreira de Procurador do Estado dá-se mediante concurso público de provas e títulos, **com a participação obrigatória** (e não facultativa) da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases.
- Estão corretos, portanto, apenas os itens I e II (Gabarito A).

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo)

Na hipótese de ocorrer a vacância simultânea e definitiva dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República no terceiro ano do mandato presidencial:

A) Assumirá definitivamente a Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados até a conclusão regular do quadriênio.
B) Serão convocadas eleições diretas no prazo de noventa dias contados da abertura da última vaga para mandato de quatro anos completos.
C) A eleição para ambos os cargos será realizada trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei, para cumprimento do restante do mandato.
D) O Presidente do Supremo Tribunal Federal governará o país em comissão até a posse dos novos mandatários eleitos pelo sufrágio universal.
E) Haverá intervenção militar provisória até que o Colégio Eleitoral estadual convoque novo plebiscito presidencial.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O Presidente da Câmara figura apenas na linha de substituição temporária (art. 80), não assumindo mandato em caráter definitivo em caso de dupla vacância.
- **B) INCORRETA:** Eleições diretas em 90 dias só ocorrem se a dupla vacância acontecer nos **dois primeiros anos** do mandato (art. 81, *caput*).
- **C) CORRETA:** Nos termos do art. 81, § 1º da CF/88, ocorrendo a vacância nos **últimos dois anos do mandato** (caso do enunciado, que citou o terceiro ano), a eleição para ambos os cargos será feita **trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional (eleição indireta)**, cabendo aos eleitos completar o período dos antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).
- **D) INCORRETA:** O Presidente do STF é apenas o último na linha sucessória temporária de substituição interina do cargo enquanto não se conclui a nova eleição.
- **E) INCORRETA:** A solução constitucional para a vacância é integralmente civil e parlamentar, consoante as regras do art. 81.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 18: Noções de Controle Externo

Sistema Constitucional de Controle, Jurisdição dos TCs, Auditorias Governamentais (NBASP) e TCE

01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Sistema constitucional de controle da Administração Pública: controle interno e controle externo;
- Relação e integração harmônica entre os sistemas de controle interno e externo;
- Dever de comunicação imediata sob pena de responsabilidade solidária (Artigo 74, § 1º, da CF/88);
- Tribunais de Contas: natureza jurídica, autonomia institucional, funcional, administrativa e orçamentária;
- O modelo federal e o princípio da simetria constitucional (Artigo 75 da CF/88);
- Composição e nomeação de membros dos Tribunais de Contas Estaduais (Artigos 73 e 75 da CF/88);
- Jurisdição dos Tribunais de Contas: abrangência subjetiva e objetiva; gestores públicos e particulares que guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem verbas públicas;
- Competências constitucionais dos Tribunais de Contas:
- Apreciação de contas do Chefe do Poder Executivo (parecer prévio opinativo e político-constitucional);
- Julgamento técnico das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (contas de gestão);
- Fiscalização de atos de admissão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários (atos complexos, Súmula Vinculante nº 3 e Tema 445 do STF);
- Fixação de prazo para adoção de providências saneadoras e sustação direta de atos administrativos ilegais;
- Sustação de contratos administrativos (competência privativa do Poder Legislativo com atuação subsidiária do TC);
- Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas: imputação de débito e multa com força de título executivo extrajudicial (Artigo 71, § 3º, da CF/88);
- Limites da jurisdição de contas, prescrição da pretensão punitiva/ressarcitória (Tema 899 do STF) e independência das instâncias civil, penal e administrativa.

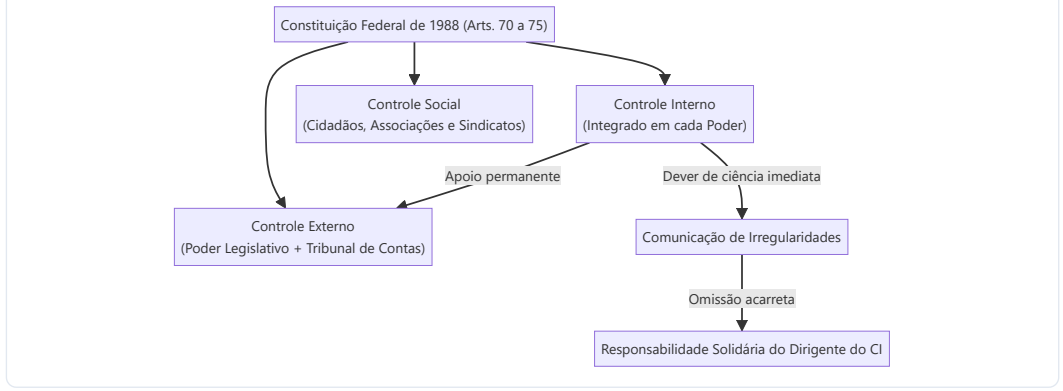
Classificação Hierárquica

```
1. Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas
├── 1.1 O Modelo Constitucional de Controle Público (Arts. 70 a 75 da CF/88)
│   ├── 1.1.1 Controle Externo:
│   │   ├── Titular Político: Poder Legislativo (Congresso Nacional / Assembleia Legislativa)
│   │   └── Órgão Técnico Auxiliar Autônomo: Tribunal de Contas (TCU / TCEs)
│   ├── 1.1.2 Controle Interno (Art. 74):
│   │   ├── Mantido de forma integrada por cada Poder (Executivo, Legislativo, Judiciário e MP)
│   │   ├── Finalidades Expressas: Avaliar metas do PPA, comprovar legalidade orçamentária/patrimonial, fiscalizar limites da dívida e apoiar o controle externo
│   │   └── Dever de Informar e Responsabilidade Solidária (Art. 74, § 1º):
│   │       └── Ciência imediata de irregularidades ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária pessoal
│   └── 1.1.3 Amplitude da Fiscalização de Gestão: Legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas
├── 1.2 Natureza Jurídica, Autonomia e Simetria Constitucional
│   ├── 1.2.1 Natureza Jurídica: Órgão estatal independente, de extração constitucional, dotado de jurisdição técnica própria em todo o território
│   ├── 1.2.2 Autonomia Institucional Plena: Autogoverno, quadro próprio de pessoal, iniciativa de sua lei orgânica e autonomia orçamentária
│   ├── 1.2.3 Princípio da Simetria Constitucional Federativa (Art. 75 da CF/88):
│   │   ├── Modelo estrutural do TCU de observância obrigatória pelos Estados, DF e Municípios
│   │   └── Composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs): 7 Conselheiros (4 escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo Governador, sendo 2 necessariamente de carreira técnica: 1 auditor e 1 procurador de contas)
│   └── 1.2.4 Estatuto e Garantias dos Conselheiros (Art. 73, § 3º): Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio idênticas às dos Desembargadores do TJ
├── 1.3 Competências Constitucionais dos Tribunais de Contas (Art. 71)
│   ├── 1.3.1 Julgamento de Contas vs. Parecer Prévio:
│   │   ├── Contas de Governo (Chefe do Executivo): Emissão de Parecer Prévio em 60 dias (julgado pelo Poder Legislativo)
│   │   ├── Contas de Gestão (Ordenadores de despesa e diretores): Julgamento definitivo pelo próprio Tribunal de Contas
│   │   └── Julgamento das Contas de Prefeito (Tema 835/STF): Competência exclusiva da Câmara de Vereadores (o parecer do TC só é derrubado por 2/3)
│   ├── 1.3.2 Registro de Atos de Pessoal e Benefícios Previdenciários (Art. 71, III):
│   │   ├── Ato Administrativo Complexo: Aperfeiçoa-se somente com o registro no Tribunal de Contas
│   │   ├── Súmula Vinculante nº 3 do STF: Dispensa contraditório no ato inicial concessivo
│   │   └── Tema 445 do STF: Prazo decadencial de 5 anos para apreciação da legalidade do ato; após 5 anos incide ampla defesa
│   ├── 1.3.3 Sustação de Atos e Contratos Administrativos Ilegais:
│   │   ├── Ato Administrativo: TC assina prazo de correção; descumprido, o próprio Tribunal susta a execução do ato
│   │   └── Contrato Administrativo: Competência privativa do Poder Legislativo; atuação do TC somente se o Legislativo for omisso por 90 dias
│   └── 1.3.4 Eficácia das Decisões Condenatórias e Título Executivo (Art. 71, § 3º):
│       ├── Título executivo extrajudicial (imputação de débito e multa pecuniária)
│       ├── Execução promovida pela Fazenda Pública (PGE) via Ação de Execução Fiscal
│       └── Prescritibilidade quinquenal da execução (Tema 899 do STF)
└── 1.4 Jurisdição e Sujeitos Submetidos ao Controle de Contas
    ├── 1.4.1 Abrangência Subjetiva Ampla (Art. 70, parágrafo único): Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde ou administre dinheiros públicos
    ├── 1.4.2 Entidades do Terceiro Setor (OS, OSCIP e Termos de Fomento/Colaboração)
    └── 1.4.3 Independência entre as Instâncias Administrativa, Civil e Penal:
        └── A decisão absolutória no Tribunal de Contas não vincula a ação de improbidade (salvo inexistência material do fato ou negativa de autoria no juízo penal)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária

O controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado: 1. **Controle Externo:** Exercido pelo **Poder Legislativo** com o **auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas** competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes). 2. **Controle Interno:** Mantido de forma **integrada** por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público. 3. **Controle Social:** Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º).



O Dever de Comunicação do Controle Interno (Art. 74, § 1º)

- Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, **devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente**.
- **Sanção por Omissão:** Se o titular do controle interno silenciar dolosa ou culposamente, responderá **pessoal e solidariamente** com o gestor ímprobo pelo dano apurado e pelas sanções cominadas pelo Tribunal.

---

2. Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)

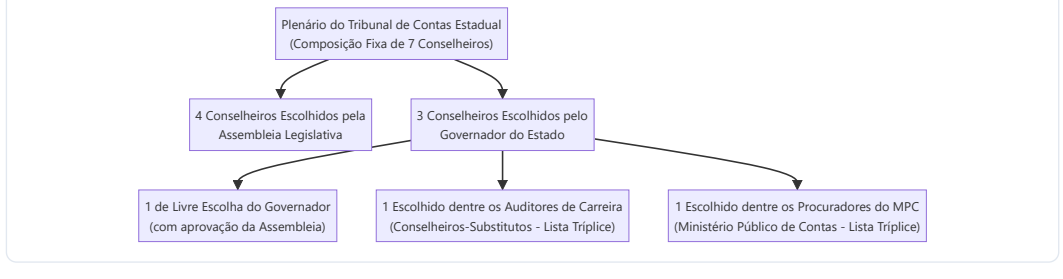
2.1 Natureza Jurídica dos Tribunais de Contas

- Os Tribunais de Contas são **órgãos estatais independentes**, de extração estritamente constitucional.
- **Não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo**, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.
- Possuem **autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira**, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos.

2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa (Art. 75)

> *"As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios."*

- **Composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO):**
- O plenário é composto por **7 Conselheiros** (ao contrário do TCU, que possui 9 Ministros).
- Regra constitucional de escolha e indicação (Art. 73, § 2º c/c Art. 75):
  - **4 Conselheiros** indicados e eleitos pela **Assembleia Legislativa**;
  - **3 Conselheiros** indicados pelo **Governador do Estado**, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo:
  - 1 livre indicação do Governador;
  - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Auditores de Controle Externo (Conselheiros-Substitutos)**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento;
  - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Procuradores do Ministério Público de Contas**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento.



---

3. Competências Constitucionais: Julgamento Técnico vs. Parecer Prévio

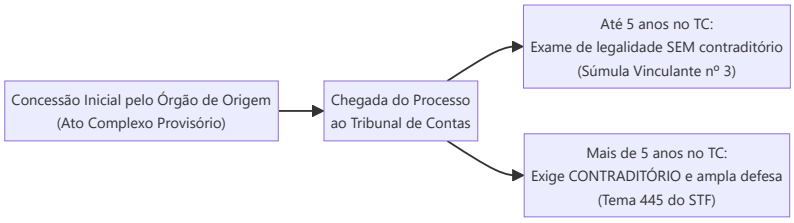
Aspecto Diferenciador	Contas de Governo (Chefe do Executivo)	Contas de Gestão (Ordenadores de Despesa e Administradores)
Prestadas por quem?	Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governador, Prefeito)	Secretários de Estado, Diretores de Autarquias, Fundações, Estatais, Comissões de Licitação
Objeto de Análise	Diretrizes macrofiscais, cumprimento dos índices constitucionais de Saúde e Educação, cumprimento da LRF e metas orçamentárias	Atos concretos e individualizados de gestão financeira: empenho, liquidação, pagamento, licitações, convênios
Papel do Tribunal de Contas	Emite **Parecer Prévio** (ato técnico-consultivo opinativo) no prazo de 60 dias	**Julga em caráter definitivo** as contas (regulares, regulares com ressalva ou irregulares)
Quem Proferirá o Julgamento?	O **Poder Legislativo** (Congresso, Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores)	O próprio **Tribunal de Contas**
Efeito da Rejeição	Julgamento político de contas do governante	Condenação pessoal com imputação de débito, multa pecuniária e inabilitação para funções públicas

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (TEMA 835 DO STF - CONTAS DE PREFEITO):**
> *"Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea 'g', da LC nº 64/1990 (Lei da Ficha Limpa), a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão (ordenador de despesas), compete exclusivamente às Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores."*
> Portanto, mesmo que o Prefeito de um município goiano tenha assinado cheques e efetuado contratações diretas ilegais (ordenador), o Tribunal de Contas **não o julga de forma definitiva**: emite parecer prévio, e o julgamento que gera inelegibilidade pertence com exclusividade à Câmara Municipal!

---

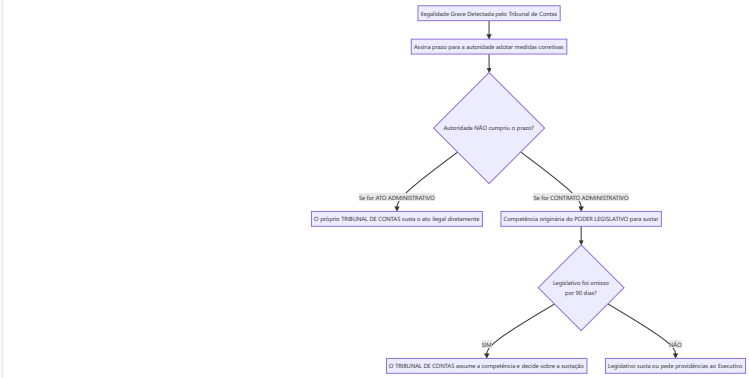
4. Registro de Atos de Admissão e Benefícios Previdenciários (Art. 71, III)

- **Ato Administrativo Complexo:** A concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, bem como a nomeação de servidor em concurso público, constitui ato complexo: só se aperfeiçoa definitivamente no mundo jurídico após o registro de legalidade concedido pelo Tribunal de Contas.
- **Súmula Vinculante nº 3 do STF:**
  "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão."
- **Tema 445 do STF (Prazo Decadencial de 5 Anos):**
  Em evolução jurisprudencial vinculante, o STF estabeleceu que os Tribunais de Contas dispõem do prazo de **5 (cinco) anos** para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, contados da chegada do processo ao órgão fiscalizador. Decorrido esse prazo de cinco anos sem julgamento, o ato considera-se tacitamente estabilizado e passa a ser obrigatória a intimação do servidor para exercício do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer glosa!



---

5. Sustação de Atos Ilegais vs. Sustação de Contratos



> ⭐ **IMPORTANTE:**
> A sustação direta e imediata de **contratos administrativos** é prerrogativa originária do **Poder Legislativo**. O Tribunal de Contas não pode sustar diretamente um contrato na primeira intervenção; ele comunica a Casa Legislativa e apenas decidirá sobre a sustação caso o parlamento e o Executivo permaneçam inertes por **noventa dias** (Art. 71, § 2º da CF/88).

---

6. Eficácia Executiva e Prescritibilidade (Art. 71, § 3º)

- **Título Executivo Extrajudicial:** As decisões dos Tribunais de Contas que resultem em imputação de débito ou cominação de multa pecuniária ostentam eficácia de **título executivo extrajudicial**.
- **Ajuizamento:** O crédito não é cobrado diretamente pelo Tribunal de Contas em juízo, pois o Tribunal não possui personalidade jurídica própria nem capacidade processual para executar créditos da Fazenda Pública. A cobrança é deflagrada pela **Procuradoria-Geral do Estado (PGE)** perante as Varas da Fazenda Pública, por meio de Ação de Execução Fiscal.
- **Tema 899 do STF:** É **prescritível** a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, incidindo o prazo prescricional de **5 (cinco) anos**.

Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Artigos 70 a 75 (Fiscalização Contábil e Orçamentária)
- Estatuto constitucional que organiza os sistemas de controle interno e externo.
- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Lei Orgânica do TCE-GO)
- Disciplina as competências, jurisdição, prazos e processo de controle externo em Goiás.
- Supremo Tribunal Federal - Súmula Vinculante nº 3
- Aplicação do contraditório em processos nos Tribunais de Contas e exceção dos benefícios previdenciários.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 445 de Repercussão Geral
- Fixação do prazo decadencial de 5 anos para os Tribunais de Contas registrarem aposentadorias.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 899 de Repercussão Geral
- Prescritibilidade quinquenal das ações executórias de ressarcimento fundadas em títulos emitidos por Tribunais de Contas.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

Em matéria de fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública, à luz da disciplina traçada na Constituição Federal de 1988 e do princípio da simetria constitucional, é correto afirmar:

A) A sustação de contrato administrativo eivado de ilegalidade grave deve ser determinada de imediato pelo próprio Tribunal de Contas, mediante medida cautelar unilateral, independentemente de prévia provocação ou comunicação ao Poder Legislativo.
B) A decisão do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou penalidade pecuniária de multa possui eficácia de título executivo judicial, cabendo à Secretaria-Geral do próprio Tribunal a sua execução forçada perante a vara cível competente.
C) No caso de irregularidade insanável em ato administrativo não contratual, verificado o desatendimento do prazo assinado para a adoção das providências cabíveis, o próprio Tribunal de Contas sustará a execução do ato impugnado.
D) O sistema de controle interno instituído no âmbito do Poder Executivo detém a competência constitucional exclusiva para julgar em caráter definitivo as contas dos ordenadores de despesas públicas.
E) As pessoas jurídicas de direito privado que recebem recursos públicos estaduais mediante parceria ou termo de colaboração não se submetem à jurisdição do Tribunal de Contas, cabendo a fiscalização unicamente ao órgão repassador originário.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Conforme o art. 71, § 1º da CF/88, no caso de contrato administrativo, o ato de sustação deve ser adotado primariamente pelo Poder Legislativo, que solicitará ao Poder Executivo as providências cabíveis. O Tribunal de Contas só ganha competência subsidiária se o Legislativo for omisso por noventa dias.
- **B) INCORRETA:** O art. 71, § 3º confere eficácia de **título executivo extrajudicial** (e não judicial). Além disso, a cobrança dá-se pela Fazenda Pública estadual (PGE) e não pela Secretaria do Tribunal.
- **C) CORRETA:** De acordo com o art. 71, X da CF/88, compete ao Tribunal de Contas: "*sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal*" (ou à Assembleia Legislativa estadual).
- **D) INCORRETA:** O controle interno auxilia e apoia o controle externo (art. 74, IV), mas não tem atribuição jurisdicional para proferir julgamento definitivo de contas de gestão. O julgamento técnico definitivo é privativo do Tribunal de Contas (art. 71, II).
- **E) INCORRETA:** O art. 70, parágrafo único estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, guarde, arrecade ou gerencie recursos públicos está sujeita à jurisdição do Tribunal de Contas.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-AP - Técnico de Controle Externo)

Sobre a relação entre os sistemas de controle interno e externo e a atuação fiscalizatória dos Tribunais de Contas, assinale a opção correta:

A) Os responsáveis pelo controle interno que tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade apurada na gestão e não derem imediata ciência ao Tribunal de Contas competente serão responsabilizados solidariamente pelo fato.
B) O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo ostenta caráter terminativo e vinculante para o Poder Legislativo competente.
C) A apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria perante o Tribunal de Contas depende de prévia citação do servidor jubilado para apresentação de defesa técnica, mesmo quando realizada dentro do prazo de cinco anos da chegada do processo ao Tribunal.
D) O Tribunal de Contas integra formalmente a estrutura orgânica do Poder Judiciário, razão pela qual suas decisões sobre prestação de contas fazem coisa julgada material oponível à revisão judicial.
E) A competência fiscalizatória dos Tribunais de Contas limita-se ao exame da estrita legalidade formal, sendo-lhe expressamente vedada a avaliação da economicidade ou legitimidade dos gastos públicos.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:** O art. 74, § 1º da CF/88 é categórico: "*Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*"
- **B) INCORRETA:** O parecer prévio sobre contas de governo é de natureza eminentemente opinativa; a decisão final e o julgamento pertencem ao Poder Legislativo.
- **C) INCORRETA:** Nos termos da Súmula Vinculante nº 3 do STF, no exame da concessão inicial de aposentadoria dispensa-se a oportunidade de contraditório prévio, salvo se o processo permanecer sem decisão no Tribunal por mais de cinco anos (Tema 445 do STF).
- **D) INCORRETA:** O Tribunal de Contas é órgão constitucional autônomo e não integra o Poder Judiciário. Suas decisões produzem coisa julgada administrativa, mas a legalidade do processo administrativo pode ser submetida ao crivo do Judiciário (art. 5º, XXXV).
- **E) INCORRETA:** O art. 70 da CF/88 inclui expressamente a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, **legitimidade e economicidade**.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo - TCE-GO)

A Constituição do Estado de Goiás prevê a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). Em consonância com o princípio da simetria constitucional federativa insculpido no artigo 75 da Constituição da República de 1988, o plenário do TCE-GO é composto por:

A) Nove Ministros, nomeados pelo Governador do Estado com aprovação do Senado Federal.
B) Sete Conselheiros, sendo quatro escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do Estado com aprovação da Assembleia, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público de Contas.
C) Onze Desembargadores de Contas, eleitos pelo voto secreto dos servidores efetivos do órgão e homologados pelo Poder Judiciário.
D) Cinco Conselheiros titulares e cinco suplentes, todos de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado.
E) Sete Conselheiros, todos eleitos pelo Tribunal de Justiça a partir de lista sêxtupla de juristas e contadores públicos.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O TCU compõe-se de nove Ministros (art. 73 da CF), mas os Tribunais de Contas Estaduais possuem sete Conselheiros. Além disso, a aprovação é da Assembleia Legislativa estadual, não do Senado.
- **B) CORRETA:** Em virtude do princípio da simetria constitucional (art. 75 c/c art. 73, § 2º da CF/88 e art. 27 da CE-GO), os TCEs possuem 7 Conselheiros: 4 indicados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo Governador (aprovados pela Assembleia), devendo o Governador escolher alternadamente 1 auditor de controle externo (Conselheiro-Substituto) e 1 membro do Ministério Público de Contas, a partir de listas tríplices de merecimento e antiguidade.
- **C) INCORRETA:** Os membros dos TCs denominam-se Conselheiros nos Estados e não são eleitos por voto funcional de servidores.
- **D) INCORRETA:** A nomeação segue o modelo constitucional híbrido de 7 membros vitalícios, sendo vedada a livre exoneração pelo Governador.
- **E) INCORRETA:** O Tribunal de Justiça não possui assento na escolha do corpo deliberativo dos Tribunais de Contas.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle)

Determinada organização social (OS) celebrou contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para operacionalização de hospital público regional, recebendo expressivo montante de recursos estaduais. Uma auditoria interna identificou pagamentos a fornecedores fantasmas sem a respectiva entrega de insumos farmacêuticos. O Tribunal de Contas do Estado instaurou processo de tomada de contas especial e intimou o diretor da entidade privada para apresentar defesa.

Em sede preliminar, o gestor privado alegou incompetência absoluta do Tribunal de Contas, afirmando que pessoas jurídicas de direito privado não integram a Administração Pública e, por isso, estão imunes ao controle externo exercido pelo órgão fiscalizador.

Considerando o texto da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dominante:

A) A preliminar deve ser acolhida, visto que o Tribunal de Contas possui jurisdição exclusiva sobre agentes públicos estatutários e bens integrantes do patrimônio da administração direta.
B) A preliminar deve ser rejeitada, pois qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos responde perante o Tribunal de Contas.
C) O Tribunal de Contas somente teria competência caso houvesse cláusula expressa no contrato de gestão renunciando à imunidade jurisdicional privada.
D) A competência para apurar desvios praticados por particulares conveniados é exclusiva da Delegacia de Polícia Civil, vedada qualquer apuração administrativa por contas.
E) A jurisdição do Tribunal de Contas sobre particulares restringe-se aos casos de desapropriação indireta e concessão de serviços postais.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A jurisdição de contas orienta-se pela natureza dos recursos públicos gerenciados e pelo dever de prestar contas, e não pela natureza jurídica civil do gestor.
- **B) CORRETA:** O parágrafo único do art. 70 da CF/88 prescreve solenemente: "*Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União [ou o Estado] responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.*" Assim, a OS e seus dirigentes sujeitam-se amplamente à jurisdição do TCE.
- **C) INCORRETA:** A competência constitucional de controle externo é impositiva e cogente de ordem pública, prescindindo de previsão contratual permissiva.
- **D) INCORRETA:** A apuração criminal pela Polícia não anula a jurisdição técnica e reparatória do Tribunal de Contas (independência de instâncias).
- **E) INCORRETA:** A regra alcança qualquer entidade privada gerindo verbas estatais.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Auditor Governamental)

Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Contas imputou débito de R$300.000,00 e cominou multa de R$ 30.000,00 a ex-secretário municipal que desviou verbas do erário. O acórdão transitou em julgado administrativamente no Tribunal de Contas. Passados seis anos da decisão definitiva sem qualquer providência de cobrança por parte dos órgãos públicos, a Procuradoria do Município ajuizou execução fiscal contra o devedor. O executado opôs embargos alegando prescrição da pretensão de ressarcimento.

Com fundamento no Tema 899 da Repercussão Geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

A) A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é imprescritível por força do artigo 37, § 5º da Constituição Federal.
B) O prazo prescricional para execução do título de Tribunal de Contas é decadencial de vinte anos, conforme o Código Civil de 1916.
C) É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Lei nº 9.873/1999.
D) As decisões dos Tribunais de Contas não possuem eficácia de título executivo, sendo obrigatório o ajuizamento de ação civil pública prévia.
E) A prescrição somente se opera se o Tribunal de Contas anular seu próprio acórdão de ofício mediante requerimento do Ministério Público de Contas.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A tese da imprescritibilidade fixada pelo STF no Tema 897 aplica-se estritamente às ações de ressarcimento decorrentes de **atos dolosos de improbidade administrativa** ajuizadas pelo Ministério Público/Fazenda. No caso específico de execuções de títulos executivos oriundos de **Tribunais de Contas**, o STF fixou tese diversa no Tema 899.
- **B) INCORRETA:** O prazo não é vintenário nem disciplinado pelo antigo Código Civil, mas quinquenal (5 anos).
- **C) CORRETA:** Conforme a tese fixada pelo STF no **Tema 899 de Repercussão Geral (RE 636.886)**: "*É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.*" Aplica-se o prazo prescricional de **cinco anos** das dívidas ativas da Fazenda Pública.
- **D) INCORRETA:** O art. 71, § 3º da CF/88 outorga expressamente eficácia de título executivo às decisões do Tribunal de Contas.
- **E) INCORRETA:** A prescrição é matéria de ordem pública apreciada judicialmente nos embargos à execução, prescindindo de autotutela anulatória no TC.

02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Instrumentos de fiscalização do controle externo: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento (conceitos, distinções operacionais e hipóteses de cabimento);
- Tipologia da auditoria governamental segundo as normas técnicas:
- Auditoria de Conformidade (legalidade, legitimidade, regularidade formal e cumprimento normativo);
- Auditoria Operacional / de Desempenho (avaliação dos 4 Es: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade);
- Auditoria Financeira (exame das demonstrações contábeis e tipos de opinião do auditor);
- Estrutura das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e Declaração de Lima;
- Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) emitidas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB):
- **NBASP 100:** Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (as três partes da auditoria, objeto e critérios);
- **NBASP 200:** Princípios de Auditoria Financeira;
- **NBASP 300:** Princípios de Auditoria Operacional;
- **NBASP 400:** Princípios de Auditoria de Conformidade;
- Postura profissional e conduta ética do auditor de controle externo: independência, integridade, ceticismo profissional, julgamento profissional, devido zelo e sigilo funcional;
- Matrizes metodológicas: Matriz de Planejamento e Matriz de Achados de Auditoria.

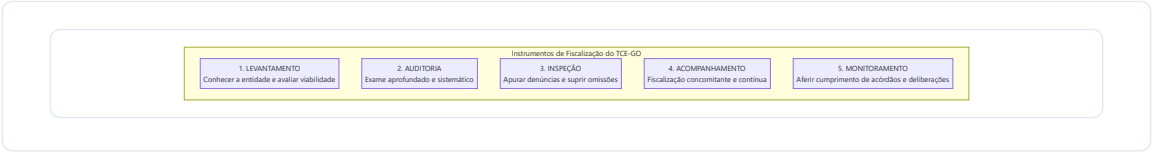
Classificação Hierárquica

```
2. Instrumentos de Fiscalização e Auditoria Governamental (NBASP / INTOSAI)
├── 2.1 Os 5 Instrumentos Regimentais de Fiscalização dos Tribunais de Contas
│   ├── 2.1.1 Levantamento: Conhecer a organização, funcionamento, sistemas e avaliar a viabilidade de futuras fiscalizações
│   ├── 2.1.2 Auditoria: Instrumento amplo para exame sistemático de atos, contratos, programas governamentais ou demonstrações contábeis
│   ├── 2.1.3 Inspeção: Suprir omissões de dados, esclarecer dúvidas pontuais ou apurar denúncias e representações de caráter urgente
│   ├── 2.1.4 Acompanhamento: Fiscalizar tempestiva e concomitantemente atos de gestão ao longo de um período contínuo (ex.: grandes obras e editais em andamento)
│   └── 2.1.5 Monitoramento: Verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) exaradas em acórdãos do Tribunal de Contas
├── 2.2 Tipologia das Auditorias Governamentais (NBASP 100)
│   ├── 2.2.1 Auditoria de Conformidade (NBASP 400):
│   │   ├── Objeto: Atos de gestão, despesas, licitações, contratos e convênios
│   │   ├── Critérios: Leis, decretos, resoluções normativas, editais e termos contratuais
│   │   └── Conclusão: Apuração de legalidade/legitimidade com proposta de medidas sancionatórias e ressarcimento
│   ├── 2.2.2 Auditoria Operacional ou de Desempenho (NBASP 300):
│   │   ├── Objeto: Programas de governo, políticas públicas e eficiência organizacional
│   │   ├── Critérios: Os 4 Es da Gestão Pública:
│   │   │   ├── Economicidade: Minimização dos custos dos recursos sem comprometer a qualidade (comprar pelo preço justo)
│   │   │   ├── Eficiência: Relação técnica entre insumos (inputs) e produtos/serviços gerados (outputs)
│   │   │   ├── Eficácia: Grau de cumprimento das metas e objetivos formais programados
│   │   │   └── Efetividade: Impacto social duradouro gerado na realidade da população beneficiada
│   │   └── Resultados Típicos: Emissão predominante de recomendações pedagógicas de melhoria de gestão
│   └── 2.2.3 Auditoria Financeira (NBASP 200):
│   ├── Objeto: Balanços Gerais, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do ente público
│   ├── Critérios: Estrutura de relatório contábil aplicável (NBC TSP / MCASP)
│   └── Tipos de Opinião do Auditor:
│   ├── Não Modificada (Sem Ressalva): Demonstrações fidedignas e livres de distorções
│   ├── Com Ressalva: Distorções relevantes, porém NÃO generalizadas
│   ├── Adversa: Distorções relevantes E generalizadas
│   └── Abstenção de Opinião: Limitação severa de escopo com impactos relevantes E generalizados
├── 2.3 Estrutura Normativa NBASP / INTOSAI
│   ├── 2.3.1 Nível 1: Declaração de Lima (ISSAI 1 / NBASP 1) - Carta Magna da Independência das Entidades Fiscalizadoras
│   ├── 2.3.2 Nível 2: Requisitos Institucionais (Independência, Ética e Controle de Qualidade)
│   └── 2.3.3 Nível 3: Princípios Fundamentais (NBASP 100, 200, 300 e 400)
│   └── As Três Partes Envolvidas: Auditor (TCE), Parte Responsável (Jurisdicionado) e Usuários Previstos (Cidadãos e Assembleia)
└── 2.4 Posturas Profissionais e Matrizes Metodológicas
    ├── 2.4.1 Ceticismo Profissional: Postura de mente questionadora e avaliação crítica da suficiência e validade das evidências
    ├── 2.4.2 Julgamento Profissional: Aplicação de conhecimentos e experiência técnica para tomada de decisões fundamentadas
    ├── 2.4.3 Matriz de Planejamento: Questões de auditoria, informações requeridas, fontes, procedimentos de coleta e limitações
    └── 2.4.4 Matriz de Achados: Achado, situação encontrada, critério legal/técnico, causas, efeitos/impactos e proposta de encaminhamento
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo

A Lei Orgânica do TCE-GO (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam as ações de fiscalização externa em **cinco instrumentos fundamentais**:



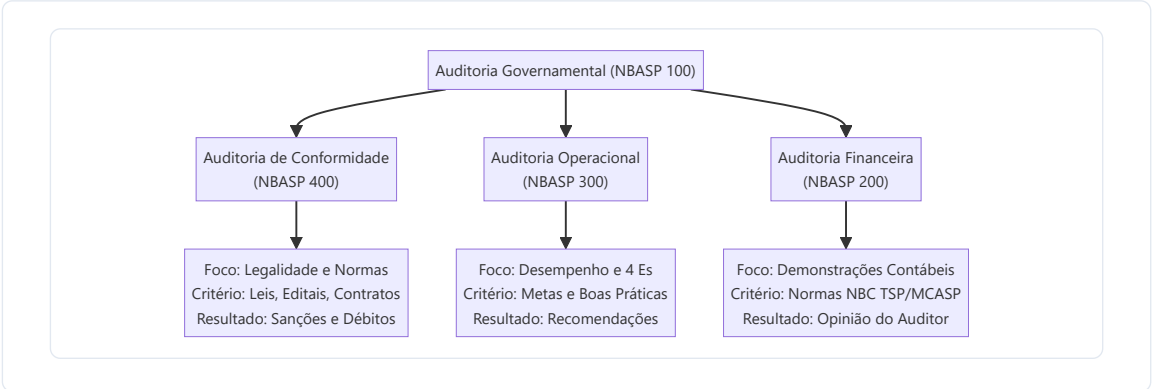
Instrumento	Conceito & Finalidade	Quando é Utilizado na Prática?
Levantamento	Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e **avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações**.	Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.
Auditoria	Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo.	Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).
Inspeção	Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou **apurar denúncias e representações de caráter urgente**.	Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.
Acompanhamento	Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma **concomitante e periódica**, ao longo de um determinado período.	Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.
Monitoramento	Destinado especificamente a verificar o **cumprimento das deliberações** (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados.	Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A FCC adora trocar os papéis da **Inspeção** e do **Monitoramento**:
> - Se o enunciado falar em "*apurar fatos noticiados em representação de vereador ou denúncia popular urgente*", o instrumento correto é a **INSPEÇÃO**!
> - Se o enunciado mencionar "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências determinadas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o **MONITORAMENTO**!

---

2. Tipologia das Auditorias Governamentais (Normas NBASP / INTOSAI)

Conforme a **NBASP 100** (Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público), existem três tipos clássicos de auditoria governamental:



2.1 Auditoria de Conformidade (NBASP 400)

- **Foco:** Avaliar se as atividades, transações financeiras e atos administrativos cumprem a legislação e a regulamentação aplicável.
- **Critérios:** Normas jurídicas positivadas (Lei nº 14.133/2021, LRF, Constituição, decretos e termos contratuais).
- **Desfecho:** Identificação de irregularidades, infrações à norma legal e danos ao erário, culminando em relatórios com propostas de imputação de débito e cominação de multas.

2.2 Auditoria Operacional / de Desempenho (NBASP 300)

- **Foco:** Avaliar o desempenho de programas, projetos e órgãos públicos sob a perspectiva dos **4 Es da Administração Pública**: 1. **Economicidade:** Minimização dos custos dos recursos empregados na realização de uma atividade, sem comprometer a qualidade (*comprar bem e barato*). 2.

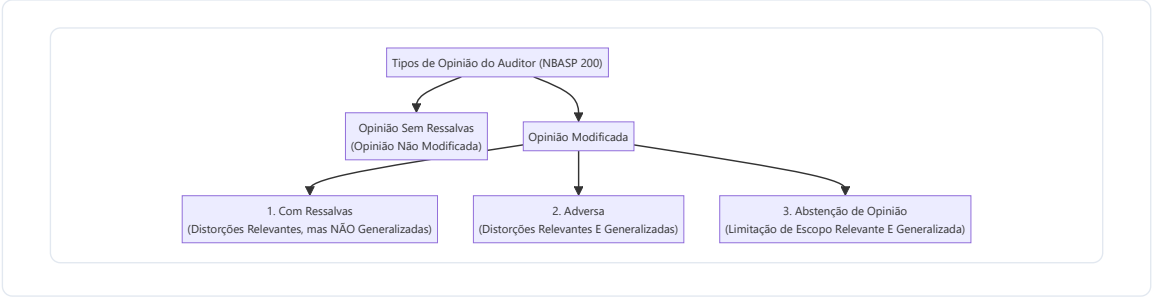
Eficiência: Relação técnica entre os insumos empregados (*inputs*) e os produtos, obras ou serviços gerados (*outputs*) - maximizar entregas com o menor dispêndio de recursos. 3. **Eficácia:** Grau de alcance dos objetivos e metas formais estabelecidos no planejamento governamental (*atingir o percentual previsto no PPA/LOA*). 4. **Efetividade:** Impacto social real e duradouro alcançado sobre a população-alvo e o meio ambiente (*transformação positiva na realidade dos cidadãos*).

- **Desfecho:** Emissão preponderante de **recomendações pedagógicas de melhoria de gestão**, reservando-se as determinações apenas para obrigações legais vinculadas.

> ⭐ **IMPORTANTE (EFICÁCIA vs. EFETIVIDADE NA BANCA FCC):**
> - Uma campanha pública de vacinação que vacinou 100% das crianças estipuladas na meta foi **EFICAZ**.
> - Se, apesar de vacinadas, a taxa de internações pela doença permaneceu alta devido à ineficácia biológica do lote estragado, o programa **NÃO FOI EFETIVO**!
> - A eficácia afere a entrega física da meta; a efetividade afere a alteração concreta da realidade socioeconômica.

2.3 Auditoria Financeira (NBASP 200) e os Tipos de Opinião do Auditor

A auditoria financeira destina-se a emitir uma **opinião independente** sobre se as demonstrações contábeis e financeiras refletem fidedignamente a posição patrimonial e orçamentária do órgão público.



Tipo de Opinião	Relevância da Distorção / Incerteza	A Distorção é Generalizada (*Pervasive*)?	Significado Prático
Opinião Sem Ressalvas	Não há distorções relevantes	Não	Demonstrações contábeis estão adequadas e fidedignas.
Opinião Com Ressalvas	Relevante	**NÃO**	Há distorções específicas relevantes, mas o conjunto das demonstrações ainda é confiável.
Opinião Adversa	Relevante	**SIM**	As demonstrações contábeis contêm erros tão graves e disseminados que não merecem fé pública.
Abstenção de Opinião	Relevante (Incerteza)	**SIM**	O auditor não conseguiu obter evidências suficientes por sonegação de dados ou extravio total de registros.

---

3. Postura e Conduta Profissional do Auditor (NBASP 100)

1. **Ceticismo Profissional:** Atitude mental que inclui postura permanente de questionamento, alerta a condições que possam indicar possíveis distorções por erro ou fraude, e avaliação crítica da confiabilidade dos documentos apresentados pelo gestor.
2. **Julgamento Profissional:** Aplicação do conhecimento técnico, treinamento prático e discernimento ético do auditor na interpretação das normas e ponderação das evidências colhidas.
3. **Independência e Imparcialidade:** O auditor deve atuar isento de quaisquer pressões políticas, partidárias ou interesses particulares que possam comprometer seu relatório.
4. **Devido Zelo e Sigilo:** Obrigação de aplicar as melhores práticas técnicas com cautela e resguardar confidencialidade sobre dados sob sigilo legal.

---

4. Matrizes Metodológicas de Trabalho

A moderna auditoria governamental dos Tribunais de Contas opera com base em duas matrizes estruturantes: - **Matriz de Planejamento:** Elaborada na fase preliminar; define as questões de auditoria, as informações requeridas, as fontes de consulta, os procedimentos de coleta/análise e as limitações de escopo. - **Matriz de Achados:** Elaborada na fase de execução; estrutura a constatação do auditor dividida em: - *Achado:* O fato relevante identificado; - *Situação Encontrada:* O que realmente ocorreu na prática (evidência fática); - *Critério:* O que deveria ter ocorrido (norma legal, índice técnico ou boa prática); - *Causa:* O motivo raiz pelo qual a situação divergiu do critério; - *Efeito / Impacto:* A consequência danosa ou risco gerado para a sociedade e o erário; - *Proposta de Encaminhamento:* Determinação ou recomendação corretiva a ser submetida ao Plenário.

Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Instituto Rui Barbosa (IRB) - Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP)
- Textos integrais das NBASP 100, 200, 300 e 400 convergentes com o modelo INTOSAI.
- Declaração de Lima sobre Diretrizes para Preceitos de Auditoria (ISSAI 1)
- Documento fundamental da INTOSAI sobre independência e prerrogativas das Entidades de Fiscalização.
- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Lei Orgânica do TCE-GO)
- Definição dos instrumentos de controle externo no âmbito do Estado de Goiás.
- Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU)
- Metodologia de elaboração de matriz de planejamento e matriz de achados.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

De acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP 100 e 300) e as disposições que regem a fiscalização dos Tribunais de Contas, o instrumento formal destinado especificamente a verificar o cumprimento de deliberações anteriores do Tribunal e os resultados práticos delas decorrentes denomina-se:

A) Levantamento.
B) Auditoria de Conformidade.
C) Inspeção.
D) Monitoramento.
E) Acompanhamento.

GABARITO OFICIAL: D

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O levantamento serve para mapear processos e conhecer o funcionamento das entidades para planejar fiscalizações futuras.
- **B) INCORRETA:** A auditoria de conformidade avalia a legalidade e regularidade dos atos administrativos e contratos em face da lei.
- **C) INCORRETA:** A inspeção tem a finalidade de suprir omissões pontuais em processos ou apurar denúncias e representações de natureza urgente.
- **D) CORRETA:** O **Monitoramento** é o instrumento regimental e normativo expressamente concebido para aferir o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) exaradas pelo Tribunal de Contas em seus acórdãos e decisões monocráticas.
- **E) INCORRETA:** O acompanhamento é a fiscalização exercida de forma contínua e concomitante ao longo de um determinado período (ex.: grandes obras em andamento).

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-RO - Auditor de Controle Externo)

Em auditoria operacional realizada sobre programa estadual de saneamento básico, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas constatou que as obras da rede de esgoto sanitário foram concluídas integralmente dentro do cronograma físico e orçamentário, cobrindo cem por cento da população-alvo prevista no edital. Todavia, a taxa de internações hospitalares infantis por doenças de veiculação hídrica na comunidade beneficiada permaneceu inalterada devido à contaminação prévia dos mananciais de captação de água domiciliar.

Sob a ótica dos princípios da auditoria de desempenho público consagrados na NBASP 300:

A) O programa governamental foi eficiente e eficaz, porém não alcançou a efetividade social esperada.
B) O programa governamental demonstrou elevada efetividade, contudo violou o princípio da eficiência técnica.
C) Restou violado o princípio da economicidade, configurando crime tipificado contra as finanças públicas estaduais.
D) O programa governamental foi manifestamente ineficaz, na medida em que falhou na entrega física das redes de saneamento.
E) O achado de auditoria configura distorção relevante em auditoria financeira, impondo emissão de parecer com abstenção de opinião.

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:** O programa foi **eficiente** (entregou a infraestrutura otimizando insumos e respeitando os custos e prazos orçados) e **eficaz** (atingiu 100% da meta física estipulada no planejamento), porém **não foi efetivo**, pois o impacto final transformador na saúde pública (redução das internações por doenças hídricas) não se concretizou.
- **B) INCORRETA:** A efetividade social foi expressamente frustrada e a eficiência foi plenamente alcançada na execução da obra.
- **C) INCORRETA:** O custo respeitou o orçamento previsto, não havendo demonstração de sobrepreço, antieconomicidade ou crime fiscal.
- **D) INCORRETA:** O programa foi eficaz no cumprimento de sua meta física direta (conclusão de 100% da rede de esgoto prevista).
- **E) INCORRETA:** Trata-se de exame de desempenho de política pública em sede de auditoria operacional, e não de análise contábil de auditoria financeira.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo - Auditoria)

Durante os trabalhos de campo de uma auditoria financeira realizada pelo Tribunal de Contas no balanço geral consolidado de uma grande autarquia estadual, os auditores detectaram que os registros patrimoniais e os estoques de medicamentos continham erros contábeis materiais gravíssimos e omissões generalizadas em praticamente todas as contas do ativo circulante e não circulante. Constatou-se que as demonstrações não representavam a posição financeira real da entidade.

De acordo com as normas da NBASP 200 (Auditoria Financeira), a equipe de auditoria deve propor a emissão de:

A) Opinião Sem Ressalvas (Não Modificada).
B) Opinião Com Ressalvas.
C) Opinião Adversa.
D) Abstenção de Opinião.
E) Recomendações operacionais, arquivando-se o processo por falta de interesse de agir.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A opinião sem ressalvas é emitida quando as demonstrações estão adequadas e livres de distorções relevantes.
- **B) INCORRETA:** A opinião com ressalvas aplica-se quando as distorções são relevantes, porém **não generalizadas** (isto é, limitadas a itens contábeis isolados).
- **C) CORRETA:** Conforme a NBASP 200, quando o auditor obtém evidência apropriada e suficiente e conclui que as distorções são **relevantes e generalizadas** (*pervasive*) para as demonstrações contábeis como um todo, deve expressar uma **Opinião Adversa**.
- **D) INCORRETA:** A abstenção de opinião decorre da impossibilidade de obter evidências suficientes (limitação grave de escopo), enquanto no enunciado os auditores obtiveram evidências e constataram os erros disseminados.
- **E) INCORRETA:** Em auditoria financeira, o dever formal do auditor é emitir opinião técnica sobre as contas públicas.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Ao desempenhar suas atividades de fiscalização in loco em órgão público jurisdicionado, o auditor de controle externo mantém atitude constante de questionamento sobre a autenticidade e validade das evidências fornecidas pelos servidores locais, mantendo-se alerta para situações que possam indicar fraude ou erro deliberado na emissão de certidões.

Essa postura profissional exigida pelas normas NBASP 100 denomina-se:

A) Julgamento Discricionário.
B) Ceticismo Profissional.
C) Imparcialidade Política.
D) Desconfiança Presuntiva Vinculada.
E) Reserva Mental Processual.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O julgamento profissional é a aplicação do saber técnico, não se confundindo com o conceito de mente questionadora.
- **B) CORRETA:** Conforme a NBASP 100, o **Ceticismo Profissional** é a postura que inclui uma mente questionadora, o permanente estado de alerta para circunstâncias indicativas de fraude ou erro e a avaliação crítica de todas as evidências obtidas ao longo da auditoria.
- **C) INCORRETA:** Imparcialidade política refere-se à independência e neutralidade partidária do servidor.
- **D) INCORRETA:** O ceticismo profissional não se confunde com "desconfiança presuntiva", que é termo inexistente nas normas técnicas.
- **E) INCORRETA:** Conceito estranho à auditoria governamental.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

Na metodologia de auditoria governamental aplicada pelos Tribunais de Contas, a ferramenta estruturada que consolida as conclusões do auditor mediante a descrição do fato relevante apurado, o confronto entre a situação encontrada e o critério normativo, a identificação da causa, o apontamento dos efeitos gerados e a formulação da proposta de encaminhamento é denominada:

A) Matriz de Riscos Pré-Contratual.
B) Matriz de Planejamento de Amostragem.
C) Matriz de Achados.
D) Termo Circunstanciado de Ocorrência.
E) Nota de Empenho Ordinário.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A matriz de riscos é instrumento contratual da Lei 14.133/2021 para alocação de encargos entre as partes.
- **B) INCORRETA:** A matriz de planejamento é elaborada antes da execução e contém questões de auditoria e métodos de coleta.
- **C) CORRETA:** A **Matriz de Achados** é a ferramenta consagrada que estrutura cada achado de auditoria a partir de seus elementos essenciais: situação encontrada, critério legal/técnico, causa primária, efeitos/consequências e a respectiva proposta de deliberação ao colegiado.
- **D) INCORRETA:** O TCO é instrumento do direito processual penal (Lei 9.099/1995).
- **E) INCORRETA:** A nota de empenho é o estágio inicial da despesa orçamentária (Lei 4.320/1964).

03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Planejamento da auditoria de controle externo: delimitação do escopo, visão geral do objeto e questões de auditoria;
- Critérios de seleção e priorização da fiscalização: Materialidade, Relevância e Criticidade (Critérios MRC);
- Modelo de Avaliação de Risco de Auditoria e seus componentes: Risco Inerente, Risco de Controle e Risco de Detecção;
- Amostragem em auditoria governamental: amostragem probabilística (estatística) e não probabilística (por julgamento); métodos de amostragem e risco de amostragem (Risco Alfa e Risco Beta);
- Programas de auditoria e papéis de trabalho (documentação de auditoria): finalidades, requisitos de clareza e completude, confidencialidade, arquivos correntes e permanentes;
- Técnicas e procedimentos de auditoria governamental:
- Exame documental, inspeção física, conferência de cálculos (recálculo), observação direta, entrevistas técnicas;
- Circularização (confirmação externa: modalidades positiva em branco, positiva em preto e negativa);
- Conciliação contábil e bancária;
- Procedimentos analíticos / Revisão analítica (estudo de relações plausíveis, flutuações e índices);
- Evidências de auditoria: atributos essenciais de validade (suficiência, adequação/pertinência e confiabilidade);
- Estruturação anatômica dos achados de auditoria: Critério, Condição, Causa e Efeito;
- Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização (conduta, nexo de causalidade e culpabilidade à luz do Art. 28 da LINDB).

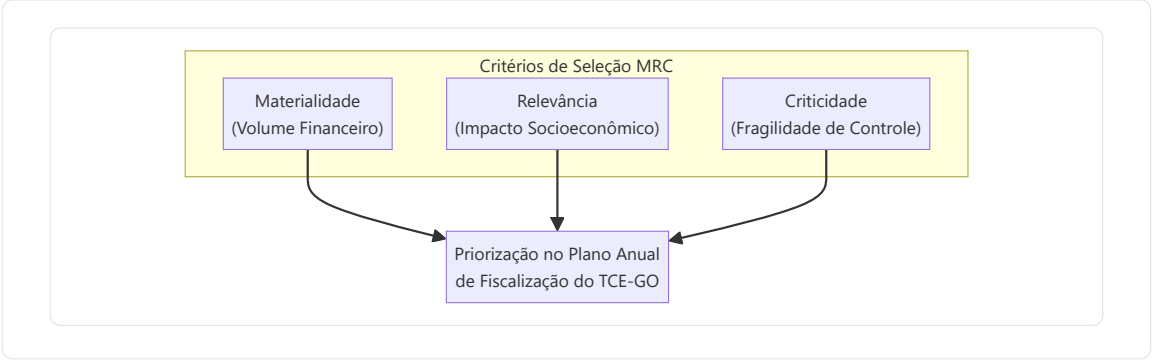
Classificação Hierárquica

```
3. Planejamento, Procedimentos de Coleta e Achados de Auditoria Governamental
├── 3.1 Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco
│   ├── 3.1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC):
│   │   ├── Materialidade: Volume financeiro ou orçamentário dos recursos geridos
│   │   ├── Relevância: Importância socioeconômica, política e estratégica da política pública
│   │   └── Criticidade: Vulnerabilidades internas, ambiente de controle frágil, histórico de fraudes
│   ├── 3.1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR):
│   │   ├── Risco Inerente (RI): Suscetibilidade intrínseca da atividade ao erro ou fraude antes de controles
│   │   ├── Risco de Controle (RC): Risco de o controle interno da entidade não prevenir ou detectar o desvio
│   │   └── Risco de Detecção (RD): Risco de os procedimentos do próprio auditor não detectarem a distorção existente
│   │   └── Relação: O auditor não altera o RI e RC; para diminuir o AR, o auditor deve reduzir o RD mediante testes mais extensos
│   └── 3.1.3 Amostragem em Auditoria Governamental:
│   ├── Amostragem Estatística: Seleção aleatória (simples, sistemática, estratificada ou por unidade monetária) com mensuração matemática do risco
│   ├── Amostragem Não Estatística: Seleção intencional ou por julgamento profissional do auditor
│   └── Risco de Amostragem: Risco Alfa (rejeição errônea - afeta eficiência) e Risco Beta (aceitação indevida de erro - afeta eficácia)
├── 3.2 Programas de Auditoria e Documentação (Papéis de Trabalho)
│   ├── 3.2.1 Programa de Auditoria: Roteiro operacional detalhado das etapas e testes a executar
│   └── 3.2.2 Papéis de Trabalho (Documentação de Auditoria):
│   ├── Finalidade: Registrar evidências colhidas, suportar o relatório e comprovar o cumprimento das normas NBASP
│   ├── Titularidade e Custódia: Propriedade exclusiva do Tribunal de Contas, sujeitos a sigilo e guarda regulamentar
│   └── Classificação: Arquivo Corrente (específico da fiscalização) e Arquivo Permanente (uso continuado, estatutos e organogramas)
├── 3.3 Procedimentos e Técnicas de Obtenção de Evidências
│   ├── 3.3.1 Exame Documental: Conferência da higidez formal e material de notas fiscais, empenhos e liquidações
│   ├── 3.3.2 Inspeção Física: Verificação presencial in loco da existência real de bens, serviços ou obras executadas
│   ├── 3.3.3 Conferência de Cálculos: Reexecução aritmética independente de planilhas orçamentárias, reajustes e medições
│   ├── 3.3.4 Observação Direta: Acompanhamento presencial da rotina operacional no momento exato em que ocorre
│   ├── 3.3.5 Circularização / Confirmação Externa:
│   │   ├── Positiva em Branco: Solicita a informação a terceiro sem indicar o saldo
│   │   ├── Positiva em Preto: Apresenta o saldo e solicita que o terceiro confirme ou discorde
│   │   └── Negativa: O terceiro só responde se discordar (baixo valor probatório em controle externo)
│   ├── 3.3.6 Conciliação: Confronto entre registros internos (razão contábil) e fontes de controle (extratos bancários)
│   └── 3.3.7 Revisão Analítica: Análise de flutuações anormais e correlações entre dados operacionais e financeiros
├── 3.4 Evidências de Auditoria e Seus Atributos de Validade
│   ├── 3.4.1 Suficiência: Quantidade adequada de evidências que garanta convencimento razoável
│   ├── 3.4.2 Adequação: Qualidade, relevância e pertinência direta da evidência com o objetivo auditado
│   └── 3.4.3 Confiabilidade: Grau de autenticidade (fontes externas independentes > fontes internas; originais > cópias)
└── 3.5 Estruturação Anatômica de Achados e Responsabilização
    ├── 3.5.1 Os Quatro Elementos do Achado de Auditoria:
    │   ├── Critério: O que deveria ser (lei, norma técnica, edital, jurisprudência vinculante)
    │   ├── Condição: O que realmente é (a situação fática encontrada e provada)
    │   ├── Causa: Por que ocorreu (razão geradora do desvio, falha estrutural do controle)
    │   └── Efeito: Qual a consequência (prejuízo ao erário, atraso ou risco social concreto)
    ├── 3.5.2 Matriz de Achados: Sistematização de achados, evidências, causas, impactos e proposta de encaminhamento
    └── 3.5.3 Matriz de Responsabilização: Individualização de agentes, conduta, nexo causal e elemento subjetivo (dolo ou erro grosseiro - Art. 28 da LINDB)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Critérios de Seleção e a Matriz de Riscos

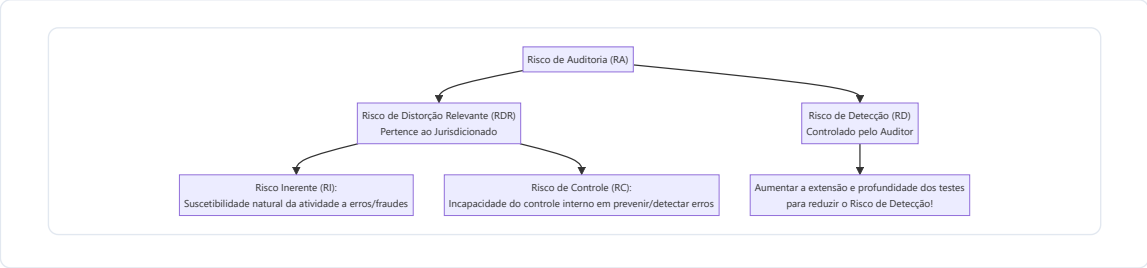
O Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação eficiente de recursos humanos. Os objetos de controle são priorizados com base nos consagrados critérios **MRC**: - **Materialidade:** Representatividade monetária dos recursos geridos pelo órgão (volume financeiro e orçamentário). - **Relevância:** Impacto social, econômico, ambiental ou político das ações governamentais auditadas. - **Criticidade:** Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de irregularidades e fragilidade dos controles internos.



1.1 O Modelo de Risco de Auditoria

O **Risco de Auditoria (RA)** é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes. O modelo decompõe-se matematicamente em três componentes:

$$\text{Risco de Auditoria} = \text{Risco Inerente (RI)} \times \text{Risco de Controle (RC)} \times \text{Risco de Detecção (RD)}$$



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - O auditor **NÃO altera nem controla o Risco Inerente (RI) nem o Risco de Controle (RC)**, pois estes são inerentes ao órgão auditado e à eficiência de sua administração.
> - O único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o **Risco de Detecção (RD)**! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

---

2. Amostragem em Auditoria e Riscos Amostrais

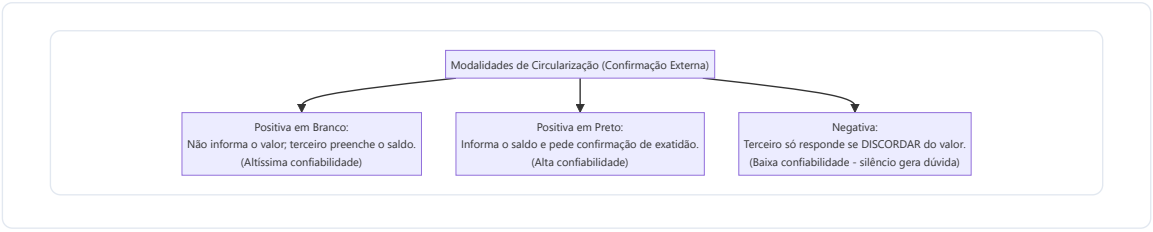
- **Amostragem Estatística (Probabilística):** Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Permite a avaliação quantitativa do risco de amostragem mediante intervalos de confiança matemáticos.
- *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros altos).
- **Amostragem Não Estatística (Não Probabilística):** Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.
- **Riscos de Amostragem na FCC:**
- *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a **eficiência** do trabalho (gera trabalho desnecessário).
- *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a **eficácia** da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor aprova contas viciadas!

---

3. Técnicas e Procedimentos de Auditoria Governamental

Os procedimentos destinam-se a colher evidências seguras e irrefutáveis:

Procedimento / Técnica	Conceito Operacional	Exemplo no TCE-GO
Exame Documental	Análise minuciosa da validade, idoneidade e legalidade formal de documentos fiscais, administrativos e contratuais.	Exame de termos de referência, certidões de regularidade, notas de empenho e notas fiscais eletrônicas.
Inspeção Física	Constatação presencial e sensorial direta da existência física e qualidade de bens, estoques ou obras públicas.	Vistoria presencial em trecho de rodovia estadual para aferir espessura de asfalto e drenagem.
Conferência de Cálculos (Recálculo)	Reexecução aritmética independente de operações matemáticas realizadas pelo órgão auditado.	Recálculo de fórmulas de reajuste de tarifas de transporte ou índices de BDI em planilhas de obras.
Observação Direta	Acompanhamento ocular presencial de uma atividade operacional no momento exato em que é realizada.	Observação do procedimento de descarte de resíduos hospitalares pelo pessoal terceirizado.
Circularização (Confirmação Externa)	Obtenção de declaração direta por escrito de terceiros independentes alheios ao órgão fiscalizado.	Envio de ofício a banco conveniado solicitando confirmação do saldo e titularidade de conta de convênio.
Procedimentos Analíticos (Revisão Analítica)	Estudo e comparação de flutuações, índices e relações plausíveis entre dados operacionais e financeiros.	Confronto mensal entre o total de horas extras pagas e o volume de procedimentos médicos cirúrgicos realizados.



---

4. Evidências de Auditoria: Os Três Pilares da Validade

As conclusões do relatório de auditoria dependem da colheita de evidências que satisfaçam cumulativamente: 1. **Suficiência (Aspecto Quantitativo):** Mede a quantidade de evidência colhida. Deve ser persuasiva o bastante para convencer uma pessoa sensata e prudente. 2. **Adequação / Relevância (Aspecto Qualitativo):** Pertinência da evidência em relação aos objetivos dos testes e às questões de auditoria. 3. **Confiabilidade:** Grau de autenticidade da evidência. - Evidências obtidas de **fontes externas independentes** são mais confiáveis do que as obtidas dentro da entidade auditada. - Evidências obtidas **diretamente pelo auditor** (ex.: inspeção física pessoal) são mais confiáveis do que as obtidas indiretamente. - Documentos **originais** são mais confiáveis do que fotocópias ou impressões digitalizadas.

---

5. A Estrutura Anatômica do Achado de Auditoria

O **Achado de Auditoria** é a discrepância relevante identificada entre a situação real constatada e o parâmetro ideal normativo:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ANATOMIA DO ACHADO DE AUDITORIA │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ 1. CRITÉRIO │ O padrão normativo ideal ("O que deveria ser") │
│ │ Ex.: O art. 72 da Lei 14.133/21 exige prévio ETP. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2. CONDIÇÃO │ A realidade fática encontrada ("O que é") │
│ │ Ex.: Contratação de R&dollar; 3 milhões executada sem ETP.│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3. CAUSA │ A razão explicativa do desvio ("Por que ocorreu") │
│ │ Ex.: Falha no controle interno e falta de servidores.│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4. EFEITO │ A consequência real ou potencial ("Qual o impacto")│
│ │ Ex.: Superfaturamento e contratação superdimensionada.│
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
```

Matriz de Responsabilização e a LINDB (Art. 28)

Ao imputar débito ou propor aplicação de sanção a agentes públicos, a equipe de auditoria deve confeccionar a **Matriz de Responsabilização**, demonstrando: - **Identificação Individual:** Nome, CPF e cargo do agente; - **Conduta:** Ação ou omissão imputada ao gestor; - **Nexo de Causalidade:** Vínculo fático entre o ato praticado e o resultado lesivo gerado; - **Culpabilidade:** Demonstração expressa de que o agente agiu com **dolo ou erro grosseiro** (culpa manifesta e inescusável), nos exatos termos do **Art. 28 da LINDB**.

Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Manual de Auditoria de Conformidade do TCU
- Metodologia de elaboração de papéis de trabalho, testes de auditoria e matriz de achados.
- Manual de Auditoria Operacional do TCU / IRB
- Técnicas de elaboração de matriz de planejamento e critérios de seleção MRC.
- Norma Brasileira de Auditoria do Setor Público - NBASP 100
- Diretrizes profissionais sobre evidências, documentação e risco de auditoria.
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - Artigo 28
- Exigência de dolo ou erro grosseiro para responsabilização pessoal de agentes públicos.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

No âmbito dos trabalhos de fiscalização governamental conduzidos por equipe de controle externo do Tribunal de Contas, os auditores compararam o volume mensal de combustível faturado por uma secretaria de estado com a quilometragem média rodada pelos veículos no mesmo período, constatando desvios e picos anômalos de consumo em determinados meses. A técnica de auditoria utilizada pela equipe denomina-se:

A) Circularização ativa.
B) Revisão analítica (ou procedimentos analíticos).
C) Inspeção física.
D) Conciliação contábil.
E) Conferência de cálculos.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Circularização consiste em obter confirmação externa formal de terceiros alheios à entidade auditada.
- **B) CORRETA:** Os procedimentos analíticos (ou revisão analítica) compreendem a avaliação de informações financeiras e operacionais por meio de estudo e comparação das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, permitindo a detecção de flutuações, índices incoerentes ou variações atípicas que exijam investigação direcionada.
- **C) INCORRETA:** Inspeção física exige o exame presencial e sensorial da existência palpável de bens, obras ou estoques.
- **D) INCORRETA:** Conciliação contábil consiste em confrontar saldos contábeis internos com documentos de suporte (ex.: razão contábil e extrato bancário).
- **E) INCORRETA:** Conferência de cálculos consiste na mera repetição aritmética de cálculos prévios efetuados pela administração pública.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-AM - Auditor de Controle Externo)

Em relatório de fiscalização de obras rodoviárias, a equipe técnica do Tribunal de Contas registrou a ocorrência de fissuras e afundamentos prematuros no asfalto decorrentes da utilização de ligante betuminoso com espessura inferior à exigida nas especificações do projeto executivo aprovado pela Agência Goiana de Infraestrutura. De acordo com a metodologia de estruturação de achados de auditoria preconizada pelas normas de auditoria do setor público (NBASP), a especificação do projeto executivo e o asfalto com espessura inferior constituem, respectivamente:

A) Condição e Critério.
B) Causa e Efeito.
C) Critério e Condição.
D) Efeito e Causa.
E) Matriz de Risco e Evidência.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A ordem está invertida.
- **B) INCORRETA:** A causa foi a falha na dosagem ou fiscalização do executor; o efeito foram as fissuras e o prejuízo financeiro.
- **C) CORRETA:** Na metodologia do achado de auditoria:
- **Critério:** É o parâmetro legal, contratual ou técnico ideal ("o que deveria ser") – neste caso, as especificações técnicas obrigatórias do projeto executivo aprovado.
- **Condição (ou Situação Encontrada):** É a realidade fática verificada pelo auditor *in loco* ("o que é") – neste caso, a aplicação de camada asfáltica com espessura inferior à contratada.
- **D) INCORRETA:** As deformidades e fissuras representam o efeito/impacto danoso gerado na rodovia.
- **E) INCORRETA:** Matriz de risco é ferramenta prévia de planejamento, e não elemento integrante da anatomia do achado.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Auditor Governamental)

Acerca do modelo de avaliação de risco de auditoria e dos fatores de risco considerados no planejamento das ações de controle externo, assinale a opção correta:

A) O risco de detecção é o risco de que os controles internos da entidade auditada não consigam prevenir tempestivamente uma fraude contábil relevante.
B) O risco inerente decorre exclusivamente de erros cometidos pela própria equipe de auditores durante a aplicação de seus testes substantivos.
C) O risco de controle e o risco inerente são intrínsecos ao ambiente do órgão auditado, cabendo ao auditor gerenciar e reduzir o risco de detecção para manter o risco global de auditoria em patamar aceitável.
D) Diante de controles internos eficientes e ausência de risco inerente, o auditor de controle externo pode dispensar a aplicação de quaisquer testes e aprovar as contas sumariamente.
E) O risco de auditoria independe da extensão dos procedimentos aplicados pelo órgão de controle externo.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O risco de o controle interno falhar denomina-se **Risco de Controle (RC)**. Risco de detecção é a falha dos procedimentos do próprio auditor.
- **B) INCORRETA:** O risco inerente refere-se à suscetibilidade da própria atividade auditada ao erro antes de qualquer controle.
- **C) CORRETA:** O auditor não pode alterar o risco inerente nem o risco de controle do jurisdicionado. Portanto, ao se deparar com um órgão de elevado risco (alto risco inerente e fragilidade de controles internos), o auditor deve **reduzir o risco de detecção (RD)** mediante a aplicação de testes mais profundos, com amostras maiores e maior ceticismo profissional.
- **D) INCORRETA:** Testes substantivos nunca podem ser totalmente dispensados pelas normas de auditoria governamental.
- **E) INCORRETA:** O risco global de auditoria varia em proporção inversa à extensão e qualidade dos procedimentos executados pela equipe.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Em relação aos papéis de trabalho (documentação de auditoria) elaborados e custodiados no âmbito dos Tribunais de Contas, é correto afirmar:

A) Pertencem pessoalmente ao auditor que os confeccionou, que detém o direito autoral de levá-los consigo ao se aposentar.
B) O arquivo permanente é destinado à guarda de documentos específicos de uma única auditoria em exercício financeiro determinado, como notas fiscais daquele mês.
C) Os papéis de trabalho pertencem ao Tribunal de Contas, destinando-se a fundamentar as conclusões do relatório técnico e a comprovar a observância das normas profissionais de auditoria.
D) São de livre acesso público irrestrito e devem ser divulgados em tempo real na internet durante a realização dos testes de campo.
E) Devem ser destruídos imediatamente após a publicação da deliberação plenária terminativa do processo de controle externo.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Os papéis de trabalho são patrimônio documental oficial e institucional exclusivo do Tribunal de Contas.
- **B) INCORRETA:** O arquivo que guarda os dados de uma única auditoria anual é o **arquivo corrente**. O arquivo permanente abriga dados de uso continuado por anos (leis de criação do órgão, organogramas, estatutos).
- **C) CORRETA:** Conforme as normas técnicas da NBASP e Manuais de Auditoria, a documentação de auditoria pertence privativamente ao Tribunal e tem o objetivo primordial de registrar as evidências, fundamentar a opinião expressa e demonstrar a qualidade dos testes executados.
- **D) INCORRETA:** Durante a fase de instrução e coleta, os papéis de trabalho mantêm-se sob sigilo e confidencialidade profissional para resguardar a integridade das apurações.
- **E) INCORRETA:** Os papéis de trabalho devem ser mantidos sob guarda e custódia arquivística pelo prazo regulamentar para fins de segurança jurídica e eventual reexame.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle)

Ao elaborar a Matriz de Responsabilização em processo de tomada de contas especial decorrente de auditoria, a unidade técnica do Tribunal de Contas imputou dever de ressarcir o erário a determinado Secretário de Estado em virtude de pagamento indevido de adicional de periculosidade a servidores administrativos.

Nos termos do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), para que o agente público responda pessoalmente por suas decisões perante o Tribunal de Contas, é necessário demonstrar que ele agiu:

A) Com qualquer modalidade de culpa leve, aplicando-se a teoria do risco integral administrativo.
B) Com dolo ou erro grosseiro.
C) Sem aprovação prévia da Procuradoria-Geral do Estado, independentemente de demonstração de culpabilidade.
D) Exclusivamente com motivação político-partidária de oposição.
E) Em contrariedade a parecer técnico não vinculante emitido por estagiário do órgão.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A responsabilidade pessoal sancionatória e ressarcitória do gestor perante o Tribunal de Contas não é objetiva (risco integral), exigindo elemento subjetivo qualificado. Culpa levíssima ou escusável não autoriza condenação pessoal.
- **B) CORRETA:** O art. 28 da LINDB (com redação dada pela Lei nº 13.655/2018) estabelece categoricamente: "*O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.*" O erro grosseiro é a culpa grave, inescusável, resultante de desatenção manifesta que o gestor médio não cometeria.
- **C) INCORRETA:** A ausência de consulta jurídica isoladamente não presume a culpa grave do agente.
- **D) INCORRETA:** O art. 28 exige dolo ou erro grosseiro no plano da conduta material, e não motivação partidária.
- **E) INCORRETA:** Pareceres informais não vinculantes não constituem critério objetivo para definição da responsabilidade do gestor.

04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Comunicação dos resultados da auditoria: atributos, estrutura e padronização dos relatórios de controle externo (clareza, concisão, precisão, objetividade, completude e tempestividade);
- Deliberações do Tribunal de Contas: acórdãos colegiados, decisões monocráticas do Relator, determinações mandamentais e recomendações propositivas;
- Monitoramento das deliberações e Planos de Ação formulados pelo gestor público;
- Tomada de Contas Especial (TCE):
- Conceito, natureza jurídica excepcional e finalidades institucionais;
- Pressupostos cumulativos de instauração (ocorrência de dano ou omissão de contas, esgotamento das providências administrativas internas, valor superior ao limite de alçada e não transcurso de mais de 10 anos);
- Fase interna no órgão de origem vs. Fase externa perante o Tribunal de Contas;
- Hipóteses de dispensa, trancamento e arquivamento da TCE;
- O processo no Tribunal de Contas:
- Comunicações processuais: Citação (para ressarcimento de débito) vs. Audiência (para justificativa de infração legal);
- Fase recursal no processo de contas: Recurso de Reconsideração, Pedido de Reexame, Embargos de Declaração, Agravo e Recurso de Revisão;
- Julgamento técnico das contas dos administradores públicos:
- Contas Regulares (quitação plena);
- Contas Regulares com Ressalva (quitação com determinações corretivas para falhas formais);
- Contas Irregulares (dano ao erário, desfalque, desvio, infração grave à norma ou reincidência de descumprimento);
- Contas Iliquidáveis (caso fortuito ou força maior que inviabilize o exame de mérito);
- Regime sancionatório dos Tribunais de Contas:
- Condenação em débito (natureza indenizatória reparatória);
- Multas administrativas (proporcional ao débito e multa por grave infração à norma legal);
- Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança (até 5 anos);
- Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração Pública (até 5 anos);
- Reflexos eleitorais do julgamento de contas (inelegibilidade de 8 anos da Lei da Ficha Limpa - LC nº 64/90);
- Prescrição no âmbito do controle externo: prescrição quinquenal (5 anos) da pretensão punitiva e ressarcitória (Tema 899 do STF e Lei nº 9.873/1999) e prescrição intercorrente trienal (3 anos).

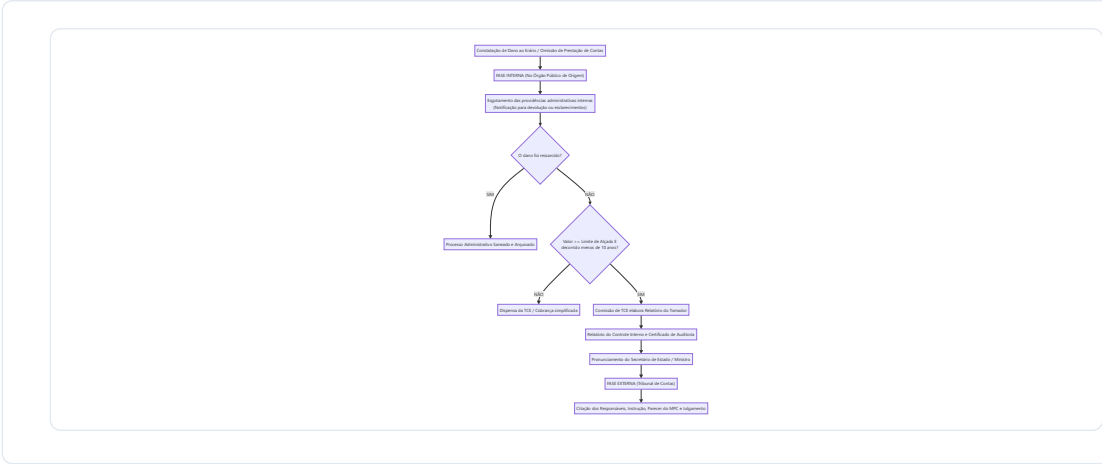
Classificação Hierárquica

```
4. Relatórios, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções
├── 4.1 Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal
│   ├── 4.1.1 Atributos Qualitativos do Relatório: Clareza, concisão, precisão, objetividade, completude e tempestividade
│   ├── 4.1.2 Espécies de Deliberações:
│   │   ├── Acórdão: Decisão colegiada proferida pelas Câmaras ou pelo Plenário
│   │   ├── Decisão Monocrática: Proferida singularmente pelo Conselheiro-Relator (ex.: concessão de cautelar)
│   │   ├── Determinações: Ordens mandamentais vinculantes para sanar ilegalidades (cumprimento obrigatório)
│   │   └── Recomendações: Orientações de caráter propositivo e pedagógico para aprimorar a gestão discricionária
│   └── 4.1.3 Monitoramento: Fiscalização do cumprimento das deliberações com exigência de Plano de Ação
├── 4.2 Tomada de Contas Especial (TCE)
│   ├── 4.2.1 Natureza: Processo administrativo excepcional de ressarcimento deflagrado após esgotadas as vias internas
│   ├── 4.2.2 Pressupostos de Instauração Obrigatória:
│   │   ├── 1. Omissão no dever de prestar contas ou ocorrência de desfalque, desvio ou dano ao erário
│   │   ├── 2. Esgotamento das providências administrativas internas no órgão onde o fato ocorreu
│   │   ├── 3. Prejuízo financeiro em valor superior ao limite de alçada normativo
│   │   └── 4. Não transcurso de mais de 10 anos entre a ocorrência do fato e a notificação válida do responsável
│   └── 4.2.3 As Duas Fases da TCE:
│   ├── Fase Interna: Conduzida no órgão de origem pela comissão tomadora, com relatório do controle interno e manifestação da autoridade máxima supervisora
│   └── Fase Externa: Autuada no Tribunal de Contas, com citação do responsável, parecer do Ministério Público de Contas e julgamento colegiado
├── 4.3 O Processo de Controle Externo e as Garantias Constitucionais
│   ├── 4.3.1 Espécies de Comunicação Processual:
│   │   ├── Citação: Comunicação para recolher débito apurado OU apresentar alegações de defesa (há imputação de dano)
│   │   └── Audiência: Chamamento para apresentar razões de justificativa (apuração de infração à norma, sem dano)
│   ├── 4.3.2 Sistema Recursal no Processo de Contas:
│   │   ├── Recurso de Reconsideração: Cabível contra decisão definitiva em processo de contas (efeito suspensivo)
│   │   ├── Pedido de Reexame: Cabível contra decisão de mérito em processos de fiscalização (auditorias, inspeções)
│   │   ├── Embargos de Declaração: Para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
│   │   ├── Agravo: Cabível contra decisões monocráticas interlocutórias do Relator
│   │   └── Recurso de Revisão: Ação rescisória de contas cabível no prazo de 5 anos fundada em fato ou documento novo
│   └── 4.3.3 Coisa Julgada Administrativa: Decisão torna-se definitiva na via administrativa, admitindo revisão judicial estrita da legalidade pelo Poder Judiciário (Art. 5º, XXXV da CF)
├── 4.4 Julgamento das Contas de Gestão (Art. 71, II da CF)
│   ├── 4.4.1 Contas Regulares: Demonstram exatidão e legalidade plena dos atos -> Quitação plena ao responsável
│   ├── 4.4.2 Contas Regulares com Ressalva: Falhas meramente formais que não causaram dano -> Quitação com determinações
│   ├── 4.4.3 Contas Irregulares: Dano ao erário, desfalque, desvio, gestão ilegítima ou grave infração legal -> Condenação em débito, multa, inabilitação e remessa ao MPE (inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa)
│   └── 4.4.4 Contas Iliquidáveis: Caso fortuito ou força maior que impossibilite materialmente o julgamento -> Trancamento das contas e arquivamento (reabríveis dentro de 5 anos com novos fatos)
└── 4.5 Regime Sancionatório e Prescrição
    ├── 4.5.1 Sanções Aplicáveis pelos Tribunais de Contas:
    │   ├── Imputação de Débito: Ressarcimento integral do dano patrimonial (eficácia de título executivo extrajudicial)
    │   ├── Multa Proporcional ao Dano: De até 100% do valor do prejuízo apurado
    │   ├── Multa por Grave Infração à Norma Legal ou não atendimento de diligências
    │   ├── Inabilitação para o Exercício de Cargo em Comissão ou Função de Confiança: Por período de até 5 anos
    │   └── Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar: Por período de até 5 anos
    └── 4.5.2 Prescrição nos Tribunais de Contas (Lei 9.873/1999 e STF Tema 899):
        ├── Prescrição Principal: Prazo de 5 (cinco) anos para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento
        └── Prescrição Intercorrente: Prazo de 3 (três) anos se o processo ficar paralisado sem movimentação instrutória
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Tomada de Contas Especial (TCE): Rito e Pressupostos

A **Tomada de Contas Especial (TCE)** é um processo administrativo de caráter **excepcional**, instaurado com rito próprio para apurar fatos lesivos, identificar responsáveis, quantificar o prejuízo e obter a recomposição do erário.



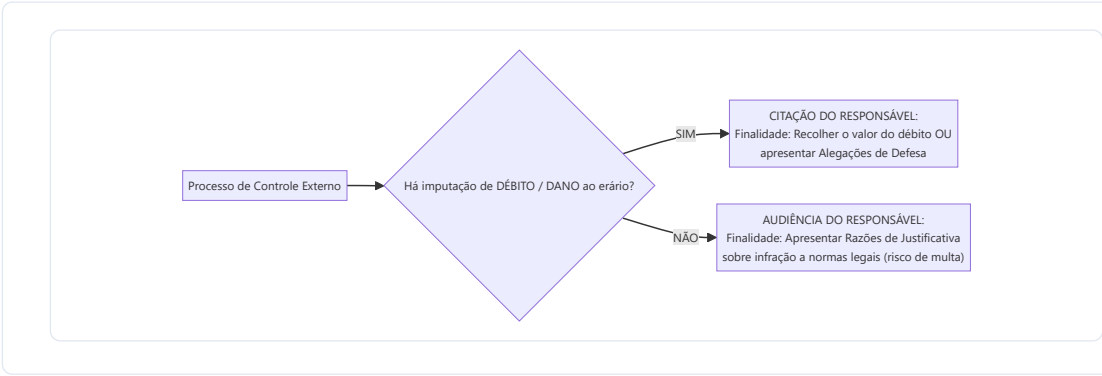
Pressupostos de Instauração e Hipóteses de Dispensa / Arquivamento

Para a instauração e prosseguimento regular de uma TCE, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro pressupostos: 1. **Ocorrência do Dano ou Omissão:** Caracterização de desfalque, desvio, ato de gestão ilegal/ilegítimo ou omissão no dever de prestar contas; 2. **Esgotamento das Vias Internas:** Demonstração de que a administração tentou obter o ressarcimento voluntário sem sucesso; 3. **Limite de Alçada:** O valor histórico atualizado do dano deve ser **igual ou superior ao limite mínimo de alçada** fixado anualmente pelo Tribunal de Contas (evita que o custo operacional do controle supere o montante a recuperar); 4. **Tempestividade (Regra dos 10 anos):** Não deve ter decorrido prazo superior a **dez (10) anos** entre a data originária do fato e a primeira notificação válida do responsável pela administração. Se decorridos mais de 10 anos sem notificação, a TCE é arquivada por comprometimento insanável da ampla defesa e do contraditório.

---

2. Comunicações Processuais: Citação vs. Audiência

Nos processos em trâmite nos Tribunais de Contas, a intimação para defesa adota duas formas distintas conforme o conteúdo da imputação:



- **Citação:** Instrumento formal cabível quando há imputação de **débito patrimonial**. O responsável é intimado para recolher a importância devida acrescida de encargos ou apresentar **alegações de defesa**.
- **Audiência:** Instrumento formal cabível quando não há imputação de débito, mas sim **irregularidade ou infração grave a norma legal/regulamentar**, ou descumprimento de diligência. O responsável é intimado para apresentar **razões de justificativa**, sujeitando-se à aplicação de multa pecuniária.

---

3. Julgamento das Contas de Gestão dos Administradores Públicos

O Tribunal de Contas, ao julgar em caráter definitivo as contas dos ordenadores de despesas e gestores públicos (Art. 71, II da CF/88), manifestará um dos quatro julgamentos:

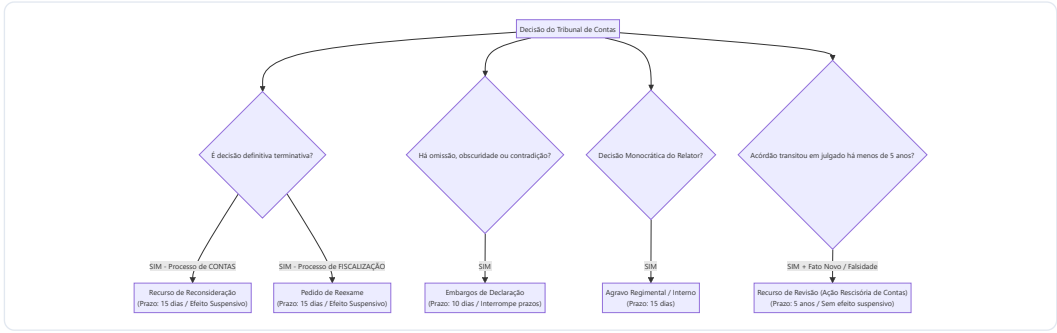
Julgamento de Mérito	Hipóteses Constitucionais e Legais	Desfecho / Efeitos Processuais
Regulares	Contas que expressam exatidão dos demonstrativos, legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão.	**Quitação plena** e irrestrita ao responsável.
Regulares com Ressalva	Constatação de falhas meramente formais ou de ordem técnica das quais **não resulte dano ao erário** nem grave infração à norma.	**Quitação** com expedição de determinações e recomendações para prevenir reincidência.
Irregulares	a) Omissão no dever de prestar contas; b) Gestão ilegal, ilegítima ou antieconômica; c) Grave infração a norma legal ou regulamentar; d) Desfalque, desvio de bens ou dano injustificado ao erário.	Condenação em **débito**, aplicação de **multa**, inabilitação temporária para cargos públicos e inclusão na lista da Justiça Eleitoral (**inelegibilidade por 8 anos** pela LC 64/90).
Iliquidáveis	Caso fortuito ou força maior comprovadamente alheio à vontade do gestor que impeça materialmente o julgamento de mérito (ex.: incêndio ou inundação que destrua acervo documental).	**Trancamento das contas** e arquivamento do processo. (Se surgirem novos elementos no prazo de 5 anos, o processo pode ser reaberto).

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A omissão no dever de prestar contas **NÃO torna as contas iliquidáveis**! Omissão no dever de prestar contas acarreta o julgamento de **contas IRREGULARES**, com presunção de débito e aplicação de multa ao gestor omisso. Contas iliquidáveis exigem comprovação de motivo de força maior absolutamente inimputável ao agente.

---

4. Sistema Recursal no Processo de Controle Externo

A legislação orgânica dos Tribunais de Contas (Lei nº 16.168/2007 do TCE-GO e Lei 8.443/92) prevê os seguintes recursos:



- **Recurso de Reconsideração:** Cabível contra decisão definitiva proferida em **processo de contas** (Prestação ou Tomada de Contas). Possui efeito suspensivo.
- **Pedido de Reexame:** Cabível contra decisão de mérito em **processos de fiscalização** (auditoria, inspeção, acompanhamento e denúncias/representações). Possui efeito suspensivo.
- **Recurso de Revisão:** Assemelha-se a uma **ação rescisória**. Cabível uma única vez, no prazo decadencial de **cinco (5) anos** do trânsito em julgado, com base em erro de cálculo, falsidade documental comprovada ou superveniência de documentos novos com eficácia probatória. Não tem efeito suspensivo.

---

5. Prescrição nos Tribunais de Contas: O Marco do STF (Tema 899)

A disciplina da prescrição nas ações perante os Tribunais de Contas é orientada pelas seguintes diretrizes: - **Tema 899 do STF (RE 636.886):** O Supremo Tribunal Federal pacificou que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é **prescritível**, aplicando-se o prazo **quinquenal (5 anos)** do Decreto nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.873/1999. - **Prescrição Principal:** Prescrevem em **5 (cinco) anos** a pretensão punitiva (aplicação de multas, inabilitação e inidoneidade) e a pretensão ressarcitória (imputação de débito) nos Tribunais de Contas. - **Prescrição Intercorrente:** Opera-se a prescrição intercorrente no prazo de **3 (três) anos** caso o processo administrativo fique paralisado, pendente de despacho ou instrução processual injustificada. - **Marcos Interruptivos da Prescrição:** Interrompem a contagem do prazo prescricional: - A notificação ou citação do responsável para apresentar defesa; - Qualquer ato inequívoco de apuração do fato praticado pela autoridade competente; - A decisão condenatória recorrível proferida pelo órgão colegiado.

Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Lei Orgânica do TCE-GO)
- Arts. 45 a 85 (Do processo de contas, recursos regimentais e regime de sanções).
- Regimento Interno do TCE-GO (Resolução nº 22/2008)

- Tramitação processual, prazos recursais e procedimentos de Tomada de Contas Especial.
- Instrução Normativa TCU nº 71/2012
- Regulamenta a instauração e organização das Tomadas de Contas Especiais no setor público.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 899 de Repercussão Geral
- Tese vinculante sobre a prescritibilidade das ações de cobrança fundadas em títulos executivos dos TCs.
- Lei Complementar Federal nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades / Lei da Ficha Limpa)
- Art. 1º, inciso I, alínea "g" (inelegibilidade decorrente de rejeição de contas por irregularidade insanável).

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

A respeito da Tomada de Contas Especial (TCE) perante o sistema constitucional e processual dos Tribunais de Contas, assinale a opção correta:

A) A Tomada de Contas Especial constitui procedimento ordinário de fiscalização anual a que se submetem compulsoriamente todos os dirigentes de autarquias estaduais ao término de cada exercício financeiro.
B) A autoridade administrativa competente deve instaurar de imediato a TCE tão logo verifique qualquer indício de dano, sendo-lhe expressamente vedada a adoção de medidas administrativas internas prévias para obtenção do ressarcimento amigável.
C) A instauração da TCE é medida excepcional de apuração de responsabilidades, que pressupõe o esgotamento prévio das providências administrativas internas para recomposição do erário e a demonstração cabal da ocorrência de prejuízo de valor superior ao limite de alçada legalmente fixado.
D) Caso o dano apurado decorra de desfalque praticado por particular sem vínculo estatutário com o poder público, o Tribunal de Contas não possui competência jurisdicional para julgar a respectiva TCE, devendo os autos ser remetidos com exclusividade à autoridade policial.
E) A citação do responsável no bojo da Tomada de Contas Especial dispensa a individualização da conduta e a indicação do valor nominal do débito atribuído, bastando a descrição genérica do fato apurado pela comissão tomadora.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O procedimento ordinário anual é a Prestação/Tomada de Contas Ordinária. A TCE é processo administrativo de caráter extraordinário e excepcional vocacionado a apurar dano ao erário e buscar reparação patrimonial.
- **B) INCORRETA:** A autoridade administrativa deve, primeiramente, esgotar todas as providências administrativas internas no âmbito do próprio órgão para tentar reaver os valores amigavelmente antes de instaurar a TCE.
- **C) CORRETA:** A TCE é instrumento de exceção. A sua regular deflagração exige simultaneamente: a) ocorrência de dano; b) esgotamento das vias administrativas prévias sem êxito; c) valor do dano superior ao limite de alçada normativo do Tribunal; e d) não transcurso de mais de dez anos entre o fato e a primeira notificação válida do agente.
- **D) INCORRETA:** O art. 70, parágrafo único e o art. 71, II da CF/88 conferem competência ampla ao Tribunal de Contas para julgar particulares que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
- **E) INCORRETA:** Para resguardar a ampla defesa e o contraditório, o mandado de citação deve obrigatoriamente delimitar o valor atualizado do débito, o período dos fatos e a conduta individualizada atribuída ao responsável.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-AM - Auditor de Controle Externo)

Um Tribunal de Contas estadual, ao analisar o processo de prestação de contas de determinado dirigente de fundação pública estadual, constatou a ocorrência de grave infração a normas orçamentárias e regulamentares da Lei nº 4.320/1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, todavia sem comprovação de desfalque ou locupletamento ilícito com dano patrimonial aos cofres públicos.

Diante de tal quadro, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, o Tribunal de Contas deverá:

A) Considerar as contas iliquidáveis, determinando o trancamento do processo e seu arquivamento definitivo na Secretaria.
B) Julgar as contas irregulares, sendo cabível a aplicação de penalidade de multa por grave infração à norma legal, ainda que não subsista débito patrimonial a ser imputado.
C) Julgar as contas regulares com ressalva, haja vista que a ausência de prejuízo financeiro efetivo afasta a possibilidade de juízo terminativo de irregularidade.
D) Declarar extinta a punibilidade, reconhecendo a imprescritibilidade privativa do processo administrativo de contas públicas.
E) Deixar de julgar as contas e remeter os autos à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento de ação de improbidade administrativa perante o Poder Judiciário.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Contas iliquidáveis decorrem de caso fortuito ou força maior comprovada (ex.: enchente destruindo arquivos) que impeça materialmente o julgamento.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 71, II e VIII da CF/88 e a Lei Orgânica do TCE-GO (art. 59, III), as contas de gestão serão julgadas **irregulares** quando comprovada a prática de grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira ou orçamentária, aplicando-se multa sancionatória ao gestor, mesmo na hipótese em que não tenha havido dano ao erário.
- **C) INCORRETA:** Grave infração a norma legal impede o juízo de regularidade com ressalva, o qual se reserva estritamente a falhas formais de menor relevância que não comprometam a legitimidade da gestão.
- **D) INCORRETA:** Pretensões punitivas do Tribunal de Contas prescrevem no prazo de cinco anos (Tema 899 do STF).
- **E) INCORRETA:** O julgamento técnico das contas dos administradores de fundações públicas é competência constitucional privativa e irrenunciável do Tribunal de Contas (art. 71, II).

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo)

Em processo de controle externo instaurado no Tribunal de Contas para apurar irregularidades em contrato administrativo estadual, a equipe técnica concluiu que determinada cláusula editalícia violou a Lei de Licitações, porém sem constatação de sobrepreço ou superfaturamento nos pagamentos realizados à empreiteira.

Para oportunizar a manifestação formal do gestor que subscreveu o edital impugnado, o ato de comunicação processual adequado a ser determinado pelo Relator é a:

A) Citação, para recolhimento da multa fixada de plano em vinte dias.
B) Audiência, para apresentação de razões de justificativa no prazo regimental.
C) Interpelação judicial perante a Vara da Fazenda Pública.
D) Notificação cartorária para confissão de dívida.
E) Citação por edital com prazo de cinco dias sob pena de revelia e prisão civil.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A citação é reservada a processos em que há imputação de débito e pretensão de ressarcimento por dano ao erário.
- **B) CORRETA:** A **Audiência** é o instrumento processual próprio de chamamento aos autos utilizado pelo Tribunal de Contas quando se imputa ao responsável a prática de infração à norma legal ou regulamentar sem dano patrimonial apurado, conferindo-lhe prazo para apresentar **razões de justificativa** antes de eventual cominação de multa.
- **C) INCORRETA:** Trata-se de procedimento administrativo de controle externo, prescindindo de interpelação perante o Poder Judiciário.
- **D) INCORRETA:** Inaplicável aos processos de controle externo.
- **E) INCORRETA:** Tribunais de Contas não decretam prisão civil e a citação é medida voltada para cobrança de dano.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Procuradoria Legislativa)

Contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas que julgou irregulares as contas de determinado administrador público e imputou-lhe débito em processo de Tomada de Contas Especial, o responsável inconformado poderá interpor, no prazo regulamentar de quinze dias e com efeito suspensivo:

A) Recurso de Revisão.
B) Pedido de Reexame.
C) Recurso de Reconsideração.
D) Apelação Cível Administrativa.
E) Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O Recurso de Revisão tem natureza de ação rescisória, cabível no prazo decadencial de 5 anos do trânsito em julgado, sem efeito suspensivo.
- **B) INCORRETA:** O Pedido de Reexame é o recurso cabível contra decisões de mérito em **processos de fiscalização** (auditorias, inspeções, acompanhamentos), e não em processos de contas.
- **C) CORRETA:** Nos termos da Lei Orgânica dos Tribunais de Contas (art. 76 da Lei nº 16.168/2007 do TCE-GO e art. 33 da Lei 8.443/92), o recurso cabível contra acórdão definitivo proferido em **processo de contas** (Prestação de Contas ou Tomada de Contas Especial) é o **Recurso de Reconsideração**, dotado de efeito suspensivo.
- **D) INCORRETA:** Recurso inexistente no processo de controle externo.
- **E) INCORRETA:** O MS é remédio jurisdicional, e não via recursal administrativa interna contra decisão definitiva de contas.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

Acerca dos reflexos eleitorais decorrentes das decisões terminativas proferidas pelos Tribunais de Contas, consoante o disposto na Lei Complementar nº 64/1990 (com as alterações da Lei da Ficha Limpa) e a jurisprudência sumulada do TSE:

A) O julgamento que considera contas regulares com ressalva atrai automaticamente a inelegibilidade do gestor pelo prazo de quatro anos.
B) São inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se suspensa pelo Poder Judiciário.
C) Toda e qualquer reprovação de contas em Tribunal de Contas gera inelegibilidade irrecorrível, sendo vedada qualquer apreciação do processo pelo Poder Judiciário.
D) As decisões dos Tribunais de Contas não produzem efeitos eleitorais, cabendo exclusivamente à Justiça Eleitoral apurar danos patrimoniais e desvios de conduta.
E) A inelegibilidade decorrente da rejeição de contas perdura por até vinte anos contados da data da notificação inicial no Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Regularidade com ressalva não gera inelegibilidade, pois representa quitação das contas com identificação de meras falhas formais.
- **B) CORRETA:** Reproduz a literalidade do art. 1º, inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nº 64/1990: são inelegíveis "*os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes*".
- **C) INCORRETA:** Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), o Poder Judiciário pode apreciar a legalidade formal e material dos julgamentos dos TCs.
- **D) INCORRETA:** As decisões dos Tribunais de Contas constituem o fundamento primordial da cláusula de inelegibilidade do art. 1º, I, "g" da LC 64/90.
- **E) INCORRETA:** O prazo legal de inelegibilidade é de **oito (8) anos** contados da data da decisão irrecorrível.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

PPA, LDO, LOA, Receita, Despesa, Créditos Adicionais, Dívida Pública e LRF (LC 101/2000)

01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Orçamento público: conceito, natureza jurídica e evolução histórica dos modelos (Orçamento Tradicional/Clássico, de Desempenho, Base-Zero e Orçamento-Programa);
- Princípios orçamentários fundamentais: unidade/totalidade, universalidade, anualidade/periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, não afetação da receita de impostos, legalidade, clareza e equilíbrio;
- O sistema orçamentário na Constituição Federal de 1988 (Artigo 165):
- Plano Plurianual (PPA): vigência quadrienal, diretrizes, objetivos e metas (DOM), despesas de capital e programas de duração continuada;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): elo entre PPA e LOA, metas e prioridades, Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF) da LRF;
- Lei Orçamentária Anual (LOA): estrutura tríplice integrada (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais);
- Ciclo orçamentário e processo legislativo: elaboração da proposta, apreciação na Comissão Mista, emendas parlamentares, votação, sanção/veto, execução e controle;
- Emendas parlamentares e o Orçamento Impositivo:
- Emendas individuais (Art. 166, §§ 9º e 11 da CF/88): limite percentual de 2% da RCL e aplicação obrigatória de 50% em saúde;
- Emendas de bancada estadual impositivas (Art. 166, §§ 12 e 13);
- As modalidades do Artigo 166-A da CF/88: Transferências especiais ("emendas PIX") vs. transferências com finalidade definida;
- Impedimentos de ordem técnica e contingenciamento proporcional na execução impositiva.

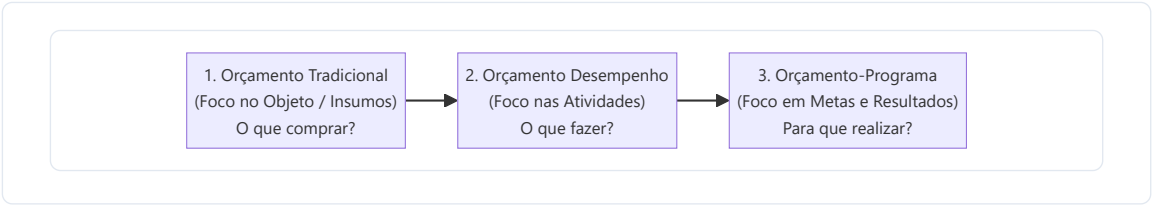
Classificação Hierárquica

```
1. Teoria do Orçamento Público e Sistema Orçamentário da CF/88
├── 1.1 Conceito e Evolução dos Modelos Orçamentários
│   ├── 1.1.1 Orçamento Tradicional / Clássico: Mero controle financeiro, foco no objeto de gasto ("o que comprar"), sem plano
│   ├── 1.1.2 Orçamento de Desempenho / Funcional: Foco nas coisas que o governo faz, sem integração estratégica ao planejamento
│   ├── 1.1.3 Orçamento Base-Zero (OBZ - Peter Pyhrr): Reavaliação anual de todos os gastos a partir do marco zero (sem direito adquirido)
│   └── 1.1.4 Orçamento-Programa (Modelo da CF/88 e Lei 4.320/64): Instrumento de planejamento governamental ("para que gastar"), orientado por
programas, metas e indicadores
├── 1.2 Princípios Orçamentários Constitucionais e Legais
│   ├── 1.2.1 Unidade / Totalidade: Cada ente federativo deve possuir apenas uma lei orçamentária anual consolidada
│   ├── 1.2.2 Universalidade: Todas as receitas e despesas de todos os poderes e fundos devem constar na LOA
│   ├── 1.2.3 Anualidade / Periodicidade: Coincide com o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro)
│   │   └── Exceção: Reabertura de créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício
│   ├── 1.2.4 Exclusividade (Art. 165, § 8º da CF/88): A LOA conterá apenas previsão de receita e fixação de despesa (veda caudas orçamentárias)
│   │   └── Duas Exceções Expressas: Autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito (inclusive por ARO)
│   ├── 1.2.5 Orçamento Bruto (Art. 6º da Lei 4.320/64): Receitas e despesas constarão pelo seu valor bruto total, sem deduções
│   ├── 1.2.6 Não Afetação da Receita de Impostos (Art. 167, IV): É vedada a vinculação da receita de IMPOSTOS a órgão, fundo ou despesa
│   │   └── Exceções Taxativas: Saúde (Art. 198), Educação (Art. 212), Fundos FPE/FPM, Garantia a operações de crédito e Administração Tributária
│   └── 1.2.7 Equilíbrio Orçamentário: Igualdade formal e material entre receitas estimadas e despesas fixadas
├── 1.3 O Tríptico Orçamentário Constitucional (Art. 165 da CF/88)
│   ├── 1.3.1 Plano Plurianual (PPA):
│   │   ├── Vigência Quadrienal: Inicia no 2º ano de mandato do governante e encerra no 1º ano do mandato subsequente
│   │   └── Conteúdo: Estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) para despesas de capital e programas continuados
│   ├── 1.3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):
│   │   ├── Vigência Anual: Elo de sintonia entre o plano estratégico (PPA) e a execução operacional (LOA)
│   │   ├── Conteúdo Constitucional: Metas e prioridades, orienta elaboração da LOA, dispõe sobre despesa com pessoal e tributos
│   │   └── Conteúdo LRF (Art. 4º): Anexo de Metas Fiscais (metas de resultado primário e nominal para 3 anos) e Anexo de Riscos Fiscais (passivos
contingentes)
│   └── 1.3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA - Estrutura Tríplice Integrada):
│   ├── Orçamento Fiscal: Poderes do ente, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta
│   ├── Orçamento da Seguridade Social: Ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social
│   └── Orçamento de Investimento das Estatais: Empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto
└── 1.4 Emendas Parlamentares e o Orçamento Impositivo (Arts. 166 e 166-A da CF/88)
    ├── 1.4.1 Emendas Individuais Impositivas:
    │   ├── Limite Global: 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior
    │   └── Destinação Vinculada Obrigatória: Exatamente 50% do montante deve ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)
    ├── 1.4.2 Emendas de Bancada Estadual: Limite de 1% da RCL para execução obrigatória e institucional
    ├── 1.4.3 Modalidades do Art. 166-A (EC nº 105/2019):
    │   ├── Transferência Especial ("Emenda PIX"): Repasse financeiro direto ao ente federativo sem exigência de convênio; passa a pertencer ao
ente recebedor; vedado uso para pessoal e serviço da dívida; mínimo de 70% em despesas de capital
    │   └── Transferência com Finalidade Definida: Vinculada à área de competência associada à emenda com instrumento congênere
    └── 1.4.4 Limitações da Execução Obrigatória: Contingenciamento proporcional em caso de frustração de receitas e impedimentos de ordem
técnica
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Evolução dos Modelos de Orçamento Público

O orçamento público passou por transformações históricas determinantes para a compreensão das finanças públicas:

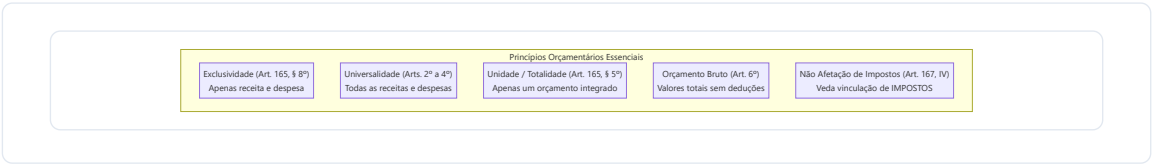


Modelo Orçamentário	Foco Central	Relação com o Planejamento	Principal Característica Cobrada pela FCC
Tradicional / Clássico	Objeto do gasto (materiais, salários, diárias).	Inexistente.	Instrumento de mero controle financeiro do Executivo pelo Legislativo. Não há preocupação com metas sociais.
De Desempenho / Funcional	Atividades e coisas que o governo realiza (*outputs*).	Desconectado do plano de longo prazo.	Preocupa-se com o trabalho realizado, mas sem vincular aos programas estruturados de desenvolvimento.
Base-Zero (OBZ)	Justificativa individual de cada item a partir do zero.	Curto/Médio prazo.	Idealizado por Peter Pyhrr; rompe com o incrementalismo orçamentário. Nenhum gasto tem direito adquirido.
Orçamento-Programa	Objetivos, programas, metas e impacto social.	**Total e indissociável** (PPA + LDO + LOA).	**Adotado no Brasil**. Aloca recursos segundo programas governamentais mensurados por indicadores objetivos de resultado.

---

2. Princípios Orçamentários: O Núcleo Duro da FCC

Para garantir higidez, transparência e controle legislativo, a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 4.320/1964 consagram os seguintes princípios orçamentários:



2.1 Princípio da Exclusividade (Art. 165, § 8º da CF/88)

A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa (proibição de *caudas orçamentárias* ou *rabilongos*). - **As Duas Únicas Exceções Constitucionais Permitidas na LOA:** 1. Autorização para **abertura de créditos suplementares**; 2. Autorização para a **contratação de operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A LOA pode autorizar a abertura de créditos **suplementares**, mas **JAMAIS pode autorizar a abertura de créditos especiais ou extraordinários**! Créditos especiais dependem de lei específica posterior, e extraordinários de Medida Provisória ou Decreto Executivo.

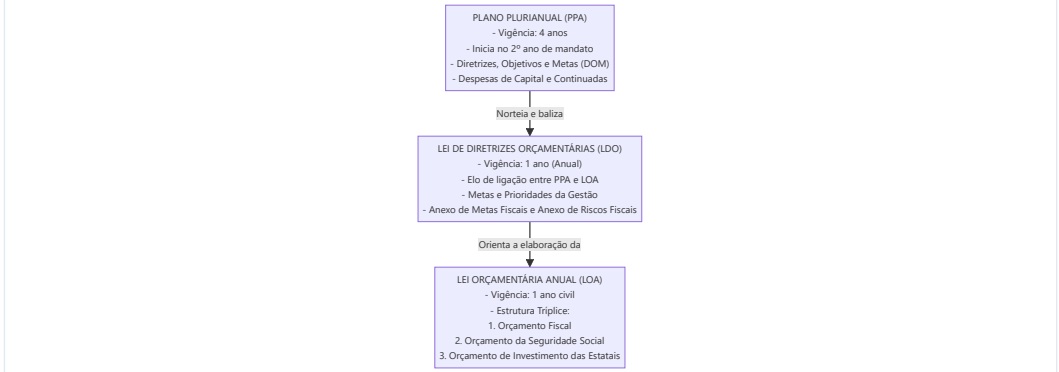
2.2 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos (Art. 167, IV)

É terminantemente vedada a vinculação da receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa. - **Alcance Restrito:** A vedação atinge **exclusivamente os impostos**! As taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais (como a contribuição previdenciária e a COSIP) possuem receitas constitucionalmente vinculadas a seus objetivos específicos. - **As Cinco Exceções Constitucionais Expressas (Art. 167, IV):** 1. Ações e serviços públicos de **saúde** (Art. 198, § 2º); 2. Manutenção e desenvolvimento do **ensino** (Art. 212); 3. Realização de atividades da **administração tributária** (Art. 37, XXII); 4. Repartição constitucional de receitas tributárias (Fundos de Participação dos Estados - FPE e Municípios - FPM); 5. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita e garantias prestadas à União.

---

3. O Tríptico Orçamentário na CF/88: PPA, LDO e LOA

A gestão das finanças públicas no Brasil é estruturada em três leis orçamentárias harmônicas de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo:



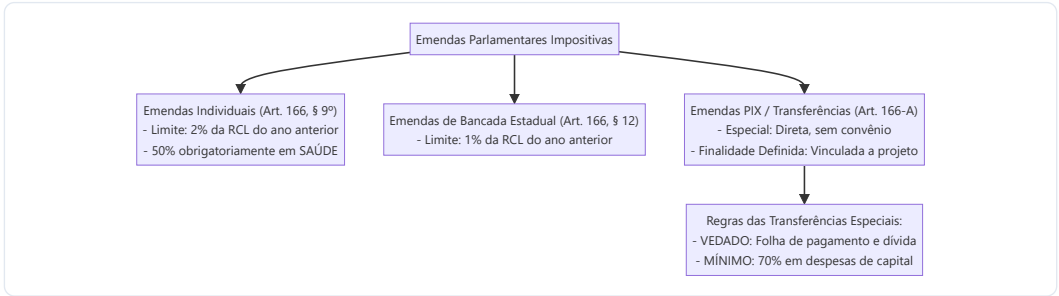
3.1 Detalhamento das Três Leis Orçamentárias

1. **Plano Plurianual - PPA (Art. 165, § 1º):**
   - Estabelece, de forma regionalizada, as **Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM)** da administração pública para as **despesas de capital** (obras, instalações e equipamentos) e outras delas decorrentes, e para os **programas de duração continuada**.
   - Vigência de **quatro anos**, não coincidente com o mandato do Chefe do Executivo: tem início no segundo ano de mandato do governante e vigora até o final do primeiro ano do mandato subsequente, preservando a continuidade das políticas de Estado.
2. **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Art. 165, § 2º c/c Art. 4º da LRF):**
   - Compreende as **metas e prioridades** da administração pública federal ou estadual;
   - Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária;
   - Regula a concessão de vantagens ou aumento de remuneração de servidores;
   - **Inovações da LRF (Art. 4º):** A LDO contém obrigatoriamente:
     - *Anexo de Metas Fiscais (AMF):* Fixa metas anuais para receitas, despesas, montante da dívida pública e resultados nominal e primário para o exercício de referência e os dois seguintes;
     - *Anexo de Riscos Fiscais (ARF):* Avalia passivos contingentes (ações judiciais em curso, avais e garantias concedidas) e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.
3. **Lei Orçamentária Anual - LOA (Art. 165, § 5º):**
   Compreende três orçamentos integrados em peça única:
   - *Orçamento Fiscal:* Abrange todos os Poderes do ente, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta (inclusive autarquias e fundações);
   - *Orçamento da Seguridade Social:* Abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Saúde, Previdência e Assistência Social;
   - *Orçamento de Investimento das Estatais:* Abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista em que o ente detenha a maioria do capital social com direito a voto.

---

4. Orçamento Impositivo e Emendas Parlamentares (Arts. 166 e 166-A)

O ordenamento constitucional brasileiro consolidou o regime do **Orçamento Impositivo**, transformando a execução de certas emendas parlamentares em obrigação orçamentária e financeira cogente:



4.1 Principais Regras do Orçamento Impositivo

- **Emendas Individuais (Art. 166, §§ 9º e 11):** Limite de **2% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior, com aplicação obrigatória de **50% do total em ações e serviços públicos de saúde (ASPS)**. Não podem ser computadas para cumprir o limite constitucional mínimo que o Executivo é obrigado a aplicar em saúde.
- **Transferências Especiais ("Emendas PIX" - Art. 166-A):**
- O recurso é transferido diretamente ao Estado, DF ou Município sem a necessidade de celebração de convênio ou contrato de repasse prévio;

- O valor repassado passa a pertencer ao ente federado recebedor no ato da efetivação da transferência financeira;
- **Vedações Absolutas:** Não podem ser utilizados para custear despesas com pessoal e encargos sociais, nem para o serviço da dívida pública consolidada;
- **Percentual de Investimento:** Pelo menos **70% (setenta por cento)** dos recursos transferidos especialmente devem ser aplicados em **despesas de capital** (obras, reformas e equipamentos), sendo permitida a aplicação de até 30% em despesas correntes de custeio (exceto pessoal).

Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Artigos 165 a 169 (Dos Orçamentos)
- Estatuto constitucional básico de PPA, LDO, LOA e do orçamento impositivo.
- Lei Federal nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro)
- Princípios orçamentários, elaboração e controle da Lei de Orçamento.
- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Arts. 4º a 10 (Normas orçamentárias, Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais).
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - STN
- Parte I: Procedimentos Contábeis Orçamentários.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

A respeito dos princípios orçamentários consagrados na legislação brasileira e no texto da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes assertivas:

I. O princípio da exclusividade impede que a Lei Orçamentária Anual disponha sobre autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária.
II. O princípio da não afetação veda genericamente a vinculação de qualquer espécie tributária a órgão, fundo ou despesa pública.
III. O princípio do orçamento bruto estabelece que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções pecuniárias prévias.

Está correto o que se afirma APENAS em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - FALSO:** O art. 165, § 8º da CF/88 consagra duas ressalvas expressas ao princípio da exclusividade: autorização para abertura de créditos suplementares e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO).
- **Item II - FALSO:** O princípio da não afetação (art. 167, IV da CF/88) alcança estritamente os **impostos**, não se aplicando às taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais.
- **Item III - VERDADEIRO:** O art. 6º da Lei nº 4.320/1964 consagra solenemente o princípio do orçamento bruto: "*Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.*"
- Portanto, está correto apenas o item III (Gabarito C).

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-AP - Técnico de Controle Externo)

Em relação às normas constitucionais vigentes relativas às emendas parlamentares individuais de execução orçamentária e financeira obrigatória (orçamento impositivo), é correto afirmar que:

A) Os recursos transferidos por meio de transferência especial ("emendas PIX") aos Estados e Municípios podem ser utilizados livremente para pagamento de folha de salários de servidores e serviço da dívida pública.
B) É obrigatória a destinação de, pelo menos, metade (50%) do valor total das emendas parlamentares individuais para ações e serviços públicos de saúde.
C) A execução das emendas individuais independe da observância de metas fiscais ou da constatação de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados pelo Executivo.
D) O limite global de aprovação das emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária é fixado em 10% da receita tributária líquida da União.
E) A execução orçamentária das emendas individuais de bancada estadual possui natureza facultativa e estritamente discricionária do Poder Executivo em qualquer hipótese.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O art. 166-A, § 1º da CF/88 veda expressamente o uso de recursos de transferência especial para despesas com pessoal e encargos sociais, bem como para o pagamento do serviço da dívida.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 166, § 9º da CF/88: *"As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior (...), sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde."*
- **C) INCORRETA:** A execução das emendas impositivas submete-se a contingenciamento proporcional em caso de frustração de receitas e pode ser suspensa na hipótese de impedimentos de ordem técnica fundamentados (art. 166, §§ 13 e 14).
- **D) INCORRETA:** O limite constitucional é de 2% da Receita Corrente Líquida (RCL), e não 10% da receita tributária.
- **E) INCORRETA:** As emendas de bancada estadual também adquiriram caráter vinculante e obrigatório (§§ 12 e 13 do art. 166).

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

Acerca da vigência e da dinâmica estrutural do Plano Plurianual (PPA) no modelo orçamentário instituído pela Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

A) O PPA possui vigência de quatro anos, iniciando-se no primeiro ano do mandato do Chefe do Executivo e encerrando-se no término do quarto ano do mesmo mandato.
B) O PPA possui vigência de quatro anos, tendo início no segundo ano de mandato do governante eleito e término no encerramento do primeiro ano do mandato subsequente.
C) As diretrizes orçamentárias e metas do PPA vinculam a União e os Estados, mas dispensam adoção obrigatória no âmbito dos Municípios com menos de cinquenta mil habitantes.
D) O PPA destina-se unicamente a fixar a estimativa de arrecadação tributária anual e a tabela salarial dos servidores públicos da administração direta.
E) Os projetos de lei de PPA são de iniciativa concorrente entre o Presidente da República e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O PPA não coincide com os quatro anos exatos do mandato presidencial para evitar solução de continuidade administrativa na transição de governo.
- **B) CORRETA:** O PPA vigora por quatro anos: tem início no dia 1º de janeiro do segundo ano do mandato do Chefe do Poder Executivo e vigora até o dia 31 de dezembro do primeiro ano do mandato do governante subsequente (Art. 35, § 2º, I do ADCT).
- **C) INCORRETA:** O modelo orçamentário tripartite (PPA, LDO, LOA) é de reprodução obrigatória por todos os entes federados, inclusive por todos os Municípios brasileiros.
- **D) INCORRETA:** O PPA estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas para despesas de capital e programas continuados, e não tabelas salariais ou previsão anual de receitas (matérias da LOA e de leis específicas).
- **E) INCORRETA:** A iniciativa das leis orçamentárias é competência privativa do Chefe do Poder Executivo (Art. 165, *caput*).

Questão 4 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) introduziu instrumentos fundamentais para garantir a solvência e a transparência fiscal dos entes públicos. Dentre esses instrumentos, o documento integrante do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que estabelece as metas anuais de receitas e despesas, o montante da dívida pública e os resultados primário e nominal para o exercício a que se refere e para os dois seguintes denomina-se:

A) Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
B) Anexo de Riscos Fiscais (ARF).
C) Anexo de Metas Fiscais (AMF).
D) Balanço Orçamentário Simplificado.
E) Demonstrativo de Restos a Pagar.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O RGF é relatório de controle publicado ao final de cada quadrimestre pelos Poderes e órgãos autônomos (Arts. 54 e 55 da LRF).
- **B) INCORRETA:** O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (Art. 4º, § 3º da LRF).
- **C) CORRETA:** Conforme o art. 4º, § 1º da LRF, o **Anexo de Metas Fiscais (AMF)** integrará o projeto de LDO e estabelecerá metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal).
- **D) INCORRETA:** O Balanço Orçamentário integra a prestação anual de contas da Lei 4.320/64.
- **E) INCORRETA:** Demonstrativo operacional da execução da despesa.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo)

Na elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de determinado Estado, o Poder Executivo incluiu um artigo concedendo autorização legislativa para a alteração das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem como autorização para a abertura de créditos orçamentários suplementares até o limite de 20% da despesa fixada.

Diante do princípio orçamentário da exclusividade (art. 165, § 8º da CF/88):

A) Ambas as autorizações constantes do projeto são constitucionais, pois a LOA pode veicular quaisquer normas com reflexo financeiro.
B) Ambas as autorizações são flagrantemente inconstitucionais, haja vista que a LOA não admite qualquer tipo de exceção temática.
C) A autorização para abertura de créditos suplementares é constitucional por consistir em ressalva expressa ao princípio da exclusividade; todavia, a cláusula alterando alíquotas de ICMS padece de inconstitucionalidade material por se tratar de matéria estranha à LOA.
D) A autorização para alterar ICMS é válida, mas a previsão de créditos suplementares é proibida pelo texto constitucional.
E) O projeto é nulo e deve ser arquivado imediatamente sem deliberação pelo plenário da Assembleia Legislativa.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A LOA não pode veicular normas de direito tributário em geral; isso configuraria contrabando legislativo ("cauda orçamentária").
- **B) INCORRETA:** A CF/88 prevê expressamente duas exceções ao princípio da exclusividade.
- **C) CORRETA:** O art. 165, § 8º da CF/88 prescreve: "*A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*" Portanto, a autorização para créditos suplementares é válida, enquanto a norma que altera alíquotas de tributo (ICMS) é inconstitucional por violar a exclusividade orçamentária.
- **D) INCORRETA:** Inverteu as regras: tributo é matéria estranha e créditos suplementares são expressamente permitidos.
- **E) INCORRETA:** A existência de artigo inconstitucional no projeto não anula o processo legislativo da lei orçamentária; enseja apenas a supressão do dispositivo inconstitucional por emenda ou veto.

02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Receita pública: conceito amplo (entradas e influxos de caixa) e conceito estrito (receita orçamentária efetiva e por mutação);
- Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários (entradas compensatórias, cauções, fianças, depósitos judiciais, consignações em folha de pagamento e ARO);
- Etapas e estágios da receita orçamentária:
- Etapa do Planejamento: Previsão da receita (estimativa orçamentária segundo a LRF);
- Etapa da Execução: Lançamento (Art. 53 da Lei 4.320/64 e Art. 142 do CTN), Arrecadação (entrega de valores à rede bancária conveniada) e Recolhimento (transferência dos recursos para a Conta Única do Tesouro - Princípio da Unidade de Caixa);
- Classificações orçamentárias da receita (Lei Federal nº 4.320/1964 e MCASP 11ª Edição):
- Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e Receitas de Capital;
- Origens das Receitas Correntes (Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes e Outras);
- Origens das Receitas de Capital (Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras);
- Distinção crítica entre Amortização de Empréstimos (capital) e Juros Recebidos (corrente/patrimonial);
- Classificação por Esfera Orçamentária (Fiscal, Seguridade Social e Investimento);
- Classificação por Fonte/Destinação de Recursos (fontes vinculadas vs. recursos ordinários livres);
- Classificação por Natureza da Receita (estrutura codificada de 8 dígitos do MCASP);
- Regras fiscais restritivas da receita: vedação de aplicação de receitas de alienação de bens em despesas correntes (Art. 44 da LRF);
- Renúncia de Receitas e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 14 da LRF: estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação).

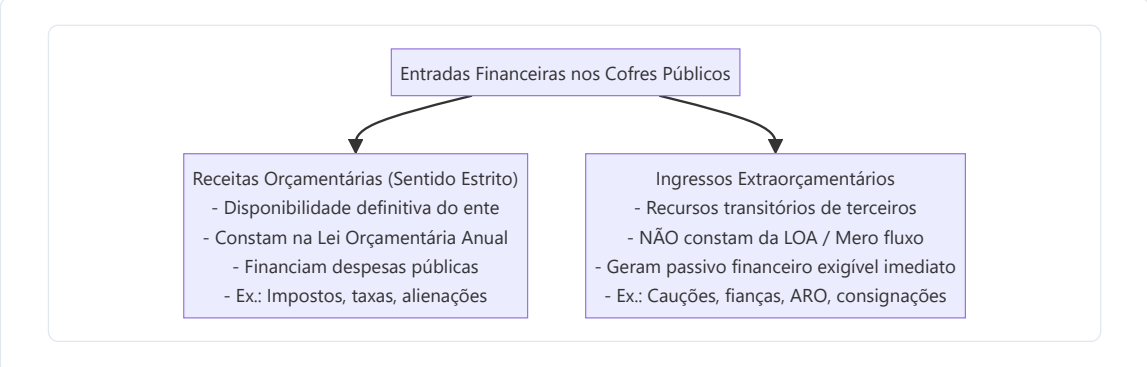
Classificação Hierárquica

```
2. Regime Jurídico e Estrutura da Receita Pública
├── 2.1 Ingressos Públicos: Conceituação e Distinções
│   ├── 2.1.1 Receita Orçamentária (Sentido Estrito):
│   │   ├── Recursos que ingressam em caráter definitivo no patrimônio público (aumentam PL ou geram mutação ativa)
│   │   └── Integram a Lei Orçamentária Anual para financiar a realização de despesas públicas
│   └── 2.1.2 Ingressos Extraorçamentários (Meros Ingressos Financeiros de Caixa):
│       ├── Recursos de caráter temporário ou fiduciário, em que o Estado atua como mero depositário
│       ├── Não pertencem ao Estado e geram passivo exigível financeiro concomitante (não alteram PL)
│       └── Exemplos FCC: Cauções licitatórias em dinheiro, fianças, depósitos judiciais, consignações da folha e ARO
├── 2.2 Etapas e Estágios da Receita Orçamentária
│   ├── 2.2.1 Etapa de Planejamento:
│   │   └── Previsão: Estimativa de arrecadação na LOA baseada em séries históricas, PIB e inflação (Art. 12 da LRF)
│   └── 2.2.2 Etapa de Execução:
│       ├── Lançamento: Ato privativo de verificação da ocorrência do fato gerador, identificação do devedor e cálculo do montante
│       │   └── Pegadinha: Nem toda receita passa pelo lançamento (doações, serviços e rendimentos independem de lançamento)
│       ├── Arrecadação: Pagamento efetuado pelo contribuinte junto aos agentes bancários arrecadadores autorizados
│       └── Recolhimento: Transferência dos valores da rede bancária para a Conta Única do Tesouro (Princípio da Unidade de Caixa - Art. 56)
├── 2.3 Classificações da Receita Orçamentária
│   ├── 2.3.1 Por Categoria Econômica (Lei 4.320/64 e MCASP):
│   │   ├── Código 1 - Receitas Correntes:
│   │   │   ├── Tributária (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)
│   │   │   ├── Contribuições (Sociais, Econômicas e Iluminação Pública - COSIP)
│   │   │   ├── Patrimonial (Aluguéis, concessões, foros e JUROS de empréstimos concedidos)
│   │   │   ├── Agropecuária, Industrial e de Serviços
│   │   │   ├── Transferências Correntes (FPE, FPM, cota do ICMS, repasses do SUS)
│   │   │   └── Outras Receitas Correntes (Multas, juros moratórios, indenizações e restituições)
│   │   └── Código 2 - Receitas de Capital:
│   │       ├── Operações de Crédito (Empréstimos, financiamentos e títulos da dívida)
│   │       ├── Alienação de Bens (Venda de imóveis e veículos - Vedado uso em despesa corrente pelo Art. 44 da LRF)
│   │       ├── Amortização de Empréstimos (Recebimento do PRINCIPAL de empréstimos outrora concedidos)
│   │       ├── Transferências de Capital (Recursos de terceiros destinados a investimentos e obras)
│   │       └── Outras Receitas de Capital (Superávit do Bacen, integralização de capital de estatais)
│   ├── 2.3.2 Por Fonte / Destinação de Recursos:
│   │   ├── Recursos Ordinários (Livres para programação em qualquer despesa discricionária)
│   │   └── Recursos Vinculados (Carimbados por lei ou CF para finalidade específica: Fundeb, Saúde, Emendas)
│   └── 2.3.3 Por Natureza da Receita (Estrutura de 8 Dígitos do MCASP):
│       └── Categoria Econômica (1º) -> Origem (2º) -> Espécie (3º) -> Desdobramentos (4º a 7º) -> Tipo (8º: Principal, Multas/Juros, Dívida Ativa)
└── 2.4 Renúncia de Receitas e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 14 da LRF)
    ├── 2.4.1 Modalidades de Renúncia: Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção individual e redução de alíquota
    └── 2.4.2 Requisitos Cumulativos:
        ├── Estimativa do impacto financeiro no exercício em vigor e nos dois exercícios seguintes (triênio fiscal)
        ├── Demonstração de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
        └── Atendimento a uma das duas condições alternativas:
            ├── Condição A: Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da LOA e não afeta metas
            └── Condição B: Adoção concomitante de medidas de compensação (aumento de outros tributos)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Ingressos Orçamentários vs. Ingressos Extraorçamentários

Para fins de Direito Financeiro e Contabilidade Pública, as entradas financeiras nos cofres estatais classificam-se em duas categorias mutuamente excludentes:



Peculiaridades dos Ingressos Extraorçamentários na FCC:

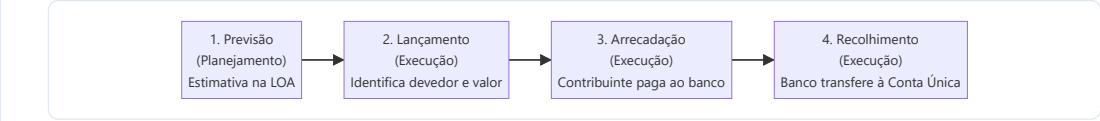
- **Cauções e Fianças em Dinheiro:** Prestadas por licitantes e contratados como garantia de execução de contratos administrativos. O Estado é mero custodiante da quantia, devendo devolvê-la após o adimplemento contratual.

- **Depósitos Judiciais e Recursais:** Recursos vinculados a processos judiciais guardados em conta judicial sob guarda transitória.
- **Consignações em Folha de Pagamento:** Valores retidos dos vencimentos dos servidores (ex.: empréstimos bancários consignados, plano de saúde, pensão alimentícia judicial) para posterior repasse às instituições credoras.
- **Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO):** Previstas no art. 165, § 8º da CF e art. 38 da LRF, destinam-se unicamente a cobrir déficits momentâneos de caixa ao longo do ano fiscal. **Não constituem receita orçamentária**, devendo ser integralmente quitadas até o final do exercício orçamentário.

---

2. Estágios da Receita Orçamentária (Lei 4.320/64 e MCASP)

A arrecadação dos recursos públicos cumpre quatro estágios ordenados distribuídos entre o planejamento e a execução:

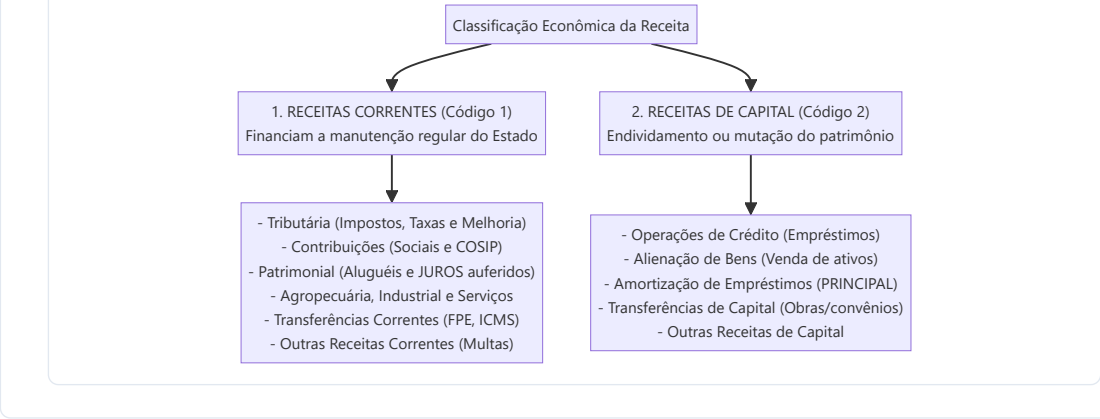


Estágio da Receita	Fase de Atuação	Descrição Legal & Doutrinária	Peculiaridade Cobrada pela FCC
1. Previsão	Planejamento	Estimativa técnica da arrecadação calculada pelo Poder Executivo e fixada na LOA (Art. 12 da LRF).	Baseia-se na evolução da arrecadação nos três anos anteriores e no cenário macroeconômico.
2. Lançamento	Execução	Ato administrativo privativo da autoridade tributária que verifica o fato gerador, identifica o devedor e calcula o valor devido (Art. 53 da Lei 4.320/64 e Art. 142 do CTN).	**Nem toda receita passa por lançamento!** Tarifas, doações, serviços e rendimentos entram sem lançamento prévio.
3. Arrecadação	Execução	Momento em que os contribuintes comparecem à rede bancária arrecadadora autorizada e quitam a guia de recolhimento.	Os recursos entram na esfera dos agentes arrecadadores credenciados.
4. Recolhimento	Execução	Transferência dos recursos arrecadados pelos bancos para a **Conta Única do Tesouro** do Estado de Goiás.	Concretiza o **Princípio da Unidade de Caixa** (Art. 56 da Lei 4.320/64).

---

3. Classificação Econômica da Receita Orçamentária

Conforme o art. 9º da Lei nº 4.320/1964 e a estrutura padronizada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), as receitas orçamentárias dividem-se em:



A Grande Distinção FCC: Amortização vs. Juros Recebidos

Quando o Estado concede um empréstimo ou financiamento a um Município e depois recebe as parcelas mensais de pagamento: - A parcela referente ao **PRINCIPAL da dívida** devolvido ao Estado é classificada como **Receita de Capital (Amortização de Empréstimos)**. - A parcela referente aos **JUROS e encargos moratórios** recebidos é classificada como **Receita Corrente (Receita Patrimonial)**!

Restrição Legal à Alienação de Bens (Art. 44 da LRF)

> *"É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos."*
> O objetivo do legislador fiscal foi evitar que o governante "venda o patrimônio público para pagar a folha de salários do funcionalismo".

4. Renúncia de Receitas e as Regras do Art. 14 da LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe rigoroso controle sobre qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que resulte em renúncia de receita: - **Modalidades Alcançadas:** Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos. - **Requisitos de Validade Fiscal (Cumulativos):** 1. Elaboração de **estimativa do impacto orçamentário-financeiro** no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes (triênio fiscal); 2. Comprovação de atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e 3. Cumprimento de **ao menos uma das seguintes condições alternativas**: - **Alternativa 1:** Demonstração de que a renúncia foi formalmente considerada na estimativa de receita da LOA e que não afetará as metas de resultados fiscais do Anexo de Metas Fiscais; **OU** - **Alternativa 2:** Estar acompanhada de **medidas de compensação** concomitantes no período, por meio do aumento de receitas decorrente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, ou criação/majoração de outro tributo.

Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964
- Arts. 9º a 11 (Classificação Econômica da Receita) e Arts. 51 a 57 (Estágios e Arrecadação).
- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Arts. 11 a 14 (Previsão de Receitas e Renúncia Fiscal) e Art. 44 (Alienação de Ativos).
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição (STN)
- Parte I: Procedimentos Contábeis Orçamentários - Classificações da Receita.
- Código Tributário Nacional - Lei Federal nº 5.172/1966
- Art. 142 (Do Lançamento Tributário).

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

Determinado Estado da Federação recebeu as seguintes quantias financeiras em sua conta única do Tesouro ao longo do mês:

I. R$ 500.000,00 referentes à venda em leilão público de veículos automotores inservíveis de sua frota administrativa.
II. R$ 200.000,00 a título de juros moratórios incidentes sobre créditos tributários de ICMS pagos em atraso por contribuintes.
III. R$ 300.000,00 decorrentes da devolução parcelada do principal de financiamento outrora concedido pelo Estado a determinado município goiano para fomento agropecuário.

Nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e das normas do MCASP, os itens I, II e III classificam-se, respectivamente, como:

A) Receita Corrente; Receita Corrente; Receita de Capital.
B) Receita de Capital; Receita Corrente; Receita de Capital.
C) Receita de Capital; Receita de Capital; Receita Corrente.
D) Receita Corrente; Receita de Capital; Receita de Capital.
E) Receita de Capital; Receita Corrente; Receita Corrente.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I:** A venda de veículos configura **Alienação de Bens Móveis**, que é espécie típica de **Receita de Capital** (Art. 11, § 2º da Lei 4.320/64).
- **Item II:** Juros de mora de tributos constituem acréscimos moratórios classificados como **Receita Corrente** (tipo de receita decorrente da receita tributária originária ou outras receitas correntes).
- **Item III:** O recebimento da parcela correspondente ao principal do empréstimo outrora concedido pelo Estado configura **Amortização de Empréstimos**, que integra as **Receitas de Capital**.
- Logo, a sequência correta é: Receita de Capital, Receita Corrente e Receita de Capital (Alternativa B).

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

A respeito das etapas e estágios da receita orçamentária e dos ingressos nos cofres estaduais, assinale a assertiva correta:

A) As garantias contratuais depositadas em dinheiro por licitantes vencedores configuram receita orçamentária corrente, devendo constar previamente estimadas na Lei Orçamentária Anual.
B) O estágio do recolhimento ocorre no momento exato em que o contribuinte efetua o pagamento do documento de arrecadação no caixa da instituição financeira credenciada.
C) As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) constituem receitas de capital de execução orçamentária obrigatória no primeiro semestre do exercício financeiro.
D) A transferência dos recursos arrecadados pelos agentes bancários para a Conta Única do Tesouro consubstancia o estágio do recolhimento, em obediência ao princípio da unidade de caixa.
E) O lançamento é estágio obrigatório prévio e indispensável para a arrecadação de toda e qualquer receita orçamentária no âmbito da administração pública.

GABARITO OFICIAL: D

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Depósitos em garantia (cauções) são ingressos **extraorçamentários**, pois representam mera custódia de recursos restituíveis a terceiros.
- **B) INCORRETA:** O pagamento pelo contribuinte na rede bancária é o estágio da **arrecadação**; o recolhimento é a transferência posterior do banco para a Conta Única do Tesouro.
- **C) INCORRETA:** As AROs são ingressos **extraorçamentários** (mero adiantamento temporário de fluxo de caixa a ser devolvido até o fim do exercício), não sendo receitas de capital nem integrando a LOA.
- **D) CORRETA:** O estágio do recolhimento é exatamente o ato pelo qual os agentes arrecadadores transferem os recursos arrecadados para a Conta Única do Tesouro, concretizando o princípio da unidade de caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/64).
- **E) INCORRETA:** Nem todas as receitas passam pelo lançamento; receitas como tarifas, doações e rendimentos patrimoniais são arrecadadas diretamente sem formalização de lançamento prévio.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

Determinado Secretário de Estado da Fazenda propôs projeto de lei concedendo isenção temporária de IPVA para proprietários de veículos elétricos e híbridos matriculados no Estado. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e desacompanhado de medidas de compensação fiscal.

À luz do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):

A) A concessão do benefício é válida de pleno direito, visto que o Estado detém soberania para instituir e conceder isenções de seus tributos privativos.
B) A proposição viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a concessão de benefício tributário da qual decorra renúncia de receita exige estimativa de impacto no exercício e nos dois seguintes, além de comprovação de que não afetará as metas fiscais ou de adoção de medidas compensatórias de arrecadação.
C) A renúncia de receitas somente atinge isenções concedidas a pessoas jurídicas de direito privado, sendo dispensada qualquer formalidade para pessoas físicas adquirentes de veículos.
D) As medidas compensatórias exigidas pela LRF aplicam-se com exclusividade a impostos federais compartilhados, dispensando-se do IPVA estadual.
E) A exigência de estimativa trienal restringe-se aos dois últimos anos de mandato do Chefe do Poder Executivo.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A autonomia tributária dos entes submete-se compulsoriamente às regras nacionais de finanças públicas veiculadas pela LRF.
- **B) CORRETA:** O art. 14 da LRF impõe que a concessão ou ampliação de incentivo tributário do qual resulte renúncia fiscal exige estimativa trienal do impacto orçamentário-financeiro e comprovação de atendimento à LDO, acompanhada da demonstração de que foi prevista na LOA sem afetar metas ou de medidas de compensação por meio do aumento de outras receitas tributárias.
- **C) INCORRETA:** A norma alcança todas as isenções tributárias discriminadas concedidas pelo ente, sem distinção subjetiva entre pessoas físicas e jurídicas.
- **D) INCORRETA:** A regra do art. 14 é de observância obrigatória para todos os entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios) em relação a todos os seus tributos.
- **E) INCORRETA:** A exigência de estimativa do impacto para o exercício e os dois seguintes vigora permanentemente ao longo de todos os anos da legislatura.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

O Governo do Estado de Goiás promoveu a alienação, mediante concorrência pública, de um edifício comercial de sua propriedade que estava desocupado, arrecadando R$ 10.000.000,00. O Governador pretende aplicar integralmente essa receita para pagar o reajuste salarial concedido aos servidores públicos da Secretaria da Saúde.

De acordo com o artigo 44 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

A) A pretensão governamental é lícita, pois a saúde pública constitui prioridade orçamentária imune a restrições fiscais.
B) A aplicação é vedada, pois a receita de capital derivada da alienação de bens públicos não pode ser aplicada no financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social.
C) A receita de alienação de bens pode ser destinada a qualquer tipo de despesa pública, desde que autorizada por decreto executivo simples.
D) O valor arrecadado deve ser compulsoriamente recolhido ao Tesouro Nacional para amortização de títulos federais.
E) A alienação de imóveis públicos converte-se automaticamente em receita corrente tributária após o depósito bancário.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Mesmo para a saúde, despesas correntes de pessoal não podem ser custeadas com receita de alienação de ativos.
- **B) CORRETA:** O art. 44 da LRF é categórico: "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" Salários de servidores constituem despesa corrente de pessoal, sendo vedada sua cobertura com venda de patrimônio.
- **C) INCORRETA:** Trata-se de expressa proibição legal de ordem pública.
- **D) INCORRETA:** O recurso pertence ao Estado de Goiás, mas deve ser alocado em investimentos ou despesas de capital.
- **E) INCORRETA:** Alienação de bens é e permanece como Receita de Capital.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública)

Na execução orçamentária de determinada entidade autárquica estadual, os valores descontados mensalmente na folha de pagamentos dos seus servidores a título de contribuição previdenciária própria e de pensão alimentícia judicial fixada por sentença constituem:

A) Receitas Correntes Patrimoniais da própria autarquia.
B) Ingressos Extraorçamentários, haja vista que a entidade é mera depositária temporária dos valores que serão repassados aos seus legítimos destinatários.
C) Receitas de Capital decorrentes de amortização forçada de encargos de pessoal.
D) Receitas Tributárias originárias de competência privativa do Poder Executivo.
E) Recursos vinculados de transferências voluntárias intergovernamentais.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Retenções de terceiros não integram a receita própria da autarquia nem remuneram patrimônio estatal.
- **B) CORRETA:** Valores retidos e consignados em folha (como pensão alimentícia e empréstimos) representam **ingressos extraorçamentários**: ingressam transitoriamente nos cofres para imediata entrega aos beneficiários, gerando concomitante passivo financeiro exigível de repasse.
- **C) INCORRETA:** Não há amortização de capital nem concessão prévia de empréstimo pela entidade.
- **D) INCORRETA:** Pensão alimentícia é relação de direito civil de família e retenções não configuram tributo da autarquia.
- **E) INCORRETA:** Não se trata de transferências voluntárias entre entes federados (como convênios).

03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Despesa pública: conceito amplo e estrito, despesas orçamentárias vs. dispêndios extraorçamentários;
- Estágios da despesa orçamentária (Lei Federal nº 4.320/1964):
- Fixação (aprovação da dotação na LOA);
- Empenho (Art. 58 da Lei 4.320/64): conceito, modalidades (ordinário, estimativo e global) e a Nota de Empenho;
- Liquidação (Art. 63 da Lei 4.320/64): verificação objetiva do direito adquirido pelo credor e atesto de conformidade;
- Pagamento (Art. 64 da Lei 4.320/64): ordem bancária emitida contra a Conta Única do Tesouro;
- Classificações da Despesa Orçamentária (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP):
- Classificação Institucional (Órgão e Unidade Orçamentária executora);
- Classificação Funcional-Programática (Função, Subfunção, Programa, Ações: Projetos, Atividades e Operações Especiais; princípio da matricialidade funcional);
- Classificação por Natureza da Despesa (estrutura codificada: Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa - GND, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa);
- Distinção essencial: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5);
- Restos a Pagar (RAP - Artigo 36 da Lei nº 4.320/1964):
- Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP);
- Regras de vigência, liquidação, cancelamento e prescrição quinquenal;
- Despesas de Exercícios Anteriores (DEA): as três hipóteses legais taxativas do Artigo 37 da Lei nº 4.320/1964;
- Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento): conceito, hipóteses restritas de concessão (pequeno vulto, urgência, viagens e despesas sigilosas), proibições absolutas de concessão e prestação de contas.

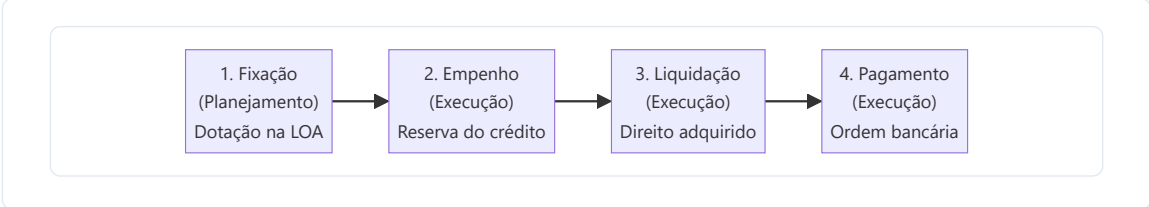
Classificação Hierárquica

```
3. Regime da Despesa Pública e Mecanismos Excepcionais de Execução
├── 3.1 Estágios da Despesa Orçamentária (Lei nº 4.320/1964)
│   ├── 3.1.1 Fixação: Dotação orçamentária autorizada pelo Poder Legislativo na Lei Orçamentária Anual
│   ├── 3.1.2 Empenho (Art. 58): Ato de autoridade que cria obrigação de pagamento pendente ou não de condição
│   │   ├── Empenho Ordinário: Despesa com valor exato conhecido e pagamento em parcela única (ex.: compra de computadores)
│   │   ├── Empenho Estimativo: Despesa de montante previamente inexato (ex.: contas de água, energia, telefone, combustível)
│   │   └── Empenho Global: Despesa contratual de valor determinado com execução/pagamento parcelado (ex.: locações e obras)
│   ├── 3.1.3 Liquidação (Art. 63): Verificação do direito adquirido pelo credor mediante conferência documental e atesto físico
│   └── 3.1.4 Pagamento (Art. 64): Despacho determinando a quitação da obrigação mediante Ordem Bancária na Conta Única
├── 3.2 Estrutura e Classificações Orçamentárias da Despesa
│   ├── 3.2.1 Classificação Institucional: "Quem gasta?" (Órgão Orçamentário e Unidade Orçamentária - UO)
│   ├── 3.2.2 Classificação Funcional: "Em que área de governo?"
│   │   ├── Função: Maior nível de agregação das áreas de atuação pública (Saúde, Educação, Segurança, Controle Externo)
│   │   └── Subfunção: Ramo específico da função; Princípio da Matricialidade (qualquer subfunção combina com qualquer função)
│   ├── 3.2.3 Classificação Programática: "Para que gastar?" (Programa -> Ações Orçamentárias):
│   │   ├── Projetos: Instrumentos temporários de expansão que criam produto novo ou ampliam capacidade física (novo hospital)
│   │   ├── Atividades: Ações contínuas e permanentes destinadas à manutenção dos serviços públicos (manutenção do hospital)
│   │   └── Operações Especiais: Despesas financeiras que não geram contraprestação física ou serviços (pagamento da dívida)
│   └── 3.2.4 Classificação por Natureza da Despesa (Estrutura de 6 dígitos: c.g.mm.ee):
│   ├── Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes / 4 - Despesas de Capital
│   ├── Grupos de Natureza da Despesa (GND):
│   │   ├── GND 1: Pessoal e Encargos Sociais
│   │   ├── GND 2: Juros e Encargos da Dívida
│   │   ├── GND 3: Outras Despesas Correntes (ODC - material de consumo, diárias, serviços terceirizados)
│   │   ├── GND 4: Investimentos (obras públicas novas, ampliações e aquisição de equipamentos permanentes)
│   │   ├── GND 5: Inversões Financeiras (aquisição de imóveis PRONTOS em uso, desapropriações e compra de ações)
│   │   └── GND 6: Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada)
│   ├── Modalidade de Aplicação: Eliminação da dupla contagem de recursos repassados
│   └── Elemento de Despesa: Objeto específico do gasto (material de consumo, serviços de TI, vencimentos)
├── 3.3 Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)
│   ├── 3.3.1 Restos a Pagar (Art. 36 da Lei 4.320/64): Despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro:
│   │   ├── Restos a Pagar Processados (RPP): Despesa empenhada E liquidada (direito adquirido do credor; vedado cancelamento unilateral)
│   │   └── Restos a Pagar Não Processados (RPNP): Despesa empenhada e NÃO liquidada (bem ou serviço pendente de entrega)
│   └── 3.3.2 Despesas de Exercícios Anteriores (DEA - Art. 37): Pagas à conta do orçamento vigente nas hipóteses:
│   ├── 1. Despesas para as quais o orçamento anterior consignava crédito próprio e saldo suficiente, mas não empenhadas na época
│   ├── 2. Restos a pagar cancelados, desde que o direito do credor subsista e a prescrição quinquenal esteja interrompida
│   └── 3. Compromissos decorrentes de obrigações legais ou contratuais reconhecidos pela autoridade após o fim do ano
└── 3.4 Regime de Suprimento de Fundos (Adiantamento)
    ├── 3.4.1 Hipóteses Restritas: Despesas de pequeno vulto (pronto pagamento), viagens/urgências e despesas sigilosas
    ├── 3.4.2 Vedações Categóricas: A servidor em alcance (com prestação de contas pendente/atrasada) ou responsável por almoxarifado
    └── 3.4.3 Regra de Ouro: Exige empenho prévio em nome do servidor suprido (não dispensa a licitação material)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Estágios da Despesa Orçamentária (Lei nº 4.320/1964)

A realização da despesa pública cumpre uma rígida ordem cronológica legal e contábil:



1.1 O Empenho (Arts. 58 a 61 da Lei nº 4.320/1964)

- **Conceito:** Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Tem a função contábil de reservar previamente a dotação orçamentária, garantindo recursos ao fornecedor.
- **Princípio da Prévia Dotação:** É terminantemente vedada a realização de despesa sem prévio empenho (Art. 60).
- **As Três Modalidades de Empenho:**

Modalidade de Empenho	Montante da Despesa	Forma de Pagamento	Exemplo Prático de Aplicação
Ordinário (Comum)	Exato e previamente determinado.	**Parcela única** (de uma só vez).	Compra de lote de 10 impressoras entregues e faturadas em fatura única.
Estimativo	**Inexato / Impossível** de fixar previamente.	Parcelado ao longo do período.	Contas mensais de energia elétrica, fornecimento de água potável e consumo de combustível da frota.
Global	Exato e previamente determinado.	**Parcelado / Sucessivo**.	Contratos de locação de imóvel com aluguéis mensais, contratos de vigilância continuada e medições de obras.

1.2 A Liquidação (Art. 63 da Lei nº 4.320/1964)

- **Conceito:** Verificação do **direito adquirido pelo credor**, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do crédito.
- **Elementos de Aferição Obrigatória:** 1. A origem e o objeto do que se deve pagar; 2. A importância exata a pagar; 3. A quem se deve pagar para extinguir a obrigação.
- **Procedimento:** Exige a comprovação documental e o **atesto formal** por comissão fiscalizatória ou servidor credenciado de que os bens foram entregues ou de que os serviços foram integralmente executados de acordo com as especificações do contrato e da nota de empenho.

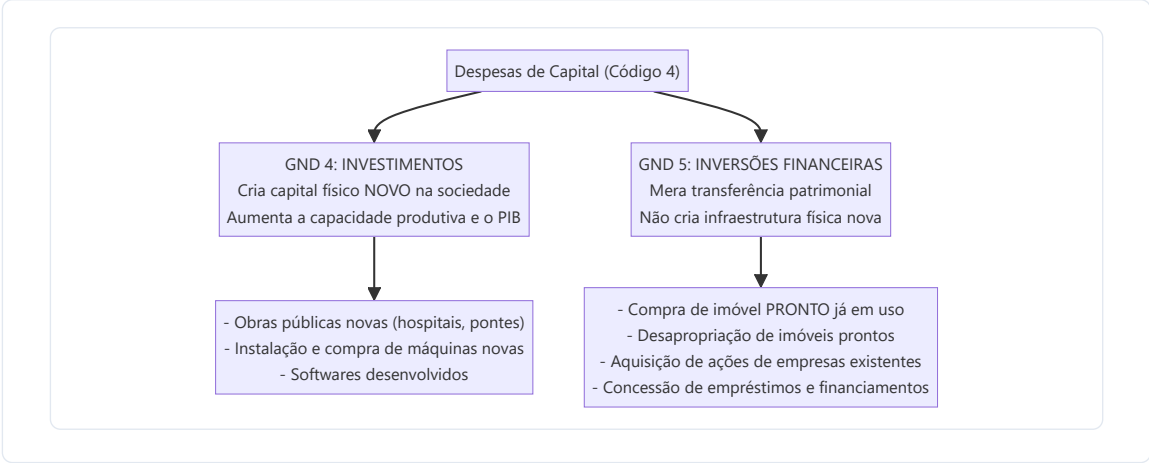
1.3 O Pagamento (Arts. 64 e 65 da Lei nº 4.320/1964)

- **Conceito:** O despacho exarado pela autoridade competente ordenando que a despesa liquidada seja paga.
- **Processamento:** Dá-se mediante emissão de **Ordem Bancária (OB)** transferindo o valor diretamente da Conta Única do Tesouro para a conta bancária do credor. Nenhum pagamento pode ser realizado sem a prévia e regular liquidação da despesa (Art. 62).

---

2. Despesas de Capital: Investimentos vs. Inversões Financeiras

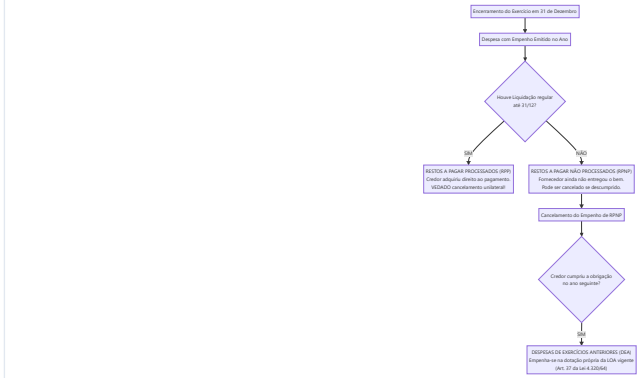
A distinção entre o Grupo de Natureza da Despesa 4 (Investimentos) e o Grupo 5 (Inversões Financeiras) é uma das temáticas mais exploradas em concursos da FCC:



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Construir um prédio novo** ou adquirir um imóvel recém-construído diretamente para primeira utilização do Poder Público classifica-se como **INVESTIMENTO (GND 4)**!
> - **Comprar um prédio comercial que já estava alugado ou funcionando** no mercado privado, ou desapropriar um terreno/imóvel pronto classifica-se como **INVERSÃO FINANCEIRA (GND 5)**! Isso ocorre porque a operação não gerou formação bruta de capital novo no país; representou apenas a mudança de titularidade de um patrimônio preexistente.

---

3. Restos a Pagar (RAP) vs. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)



3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Não Processados (RPNP)

- **Restos a Pagar Processados (RPP):** Despesas empenhadas e **liquidadas** dentro do exercício, pendentes apenas do pagamento financeiro. A Administração Pública não pode cancelar o empenho arbitrariamente sem quitar a dívida, pois o credor já cumpriu sua prestação e o direito adquirido está aperfeiçoado.
- **Restos a Pagar Não Processados (RPNP):** Despesas empenhadas, mas **não liquidadas** até 31 de dezembro (a entrega do bem ou serviço ainda não ocorreu). Podem ser canceladas pela administração caso o prazo contratual expire ou haja desistência justificada.

3.2 Despesas de Exercícios Anteriores (DEA - Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)

As dívidas passadas de exercícios já encerrados serão empenhadas e pagas à conta de dotação orçamentária constante na **Lei Orçamentária Anual do exercício em curso**, exclusivamente nas seguintes hipóteses: 1. Despesas para as quais o orçamento respectivo consignava **crédito próprio, com saldo suficiente**, mas que não tenham sido empenhadas na época própria; 2. Restos a pagar com **prescrição interrompida** ou cancelados indevidamente, desde que o direito do credor subsista; 3. Compromissos decorrentes de obrigações contratuais ou legais cujo reconhecimento da dívida tenha sido formalizado pela autoridade competente após o encerramento do exercício.

---

4. Regime de Suprimento de Fundos (Adiantamento)

Consiste na entrega de numerário a um servidor público para realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação (empenho -> liquidação -> pagamento). - **O empenho prévio continua obrigatório**, sendo emitido previamente no nome do servidor suprido. - **Hipóteses Autorizadas em Regulamento:** 1. Despesas miúdas de pequeno vulto (pronto pagamento em dinheiro ou cartão corporativo); 2. Despesas extraordinárias e urgentes que possam comprometer o serviço público; 3. Despesas com viagens e representações institucionais de servidores; 4. Despesas de caráter reservado ou sigiloso (segurança pública e inteligência policial). - **Vedações Categóricas de Concessão de Suprimento de Fundos:** - A servidor **em alcance** (que esteja em atraso na prestação de contas de adiantamento anterior ou que teve contas impugnadas); - A servidor responsável pela guarda ou utilização do material a adquirir (ex.: chefe ou funcionário de almoxarifado); - Fracionamento indevido de despesas para burlar o dever de licitar da Lei nº 14.133/2021.

Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964
- Arts. 58 a 65 (Dos Estágios da Despesa), Art. 36 (Restos a Pagar) e Art. 37 (DEA).
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição (STN)
- Parte I: Procedimentos Contábeis Orçamentários - Despesa Pública e GNDs.
- Decreto Federal nº 93.872/1986
- Disciplina a unificação dos recursos de caixa e as regras de Suprimento de Fundos.
- Decreto Estadual de Goiás nº 9.697/2020
- Regulamento da execução financeira e prestação de contas de suprimento de fundos em Goiás.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

A respeito da classificação e dos estágios da despesa pública orçamentária, assinale a opção correta:

A) A emissão de nota de empenho ordinário é admitida para despesas contratuais de prestação contínua de serviços cujo valor total deva ser desembolsado em parcelas mensais ao longo do ano.
B) A aquisição de imóvel residencial já edificado e em utilização para instalação de repartição pública estadual constitui típica despesa de Investimento (GND 4).
C) A liquidação da despesa tem por objetivo comprovar o implemento de condição e o direito adquirido pelo credor, mediante verificação documental de que o serviço foi efetivamente prestado ou os bens foram entregues.
D) O pagamento da despesa pública pode anteceder a liquidação nas hipóteses de aquisição de bens duráveis com cláusula de entrega futura.
E) As despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício financeiro em 31 de dezembro serão obrigatoriamente anuladas pelo controle interno.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Para despesas contratuais com pagamentos parcelados mensais, a modalidade de empenho exigida é o **empenho global** (art. 60, § 3º da Lei 4.320/64).
- **B) INCORRETA:** A compra de imóvel já construído e em utilização configura **Inversão Financeira (GND 5)**, pois não gera formação bruta de capital fixo novo na economia.
- **C) CORRETA:** Nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação objetiva do direito adquirido pelo credor, mediante verificação da documentação e atesto físico de que o serviço foi concluído ou os bens entregues.
- **D) INCORRETA:** A ordem legal é rígida: fixação -> empenho -> liquidação -> pagamento. O pagamento antes da liquidação é terminantemente vedado (art. 62).
- **E) INCORRETA:** Despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro são inscritas em **Restos a Pagar** (art. 36), não sendo sumariamente canceladas.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

Em relação ao regime de suprimento de fundos (adiantamento) e às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), é correto afirmar que:

A) O suprimento de fundos pode ser concedido livremente a qualquer servidor público, inclusive àquele que esteja omisso no dever de prestar contas de adiantamento concedido anteriormente.
B) As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) correspondem exclusivamente a despesas que foram liquidadas e pagas no exercício anterior sem prévio empenho orçamentário.
C) O suprimento de fundos dispensa a realização de empenho orçamentário prévio em nome do servidor responsável pelo adiantamento.
D) As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio e com saldo suficiente, mas que não tenham sido empenhadas na época própria, poderão ser pagas à conta de dotação para despesas de exercícios anteriores (DEA).
E) O cancelamento de Restos a Pagar Processados enseja a imediata extinção irrecorrível do direito creditório do fornecedor perante a Fazenda Pública.

GABARITO OFICIAL: D

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** É expressamente vedada a concessão de suprimento de fundos a servidor em alcance (com prestação de contas pendente de homologação ou em atraso).
- **B) INCORRETA:** As DEA referem-se a compromissos pretéritos que não foram quitados no exercício de competência e serão custeados à conta da dotação da LOA em vigor (art. 37 da Lei 4.320/64).
- **C) INCORRETA:** O empenho prévio em nome do agente recebedor (suprido) é condição indeclinável antes da liberação do numerário.
- **D) CORRETA:** O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 prevê que as despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente, mas que não se empenharam na época própria, poderão ser empenhadas e pagas à conta de dotação de DEA na LOA vigente.
- **E) INCORRETA:** Se a despesa foi liquidada, o direito do fornecedor subsiste; eventual cancelamento indevido enseja reconhecimento do débito como DEA dentro do prazo prescricional quinquenal.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

Para a realização de despesas rotineiras de manutenção das instalações de uma secretaria de estado, o gestor público determinou a emissão de nota de empenho no início do mês de janeiro para cobrir os gastos com fornecimento contínuo de energia elétrica e abastecimento de água ao longo de todo o ano, sem que seja possível conhecer previamente o consumo exato a cada mês.

A modalidade de empenho adequada e legalmente exigida para essa situação é o empenho:

A) Ordinário.
B) Global.
C) Estimativo.
D) Extraorçamentário.
E) Suplementar por Decreto.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O empenho ordinário aplica-se a despesas de valor exato conhecido e pagamento em parcela única.
- **B) INCORRETA:** O empenho global exige que o valor total da obrigação contratual seja previamente conhecido com exatidão (ex.: aluguel fixado em R$ 5.000/mês).
- **C) CORRETA:** De acordo com o art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/1964, aplica-se o **empenho estimativo** para as despesas cujo montante exato não se possa previamente determinar no momento da emissão, como as contas de água, energia, telefone e combustíveis.
- **D) INCORRETA:** Despesas com serviços essenciais de manutenção são despesas orçamentárias correntes.
- **E) INCORRETA:** Crédito suplementar é instrumento de alteração orçamentária, não modalidade de empenho.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Determinada empresa pública estadual adquiriu, mediante procedimento licitatório de compra direta, um terreno urbano desocupado para futura expansão de seu almoxarifado no valor de R $2.000.000,00, bem como o contrato ou uma empreiteira para a construção de um novo edifício administrativo no mesmo local pelo montante de 5.000.000,00.

Segundo a estrutura da despesa pública por sua natureza (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP), essas despesas classificam-se, respectivamente, nos seguintes Grupos de Natureza da Despesa (GND):

A) Inversões Financeiras (GND 5) e Investimentos (GND 4).
B) Investimentos (GND 4) e Investimentos (GND 4).
C) Outras Despesas Correntes (GND 3) e Investimentos (GND 4).
D) Inversões Financeiras (GND 5) e Inversões Financeiras (GND 5).
E) Amortização da Dívida (GND 6) e Outras Despesas Correntes (GND 3).

GABARITO OFICIAL: A

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) CORRETA:**
- A aquisição de terrenos ou imóveis prontos existentes no mercado configura **Inversão Financeira (GND 5)**, pois não gera formação bruta de capital físico novo.
- A execução de obras públicas de construção civil nova de um prédio administrativo gera infraestrutura nova para a sociedade, classificando-se como **Investimento (GND 4)**.
- **B) INCORRETA:** Terrenos prontos são classificados no GND 5.
- **C) INCORRETA:** Nenhuma das duas operações constitui despesa corrente de consumo (GND 3).
- **D) INCORRETA:** Construção de obra nova é investimento (GND 4).
- **E) INCORRETA:** Não se trata de amortização de dívida pública fundada (GND 6).

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle)

Ao final do exercício financeiro em 31 de dezembro, a Secretaria de Infraestrutura do Estado possuía dois contratos em execução: I. Contrato de pavimentação asfáltica, cuja medição final foi regularmente atestada pela fiscalização no dia 20 de dezembro e a nota fiscal devidamente liquidada, mas a ordem bancária de pagamento de R$ 800.000,00 não foi emitida até o encerramento do expediente bancário do ano.
II. Contrato de fornecimento de tubos de concreto, empenhado em novembro pelo valor de R$ 300.000,00, cujos materiais tinham prazo de entrega previsto em contrato para 15 de janeiro do exercício subsequente.

Em 31 de dezembro, essas duas despesas foram inscritas, respectivamente, como:

A) Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Processados.
B) Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Não Processados.
C) Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados.
D) Despesas de Exercícios Anteriores e Restos a Pagar Processados.
E) Ingressos Extraorçamentários e Restos a Pagar Não Processados.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O contrato II não foi liquidado, não podendo ser processado.
- **B) INCORRETA:** O contrato I foi regularmente liquidado antes de 31 de dezembro, qualificando-se como processado.
- **C) CORRETA:**
- Despesas empenhadas e **liquidadas** (serviço atestado) e não pagas em 31/12 são inscritas como **Restos a Pagar Processados (RPP)** (Contrato I).
- Despesas empenhadas e **não liquidadas** (bens a serem entregues no exercício seguinte) são inscritas como **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** (Contrato II).
- **D) INCORRETA:** DEA refere-se a despesas de anos pretéritos que serão pagas no orçamento corrente sem restos a pagar válidos.
- **E) INCORRETA:** São despesas orçamentárias de capital/corrente, não ingressos.

04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Créditos orçamentários iniciais (dotações fixadas na LOA) vs. Créditos Adicionais (mecanismos de retificação orçamentária);
- Espécies de Créditos Adicionais (Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Artigo 167 da CF/88):
- Créditos Suplementares: reforço de dotação orçamentária pré-existente insuficiente;
- Créditos Especiais: criação de nova rubrica para despesas públicas não previstas na LOA;
- Créditos Extraordinários: atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes (guerra, comoção interna e calamidade pública - Art. 167, § 3º da CF/88);
- Ritos de autorização, instrumentos formais de abertura e vigência dos créditos adicionais;
- A regra de reabertura de saldos de créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (Artigo 167, § 2º da CF/88);
- As fontes legais de recursos para abertura de créditos adicionais (Artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 166, § 8º da CF/88):
- Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- Excesso de Arrecadação apurado no exercício corrente;
- Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- Produto de Operações de Crédito autorizadas por lei;
- Reserva de Contingência (LRF, Art. 5º, III);
- Recursos sem despesas correspondentes decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA;
- Dívida Pública no Direito Financeiro:
- Dívida Flutuante (Artigo 92 da Lei nº 4.320/1964): restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos/cauções e débitos de tesouraria por ARO;
- Dívida Fundada ou Consolidada (Artigo 98 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 29 da LRF): obrigações financeiras de longo prazo (superiores a 12 meses) decorrentes de contratos, emissão de títulos públicos e precatórios.

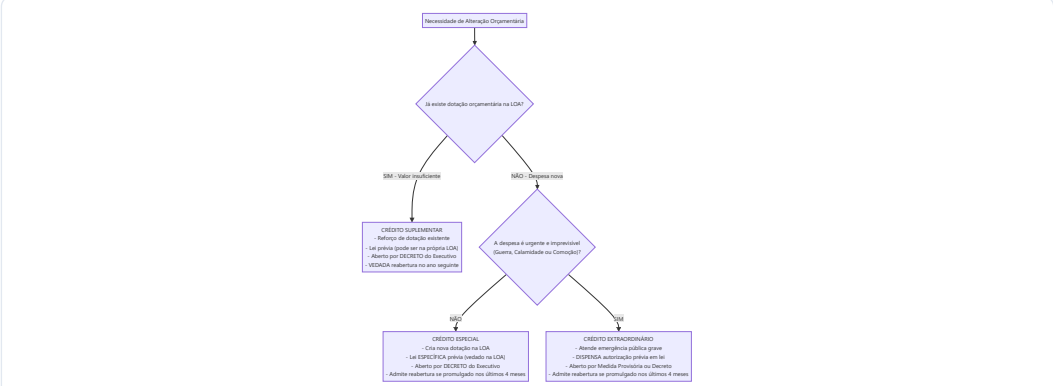
Classificação Hierárquica

```
4. Créditos Adicionais e Regime da Dívida Pública
├── 4.1 Mecanismos de Retificação do Orçamento: Créditos Adicionais
│   ├── 4.1.1 Créditos Suplementares (Art. 41, I):
│   │   ├── Finalidade: Reforço de dotação orçamentária já existente que se mostrou insuficiente
│   │   ├── Autorização Legislativa: Prévia em lei (pode constar autorizada no próprio texto da LOA como exceção à exclusividade)
│   │   ├── Instrumento de Abertura: Decreto do Poder Executivo
│   │   └── Vigência: Adstrita ao exercício financeiro de abertura (NUNCA admite reabertura!)
│   ├── 4.1.2 Créditos Especiais (Art. 41, II):
│   │   ├── Finalidade: Criar nova rubrica orçamentária para despesa que não possui dotação específica na LOA
│   │   ├── Autorização Legislativa: Prévia em lei especial (vedada inclusão no texto da LOA)
│   │   ├── Instrumento de Abertura: Decreto do Poder Executivo
│   │   └── Vigência: Exercício financeiro, admitida reabertura se promulgado nos últimos 4 meses
│   └── 4.1.3 Créditos Extraordinários (Art. 41, III e Art. 167, § 3º da CF):
│   ├── Finalidade: Atender a despesas imprevisíveis e urgentes (comoção interna, calamidade pública ou guerra)
│   ├── Autorização e Abertura: Medida Provisória (na União/Estados que a prevejam) ou Decreto do Executivo
│   ├── Peculiaridade: Dispensa autorização prévia em lei; comunicação imediata ao Poder Legislativo
│   └── Vigência: Exercício financeiro, admitida reabertura se promulgado nos últimos 4 meses
├── 4.2 A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)
│   ├── 4.2.1 Regra Geral da Anualidade: Créditos orçamentários vigem até 31 de dezembro
│   └── 4.2.2 Exceção de Reabertura (Requisitos Cumulativos):
│   ├── Espécies Admitidas: Exclusivamente Créditos ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS
│   ├── Marco Temporal: Promulgados nos últimos 4 meses do exercício (setembro, outubro, novembro ou dezembro)
│   └── Limite: Reabertura estrita no limite de seus saldos não executados, vigorando até o fim do exercício seguinte
├── 4.3 As Fontes Legais de Cobertura Financeira (Art. 43 da Lei nº 4.320/1964)
│   ├── 4.3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior:
│   │   └── Fórmula: Ativo Financeiro (AF) - Passivo Financeiro (PF) (-) Saldos de créditos reabertos (-) Vinculações legais
│   ├── 4.3.2 Excesso de Arrecadação:
│   │   └── Saldo positivo apurado mês a mês entre arrecadação realizada e prevista, considerada a tendência do ano (-) créditos já abertos
│   ├── 4.3.3 Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias
│   ├── 4.3.4 Produto de Operações de Crédito Autorizadas por Lei
│   ├── 4.3.5 Reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF)
│   └── 4.3.6 Recursos sem Despesas Correspondentes decorrentes de Veto, Emenda ou Rejeição do PLOA (Art. 166, § 8º da CF)
└── 4.4 O Regime da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada
    ├── 4.4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964):
    │   ├── Restos a Pagar (processados e não processados)
    │   ├── Serviços da dívida a pagar (juros e amortizações vencidos)
    │   ├── Depósitos, cauções e consignações de terceiros exigíveis
    │   └── Débitos de tesouraria decorrentes de Operações de Crédito por ARO
    └── 4.4.2 Dívida Fundada / Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF e Art. 98 da Lei 4.320/64):
        ├── Obrigações financeiras assumidas pelo ente para amortização em prazo superior a 12 meses
        ├── Emissão de títulos da dívida pública e contratos de empréstimos internos e externos
        └── Operações de crédito de prazo inferior a 12 meses que constem como receita da LOA (LRF)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Espécies de Créditos Adicionais e Ritos de Abertura

Os **Créditos Adicionais** são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento (Art. 40 da Lei nº 4.320/1964).



Espécie de Crédito	Finalidade precípua	Autorização Legislativa	Instrumento de Abertura	Possibilidade de Reabertura no Ano Seguinte
Suplementar	Reforçar dotação orçamentária pré-existente insuficiente.	Prévia em lei (**pode constar no corpo da LOA**).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**JAMAIS ADMITE REABERTURA**. Caduca impreterivelmente em 31/12.
Especial	Criar dotação orçamentária nova para programa não previsto.	Prévia em **lei especial** (proibida inclusão no corpo da LOA).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**Admite reabertura** se promulgado entre 1º de setembro e 31 de dezembro.
Extraordinário	Custear despesas imprevisíveis e urgentes (guerra, comoção, calamidade).	**Dispensa prévia lei.** Comunicação imediata ao parlamento.	**Medida Provisória** ou **Decreto**.	**Admite reabertura** se promulgado entre 1º de setembro e 31 de dezembro.

---

2. A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)

A Constituição da República de 1988 consagrou o princípio da anualidade orçamentária, admitindo uma única exceção para a vigência plurianual de dotações orçamentárias:

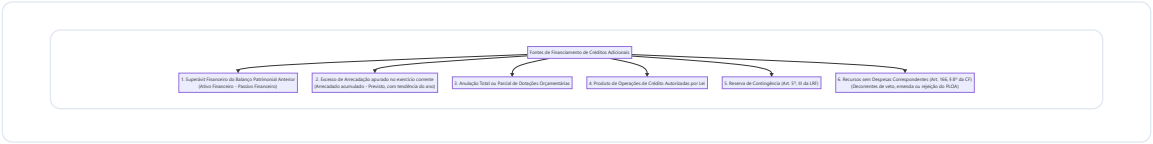
$$\text{Data de Abertura} \in [1^{\text{º}} \text{ de setembro a } 31 \text{ de dezembro}] \implies \text{Admite Reabertura no Exercício Seguinte}$$

- **Requisitos Cumulativos para a Reabertura:** 1. O crédito adicional deve ser **Especial** ou **Extraordinário** (créditos suplementares nunca admitem reabertura); 2. O ato de abertura deve ter sido formalizado e publicado nos **últimos quatro meses do exercício financeiro** (de 1º de setembro a 31 de dezembro); 3. A reabertura se opera **estritamente no limite dos seus saldos não utilizados**; 4. O saldo reaberto vigora até o término do exercício financeiro subsequente (31 de dezembro do ano seguinte).

---

3. As Seis Fontes de Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis e será precedida de exposição justificativa (Art. 43 da Lei nº 4.320/1964). Consideram-se recursos disponíveis para o fim deste artigo:



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Superávit Financeiro vs. Superávit Orçamentário:**
> - O **Superávit Financeiro** é apurado no **Balanço Patrimonial** do ano anterior e constitui fonte legal para créditos adicionais!
> - O **Superávit Orçamentário** (receita arrecadada maior que a despesa executada na LOA) é apurado no Balanço Orçamentário e **NÃO CONSTITUI FONTE** de créditos adicionais!
> - **Indicação Prévia de Recursos no Crédito Extraordinário:** Em situações de extrema gravidade e urgência (guerra ou calamidade), o crédito extraordinário pode ser aberto de imediato, dispensando a indicação prévia formal de fonte compensatória no ato de abertura (STF - ADI 4.048).

---

4. Dívida Pública: Dívida Flutuante vs. Dívida Fundada (Consolidada)

Critério de Comparação	Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei 4.320/64)	Dívida Fundada / Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF e Art. 98 da Lei 4.320/64)
Prazo de Resgate	Curto prazo (até 12 meses); quitação dentro do exercício financeiro.	Longo prazo (resgate em prazo **superior a 12 meses**).
Composição Legal	- Restos a Pagar processados e não processados; - Serviços da dívida a pagar (juros e amortizações vencidos); - Depósitos, fianças e cauções de terceiros; - Débitos de tesouraria decorrentes de **ARO**.	- Emissão de títulos da dívida pública (títulos soberanos/estaduais); - Contratos de empréstimo e financiamento interno e externo (BIRD, BID); - Precatórios judiciais emitidos após 1º de julho e não pagos durante o exercício orçamentário.
Autorização Orçamentária	Dispensa consignação orçamentária para pagamento (dispêndio extraorçamentário).	Depende de fixação orçamentária na LOA de dotação para amortização do principal (GND 6) e juros (GND 2).

Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964
- Arts. 40 a 46 (Créditos Adicionais e Fontes de Recursos) e Arts. 92 a 100 (Dívida Pública).
- Constituição Federal de 1988

- Art. 167, incisos II, V e §§ 2º e 3º (Vedações Orçamentárias, Reabertura e Créditos Extraordinários).
- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Arts. 29 a 38 (Da Dívida Pública, Limites e Operações de Crédito).
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição
- Procedimentos Contábeis Orçamentários e Cálculo do Superávit Financeiro.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

Em decorrência de fortes chuvas torrenciais que assolaram municípios goianos, o Governador do Estado decretou formalmente estado de calamidade pública. Diante da necessidade imediata de socorro financeiro e humanitário às populações desabrigadas, o Poder Executivo necessita executar despesas emergenciais para as quais não há dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Nessa situação fática, em conformidade com as normas constitucionais e financeiras vigentes:

A) O Chefe do Executivo deverá encaminhar previamente projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo a abertura de crédito suplementar compensado por anulação de dotações.
B) Poderá ser aberto crédito extraordinário por ato próprio do Poder Executivo, independentemente de prévia autorização legislativa formal, com comunicação imediata ao Poder Legislativo.
C) É obrigatória a aprovação de Emenda à Lei Orçamentária Anual por quórum qualificado de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa.
D) O crédito adicional especial deverá ser aberto por decreto, desde que haja prévia autorização expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E) É vedada a realização de qualquer dispêndio em razão da ausência originária de dotação na LOA, devendo o Poder Executivo aguardar a tramitação do orçamento do ano seguinte.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O crédito suplementar destina-se a reforçar dotação existente e depende de lei prévia, o que inviabilizaria o socorro emergencial.
- **B) CORRETA:** O art. 167, § 3º da CF/88 e o art. 41, III c/c art. 44 da Lei nº 4.320/64 estabelecem que a abertura de **créditos extraordinários** é privativa para despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de comoção interna, calamidade pública ou guerra, sendo abertos por ato do Chefe do Executivo (Medida Provisória ou Decreto) sem necessidade de autorização prévia por lei, dando-se ciência imediata ao parlamento.
- **C) INCORRETA:** Não há exigência de emenda à LOA por 2/3 para ações de emergência.
- **D) INCORRETA:** O crédito especial exige autorização legislativa prévia em lei específica, o que retardaria o atendimento à calamidade.
- **E) INCORRETA:** O instituto do crédito extraordinário existe na ordem jurídica exatamente para conferir flexibilidade e resposta imediata do Estado diante de catástrofes.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

A respeito das fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais previstas no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e das normas da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes afirmativas:

I. O superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conjugando-se com os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
II. O excesso de arrecadação representa o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada, considerando-se a tendência do exercício e deduzidos os créditos suplementares e especiais já abertos no ano.
III. Os créditos adicionais especiais abertos no mês de outubro do respectivo exercício financeiro poderão ter seus saldos reabertos no exercício subsequente, caso em que vigorarão até o encerramento deste.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: E

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - VERDADEIRO:** Reproduz o teor do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964: "*Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.*"
- **Item II - VERDADEIRO:** Nos termos do art. 43, § 3º da Lei nº 4.320/1964, o excesso de arrecadação é o saldo positivo acumulado entre o realizado e o previsto, considerada a tendência do exercício e deduzidos os créditos já abertos.
- **Item III - VERDADEIRO:** Conforme o art. 167, § 2º da CF/88, os créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício (setembro a dezembro) podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no exercício financeiro seguinte.
- Portanto, estão plenamente corretos todos os três itens (Gabarito E).

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

No encerramento do exercício financeiro de 2025, determinado órgão público estadual possuía os seguintes saldos de créditos adicionais que não foram totalmente utilizados nem pagos: I. Saldo não utilizado de R$ 400.000,00 referente a um Crédito Suplementar aberto regularmente por decreto executivo em novembro de 2025.
II. Saldo não utilizado de R$ 600.000,00 referente a um Crédito Especial autorizado por lei específica e aberto por decreto em outubro de 2025.

Considerando o princípio da anualidade orçamentária e a disciplina do artigo 167, § 2º da Constituição Federal de 1988, no exercício de 2026:

A) Ambos os saldos de créditos adicionais poderão ser reabertos, visto que foram abertos no último bimestre do ano.
B) Nenhum dos saldos poderá ser reaberto, tendo em vista a caducidade absoluta de todas as dotações orçamentárias em 31 de dezembro.
C) Apenas o saldo do Crédito Especial poderá ser reaberto no limite de R$ 600.000,00, vigorando até o término do exercício de 2026; o saldo do Crédito Suplementar será compulsoriamente extinto.
D) Apenas o saldo do Crédito Suplementar poderá ser reaberto, desde que incorporado ao orçamento das estatais.
E) Os saldos são convertidos automaticamente em Restos a Pagar Não Processados sem necessidade de ato de reabertura.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Créditos suplementares **jamais** admitem reabertura em nenhuma hipótese temporal.
- **B) INCORRETA:** O texto constitucional excepciona expressamente a anualidade para créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do ano.
- **C) CORRETA:** Conforme o art. 167, § 2º da CF/88, somente os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício (setembro a dezembro) possuem a faculdade de reabertura no ano seguinte no limite de seus saldos. O crédito suplementar não goza dessa prerrogativa e seu saldo caduca em 31 de dezembro.
- **D) INCORRETA:** Crédito suplementar não pode ser reaberto.
- **E) INCORRETA:** A inscrição em Restos a Pagar exige despesa previamente empenhada; o saldo de crédito orçamentário não empenhado depende de decreto de reabertura formal.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Na contabilidade pública e no direito financeiro, as dívidas contraídas pelo Estado classificam-se em dívida flutuante e dívida fundada (consolidada). Assinale a opção que apresenta um componente típico da **dívida flutuante**:

A) Títulos públicos da dívida mobiliária estadual com vencimento para cinco anos.
B) Contrato de financiamento firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para amortização em dez anos.
C) Restos a Pagar processados e não processados inscritos ao término do exercício financeiro.
D) Precatórios judiciais incluídos na proposta orçamentária para quitação ao longo de três exercícios sucessivos.
E) Debêntures emitidas por sociedade de economia mista não dependente com garantia real imobiliária.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Títulos públicos com resgate em prazo superior a 12 meses integram a dívida fundada (consolidada).
- **B) INCORRETA:** Empréstimos contratuais de longo prazo com bancos internacionais integram a dívida consolidada.
- **C) CORRETA:** Conforme o art. 92 da Lei nº 4.320/1964, a **Dívida Flutuante** compreende os compromissos de curto prazo assumidos sem necessidade de autorização orçamentária contínua, abrangendo expressamente os **Restos a Pagar**, os serviços da dívida a pagar, os depósitos exigíveis e os débitos de tesouraria decorrentes de ARO.
- **D) INCORRETA:** Precatórios com parcelamento superior a 12 meses integram a dívida consolidada (Art. 30, § 7º da LRF).
- **E) INCORRETA:** Títulos privados de estatais não dependentes não compõem a dívida direta da Fazenda Pública.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle)

Ao elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria de Economia do Estado de Goiás estimou uma reserva global sem destinação específica a órgão ou programa determinado, vinculada unicamente à cobertura de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e da legislação financeira, essa dotação denomina-se:

A) Crédito Adicional Extraordinário Vinculado.
B) Reserva de Contingência, cuja dotação pode servir como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
C) Provisão Judicial para Perdas Trabalhistas.
D) Fundo de Estabilização Fiscal de Repartição Obrigatória.
E) Superávit de Liquidez de Tesouraria.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Crédito extraordinário é instrumento de alteração orçamentária em caso de calamidade, e não dotação preventiva da LOA.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 5º, III da LRF e o art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, a **Reserva de Contingência** é dotação global prevista na LOA com base na LDO, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo legitimamente como fonte de cobertura para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
- **C) INCORRETA:** Provisão contábil do balanço patrimonial, não dotação orçamentária da LOA.
- **D) INCORRETA:** Termo inexistente na sistemática orçamentária padrão.
- **E) INCORRETA:** Conceito estritamente financeiro de tesouraria.

05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios fundamentais, planejamento, transparência, controle e responsabilidade na gestão fiscal;
- Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Artigo 17 da LRF): conceito, requisitos para criação/aumento e medidas permanentes de compensação;
- Despesa Total com Pessoal (DTP - Artigos 18 a 23 da LRF):
- Definição ampla de despesa com pessoal, parcelas computáveis e parcelas expressamente excluídas;
- Base de cálculo: Receita Corrente Líquida (RCL) nos últimos doze meses (mês de referência + 11 anteriores);
- Limites globais: União (50%), Estados (60%) e Municípios (60%);
- Repartição dos limites nos Estados (60%): Poder Executivo (49%), Poder Judiciário (6%), Ministério Público (2%) e Poder Legislativo/TC (3%, sendo 1,8% Assembleia Legislativa e 1,2% TCE);
- Limites operacionais: Limite de Alerta (90%), Limite Prudencial (95%) e Limite Total/Máximo (100%);
- Vedações decorrentes do atingimento do limite prudencial (Artigo 22, parágrafo único);
- Prazos e regras de recondução do excesso (Artigo 23 da LRF) e medidas constitucionais drásticas de corte (Artigo 169 da CF/88);
- Operações de crédito e endividamento público:
- Conceito de operação de crédito e competência do Senado Federal para fixação de limites globais;
- A "Regra de Ouro" orçamentária (Artigo 167, III da CF/88);
- Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Artigo 38 da LRF): requisitos estritos e proibições;
- Regras de gestão fiscal em final de mandato:
- Vedação do Artigo 42 da LRF (assunção de obrigação financeira nos últimos dois quadrimestres sem disponibilidade de caixa);
- Nulidade de atos que aumentem despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato (Artigo 21, parágrafo único da LRF).

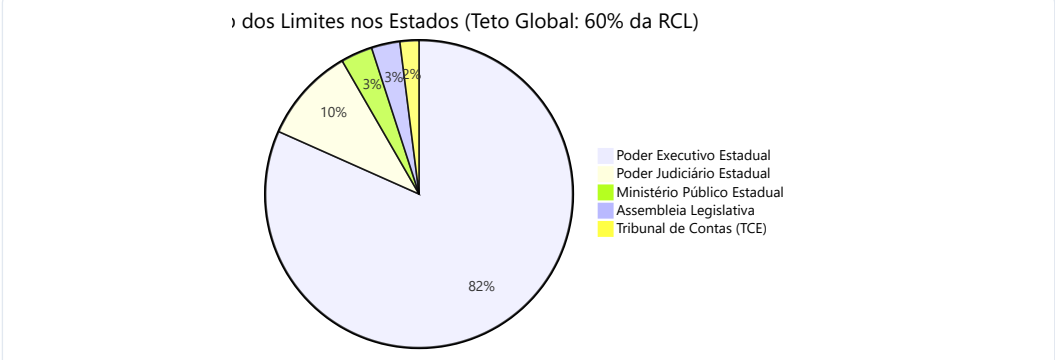
Classificação Hierárquica

```
5. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e Limites Fiscais
├── 5.1 Princípios e Premissas da Gestão Fiscal Responsável
│   ├── 5.1.1 Ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios (Art. 1º, § 1º)
│   ├── 5.1.2 Garantia do equilíbrio fiscal e cumprimento de metas de resultado primário e nominal
│   └── 5.1.3 Instrumentos de Transparência Fiscal:
│   ├── Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO: Bimestral (Art. 52)
│   └── Relatório de Gestão Fiscal - RGF: Quadrimestral (Art. 54)
├── 5.2 Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)
│   ├── 5.2.1 Conceito: Despesa corrente derivada de lei, MP ou ato que fixe obrigação legal por período superior a 2 anos
│   └── 5.2.2 Condições Cumulativas de Validade:
│   ├── Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de início e nos dois seguintes (triênio)
│   ├── Declaração de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA pelo ordenador
│   └── Medida de compensação financeira permanente (aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa)
├── 5.3 Despesa Total com Pessoal (DTP - Arts. 18 a 23 da LRF)
│   ├── 5.3.1 Apuração: Período móvel de 12 meses (mês de apuração + 11 meses anteriores)
│   ├── 5.3.2 Base de Cálculo: Receita Corrente Líquida (RCL) do mesmo período
│   ├── 5.3.3 Limite Global nos Estados e DF: 60% da RCL
│   │   ├── Poder Executivo Estadual: 49,0%
│   │   ├── Poder Judiciário Estadual: 6,0%
│   │   ├── Ministério Público Estadual: 2,0%
│   │   └── Poder Legislativo Estadual: 3,0% (repartido em 1,8% ALEGO e 1,2% TCE-GO)
│   ├── 5.3.4 Limites de Controle e Gatilhos da LRF:
│   │   ├── Limite de Alerta (90% do teto): Notificação formal pelo Tribunal de Contas competente
│   │   ├── Limite Prudencial (95% do teto): Gatilhos imediatos do Art. 22, parágrafo único:
│   │   │   ├── Vedado conceder reajuste salarial, aumentos ou vantagens (salvo revisão geral anual)
│   │   │   ├── Vedada criação de cargos, empregos ou funções
│   │   │   ├── Vedada alteração de estrutura de carreira que aumente despesa
│   │   │   ├── Vedado provimento de cargos (salvo vacância em saúde, educação e segurança decorrente de morte/aposentadoria)
│   │   │   └── Vedada contratação de horas extras (salvo calamidade pública)
│   │   └── Limite Máximo / Total (100% do teto): Obrigatoriedade de eliminação do excedente nos 2 quadrimestres seguintes (1/3 no 1º)
│   └── 5.3.5 Medidas Constitucionais Sucessivas de Redução (Art. 169 da CF/88):
│   ├── 1º: Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança
│   ├── 2º: Exoneração dos servidores públicos não estáveis
│   └── 3º: Demissão de servidores públicos estáveis (com indenização prévia de 1 mês de remuneração por ano de serviço)
└── 5.4 Endividamento, Operações de Crédito e Fim de Mandato
    ├── 5.4.1 Regra de Ouro (CF/88, Art. 167, III): O montante das operações de crédito não pode exceder as despesas de capital
    ├── 5.4.2 Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Art. 38):
    │   ├── Finalidade exclusiva: Atender a insuficiências de caixa durante o ano
    │   ├── Prazo fatal de quitação: Até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício
    │   └── Vedações absolutas: Enquanto houver ARO pendente e no último ano de mandato
    ├── 5.4.3 Regra do Fim de Mandato (Art. 42 da LRF):
    │   └── É vedado contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres (8 meses) sem suficiente disponibilidade de caixa
    └── 5.4.4 Nulidade de Atos nos Últimos 180 Dias (Art. 21, parágrafo único): É nulo de pleno direito ato que aumente despesa de pessoal nos
180 dias anteriores ao fim do mandato
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. Repartição dos Limites de Despesa com Pessoal (Arts. 19 e 20 da LRF)

A Despesa Total com Pessoal (DTP) de cada ente federado não poderá ultrapassar, ao final de cada quadrimestre, os limites percentuais incidentes sobre a **Receita Corrente Líquida (RCL)**:



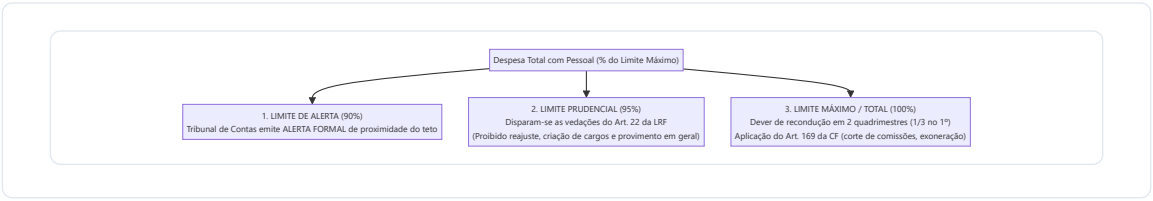
Ente Federado	Limite Global Máximo	Poder Executivo	Poder Judiciário	Ministério Público	Poder Legislativo e Tribunais de Contas
União	**50%**	40,9%	6,0%	0,6%	2,5% (Câmara 1,4%, Senado 0,9%, TCU 0,2%)
Estados e DF	**60%**	**49,0%**	**6,0%**	**2,0%**	**3,0%** (Assembleia 1,8% e TCE 1,2%)
Municípios	**60%**	**54,0%**	*(Não há)*	*(Não há)*	**6,0%** (Câmara Municipal de Vereadores)

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A fatia destinada ao Poder Legislativo Estadual é de **3,0% da RCL**, mas ela abrange obrigatoriamente o Tribunal de Contas!
> A repartição interna prevista no art. 20, II, "a" da LRF é:
> - **Assembleia Legislativa: 1,8%** da RCL;
> - **Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO): 1,2%** da RCL.
> A FCC adora inverter esses percentuais ou afirmar que o Tribunal de Contas integra a cota do Poder Judiciário. O TCE integra a cota do Poder Legislativo!

---

2. Os Três Limites de Controle e os Gatilhos Automáticos da LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal institui três patamares escalonados de monitoramento para a despesa de pessoal:



Vedações Imediatas do Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF)

Ao atingir 95% do limite máximo, o Poder ou órgão fica expressamente impedido de: 1. Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (ressalvada a revisão geral anual do art. 37, X da CF); 2. Criar cargos, empregos ou funções; 3. Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 4. Prover cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título;

> ⭐ **EXCEÇÃO CRÍTICA FCC:** É permitida a reposição decorrente de **aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança pública**! 5. Contratar hora extraordinária (salvo calamidade pública ou situações emergenciais expressamente justificadas).

Prazos de Recondução e Sanções Institucionais (Art. 23 da LRF)

- Se o Poder ou órgão ultrapassar 100% do limite máximo, deverá eliminar o excedente nos **dois quadrimestres seguintes**, sendo pelo menos **um terço (1/3) no primeiro quadrimestre**.
- Enquanto perdurar o excesso, o ente federativo submete-se às seguintes sanções fiscais:
- Não pode receber **transferências voluntárias** de recursos;
- Não pode obter garantia de outro ente federado;
- Não pode contratar novas operações de crédito (salvo para refinanciar dívida mobiliária).

---

3. A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Art. 38 da LRF)

A ARO é um contrato de crédito de curto prazo celebrado com instituições financeiras sujeito a restrições estritas: - **Finalidade Única:** Atender exclusivamente a **insuficiência momentânea de caixa** durante o exercício financeiro; - **Data-Limite de Quitação:** Deve ser liquidada integralmente, com juros e encargos, **até o dia 10 de dezembro de cada ano**; - **Proibições Categóricas:** - Não pode ser realizada enquanto existir outra operação da mesma natureza pendente de liquidação; - Não pode ser contratada no **último ano de mandato** do Chefe do Poder Executivo.

---

4. Regras de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)

1. **A Regra do Artigo 42 da LRF (Últimos Dois Quadrimestres - 8 Meses):**

> *"É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito."*
> - O descumprimento do Art. 42 constitui crime contra as finanças públicas punível com reclusão de 1 a 4 anos (**Artigo 359-C do Código Penal**).

2. **Nulidade de Atos nos Últimos 180 Dias (Artigo 21, Parágrafo Único):**
   - É **nulo de pleno direito** qualquer ato que resulte em aumento da despesa com pessoal editado nos **cento e oitenta (180) dias anteriores ao final do mandato** do governante (Artigo 359-G do Código Penal).

Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Arts. 15 a 24 (Despesa Pública e Pessoal) e Arts. 29 a 42 (Endividamento e Final de Mandato).
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
- Arts. 167 e 169 (Limites Constitucionais e Medidas de Saneamento da Folha de Pessoal).
- Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 14ª Edição (STN)
- Metodologia de cálculo da Receita Corrente Líquida e preenchimento do RGF.
- Código Penal Brasileiro - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas
- Arts. 359-A a 359-H (Lei Federal nº 10.028/2000).

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

Determinado Estado da Federação, ao apurar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) ao término do segundo quadrimestre, verificou que as despesas com pessoal do Poder Executivo atingiram 96% do limite máximo legalmente fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante da constatação da superação do limite prudencial, o Governador do Estado:

A) Deverá ser sumariamente afastado do cargo pelo Tribunal de Contas por crime de responsabilidade contra as finanças públicas.
B) Poderá nomear novos servidores aprovados em concurso público para cargos administrativos recém-criados, desde que não haja impacto financeiro no exercício.
C) Ficará impedido de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título aos servidores públicos, ressalvada a revisão geral anual.
D) Terá o prazo de quatro quadrimestres para reconduzir a despesa ao limite prudencial, devendo demitir compulsoriamente os servidores estáveis no primeiro mês.
E) Ficará automaticamente autorizado a contrair operações de crédito por antecipação de receita orçamentária para saldar a folha de pagamento.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O afastamento do governante não é ato sumário nem determinado monocraticamente pelo TC em virtude do mero alcance do limite prudencial.
- **B) INCORRETA:** O art. 22, parágrafo único, IV da LRF veda expressamente o provimento de cargos públicos e a admissão de novos servidores, admitindo apenas a reposição em saúde, educação e segurança decorrente de aposentadoria ou falecimento.
- **C) CORRETA:** Ao ultrapassar 95% do limite máximo (limite prudencial), entram em vigor imediato as vedações do art. 22, parágrafo único, I da LRF, sendo vedada a concessão de vantagem, aumento ou reajuste salarial, ressalvada unicamente a revisão geral anual (Art. 37, X da CF).
- **D) INCORRETA:** O prazo de recondução de dois quadrimestres aplica-se após a violação do limite máximo (100%), e a demissão de estáveis é a última das medidas constitucionais de saneamento.
- **E) INCORRETA:** É proibida a contratação de ARO para pagamento continuado de despesas correntes de pessoal.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

A respeito das regras atinentes às Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e às vedações do final de mandato disciplinadas na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), assinale a opção correta:

A) A ARO pode ser contratada a qualquer momento do último ano de mandato do governante, desde que aprovada por dois terços dos membros do Poder Legislativo.
B) A operação de crédito por ARO destina-se a financiar despesas de capital de longo prazo, devendo ser amortizada no prazo de trinta e seis meses.
C) É vedado ao titular de Poder contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres do seu mandato sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para o seu pagamento.
D) A liquidação da ARO poderá ser postergada para o exercício seguinte caso a arrecadação tributária no mês de dezembro fique abaixo da média anual.
E) A realização de ARO dispensa a cobrança de juros bancários por se tratar de operação de curto prazo de assistência mútua federativa.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O art. 38, IV, "b" da LRF proíbe terminantemente a realização de ARO no último ano de mandato do Chefe do Executivo.
- **B) INCORRETA:** A ARO tem por finalidade exclusiva cobrir insuficiência passageira de caixa no curso do exercício corrente (dívida flutuante de curto prazo).
- **C) CORRETA:** Reproduz fielmente a regra consagrada no art. 42 da LRF: é vedado contrair despesa nos últimos dois quadrimestres do mandato que não possa ser paga dentro dele ou que deixe parcelas sem suficiente disponibilidade financeira em caixa.
- **D) INCORRETA:** A ARO deve ser liquidada impreterivelmente até o dia **10 de dezembro** do mesmo exercício (art. 38, II).
- **E) INCORRETA:** A ARO é operação de crédito com remuneração financeira e encargos bancários normais.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo - TCE-GO)

Consoante as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a despesa total com pessoal do Poder Legislativo do Estado de Goiás, incluído o Tribunal de Contas do Estado, não poderá exceder determinado percentual da Receita Corrente Líquida (RCL).

A fatia global reservada pela LRF e sua respectiva repartição entre os órgãos do Legislativo goiano é de:

A) 6,0% da RCL, sendo 3,0% para a Assembleia Legislativa e 3,0% para o Tribunal de Contas.
B) 3,0% da RCL, sendo 1,8% para a Assembleia Legislativa e 1,2% para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).
C) 2,0% da RCL, sendo 1,0% para a Assembleia Legislativa e 1,0% para o Tribunal de Contas do Estado.
D) 3,0% da RCL, cabendo 2,0% à Assembleia Legislativa e 1,0% ao Tribunal de Contas do Estado.
E) 4,0% da RCL, com repartição disciplinada discricionariamente por ato conjunto dos Presidentes dos órgãos.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O limite global do Legislativo estadual é de 3% da RCL (6% é o limite do Legislativo municipal).
- **B) CORRETA:** Nos termos do art. 20, II, "a" da LRF, o limite de 3% da RCL atribuído ao Poder Legislativo estadual reparte-se da seguinte forma: **1,8% para a Assembleia Legislativa** e **1,2% para o Tribunal de Contas do Estado**.
- **C) INCORRETA:** 2,0% é o limite privativo do Ministério Público Estadual.
- **D) INCORRETA:** Erra a proporção interna fixada em lei (é 1,8% e 1,2%).
- **E) INCORRETA:** A partilha é de definição legal rígida fixada pela lei complementar federal.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Ao término do primeiro quadrimestre do exercício, a unidade técnica do Tribunal de Contas apurou que as despesas com pessoal da Assembleia Legislativa atingiram 92% do seu limite máximo legal.

Nos termos do artigo 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, diante dessa situação fática, compete ao Tribunal de Contas:

A) Determinar a imediata demissão de servidores comissionados para recomposição das metas fiscais.
B) Emitir alerta formal ao Poder Legislativo informando que o montante da despesa com pessoal ultrapassou 90% do limite máximo legal.
C) Declarar a indisponibilidade dos bens do Presidente da Mesa Diretora da Casa Legislativa.
D) Proibir o Poder Executivo de realizar o repasse do duodécimo orçamentário constitucional.
E) Decretar intervenção fiscal no parlamento com nomeação de interventor econômico.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Medidas drásticas de exoneração aplicam-se apenas após extrapolação do limite total (100%).
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 59, § 1º, II da LRF, o Tribunal de Contas alertará o Poder ou órgão quando constatar que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou **90% do limite máximo** (Limite de Alerta). Como o órgão atingiu 92%, cabe a expedição do **Alerta formal**.
- **C) INCORRETA:** Medida cautelar patrimonial desproporcional e sem respaldo legal para a hipótese de mero alerta.
- **D) INCORRETA:** O repasse dos duodécimos orçamentários até o dia 20 de cada mês é imposição constitucional cogente (Art. 168 da CF/88).
- **E) INCORRETA:** Inexiste previsão de intervenção fiscal no parlamento pelo Tribunal de Contas.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

Determinado Secretário de Estado pretende criar um novo programa social continuado de concessão de bolsas financeiras mensais a estudantes do ensino médio da rede pública estadual, com vigência estimada por tempo indeterminado.

Nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC), a criação desse programa exige:

A) Mera autorização na Lei Orçamentária Anual vigente, dispensando qualquer compensação financeira.
B) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais e compensação permanente pelo aumento de receita ou redução permanente de despesa.
C) Aprovação prévia unânime do Tribunal de Contas do Estado em sessão plenária extraordinária.
D) Demonstração de superávit orçamentário no balanço geral da União dos últimos cinco exercícios.
E) Declaração de nulidade de todos os contratos temporários em vigor na Secretaria de Educação.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A DOCC exige compensação permanente rigorosa, não bastando dotação simples na LOA.
- **B) CORRETA:** Conforme o art. 17, §§ 1º e 2º da LRF, os atos que criarem ou aumentarem Despesa Obrigatória de Caráter Continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de vigência e nos dois seguintes, declaração de compatibilidade com PPA/LDO/LOA e compensação permanente por meio de aumento contínuo de receita (elevação de tributos) ou redução permanente de outras despesas.
- **C) INCORRETA:** Tribunais de Contas exercem controle *a posteriori* e fiscalização concomitante, não emitindo autorização prévia unânime para criação de leis de políticas públicas.
- **D) INCORRETA:** A despesa é do Estado e depende de compensação no âmbito de suas próprias finanças.
- **E) INCORRETA:** Inexiste exigência de rescisão de contratos temporários para a criação da DOCC.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

NBC TSP Estrutura Conceitual, MCASP 11ª Edição (PCO e PCP), PCASP e DCASP

01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

Matéria: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP): processo de convergência às normas internacionais IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*);
- NBC TSP Estrutura Conceitual:
- Usuários primários da informação contábil governamental: cidadãos, seus representantes políticos (parlamentares e Tribunais de Contas) e provedores de recursos;
- Objetivos dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): prestação de contas (*accountability*) e tomada de decisão;
- Características qualitativas da informação contábil: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade;
- Restrições inerentes à informação: materialidade, custo-benefício e alcance do equilíbrio entre características;
- Elementos das demonstrações contábeis patrimoniais:
- Ativo sob o enfoque patrimonial e o conceito distintivo de **potencial de serviços**;
- Passivo, Situação Patrimonial Líquida, Receita (Variação Patrimonial Aumentativa - VPA) e Despesa (Variação Patrimonial Diminutiva - VPD) sob a ótica da competência pura;
- Critérios e bases de mensuração de ativos e passivos:
- Bases para Ativos: custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso;
- Bases para Passivos: custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço de assunção;
- Visão geral das normas específicas fundamentais:
- NBC TSP 03: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (matriz de probabilidade de desembolso);
- NBC TSP 04: Estoques e mensuração de itens mantidos para distribuição gratuita na rede pública;
- NBC TSP 07: Ativo Imobilizado, mensuração e depreciação periódica;
- NBC TSP 34: Sistema de Informação de Custos no Setor Público.

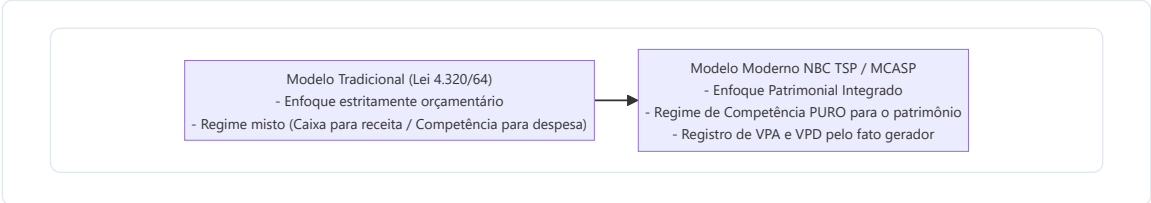
Classificação Hierárquica

```
1. Estrutura Conceitual e Normas NBC TSP Aplicadas ao Setor Público
├── 1.1 NBC TSP Estrutura Conceitual: Fundamentos e Objetivos
│   ├── 1.1.1 Processo de Convergência às Normas Internacionais (IPSAS / CFC / STN)
│   ├── 1.1.2 Usuários Primários dos RCPGs:
│   │   ├── Cidadãos e Usuários de Serviços Públicos (controle social e acompanhamento das entregas)
│   │   ├── Representantes Políticos (Poder Legislativo e Tribunais de Contas no controle externo)
│   │   └── Provedores de Recursos (contribuintes, financiadores e credores públicos)
│   └── 1.1.3 Objetivos Centrais dos RCPGs:
│   ├── Prestação de Contas e Responsabilização (*Accountability*)
│   └── Fornecimento de Subsídios Técnicos para a Tomada de Decisão
├── 1.2 Características Qualitativas da Informação Contábil Útil
│   ├── 1.2.1 Relevância: Capacidade de fazer a diferença nas decisões (valor preditivo e valor confirmatório)
│   ├── 1.2.2 Representação Fidedigna: Retrata a substância econômica (completa, neutra e livre de erro material)
│   ├── 1.2.3 Compreensibilidade: Clareza e concisão que viabilizam o entendimento por usuários com conhecimento razoável
│   ├── 1.2.4 Tempestividade: Disponibilidade da informação em tempo hábil para influenciar decisões
│   ├── 1.2.5 Comparabilidade: Permite identificar semelhanças e diferenças entre entidades ou períodos temporais
│   ├── 1.2.6 Verificabilidade: Permite que observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável
│   └── 1.2.7 Restrições à Informação: Custo-benefício da geração do dado e Materialidade
├── 1.3 Elementos das Demonstrações Contábeis Governamentais
│   ├── 1.3.1 Ativo:
│   │   ├── Recurso controlado pela entidade em decorrência de eventos passados
│   │   └── Capaz de gerar benefícios econômicos futuros OU POTENCIAL DE SERVIÇOS à sociedade
│   ├── 1.3.2 Passivo: Obrigação presente derivada de eventos passados cuja liquidação exige saída de recursos
│   ├── 1.3.3 Situação Patrimonial Líquida: Participação residual nos ativos da entidade após dedução de todos os passivos
│   ├── 1.3.4 Variação Patrimonial Aumentativa (VPA): Aumentos nos benefícios econômicos ou potencial de serviços (Receita Patrimonial)
│   └── 1.3.5 Variação Patrimonial Diminutiva (VPD): Reduções nos benefícios econômicos ou potencial de serviços (Despesa Patrimonial)
├── 1.4 Critérios e Bases de Mensuração
│   ├── 1.4.1 Bases de Mensuração para Ativos:
│   │   ├── Custo Histórico: Valor dos recursos fornecidos para adquirir ou desenvolver o ativo
│   │   ├── Valor de Mercado: Preço de transação entre partes conhecedoras, dispostas e independentes
│   │   ├── Custo de Reposição / Substituição: Custo mais recente para substituir o potencial de serviços do ativo
│   │   └── Valor em Uso: Valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo
│   └── 1.4.2 Bases de Mensuração para Passivos:
│   ├── Custo de Cumprimento da Obrigação: Custos que a entidade incorrerá para satisfazer os compromissos
│   └── Preço de Assunção: Valor monetário que um terceiro exigiria para assumir formalmente a obrigação
└── 1.5 Normas Específicas Relevantes em Provas da FCC
    ├── 1.5.1 NBC TSP 03 (Provisões e Contingências):
    │   ├── Provável (> 50% de chance) + Mensurável: RECONHECE PROVISÃO no Passivo (D: VPD / C: Provisão)
    │   ├── Possível (Incerta): NÃO reconhece no Passivo; DIVULGA em Notas Explicativas
    │   └── Remota: NADA FAZ (nem reconhece em balanço, nem divulga em notas explicativas)
    ├── 1.5.2 NBC TSP 04 (Estoques Públicos):
    │   └── Itens para distribuição gratuita (medicamentos): Mensurados pelo menor valor entre o custo e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO
    └── 1.5.3 NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado): Mensuração inicial pelo custo, depreciação sistemática e valor residual
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) passou por uma revolução paradigmática com a convergência às normas internacionais **IPSAS** (*International Public Sector Accounting Standards*), normatizadas no Brasil pelas **NBC TSP** do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (**MCASP**).



O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"

No setor privado mercantil, um bem é considerado ativo primordialmente porque gera fluxos de caixa futuros (*lucro*).
No setor público, a esmagadora maioria dos bens estatais não tem a finalidade de produzir lucro financeiro, mas sim de prestar serviços públicos essenciais e gratuitos à sociedade (escolas, hospitais, praças públicas, viaturas da polícia militar, redes de drenagem urbana).
Por essa razão, a Estrutura Conceitual da NBC TSP consagrou o conceito de **potencial de serviços**:

> *"Potencial de serviços é a capacidade de gerar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade, sem necessariamente gerar fluxos de caixa líquidos positivos."*

---

2. Características Qualitativas dos RCPGs (NBC TSP EC)

Para serem úteis na prestação de contas (*accountability*) e na tomada de decisões governamentais, os relatórios contábeis de propósito geral devem apresentar as seguintes características qualitativas:



Característica Qualitativa	Definição Normativa	Aplicação Prática / FCC
Relevância	Informações capazes de fazer a diferença nas decisões dos usuários, tendo valor confirmatório, preditivo ou ambos.	Permite avaliar se a arrecadação futura sustentará os programas continuados.
Representação Fidedigna	A informação retrata com fidelidade a substância econômica das transações. Para ser fidedigna, deve ser **completa, neutra e livre de erro material**.	Não exige exatidão matemática infalível em estimativas (admite margens estatísticas razoáveis).
Compreensibilidade	Qualidade da informação que possibilita que os usuários compreendam prontamente seu significado.	**Atenção:** Informações financeiras complexas essenciais não podem ser excluídas a pretexto de torná-las "fáceis"!
Tempestividade	Disponibilização da informação contábil aos tomadores de decisão antes que ela perca sua capacidade de influenciar julgamentos.	Relatórios atrasados em anos perdem seu valor decisório, ainda que impecáveis.
Comparabilidade	Permite aos usuários identificar e compreender semelhanças e diferenças entre entidades ou períodos contábeis sucessivos.	Exige consistência e uniformidade na aplicação das políticas contábeis ao longo do tempo.
Verificabilidade	Assegura aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno que se propõe representar, permitindo consenso.	Diferentes auditores independentes chegam aos mesmos resultados ao examinar os dados.

---

3. Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)

O tratamento contábil aplicável a demandas judiciais e obrigações incertas é um dos temas mais recorrentes nas provas da Fundação Carlos Chagas:



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A FCC adora afirmar que um passivo contingente com probabilidade **possível** deve ser registrado no Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial. **Falso!**
> - Apenas a **PROVISÃO** (probabilidade provável com valor estimável) transita pelo Balanço Patrimonial.
> - O **PASSIVO CONTINGENTE** é apenas divulgado em **Notas Explicativas**, sem qualquer lançamento que afete o balanço ou o patrimônio líquido!
> - Se o risco for **REMOTO**, a entidade não faz absolutamente nada (nem registra, nem divulga em notas).

---

4. Avaliação de Estoques Públicos (NBC TSP 04)

- **Regra Geral:** Os estoques do setor público são mensurados pelo menor valor entre o **custo histórico** e o **valor realizável líquido**.
- **Exceção Fundamental do Setor Público (Distribuição Gratuita):**
  Quando os estoques são mantidos para **distribuição gratuita ou por valor simbólico** (ex.: vacinas e medicamentos fornecidos pelo SUS, livros didáticos distribuídos a alunos de escolas públicas), eles devem ser mensurados pelo menor valor entre o **custo de aquisição** e o **custo corrente de**

reposição!
(Motivo: como esses bens não serão vendidos no mercado privado, não existe a figura do valor realizável líquido).

Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Conselho Federal de Contabilidade (CFC) - NBC TSP Estrutura Conceitual
- Norma que define os postulados, características qualitativas e elementos contábeis.
- NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
- Disciplina o reconhecimento e divulgação de riscos judiciais no setor público.
- NBC TSP 04 - Estoques
- Regras de mensuração e custo corrente de reposição para bens de consumo e distribuição.
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição
- Visão Geral do Enfoque Patrimonial e Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

A Estrutura Conceitual das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP EC) estabelece as características qualitativas da informação contábil incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs).

A característica qualitativa que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre itens e fenômenos econômicos, seja entre diferentes entidades do setor público, seja em relação à mesma entidade ao longo de períodos contábeis consecutivos, denomina-se:

A) Compreensibilidade.
B) Comparabilidade.
C) Tempestividade.
D) Representação fidedigna.
E) Verificabilidade.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Compreensibilidade é a qualidade da informação que possibilita que os usuários compreendam prontamente seu significado.
- **B) CORRETA:** A **Comparabilidade** é expressamente definida pela NBC TSP EC como a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e entender semelhanças e diferenças entre itens, cobrindo tanto a comparação temporal (mesma entidade ao longo dos anos) quanto a espacial (entre diferentes órgãos públicos).
- **C) INCORRETA:** Tempestividade refere-se à disponibilização da informação a tempo de influenciar o processo de tomada de decisão.
- **D) INCORRETA:** Representação fidedigna significa retratar com neutralidade, completude e ausência de erro material a substância dos fenômenos econômicos.
- **E) INCORRETA:** Verificabilidade é a qualidade que assegura que diferentes observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

A Procuradoria-Geral de determinado Estado foi intimada de ação judicial de grande repercussão econômica proposta por consórcio de empreiteiras cobrando reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de obras. O departamento jurídico do Estado avaliou o risco de perda da ação judicial como **provável** e mensurou com segurança razoável o valor do desembolso futuro estimado em R$ 15.000.000,00.

Consoante as disposições da NBC TSP 03 e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP):

A) O Estado não deve efetuar nenhum registro contábil nem em notas explicativas até o trânsito em julgado irrecorrível da decisão judicial condenatória.
B) A entidade deve divulgar a informação exclusivamente em notas explicativas, sem efetuar quaisquer lançamentos contábeis no Balanço Patrimonial.
C) A entidade pública deve reconhecer uma provisão no Passivo, em contrapartida a uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício.
D) A perda potencial deve ser reconhecida como despesa orçamentária imediatamente no estágio da fixação da Lei Orçamentária Anual.
E) Trata-se de um ativo contingente cujo ingresso de recursos deve ser registrado preventivamente no subsistema orçamentário.

GABARITO OFICIAL: C

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O regime de competência contábil exige o reconhecimento tempestivo da obrigação presente assim que o fato gerador e os critérios de probabilidade se consolidem.
- **B) INCORRETA:** Quando a probabilidade de desembolso futuro é classificada como **provável** e o valor é mensurável com confiabilidade, o reconhecimento no balanço é obrigatório (e não mera divulgação em notas).
- **C) CORRETA:** Nos termos da NBC TSP 03 e do MCASP, existindo obrigação presente resultante de evento passado cuja liquidação implique saída de recursos **provável** e o valor possa ser estimado com confiabilidade, a entidade pública **deve reconhecer uma provisão no Passivo**, debitando uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)** no resultado patrimonial.
- **D) INCORRETA:** A provisão é evento contábil patrimonial puro, não transitando pelo estágio da fixação orçamentária nem exigindo empenho imediato da despesa orçamentária.
- **E) INCORRETA:** Trata-se de potencial passivo (saída de recursos), e não de ativo.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública - Contabilidade)

No âmbito do setor público, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás mantém em seus depósitos centrais vultosos estoques de vacinas e medicamentos essenciais destinados exclusivamente à distribuição gratuita à população nos postos de saúde da rede pública.

De acordo com as regras de mensuração de estoques contidas na NBC TSP 04:

A) Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o valor justo de mercado para revenda.
B) Os estoques mantidos para distribuição gratuita devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o custo corrente de reposição.
C) A Secretaria de Saúde deve mensurar seus estoques obrigatoriamente a valor presente descontado pela taxa básica de juros (Selic).
D) Medicamentos para distribuição gratuita não configuram ativo, devendo ser lançados como despesa de consumo no ato do recebimento da nota fiscal.
E) Os estoques devem ser mantidos sem qualquer registro patrimonial até o momento da efetiva aplicação nos pacientes.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Os medicamentos não se destinam à revenda mercantil, inexistindo preço de venda realizável líquido no mercado privado.
- **B) CORRETA:** Conforme a NBC TSP 04 (Estoques), os bens mantidos para distribuição gratuita ou consumo na prestação de serviços sem fins lucrativos devem ser mensurados pelo menor valor entre o **custo histórico** e o **custo corrente de reposição**.
- **C) INCORRETA:** Não se aplica ajuste a valor presente pela Selic para avaliação física de estoques de saúde pública.
- **D) INCORRETA:** Medicamentos em depósito constituem ativos da entidade e devem figurar no Ativo Circulante (Estoques) até o efetivo consumo.
- **E) INCORRETA:** O registro patrimonial do almoxarifado é obrigatório pelo regime de competência.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Analista Contábil)

A respeito do conceito de Ativo no setor público preconizado na NBC TSP Estrutura Conceitual, assinale a opção correta:

A) A capacidade de um bem público gerar fluxos futuros de caixa positivos é requisito indispensável para sua classificação como ativo governamental.
B) Um recurso pode ser reconhecido como ativo no setor público quando a entidade possui o controle do recurso, decorrente de evento passado, e do qual se espera a geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços.
C) Bens de uso comum do povo, como rodovias e praças públicas, não podem ser classificados como ativos patrimoniais em virtude de sua inalienabilidade civil.
D) A titularidade da propriedade jurídica formal é elemento obrigatório e insubstituível para o reconhecimento de qualquer ativo no setor público.
E) Os ativos intangíveis desenvolvidos pelo ente público são vedados na contabilidade governamental por ausência de valor físico tangível.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** No setor público, a grande maioria dos bens não gera fluxos de caixa, mas gera **potencial de serviços**.
- **B) CORRETA:** Reproduz fielmente a definição da NBC TSP EC: "*Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado (...), do qual se espera a geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços.*"
- **C) INCORRETA:** Bens de uso comum do povo integram o ativo imobilizado do ente público quando preenchem os requisitos de controle e potencial de serviços.
- **D) INCORRETA:** O elemento definidor é o **controle econômico** do recurso (capacidade de direcionar seu uso e usufruir de seus serviços), prevalecendo a substância sobre a forma jurídica (ex.: arrendamento mercantil financeiro).
- **E) INCORRETA:** Ativos intangíveis (softwares, licenças) são plenamente admitidos e regulamentados pela NBC TSP 08.

Questão 5 (FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo)

Em determinado processo judicial em trâmite na Justiça do Trabalho contra uma autarquia estadual, a assessoria jurídica emitiu parecer formal classificando o risco de condenação e perda patrimonial da entidade como **possível**, sem possibilidade de definição precisa de valores no momento.

Em observância à NBC TSP 03 e ao MCASP, a conduta contábil adequada a ser adotada pela autarquia é:

A) Reconhecer imediatamente uma provisão no Passivo Não Circulante pelo valor estimado pelo autor da ação.
B) Não efetuar lançamento contábil de provisão no Balanço Patrimonial, divulgando as informações relevantes sobre o passivo contingente em Notas Explicativas.
C) Deixar de efetuar qualquer lançamento contábil e dispensar a divulgação em notas explicativas em virtude do princípio do sigilo processual.
D) Registrar uma Variação Patrimonial Aumentativa para neutralizar o impacto financeiro futuro.
E) Solicitar abertura imediata de crédito adicional extraordinário para cobertura judicial.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O reconhecimento no Balanço Patrimonial (provisão) só é cabível quando o risco for **provável**. Risco possível não transita pelo balanço.
- **B) CORRETA:** Quando a probabilidade de desembolso futuro for classificada como **possível**, a obrigação configura **Passivo Contingente**: não é reconhecida no Balanço Patrimonial, mas deve ser **obrigatoriamente divulgada em Notas Explicativas**, detalhando a natureza do litígio e a incerteza do valor.
- **C) INCORRETA:** A divulgação em notas explicativas é mandatória para riscos possíveis. A dispensa de notas ocorre apenas quando o risco é **remoto**.
- **D) INCORRETA:** Ação judicial contra a entidade representa passivo ou perda potencial, jamais gerando VPA (receita).
- **E) INCORRETA:** Crédito extraordinário é restrito a guerra, comoção ou calamidade pública.

02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 11ª edição):
- **Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO):**
  - Regime Contábil Orçamentário (Artigo 35 da Lei nº 4.320/1964: Caixa para Receitas e Competência para Despesas);
  - Confronto analítico entre a execução orçamentária e as variações patrimoniais;
  - Variações Patrimoniais Quantitativas (Aumentativas e Diminutivas) e Qualitativas (Fatos Permutativos);
  - Variações Resultantes da Execução Orçamentária vs. Variações Independentes da Execução Orçamentária;
- **Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP):**
  - Princípio da Competência aplicado aos fatos patrimoniais (reconhecimento de VPA e VPD pelo fato gerador econômico);
  - Ativo Imobilizado: reconhecimento, mensuração inicial ao custo e mensuração subsequente;
  - Bens de Uso Comum do Povo e Bens de Infraestrutura: critérios de reconhecimento no Balanço Patrimonial;
  - Depreciação, Amortização e Exaustão no setor público: valor depreciável, valor residual, vida útil econômica e ativos não depreciáveis;
  - Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*): conceitos e aplicação a ativos geradores e não geradores de caixa;
  - Provisões e desreconhecimento de ativos.

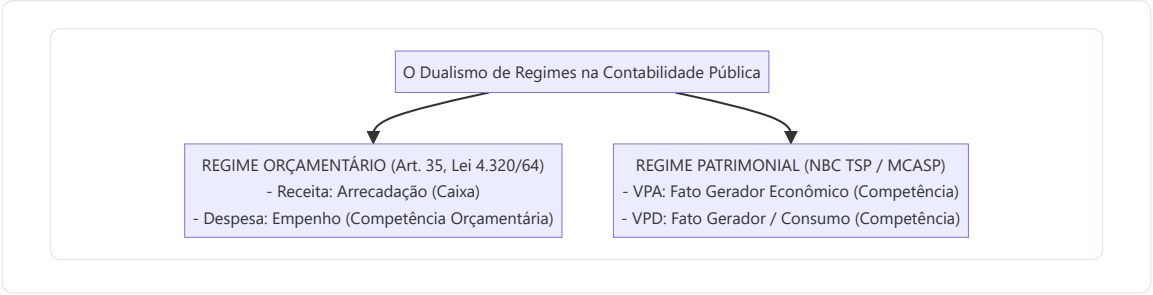
Classificação Hierárquica

```
2. Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP)
├── 2.1 Procedimentos Contábeis Orçamentários (MCASP Parte I)
│   ├── 2.1.1 O Regime Orçamentário Legal (Art. 35 da Lei nº 4.320/1964):
│   │   ├── Receita Orçamentária: Pertence ao exercício em que for ARRECADADA (Regime de Caixa)
│   │   └── Despesa Orçamentária: Pertence ao exercício em que for EMPENHADA (Regime de Competência Orçamentária)
│   ├── 2.1.2 Fatos Contábeis e sua Repercussão no Patrimônio Líquido:
│   │   ├── Fatos Permutativos (Qualitativos): Alteram apenas a composição do ativo/passivo sem modificar o PL (compra à vista de veículo)
│   │   └── Fatos Modificativos (Quantitativos): Alteram o valor do Patrimônio Líquido (geram VPA ou VPD)
│   └── 2.1.3 Origem das Variações Patrimoniais:
│   ├── Variações Resultantes da Execução Orçamentária: Decorrem da realização de receitas/despesas constantes da LOA
│   └── Variações Independentes da Execução Orçamentária: Ocorrem no patrimônio sem trânsito pela LOA (ex.: doação recebida, depreciação periódica)
├── 2.2 Procedimentos Contábeis Patrimoniais (MCASP Parte II)
│   ├── 2.2.1 Regime Patrimonial: Regime de Competência Integral para todos os atos e fatos modificativos
│   │   ├── Variação Patrimonial Aumentativa (VPA): Fato gerador do direito econômico (lançamento de tributos)
│   │   └── Variação Patrimonial Diminutiva (VPD): Fato gerador do dever ou consumo econômico (liquidação da despesa/consumo)
│   ├── 2.2.2 Ativo Imobilizado e Bens de Infraestrutura:
│   │   ├── Bens Móveis e Imóveis de uso especial e dominicais
│   │   └── Bens de Uso Comum do Povo (rodovias, praças): Devem ser reconhecidos no Ativo quando mensuráveis e controlados
│   ├── 2.2.3 Depreciação, Amortização e Exaustão:
│   │   ├── Depreciação: Alocação sistemática do valor depreciável de bem tangível ao longo de sua vida útil econômica
│   │   │   └── Fórmula Linear: (Custo de Aquisição - Valor Residual) / Vida Útil
│   │   ├── Amortização: Alocação periódica de ativos intangíveis com vida útil definida (softwares e licenças)
│   │   ├── Exaustão: Esgotamento gradual de recursos minerais e florestais explorados pela administração
│   │   └── Bens NÃO sujeitos a depreciação: Terrenos, obras de arte e monumentos de valor histórico inestimável
│   └── 2.2.4 Teste de Recuperabilidade (*Impairment*):
│   ├── Aplicação: Assegurar que nenhum ativo esteja registrado por valor superior ao seu Valor Recuperável
│   ├── Valor Recuperável: O MAIOR entre o Valor Justo Líquido de Despesas de Venda e o Valor em Uso
│   └── Reconhecimento da Perda: Se Valor Contábil Líquido > Valor Recuperável -> D: VPD / C: Perdas Estimadas por Impairment
└── 2.3 Desreconhecimento e Baixas de Ativos (Alienação, sinistro, doação concedida e sucateamento)
```

Conteúdo Teórico Aprofundado

1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público opera sob dois enfoques distintos que convivem de forma harmônica e integrada:

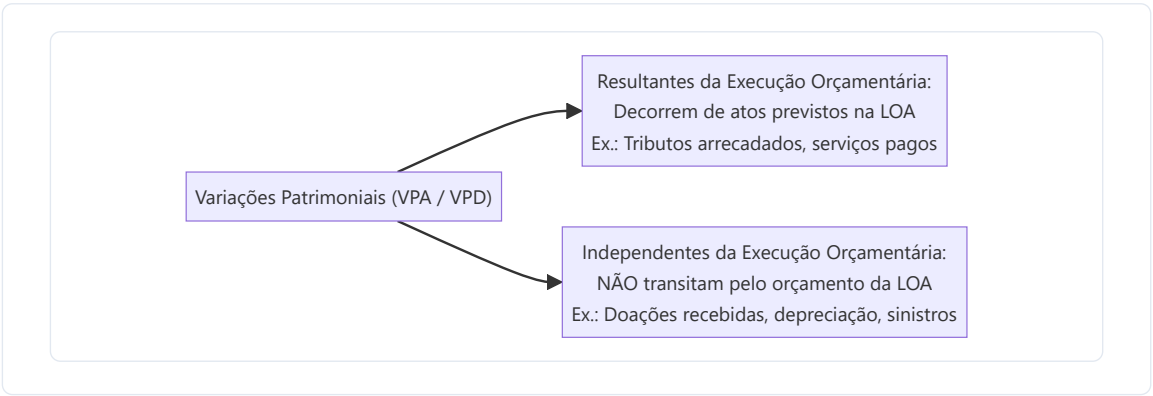


Transação Prática	Enfoque Orçamentário (Lei nº 4.320/1964)	Enfoque Patrimonial (MCASP / NBC TSP)
Lançamento do IPTU/IPVA pelo Fisco	Não há receita orçamentária (receita orçamentária só nasce na arrecadação).	**Ocorre VPA** (a entidade pública adquiriu o direito ao crédito pelo fato gerador).
Pagamento do tributo pelo contribuinte no banco	**Receita Orçamentária Realizada** (estágio da arrecadação/recolhimento).	**Fato Permutativo** (D: Caixa / C: Tributos a Receber - não altera o PL!).
Emissão da Nota de Empenho de material	**Despesa Orçamentária Executada** (reserva da dotação na LOA).	**Não há fato patrimonial** (o patrimônio da entidade não foi alterado).
Liquidação / Entrega do serviço contratado	Despesa orçamentária liquidada (reconhece passivo orçamentário).	**Ocorre VPD** (fato gerador econômico do consumo que diminui o patrimônio líquido).

---

2. Variações Patrimoniais: Classificação e Origem

As alterações no patrimônio público dividem-se em: 1. **Qualitativas (Fatos Permutativos):** Alteram apenas a composição dos elementos patrimoniais sem impactar o montante do Patrimônio Líquido (ex.: compra de ambulância à vista em dinheiro: diminui Caixa e aumenta Ativo Imobilizado pelo mesmo valor). 2. **Quantitativas (Fatos Modificativos):** Alteram o montante do Patrimônio Líquido: - *Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transações que aumentam o PL (receitas patrimoniais); - *Variação Patrimonial Diminutiva (VPD):* Transações que reduzem o PL (despesas patrimoniais).



> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> - **Depreciação é despesa orçamentária? NÃO!** A depreciação é uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) Independente da Execução Orçamentária**. Ela não depende de empenho, liquidação ou dotação na LOA!
> - **Doação de imóvel recebida de particular é receita orçamentária? NÃO!** Não transita pela LOA nem gera receita de capital orçamentária. É uma **VPA Independente da Execução Orçamentária** que eleva diretamente o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Líquido.

---

3. Depreciação, Amortização e Exaustão no Setor Público

Conforme a **NBC TSP 07** e o **MCASP**, o registro contábil sistemático do desgaste dos bens públicos é mandatório: - **Depreciação:** Alocação sistemática do valor depreciável de um **ativo tangível (corpóreo)** ao longo da sua vida útil econômica estimada. - **Amortização:** Alocação sistemática da perda de valor de **ativos intangíveis (incorpóreos)** com vida útil definida (ex.: licenças e softwares). - **Exaustão:** Esgotamento gradual dos recursos minerais, hídricos ou florestais explorados pelo poder público.

```
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ CONCEITOS E FÓRMULAS DE DEPRECIAÇÃO (MCASP)                                 │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ VALOR DEPRECIÁVEL        │ Custo de Aquisição (-) Valor Residual            │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ VALOR RESIDUAL           │ Valor líquido estimado que a entidade espera     │
│                          │ obter pelo ativo no fim de sua vida útil.        │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ VIDA ÚTIL ECONÔMICA      │ Período estimado de utilização produtiva.        │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ LANÇAMENTO CONTÁBIL      │ D - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)        │
│                          │ C - Depreciação Acumulada (Retificadora Ativo)   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
```

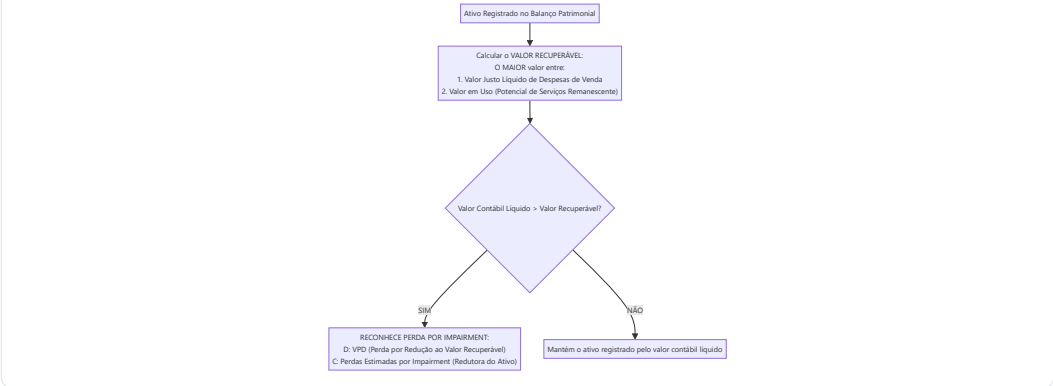
Ativos Públicos que NÃO sofrem Depreciação:

1. **Terrenos** (salvo pedreiras ou aterros sanitários cuja capacidade de descarte se esgota);
2. **Obras de arte, relíquias e antiguidades** cujo valor histórico/artístico seja inestimável e permanente;
3. Bens de valor cultural com vida útil econômica indefinida.

---

4. Teste de Redução ao Valor Recuperável (*Impairment*)

O teste de recuperabilidade assegura que nenhum ativo esteja registrado no Balanço Patrimonial por valor superior àquele que o Estado é capaz de recuperar pelo uso ou venda do bem.



Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição
- Parte I: Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO).
- Parte II: Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP).
- Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado)
- Critérios de reconhecimento, mensuração, vida útil e depreciação.
- Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP 09 e 10 (Redução ao Valor Recuperável)
- Regras para teste de impairment em ativos geradores e não geradores de caixa.
- Lei Federal nº 4.320/1964
- Art. 35 (Regime orçamentário legal).

Questões Comentadas no Padrão FCC

Questão 1 (FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo)

Determinado órgão público estadual recebeu, em doação incondicional de particular, um terreno avaliado a valor justo de mercado em R$ 800.000,00 para futura construção de um posto fiscal de fronteira.

Sob a ótica do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 11ª edição):

A) O recebimento do imóvel deve ser contabilizado como receita orçamentária de capital no estágio do recolhimento bancário.
B) A transação representa uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) independente da execução orçamentária, elevando o Patrimônio Líquido da entidade.
C) O bem não pode ser registrado no ativo imobilizado até que a obra do posto fiscal seja integralmente concluída e aceita pela fiscalização.
D) A operação constitui um fato meramente qualitativo (permutativo), uma vez que não envolveu fluxo financeiro em moeda corrente.
E) O terreno recebido deverá sofrer depreciação periódica anual linear à alíquota contábil de 4% ao ano.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** Doações de bens físicos não envolvem fluxo financeiro e não transitam pela Lei Orçamentária Anual; não constituem receita orçamentária.
- **B) CORRETA:** A doação de ativo recebida aumenta o patrimônio da entidade pública sem exigir dotação na LOA ou arrecadação, constituindo típica **Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Independente da Execução Orçamentária**, lançada a débito no Ativo Imobilizado (Terrenos) e a crédito de VPA no Resultado, aumentando o Patrimônio Líquido.
- **C) INCORRETA:** O ativo é reconhecido no momento em que a entidade obtém o controle do bem (posse e escritura), e não quando da construção da edificação.
- **D) INCORRETA:** É um fato quantitativo aumentativo, pois ampliou o patrimônio líquido da entidade em R$ 800.000,00.
- **E) INCORRETA:** Terrenos possuem vida útil econômica indefinida e, por regra contábil geral, **não são depreciados**.

Questão 2 (FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo)

Em relação aos conceitos de depreciação, amortização e teste de recuperabilidade (*impairment*) aplicados aos ativos do setor público, assinale a opção correta:

A) O valor depreciável de um bem corresponde ao seu custo histórico de aquisição somado ao valor residual estimado ao término de sua vida útil.
B) As quotas de depreciação mensal apuradas para a frota de ambulâncias públicas exigem a prévia emissão de nota de empenho ordinário no orçamento da Secretaria de Saúde.
C) O teste de recuperabilidade é dispensável no setor público quando o ativo imobilizado não for utilizado diretamente na geração de receitas comerciais ou de lucro.
D) A redução ao valor recuperável ocorre quando o valor contábil líquido de um ativo for superior ao seu valor recuperável, devendo a perda ser reconhecida no resultado patrimonial como variação patrimonial diminutiva (VPD).
E) A amortização aplica-se aos bens corpóreos que sofrem desgaste físico ou perecimento gradual ao longo do tempo.

GABARITO OFICIAL: D

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** O valor depreciável é o custo histórico **subtraído** do valor residual ($Valor\ Depreciável = Custo - Valor\ Residual$).
- **B) INCORRETA:** A depreciação é evento estritamente patrimonial (VPD independente da execução orçamentária), não exigindo prévio empenho nem execução na LOA.
- **C) INCORRETA:** O teste de recuperabilidade é obrigatório no setor público inclusive para **ativos não geradores de caixa**, avaliando-se o seu potencial de serviços (NBC TSP 09).
- **D) CORRETA:** Quando o valor contábil líquido supera o valor recuperável, o ativo está sobreavaliado; a norma exige o reconhecimento imediato da perda por desvalorização (*impairment*) como VPD no resultado patrimonial.
- **E) INCORRETA:** A amortização aplica-se a ativos **intangíveis** (incorpóreos) de vida útil definida; o desgaste de bens corpóreos é objeto de **depreciação**.

Questão 3 (FCC - Adaptada / Analista Contábil de Controle)

Determinada entidade governamental adquiriu, mediante regular processo licitatório, um lote de microcomputadores para suas secretarias no valor total de R$ 100.000,00. A despesa foi devidamente empenhada, liquidada com o recebimento das máquinas e integralmente paga em dinheiro à empresa fornecedora.

Sob a ótica patrimonial e orçamentária, essa transação completa caracteriza-se como:

A) Fato modificativo aumentativo que gera Variação Patrimonial Aumentativa.
B) Fato contábil qualitativo (permutativo), que não altera o valor do Patrimônio Líquido da entidade.
C) Fato modificativo diminutivo que reduz o Patrimônio Líquido em R$ 100.000,00 no ato da compra.
D) Variação patrimonial independente da execução orçamentária.
E) Transação extraorçamentária que dispensa registro no subsistema patrimonial.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **A) INCORRETA:** A compra de computadores com saída de caixa não gerou receita patrimonial (VPA).
- **B) CORRETA:** Trata-se de um **fato permutativo entre elementos patrimoniais ativos**: houve a saída de R $100.000,00 da conta Caixa/Bancos (Ativo Circulante) e a entrada simultânea de R$ 100.000,00 em Bens Móveis (Ativo Não Circulante - Imobilizado). O valor total do Ativo e do Patrimônio Líquido permaneceu inalterado (houve apenas mutação qualitativa).
- **C) INCORRETA:** A aquisição de computadores não diminui o PL (a redução do PL ocorrerá posteriormente e de forma gradual via depreciação mensal).
- **D) INCORRETA:** A despesa decorreu diretamente da execução do orçamento (despesa de capital na LOA).
- **E) INCORRETA:** Trata-se de despesa orçamentária de capital com pleno registro patrimonial no PCASP.

Questão 4 (FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo)

Uma viatura policial foi adquirida pelo Estado de Goiás por R $120.000,00. A vida útil estimada do veículo é de 5 anos (60 meses) e a comissão de avaliação patrimonial fixou um valor residual de R$ 20.000,00 para o final do período.

Utilizando o método das quotas constantes (linear) preconizado pelo MCASP, o valor depreciável do bem e o valor da quota mensal de depreciação a ser lançada como VPD são, respectivamente:

A) R $120.000,00 e R$ 2.000,00.
B) R $100.000,00 e R$ 1.666,67.
C) R $100.000,00 e R$ 2.000,00.
D) R $120.000,00 e R$ 1.666,67.
E) R $140.000,00 e R$ 2.333,33.

GABARITO OFICIAL: B

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Cálculo do Valor Depreciável:**
$$\text{Valor Depreciável} = \text{Custo de Aquisição} - \text{Valor Residual}$$
$$\text{Valor Depreciável} = 120.000,00 - 20.000,00 = \textbf{R\$ 100.000,00}$$
- **Cálculo da Quota Mensal de Depreciação:**
$$\text{Quota Mensal} = \frac{\text{Valor Depreciável}}{\text{Vida Útil em Meses}} = \frac{100.000,00}{60} \approx \textbf{R\$ 1.666,67}$$
- Portanto, o valor depreciável é R $100.000,00 e a quota mensal é R$ 1.666,67 (Gabarito B).

Questão 5 (FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento)

No tocante ao regime contábil aplicado no setor público, analise as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 (Art. 35), o regime orçamentário é misto, pertencendo ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.
II. Segundo as normas NBC TSP e o MCASP, o regime contábil patrimonial é o de competência, exigindo o reconhecimento de receitas e despesas patrimoniais no momento da ocorrência de seus respectivos fatos geradores.
III. A arrecadação de tributos em dinheiro gera concomitantemente uma receita orçamentária realizada e um fato permutativo no patrimônio líquido da entidade caso o crédito tributário já tenha sido lançado previamente.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: E

Análise detalhada de cada alternativa:
- **Item I - VERDADEIRO:** O art. 35 da Lei nº 4.320/1964 fixa: "*Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele arrecadadas; II - as despesas nele legalmente empenhadas*" (regime misto de caixa para receitas e competência para despesas).
- **Item II - VERDADEIRO:** As normas NBC TSP e o MCASP consagram o regime de competência puro para o patrimônio governamental, registrando VPAs e VPDs pelo fato gerador.
- **Item III - VERDADEIRO:** Quando o crédito tributário já foi objeto de lançamento anterior (já houve VPA), o pagamento no banco representa arrecadação na esfera orçamentária e simples permutação patrimonial entre Disponibilidades e Créditos Tributários a Receber (não gera nova VPA).
- Estão corretos todos os três itens (Gabarito E).

03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - MCASP Parte IV):
- Conceito, objetivos e diretrizes da padronização contábil nacional (SICONFI / Secretaria do Tesouro Nacional);
- Estrutura codificada do plano de contas: 7 níveis de detalhamento (Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e Subitem);
- Os três subsistemas contábeis integrados: Patrimonial, Orçamentário e de Controle;
- As oito classes de contas do PCASP e sua natureza de saldo (Devedora ou Credora):
  - **Classe 1:** Ativo (Natureza Devedora);
  - **Classe 2:** Passivo e Patrimônio Líquido (Natureza Credora);
  - **Classe 3:** Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD (Natureza Devedora);
  - **Classe 4:** Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA (Natureza Credora);
  - **Classe 5:** Orçamento Aprovado (Natureza Devedora);
  - **Classe 6:** Execução do Orçamento (Natureza Credora);
  - **Classe 7:** Controles Devedores (Natureza Devedora);
  - **Classe 8:** Controles Credores (Natureza Credora);
- Regras de escrituração e mecânica das partidas dobradas:
- Autonomia dos subsistemas e fechamento das partidas dobradas dentro de cada subsistema;
- Lançamento de aprovação da Lei Orçamentária Anual (previsão da receita e fixação da despesa);
- Lançamentos da execução da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento;
- Lançamentos da execução da receita orçamentária: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento;
- Contabilização dos atos potenciais (contratos administrativos celebrados, convênios, fianças e garantias);
- Controle da Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) e atributos das contas contábeis (P/F).

Classificação Hierárquica

```
3. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
├── 3.1 Fundamentos, Objetivos e Padronização Nacional
│   ├── 3.1.1 Abrangência Federativa Obrigatória (União, Estados, DF e Municípios)
│   ├── 3.1.2 Harmonização Contábil e Transparência Fiscal (SICONFI/STN)
│   └── 3.1.3 Atributos Conceituais das Contas: Financeiro/Permanente (P/F)
├── 3.2 Estrutura Codificada do PCASP (7 Níveis de Detalhamento)
│   ├── Nível 1: Classe (1 dígito)
│   ├── Nível 2: Grupo (1 dígito)
│   ├── Nível 3: Subgrupo (1 dígito)
│   ├── Nível 4: Título (1 dígito)
│   ├── Nível 5: Subtítulo (1 dígito)
│   ├── Nível 6: Item (2 dígitos)
│   └── Nível 7: Subitem (2 dígitos)
├── 3.3 Os Três Subsistemas de Informação Contábil
│   ├── 3.3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)
│   ├── 3.3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)
│   └── 3.3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8)
├── 3.4 As Oito Classes e Natureza dos Saldos
│   ├── 3.4.1 Classes Ímpares (Natureza Devedora): 1, 3, 5 e 7
│   └── 3.4.2 Classes Pares (Natureza Credora): 2, 4, 6 e 8
└── 3.5 Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos
    ├── 3.5.1 Aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA)
    ├── 3.5.2 Execução da Despesa Orçamentária (Empenho, Liquidação e Pagamento)
    ├── 3.5.3 Execução da Receita Orçamentária (Previsão, Arrecadação e Recolhimento)
    ├── 3.5.4 Atos Potenciais Ativos e Passivos (Contratos e Garantias)
    └── 3.5.5 Controle da Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP

O **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)** é a estrutura básica da escrituração contábil governamental no Brasil, concebida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para atender a todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e a todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário, além de Ministérios Públicos e Tribunais de Contas).

Principais Objetivos do PCASP:

1. **Padronização Federativa:** Permitir a consolidação nacional das contas públicas no SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro).
2. **Separação Rigorosa dos Subsistemas:** Distinguir claramente os registros de natureza orçamentária, patrimonial e de atos potenciais/controle.
3. **Atendimento às NBC TSP:** Garantir a aplicação integral do regime de competência para fatos patrimoniais, sem prejuízo da apuração orçamentária da Lei nº 4.320/1964.
4. **Transparência e Controle Social:** Facilitar o acesso a relatórios e demonstrativos padronizados pelos órgãos de controle externo e cidadãos.

---

2. Estrutura dos Níveis da Conta Contábil no PCASP

A codificação contábil do PCASP é estruturada em **7 níveis de detalhamento**, representados por **9 dígitos decimais** no formato `X.X.X.X.X.XX.XX`:



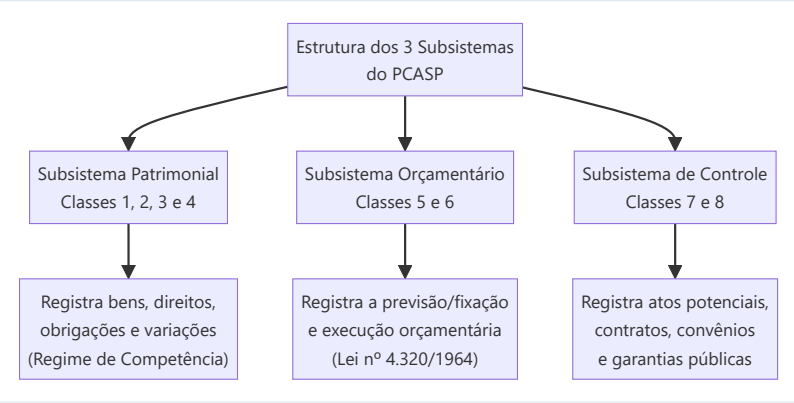
Nível	Nomenclatura	Dígitos	Exemplo Prático	Descrição do Exemplo
1º	**Classe**	1	`1`	Ativo
2º	**Grupo**	1	`1.1`	Ativo Circulante
3º	**Subgrupo**	1	`1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa
4º	**Título**	1	`1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
5º	**Subtítulo**	1	`1.1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
6º	**Item**	2	`1.1.1.1.1.01`	Caixa Geral
7º	**Subitem**	2	`1.1.1.1.1.01.01`	Caixa Central do TCE-GO

> **[NOTA EXPLICATIVA]:**
> A STN padroniza compulsoriamente os níveis de 1 a 5 para todos os entes da Federação (PCASP Federativo). Os níveis 6 (Item) e 7 (Subitem) podem ser detalhados por cada ente de acordo com suas necessidades específicas de gestão interna.

---

3. Os Três Subsistemas de Informação Contábil

No modelo conceitual da CASP, a informação contábil é organizada em três subsistemas autônomos que funcionam de maneira integrada:



1. **Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4):** - Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados à administração patrimonial. - Aplica estritamente o **regime de competência patrimonial** para ativos, passivos, VPDs e VPAs.
2. **Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6):** - Registra, processa e evidencia a aprovação e a execução da receita e despesa orçamentárias. - Fornece as informações para o Balanço Orçamentário e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).
3. **Subsistema de Controle (Classes 7 e 8):** - Registra, processa e evidencia os atos da administração pública que não afetam imediatamente o patrimônio, mas que podem vir a afetá-lo no futuro (**atos potenciais**). - Controla a execução de contratos administrativos, convênios, avais, garantias

e a Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).

---

4. As 8 Classes de Contas do PCASP e Natureza de Saldo

A arquitetura do PCASP organiza as contas contábeis em 8 classes fundamentais. A lógica de débito e crédito obedece a uma regra binária elementar:

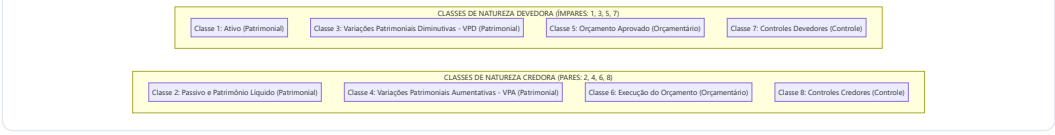


Tabela Sintética das Classes do PCASP:

Classe	Nome da Classe	Subsistema	Natureza Típica	Função Básica
1	**Ativo**	Patrimonial	**Devedora**	Bens e direitos da entidade pública.
2	**Passivo e PL**	Patrimonial	**Credora**	Obrigações exigíveis e patrimônio líquido.
3	**VPD**	Patrimonial	**Devedora**	Fatos que diminuem a situação líquida patrimonial.
4	**VPA**	Patrimonial	**Credora**	Fatos que aumentam a situação líquida patrimonial.
5	**Orçamento Aprovado**	Orçamentário	**Devedora**	Previsão da receita e fixação da despesa na LOA.
6	**Execução do Orçamento**	Orçamentário	**Credora**	Acompanhamento da receita realizada e despesa executada.
7	**Controles Devedores**	Controle	**Devedora**	Atos potenciais ativos e controles de DDR a executar.
8	**Controles Credores**	Controle	**Credora**	Atos potenciais passivos e controles de DDR executados.

> **[DICA DE ESTUDO (REGRA DE OURO)]:**
> *Classes Ímpares (1, 3, 5, 7): Natureza DEVEDORA (aumentam a débito, diminuem a crédito).*
> **Classes Pares (2, 4, 6, 8):** Natureza **CREDORA** (aumentam a crédito, diminuem a débito).
> Essa regra simples responde a dezenas de questões da FCC sobre classificação de saldo!

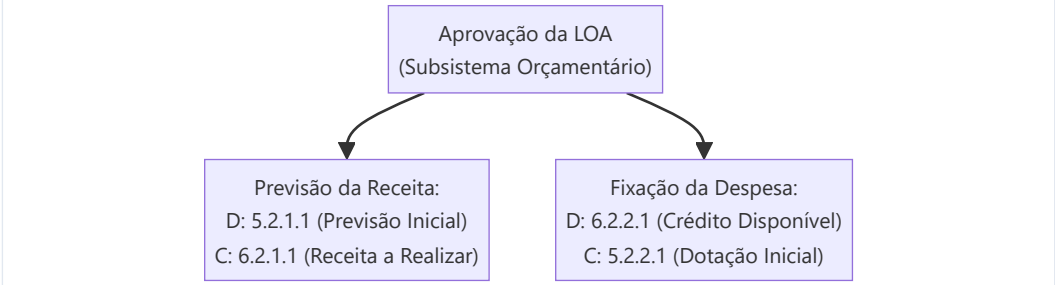
---

5. Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos

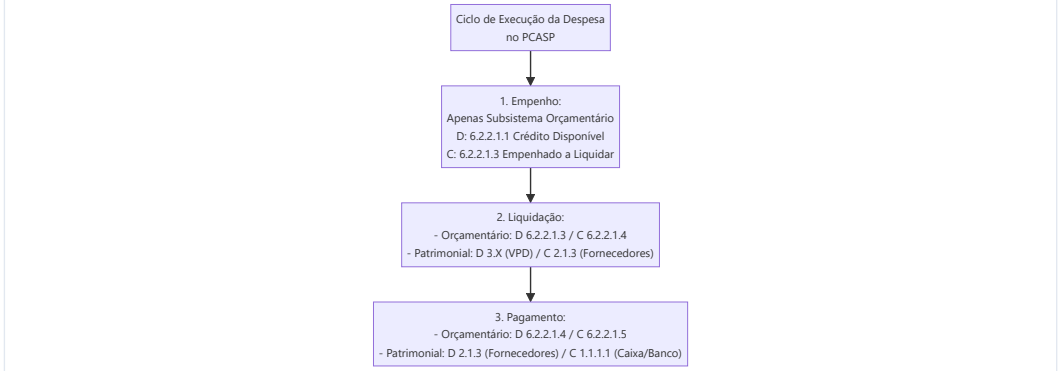
A) Aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA)

Na aprovação da LOA, são abertas as dotações da despesa e as previsões da receita exclusivamente no **Subsistema Orçamentário**:

1. **Previsão da Receita:** - **D - 5.2.1.1.1.xx.xx** Previsão Inicial da Receita (Classe 5 - Devedora) - **C - 6.2.1.1.0.xx.xx** Receita a Realizar (Classe 6 - Credora)
2. **Fixação da Despesa:** - **D - 6.2.2.1.1.xx.xx** Crédito Disponível (Classe 6 - Devedora transitória) - **C - 5.2.2.1.1.xx.xx** Dotação Inicial (Classe 5 - Credora transitória)



B) Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo



1. **Estágio 1 - Empenho:** - **Subsistema Orçamentário:**
   - `D - 6.2.2.1.1` Crédito Disponível
   - `C - 6.2.2.1.3` Crédito Empenhado a Liquidar
   - **Subsistema Patrimonial: NENHUM REGISTRO!** O empenho não configura fato patrimonial exigível nem incorporação de bens.
2. **Estágio 2 - Liquidação (Atesto do Serviço ou Entrega do Bem):** - **Subsistema Orçamentário:**
   - `D - 6.2.2.1.3` Crédito Empenhado a Liquidar
   - `C - 6.2.2.1.4` Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
   - **Subsistema Patrimonial:**
   - `D - 3.X.X.X` VPD (Despesa de Consumo/Serviços) **OU** `1.2.3.X` Ativo Imobilizado (se for bem permanente)
   - `C - 2.1.3.X` Fornecedores a Pagar (Passivo Circulante)
3. **Estágio 3 - Pagamento (Ordem Bancária):** - **Subsistema Orçamentário:**
   - `D - 6.2.2.1.4` Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
   - `C - 6.2.2.1.5` Crédito Empenhado Pago
   - **Subsistema Patrimonial:**
   - `D - 2.1.3.X` Fornecedores a Pagar (baixa do passivo)
   - `C - 1.1.1.1` Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única)

C) Execução da Receita Orçamentária

1. **Lançamento do Tributo (Fato Gerador / Competência):** - **Subsistema Patrimonial:**
   - `D - 1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante)
   - `C - 4.1.1.X` VPA - Impostos (Patrimonial - VPA)
   - **Subsistema Orçamentário:** Não há lançamento no momento do lançamento tributário pelo regime da Lei 4.320/64.
2. **Arrecadação e Recolhimento:** - **Subsistema Orçamentário:**
   - `D - 6.2.1.1.0` Receita a Realizar
   - `C - 6.2.1.2.0` Receita Realizada
   - **Subsistema Patrimonial:**
   - `D - 1.1.1.1` Caixa e Equivalentes de Caixa
   - `C - 1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (baixa do direito)

D) Registro dos Atos Potenciais (Classes 7 e 8)

Os atos potenciais representam direitos e obrigações futuros decorrentes de decisões administrativas que ainda não provocaram alteração patrimonial imediata, mas demandam acompanhamento preventivo:

1. **Celebração de Contrato Administrativo de Obras/Serviços:** - `D - 7.9.1.1.x` Contratos de Serviços a Executar (Classe 7) - `C - 8.9.1.1.x` Contratos de Serviços a Executar (Classe 8)
2. **Concessão de Garantia Financeira a Município:** - `D - 7.1.2.x` Garantias e Contragarantias Concedidas (Classe 7) - `C - 8.1.2.x` Garantias e Contragarantias Concedidas (Classe 8)

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (AUTONOMIA DOS SUBSISTEMAS):
Jamais faça lançamentos cruzados entre subsistemas diferentes no PCASP! Um débito na Classe 6 **NUNCA** terá contrapartida direta num crédito na Classe 1. No modelo do MCASP, o fechamento das partidas dobradas ocorre **estritamente dentro do próprio subsistema**: contas de classe orçamentária fecham com classes orçamentárias; contas patrimoniais fecham com contas patrimoniais; e contas de controle fecham com contas de controle.

⭐ **IMPORTANTE (O EMPENHO NÃO ALTERA O PATRIMÔNIO):**
A FCC adora afirmar que o empenho da despesa gera um passivo exigível ou afeta o patrimônio líquido da entidade. Isso é **FALSO**! O empenho é um ato de reserva de dotação orçamentária registrado exclusivamente nas contas da Classe 6. A afetação patrimonial (nascimento do passivo ou da VPD/Ativo) só ocorre no estágio da **liquidação**!

[ATENÇÃO (NATUREZA DE SALDO DAS CLASSES ORÇAMENTÁRIAS)]:
A Classe 5 registra o Orçamento Aprovado e possui natureza DEVEDORA.
A Classe 6 registra a **Execução do Orçamento** e possui natureza **CREDORA**.
A pegadinha comum da banca é inverter esses papéis ou afirmar que a execução orçamentária é registrada na Classe 5.

[NOTA EXPLICATIVA (ATRIBUTO P / F - FINANCEIRO E PERMANENTE)]:
No PCASP, as contas do ativo e passivo trazem o atributo indicador de superávit financeiro (`P` para Permanente e `F` para Financeiro). O atributo `F` identifica os recursos que integram o Balanço Financeiro e que servem de base para a apuração do **Superávit Financeiro** da Lei nº 4.320/1964 para abertura de créditos suplementares e especiais.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição - Parte IV: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Tabela do PCASP Federativo - Relação codificada de contas contábeis e notas explicativas.
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC) - Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) - NBC TSP Estrutura Conceitual e padrões de plano de contas governamental.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
De acordo com a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) estabelecida no MCASP, as contas pertencentes às classes 3 e 4 destinam-se a registrar, respectivamente:

- **A)** O orçamento aprovado e a execução do orçamento público.
- **B)** O ativo e o passivo circulante e não circulante.
- **C)** As variações patrimoniais diminutivas (VPD) e as variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- **D)** Os controles devedores e os controles credores dos atos potenciais.
- **E)** As despesas fixadas na LOA e as receitas arrecadadas no exercício.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O orçamento aprovado e a sua execução são escriturados nas Classes 5 (Orçamento Aprovado) e 6 (Execução do Orçamento), pertencentes ao subsistema orçamentário.
- **B) Incorreta.** O ativo circulante/não circulante é registrado na Classe 1, enquanto o passivo e o patrimônio líquido pertencem à Classe 2.
- **C) CORRETA.** No PCASP, a **Classe 3** corresponde às **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**, que possuem natureza devedora e refletem decréscimos no patrimônio líquido; a **Classe 4** corresponde às **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)**, de natureza credora, que refletem acréscimos na situação líquida da entidade. Ambas compõem o subsistema patrimonial de resultado.
- **D) Incorreta.** Os controles devedores e credores de atos potenciais são escriturados nas Classes 7 e 8 (subsistema de controle).
- **E) Incorreta.** A fixação da despesa orçamentária e a arrecadação da receita pertencem às contas de controle orçamentário das Classes 5 e 6.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
A formalização da celebração de um contrato administrativo de prestação de serviços continuados de vigilância armada no valor total anual de R$ 1.200.000,00, antes do início de qualquer execução física ou financeira pelo contratado, enseja no órgão público estadual o seguinte registro contábil segundo o PCASP:

- **A)** Débito em Variação Patrimonial Diminutiva (Classe 3) e Crédito em Fornecedores a Pagar (Classe 2).
- **B)** Lançamento simultâneo no Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) para acompanhamento dos atos potenciais decorrentes do contrato celebrado.
- **C)** Débito em Crédito Disponível e Crédito em Despesa Paga no Subsistema Orçamentário (Classe 6).
- **D)** Débito no Ativo Imobilizado (Classe 1) e Crédito no Patrimônio Líquido (Classe 2).
- **E)** Nenhum registro contábil, uma vez que contratos administrativos só são escriturados após o pagamento das ordens bancárias.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A assinatura do termo contratual não representa prestação de serviços nem fato gerador de despesa pública; logo, inexiste VPD ou obrigação exigível a pagar no passivo circulante.
- **B) CORRETA.** A formalização do contrato gera direitos e obrigações futuras que caracterizam **atos potenciais passivos e ativos**. No PCASP, esses eventos são compulsoriamente escriturados no **Subsistema de Controle**, debitando-se uma conta da **Classe 7 (Controles Devedores)** e creditando-se uma conta da **Classe 8 (Controles Credores)**.
- **C) Incorreta.** O pagamento orçamentário só ocorre no terceiro estágio da execução da despesa, após prévio empenho e regular liquidação.
- **D) Incorreta.** Serviços de vigilância armada são despesas correntes de terceiros, não constituindo ativo imobilizado nem afetação direta do patrimônio líquido.
- **E) Incorreta.** O setor público registra obrigatoriamente a celebração de contratos em contas de controle para fins de transparência e fiscalização pelos órgãos de controle externo.

Questão 03

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No âmbito da execução orçamentária e financeira do setor público regida pelo PCASP, considere os seguintes fatos: I. Aprovação do orçamento com fixação da despesa na Lei Orçamentária Anual. II. Emissão de Nota de Empenho ordinário para aquisição de material de consumo. III. Recebimento e atesto do material no almoxarifado acompanhado da respectiva nota fiscal (liquidação). IV. Emissão da ordem bancária e pagamento ao fornecedor. À luz das normas contábeis aplicadas ao setor público, haverá registro contábil no **Subsistema Patrimonial** especificamente nos estágios indicados em:

- **A)** I, II, III e IV.
- **B)** II e III, apenas.
- **C)** III e IV, apenas.
- **D)** I e II, apenas.
- **E)** II, III e IV, apenas.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **Análise dos Fatos:**
- **I. Aprovação da LOA:** Enseja registro exclusivamente no subsistema orçamentário (Classes 5 e 6). Não afeta o patrimônio.
- **II. Empenho da Despesa:** Trata-se de mero ato administrativo de reserva de dotação, escriturado unicamente no subsistema orçamentário (`D - Crédito Disponível / C - Crédito Empenhado a Liquidar` , Classe 6). Não afeta o patrimônio nem gera passivo.
- **III. Liquidação:** Ocorre a verificação do direito adquirido do credor e o recebimento do bem. Ocorre registro no **subsistema patrimonial**: debita-se o Ativo Circulante (Estoques - Almoxarifado) e credita-se o Passivo Circulante (Fornecedores a Pagar).
- **IV. Pagamento:** Ocorre a extinção da obrigação exigível no **subsistema patrimonial**: debita-se o Passivo Circulante (Fornecedores a Pagar) e credita-se o Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa).
- **A) Incorreta.** Os itens I e II pertencem exclusivamente ao subsistema orçamentário.
- **B) Incorreta.** O item II não afeta o patrimônio.
- **C) CORRETA.** Apenas a liquidação (III) e o pagamento (IV) provocam registros no subsistema patrimonial.
- **D) Incorreta.** I e II são atos estritamente orçamentários.
- **E) Incorreta.** O item II não possui reflexo patrimonial.

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Contabilidade)
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre a classe de contas do PCASP, seu subsistema de informação e sua respectiva natureza de saldo:

- **A)** Classe 1 (Ativo) – Subsistema Patrimonial – Natureza Credora.
- **B)** Classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) – Subsistema Patrimonial – Natureza Devedora.
- **C)** Classe 5 (Orçamento Aprovado) – Subsistema Orçamentário – Natureza Credora.
- **D)** Classe 6 (Execução do Orçamento) – Subsistema Orçamentário – Natureza Credora.
- **E)** Classe 7 (Controles Devedores) – Subsistema de Controle – Natureza Credora.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A Classe 1 (Ativo) pertence ao subsistema patrimonial, mas tem natureza **DEVEDORA** (classe ímpar).
- **B) Incorreta.** A Classe 4 (VPA) pertence ao subsistema patrimonial, mas possui natureza **CREDORA** (classe par).
- **C) Incorreta.** A Classe 5 (Orçamento Aprovado) pertence ao subsistema orçamentário e possui natureza **DEVEDORA** (classe ímpar).
- **D) CORRETA.** A **Classe 6 (Execução do Orçamento)** integra o **Subsistema Orçamentário** e possui natureza **CREDORA** (classe par), sendo utilizada para registrar a execução da receita e da despesa orçamentárias.
- **E) Incorreta.** A Classe 7 (Controles Devedores) pertence ao subsistema de controle e possui natureza **DEVEDORA** (classe ímpar).

Questão 05

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Contabilidade)
Em determinado exercício financeiro, uma autarquia estadual efetuou a liquidação de uma despesa orçamentária referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial no valor de R$ 80.000,00. Sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), os lançamentos contábeis simultâneos efetuados nos subsistemas Orçamentário e Patrimonial foram, respectivamente:

- **A)** Orçamentário: Débito em Crédito Disponível e Crédito em Crédito Empenhado Pago; Patrimonial: Débito em Caixa e Crédito em VPA.
- **B)** Orçamentário: Débito em Crédito Empenhado a Liquidar e Crédito em Crédito Empenhado Liquidado a Pagar; Patrimonial: Débito em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e Crédito em Fornecedores a Pagar.
- **C)** Orçamentário: Débito em Dotação Inicial e Crédito em Crédito Disponível; Patrimonial: Débito em Bens Móveis e Crédito em Caixa.
- **D)** Orçamentário: Débito em Receita Realizada e Crédito em Receita a Realizar; Patrimonial: Débito em Estoques e Crédito em Caixa.
- **E)** Orçamentário: Débito em Crédito Empenhado Liquidado a Pagar e Crédito em Crédito Empenhado Pago; Patrimonial: Débito em Fornecedores a Pagar e Crédito em Caixa.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Descreve lançamento inexistente no empenho/pagamento e receita patrimonial indevida.
- **B) CORRETA.** Na **liquidação da despesa**:
1. No **Subsistema Orçamentário (Classe 6)**: transfere-se o saldo da fase a liquidar para liquidado a pagar por meio de:
- `Débito em Crédito Empenhado a Liquidar` (reduzindo a obrigação potencial);
- `Crédito em Crédito Empenhado Liquidado a Pagar` (reconhecendo a dívida empenhada e liquidada).
2. No **Subsistema Patrimonial (Classes 3 e 2)**: reconhece-se o consumo do serviço e o passivo exigível:
- `Débito em Variação Patrimonial Diminutiva - VPD` (Serviços de Terceiros - Classe 3);
- `Crédito em Fornecedores a Pagar` (Passivo Circulante - Classe 2).
- **C) Incorreta.** Trata da fixação inicial da despesa na LOA e registro de ativo permanente que não se aplica a serviço de limpeza.
- **D) Incorreta.** Mistura execução da receita orçamentária com material em estoque.
- **E) Incorreta.** Descreve o estágio subsequente do **pagamento**, e não da liquidação.

04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

Matéria: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP - MCASP Parte V e NBC TSP 11):
- **Balanço Orçamentário (BO):** estrutura conceitual, confronto entre previsão e realização de receitas, confronto entre fixação, empenho, liquidação e pagamento de despesas; apuração do Resultado Orçamentário (superávit/déficit orçamentário); quadros anexos da execução dos Restos a Pagar Processados (RPP) e Não Processados (RPNP);
- **Balanço Financeiro (BF):** estrutura, ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, transferências financeiras recebidas e concedidas (repasses, sub-repasses e duodécimos), saldo inicial e final de caixa e equivalentes de caixa; fechamento das contas financeiras;
- **Balanço Patrimonial (BP):** estrutura dual sob a Lei nº 4.320/1964 (Ativo Financeiro e Permanente; Passivo Financeiro e Permanente) e sob o MCASP / NBC TSP (Ativo Circulante e Não Circulante; Passivo Circulante e Não Circulante; Patrimônio Líquido); apuração e cálculo do Superávit Financeiro para abertura de créditos adicionais (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964);
- **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):** confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD); apuração do Resultado Patrimonial do exercício pelo regime de competência patrimonial pura; variações quantitativas e qualitativas;
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):** método direto obrigatório no setor público; fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento;
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)** e Notas Explicativas;
- Prestação de Contas ao Tribunal de Contas:
- Processo de contas de governo (parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo) versus processo de contas de gestão (julgamento de ordenadores de despesas);
- Peças obrigatórias dos processos de contas: DCASP completas, relatórios da LRF (RREO e RGF), relatório do órgão central de controle interno;
- Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial exercida pelo TCE-GO.

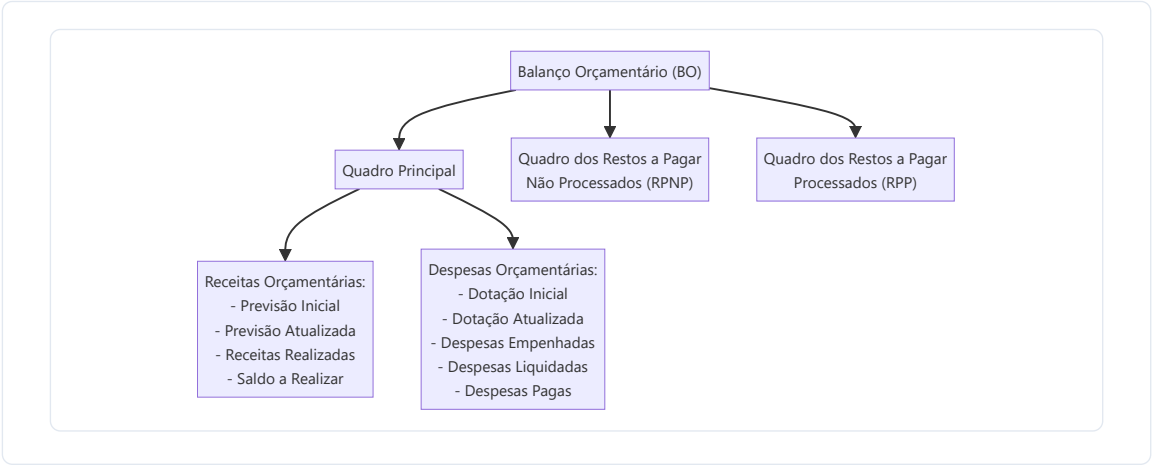
Classificação Hierárquica

```
4. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) e Prestação de Contas
├── 4.1 Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)
│   ├── 4.1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos:
│   │   ├── Quadro Principal: Receitas (Previsão vs. Realização) e Despesas (Fixação vs. Execução)
│   │   ├── Quadro dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP)
│   │   └── Quadro dos Restos a Pagar Processados (RPP)
│   ├── 4.1.2 Apuração do Resultado Orçamentário: Receita Realizada (-) Despesa Empenhada
│   └── 4.1.3 Utilização de Saldos de Exercícios Anteriores e Reserva de Contingência
├── 4.2 Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)
│   ├── 4.2.1 Ingressos: Receita Orçamentária + Transferências Recebidas + Ingressos Extraorçamentários + Saldo Inicial
│   ├── 4.2.2 Dispêndios: Despesa Orçamentária Paga + Transferências Concedidas + Pagamentos Extraorçamentários + Saldo Final
│   ├── 4.2.3 Regra de Fechamento: Total dos Ingressos = Total dos Dispêndios
│   └── 4.2.4 Tratamento Especial dos Restos a Pagar (Inscrição = Ingresso Extraorçamentário)
├── 4.3 Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)
│   ├── 4.3.1 Estrutura segundo as Normas Internacionais (NBC TSP / MCASP):
│   │   ├── Ativo Circulante e Ativo Não Circulante (Realizável a LP, Investimentos, Imobilizado, Intangível)
│   │   ├── Passivo Circulante e Passivo Não Circulante
│   │   └── Patrimônio Líquido (Patrimônio Social, Reservas e Resultados Acumulados)
│   ├── 4.3.2 Estrutura Legal da Lei nº 4.320/1964:
│   │   ├── Ativo Financeiro (AF) e Passivo Financeiro (PF)
│   │   └── Ativo Permanente (AP) e Passivo Permanente (PP)
│   └── 4.3.3 Apuração do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964):
│   └── SF = Ativo Financeiro - Passivo Financeiro - Créditos Adicionais Reabertos
├── 4.4 Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP - Art. 104 da Lei nº 4.320/1964)
│   ├── 4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA - tributárias, transferências, serviços)
│   ├── 4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD - pessoal, consumo, serviços, depreciação)
│   └── 4.4.3 Apuração do Resultado Patrimonial: VPA (-) VPD = Superávit ou Déficit Patrimonial
├── 4.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Outras Peças
│   ├── 4.5.1 DFC: Método Direto; Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento
│   ├── 4.5.2 DMPL e Notas Explicativas (NBC TSP 11)
└── 4.6 Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO)
    ├── 4.6.1 Distinção: Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento)
    ├── 4.6.2 Composição Documental e Prazos Constitucionais de Envio
    └── 4.6.3 Exame Técnico da Fidedignidade das DCASP pelos Auditores do TCE
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Balanço Orçamentário (BO)

O **Balanço Orçamentário** evidencia os rendimentos e as despesas orçamentárias detalhadas, confrontando a previsão com a arrecadação da receita e a fixação com a execução da despesa (Art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e MCASP Parte V):



Apuração do Resultado Orçamentário:

O resultado orçamentário representa o equilíbrio da execução orçamentária do exercício corrente:

$$\text{Resultado Orçamentário} = \text{Receitas Realizadas} - \text{Despesas Executadas (Empenhadas)}$$

- **Superávit Orçamentário:** Receitas Realizadas $>$ Despesas Empenhadas.
- **Déficit Orçamentário:** Receitas Realizadas $<$ Despesas Empenhadas.

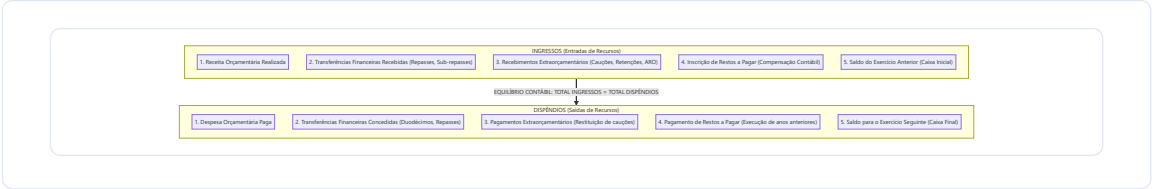
> **[ATENÇÃO]:**
> O déficit ou superávit orçamentário apurado no BO **NÃO** se confunde com o Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial! O superávit orçamentário é um fluxo de execução orçamentária do exercício, enquanto o superávit financeiro é um saldo acumulado de disponibilidades líquidas.

---

2. Balanço Financeiro (BF)

O **Balanço Financeiro** demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103 da Lei nº 4.320/1964):

$$\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$$



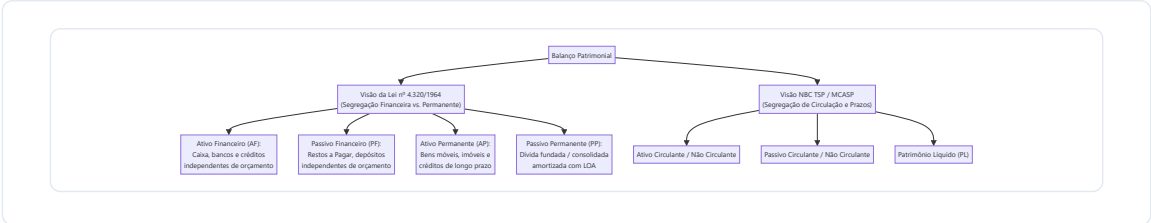
Tratamento dos Restos a Pagar no Balanço Financeiro:

- **Inscrição de RP:** Registrada nos **Ingressos Extraorçamentários** no momento do encerramento do exercício.
- **Pagamento de RP:** Registrado nos **Dispêndios Extraorçamentários** no momento de seu efetivo adimplemento.

---

3. Balanço Patrimonial (BP) e Apuração do Superávit Financeiro

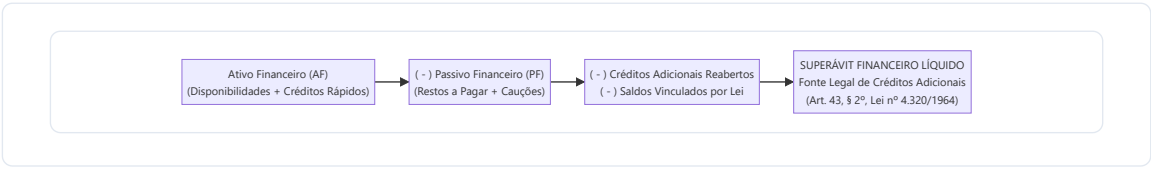
O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade pública. Ele convive com duas estruturas conceituais complementares:



Apuração do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964):

O Superávit Financeiro é uma das fontes legais mais importantes para abertura de **créditos adicionais suplementares e especiais**:

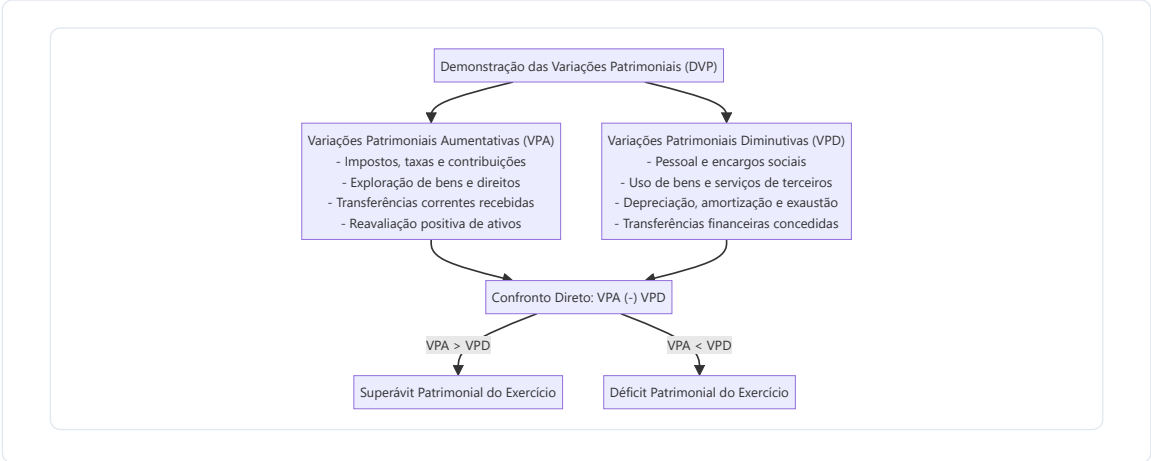
$$\text{Superávit Financeiro} = \text{Ativo Financeiro} - \text{Passivo Financeiro} - \text{Créditos Especiais Reabertos} - \text{Compromissos Vinculados}$$



---

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o **regime de competência patrimonial**:



Variações Quantitativas versus Qualitativas:

- **Variações Patrimoniais Quantitativas:** Fatos que aumentam (VPA) ou diminuem (VPD) o Patrimônio Líquido (ex.: arrecadação de imposto, pagamento de folha salarial, depreciação).
- **Variações Patrimoniais Qualitativas:** Fatos permutativos que apenas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem mudar o valor total do Patrimônio Líquido (ex.: aquisição de um veículo à vista, em que o ativo Caixa diminui e o ativo Imobilizado aumenta no mesmo valor).

---

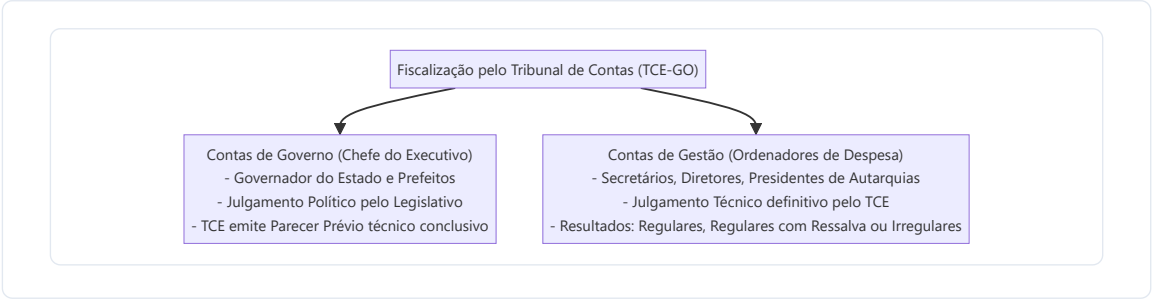
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Outras Demonstrações

1. **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC - NBC TSP 12):** - No setor público, a apresentação dos fluxos operacionais é feita compulsoriamente pelo **Método Direto**. - Segrega as movimentações em três fluxos fundamentais:
   - **Fluxo Operacional:** Arrecadação de tributos, pagamento de salários a servidores, compra de material de consumo;
   - **Fluxo de Investimento:** Aquisição e alienação de bens do ativo imobilizado e intangível;
   - **Fluxo de Financiamento:** Captação de empréstimos, emissão de títulos da dívida e amortização do principal da dívida pública fundada.
2. **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL):** - Evidencia a movimentação de todas as contas que compõem o PL (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados).
3. **Notas Explicativas:** - Informações suplementares essenciais que acompanham todas as demonstrações contábeis para detalhar premissas, métodos de mensuração, passivos contingentes e critérios adotados.

---

6. Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)

No regime republicano brasileiro, todo aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos tem o dever constitucional de prestar contas:



Composição Obrigatória do Processo de Prestação de Contas Anual:

- Todas as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) consolidadas acompanhadas de Notas Explicativas;
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Demonstrativo do cumprimento dos limites constitucionais de Saúde (12% para Estados) e Educação (25%);
- Relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Sistema de Controle Interno estadual com parecer conclusivo;
- Demonstrativo do inventário analítico dos bens móveis, imóveis e almoxarifados.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (ONDE ESTÁ A FONTE DE CRÉDITOS ADICIONAIS?):**
> A FCC adora tentar confundir os candidatos afirmando que o resultado do **Balanço Orçamentário** serve para abrir créditos suplementares. Isso é **completamente FALSO**!
> - A fonte legal autorizada pelo Art. 43 da Lei nº 4.320/1964 é o **Superávit Financeiro apurado no BALANÇO PATRIMONIAL** ($AF - PF$).
> - O Balanço Orçamentário apura o resultado orçamentário do ano, que **não** autoriza abertura de novos créditos!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (O BALANÇO FINANCEIRO SEMPRE FECHA):**
> O Balanço Financeiro **NÃO possui resultado de superávit ou déficit** em sua última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade: $\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$. A diferença entre entradas e saídas de recursos é equilibrada exatamente pela inclusão do saldo em caixa transferido para o exercício seguinte.
>
> **[ATENÇÃO (DEPRECIAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS)]:**
> A cota periódica de depreciação de bens públicos é reconhecida:
> 1. Na **DVP** como uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)**;
> 2. No **Balanço Patrimonial** como conta retificadora do Ativo Não Circulante (Imobilizado).
> A depreciação **NÃO APARECE no Balanço Orçamentário nem no Balanço Financeiro**, porque não envolve fluxo financeiro (não é desembolso de caixa nem despesa orçamentária fixada).
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (MÉTODO DA DFC NO SETOR PÚBLICO)]:**
> Pelo MCASP e pela NBC TSP 12, a elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) no setor público deve adotar obrigatoriamente o **Método Direto** para os fluxos das atividades operacionais. O método indireto é facultativo apenas como conciliação em nota explicativa.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Arts. 43 e 101 a 106 (Das Demonstrações Contábeis e Créditos Adicionais).
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 11ª Edição - Parte V: Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).
- Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.
- Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP 12 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- Lei Complementar Estadual nº 161/2020 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).
- Instrução Normativa TCE-GO nº 004/2017 - Regulamenta a remessa e composição das prestações de contas de governo e de gestão no Estado de Goiás.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Ao final do exercício financeiro de 2023, determinado órgão público estadual apurou as seguintes informações em seus registros contábeis para fechamento do Balanço Patrimonial: - Ativo Financeiro: R$12.000.000,00 - $AtivoPermanente$: R 45.000.000,00 - Passivo Financeiro: R $7.000.000,00 - $ $PassivoPermanente$: R 30.000.000,00 - Saldos de créditos adicionais especiais reabertos para o exercício seguinte: R$ 1.500.000,00

Com base estritamente nas regras da Lei Federal nº 4.320/1964 (Art. 43, § 2º), o montante do Superávit Financeiro disponível para abertura de créditos adicionais no exercício de 2024 é de:

- **A)** R$ 5.000.000,00.
- **B)** R$ 3.500.000,00.
- **C)** R$ 20.000.000,00.
- **D)** R$ 18.500.000,00.
- **E)** R$ 2.000.000,00.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- Nos termos do Art. 43, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, o superávit financeiro é calculado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, deduzidos os saldos de créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda oneram a disponibilidade:
- $\text{SF} = \text{Ativo Financeiro} - \text{Passivo Financeiro} - \text{Créditos Especiais Reabertos}$
- $\text{SF} = 12.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.500.000,00 =$ **R$ 3.500.000,00**
- **A) Incorreta.** Trata da diferença bruta ($AF - PF =$ R$ 5.000.000,00), esquecendo-se de deduzir os créditos reabertos.
- **B) CORRETA.** R$ 3.500.000,00 é o valor exato disponível para suportar a abertura de créditos suplementares ou especiais.
- **C) Incorreta.** Considerou a diferença do patrimônio permanente ($45.000.000,00 - 30.000.000,00 + 5.000.000,00$), misturando ativos fixos não financeiros.
- **D) Incorreta.** Considerou valores do ativo permanente, que não têm liquidez financeira para lastrear despesas orçamentárias.
- **E) Incorreta.** Realizou subtrações aleatórias sem base nas regras legais.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a demonstração contábil que evidencia as receitas previstas em confronto com as realizadas e as despesas fixadas em confronto com as executadas (empenhadas, liquidadas e pagas), apurando o resultado orçamentário do exercício, é o:

- **A)** Balanço Financeiro.
- **B)** Balanço Patrimonial.
- **C)** Balanço Orçamentário.
- **D)** Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
- **E)** Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O Balanço Financeiro (Art. 103 da Lei nº 4.320/1964) evidencia os ingressos e dispêndios de recursos orçamentários e extraorçamentários e a movimentação das disponibilidades de caixa.
- **B) Incorreta.** O Balanço Patrimonial (Art. 105 da Lei nº 4.320/1964) evidencia o patrimônio público estático (bens, direitos, obrigações e situação líquida).
- **C) CORRETA.** O **Balanço Orçamentário** (Art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e MCASP Parte V) confronta a previsão e realização das receitas públicas com a fixação e execução das despesas orçamentárias (empenho, liquidação e pagamento), demonstrando o superávit ou déficit orçamentário.
- **D) Incorreta.** A DFC evidencia as entradas e saídas financeiras agrupadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento pelo método direto.
- **E) Incorreta.** A DVP (Art. 104 da Lei nº 4.320/1964) confronta as variações aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) para apurar o resultado patrimonial por competência.

Questão 03

(FCC – DPE-RS – Analista: Ciências Contábeis)
Em relação ao Balanço Financeiro disciplinado pela Lei nº 4.320/1964 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), é correto afirmar que:

- **A)** Apura em sua última linha o montante do superávit financeiro que servirá de fonte para abertura de créditos suplementares.
- **B)** A inscrição de despesas em Restos a Pagar no encerramento do exercício é registrada na coluna dos ingressos extraorçamentários para compensar a despesa empenhada.
- **C)** As transferências financeiras recebidas de outros órgãos do mesmo ente da Federação (repasses e sub-repasses) devem ser classificadas como receitas orçamentárias de capital.
- **D)** O pagamento de restos a pagar processados efetuado no exercício é escriturado no quadro das receitas orçamentárias correntes.
- **E)** A cota de depreciação acumulada dos edifícios públicos é registrada como um dispêndio extraorçamentário.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O Balanço Financeiro não apresenta superávit ou déficit financeiro ao final, pois o total dos ingressos sempre se iguala ao total dos dispêndios mediante o transporte do saldo para o exercício seguinte. O superávit financeiro é calculado no Balanço Patrimonial.
- **B) CORRETA.** Como a despesa orçamentária é computada pelo valor empenhado nos sistemas legais e nos dispêndios, a parcela empenhada e não paga no ano (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos **ingressos extraorçamentários** como contrapartida contábil de ajuste para manter a equação financeira fechada.
- **C) Incorreta.** Repasses e sub-repasses são transferências puramente financeiras entre órgãos públicos, não constituindo receita orçamentária nem fato gerador de receita própria.
- **D) Incorreta.** O pagamento de restos a pagar é uma despesa ou dispêndio **extraorçamentário**, pois pertence a orçamento de exercício pretérito.
- **E) Incorreta.** A depreciação não transita pelo Balanço Financeiro, visto que não envolve movimentação física ou bancária de dinheiro.

Questão 04

(FCC – SEFAZ-SC – Auditor Fiscal da Receita Estadual)
No encerramento do exercício financeiro, uma entidade governamental constatou que o reconhecimento da quota anual de depreciação de seus veículos operacionais no montante de R$ 500.000,00 produziu impactos nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. O reflexo desse fato contábil ocorreu:

- **A)** Exclusivamente no Balanço Orçamentário, reduzindo o superávit orçamentário do exercício.
- **B)** No Balanço Financeiro como dispêndio operacional e na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- **C)** Na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) como Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e no Balanço Patrimonial como conta redutora do Ativo Não Circulante.
- **D)** No Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro simultaneamente, sem afetar o Balanço Patrimonial.
- **E)** Exclusivamente na Demonstração dos Fluxos de Caixa, classificado como fluxo de investimentos.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A depreciação não depende de dotação nem envolve execução de despesa orçamentária, não figurando no Balanço Orçamentário.
- **B) Incorreta.** A depreciação não envolve desembolso de moeda e não afeta o Balanço Financeiro nem a DFC.
- **C) CORRETA.** A depreciação é um fato contábil estritamente patrimonial decorrente do regime de competência. Seu lançamento é: `D - Variação Patrimonial Diminutiva (Classe 3)` e `C - Depreciação Acumulada (Classe 1 - Retificadora do Imobilizado)`. Logo, impacta a **DVP** (como VPD) e o **Balanço Patrimonial** (reduzindo o valor contábil líquido do Ativo Não Circulante).
- **D) Incorreta.** Não afeta os balanços orçamentário e financeiro.
- **E) Incorreta.** A DFC só registra fatos que movimentam contas de caixa e equivalentes de caixa; a depreciação é um custo não financeiro.

Questão 05

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo)
A respeito da prestação de contas dos administradores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), assinale a afirmativa correta:

- **A)** As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são submetidas a julgamento técnico irrecorrível pelo próprio Tribunal de Contas, cabendo à Assembleia Legislativa apenas tomar conhecimento.
- **B)** A prestação de contas dos dirigentes de autarquias e secretários de Estado (contas de gestão) é apreciada mediante parecer prévio opinativo encaminhado ao Governador do Estado.
- **C)** O parecer prévio emitido pelo TCE sobre as contas de governo do Chefe do Poder Executivo só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa.
- **D)** O Tribunal de Contas dispensa a apresentação do relatório do órgão central do sistema de controle interno nos processos de tomada de contas especial.
- **E)** As demonstrações contábeis exigidas na prestação de contas anual dispensam notas explicativas caso o Balanço Patrimonial não registre dívida fundada consolidada.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** As contas do Chefe do Executivo estadual (Governador) são **julgadas politicamente pela Assembleia Legislativa**, cabendo ao Tribunal de Contas emitir **parecer prévio** de caráter eminentemente técnico (Art. 71, I c/c Art. 75 da CF/88 e Constituição Estadual de Goiás).
- **B) Incorreta.** Os ordenadores de despesas e dirigentes de órgãos/autarquias prestam **contas de gestão**, as quais são **julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas**, com caráter terminativo e eficácia de título executivo em caso de condenação em débito ou multa.
- **C) CORRETA.** Nos termos do modelo constitucional de controle externo (Art. 31, § 2º aplicado por simetria e normas constitucionais correlatas), o parecer prévio técnico emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais de governo do Chefe do Executivo somente deixará de prevalecer por decisão qualificada de **dois terços dos membros do Poder Legislativo**.
- **D) Incorreta.** O relatório e o certificado de auditoria do órgão central do sistema de controle interno são peças obrigatórias e indeclináveis em qualquer processo de contas ou tomada de contas especial.
- **E) Incorreta.** As notas explicativas são parte integrante e obrigatória das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11 e MCASP), independentemente da existência ou não de dívida fundada.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 21: Noções de Administração Pública

Organizações Formais, Modelos de Gestão Pública, Governança, LAI, Decreto 9.094/17 e Processos

01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Características básicas das organizações formais modernas: estrutura organizacional, sistemas de autoridade, hierarquia, amplitude administrativa e especialização do trabalho;
- Desenho de estruturas organizacionais:
- Relação entre amplitude de controle e formato organizacional (estruturas agudas/altas versus estruturas achatadas/planas);
- Centralização e descentralização da tomada de decisão;
- Tipos de estrutura organizacional: linear (militar), funcional, linha-staff, matricial e estruturas em rede (redes organizacionais flexíveis);
- Critérios de departamentalização: por funções (funcional), por produtos ou serviços, territorial (geográfica), por clientes, por processos e por projetos;
- Processo organizacional: as funções fundamentais da administração (PODC):
- Planejamento (níveis estratégico, tático e operacional; objetivos e planos de ação);
- Organização (alocação de recursos, divisão do trabalho e atribuição de responsabilidades);
- Direção e Coordenação (liderança, motivação, delegação de autoridade e harmonização de esforços);
- Comunicação organizacional (fluxos verticais ascendente e descendente, horizontais e diagonais; barreiras e ruídos na comunicação);
- Controle e Avaliação (estabelecimento de padrões, medição do desempenho real, comparação e ações corretivas; controles prévio, concomitante e posterior);
- Convergências e diferenças essenciais entre a gestão pública e a gestão privada (princípio da legalidade estrita versus autonomia da vontade, finalidade pública versus lucro, regime de pessoal e sujeição aos órgãos de controle externo).

Classificação Hierárquica

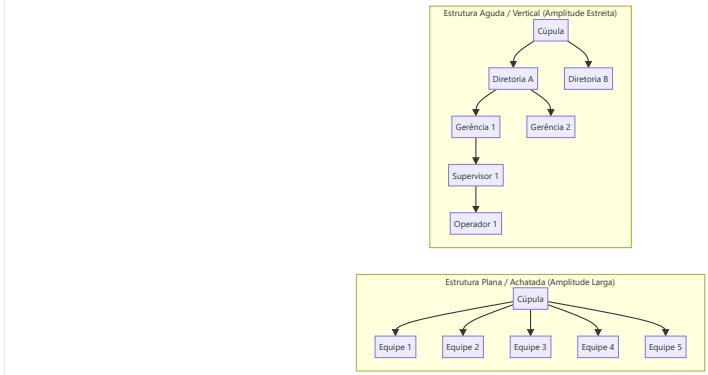
```
1. Organizações Formais, Estruturas e Funções Administrativas
├── 1.1 Elementos Fundamentais da Organização Formal
│   ├── 1.1.1 Divisão do Trabalho e Especialização: Maximização da produtividade
│   ├── 1.1.2 Cadeia Escalar e Hierarquia: Linha de autoridade formal e subordinação
│   ├── 1.1.3 Amplitude de Controle (Amplitude Administrativa):
│   │   ├── Amplitude Estreita: Estrutura verticalizada (aguda), supervisão cerrada, alto custo
│   │   └── Amplitude Ampla: Estrutura achatada (plana), autonomia, comunicação direta
│   └── 1.1.4 Centralização vs. Descentralização: Ponto focal de tomada de decisões
├── 1.2 Modelos de Estrutura Organizacional
│   ├── 1.2.1 Estrutura Linear: Unidade de comando estrita (Fayol), linhas únicas de chefia
│   ├── 1.2.2 Estrutura Funcional: Autoridade funcional por especialidade (Taylor), sem unidade de comando
│   ├── 1.2.3 Estrutura Linha-Staff: Autoridade de comando na linha + assessoria técnica no staff
│   ├── 1.2.4 Estrutura Matricial: Dupla subordinação (gerente funcional + gerente de projeto)
│   └── 1.2.5 Estrutura em Rede (Modular): Núcleo central enxuto conectado por contratos e TI
├── 1.3 Critérios de Departamentalização
│   ├── 1.3.1 Departamentalização Funcional: Agrupamento por funções essenciais (RH, Finanças, Logística)
│   ├── 1.3.2 Departamentalização Territorial (Geográfica): Foco na dispersão espacial ou regional
│   ├── 1.3.3 Departamentalização por Produtos / Serviços: Foco nas linhas de saídas e serviços
│   ├── 1.3.4 Departamentalização por Clientes / Cidadãos: Foco no perfil e necessidades do público-alvo
│   ├── 1.3.5 Departamentalização por Processos: Foco na sequência do fluxo de valor produtivo
│   └── 1.3.6 Departamentalização por Projetos: Estruturas multidisciplinares temporárias
├── 1.4 O Processo Organizacional (Funções Administrativas - PODC)
│   ├── 1.4.1 Planejamento: Estratégico (longo prazo), Tático (médio prazo) e Operacional (curto prazo)
│   ├── 1.4.2 Organização: Distribuição de tarefas, autoridade, recursos e arranjo físico
│   ├── 1.4.3 Direção: Liderança, motivação humana, dinamização de equipes e canais de comunicação
│   └── 1.4.4 Controle: Padrões, monitoramento, comparação e ação corretiva (prévio, concomitante, posterior)
└── 1.5 Convergências e Divergências: Gestão Pública vs. Gestão Privada
    ├── 1.5.1 Divergências: Princípio da Legalidade, busca do bem público vs. lucro, concurso e controle externo
    └── 1.5.2 Convergências: Foco no usuário-cidadão, governança, gestão por processos e busca de eficiência
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural

A **organização formal** é a estrutura deliberadamente planejada e oficialmente instituída para coordenar os esforços humanos e materiais rumo a objetivos definidos. Ela se apoia em cinco pilares clássicos:

1. **Divisão do Trabalho:** Fragmentação das atividades complexas em tarefas menores e especializadas.
2. **Especialização:** Concentração de um indivíduo ou unidade na execução de tarefas específicas, elevando a perícia técnica.
3. **Hierarquia e Cadeia de Comando:** Linha ininterrupta de autoridade formal que liga o topo da instituição à base operacional (*princípio escalar*).
4. **Amplitude Administrativa (ou Amplitude de Controle):** Número de subordinados que reportam diretamente a um único gestor/supervisor.
5. **Grau de Formalização:** Nível de padronização escrita das tarefas, regras, instruções normativas e regulamentos internos.

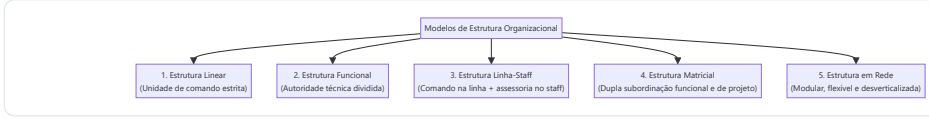


Comparativo: Amplitude Estreita vs. Amplitude Ampla

Dimensão	Amplitude Estreita (Estrutura Aguda/Vertical)	Amplitude Ampla (Estrutura Plana/Achatada)
Níveis Hierárquicos	Muitos níveis intermediários (organização alta).	Poucos níveis intermediários (organização horizontal).
Supervisão e Controle	Estrita, próxima e minuciosa.	Mais frouxa, orientada a autonomia e resultados.
Comunicação	Lenta, burocrática e sujeita a ruídos e distorções.	Rápida, direta e transparente.
Custo de Gestão	Elevado (muitos cargos em comissão e chefias).	Reduzido (menor número de gestores intermediários).
Delegação de Autoridade	Baixa (decisões sobem pela cadeia escalar).	Alta (decisões delegadas à base operacional).

---

2. Tipos de Estruturas Organizacionais Clássicas e Contemporâneas



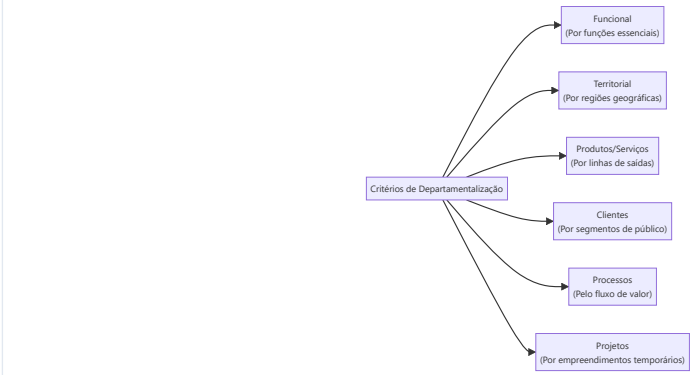
Análise Comparativa Detalhada dos Modelos Estruturais:

Modelo	Princípio Central	Vantagens Principais	Desvantagens / Riscos para Concurso
Linear (Militar)	**Unidade de Comando:** Cada subordinado tem um único chefe superior. Linhas formais e retas de autoridade.	Clareza absoluta de competências, facilidade de controle e disciplina incontestável.	Extrema rigidez, lentidão decisória, isolamento dos setores e sobrecarga do topo.
Funcional	**Especialização:** A autoridade decorre do conhecimento técnico. Subordinado recebe ordens de múltiplos chefes funcionais.	Máximo aproveitamento do conhecimento especializado e cooperação técnica.	**Quebra da unidade de comando**, concorrência entre chefes e confusão de ordens.
Linha-Staff	Combinação harmônica: os órgãos de **linha** detêm poder decisório e comando; os órgãos de **staff** prestam consultoria e suporte técnico.	Suporte técnico especializado de alto nível sem romper a unidade de comando de chefia.	Risco de atrito entre assessores teóricos do *staff* e chefes práticos da *linha*.
Matricial	Estrutura mista que sobrepõe uma autoridade de **projeto/produto** sobre a autoridade **funcional**.	Flexibilidade excepcional, orientação para metas e integração interdisciplinar.	**Dupla subordinação:** gera insegurança, ansiedade, disputas de poder e reuniões em excesso.
Em Rede (Modular)	Desverticalização: núcleo central enxuto coordena parceiros externos independentes mediante alianças contratuais e TI.	Custos fixos mínimos, adaptabilidade imediata ao mercado e velocidade de resposta.	Perda de controle direto, alta vulnerabilidade à ruptura de parceiros terceirizados.

---

3. Critérios de Departamentalização

Departamentalização é o processo de agrupar atividades e recursos em unidades orgânicas especializadas:

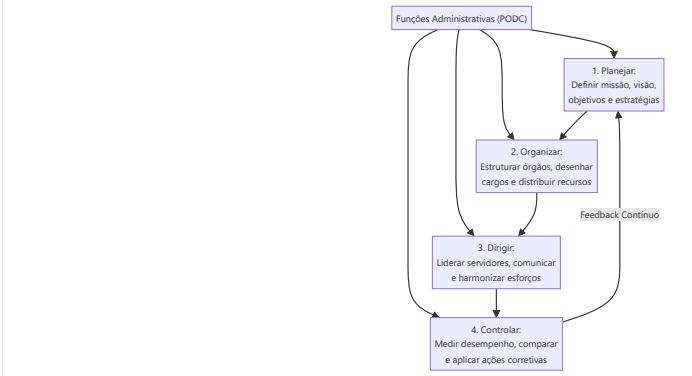


1. **Departamentalização Funcional:** Agrupa atividades pelas funções primárias (ex.: Secretaria de Administração, Diretoria de Finanças, Gerência de Recursos Humanos).
   * *Vantagem:* Economia de escala e concentração de especialistas.
   * *Desvantagem:* Visão departamental limitada ("efeito feudo"), pouca colaboração intersetorial.
2. **Departamentalização Territorial (Geográfica):** Agrupa órgãos segundo a localização geográfica atendida (ex.: Delegacias Regionais Fazendárias da SEFAZ-GO em Anápolis, Rio Verde e Luziânia).
   * *Vantagem:* Adaptação precisa às realidades locais.
   * *Desvantagem:* Duplicação de custos estruturais em várias regiões.
3. **Departamentalização por Clientes:** Estruturada para atender perfis de usuários com características peculiares (ex.: Delegacia do Idoso, Juizado da Infância e Juventude).
4. **Departamentalização por Processos:** Organizada de acordo com o fluxo ordenado das etapas de transformação operacional (ex.: Seção de Protocolo → Triagem → Autuação → Julgamento).
5. **Departamentalização por Projetos:** Agrupamento temporário multidisciplinar destinado a realizar uma missão específica com prazo de início e fim determinados (ex.: Comissão de Implantação do SEI no TCE-GO).

---

4. O Processo Organizacional: As Funções Administrativas (PODC)

O processo administrativo é contínuo, cíclico e interativo, integrando quatro funções capitais:



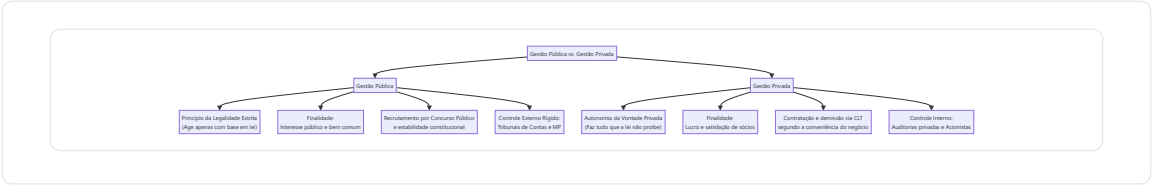
Aprofundamento das Quatro Funções:

- **1. Planejamento:** É a função que antecede todas as demais, definindo aonde se quer chegar e os caminhos necessários:
- **Nível Estratégico:** Horizonte de longo prazo; abrange a organização como um todo; formulado pela alta administração (ex.: Plano Estratégico do TCE-GO 2024-2030).
- **Nível Tático:** Horizonte de médio prazo; focado nas unidades e departamentos funcionais; desdobra as diretrizes estratégicas em planos setoriais.
- **Nível Operacional:** Horizonte de curto prazo; focado nas tarefas rotineiras, procedimentos operacionais padrão (POP) e cronogramas diários/semanais.
- **2. Organização:** Função de estruturar os recursos organizacionais (humanos, materiais, financeiros e tecnológicos), definir atribuições de cargos e estabelecer linhas formais de autoridade.
- **3. Direção e Coordenação:** Função de guiar, orientar, liderar e influenciar o comportamento das pessoas no trabalho:
- *Comunicação Organizacional:* Envolve fluxos verticais (**descendentes**: ordens e instruções da chefia para a base; **ascendentes**: relatórios e sugestões da base para o topo), fluxos **horizontais** (entre colegas do mesmo nível hierárquico) e fluxos **diagonais** (entre diferentes níveis e setores).

- *Barreiras de Comunicação:* Ruídos físicos, barreiras psicológicas (preconceitos, filtros mentais), barreiras semânticas (linguagem hermética) e sobrecarga informacional.
- **4. Controle:** Função de mensurar o desempenho real frente aos parâmetros planejados:
- *Controle Prévio (Preventivo/Ex Ante):* Antecipa-se aos fatos para evitar desvios (ex.: exigência de Certidão Negativa de Débitos antes da assinatura do contrato).
- *Controle Concomitante (Diretivo/Em Tempo Real):* Ocorre durante a realização da atividade (ex.: fiscalização presencial de uma obra pública).
- *Controle Posterior (Corretivo/Feedback/Ex Post):* Ocorre após a conclusão do ciclo para apurar resultados e sanar falhas (ex.: prestação de contas anual analisada pelo Tribunal de Contas).

---

5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Quadro Sintético para Prova



Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (ESTRUTURA MATRICIAL E UNIDADE DE COMANDO):**
> Questão garantida de prova: a FCC frequentemente tenta induzir o candidato a erro afirmando que "a estrutura matricial respeita e reforça o princípio da unidade de comando preconizado pela teoria clássica". Isso é **FALSO**! O aspecto definidor da estrutura matricial é justamente a **dupla subordinação** (o funcionário responde simultaneamente ao gerente de departamento técnico e ao gestor de projeto), o que viola deliberadamente a unidade de comando para obter maior flexibilidade!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (AMPLITUDE E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL):**
> Grave a correlação inversa:
> - **Amplitude Administrativa Estreita** → Poucos subordinados por chefe → **Estrutura Aguda / Vertical** (muitos níveis hierárquicos, maior custo de pessoal administrativo, decisão lenta).
> - **Amplitude Administrativa Larga/Ampla** → Muitos subordinados por chefe → **Estrutura Achatada / Plana** (poucos níveis hierárquicos, organização descentralizada e ágil).
>
> **[ATENÇÃO (DIFERENÇA ENTRE LINHA E STAFF)]:**
> Na estrutura linha-staff:
> - Os órgãos de **LINHA** têm autoridade de comando executivo, tomam decisões e dão ordens diretas sobre a atividade-fim.
> - Os órgãos de **STAFF (Assessoria)** têm autoridade puramente funcional de aconselhamento, parecer técnico e consultoria; eles **NÃO mandam** nos funcionários da linha.
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (LEGALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA VS. PRIVADA)]:**
> Para o cidadão comum e para a empresa privada, aplica-se o art. 5º, II da CF: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (pode fazer tudo o que a lei não proíbe).
> Já para o gestor público, aplica-se o art. 37, caput da CF: a Administração Pública **só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina**. A falta de previsão legal impede a atuação administrativa.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: Uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 10ª Edição. - Estrutura organizacional e funções administrativas.
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. Editora Atlas..
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Art. 37 (Princípios da Administração Pública).
- Cadernos ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) - Textos fundamentais sobre Organização do Estado e Gestão Pública.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Determinada autarquia estadual de regulação de transportes estruturou suas equipes de fiscalização agrupando os servidores em torno de projetos especiais com prazos pré-fixados, mantendo concomitantemente as diretorias técnicas fixas de engenharia, finanças e tecnologia. Nesse modelo, os auditores reportam-se tanto ao coordenador do projeto específico quanto ao diretor da sua respectiva área técnica de origem. Trata-se de típica estrutura organizacional:

- **A)** Linear.
- **B)** Funcional pura.
- **C)** Matricial.
- **D)** Linha-staff.
- **E)** Colegiada.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A estrutura linear baseia-se na unidade de comando irrestrita, com linhas únicas e verticais de chefia.
- **B) Incorreta.** A estrutura funcional fraciona a autoridade de acordo com a especialidade funcional, mas não sobrepõe gerências temporárias de projetos a departamentos fixos.
- **C) CORRETA.** A **estrutura matricial** caracteriza-se precisamente pela combinação bidimensional de uma estrutura funcional permanente com gerências de projetos temporárias, resultando na **dupla subordinação** dos colaboradores (ao líder do projeto e ao chefe funcional da sua área).
- **D) Incorreta.** Na estrutura linha-staff, os órgãos de staff prestam consultoria técnica aos órgãos de linha, sem haver comando duplo de projetos sobre colaboradores operacionais.
- **E) Incorreta.** Estrutura colegiada refere-se à tomada de decisão por órgão consultivo ou deliberativo coletivo (ex.: Tribunal Pleno, Conselho Administrativo).

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
A respeito das funções do processo administrativo (planejamento, organização, direção e controle) e das diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, assinale a opção correta:

- **A)** A função administrativa de planejamento restringe-se ao nível operacional da instituição, cabendo à função de organização a definição das metas estratégicas de longo prazo.
- **B)** A gestão pública e a gestão privada diferenciam-se essencialmente pelo regime de legalidade, na medida em que, na administração pública, o administrador só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.
- **C)** O controle é a primeira função administrativa a ser desempenhada no processo de trabalho, dispensando a existência de padrões prévios fixados no planejamento.
- **D)** A amplitude de controle administrativa define a quantidade total de departamentos existentes na organização, independentemente do número de subordinados por chefia.
- **E)** As organizações privadas submetem-se ao mesmo regime de recrutamento universal mediante concurso público imposto pela Constituição aos órgãos estatais.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O planejamento abrange três horizontes: estratégico (longo prazo), tático (médio prazo) e operacional (curto prazo). A fixação de metas institucionais pertence ao planejamento estratégico, e não à organização.
- **B) CORRETA.** Essa é a diferença jurídica clássica: na gestão privada vigora a autonomia da vontade (fazer tudo que a lei não proíbe - Art. 5º, II da CF), enquanto na administração pública incide o **princípio da legalidade estrita** (o agente só pode agir de acordo com o que a lei expressamente autoriza ou determina - Art. 37, caput da CF).
- **C) Incorreta.** O planejamento é a primeira função administrativa. O controle depende logicamente da existência de metas e padrões prévios para aferir desvios e corrigi-los.
- **D) Incorreta.** Amplitude de controle administrativo mede o número de subordinados atribuídos diretamente a cada supervisor ou gestor.
- **E) Incorreta.** O dever de concurso público é imposto pela CF/88 (art. 37, II) exclusivamente para a investidura em cargos e empregos públicos da Administração Direta e Indireta.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Considere uma organização pública estadual que decida reduzir o número de seus escalões hierárquicos intermediários de sete para apenas três níveis, mantendo o mesmo quantitativo total de servidores em seus quadros operacionais. Sob a ótica da teoria da organização formal, essa reforma provocará:

- **A)** O estreitamento da amplitude de controle e a verticalização da estrutura organizacional.
- **B)** A eliminação da divisão do trabalho e a conversão automática para a estrutura linear pura.
- **C)** O alargamento da amplitude de controle dos gestores e o achatamento (horizontalização) da estrutura organizacional.
- **D)** A centralização absoluta de todas as decisões na cúpula diretiva em razão do aumento do número de chefes.
- **E)** A transformação imediata do modelo organizacional em departamentalização estritamente geográfica.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Reduzir escalões faz o oposto: alarga a amplitude de controle e horizontaliza a estrutura.
- **B) Incorreta.** A divisão do trabalho permanece; ela não depende da quantidade de níveis hierárquicos.
- **C) CORRETA.** Ao reduzir os níveis intermediários sem diminuir o total de subordinados, cada gestor remanescente passará a chefiar um contingente maior de pessoas (**alargamento da amplitude administrativa**). Como consequência direta, a organização torna-se **achatada (plana/horizontalizada)**, reduzindo a distância entre a base e a cúpula.
- **D) Incorreta.** Estruturas achatadas com grande amplitude tendem a exigir maior delegação e descentralização, pois um chefe com muitos subordinados não consegue centralizar todas as rotinas.
- **E) Incorreta.** A forma da pirâmide hierárquica não define o critério de departamentalização (que pode continuar sendo funcional, por processos etc.).

Questão 04

(FCC – AL-AP – Analista Legislativo: Administração)
Uma das etapas cruciais da função administrativa de Direção é a comunicação organizacional. A respeito dos fluxos comunicacionais e de suas barreiras nas organizações públicas, assinale a alternativa correta:

- **A)** O fluxo de comunicação descendente transporta prioritariamente relatórios de desempenho, pedidos de esclarecimento e sugestões de melhoria vindos da base operacional.
- **B)** O fluxo horizontal ou lateral refere-se à troca de informações entre servidores situados no mesmo nível hierárquico, sendo indispensável para a coordenação interdepartamental.
- **C)** Barreiras semânticas decorrem exclusivamente de falhas mecânicas nos equipamentos de transmissão e instabilidade nas redes de computadores.
- **D)** A comunicação diagonal ocorre exclusivamente entre a chefia superior de um setor e os estagiários daquele mesmo departamento.
- **E)** A ampliação de níveis hierárquicos em estruturas verticais favorece a fidelidade da mensagem e elimina qualquer possibilidade de ruído comunicacional.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Relatórios, dúvidas e sugestões vindos da base para a chefia constituem o fluxo **ascendente**. O fluxo descendente transmite diretrizes, metas e normas do topo para a base.
- **B) CORRETA.** A **comunicação horizontal (ou lateral)** ocorre entre membros de departamentos distintos ou colegas que ocupam o mesmo patamar hierárquico, facilitando a cooperação mútua, integração de processos e resolução ágil de problemas cotidianos.
- **C) Incorreta.** Falhas mecânicas e instabilidade de sinal são barreiras **físicas**. Barreiras **semânticas** dizem respeito ao significado das palavras, jargões técnicos incompreendidos ou diferenças de vocabulário.
- **D) Incorreta.** A comunicação **diagonal** atravessa diferentes funções e diferentes níveis hierárquicos simultaneamente (ex.: um analista de compras que se comunica diretamente com o Diretor de Tecnologia de outro órgão).
- **E) Incorreta.** Quanto maior o número de níveis hierárquicos, maior o risco de distorção ("efeito telefone sem fio") e ruídos na comunicação.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
No âmbito da administração contemporânea, o processo administrativo de controle desdobra-se em três momentos temporais fundamentais: prévio, concomitante e posterior. Constitui exemplo típico de controle prévio (preventivo) no setor público:

- **A)** A análise da prestação de contas do ordenador de despesa efetuada pelo Tribunal de Contas após o encerramento do exercício financeiro.
- **B)** A aplicação de penalidade contratual de multa a uma empresa fornecedora que entregou bens com defeito de fabricação.
- **C)** A medição semanal em tempo real do avanço físico de uma rodovia estadual pelo fiscal da administração durante a execução da obra.
- **D)** A exigência de apresentação prévia de certidões de regularidade fiscal e habilitação jurídica no edital antes da contratação da empresa licitante.
- **E)** A realização de auditoria de conformidade ex post destinada a quantificar o dano ao erário decorrente de sobrepreço em contrato encerrado.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A análise de contas após o encerramento do exercício é um controle **posterior (ex post)**.
- **B) Incorreta.** A aplicação de sanção por entrega defeituosa é uma medida **corretiva/posterior** à constatação da infração.
- **C) Incorreta.** A fiscalização presencial durante a realização dos serviços é um controle **concomitante (em tempo real)**.
- **D) CORRETA.** O **controle prévio (preventivo ou ex ante)** atua antes que a ação administrativa se materialize, estabelecendo barreiras e condições de aptidão com o objetivo de evitar prejuízos futuros. A exigência editalícia de regularidade fiscal e jurídica antes da celebração do vínculo é um exemplo límpido de controle preventivo.
- **E) Incorreta.** Auditoria após a conclusão contratual para apuração de dano é controle **posterior**.

02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Evolução dos paradigmas da gestão pública:
- **Administração Pública Patrimonialista:** características, confusão entre patrimônio público e privado, prebendas, sinécures, clientelismo e nepotismo;
- **Administração Pública Burocrática (Max Weber):** racionalidade, formalismo, impessoalidade, meritocracia, hierarquia funcional, controle prévio (*a priori*) de processos e as disfunções da burocracia (Robert Merton);
- **Administração Pública Gerencial (*New Public Management* - NPM):** orientação para resultados, foco no cidadão-usuário/cliente, descentralização, controle a posteriori e contratualização de resultados;
- As três fases do gerencialismo: Gerencialismo Puro (*Managerialism*), *Consumerism* e *Public Service Orientation* (PSO);
- A Reforma Gerencial de 1995 no Brasil (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE):
- Os quatro setores do Estado: Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, Serviços Não Exclusivos e Produção de Bens e Serviços para o Mercado;
- Formas de atuação e publicização: Agências Reguladoras, Agências Executivas, Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
- Eficiência, Eficácia e Efetividade no setor público (a tríade dos resultados públicos e economicidade);
- Governança e Governabilidade: conceitos, distinções e mecanismos (liderança, estratégia e controle - Referencial TCU);
- O conceito e dimensões de *Accountability*: vertical, horizontal e social (societal);
- Transparência pública e controle social: a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 - LAI) e Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013:
- Transparência ativa versus transparência passiva;
- Prazos de resposta e instâncias de recurso administrativo (regra 20 + 10 dias);
- Graus de sigilo documental: reservada (5 anos), secreta (15 anos) e ultrassecreta (25 anos); proteção de dados pessoais (100 anos).

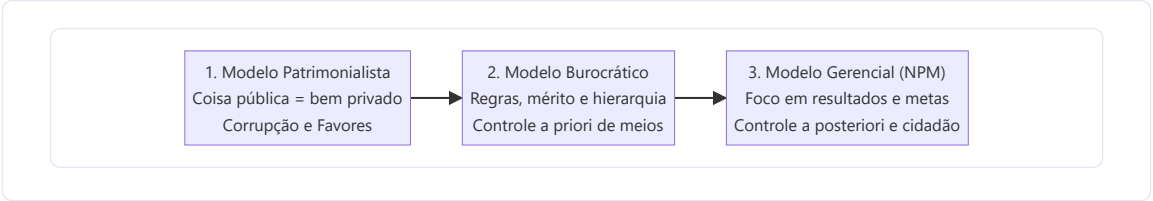
Classificação Hierárquica

```
2. Modelos de Gestão Pública, Governança e Transparência
├── 2.1 Evolução dos Modelos Teóricos de Administração Pública
│   ├── 2.1.1 Modelo Patrimonialista:
│   │   ├── Confusão entre o patrimônio do soberano e a res publica
│   │   └── Distribuição de prebendas, sinécures, clientelismo e nepotismo
│   ├── 2.1.2 Modelo Burocrático Weberiano:
│   │   ├── Princípios Racionais: Legalidade estrita, formalismo, impessoalidade e meritocracia
│   │   ├── Foco no Procedimento e Controle a Priori de Meios
│   │   └── Disfunções da Burocracia (Merton): Apego às regras, apego ao formulário, lentidão e rigidez
│   └── 2.1.3 Modelo Gerencial (New Public Management - NPM):
│   ├── Foco em Resultados (Controle a Posteriori), eficiência e qualidade do serviço
│   ├── Paradigma do Cidadão-Cliente / Cidadão-Usuário
│   └── Fases: Gerencialismo Puro (corte de custos), Consumerism (qualidade) e PSO (cidadania)
├── 2.2 O PDRAE e a Reforma Administrativa de 1995 (Bresser-Pereira)
│   ├── 2.2.1 Os Quatro Setores do Estado:
│   │   ├── 1. Núcleo Estratégico: Presidência, Ministérios, Legislativo, Judiciário e TCs (Propriedade estatal)
│   │   ├── 2. Atividades Exclusivas: Polícia, arrecadação, fiscalização e regulação (Agências)
│   │   ├── 3. Serviços Não Exclusivos: Saúde, educação, cultura e pesquisa (Publicização para OS / OSCIP)
│   │   └── 4. Produção de Bens/Serviços para o Mercado: Empresas estatais (Privatização)
│   └── 2.2.2 Mecanismos: Contratos de Gestão, Termos de Parceria e flexibilização de controles
├── 2.3 Dimensões do Desempenho Público: Eficiência, Eficácia, Efetividade e Economicidade
│   ├── 2.3.1 Economicidade: Aquisição dos melhores insumos ao menor custo possível
│   ├── 2.3.2 Eficiência: Otimização da relação insumo/produto (fazer certo as coisas com o menor custo)
│   ├── 2.3.3 Eficácia: Alcance quantitativo das metas e planos previstos (fazer as coisas certas)
│   └── 2.3.4 Efetividade: Impacto social duradouro e transformação da realidade do cidadão
├── 2.4 Governança, Governabilidade e Accountability
│   ├── 2.4.1 Governabilidade: Legitimidade e condições políticas de sustentação e apoio democrático
│   ├── 2.4.2 Governança: Capacidade instrumental, técnica, administrativa e financeira de execução
│   │   └── Mecanismos de Governança (TCU): Liderança, Estratégia e Controle
│   └── 2.4.3 Accountability:
│   ├── Vertical: Relação entre eleitores e eleitos por meio do sufrágio (voto nas eleições)
│   ├── Horizontal: Controle mútuo entre órgãos estatais (Tribunais de Contas, MP, Judiciário)
│   └── Social (Societal): Ação de ONGs, imprensa livre e conselhos de controle social
└── 2.5 Transparência Pública e Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011)
    ├── 2.5.1 Diretrizes Básicas: Publicidade como regra e sigilo como exceção; desnecessidade de motivação
    ├── 2.5.2 Transparência Ativa: Divulgação oficial espontânea e contínua em formato aberto na internet
    ├── 2.5.3 Transparência Passiva: Resposta a pedidos de acesso (imediata ou até 20 dias prorrogáveis por +10)
    └── 2.5.4 Graus de Sigilo da Informação Pública:
        ├── Reservada: Prazo máximo de 5 anos
        ├── Secreta: Prazo máximo de 15 anos
        ├── Ultrassecreta: Prazo máximo de 25 anos (renovável por mais 25 anos)
        └── Informações Pessoais (intimidade, vida privada e honra): Restrição por até 100 anos
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública

A história da administração pública moderna é marcada pela sucessão e sobreposição de três grandes modelos teóricos:



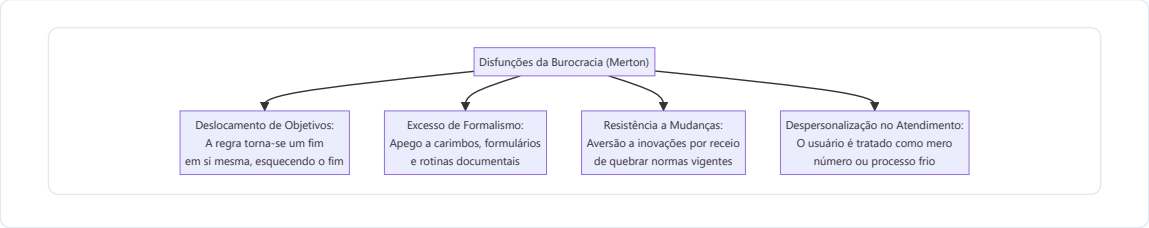
Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos:

Critério de Comparação	Administração Patrimonialista	Administração Burocrática (Weber)	Administração Gerencial (NPM)
Relação Estado vs. Sociedade	Não há distinção entre patrimônio público e bens particulares do rei.	Separação estrita entre esfera pública e privada. Protege o Estado contra a corrupção.	O Estado serve à sociedade. Foco no cidadão-usuário/cliente e na entrega de valor público.
Princípio Básico de Atuação	Arbitrariedade, laços familiares, prebendas e apadrinhamento político.	Formalismo legal estrito, impessoalidade, hierarquia e meritocracia (concurso público).	Flexibilidade, descentralização, competitividade, inovação e avaliação de desempenho.
Mecanismo de Controle	Inexistente (vontade absoluta do governante).	**Controle a priori (prévio):** Focado obsessivamente nos processos, ritos e obediência às normas.	**Controle a posteriori (de resultados):** Focado no cumprimento das metas fixadas no contrato de gestão.
Papel do Servidor Público	Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa.	Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional.	Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.
Disfunções Centrais	Corrupção sistêmica, nepotismo e ineficiência predatória.	Rigidez burocrática, lentidão, excesso de burocracia documental e desapego às demandas sociais.	Risco de mercantilização de serviços sociais e redução da impessoalidade.

---

2. Disfunções da Burocracia (Robert Merton)

Embora a burocracia weberiana tenha sido desenhada como um modelo ideal de racionalidade e eficiência técnica, sociólogos como Robert Merton demonstraram que sua aplicação prática gera anomalias previsíveis:

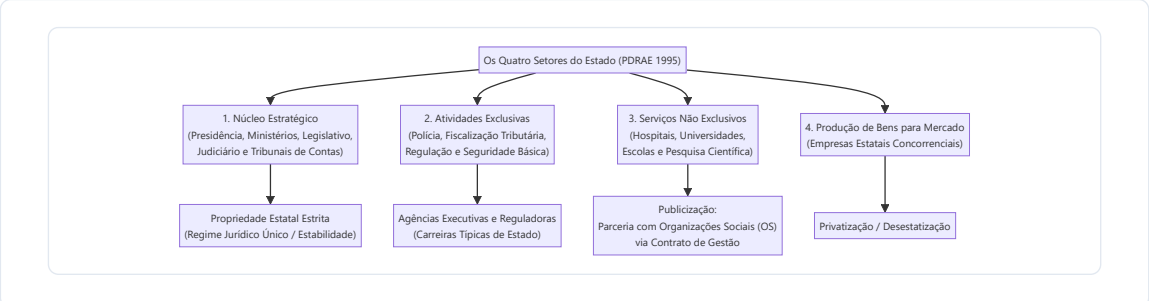


- **Deslocamento de Objetivos (Internalização das Regras):** O servidor foca tanto em cumprir a norma que o cumprimento da regra vira o objetivo final, deixando a satisfação do interesse do cidadão em segundo plano.
- **Superconformidade:** O funcionário recusa-se a tomar qualquer atitude diante de imprevistos se não houver um formulário ou regulamento expresso que o autorize.
- **Exibição de Sinais de Autoridade:** Uso excessivo de títulos hierárquicos, mesas e carimbos para distanciar o funcionário do administrado.

---

3. A Reforma do Aparelho do Estado de 1995 (PDRAE - Bresser-Pereira)

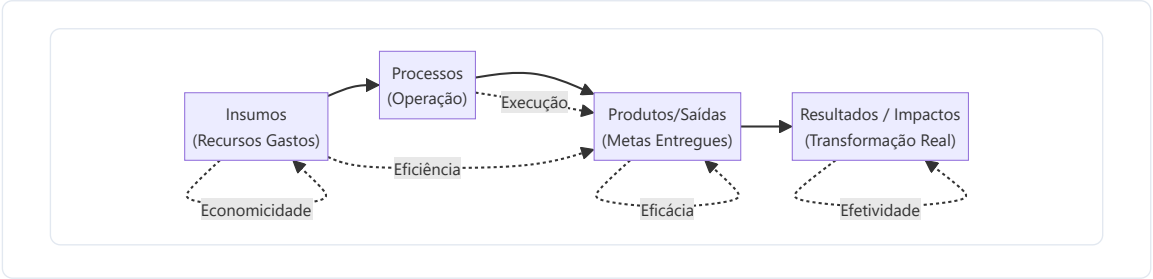
O **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)** instituiu a reforma gerencial brasileira na década de 1990, dividindo as atividades estatais em **quatro setores analíticos**:



---

4. As Dimensões do Desempenho Público (6Es da Gestão Pública)

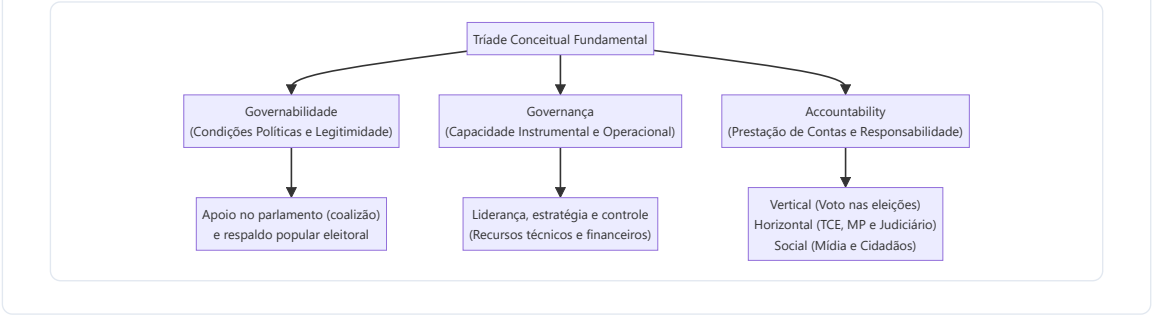
A doutrina moderna e a jurisprudência dos Tribunais de Contas utilizam indicadores de desempenho para fiscalizar políticas públicas:



1. **Economicidade:** Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer a qualidade necessária (comprar bem e barato).
2. **Eficiência:** Melhor relação entre os insumos empregados e os produtos gerados ($Produtos / Recursos$). É a habilidade de fazer certo as coisas, reduzindo desperdícios.
3. **Eficácia:** Grau em que as metas planejadas foram efetivamente atingidas ($Metas\ Realizadas / Metas\ Planejadas$). É fazer a coisa certa.
4. **Efetividade:** Impacto social duradouro na sociedade gerado pela política pública ($Mudança\ Real\ na\ Vida\ do\ Cidadão$). * *Exemplo Clássico de Prova:* Uma campanha vacinal gasta pouco por seringa (**economicidade**), aplica 100 vacinas por hora por enfermeiro (**eficiência**), atinge a meta de imunizar 95% das crianças do Estado (**eficácia**) e zera a incidência de internações e mortes por sarampo na população (**efetividade**).

---

5. Governança, Governabilidade e Accountability

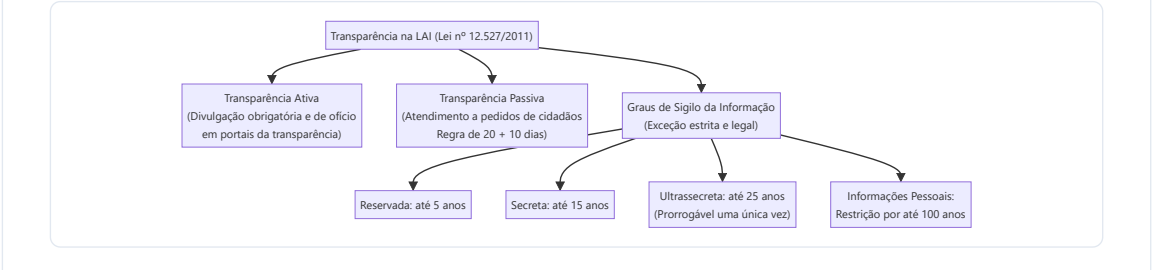


- **Governabilidade:** É a dimensão **política**. Refere-se à legitimidade do governante, capacidade de formar maiorias legislativas e respaldo democrático conferido pela sociedade para sustentar o plano de governo.
- **Governança:** É a dimensão **técnica e gerencial**. Refere-se à capacidade prática que a administração tem de implementar as políticas públicas planejadas, gerenciar riscos e avaliar resultados.
- **Accountability:** É o dever indeclinável de prestar contas, assumir responsabilidade pelos atos e sofrer sanções quando couber:
- *Vertical:* Ocorre do cidadão para o governante por meio do **voto democrático nas urnas**;
- *Horizontal:* Ocorre entre órgãos do próprio Estado que se fiscalizam mutuamente por freios e contrapesos (**Tribunais de Contas**, Ministério Público, Judiciário e Controladorias);
- *Social (Societal):* Ocorre pela atuação da sociedade civil, sindicatos, conselhos municipais e imprensa investigativa.

---

6. Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 - LAI)

A LAI materializa o princípio republicano da publicidade e da transparência democrática:



Regras Práticas de Prazos e Procedimentos da LAI:

1. **Prazo de Atendimento:** O órgão deve conceder acesso imediato se a informação estiver disponível; caso inviável, no prazo de até **20 (vinte) dias**, prorrogável motivadamente por mais **10 (dez) dias**.
2. **Desnecessidade de Motivação:** É terminantemente **proibido** exigir do cidadão a justificativa dos motivos de sua solicitação. O acesso à coisa pública independe de demonstrar interesse jurídico pessoal.
3. **Gratuidade:** O fornecimento de informação é gratuito, admitindo-se apenas a cobrança do custo estrito de reprodução de cópias físicas se solicitado.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (GOVERNANÇA VS. GOVERNABILIDADE):
Essa é uma das pegadinhas campeãs da FCC: inverter as noções conceituais!
- **Governabilidade** = Condições políticas, legitimidade e apoio no Congresso/Assembleia (é externa e política).
- **Governança** = Capacidade técnico-administrativa, financeira e gerencial do Estado de tirar os projetos do papel (é interna e instrumental).

⭐ **IMPORTANTE (ACCOUNTABILITY HORIZONTAL VS. VERTICAL):**
- A fiscalização do **Tribunal de Contas sobre o Poder Executivo** é um exemplo clássico de **Accountability HORIZONTAL** (órgãos estatais autônomos fiscalizando uns aos outros no mesmo plano federativo).
- O **voto do eleitor na eleição** é um exemplo de **Accountability VERTICAL** (de baixo para cima).

[ATENÇÃO (GRAUS DE SIGILO NA LAI)]:
Guarde os prazos exatos de restrição máxima da informação de segurança do Estado:
- **Reservada:** até **5 anos**;
- **Secreta:** até **15 anos**;
- **Ultrassecreta:** até **25 anos** (renovável uma única vez por mais 25 anos).
- Informações pessoais relativas à honra e intimidade de indivíduos: **até 100 anos**!

[NOTA EXPLICATIVA (EFICIÊNCIA VS. EFICÁCIA VS. EFETIVIDADE)]:
- A **eficiência** preocupa-se com os **meios e custos** (otimização de insumos).
- A **eficácia** preocupa-se com o cumprimento das **metas quantitativas** (produtos entregues).
- A **efetividade** preocupa-se com os **efeitos reais na vida da população** (solução do problema coletivo).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) - Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE, 1995).
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI).
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 - Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da LAI no Estado de Goiás.
- Lei Federal nº 13.460/2017 - Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.
- Tribunal de Contas da União (TCU) - Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da evolução dos modelos de administração pública e das reformas administrativas contemporâneas, considere as afirmativas a seguir:

I. O modelo burocrático weberiano introduziu a impessoalidade e o mérito no serviço público com o objetivo de combater as práticas clientelistas e patrimonialistas da administração tradicional.
II. A governabilidade traduz a capacidade financeira, operacional e técnica do Estado de implementar políticas públicas planejadas, ao passo que a governança expressa as condições políticas de sustentação parlamentar do governo.
III. No modelo gerencial de administração pública, o controle estatal privilegia a avaliação dos resultados e o cumprimento de metas contratuais em detrimento do controle prévio e rígido dos processos procedimentais.

Está correto o que se afirma em: * **A)** I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **Item I: CORRETO.** O modelo burocrático concebido por Weber surgiu no século XIX exatamente para erradicar o patrimonialismo, instituindo a separação entre a coisa pública e o patrimônio privado, a meritocracia via concursos e a impessoalidade.
- **Item II: INCORRETO.** A questão inverteu os conceitos: a **governança** é a capacidade técnica, financeira e instrumental de formular e executar políticas públicas, enquanto a **governabilidade** representa as condições políticas de sustentação, legitimidade e apoio no parlamento.
- **Item III: CORRETO.** O paradigma gerencial (*New Public Management*) desloca o foco dos controles excessivos *a priori* (sobre meios) para os controles *a posteriori* (sobre metas, resultados e produtos entregues).
- Logo, estão corretos apenas os itens I e III.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a respeito dos prazos de resposta aos pedidos de acesso à informação formulados por cidadãos e da classificação de sigilo documental, é correto afirmar:

- **A)** O prazo para resposta ao pedido de informação não atendido de imediato é de 30 dias, vedada qualquer prorrogação.
- **B)** Informações classificadas no grau reservado permanecem sob restrição de acesso público pelo prazo máximo de 5 anos.
- **C)** O acesso à informação pública subordina-se à demonstração de legítimo interesse jurídico e comprovação dos motivos determinantes da solicitação pelo requerente.
- **D)** A classificação de informação como ultrassecreta é atribuição passível de delegação a qualquer servidor ocupante de cargo comissionado de chefia.
- **E)** A transparência ativa refere-se exclusivamente às informações fornecidas pelo poder público em resposta a pedidos protocolados via ouvidoria geral.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O prazo legal é de **20 dias**, prorrogável por mais **10 dias** mediante justificativa expressa (Art. 11, §§ 1º e 2º).
- **B) CORRETA.** Nos termos do art. 24, § 1º, III, da LAI, os prazos máximos de sigilo são: **reservada: até 5 anos**; secreta: até 15 anos; e ultrassecreta: até 25 anos.
- **C) Incorreta.** O art. 10, § 3º da LAI veda expressamente qualquer exigência de motivação determinante ou justificativa para a solicitação de informações públicas.
- **D) Incorreta.** A classificação de documento como ultrassecreto é privativa de autoridades de cúpula (Presidente, Vice-Presidente, Ministros de Estado, Comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas), vedada a subdelegação a escalões comissionados intermediários.
- **E) Incorreta.** O fornecimento de dados em resposta a solicitações do cidadão constitui transparência **passiva**; a transparência ativa consiste na publicação espontânea de dados de ofício em portais eletrônicos.

Questão 03

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo)
A fiscalização da gestão governamental desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário materializa uma dimensão específica da *accountability*. Trata-se de um exemplo típico de *accountability*:

- **A)** Vertical, pois o Tribunal de Contas situa-se em escalão hierárquico superior aos órgãos do Poder Executivo estadual.
- **B)** Social, uma vez que decorre unicamente de representações apresentadas por organizações não governamentais e pela imprensa.
- **C)** Horizontal, por consistir em controle mútuo de legalidade e legitimidade exercido por um órgão estatal autônomo sobre outros órgãos estatais no mesmo nível institucional.
- **D)** Comportamental, pois visa exclusivamente à apuração disciplinar de infrações éticas cometidas por servidores subalternos.
- **E)** Primária, caracterizada pelo exercício direto do sufrágio universal e do voto popular nas urnas.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Não há hierarquia administrativa entre o Tribunal de Contas e os Poderes de Estado; a relação é de controle constitucional autônomo entre instituições públicas.
- **B) Incorreta.** A atuação de ONGs e imprensa caracteriza accountability social (societal).
- **C) CORRETA.** A **accountability horizontal** (conceito clássico de Guillermo O'Donnell) traduz o controle interinstitucional recíproco operado por órgãos públicos autônomos dotados de poderes constitucionais de freios e contrapesos (como Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário) sobre as ações e despesas de outros órgãos estatais.
- **D) Incorreta.** Não existe a categoria "accountability comportamental" na doutrina de controle público.
- **E) Incorreta.** O sufrágio universal através do voto é a principal manifestação de accountability **vertical**.

Questão 04

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), editado em 1995, propôs a descentralização do Estado e a reorganização de suas atividades em quatro setores. A prestação de serviços de saúde básica em hospitais públicos e a realização de pesquisas científicas em universidades enquadram-se, segundo a tipologia do PDRAE, no setor de:

- **A)** Atividades Exclusivas de Estado, a serem desempenhadas compulsoriamente por agências reguladoras.
- **B)** Núcleo Estratégico, com manutenção de propriedade puramente estatal e cargos privativos de livre nomeação política.
- **C)** Serviços Não Exclusivos do Estado, com orientação para o modelo de publicização mediante parcerias com Organizações Sociais (OS).
- **D)** Produção de Bens e Serviços para o Mercado, orientados à privatização compulsória em bolsa de valores.
- **E)** Controle Disciplinar Corporativo, com atuação exclusiva do sistema correcional e dos Tribunais de Contas.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Atividades exclusivas englobam polícia, arrecadação, fiscalização e regulação.
- **B) Incorreta.** Núcleo Estratégico é composto pela cúpula dos Poderes (Presidência, Ministérios, cúpula dos TCs etc.).
- **C) CORRETA.** Segundo o PDRAE (1995), serviços como saúde, educação, ensino técnico e superior, cultura e pesquisa científica são **Serviços Não Exclusivos do Estado**, pois o Estado os realiza, mas não detém o monopólio de sua prestação (o setor privado também atua). O modelo proposto para esse setor foi a **publicização**, isto é, a transferência da gestão dessas atividades para entidades do terceiro setor (Organizações Sociais - OS) mediante celebração de contratos de gestão com fomento estatal.
- **D) Incorreta.** Produção de bens e serviços mercantis corresponde às empresas estatais que atuam em regime concorrencial (siderurgia, energia, bancos etc.).
- **E) Incorreta.** Categoria inexistente no PDRAE.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Considere que determinado município gaúcho implementou um programa de alfabetização de adultos com orçamento de R$ 1.000.000,00. Ao final do projeto, constatou-se que: 1. O custo por aluno atendido foi o menor registrado no Estado, sem desperdício de material pedagógico. 2. A meta quantitativa de matricular e formar 2.000 estudantes foi rigorosamente alcançada. 3. Decorrido um ano da conclusão, levantamento censitário demonstrou que 95% dos formandos foram inseridos no mercado formal de trabalho e aumentaram sua renda familiar.

As constatações 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos conceitos de:

- **A)** Eficácia, Eficiência e Efetividade.
- **B)** Eficiência, Eficácia e Efetividade.
- **C)** Efetividade, Eficiência e Eficácia.
- **D)** Economicidade, Efetividade e Eficiência.
- **E)** Eficiência, Efetividade e Eficácia.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **Constatação 1 (Eficiência):** Atingir o menor custo por aluno sem desperdícios representa a otimização da relação insumo/produto (fazer mais com menos recursos), o que traduz a dimensão da **Eficiência**.
- **Constatação 2 (Eficácia):** Cumprir integralmente a meta estipulada no plano de ação (matricular e formar 2.000 pessoas) traduz o alcance dos objetivos quantitativos planejados, correspondendo à **Eficácia**.
- **Constatação 3 (Efetividade):** Gerar inclusão no mercado de trabalho formal e elevação real da renda das famílias expressa o impacto transformador e sustentável produzido na realidade social da população, conceituado como **Efetividade**.
- Logo, a sequência correta e unívoca é: **Eficiência, Eficácia e Efetividade** (Alternativa B).

03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Gestão da Qualidade e excelência nos serviços públicos:
- Evolução dos conceitos da qualidade: inspeção, controle estatístico de processos (CEP), garantia da qualidade e Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM);
- Mestres da qualidade e suas contribuições essenciais:
  - W. Edwards Deming: 14 princípios e o Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*);
  - Joseph Juran: Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle e Aperfeiçoamento da Qualidade) e custos da qualidade;
  - Kaoru Ishikawa: Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / 6M), Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e as 7 ferramentas da qualidade;
  - Philip Crosby: Conceito de "Zero Defeito" e conformidade com requisitos;
- Modelos de excelência em gestão pública: Modelo de Excelência em Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade - FNQ) e Programa GesPública;
- Simplificação, racionalização e avaliação dos serviços prestados aos usuários:
- **Decreto Federal nº 9.094/2017** e alterações (Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização):
  - Dispensa de reconhecimento de firma em cartório e de autenticação de cópias de documentos;
  - Proibição de exigência de certidões ou documentos emitidos pela própria administração pública ou presentes em bancos de dados oficiais;
  - Adoção do CPF como número suficiente e universal de identificação do cidadão nos serviços públicos;
  - **Carta de Serviços ao Usuário:** conteúdo compulsório, padrões de qualidade, prazos e atualização permanente;
- Gestão de Processos de Negócio (*Business Process Management* - BPM):
- Conceito e hierarquia dos processos: Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade e Tarefa;
- Tipos de processos organizacionais: Processos Finalísticos (Primários / Ponta a Ponta), de Suporte (Apoio / Secundários) e de Gerenciamento (Gestão);
- Ciclo de vida do BPM: Diagnóstico da situação atual (*AS-IS*) versus Modelagem do estado futuro otimizado (*TO-BE*);
- Noções de Gestão de Projetos:
- Distinção conceitual entre Projeto (esforço temporário para criar um resultado exclusivo) e Processo (fluxo contínuo, padronizado e perene);
- O guia PMBOK (*Project Management Institute* - PMI): os 5 grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento);
- Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*) e Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS*).

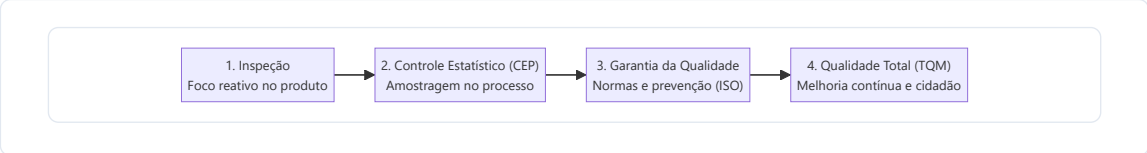
Classificação Hierárquica

```
3. Qualidade Pública, Desburocratização, Processos e Projetos
├── 3.1 Gestão da Qualidade e Modelos de Excelência
│   ├── 3.1.1 Evolução das Eras da Qualidade:
│   │   ├── 1. Inspeção: Foco reativo no produto final após fabricado
│   │   ├── 2. Controle Estatístico de Processo (CEP): Amostragem durante a fabricação (Shewhart)
│   │   ├── 3. Garantia da Qualidade: Prevenção de defeitos e normas de padronização (ISO 9000)
│   │   └── 4. Gestão da Qualidade Total (TQM): Foco no cliente, melhoria contínua (Kaizen) e envolvimento total
│   ├── 3.1.2 Teóricos Clássicos e Ferramentas:
│   │   ├── W. Edwards Deming: Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act)
│   │   ├── Joseph Juran: Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle e Melhoria)
│   │   ├── Kaoru Ishikawa: Diagrama Espinha de Peixe (6M) e Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)
│   │   └── 7 Ferramentas da Qualidade: Fluxograma, Ishikawa, Pareto (80/20), Histograma, Cartas de Controle, Dispersão, Folha de Verificação
│   └── 3.1.3 Modelo de Excelência em Gestão (MEG / FNQ) e GesPública
├── 3.2 Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)
│   ├── 3.2.1 Princípios: Presunção de boa-fé, eficiência, transparência e interoperabilidade
│   ├── 3.2.2 Supressão de Custos e Ritos Notariais:
│   │   ├── Vedação de exigir reconhecimento de firma em cartório (atesto presencial pelo servidor)
│   │   └── Vedação de exigir cópia autenticada (cotejo da cópia com o original pelo próprio agente público)
│   ├── 3.2.3 Vedação de Exigência Documental Repetitiva:
│   │   └── Proibição de exigir certidões que constem de bases oficiais públicas compartilhadas
│   ├── 3.2.4 Unificação Cadastral: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como chave única de identificação
│   └── 3.2.5 Carta de Serviços ao Usuário: Divulgação pública de prazos, etapas, formas de acesso e padrões de atendimento
├── 3.3 Gestão de Processos de Negócio (BPM)
│   ├── 3.3.1 Hierarquia Estrutural: Macroprocesso -> Processo -> Subprocesso -> Atividade -> Tarefa
│   ├── 3.3.2 Tipologia dos Processos:
│   │   ├── Processos Finalísticos (Primários): Entrega direta de valor público ao cidadão (saúde, segurança)
│   │   ├── Processos de Suporte (Apoio / Secundários): Sustentação das atividades operacionais (TI, RH, compras)
│   │   └── Processos de Gerenciamento: Medição estratégica, auditoria, riscos e governança
│   └── 3.3.3 Engenharia de Processos:
│   ├── Modelagem AS-IS: Retrato do processo atual ("como é") para identificação de gargalos e retrabalho
│   └── Modelagem TO-BE: Desenho do processo futuro ideal ("como deve ser"), simplificado e digitalizado
└── 3.4 Gestão de Projetos (PMBOK)
    ├── 3.4.1 Projeto versus Processo: Caráter temporário e entrega exclusiva vs. operação contínua e repetitiva
    ├── 3.4.2 Grupos de Processos: Iniciação -> Planejamento -> Execução -> Monitoramento & Controle -> Encerramento
    ├── 3.4.3 Instrumentos Primordiais:
    │   ├── Termo de Abertura do Projeto (TAP): Autorização formal e atribuição de poderes ao gerente
    │   └── Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS): Decomposição hierárquica baseada em entregas (pacotes de trabalho)
    └── 3.4.4 Restrição Tripla: Escopo, Custo e Tempo balizados pelo padrão de Qualidade
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

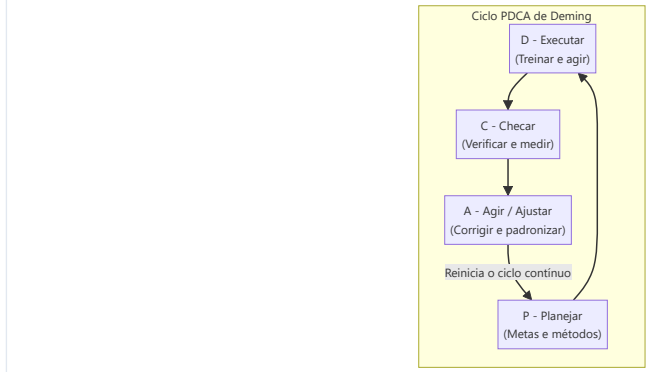
1. Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas

A qualidade no setor público evoluiu da mera rejeição mecânica de peças defeituosas para um sistema integrado focado na satisfação das necessidades do cidadão:



Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições:

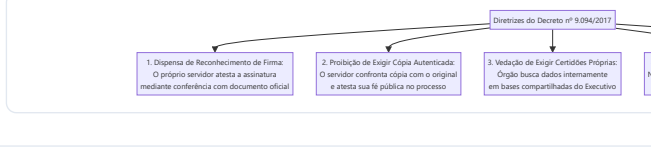
1. **W. Edwards Deming:** - Pai do gerenciamento moderno da qualidade. Criou os 14 princípios da qualidade e popularizou o **Ciclo PDCA**:
   - **P (Plan - Planejar):** Estabelecer objetivos, metas e métodos para alcançá-los.
   - **D (Do - Executar/Fazer):** Executar o plano e realizar treinamentos de capacitação.
   - **C (Check - Checar/Verificar):** Mensurar os resultados e comparar o desempenho real com as metas.
   - **A (Act - Agir/Ajustar):** Adotar ações corretivas sobre desvios e padronizar práticas bem-sucedidas.
2. **Joseph Juran:** - Formulou a **Trilogia da Qualidade**: Planejamento da Qualidade → Controle da Qualidade → Melhoria da Qualidade. - Destacou os custos da qualidade (custos de prevenção e avaliação versus custos de falhas internas e externas).
3. **Kaoru Ishikawa:** - Criador do **Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe / Diagrama de Causa e Efeito)**, que investiga as causas raízes de um problema agrupadas tradicionalmente em **6Ms**: Método, Matéria-prima, Mão de obra, Máquina, Medição e Meio ambiente. - Instituiu os **Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)** (grupos voluntários de colaboradores que se reúnem para solucionar falhas operacionais).



---

2. Desburocratização e Simplificação: O Decreto Federal nº 9.094/2017

O Decreto Federal nº 9.094/2017, em consonância com a Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei de Desburocratização), estabelece regras expressas que limitam a burocracia desnecessária no relacionamento entre o Estado e a sociedade:



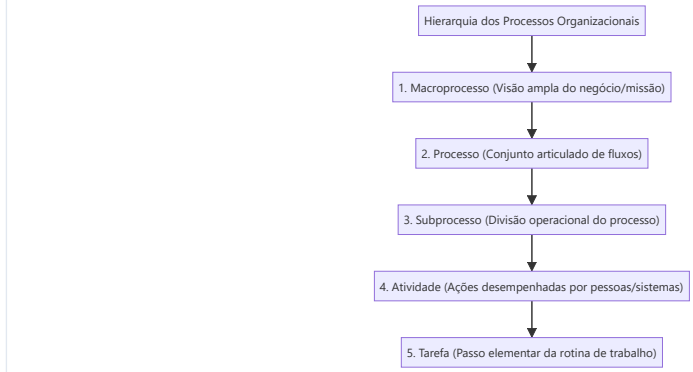
Principais Dispositivos para Prova da FCC:

- **Assinatura e Reconhecimento de Firma:** Fica **proibida** a exigência de reconhecimento de firma em cartório, exceto se houver dúvida fundada de autenticidade ou previsão expressa em lei em sentido estrito. O agente público deve confrontar a firma com o documento de identidade ou colher a assinatura na presença física do requerente.
- **Autenticação Cartorária de Cópias:** O servidor público que receber a cópia simples acompanhada do original deve compará-los e lavrar seu atesto imediato ("confere com o original"), sendo **vedada a exigência de autenticação notarial**.
- **Interoperabilidade de Bancos de Dados:** É **vedado exigir** do cidadão a apresentação de certidões, certidões negativas ou comprovantes emitidos pelo próprio órgão público ou que constem em bases de dados oficiais compartilhadas da administração.
- **Carta de Serviços ao Usuário:** Documento de publicação obrigatória nos portais institucionais que deve informar com clareza:
- Serviços prestados pelo órgão;
- Requisitos, documentos e informações necessários para acessar cada serviço;
- Prazos máximos para cumprimento de cada etapa;
- Custos e taxas aplicáveis (se houver);
- Canais de comunicação com o cidadão e procedimentos para manifestação na ouvidoria.

---

3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)

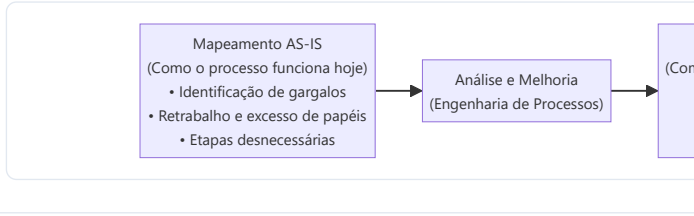
- **Processo:** Conjunto de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor direto a um beneficiário final ou interno.



Os Três Tipos Fundamentais de Processos:

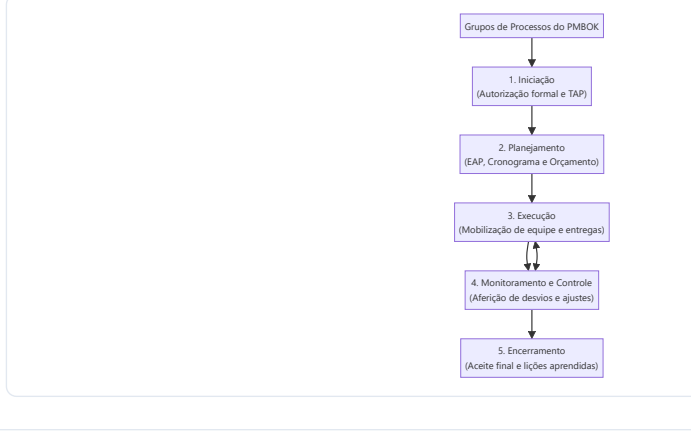
1. **Processos Primários (Finalísticos ou de Ponta a Ponta):** - Estão diretamente relacionados à missão institucional do órgão público e à entrega de serviços públicos ao cidadão-usuário. - *Exemplos:* Fiscalização contábil dos municípios pelo TCE-GO, policiamento ostensivo, vacinação de crianças.
2. **Processos de Suporte (Secundários ou de Apoio):** - Viabilizam o funcionamento dos processos finalísticos por meio do fornecimento de recursos internos, logística e infraestrutura. - *Exemplos:* Folha de pagamento de servidores, aquisição de computadores, manutenção predial, assessoria jurídica interna.
3. **Processos de Gerenciamento (Gestão):** - Asseguram a governança, a coordenação estratégica, a gestão de riscos e o monitoramento global do desempenho institucional. - *Exemplos:* Planejamento estratégico, auditoria interna de integridade, gestão da qualidade.

O Ciclo de Redesenho de Processos: AS-IS versus TO-BE



---

4. Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)



Quadro Comparativo Fundamental: Projeto versus Processo

Aspecto	Projeto	Processo
Temporalidade	**Temporário:** Tem início, meio e fim definidos no tempo.	**Permanente e Contínuo:** Repete-se rotineiramente sem data de término.
Resultado Produzido	Entrega um produto, serviço ou resultado **único e exclusivo**.	Gera produtos ou serviços **padronizados e repetitivos**.
Objetivo Estratégico	Promover mudanças organizacionais, inovações ou criar novas capacidades.	Manter a regularidade das operações cotidianas da instituição.
Grau de Incerteza	Elevado, devido ao ineditismo do escopo.	Reduzido, pois as atividades seguem procedimentos estáveis.

Instrumentos Primordiais de Gestão de Projetos:

- **Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*):** Documento formal emitido pelo patrocinador (*sponsor*) que autoriza o início do projeto, define seus objetivos macros, limites orçamentários preliminares e confere autoridade oficial ao gerente do projeto para alocar recursos organizacionais.
- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS - Work Breakdown Structure*):** Decomposição hierárquica e visual do escopo total de trabalho a ser executado pelo projeto. A EAP divide o trabalho em partes menores e gerenciáveis chamadas de **pacotes de trabalho**.
- *Ponto Chave de Concurso:* A EAP é orientada a **entregas (produtos)** e não a prazos ou cronogramas. O cronograma de tarefas com datas é o cronograma de atividades (como o Gráfico de Gantt).

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (EAP NÃO É CRONOGRAMA!):**
> Uma das armadilhas mais comuns da FCC é afirmar que "a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é um cronograma de atividades que estipula os prazos diários e as horas trabalhadas pela equipe". Isso é **FALSO**! A EAP organiza e decompõe o **escopo do projeto em entregas mensuráveis (pacotes de trabalho)**. Ela não contém datas, dependências temporais ou durações em dias. O instrumento que lista datas e durações é o cronograma do projeto (Diagrama de Rede / Gantt)!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (PROIBIÇÃO DE EXIGÊNCIA DOCUMENTAL - DECRETO 9.094/17):**
> O Decreto Federal nº 9.094/2017 e a Lei nº 13.726/2018 **proíbem expressamente** que órgãos públicos exijam do cidadão documentos que a própria administração já possua em suas bases ou que possam ser obtidos por consulta direta na internet. Exigir que o administrado leve cópia impressa de certidão que está disponível no sistema eletrônico do governo é conduta manifestamente ilegal.
>
> **[ATENÇÃO (AS-IS VS. TO-BE NO BPM)]:**
> - **AS-IS:** É a situação ATUAL do processo ("como é"), retratando os fluxos reais com todos os seus gargalos, retrabalhos e ineficiências.
> - **TO-BE:** É a situação FUTURA e DESEJADA do processo ("como deve ser"), após o redesenho, otimização e eliminação de desperdícios.
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (DIAGRAMA DE ISHIKAWA E OS 6Ms)]:**
> O Diagrama de Ishikawa busca descobrir a causa fundamental de um efeito indesejado. Seus ramos clássicos são os 6Ms: Máquina (equipamentos), Mão de obra (habilidades/pessoas), Método (procedimentos), Matéria-prima (insumos), Medição (instrumentos de aferição) e Meio ambiente (clima/ambiente de trabalho).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.094/2017 - Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos e a Carta de Serviços.
- Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) - Racionalização de atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios.
- Associação dos Profissionais de BPM (ABPMP) - Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK v4.0).
- Project Management Institute (PMI) - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK 7ª Edição).
- Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) - Cadernos MEG (Modelo de Excelência da Gestão).

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Cidadão compareceu ao setor de protocolo de uma secretaria de Estado para requerer certidão de regularidade funcional, apresentando cópia simples de sua cédula de identidade acompanhada do documento original. O atendente público recusou o recebimento da documentação, exigindo que o requerente providenciasse prévia autenticação da cópia e reconhecimento de firma em cartório de notas. Considerando o disposto no Decreto Federal nº 9.094/2017 e na legislação correlata sobre simplificação de serviços públicos:

- **A)** A conduta do atendente foi correta, pois a fé pública de documentos apresentados ao Estado depende de reconhecimento notarial.
- **B)** A conduta do atendente foi indevida, pois é vedada a exigência de reconhecimento de firma e de cópia autenticada, cabendo ao próprio servidor público atestar a autenticidade mediante cotejo da cópia com o original apresentado.
- **C)** O atendente agiu com respaldo legal, desde que o prazo de validade da cédula de identidade apresentada pelo cidadão tenha expirado há mais de cinco anos.
- **D)** O atendimento só poderia ser recusado se o cidadão não comprovasse residência fixa no Estado por meio de certidão cartorária.
- **E)** A dispensa de autenticação cartorária somente se aplica a pessoas jurídicas sem fins lucrativos qualificadas como organizações sociais.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O Decreto nº 9.094/2017 e a Lei Federal nº 13.726/2018 vedam expressamente transferir ônus cartorários desnecessários ao cidadão quando o documento original é apresentado ao agente público.
- **B) CORRETA.** O art. 9º do Decreto Federal nº 9.094/2017 e a Lei nº 13.726/2018 estabelecem que é **dispensada a exigência de reconhecimento de firma e de cópia autenticada**, cabendo ao próprio servidor confrontar a cópia com o documento original e lavrar sua autenticidade no próprio expediente, sob sua fé pública funcional.
- **C) Incorreta.** A lei não cria exceção temporal para documentos de identificação oficiais que permitam a individualização inequívoca do cidadão.
- **D) Incorreta.** A comprovação de residência pode ser realizada mediante simples declaração escrita assinada pelo próprio interessado.
- **E) Incorreta.** A norma de desburocratização beneficia universalmente qualquer usuário dos serviços públicos, pessoa física ou jurídica.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No âmbito da gestão estratégica e da teoria das organizações, a respeito das distinções essenciais entre a gestão de processos de negócio e a gestão de projetos:

- **A)** Os projetos caracterizam-se por sua natureza contínua e repetitiva, destinando-se a manter estabilizadas as operações de rotina da organização.
- **B)** A modelagem de processos denominada AS-IS refere-se ao desenho ideal do fluxo futuro após a eliminação de redundâncias e automação tecnológica.
- **C)** O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, enquanto os processos representam fluxos de trabalho permanentes e padronizados.
- **D)** A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) consiste em um gráfico de barras cronológico destinado a mensurar os custos diários incorridos pela equipe.
- **E)** Os processos primários ou finalísticos de um órgão público são aqueles voltados exclusivamente para dar suporte administrativo às áreas de informática e compras.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A natureza perene, contínua e repetitiva caracteriza os **processos operacionais**, e não os projetos.
- **B) Incorreta.** A modelagem **AS-IS** retrata o processo atual tal como ele ocorre no momento presente (com gargalos e retrabalhos). O desenho do processo futuro otimizado é o **TO-BE**.
- **C) CORRETA.** Essa é a definição consagrada do PMI/PMBOK: **projeto** é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo e inovador; em contrapartida, os **processos** são fluxos de trabalho permanentes, repetitivos e contínuos de agregação de valor.
- **D) Incorreta.** A EAP é a decomposição hierárquica do escopo em entregas gerenciáveis (o gráfico cronológico de barras com datas é o Gráfico de Gantt).
- **E) Incorreta.** Informática e compras internas são processos de **suporte (meio)**; os processos finalísticos ou primários são aqueles diretamente voltados ao atendimento da missão pública e à entrega de valor ao cidadão.

Questão 03

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Determinada equipe de modernização administrativa do Tribunal de Contas recebeu a incumbência de identificar as causas fundamentais dos atrasos reiterados na instrução processual de tomadas de contas especiais. Para estruturar a análise, os analistas utilizaram uma ferramenta visual que categoriza as causas potenciais em fatores como procedimentos e rotinas (Método), capacitação dos auditores (Mão de obra), sistemas informatizados utilizados (Máquinas/Tecnologia) e insumos documentais recebidos dos jurisdicionados (Matéria-prima). A ferramenta descrita é o:

- **A)** Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe).
- **B)** Gráfico de Pareto baseado na regra 80/20.
- **C)** Ciclo PDCA na etapa de Checagem.
- **D)** Histograma de frequências acumuladas.
- **E)** Gráfico de dispersão linear de Pearson.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Detalhado:
- **A) CORRETA.** O **Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe)** é a ferramenta da qualidade consagrada para estruturar a busca das causas primárias de um problema organizacional, dividindo as hipóteses nas categorias dos 6Ms (Método, Mão de obra, Máquina, Matéria-prima, Medição e Meio ambiente).
- **B) Incorreta.** O Diagrama de Pareto organiza causas por frequência de ocorrência para priorizar os problemas mais críticos ("poucos vitais vs. muitos triviais").
- **C) Incorreta.** O PDCA é um método gerencial de quatro etapas para melhoria contínua, e não o gráfico em espinha com ramos de categorias causais.
- **D) Incorreta.** O histograma é um gráfico de barras que demonstra a distribuição de frequência de dados quantitativos.
- **E) Incorreta.** O gráfico de dispersão analisa a correlação estatística entre duas variáveis numéricas.

Questão 04

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Em relação ao gerenciamento de projetos estruturado segundo as boas práticas do guia PMBOK (Project Management Institute), assinale a opção correta:

- **A)** O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é emitido após o término da execução física para consolidar as lições aprendidas pela equipe.
- **B)** A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) tem por objetivo decompor hierarquicamente o trabalho total do projeto em partes menores e gerenciáveis orientadas a entregas.
- **C)** O grupo de processos de encerramento do projeto dispensa a aceitação formal das entregas pelo cliente quando o cronograma for cumprido no prazo previsto.
- **D)** A restrição tripla do gerenciamento de projetos é composta exclusivamente por variáveis comportamentais: motivação, liderança e clima institucional.
- **E)** O gerente de projeto adquire autoridade formal para aplicar recursos da organização apenas no momento em que a equipe conclui a fase de encerramento contratual.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O TAP (*Project Charter*) é emitido na fase de **iniciação**, antes do planejamento, para autorizar formalmente o início do projeto.
- **B) CORRETA.** A **EAP (Work Breakdown Structure - WBS)** é a decomposição hierárquica orientada a entregas do escopo total de trabalho do projeto. Ela organiza e subdivide o trabalho em pacotes de trabalho gerenciáveis, servindo de alicerce para estimativas de custos, recursos e prazos.
- **C) Incorreta.** O encerramento exige expressamente a formalização do aceite final das entregas pelo cliente ou patrocinador, além da documentação das lições aprendidas.
- **D) Incorreta.** A restrição tripla clássica do gerenciamento de projetos é formada por: **Escopo, Tempo e Custo** (tendo a Qualidade como padrão integrador).
- **E) Incorreta.** O gerente do projeto recebe sua autoridade formal logo na assinatura do Termo de Abertura do Projeto (Iniciação), o que lhe permite mobilizar servidores e recursos organizacionais durante todo o ciclo de vida do projeto.

Questão 05

(FCC – SEFAZ-SC – Auditor Fiscal da Receita Estadual)
No âmbito da modelagem e do gerenciamento de processos de negócio (BPM - Business Process Management), os processos organizacionais são classificados em finalísticos, de suporte e de gerenciamento. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo legítimo de processo de suporte (secundário) em uma organização pública:

- **A)** Realização de fiscalização tributária e lançamento de ofício do crédito tributário estadual.
- **B)** Concessão de aposentadorias e pensões aos servidores vinculados ao regime próprio de previdência.
- **C)** Gestão de compras e contratação de serviços de vigilância e limpeza para as dependências do prédio sede.
- **D)** Julgamento de autos de infração fiscal pelo Tribunal Administrativo Tributário.
- **E)** Auditoria de regularidade das despesas públicas municipais efetuada pelo Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Fiscalização e lançamento de tributos constituem a atividade-fim primordial da SEFAZ, configurando processo **finalístico (primário)**.
- **B) Incorreta.** Se a entidade for o instituto de previdência, a concessão de benefícios é sua atividade-fim primordial (processo finalístico).
- **C) CORRETA.** Processos de **suporte (secundários ou de apoio)** são aqueles que viabilizam o funcionamento interno da instituição, não entregando valor diretamente ao cidadão externo, mas garantindo a infraestrutura e recursos necessários para que os processos finalísticos ocorram. Contratar limpeza, segurança predial, TI e almoxarifado são exemplos clássicos de processos de apoio.
- **D) Incorreta.** O julgamento contencioso tributário é processo finalístico essencial da administração tributária.
- **E) Incorreta.** A auditoria externa sobre os jurisdicionados é o processo finalístico precípuo do Tribunal de Contas.

04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Níveis do planejamento organizacional: Estratégico (institucional e longo prazo), Tático (departamental e médio prazo) e Operacional (tarefas, rotinas e curto prazo);
- Ferramentas de análise e diagnóstico para a gestão:
- **Balanced Scorecard (BSC - Kaplan & Norton):** mapa estratégico, relações de causa e efeito, e as quatro perspectivas adaptadas ao setor público (Cidadão/Sociedade, Orçamentária/Financeira, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento);
- **Matriz SWOT (FOFA):** forças e fraquezas (ambiente interno controlável) versus oportunidades e ameaças (ambiente externo incontrolável);
- **Matriz GUT:** priorização matemática de problemas por Gravidade, Urgência e Tendência;
- Metodologia 5W2H de planos de ação operacional;
- Indicadores de gestão pública e desempenho organizacional:
- Os 6 Es do desempenho público: Economicidade, Eficiência, Eficácia, Efetividade, Execução e Excelência;
- Propriedades e requisitos dos indicadores: representatividade, simplicidade, rastreabilidade, sensibilidade e economicidade;
- Metodologias de avaliação de desempenho funcional:
- Avaliação individual e institucional; métodos tradicionais e modernos;
- Avaliação 360 graus (múltiplas fontes), autoavaliação e avaliação participativa por objetivos;
- Gestão por Competências na administração pública (Decreto Federal nº 9.991/2019):
- A tríade **CHA** (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes);
- Mapeamento de competências, diagnóstico de lacunas (*gap analysis*) e elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP);
- Processo decisório e teoria da decisão:
- Modelo Racional Absoluto (*Homem Econômico*) versus Teoria da Racionalidade Limitada de Herbert Simon (*Homem Administrativo* e decisões satisfatórias);
- Decisões programadas versus decisões não programadas;
- Gestão de conflitos organizacionais: conflitos funcionais e disfuncionais; estilos de tratamento de conflitos (Kenneth Thomas e Ralph Kilmann).

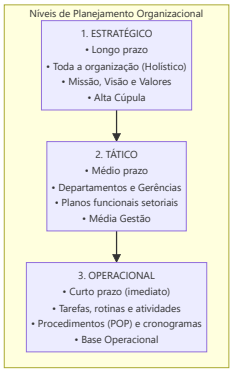
Classificação Hierárquica

```
4. Planejamento Estratégico, BSC, Indicadores, Competências e Processo Decisório
├── 4.1 Níveis de Planejamento Organizacional
│   ├── 4.1.1 Planejamento Estratégico: Longo prazo, institucional, focado na missão e visão
│   ├── 4.1.2 Planejamento Tático: Médio prazo, gerencial/departamental, desdobramento funcional
│   └── 4.1.3 Planejamento Operacional: Curto prazo, focalizado em tarefas, procedimentos (POP) e rotinas
├── 4.2 Ferramentas de Diagnóstico e Gestão Estratégica
│   ├── 4.2.1 Balanced Scorecard (BSC - Kaplan & Norton):
│   │   ├── Mapa Estratégico: Hipóteses de causa e efeito entre objetivos
│   │   ├── 1. Perspectiva do Cidadão / Sociedade (Topo no setor público: valor público)
│   │   ├── 2. Perspectiva Financeira / Orçamentária (Sustentabilidade e viabilização de recursos)
│   │   ├── 3. Perspectiva dos Processos Internos (Excelência operacional e conformidade)
│   │   └── 4. Perspectiva do Aprendizado e Crescimento (Base: pessoas, clima, liderança e TI)
│   ├── 4.2.2 Matriz SWOT (FOFA):
│   │   ├── Ambiente Interno (Controlável): Forças (Strengths) e Fraquezas (Weaknesses)
│   │   └── Ambiente Externo (Incontrolável): Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)
│   ├── 4.2.3 Matriz GUT: Priorização matemática de problemas (Gravidade x Urgência x Tendência)
│   └── 4.2.4 Plano de Ação 5W2H: What, Why, Where, When, Who, How e How Much
├── 4.3 Indicadores de Desempenho e Avaliação Funcional
│   ├── 4.3.1 As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es):
│   │   ├── Economicidade (Custo dos insumos), Eficiência (Insumo vs. Produto), Eficácia (Metas atingidas)
│   │   └── Efetividade (Impacto social), Execução (Conformidade contratual), Excelência (Qualidade)
│   ├── 4.3.2 Propriedades Técnicas: Validade, confiabilidade, simplicidade e sensibilidade
│   └── 4.3.3 Avaliação de Desempenho: 90° (chefia direta), 180° (mútua) e 360° (múltiplas fontes / circular)
├── 4.4 Gestão por Competências (Decreto nº 9.991/2019)
│   ├── 4.4.1 A Tríade CHA: Conhecimento (Saber), Habilidade (Saber Fazer) e Atitude (Querer Fazer)
│   ├── 4.4.2 Ciclo de Gestão: Mapeamento -> Diagnóstico de Lacunas (Gap) -> Capacitação (PDP) -> Avaliação
│   └── 4.4.3 GAP de Competências: Lacuna = Competência Necessária (-) Competência Existente
└── 4.5 Processo Decisório e Gestão de Conflitos
    ├── 4.5.1 Racionalidade Limitada (Herbert Simon):
    │   ├── Homem Econômico (decisão ótima / onisciente) vs. Homem Administrativo (decisão satisfatória)
    │   └── Decisões Programadas (rotineiras e padronizadas) vs. Não Programadas (inéditas e complexas)
    └── 4.5.2 Gestão de Conflitos (Kenneth Thomas e Ralph Kilmann):
        ├── Competição / Imposição (Alta assertividade e baixa cooperação: Ganha-Perde)
        ├── Colaboração (Alta assertividade e alta cooperação: Ganha-Ganha)
        ├── Acordo / Concessão Mútua (Níveis intermediários: perda e ganho mútuos)
        ├── Evitação / Fuga (Baixa assertividade e baixa cooperação: Perde-Perde)
        └── Acomodação (Baixa assertividade e alta cooperação: Perde-Ganha)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Níveis do Planejamento Organizacional

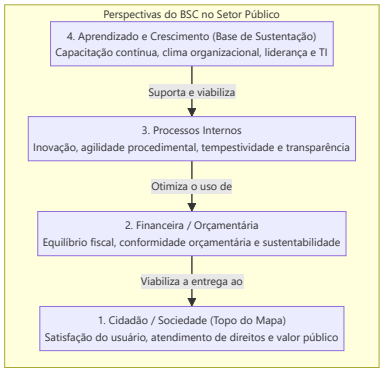
O planejamento administrativo divide-se em três níveis fundamentais, interconectados pela cadeia escalar:



---

2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público

Concebido por Robert Kaplan e David Norton, o **BSC** é um modelo de gestão estratégica que equilibra indicadores financeiros tradicionais com medidas não financeiras críticas para o sucesso de longo prazo:



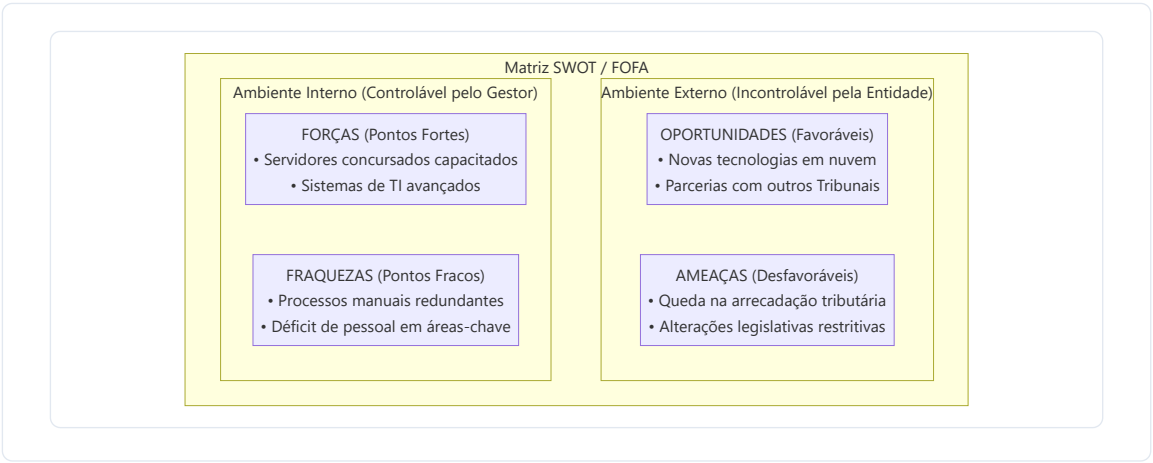
Adaptação Estratégica do BSC para o Setor Público:

- **Na iniciativa privada:** O topo do mapa é a **Perspectiva Financeira** (o lucro e o retorno sobre o investimento aos acionistas).
- **No setor público:** O topo do mapa é compulsoriamente a **Perspectiva do Cidadão / Sociedade**, pois o órgão estatal existe para gerar valor público e bem-estar coletivo. A perspectiva financeira atua como restritora orçamentária ou viabilizadora das políticas públicas.

---

3. Matriz SWOT (FOFA) e Matriz GUT

A) Matriz SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças)



B) Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

Ferramenta matemática de priorização de problemas com notas de 1 a 5:

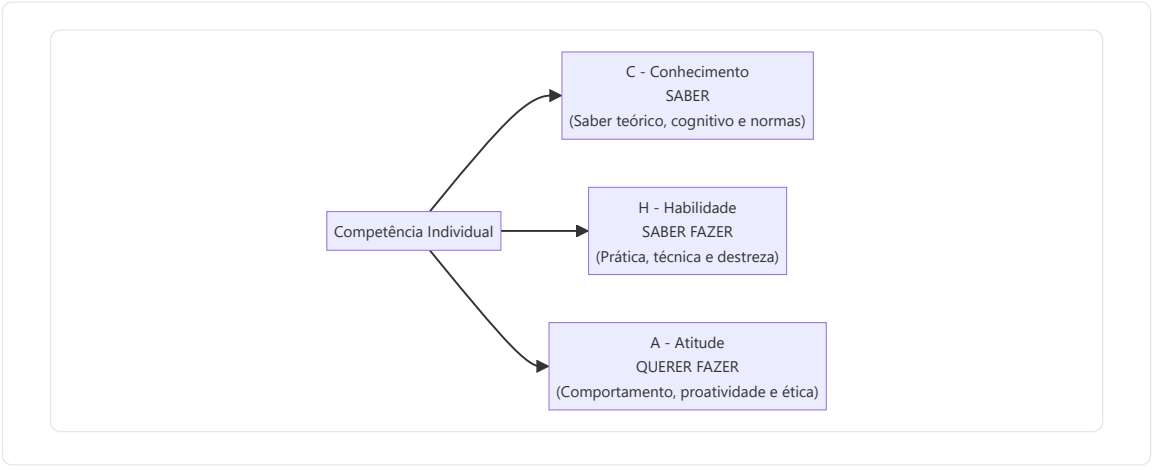
$$\text{Prioridade} = \text{Gravidade} \times \text{Urgência} \times \text{Tendência}$$

- **G - Gravidade:** Intensidade do impacto ou dano se o problema não for resolvido (1 = sem gravidade; 5 = gravíssimo).
- **U - Urgência:** Tempo disponível para atuar antes que ocorram prejuízos irreversíveis (1 = pode esperar; 5 = requer ação imediata).
- **T - Tendência:** Padrão de evolução do problema com o passar do tempo (1 = vai desaparecer; 5 = vai piorar rapidamente).

---

4. Gestão por Competências: A Tríade CHA

A gestão por competências no setor público (disciplinada pelo Decreto Federal nº 9.991/2019) busca alinhar o potencial humano com os objetivos institucionais:



Diagnóstico de Gap (Lacuna de Competências):

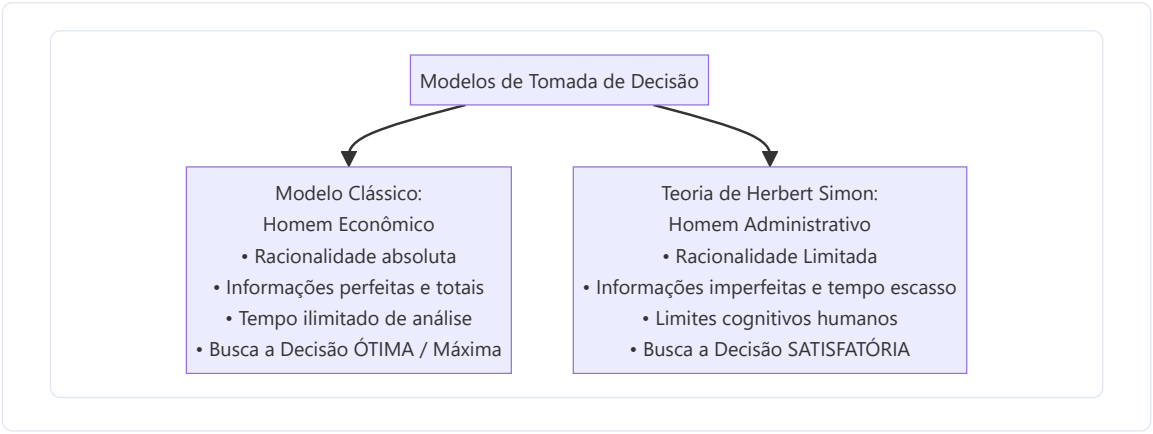
$$\text{GAP} = \text{Competência Requerida pela Função} - \text{Competência Existente no Servidor}$$

Quando a lacuna é positiva (falta de capacitação), a instituição elabora o **Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)** para oferecer treinamentos específicos e fechar o *gap*.

---

5. Teoria da Racionalidade Limitada (Herbert Simon)

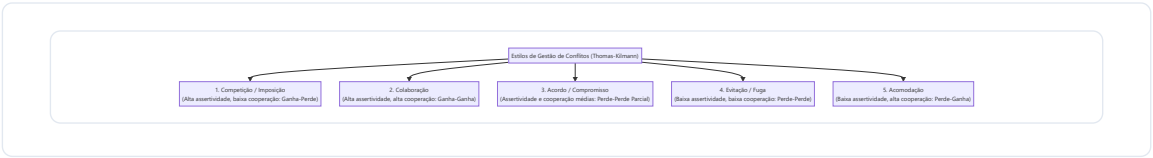
Herbert Simon refutou o modelo decisório econômico clássico demonstrando como os administradores tomam decisões sob restrições reais:



---

6. Gestão de Conflitos: O Modelo de Thomas-Kilmann

Nas organizações contemporâneas, o conflito pode ser **funcional** (positivo, quando estimula o debate crítico e a inovação) ou **disfuncional** (negativo, quando gera bloqueios, desunião e queda de desempenho). Kenneth Thomas e Ralph Kilmann identificaram cinco estilos de gestão de conflitos baseados em dois eixos: **Assertividade** (foco nos próprios interesses) e **Cooperatividade** (foco nos interesses do outro):



Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (O TOPO DO BSC PÚBLICO):**
> A FCC adora montar questões afirmando que a perspectiva financeira figura no topo do Balanced Scorecard no setor público. Isso é **FALSO**! No setor público, quem ocupa o topo do mapa estratégico é a **Perspectiva do Cidadão / Sociedade**, pois o órgão estatal não busca o lucro comercial, mas sim gerar valor social e cumprir sua missão pública!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (SWOT: AMBIENTE INTERNO VS. EXTERNO):**
> Grave os limites de controle:
> - **Ambiente Interno (Sob controle do órgão):** Forças (*Strengths*) e Fraquezas (*Weaknesses*).
> - **Ambiente Externo (Fora do controle do órgão):** Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).
> Se a questão citar uma crise econômica, uma mudança climática ou uma alteração da lei, isso é **incontrolável**, portanto pertence ao ambiente externo (Ameaça ou Oportunidade)!
>
> **[ATENÇÃO (HOMEM ECONÔMICO VS. HOMEM ADMINISTRATIVO)]:**
> - *Homem Econômico:* Racionalidade ilimitada, escolhe a decisão **ótima/maximizadora** (modelo clássico irreal).
> - *Homem Administrativo (Simon):* Racionalidade limitada, escolhe a decisão **satisfatória** (modelo realista adotado na administração contemporânea).
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (AVALIAÇÃO 360 GRAUS)]:**
> A avaliação de desempenho 360 graus (circular) é aquela em que o servidor público é avaliado simultaneamente por todas as pessoas com quem se relaciona profissionalmente: sua chefia imediata, seus colegas de trabalho (pares), seus subordinados diretos, os usuários/cidadãos atendidos e por si mesmo (autoavaliação).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. Editora Campus. - Mapa estratégico e as quatro perspectivas.
- SIMON, Herbert A. Comportamento Administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas. FGV. - Teoria da Racionalidade Limitada.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 - Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e Gestão por Competências.
- THOMAS, Kenneth W.; KILMANN, Ralph H. Conflict Mode Instrument (TKI) - Modos de tratamento de conflitos organizacionais.
- Tribunal de Contas da União (TCU) - Referencial de Avaliação de Governança e Gestão Estratégica.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Ao estruturar o seu Plano Estratégico Institucional, determinado Tribunal de Contas utilizou a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Ao elaborar o mapa estratégico, a equipe de planejamento definiu quatro perspectivas de objetivos. Considerando as peculiaridades das organizações públicas em relação às empresas privadas com fins lucrativos, no modelo adotado pelo Tribunal:

- **A)** A perspectiva financeira deve ocupar obrigatoriamente a posição superior do mapa, tendo como meta a geração de lucro operacional e dividendos públicos.
- **B)** A perspectiva dos cidadãos e da sociedade ocupa o ápice da cadeia de causalidade estratégica, enquanto os recursos orçamentários figuram como viabilizadores das entregas públicas.
- **C)** O aprendizado e o crescimento funcional são eliminados do mapa por serem exclusivos de indústrias manufatureiras.
- **D)** As relações de causa e efeito deixam de existir, passando os objetivos a ser medidos de forma isolada e autônoma.
- **E)** O mapa estratégico dispensa a identificação de indicadores e metas para os processos de fiscalização e controle.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** No setor público inexiste distribuição de lucros ou busca por retorno de capital a acionistas como meta finalística institucional.
- **B) CORRETA.** No setor público, o ápice da cadeia de valor do BSC é ocupado pela perspectiva do **Cidadão / Sociedade**, pois o órgão governamental visa entregar serviços com valor público à sociedade. A perspectiva orçamentária atua como suporte viabilizador da estratégia, e não como fim em si mesma.
- **C) Incorreta.** O aprendizado e crescimento (capital humano, tecnologia, liderança e cultura) é a base indispensável de sustentação de qualquer organização no BSC.
- **D) Incorreta.** O alicerce do BSC é precisamente a construção de hipóteses explícitas de causa e efeito entre os objetivos das quatro perspectivas.
- **E) Incorreta.** A metodologia do BSC exige indicadores e metas para todas as perspectivas estratégicas.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
A respeito do processo decisório nas organizações e das conclusões da Teoria da Racionalidade Limitada proposta por Herbert Simon, é correto afirmar:

- **A)** O tomador de decisão atua sempre como o "homem econômico", processando a totalidade das variáveis e alternativas possíveis para atingir a decisão ótima perfeita.
- **B)** O comportamento decisório dos gestores é orientado por informações completas, perfeita previsibilidade do futuro e tempo ilimitado para deliberação.
- **C)** Diante da escassez de tempo, limitações cognitivas e insuficiência de dados completos, o gestor atua como o "homem administrativo", selecionando uma alternativa satisfatória que atenda a padrões mínimos aceitáveis.
- **D)** A teoria da racionalidade limitada defende que o administrador público deve decidir de forma puramente arbitrária e intuitiva, dispensando critérios analíticos de avaliação.
- **E)** As decisões operacionais tomadas sob racionalidade limitada prescindem da fixação prévia de objetivos organizacionais pelo planejamento.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O modelo clássico do "homem econômico" e da decisão ótima pura é uma ficção teórica refutada por Simon.
- **B) Incorreta.** Os gestores atuam sob ambiente de incerteza, com tempo escasso e dados parciais.
- **C) CORRETA.** Segundo Herbert Simon, em virtude da impossibilidade humana de capturar todas as variáveis do ambiente e analisar infinitas alternativas, o tomador de decisão opera como o **homem administrativo**, optando por soluções **satisfatórias** (que atendam a critérios suficientes de eficácia) em vez de soluções ótimas puras.
- **D) Incorreta.** A racionalidade limitada busca a melhor decisão possível dentro das restrições existentes, não se confundindo com irracionalidade ou arbitrariedade.
- **E) Incorreta.** Objetivos estratégicos prévios continuam sendo indispensáveis para orientar a busca da alternativa satisfatória.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Durante a realização de um diagnóstico institucional, os analistas de um tribunal identificaram os seguintes fatores: 1. Elevado índice de qualificação acadêmica do quadro próprio de analistas (pós-graduados). 2. Ausência de padronização nos procedimentos operacionais dos cartórios judiciais. 3. Disponibilização de novas linhas federais de financiamento para modernização tecnológica dos tribunais. 4. Redução orçamentária imposta pela alteração da lei estadual de diretrizes orçamentárias.

Sob a ótica da Matriz SWOT (FOFA), os fatores 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente:

- **A)** Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça.
- **B)** Oportunidade, Ameaça, Força e Fraqueza.
- **C)** Força, Ameaça, Oportunidade e Fraqueza.
- **D)** Oportunidade, Fraqueza, Força e Ameaça.
- **E)** Força, Fraqueza, Ameaça e Oportunidade.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Detalhado:
- **Fator 1 (Força):** Qualificação dos servidores do órgão é uma característica interna positiva e controlável pela instituição (**Força / Strengths**).
- **Fator 2 (Fraqueza):** Despadronização interna de rotinas é uma vulnerabilidade interna e controlável pela gestão (**Fraqueza / Weaknesses**).
- **Fator 3 (Oportunidade):** Linhas federais de financiamento são fatores externos favoráveis que a organização não controla, mas pode aproveitar (**Oportunidade / Opportunities**).
- **Fator 4 (Ameaça):** Redução orçamentária decorrente de alteração legislativa é um fator externo desfavorável e incontrolável (**Ameaça / Threats**).
- Logo, a classificação exata é: **Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça** (Alternativa A).

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Gestão Pública)
Na gestão de pessoas no setor público, a metodologia de Gestão por Competências estrutura o perfil funcional a partir da tríade CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes). Quando um servidor público domina minuciosamente as regras teóricas da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), mas demonstra insegurança técnica e não consegue operar o sistema eletrônico de compras públicas para cadastrar o edital, verifica-se que o servidor possui:

- **A)** Atitude e Habilidade, mas carece de Conhecimento.
- **B)** Conhecimento, mas apresenta déficit no componente de Habilidade.
- **C)** Conhecimento e Habilidade, faltando-lhe unicamente Atitude proativa.
- **D)** Habilidade plena, sem domínio de Conhecimento e Atitude.
- **E)** Ausência simultânea de Conhecimento, Habilidade e Atitude.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O domínio das leis é o Conhecimento em si.
- **B) CORRETA.** Na tríade CHA:
- **Conhecimento (Saber):** É o saber teórico, conceitual e cognitivo (domínio das regras da Lei nº 14.133/2021).
- **Habilidade (Saber Fazer):** É a aplicação prática da teoria, o manejo de ferramentas e a operação de sistemas informatizados.
- Como o servidor conhece a lei (tem Conhecimento), mas não consegue operar o sistema na prática, seu déficit específico reside na **Habilidade** ("saber fazer").
- **C) Incorreta.** Ele não possui a habilidade técnica de operar o sistema de compras.
- **D) Incorreta.** Ele carece exatamente de habilidade prática.
- **E) Incorreta.** Ele possui inequívoco conhecimento teórico demonstrado.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Dois diretores de uma agência reguladora divergem categoricamente a respeito dos critérios de reajuste tarifário do transporte intermunicipal. Ambos demonstram alta preocupação em fazer valer suas teses técnicas individuais (alta assertividade), mas recusam-se terminantemente a ouvir os argumentos da outra parte ou a construir um consenso cooperativo (baixa cooperação). Segundo o modelo de estilos de administração de conflitos de Thomas-Kilmann, o comportamento adotado por esses gestores caracteriza o estilo de:

- **A)** Colaboração (Ganha-Ganha).
- **B)** Acomodação (Perde-Ganha).
- **C)** Competição ou Imposição (Ganha-Perde).
- **D)** Evitação ou Fuga (Perde-Perde).
- **E)** Acordo ou Concessão Mútua equilibrada.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Colaboração combina alta assertividade com **alta cooperação**, buscando uma solução integrada "ganha-ganha".
- **B) Incorreta.** Acomodação apresenta **baixa assertividade** (o indivíduo abre mão do seu próprio interesse) e alta cooperação.
- **C) CORRETA.** O estilo de **Competição (ou Imposição / Enfrentamento)** é definido pela **alta assertividade** (busca obstinada de fazer prevalecer seus próprios interesses) combinada com **baixa cooperação** (desprezo pelos anseios e argumentos da contraparte), configurando uma dinâmica de "ganha-perde".
- **D) Incorreta.** Evitação apresenta baixa assertividade e baixa cooperação (ignorar o conflito e fingir que não existe).
- **E) Incorreta.** O acordo requer nível moderado de cooperação mútua, com ambas as partes cedendo em algum ponto.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 22: Administração Geral

Teorias da Administração, ORT, Eficiência vs. Eficácia, Ambientes, Processo Decisório e Projetos

01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Evolução histórica do pensamento administrativo e das escolas da Teoria Geral da Administração (TGA):
- **Administração Científica (Frederick W. Taylor):** Organização Racional do Trabalho (ORT), estudo dos tempos e movimentos, fadiga, divisão do trabalho e especialização do operário, incentivos salariais por peça (*Homo Economicus*), padronização e supervisão funcional;
- **Teoria Clássica da Administração (Henri Fayol):** visão anatômica da empresa, as seis funções básicas da empresa, funções do administrador (POCCC - Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar) e os 14 princípios gerais da administração (ênfase na Unidade de Comando e Unidade de Direção);
- **Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo):** a Experiência de Hawthorne, o *Homo Socialis*, grupos informais, relevância dos fatores psicossociais e normas do grupo sobre a produtividade;
- **Teoria da Burocracia (Max Weber):** tipos de dominação legítima (tradicional, carismática e racional-legal); características do modelo burocrático e disfunções da burocracia (Robert Merton);
- **Teoria Neoclássica (Peter Drucker):** princípios gerais redefinidos, ecletismo, foco nos objetivos práticos e Administração por Objetivos (APO);
- **Teoria Comportamental (Behaviorismo):** McGregor (Teoria X versus Teoria Y), Chester Barnard (organização como sistema cooperativo e aceitação da autoridade) e Herbert Simon (processo decisório e racionalidade limitada);
- **Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, Katz & Kahn):** a organização como sistema aberto, insumos, processamento, saídas, retroalimentação (*feedback*), entropia negativa, homeostase dinâmica e equifinalidade;
- **Teoria Contingencial:** abordagem situacional, ausência de princípios universais ("tudo é relativo"), estruturas mecanicistas versus orgânicas (Burns & Stalker) e influência da tecnologia (Woodward) e do ambiente (Lawrence & Lorsch);
- Metáforas organizacionais (Gareth Morgan): imagens da organização (máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos e prisões psíquicas).

Classificação Hierárquica

```
1. Teorias da Administração e Evolução do Pensamento Administrativo
├── 1.1 As Abordagens Clássicas da Administração
│   ├── 1.1.1 Administração Científica (Frederick W. Taylor - 1911):
│   │   ├── Foco nas TAREFAS (Chão de fábrica; abordagem bottom-up)
│   │   ├── Organização Racional do Trabalho (ORT): Tempos e movimentos, fadiga e especialização
│   │   ├── Concepção do Homem: Homo Economicus (motivado unicamente pelo ganho financeiro)
│   │   └── Supervisão Funcional: Múltiplos supervisores especializados por operário
│   └── 1.1.2 Teoria Clássica (Henri Fayol - 1916):
│   ├── Foco na ESTRUTURA global da empresa (Abordagem top-down)
│   ├── As 6 Funções da Empresa: Técnicas, Comerciais, Financeiras, Segurança, Contábeis e Administrativas
│   ├── Funções do Administrador (POCCC): Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar
│   └── Os 14 Princípios Gerais: Destaque para Unidade de Comando e Cadeia Escalar
├── 1.2 Abordagem Humanística e Comportamental
│   ├── 1.2.1 Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo - 1932):
│   │   ├── Foco nas PESSOAS e grupos sociais; Experiência de Hawthorne
│   │   ├── O trabalhador como Homo Socialis (motivado pela integração e reconhecimento do grupo)
│   │   └── Descoberta da Organização Informal: Relações afetivas e lideranças informais
│   └── 1.2.2 Teoria Comportamental (Behaviorismo):
│   ├── Douglas McGregor: Teoria X (homem indolente e controlado) vs. Teoria Y (homem criativo e proativo)
│   ├── Chester Barnard: Organização como sistema cooperativo e Teoria da Aceitação da Autoridade
│   └── Herbert Simon: Teoria da Racionalidade Limitada e o Homem Administrativo
├── 1.3 Abordagens Estruturalista e Burocrática
│   ├── 1.3.1 Teoria da Burocracia (Max Weber):
│   │   ├── Tipos de Autoridade: Tradicional (costumes), Carismática (líder) e Racional-Legal (leis/normas)
│   │   ├── Pilares: Impessoalidade, formalismo, hierarquia rígida, mérito e completa previsibilidade
│   │   └── Disfunções da Burocracia (Merton): Apego às regras, papelório e deslocamento de objetivos
│   └── 1.3.2 Teoria Estruturalista: Visão integradora da organização formal e informal; conflito como elemento inevitável
├── 1.4 Abordagens Sistêmica e Contingencial
│   ├── 1.4.1 Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy):
│   │   ├── A organização como Sistema Aberto em constante intercâmbio com o meio exterior
│   │   ├── Fluxo Sistêmico: Entradas (Inputs) -> Processamento -> Saídas (Outputs) -> Retroalimentação (Feedback)
│   │   └── Conceitos Nucleares: Entropia Negativa (Negentropia), Homeostase Dinâmica e Equifinalidade
│   └── 1.4.2 Teoria Contingencial (Abordagem Situacional):
│   ├── Inexistência de um modelo gerencial universal ótimo ("There is no one best way")
│   ├── Sistemas Mecanicistas (ambientes estáveis) vs. Sistemas Orgânicos (ambientes mutáveis)
│   └── Influência determinante do Ambiente Externo e da Tecnologia sobre a estrutura interna
└── 1.5 Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan
    ├── 1.5.1 Organizações como Máquinas (Mecanicista - Taylor, Fayol e Weber)
    ├── 1.5.2 Organizações como Organismos Vivos (Biológica/Sistêmica - adaptação ambiental)
    ├── 1.5.3 Organizações como Cérebros (Processamento de dados e aprendizagem em ciclo duplo)
    └── 1.5.4 Organizações como Sistemas Políticos (Arenas de conflito, poder, coalizões e agendas)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Quadro Comparativo das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)

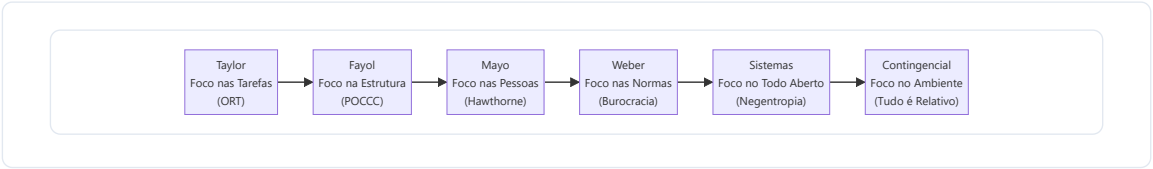


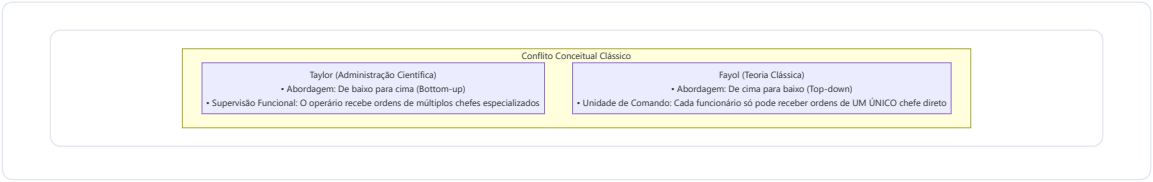
Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:

Teoria / Escola	Autor Principal	Ênfase / Foco Primário	Concepção do Homem	Características Centrais para Prova
Administração Científica	Frederick W. Taylor	**Nas Tarefas** (chão de fábrica).	*Homo Economicus* (motivado por dinheiro).	Estudo de tempos e movimentos (ORT); fragmentação do trabalho; supervisão funcional; eliminação de desperdícios.
Teoria Clássica	Henri Fayol	**Na Estrutura** organizacional global.	*Homo Economicus*.	Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; **Unidade de Comando estrita**.
Relações Humanas	Elton Mayo	**Nas Pessoas** e nos grupos informais.	*Homo Socialis* (motivado pelo grupo).	Experiência de Hawthorne; integração social determina a produção; recompensas e sanções sociais no trabalho.
Teoria da Burocracia	Max Weber	**Nas Normas e na Estrutura**.	*Homo Burocraticus* (cumpridor de regras).	Autoridade racional-legal; formalismo, impessoalidade, meritocracia profissional e previsibilidade de conduta.
Teoria Neoclássica	Peter Drucker	**Nos Resultados** e objetivos práticos.	*Homem Organizacional.*	Ecletismo teórico; reafirmação dos princípios clássicos; Administração por Objetivos (APO).
Teoria Comportamental	McGregor / Herbert Simon	**No Comportamento Humano**.	*Homo Administrativus* (decisor sob limites).	Teoria X vs. Teoria Y; estudo da liderança, motivação humana e processo decisório com racionalidade limitada.
Teoria dos Sistemas	Ludwig von Bertalanffy	**No Ambiente e no Todo Integrado**.	*Homem Sistêmico.*	Organização como sistema aberto; interdependência de subsistemas; homeostase dinâmica e entropia negativa.
Teoria Contingencial	Woodward / Lawrence & Lorsch	**No Ambiente e na Tecnologia**.	*Homem Complexo.*	"Nada é absoluto, tudo é relativo"; inexiste modelo único ideal; sistemas mecanicistas vs. sistemas orgânicos.

---

2. A Divergência Clássica: Taylor vs. Fayol

Apesar de contemporâneos e adeptos da visão mecanicista, Taylor e Fayol adotaram perspectivas opostas em relação à chefia e supervisão:



- **Funções do Administrador segundo Fayol (POCCC):** 1. **Prever:** Visualizar o futuro e traçar o programa de ação. 2. **Organizar:** Construir o duplo organismo material e social da empresa. 3. **Comandar:** Dirigir e orientar o pessoal. 4. **Coordenar:** Ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços coletivos. 5. **Controlar:** Verificar se tudo ocorre de acordo com as regras e ordens dadas.

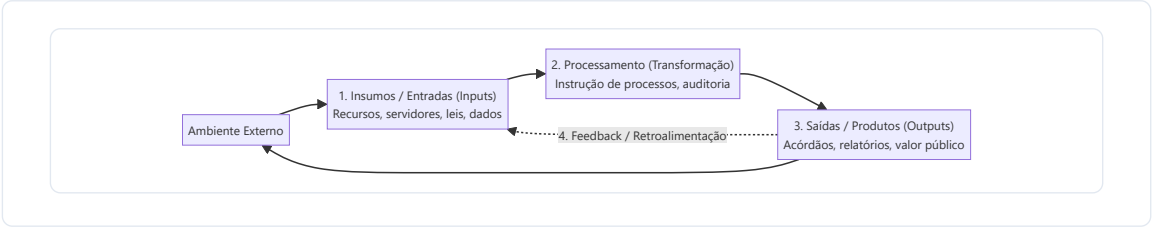
---

3. A Experiência de Hawthorne e a Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo)

Realizada na fábrica da Western Electric Company (Chicago, 1927-1932), a pesquisa de Elton Mayo abalou os alicerces mecanicistas da Administração Científica ao demonstrar que: 1. **O nível de produção é determinado pela integração social:** Não é a capacidade física ou fisiológica do operário que define seu ritmo de trabalho, mas sim as normas sociais e a expectativa do grupo em que está inserido. 2. **Recompensas e Sanções Sociais:** O trabalhador teme a perda do afeto e a desaprovação dos colegas mais do que eventuais perdas financeiras parciais. 3. **Existência da Organização Informal:** Paralelamente à estrutura formal oficial de chefias, existe uma rede espontânea e invisível de relacionamentos, simpatias, antipatias e padrões morais informais.

---

4. A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) nas Organizações



Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:

- **Entropia:** Lei física natural pela qual qualquer sistema fechado caminha inevitavelmente para a desorganização, esgotamento e colapso funcional.
- **Entropia Negativa (Negentropia):** Capacidade exclusiva dos **sistemas abertos** de captar do ambiente externo energia, informações, recursos materiais e pessoas para neutralizar a deterioração e manter sua estrutura ativa e operante.
- **Homeostase Dinâmica:** Capacidade de autorregulação pela qual o sistema mantém seu equilíbrio interno e estabilidade diante de perturbações e oscilações do ambiente externo.
- **Equifinalidade:** Propriedade segundo a qual um sistema aberto pode atingir o mesmo estado final ou meta partindo de condições iniciais diferentes e seguindo caminhos completamente distintos.
- **Sinergia:** O efeito multiplicador do todo, pelo qual o resultado conjunto dos subsistemas integrados é superior à soma isolada das partes ($1 + 1 > 2$).

---

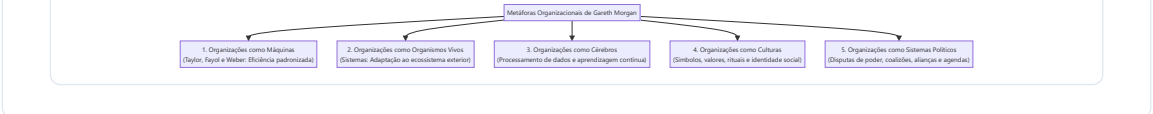
5. A Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos

Tom Burns e G. M. Stalker constataram que as práticas de gestão variam radicalmente de acordo com a estabilidade do ambiente externo:

Dimensão	Sistemas Mecanicistas (Ambiente Estável)	Sistemas Orgânicos (Ambiente Instável/Dinâmico)
Estrutura Organizacional	Burocrática, verticalizada e rígida.	Flexível, horizontalizada e achatada.
Divisão do Trabalho	Tarefas altamente especializadas e fragmentadas.	Tarefas amplas, flexíveis e continuamente redefinidas.
Cadeia de Comando	Hierarquia de autoridade formal rígida.	Rede dinâmica de autoridade baseada no conhecimento.
Fluxo de Comunicação	Predominantemente vertical descendente (ordens).	Multidirecional (horizontal, diagonal e lateral).
Tomada de Decisão	Centralizada na alta cúpula diretiva.	Amplamente descentralizada na base operacional.
Adequação Típica	Mercados estáveis e previsíveis.	Mercados turbulentos, tecnológicos e de rápida mudança.

---

6. As Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan



Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (UNIDADE DE COMANDO VS. SUPERVISÃO FUNCIONAL):
Questão favorita da FCC: misturar Taylor e Fayol!
- **Supervisão Funcional:** Defendida por **Taylor** (o operário responde a vários supervisores especialistas em cada função).
- **Unidade de Comando:** Defendida ferrenhamente por **Fayol** (cada funcionário só pode receber ordens de um único chefe direto, sob pena de gerar conflito e anarquia).

⭐ **IMPORTANTE (ENTROPIA NEGATIVA VS. HOMEOSTASE DINÂMICA):**
- **Entropia Negativa (Negentropia):** É o processo de **importar energia/recursos de fora** para não morrer (combate a deterioração natural).
- **Homeostase Dinâmica:** É a capacidade interna de **manter o equilíbrio estável**, adaptando-se às variações do ambiente.

[ATENÇÃO (CONCEPÇÃO DO HOMEM NAS ESCOLAS)]:
Memorize as visões do ser humano adotadas pelas teorias:
- Administração Científica e Clássica: *Homo Economicus* (motivado apenas pelo dinheiro);
- Relações Humanas: *Homo Socialis* (motivado pela integração e aprovação grupal);
- Burocracia: *Homo Burocraticus* (cumpridor de regulamentos formais);
- Teoria Comportamental (Simon): *Homo Administrativus* (decisor de racionalidade limitada);
- Teoria Contingencial: *Homem Complexo* (comportamento moldado pelo contexto).

[NOTA EXPLICATIVA (TEORIA CONTINGENCIAL E O "THE ONE BEST WAY")]:
Taylor pregava que existia a "única melhor maneira" (*the one best way*) de executar qualquer trabalho. A Teoria Contingencial **nega radicalmente** esse axioma, afirmando que **não existe um modelo gerencial único ou universalmente superior**, pois tudo depende do ambiente e da tecnologia.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 10ª Edição. Atlas..
- FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. Editora Atlas. - Princípios gerais e funções administrativas.
- TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de Administração Científica. Editora Atlas..
- MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. Editora Atlas. - As metáforas organizacionais.
- BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria Geral dos Sistemas: Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações. Editora Vozes..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da evolução do pensamento administrativo e das premissas sustentadas pelas diferentes escolas da Teoria Geral da Administração, assinale a opção correta:

- **A)** A Teoria das Relações Humanas concebia o trabalhador como o *Homo Economicus*, sustentando que a produtividade fabril dependia exclusivamente dos estímulos pecuniários e incentivos salariais por peça produzida.
- **B)** A Teoria Contingencial defende a universalidade dos princípios administrativos, afirmando que existe uma única melhor maneira (*the one best way*) de gerenciar qualquer organização, independentemente do ambiente externo.
- **C)** A Teoria Geral dos Sistemas postula que as organizações operam como sistemas abertos dotados de entropia negativa, o que lhes permite importar recursos e informações do ambiente externo para conter a tendência natural de degradação e manter sua integridade interna.
- **D)** A Teoria Clássica preconizada por Henri Fayol refutou a unidade de comando, defendendo a supervisão funcional de múltiplos chefes proposta outrora pela administração científica.
- **E)** O modelo weberiano de burocracia baseia-se na autoridade carismática como esteio fundamental para a profissionalização e estabilidade do quadro funcional das organizações.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O conceito de *Homo Economicus* pertence à Administração Científica (Taylor) e Teoria Clássica (Fayol). A Escola de Relações Humanas (Mayo) concebeu o trabalhador como **Homo Socialis** (motivado pelo grupo e integração social).
- **B) Incorreta.** A Teoria Contingencial rejeita a existência de princípios universais ou de uma "melhor maneira" única, afirmando que a estrutura adequada depende da tecnologia e do ambiente.
- **C) CORRETA.** Na Teoria Geral dos Sistemas, as organizações são concebidas como **sistemas abertos** que realizam trocas permanentes com o meio externo e possuem **entropia negativa (negentropia)**, ou seja, a capacidade de importar insumos e energia para deter o colapso e preservar a homeostase interna.
- **D) Incorreta.** Fayol era o defensor categórico da **Unidade de Comando** (um único chefe direto); a supervisão funcional pertencia a Taylor.
- **E) Incorreta.** A burocracia weberiana sustenta-se exclusivamente na **autoridade racional-legal** (leis, normas escritas e impessoalidade), e não na autoridade carismática.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Em sua consagrada obra sobre metáforas organizacionais, Gareth Morgan analisa as diversas imagens conceituais utilizadas para compreender o funcionamento das instituições. Ao retratar a organização sob a metáfora de uma máquina, o autor alinha-se prioritariamente às ideias sustentadas por:

- **A)** Elton Mayo e a Escola das Relações Humanas.
- **B)** Frederick Taylor e Henri Fayol nas abordagens mecanicistas clássicas.
- **C)** Ludwig von Bertalanffy e a Teoria Geral dos Sistemas.
- **D)** Peter Senge e a teoria das organizações que aprendem.
- **E)** Joan Woodward e os teóricos da abordagem situacional contemporânea.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Elton Mayo inaugurou a abordagem humanística focada no comportamento grupal e nas necessidades psicossociais.
- **B) CORRETA.** A **metáfora da máquina** proposta por Morgan reflete a concepção mecanicista do início do século XX encabeçada por **Taylor (Administração Científica)** e **Fayol (Teoria Clássica)**, na qual a instituição é planejada como uma engrenagem mecânica precisa, projetada para funcionar com rotina, previsibilidade e máxima eficiência padronizada.
- **C) Incorreta.** A Teoria dos Sistemas utiliza prioritariamente a metáfora dos organismos vivos.
- **D) Incorreta.** As organizações que aprendem (*learning organizations*) são retratadas sob a metáfora dos cérebros.
- **E) Incorreta.** A abordagem situacional enfatiza a adaptabilidade contingencial ao meio ambiente.

Questão 03

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Considere que um gestor público de departamento estadual dividiu as rotinas de trabalho em tarefas elementares repetitivas, cronometrou os tempos de digitação de cada processo e estipulou uma premiação pecuniária individual para os servidores que superassem a meta diária de processos autuados, partindo da premissa de que os indivíduos trabalham motivados exclusivamente pelo ganho monetário. Essa postura gerencial reflete diretamente os postulados da:

- **A)** Teoria das Relações Humanas e a busca pela integração grupal informal.
- **B)** Administração Científica de Taylor e a concepção do *Homo Economicus*.
- **C)** Teoria Estruturalista e a mediação de conflitos institucionais inevitáveis.
- **D)** Teoria Geral dos Sistemas e a busca pela homeostase dinâmica.
- **E)** Teoria Comportamental fundamentada na Teoria Y de Douglas McGregor.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** As Relações Humanas valorizam o reconhecimento social e os grupos informais, rejeitando a primazia do dinheiro como motivador único.
- **B) CORRETA.** A **Administração Científica de Frederick Taylor** baseava-se no estudo sistemático dos tempos e movimentos (ORT), fragmentação máxima das tarefas e estímulo pecuniário através do pagamento por produção individual, alicerçada no postulado antropológico do **Homo Economicus** (o ser humano é preguiçoso e move-se unicamente pela busca do ganho material/financeiro).
- **C) Incorreta.** A abordagem estruturalista foca na interação entre estruturas formais e informais e no papel dos conflitos.
- **D) Incorreta.** A teoria sistêmica foca no equilíbrio com o ambiente externo e fluxo de insumos/produtos.
- **E) Incorreta.** A Teoria Y de McGregor sustenta que as pessoas são naturalmente motivadas, criativas e buscam autorrealização no trabalho.

Questão 04

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No âmbito da Teoria Burocrática desenvolvida por Max Weber, o modelo ideal de burocracia é fundamentado no tipo de dominação racional-legal. No entanto, autores pós-weberianos como Robert Merton identificaram que a aplicação prática desse modelo suscita desvios conhecidos como disfunções da burocracia. Constitui uma clássica disfunção bu описаada por Merton:

- **A)** A substituição da unidade de comando clássica pela supervisão funcional de múltiplos especialistas.
- **B)** A flexibilização excessiva das rotinas operacionais em resposta aos apelos emocionais dos cidadãos.
- **C)** O deslocamento de objetivos, em que a observância estrita das regras e normas procedimentais passa a ser um fim em si mesmo, prejudicando o atendimento dos objetivos reais da organização.
- **D)** A contratação indiscriminada de pessoal comissionado com base em laços de parentesco e afinidade pessoal.
- **E)** A proliferação descontrolada de grupos informais que ditam os padrões de produtividade à revelia da administração.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A supervisão funcional é uma proposta da Administração Científica de Taylor, não uma disfunção da burocracia de Merton.
- **B) Incorreta.** A burocracia peca pelo excesso de rigidez e apego às regras, e não por flexibilização emocional.
- **C) CORRETA.** Robert Merton demonstrou que o apego cego e intransigente aos regulamentos provoca o **deslocamento de objetivos**: a regra, que deveria ser um mero instrumento para atingir o fim público, transforma-se no objetivo primordial do funcionário. O cumprimento formal da norma passa a valer mais do que a solução do problema do cidadão.
- **D) Incorreta.** Contratação por compadrio é traço típico do patrimonialismo, e não disfunção da burocracia (que preconiza o concurso público e mérito técnico).
- **E) Incorreta.** A ação de grupos informais foi evidenciada por Elton Mayo na Teoria das Relações Humanas.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Estudos conduzidos por Tom Burns e G. M. Stalker, no âmbito da Teoria Contingencial, demonstraram que o desenho das organizações deve ajustar-se às demandas do ambiente externo, dividindo os sistemas gerenciais em mecanicistas e orgânicos. Em relação a essas duas tipologias, é correto afirmar:

- **A)** Organizações que operam sob sistemas mecanicistas caracterizam-se por estruturas descentralizadas, canais de comunicação horizontais e adaptação veloz a ambientes altamente turbulentos.
- **B)** Os sistemas orgânicos são recomendados prioritariamente para organizações inseridas em ambientes externos estáveis e previsíveis, com tarefas rotineiras e imutáveis.
- **C)** Os sistemas mecanicistas caracterizam-se por hierarquia rígida, especialização acentuada das tarefas, centralização das decisões e adequação a ambientes externos estáveis.
- **D)** A teoria contingencial preconiza que as estruturas orgânicas devem ser adotadas universalmente por todas as entidades públicas, independentemente do contexto tecnológico ou ambiental.
- **E)** As organizações que adotam sistemas orgânicos eliminam integralmente a divisão do trabalho e suprimem as metas institucionais de longo prazo.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Descentralização, comunicação horizontal e adaptabilidade rápida a ambientes dinâmicos são atributos dos sistemas **orgânicos**.
- **B) Incorreta.** Ambientes estáveis e previsíveis ajustam-se melhor aos sistemas **mecanicistas**.
- **C) CORRETA.** Segundo Burns e Stalker, os **sistemas mecanicistas** são marcados por hierarquia vertical estrita, autoridade centralizada na cúpula, tarefas fragmentadas e rotinas padronizadas, sendo ideais para ambientes externos **estáveis e previsíveis**.
- **D) Incorreta.** A Teoria Contingencial rechaça receitas universais; a escolha entre modelo mecanicista ou orgânico é situacional e depende das contingências externas.
- **E) Incorreta.** Os sistemas orgânicos mantêm a divisão de trabalho e os objetivos estratégicos, apenas operando com maior flexibilidade e integração de papéis.

02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

Matéria: Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Organização Racional do Trabalho (ORT): fundamentos da abordagem de Frederick Taylor:
- Estudo dos tempos e movimentos (*Motion Study* de Frank e Lillian Gilbreth);
- Estudo da fadiga humana e ergonomia inicial;
- Divisão do trabalho e especialização extrema do operário;
- Desenho de cargos e tarefas simples, fragmentadas e repetitivas;
- Incentivos salariais e prêmios de produção por peça produzida (*Homo Economicus*);
- Condições ambientais de trabalho (iluminação, ventilação e conforto físico);
- Padronização de métodos, ferramentas e instrumentos;
- Supervisão funcional especializada;
- A dicotomia clássica entre Eficiência e Eficácia (visões de Chester Barnard e Peter Drucker):
- Eficiência: ênfase nos meios, métodos, custos, economia de insumos e processos (*doing things right*);
- Eficácia: ênfase nos fins, resultados, objetivos e alcance de metas quantitativas (*doing the right things*);
- A busca pela Efetividade no setor público (impacto e sustentabilidade social);
- Organizações Formais versus Organizações Informais:
- Organização Formal: deliberadamente planejada, representada pelo organograma oficial, regimentos, hierarquia e manuais;
- Organização Informal: emerge espontaneamente das relações sociais, interesses comuns, liderança informal e redes de comunicação lateral (*rádio-peão / grapevine*);
- Centralização versus Descentralização:
- Centralização da autoridade: vantagens (visão holística, uniformidade de decisões e menor custo de chefias) e desvantagens (lentidão e distanciamento da realidade da ponta);
- Descentralização da autoridade: vantagens (agilidade na ponta, motivação dos níveis inferiores e alívio da cúpula) e desvantagens (risco de desalinhamento e duplicação de estruturas);
- Princípios da delegação: a autoridade se delega, mas a responsabilidade última permanece com o superior delegante;
- Ambientes Organizacionais:
- Ambiente Geral (Macroambiente): forças PESTEL (Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais);
- Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional): clientes/cidadãos, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores e de fiscalização externa.

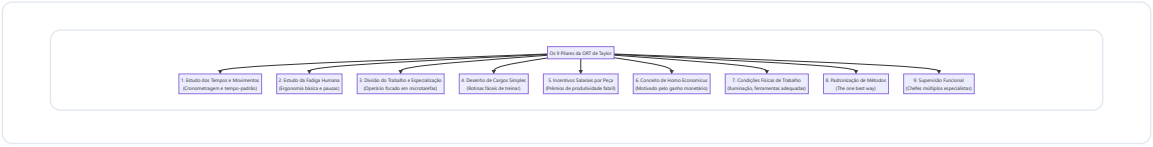
Classificação Hierárquica

```
2. ORT, Eficiência vs. Eficácia, Dinâmica Organizacional e Ambientes
├── 2.1 A Organização Racional do Trabalho (ORT - Taylorismo)
│   ├── 2.1.1 Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos (Therbligs)
│   ├── 2.1.2 Estudo da Fadiga Humana: Ergonomia embrionária e eliminação de movimentos inúteis
│   ├── 2.1.3 Divisão do Trabalho e Especialização do Operário: Linha seriada de produção
│   ├── 2.1.4 Desenho de Cargos e Tarefas: Tarefas elementares, repetitivas e rápida qualificação
│   ├── 2.1.5 Incentivos Salariais e Remuneração por Produção: Postulado do Homo Economicus
│   ├── 2.1.6 Padronização: A única melhor maneira (The one best way) de fazer o trabalho
│   └── 2.1.7 Supervisão Funcional: Separação de autoridade por especialidade técnica
├── 2.2 Eficiência, Eficácia e Efetividade Organizacional
│   ├── 2.2.1 Eficiência: Foco nos MEIOS, insumos e custos. Fazer certo as coisas (menor desperdício)
│   ├── 2.2.2 Eficácia: Foco nos FINS e resultados. Fazer as coisas certas (alcance das metas planejadas)
│   └── 2.2.3 Efetividade: Foco no IMPACTO social e transformação da realidade do cidadão
├── 2.3 Dinâmica das Organizações Formais e Informais
│   ├── 2.3.1 Organização Formal:
│   │   ├── Planejada pela cúpula institucional e retratada no organograma regimental
│   │   └── Cadeia formal de comando, regulamentos internos e linhas oficiais de comunicação
│   └── 2.3.2 Organização Informal:
│   ├── Rede de relacionamentos interpessoais espontâneos não previstos formalmente
│   ├── Grupos de interesse, laços de amizade e camaradagem
│   ├── Liderança Informal (baseada no carisma e na confiança, sem cargo oficial)
│   └── Canais Informais de Comunicação (Rádio-peão / Grapevine)
├── 2.4 Centralização, Descentralização e o Processo de Delegação
│   ├── 2.4.1 Centralização Decisória: Concentração do poder decisório no ápice da hierarquia
│   ├── 2.4.2 Descentralização Decisória: Dispersão do poder decisório para os níveis operacionais
│   └── 2.4.3 Regra Áurea da Delegação:
│   ├── Delega-se a AUTORIDADE e a execução da tarefa ao subordinado
│   └── A RESPONSABILIDADE pelo resultado perante a cúpula permanece INDELEGÁVEL
└── 2.5 Ambientes Organizacionais: Macroambiente vs. Microambiente
    ├── 2.5.1 Ambiente Geral / Macroambiente: Forças genéricas comuns (Análise PESTEL)
    └── 2.5.2 Ambiente de Tarefa / Operacional: O nicho de atuação direta (cidadãos, fornecedores e controle)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)

Frederick W. Taylor desenvolveu a ORT no início do século XX com a missão de substituir o empirismo rudimentar dos operários pela sistematização científica do trabalho:



Detalhamento dos Componentes da ORT:

- **Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição de cada tarefa em movimentos corporais elementares (*therbligs*, conceito introduzido pelo casal Gilbreth) para eliminar movimentos inúteis e fixar o tempo-padrão de execução.
- **Homo Economicus:** Concepção antropológica de que o ser humano é indolente por natureza e busca unicamente o ganho financeiro individual, sendo estimulado a produzir mais pelo pagamento por peça produzida.
- **Supervisão Funcional:** Taylor refutou a chefia militar centralizada e propôs que cada operário tivesse múltiplos supervisores, cada qual especialista em um aspecto específico do trabalho (ex.: velocidade da máquina, manutenção, controle de qualidade, instruções de abastecimento).

---

2. A Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade

A distinção entre eficiência e eficácia, magistralmente sintetizada por Peter Drucker e Chester Barnard, é um dos temas mais recorrentes nos concursos da FCC:

$$\text{Eficiência} = \text{"Fazer certo as coisas"} \quad (\textit{Doing things right})$$

$$\text{Eficácia} = \text{"Fazer as coisas certas"} \quad (\textit{Doing the right things})$$

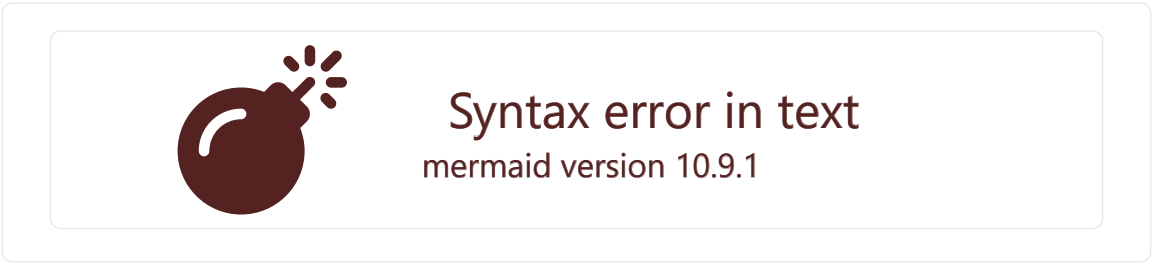


Tabela Comparativa Analítica:

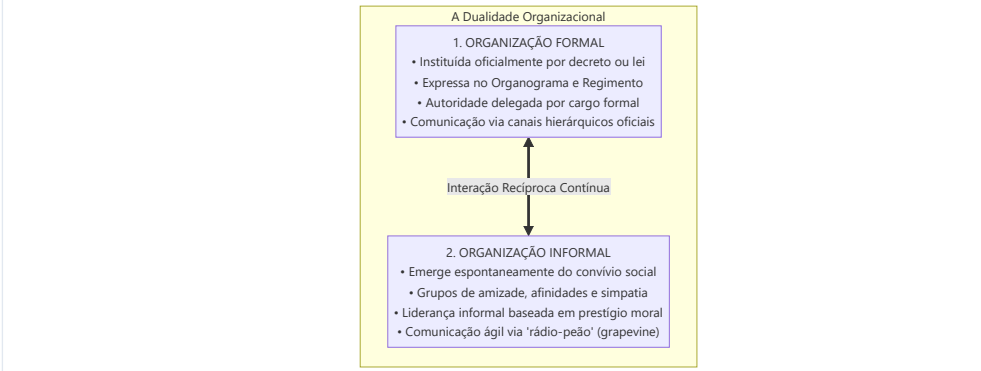
Dimensão	Eficiência	Eficácia	Efetividade
Foco Estratégico	**Nos Meios** (métodos, tempo, custos e recursos).	**Nos Fins** (metas atingidas, objetivos entregues).	**No Impacto** (transformação duradoura da realidade).
Pergunta-Chave	*Como* estamos fazendo? Há economia de recursos?	*O que* estamos entregando? Atingimos a meta planejada?	*Qual* benefício social real foi gerado para o cidadão?
Exemplo no Setor Público	Reduzir o custo de papel e impressoras ao digitalizar processos no TCE-GO.	Concluir 1.000 auditorias orçamentárias dentro do cronograma do exercício.	Reduzir a corrupção e recuperar recursos públicos desviados para a saúde.

> **[DICA DE ESTUDO (A EQUAÇÃO DO SUCESSO)]:**
> - **Eficiente e Ineficaz:** O setor público gasta pouquíssimo dinheiro e analisa processos com extrema rapidez, mas analisa processos errados ou omite irregularidades graves.
> - **Ineficiente e Eficaz:** O órgão atinge a meta de construir a escola, mas estoura o orçamento em 200% e desperdiça materiais.
> - **Efetivo:** O órgão constrói a escola no prazo e custo adequados, e as crianças da região passam a ter melhor desempenho no aprendizado!

---

3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais

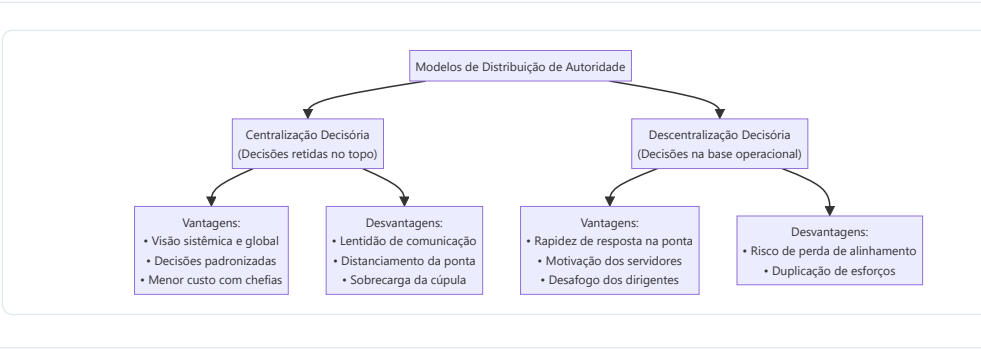
Toda instituição humana possui uma dupla dimensão que convive em interação permanente:



- **A Origem Sociológica da Organização Informal:** Ficou demonstrada na famosa **Experiência de Hawthorne (1927-1932)** liderada por Elton Mayo. Verificou-se que a produtividade e a moral dos funcionários dependem intrinsecamente do clima afetivo do grupo informal e da aceitação mútua entre os pares.
- **A Rádio-Peão (*Grapevine*):** É a rede informal de comunicação. É extremamente veloz e atende à necessidade humana de troca de informações, embora possa disseminar boatos quando a comunicação formal oficial do órgão for precária ou omissa.

---

4. Centralização vs. Descentralização e a Regra da Delegação

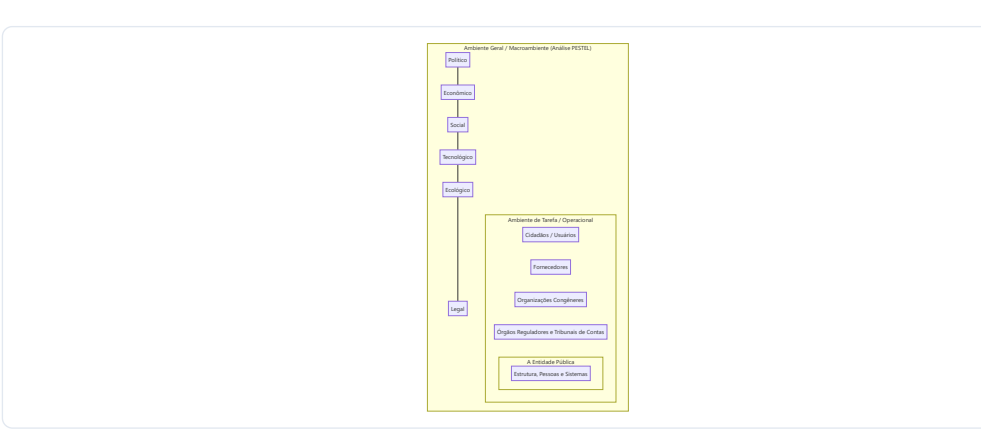


A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:

- **O que se delega:** Delega-se a **autoridade formal** e a **atribuição de executar a tarefa**.
- **O que NUNCA se delega:** A **responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL**! O gestor que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas ou sucessos cometidos pelo subordinado a quem conferiu poderes.

---

5. Ambientes Organizacionais: Geral (Macro) vs. Tarefa (Micro)



- **Ambiente Geral (Macroambiente):** Conjunto abrangente de condições genéricas externas que afetam indistintamente todas as organizações de uma sociedade. É mapeado pela matriz **PESTEL** (Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais).

- **Ambiente de Tarefa (Ambiente Operacional):** É o nicho específico e imediato no qual o órgão público interage cotidianamente. É constituído por: cidadãos-usuários atendidos, fornecedores licitantes de bens e serviços, entidades reguladoras e órgãos de controle externo (TCE-GO, MP, etc.).

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**
> Questão certíssima da FCC: afirmar que "ao delegar a execução de uma fiscalização contábil a um auditor, o chefe da diretoria exime-se integralmente de sua responsabilidade funcional". **FALSO!** A delegação transfere a **autoridade executiva**, mas a **responsabilidade pelo resultado final permanece com o delegante**.
>
> ⭐ **IMPORTANTE (EFICIÊNCIA VS. EFICÁCIA NAS NARRATIVAS DE PROVA):**
> Identifique os gatilhos no enunciado:
> - Se o texto destaca "custos reduzidos, menos horas gastas, processos sem desperdício de papel", está falando de **EFICIÊNCIA**.
> - Se o texto destaca "meta de 100% de processos julgados alcançada, prazo final cumprido", está falando de **EFICÁCIA**.
> - Se o texto destaca "o analfabetismo foi erradicado no município após as ações escolares", está falando de **EFETIVIDADE**.
>
> **[ATENÇÃO (ORT E A CONCEPÇÃO DO TRABALHADOR)]:**
> Lembre-se sempre de que Taylor fundamentava toda a sua ORT no conceito do **Homo Economicus** (o homem é movido por prêmios financeiros e dinheiro). Se a questão falar que Taylor valorizou a auto-realização ou a motivação social, a alternativa está errada!
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (ORGANIZAÇÃO INFORMAL NÃO É CRIME)]:**
> A organização informal é a expressão sociológica natural do convívio humano (redes de amizade e camaradagem no setor). Administradores inteligentes não tentam suprimi-la, mas sim integrá-la positivamente à cultura do órgão público.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 10ª Edição. Editora Atlas. - Capítulos sobre a ORT, Estruturas e Dinâmica Organizacional.
- DRUCKER, Peter F. Prática da Administração de Empresas. Pioneira Thomson Learning. - Conceituação de Eficiência e Eficácia.
- BARNARD, Chester I. As Funções do Executivo. Editora Atlas. - A dinâmica da cooperação e organização informal.
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. Atlas..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da Organização Racional do Trabalho (ORT) desenvolvida por Frederick Winslow Taylor e das características da abordagem clássica da administração, assinale a assertiva correta:

- **A)** A ORT propunha que os operários determinassem livremente seus próprios métodos operacionais de trabalho, eliminando qualquer forma de padronização industrial.
- **B)** A teoria partia da premissa do *Homo Socialis*, sustentando que os operários trabalhavam motivados preponderantemente pelo bem-estar afetivo e harmonia do grupo informal.
- **C)** O estudo dos tempos e movimentos objetivava decompor as tarefas fabris em operações elementares para eliminar movimentos desnecessários e determinar o tempo-padrão de execução.
- **D)** Taylor defendia a preservação estrita do capataz geral de fábrica com comando único, condenando a divisão da supervisão em funções especializadas.
- **E)** A fadiga humana era ignorada pela ORT por ser considerada um fenômeno psicológico irrelevante para a produtividade fabril.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A ORT combatia a improvisação empírica dos operários, impondo métodos padronizados cientificamente planejados pela gerência.
- **B) Incorreta.** Taylor adotava a concepção do **Homo Economicus** (o ser humano é motivado pelo ganho financeiro individual por peça produzida).
- **C) CORRETA.** O estudo dos tempos e movimentos (sistematizado por Taylor e aprofundado pelos Gilbreth) constituía a viga-mestra da ORT: fragmentar a tarefa em micromovimentos elementares, erradicar movimentos inúteis e fixar o tempo-padrão de execução para a melhor maneira científica de trabalhar (*the one best way*).
- **D) Incorreta.** Taylor propunha a **supervisão funcional** (múltiplos supervisores especializados), rompendo com o princípio do chefe militar único.
- **E) Incorreta.** O estudo da fadiga humana era um dos pilares centrais da ORT para evitar a exaustão física do operário e garantir a cadência do trabalho.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Determinada unidade de fiscalização governamental realizou uma auditoria utilizando técnicas modernas de amostragem eletrônica, reduzindo o custo operacional em 40% e concluindo os trabalhos na metade do tempo médio histórico previsto. Não obstante a velocidade e economia de recursos empregados, o relatório final omitiu as irregularidades materiais mais graves que assolavam o órgão auditado, inviabilizando a responsabilização dos gestores ímprobos. Sob a ótica das teorias da administração:

- **A)** O trabalho da equipe foi altamente eficiente e eficaz, visto que atendeu aos parâmetros de produtividade estipulados pela chefia.
- **B)** A unidade atuou com eficiência no uso dos recursos e métodos, contudo foi ineficaz no tocante ao alcance do objetivo finalístico primordial da fiscalização.
- **C)** A equipe demonstrou alta eficácia operacional aliada à total ineficiência metodológica.
- **D)** A omissão decorreu exclusivamente da atuação autônoma da organização informal da equipe técnica.
- **E)** O resultado comprova a inadequação da departamentalização funcional nos órgãos de controle público.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A equipe não foi eficaz, uma vez que falhou em atingir o objetivo primordial da fiscalização (detectar e apontar as irregularidades materiais).
- **B) CORRETA.** A equipe foi **eficiente** (minimizou o uso de insumos, cortou custos em 40% e poupou tempo - foco excelente nos meios), porém foi **ineficaz** (não alcançou o objetivo finalístico proposto, falhando na entrega do resultado material substantivo - foco nos fins).
- **C) Incorreta.** Ocorreu exatamente o oposto: houve alta eficiência nos meios e ineficácia nos fins.
- **D) Incorreta.** A omissão traduz um erro técnico de execução processual, e não efeito puro da organização informal.
- **E) Incorreta.** O caso não aborda modelos de departamentalização, mas sim a distinção clássica entre eficiência e eficácia.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No tocante à dinâmica da delegação de competências e à centralização versus descentralização administrativa nas organizações formais, assinale a opção correta:

- **A)** A descentralização decisória implica concentrar a tomada de decisões na diretoria executiva, garantindo que os gestores operacionais executem tarefas sem qualquer margem de arbítrio.
- **B)** Ao realizar a delegação de atribuições para um servidor subalterno, a autoridade delegante transfere simultaneamente o poder de decisão e a responsabilidade final pelo resultado, eximindo-se de qualquer prestação de contas.
- **C)** A descentralização proporciona maior rapidez na tomada de decisões no ponto de atendimento ao cidadão e eleva a motivação das equipes operacionais.
- **D)** A centralização tem como principal desvantagem a duplicação generalizada de custos operacionais e a proliferação descontrolada de órgãos descentralizados.
- **E)** A delegação de autoridade no serviço público é vedada pelo princípio da hierarquia institucional previsto na Constituição Federal.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Concentrar decisões no topo da cúpula é a definição de **centralização**, e não de descentralização.
- **B) Incorreta.** Regra basilar de administração: **a responsabilidade final pelo resultado perante a organização é indelegável**. Delega-se a autoridade e a execução da tarefa, mas o gestor delegante responde perante a instituição pelas falhas cometidas pelo delegado.
- **C) CORRETA.** A **descentralização** aproxima a decisão do local onde o problema ocorre (a base operacional/ponta), conferindo agilidade de resposta às demandas dos cidadãos e motivando os servidores locais que passam a exercer autonomia funcional.
- **D) Incorreta.** Duplicação de esforços é desvantagem eventual da descentralização. A desvantagem da centralização é a lentidão decisória e o estrangulamento da cúpula.
- **E) Incorreta.** A delegação é amplamente autorizada e recomendada pelo direito administrativo e pelo princípio da eficiência (ex.: Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 13.800/2001).

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Em relação ao estudo dos ambientes organizacionais e sua influência sobre o funcionamento das instituições públicas, é correto afirmar que:

- **A)** O ambiente de tarefa é composto por forças macroscópicas universais, tais como taxas de inflação, fatores climáticos e mudanças sociodemográficas nacionais.
- **B)** O macroambiente (ambiente geral) abrange os agentes com os quais a organização interage direta e cotidianamente, tais como seus usuários, prestadores de serviços contratados e órgãos de fiscalização imediata.
- **C)** Os fornecedores de tecnologia da informação contratados pelo tribunal e os cidadãos jurisdicionados compõem o ambiente de tarefa (microambiente) do órgão público.
- **D)** A análise PESTEL destina-se a mensurar exclusivamente as variáveis psicológicas e comportamentais da organização informal no ambiente interno.
- **E)** As organizações que atuam em ambientes de tarefa dinâmicos e imprevisíveis devem adotar estruturas estritamente burocráticas e centralizadas para mitigar riscos operacionais.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Inflação, clima e demografia compõem o **ambiente geral (macroambiente)**, e não o ambiente de tarefa.
- **B) Incorreta.** Usuários, fornecedores e órgãos fiscalizadores integram o **ambiente de tarefa (microambiente)**.
- **C) CORRETA.** O **ambiente de tarefa (ou microambiente operacional)** é o nicho direto com o qual a instituição pública se relaciona cotidianamente para desempenhar sua missão: nele estão inseridos os cidadãos-usuários (jurisdicionados), os fornecedores contratados e as entidades reguladoras e controladoras.
- **D) Incorreta.** A matriz PESTEL analisa o macroambiente externo (variáveis Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais).
- **E) Incorreta.** Em ambientes dinâmicos e imprevisíveis, a teoria contingencial recomenda estruturas **orgânicas** (flexíveis e descentralizadas), e não burocráticas mecanicistas.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
A respeito da organização formal e da organização informal no cotidiano das instituições públicas, assinale a opção correta:

- **A)** A organização informal deve ser formalmente dissolvida pelos gestores por meio de sanções disciplinares, pois é incompatível com o princípio constitucional da eficiência.
- **B)** A organização formal é aquela planejada pela cúpula e oficializada em atos normativos, enquanto a organização informal decorre da rede espontânea de interações sociais e afetivas entre os colaboradores.
- **C)** A liderança informal coincide compulsoriamente com a autoridade formal atribuída aos servidores nomeados para cargos de direção e chefia.
- **D)** Os canais informais de comunicação (rádio-peão) transmitem informações de forma mais lenta e burocrática do que os canais hierárquicos regimentais.
- **E)** O organograma regimental de uma instituição representa graficamente tanto as linhas de comando formal quanto as redes de solidariedade da organização informal.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A organização informal é um fenômeno social espontâneo, natural e impossível de ser extirpado pela via disciplinar; gestores eficientes aprendem a conviver com ela e a canalizar seu potencial.
- **B) CORRETA.** A **organização formal** é desenhada deliberadamente pela direção, oficializada em regulamentos, manuais e organogramas; em contrapartida, a **organização informal** surge espontaneamente da convivência entre as pessoas, laços de amizade, identificação mútua e costumes compartilhados.
- **C) Incorreta.** A liderança informal é conquistada pelo carisma, respeito e confiança dos colegas, podendo ser exercida por servidores sem qualquer cargo de chefia formal.
- **D) Incorreta.** A comunicação informal é notoriamente veloz, contornando a burocracia dos canais formais.
- **E) Incorreta.** O organograma retrata exclusivamente a estrutura **formal** (departamentos e linhas hierárquicas oficiais), sendo incapaz de mapear as redes informais.

03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- O processo decisório na administração: etapas lógicas do ciclo decisório (identificação do problema, diagnóstico, formulação de alternativas, avaliação comparativa, escolha, implementação e avaliação dos resultados);
- Tipos de decisões organizacionais segundo Herbert Simon:
- Decisões Programadas (estruturadas, rotineiras, repetitivas, amparadas por regras, resoluções e POPs);
- Decisões Não Programadas (não estruturadas, inéditas, complexas, estratégicas e tomadas sob turbulência);
- Condições ambientais da tomada de decisão: condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade;
- Visão sistêmica nas organizações:
- O pensamento holístico e a superação da visão fragmentada departamental (fim dos "silos organizacionais" ou feudos administrativos);
- Sinergia organizacional ($1 + 1 > 2$) e interdependência dos subsistemas (técnico, estrutural, psicossocial e gerencial de Kast e Rosenzweig);
- Equifinalidade e homeostase dinâmica na preservação da missão institucional perante o ambiente externo;
- Noções fundamentais de Gerenciamento de Projetos:
- Conceito de projeto segundo as boas práticas do PMI/PMBOK;
- A restrição tripla do gerenciamento de projetos: Escopo, Tempo e Custo (balizados pelo padrão de Qualidade);
- Ferramentas clássicas de acompanhamento e controle de projetos: Gráfico de Gantt, Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*) e técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique* com três estimativas de tempo).

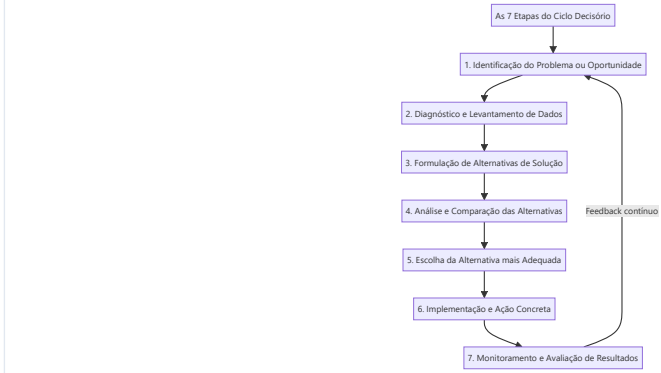
Classificação Hierárquica

```
3. Processo Decisório, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos
├── 3.1 O Processo Decisório Organizacional
│   ├── 3.1.1 Fases do Ciclo de Decisão:
│   │   ├── 1. Identificação do problema ou oportunidade
│   │   ├── 2. Diagnóstico da situação e coleta de evidências
│   │   ├── 3. Desenvolvimento e formulação de alternativas
│   │   ├── 4. Análise comparativa das alternativas (risco vs. benefício)
│   │   ├── 5. Seleção e escolha da melhor alternativa (a decisão)
│   │   ├── 6. Implementação e execução do plano de ação
│   │   └── 7. Monitoramento, controle e retroalimentação (feedback)
│   ├── 3.1.2 Tipos de Decisão (Herbert Simon):
│   │   ├── Decisões Programadas: Estruturadas, dados claros, regras preexistentes (baixo risco)
│   │   └── Decisões Não Programadas: Inéditas, mal estruturadas, imprevisíveis (alta cúpula)
│   └── 3.1.3 Condições Ambientais da Tomada de Decisão:
│   ├── Certeza: Resultados determinísticos e conhecidos com exatidão
│   ├── Risco: Desfechos incertos, porém com probabilidades estatísticas calculáveis
│   ├── Incerteza: Ausência de dados suficientes para calcular probabilidades matemáticas
│   └── Ambiguidade: Problema obscuro, metas indefinidas e alternativas imprecisas
├── 3.2 Visão Sistêmica e Pensamento Holístico
│   ├── 3.2.1 Conceito: Organização vista como totalidade aberta em interação contínua
│   ├── 3.2.2 Superação dos Silos Organizacionais: Eliminação de barreiras e cooperação intersetorial
│   ├── 3.2.3 Sinergia Organizacional: O resultado integrado do todo supera a soma isolada das partes
│   └── 3.2.4 Subsistemas Organizacionais (Kast e Rosenzweig):
│   ├── Subsistema de Objetivos e Valores (Missão e cultura)
│   ├── Subsistema Técnico (Conhecimento, equipamentos e processos)
│   ├── Subsistema Psicossocial (Relações humanas, motivação e clima)
│   ├── Subsistema Estrutural (Organograma, autoridade e fluxo formal)
│   └── Subsistema Gerencial (Coordenação, liderança, estratégia e controle)
└── 3.3 Noções de Gerenciamento de Projetos
    ├── 3.3.1 Conceito: Empreendimento temporário voltado à criação de um produto ou serviço exclusivo
    ├── 3.3.2 Restrição Tripla: Equilíbrio dinâmico entre Escopo, Tempo e Custo (Qualidade no centro)
    └── 3.3.3 Ferramentas de Cronograma e Controle:
        ├── Gráfico de Gantt: Cronograma de barras horizontais que relaciona tarefas e datas
        ├── Método do Caminho Crítico (CPM): Sequência mais longa de atividades interdependentes (Folga Zero)
        └── Técnica PERT: Estimativa probabilística por média ponderada: TE = (O + 4M + P) / 6
```

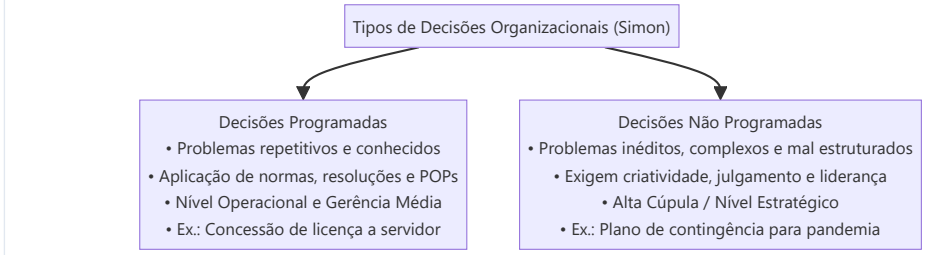
Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. O Processo Decisório e a Tipologia das Decisões

O processo decisório é a sequência lógica pela qual um administrador seleciona uma linha de ação entre duas ou mais alternativas concorrentes:



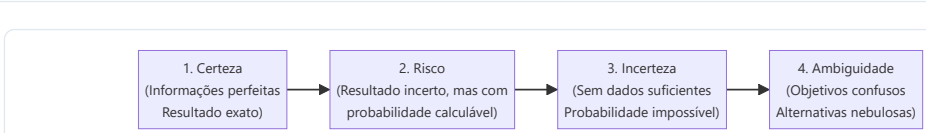
Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):



Critério de Comparação	Decisões Programadas	Decisões Não Programadas
Natureza do Problema	Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente.	Inédito, mal estruturado, singular e imprevisto.
Grau de Incerteza	Mínimo; desfechos amplamente previsíveis.	Elevado; variáveis desconhecidas e mutáveis.
Fundamento da Escolha	Procedimentos operacionais padrão (POP), leis e manuais.	Julgamento crítico, intuição embasada e visão estratégica.
Nível Organizacional Típico	Nível Operacional e Tático intermediário.	Alta Cúpula Institucional (Nível Estratégico).

---

2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão



1. **Condição de Certeza:** O tomador de decisão conhece previamente com exatidão todas as alternativas e as consequências determinísticas de cada uma delas.
2. **Condição de Risco:** O decisor não tem certeza absoluta do resultado, mas dispõe de séries históricas e dados suficientes para estimar **probabilidades matemáticas confiáveis** de sucesso ou fracasso (ex.: 80% de chance de vitória jurídica).
3. **Condição de Incerteza:** O decisor possui informações incompletas e o ambiente externo é tão dinâmico que é impossível calcular probabilidades matemáticas fidedignas.
4. **Condição de Ambiguidade:** A situação mais complexa e caótica; os próprios objetivos são vagos ou contraditórios, o problema é mal compreendido e as alternativas são obscuras.

---

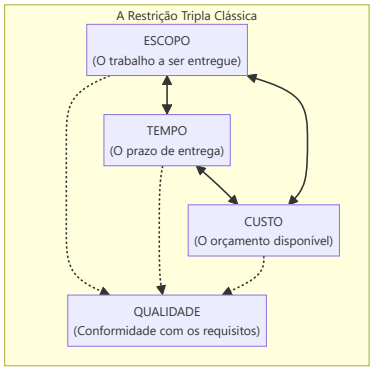
3. Visão Sistêmica e Pensamento Holístico

- **Superação dos "Silos Organizacionais":** Na visão mecanicista tradicional, cada setor atuava como um "feudo isolado", preocupando-se apenas com suas tarefas departamentais sem se importar com o impacto no restante da instituição. A visão sistêmica quebra essa fragmentação e enxerga a organização como um **organismo vivo e interconectado**.

- **Sinergia Organizacional:** Conceito sistêmico segundo o qual o todo integrado operando cooperativamente produz um resultado qualitativa e quantitativamente superior à soma das partes isoladas ($1 + 1 > 2$).
- **Os 5 Subsistemas de Kast e Rosenzweig:** 1. *Subsistema de Objetivos e Valores:* Missão, visão e cultura institucional; 2. *Subsistema Técnico:* Equipamentos, tecnologias, métodos de auditoria e fluxos operacionais; 3. *Subsistema Estrutural:* Organograma, divisão do trabalho e linhas formais de autoridade; 4. *Subsistema Psicossocial:* Clima de trabalho, motivação dos servidores e liderança; 5. *Subsistema Gerencial:* Coordenação de todos os demais subsistemas, planejamento e controle global.

---

4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, CPM e PERT



Instrumentos Primordiais de Gestão de Cronograma e Redes:

1. **Gráfico de Gantt:** Gráfico bidimensional de barras horizontais que relaciona visualmente as atividades no eixo vertical e o calendário de tempo no eixo horizontal. É excelente para comunicação visual rápida do status do projeto.
2. **Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*):** - Mapeia o diagrama de rede de precedências lógicas entre tarefas. - O Caminho Crítico é a **sequência mais longa de atividades interdependentes** do início ao encerramento do projeto. - **Regra Fundamental de Concurso:** Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem **FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO)**. Qualquer atraso em uma atividade crítica acarreta automaticamente o **atraso de todo o projeto**!
3. **Técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*):** - Desenvolvida para projetos pioneiros com incerteza na duração das atividades. - Utiliza a distribuição beta baseada em três estimativas de duração:
   - **O:** Estimativa Otimista;
   - **M:** Estimativa Mais Provável (*Most Likely*);
   - **P:** Estimativa Pessimista.
   - Fórmula da Média Ponderada PERT:

$$\text{Tempo Esperado (TE)} = \frac{\mathbf{O + 4M + P}}{\mathbf{6}}$$

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FOLGA DO CAMINHO CRÍTICO):**
> Questão clássica da FCC: perguntar qual é o valor da folga de tempo das atividades que integram o caminho crítico (CPM) de um projeto. A resposta é taxativa: **FOLGA ZERO (FOLGA NULA)**! As tarefas críticas não admitem nenhum dia de atraso sem comprometer a data de entrega final de todo o empreendimento!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (RISCO VS. INCERTEZA NA DECISÃO):**
> Grave a diferença estatística:
> - Em ambiente de **RISCO**, você **consegue calcular probabilidades matemáticas** associadas aos eventos futuros porque dispõe de séries históricas e dados estatísticos.
> - Em ambiente de **INCERTEZA**, os dados são precários ou inexistentes, sendo **impossível estimar probabilidades matemáticas confiáveis**.
>
> **[ATENÇÃO (DECISÕES PROGRAMADAS VS. NÃO PROGRAMADAS)]:**
> - Decisões **Programadas** baseiam-se em normas, rotinas, formulários e leis vigentes (nível operacional).
> - Decisões **Não Programadas** tratam de imprevistos inéditos e desestruturados, exigindo julgamento e visão estratégica da alta cúpula.
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (O CONCEITO DE SINERGIA)]:**
> Na abordagem sistêmica, sinergia significa que as unidades interdependentes cooperando de forma harmônica geram um valor total que excede a simples soma de seus desempenhos isolados ($1 + 1 > 2$).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para Projetos: como transformar ideias em resultados. Editora Atlas..
- SIMON, Herbert A. Comportamento Administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações. FGV..
- Project Management Institute (PMI) - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK 7ª Edição).
- KAST, Fremont E.; ROSENZWEIG, James E. Organização e Administração: um enfoque sistêmico e contingencial. Pioneira..
- CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: abordagens contemporâneas. Atlas..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito das técnicas de planejamento e cronograma utilizadas no gerenciamento de projetos, o Método do Caminho Crítico (CPM) caracteriza-se fundamentalmente por:

- **A)** Indicar a sequência de atividades com maior número de folgas temporais disponíveis para remanejamento de equipe.
- **B)** Identificar a sequência de atividades dependentes de maior duração total do projeto, cujas tarefas possuem folga temporal nula.
- **C)** Consistir em um método exclusivo para orçamentação financeira que desconsidera os prazos de entrega das tarefas.
- **D)** Representar uma estrutura analítica de decomposição hierárquica do escopo sem vinculação temporal.
- **E)** Substituir o uso de diagramas de rede pela elaboração isolada de matrizes SWOT de contingência.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** As tarefas do caminho crítico não admitem folga de tempo; quem tem folga são as atividades fora do caminho crítico.
- **B) CORRETA.** O **Caminho Crítico (CPM)** é precisamente a sequência de atividades dependentes de maior duração total contínua no diagrama de rede que define o tempo mínimo para a conclusão do projeto; todas as atividades que o compõem possuem **folga temporal zero (nula)**, de maneira que qualquer atraso nelas acarreta automaticamente o atraso de todo o projeto.
- **C) Incorreta.** O CPM é uma ferramenta de gestão temporal de prazos e dependências em rede.
- **D) Incorreta.** A decomposição do escopo em entregas é a EAP (WBS), que não se confunde com o CPM.
- **E) Incorreta.** O CPM decorre compulsoriamente da montagem do diagrama de rede de precedências lógicas.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Determinado setor administrativo de um Tribunal de Contas analisa diariamente dezenas de pedidos de prorrogação de prazo protocolados por jurisdicionados. O procedimento para deferimento ou indeferimento do pedido segue critérios estritos, pré-fixados de forma taxativa em resolução normativa do Tribunal, avaliando-se apenas a tempestividade do protocolo e o anexo do atestado médico. Nos termos da tipologia do processo decisório formulada por Herbert Simon, a deliberação do chefe do setor constitui típica:

- **A)** Decisão não programada.
- **B)** Decisão intuitiva em condição de ambiguidade.
- **C)** Decisão programada.
- **D)** Decisão holística sob incerteza extrema.
- **E)** Decisão estratégica de ruptura.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Decisões não programadas são tomadas perante fatos inéditos, complexos e que demandam soluções inovadoras.
- **B) Incorreta.** Ambiguidade é a ausência de metas ou clareza sobre o problema; na hipótese narrada, as regras e dados são claros.
- **C) CORRETA.** As **decisões programadas** são aquelas que tratam de problemas rotineiros, estruturados e repetitivos, cuja resposta é automática e amparada em normas regimentais, resoluções, regras fixas ou procedimentos operacionais padrão (POPs) preestabelecidos pela organização.
- **D) Incorreta.** Os parâmetros são plenamente conhecidos, inexistindo incerteza extrema.
- **E) Incorreta.** A análise de pedidos de prazo de rotina é tarefa operacional, e não decisão estratégica de ruptura.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No âmbito da gestão estratégica de projetos governamentais, uma equipe necessita estimar a duração provável de uma atividade inédita de digitalização de acervo histórico. Os especialistas estimaram que, no melhor cenário possível (otimista), a tarefa demandará 10 dias; no cenário mais provável, exigirá 16 dias; e, no pior cenário concebível (pessimista), demandará 28 dias. Utilizando a consagrada técnica probabilística PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), a estimativa de tempo esperado (TE) para essa atividade é de:

- **A)** 18 dias.
- **B)** 16 dias.
- **C)** 17 dias.
- **D)** 20 dias.
- **E)** 15 dias.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- A técnica PERT adota a média ponderada com peso 4 para a estimativa mais provável:
- $\mathrm{TE} = \frac{O+4M+P}{6}$
- Substituindo os valores do enunciado: $\mathrm{TE} = \frac{10+(4\times16)+28}{6} = \frac{10+64+28}{6} = \frac{102}{6} = 17 \text{ dias}$.
- Logo, a resposta exata é **17 dias** (Alternativa C).

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da tomada de decisão em ambientes organizacionais e das condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade, assinale a opção correta:

- **A)** Na condição de risco, o tomador de decisão possui informações completas e sabe com absoluta precisão o desfecho de cada alternativa de ação.
- **B)** A condição de ambiguidade caracteriza-se pelo domínio pleno de dados históricos que permitem calcular probabilidades estatísticas exatas de insucesso.
- **C)** A condição de certeza é a situação em que o decisor atua sem informações preliminares, confiando unicamente na sorte e na intuição.
- **D)** Na condição de risco, o tomador de decisão desconhece com certeza o resultado final, contudo dispõe de dados suficientes para calcular probabilidades estatísticas associadas a cada alternativa.
- **E)** A condição de incerteza permite ao gestor modelar todas as variáveis futuras por meio de equações determinísticas de causa e efeito imediato.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Informações completas e resultado exato definem a condição de **certeza**, e não de risco.
- **B) Incorreta.** Na ambiguidade, as metas são desconhecidas e os dados são obscuros, sendo impossível calcular probabilidades.
- **C) Incorreta.** Na certeza, o resultado é deterministicamente conhecido.
- **D) CORRETA.** Na condição de **risco**, o resultado concreto de cada escolha é incerto, mas a organização possui informações e base histórica que tornam viável atribuir **probabilidades matemáticas ou estatísticas** de ocorrência a cada alternativa.
- **E) Incorreta.** Na incerteza, as informações são escassas e as probabilidades matemáticas não podem ser calculadas com segurança.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
O modelo de administração contemporâneo valoriza o pensamento holístico e a visão sistêmica em oposição aos tradicionais modelos mecanicistas burocráticos. A respeito da visão sistêmica aplicada às organizações públicas, assinale a afirmativa correta:

- **A)** Sustenta que cada setor deve priorizar exclusivamente suas metas individuais de departamento, competindo com as demais unidades pelo orçamento público.
- **B)** Concebe a instituição como uma rede interdependente de subsistemas integrados, na qual as decisões adotadas em uma unidade provocam impactos diretos sobre todo o organismo institucional.
- **C)** Elimina a necessidade de controle e avaliação de desempenho, pois presume que os servidores agem de forma espontânea em perfeita sincronia com o ambiente.
- **D)** Restringe a atuação do órgão público à preservação de fronteiras rígidas e impenetráveis, impedindo qualquer intercâmbio de dados com a sociedade externa.
- **E)** Rejeita o conceito de sinergia por considerá-lo incompatível com a estrita divisão formal de trabalho prescrita em leis administrativas.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Priorizar o próprio setor em detrimento do todo caracteriza a visão míope dos "silos organizacionais", combatida pela abordagem sistêmica.
- **B) CORRETA.** A **visão sistêmica (ou holística)** enxerga a organização como um sistema aberto composto por subsistemas reciprocamente dependentes e interconectados; assim, qualquer alteração em um subsistema repercute em todos os demais e no resultado final entregue à sociedade.
- **C) Incorreta.** O controle (retroalimentação/feedback) é elemento vital da teoria sistêmica para manter a homeostase dinâmica.
- **D) Incorreta.** As organizações são sistemas **abertos**, com fronteiras permeáveis que realizam intercâmbio contínuo de recursos e dados com o meio externo.
- **E) Incorreta.** A sinergia ($1 + 1 > 2$) é um dos pilares centrais da teoria de sistemas.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 23: Administração Estratégica

Missão, Visão, Valores, Escolas de Mintzberg, SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Cadeia de Valor

01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

Matéria: Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Planejamento estratégico: conceitos, características, objetivos e evolução conceitual;
- A tríade fundamental da identidade institucional:
- **Missão:** a razão de existir da organização no presente, seu propósito essencial, competências e público atendido;
- **Visão:** a aspiração de futuro da instituição, onde ela pretende chegar no horizonte temporal delimitado;
- **Valores:** princípios morais, crenças fundamentais e padrões éticos inegociáveis que orientam a conduta organizacional;
- O ciclo da gestão estratégica integrada:
- 1. Diagnóstico Estratégico (análise ambiental externa e interna);
- 2. Formulação da Estratégia (estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas estratégicas);
- 3. Implementação e Execução (alocação orçamentária, planos de ação e governança);
- 4. Controle e Avaliação da Estratégia (monitoramento por indicadores, RAE e retroalimentação);
- Tipologias de estratégias segundo Henry Mintzberg:
- Estratégia Pretendida, Deliberada, Não Realizada, Emergente e Realizada;
- As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia* - Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel):
- **Escolas Prescritivas / Normativas:** Escola do Design (ajuste interno/externo e SWOT), Escola do Planejamento (formalismo mecanicista e etapas sequenciais) e Escola do Posicionamento (análise setorial e matrizes de Porter);
- **Escolas Descritivas:** Escola Empreendedora (visão intuitiva do líder), Escola Cognitiva (processamento mental e vieses), Escola do Aprendizado (estratégias emergentes e tentativa e erro), Escola do Poder (negociação, jogos de poder e coalizões), Escola Cultural (crenças coletivas e mitos) e Escola Ambiental (adaptação passiva às pressões externas);
- **Escola Integrativa:** Escola da Configuração (estabilidade pontuada por transformações estruturais quânticas).

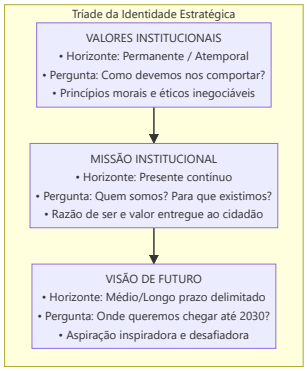
Classificação Hierárquica

```
1. Fundamentos da Estratégia, Identidade Organizacional e Escolas Estratégicas
├── 1.1 Conceito e Evolução do Planejamento Estratégico
│   ├── 1.1.1 Definição: Processo gerencial contínuo para alinhar forças internas a oportunidades externas
│   ├── 1.1.2 Princípios do Planejamento: Participativo, coordenado, integrado e permanente
│   └── 1.1.3 Estratégias Deliberadas vs. Emergentes (Mintzberg):
│   ├── Estratégia Pretendida: Plano formal inicial traçado pela liderança
│   ├── Estratégia Deliberada: Parcela do plano intencional executada com sucesso
│   ├── Estratégia Não Realizada: Planos que se tornaram inviáveis e foram descartados
│   ├── Estratégia Emergente: Padrões de ação não planejados que brotam da base operacional
│   └── Estratégia Realizada: Síntese concreta executada (Deliberadas + Emergentes)
├── 1.2 A Identidade Estratégica Organizacional
│   ├── 1.2.1 Missão Institucional:
│   │   ├── Foco no PRESENTE: "Quem somos? Para que existimos? A quem servimos?"
│   │   └── Exemplo TCE-GO: "Garantir a regularidade e efetividade dos recursos públicos em benefício da sociedade"
│   ├── 1.2.2 Visão de Futuro:
│   │   ├── Foco no FUTURO: "O que queremos ser? Onde queremos chegar até 2030?"
│   │   └── Características: Inspiradora, desafiadora, factível e delimitada no tempo
│   └── 1.2.3 Valores Organizacionais:
│   ├── Princípios éticos inegociáveis (Ética, Transparência, Inovação, Efetividade, Tempestividade)
│   └── Balizas comportamentais que estabelecem limites para as decisões de todos os servidores
├── 1.3 As Quatro Fases do Ciclo de Gestão Estratégica
│   ├── 1.3.1 Diagnóstico Estratégico: Avaliação ambiental macro (externo) e organizacional (interno)
│   ├── 1.3.2 Formulação Estratégica: Estabelecimento de visão, objetivos, metas e projetos prioritários
│   ├── 1.3.3 Implementação Estratégica: Alocação de recursos, desdobramento tático-operacional e governança
│   └── 1.3.4 Monitoramento e Controle: Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) e ajustes tempestivos
└── 1.4 As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (Mintzberg)
    ├── 1.4.1 Escolas Prescritivas (Como a estratégia DEVE ser formulada):
    │   ├── Escola do Design: Ajuste deliberado entre forças/fraquezas e oportunidades/ameaças (SWOT)
    │   ├── Escola do Planejamento: Processo formal, decomposto em etapas sequenciais e manuais analíticos
    │   └── Escola do Posicionamento: Seleção de posições genéricas na indústria concorrencial (Porter)
    ├── 1.4.2 Escolas Descritivas (Como a estratégia REALMENTE é formulada na prática):
    │   ├── Escola Empreendedora: A estratégia como visão personalíssima intuitiva do líder central
    │   ├── Escola Cognitiva: A estratégia como processamento mental no cérebro do tomador de decisão
    │   ├── Escola do Aprendizado: A estratégia como processo emergente por tentativa, erro e experiência
    │   ├── Escola do Poder: A estratégia como negociação política, jogos de poder e coalizões de interesse
    │   ├── Escola Cultural: A estratégia como processo social coletivo enraizado nos valores e tradições
    │   └── Escola Ambiental: A estratégia como resposta passiva e reativa às pressões do meio externo
    └── 1.4.3 Escola Configurativa (Integrativa):
        └── Enxerga a organização em estados de estabilidade interrompidos por transformações quânticas
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores

A formulação da identidade organizacional é o primeiro passo de qualquer planejamento estratégico, estabelecendo a bússola institucional:



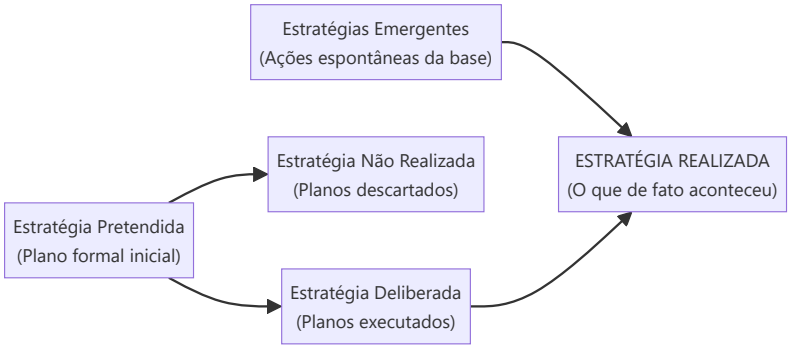
Quadro Analítico Comparativo:

Componente	Dimensão Temporal	Foco Central	Exemplo Prático no Setor Público (TCE-GO)
Missão	**Presente** (contínuo).	A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão.	*"Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade."*
Visão	**Futuro** (longo prazo).	O estado almejado; onde a instituição projeta estar em uma data futura determinada.	*"Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental."*
Valores	**Atemporal** (permanente).	Os mandamentos éticos inegociáveis que norteiam a conduta funcional e as decisões.	*Ética, Transparência, Independência Funcional, Inovação, Tempestividade e Comprometimento Social.*

---

2. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)

Henry Mintzberg revolucionou a teoria estratégica ao demonstrar que a estratégia implementada raramente coincide com os planos originais de gabinete:

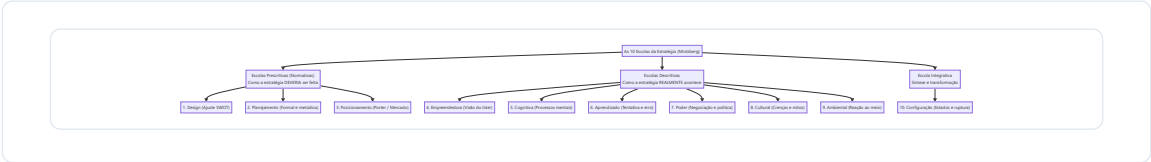


- **Estratégia Pretendida:** O plano formal concebido pela alta cúpula antes do início do período.
- **Estratégia Deliberada:** A parcela do plano pretendido que foi rigorosamente executada conforme o desenho original.
- **Estratégia Não Realizada:** Os planos que se mostraram inviáveis devido a restrições orçamentárias, tecnológicas ou mudanças legislativas e acabaram sendo abandonados.
- **Estratégia Emergente:** Padrões de comportamento e iniciativas que **não constavam do plano formal**, mas que brotaram espontaneamente da ação dos servidores operacionais diante de situações imprevistas do dia a dia.
- **Estratégia Realizada:** A estratégia que efetivamente se materializou, resultante da conjunção de ações deliberadas e respostas emergentes.

---

3. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)

No clássico livro *Safári de Estratégia*, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel dividem a história da estratégia em dez escolas fundamentais:



Detalhamento das Dez Escolas:

1. **Escola do Design:** A pioneira. A estratégia é desenhada como um processo deliberado de concepção mental buscando o **ajuste (*fit*) perfeito** entre a capacidade interna e as possibilidades externas (origem da matriz SWOT).
2. **Escola do Planejamento:** Liderada por Igor Ansoff. Concebe a formulação como um processo formal, decomposto em manuais, cronogramas e rotinas rígidas conduzidas por analistas de planejamento.
3. **Escola do Posicionamento:** Liderada por Michael Porter. Reduz a estratégia à escolha analítica de posições genéricas predefinidas em setores competitivos.
4. **Escola Empreendedora:** Enxerga a estratégia como uma visão personalíssima baseada no carisma, intuição e liderança do governante ou fundador.
5. **Escola Cognitiva:** Estuda a estratégia como um processo mental no cérebro do decisor, analisando como os modelos mentais e vieses cognitivos filtram a realidade.
6. **Escola do Aprendizado:** A estratégia emerge passo a passo à medida que a organização aprende com a prática, lidando com contingências e descobrindo caminhos viáveis (*learning organizations*).
7. **Escola do Poder:** Vê a estratégia como um processo de barganha, negociação política e formação de coalizões entre grupos rivais pelo controle do orçamento e das decisões.
8. **Escola Cultural:** Trata a estratégia como um processo social coletivo sustentado pelas crenças, símbolos, tradições e valores compartilhados pelos colaboradores.
9. **Escola Ambiental:** A organização é vista como um ator passivo subordinado às pressões incontroláveis do ambiente externo, que seleciona ou extingue instituições.
10. **Escola da Configuração:** Sintetiza as demais escolas; enxerga a organização vivendo períodos estáveis de configuração coerente que são periodicamente rompidos por transformações revolucionárias quânticas.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MISSÃO VS. VISÃO NAS QUESTÕES):**
> Identifique imediatamente a temporalidade da frase no enunciado:
> - Se o texto afirma o que a instituição é ou faz no **PRESENTE** ("prestar controle externo de qualidade para a sociedade"): trata-se de **MISSÃO**.
> - Se o texto traz uma ambição de **FUTURO** com prazo determinado ("ser reconhecido até 2030 como centro de excelência"): trata-se de **VISÃO**.
>
> ⭐ **IMPORTANTE (ESCOLAS PRESCRITIVAS VS. DESCRITIVAS):**
> - **Escolas Prescritivas (Design, Planejamento e Posicionamento):** Preocupam-se em prescrever **COMO AS ESTRATÉGIAS DEVEM SER FEITAS** (foco normativo ideal).
> - **Escolas Descritivas (Aprendizado, Poder, Cultura, etc.):** Preocupam-se em descrever **COMO AS ESTRATÉGIAS SÃO FEITAS NA REALIDADE** (foco empírico prático).
>
> **[ATENÇÃO (ESTRATÉGIAS EMERGENTES NO DIA A DIA)]:**
> As estratégias emergentes **não nascem na sala de reunião da alta direção**. Elas brotam da base operacional como soluções criativas e espontâneas diante de contingências reais não previstas no planejamento formal.
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (VALORES INSTITUCIONAIS)]:**
> Os valores funcionam como freios éticos e morais. Uma meta arrojada de um plano estratégico jamais pode ser perseguida às custas da violação dos valores éticos estabelecidos pela instituição.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Editora Bookman. - As dez escolas do pensamento estratégico.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. Editora Atlas..
- Plano Estratégico Institucional do TCE-GO 2021-2030 - Declaração oficial de Missão, Visão e Valores institucionais.
- ANSOFF, H. Igor. Estratégia Corporativa. Editora Atlas..
- PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Campus..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Determinado Tribunal de Contas publicou seu Plano Estratégico com os seguintes enunciados institucionais: I. "Garantir a adequada aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade por meio do controle externo tempestivo e orientador."
II. "Ser reconhecido pela sociedade, até o ano de 2030, como órgão de controle de excelência, moderno e indispensável à integridade governamental."

Nos termos da teoria do planejamento estratégico, os enunciados I e II correspondem, respectivamente, à:

- **A)** Visão e Missão.
- **B)** Missão e Valores.
- **C)** Missão e Visão.
- **D)** Meta Operacional e Diretriz Tática.
- **E)** Valores e Visão.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- O **Enunciado I** expressa a razão de ser primordial do órgão no presente, identificando sua atividade-fim e o benefício gerado para a sociedade, configurando formalmente a **Missão** institucional.
- O **Enunciado II** estabelece um horizonte temporal futuro bem delimitado (até 2030) e delineia o estado aspiracional almejado pela instituição, configurando a **Visão** de futuro.
- Portanto, trata-se de Missão e Visão, respectivamente (Alternativa C).

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Em sua clássica taxonomia do pensamento estratégico exposta no livro *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg e colaboradores classificam as escolas da estratégia em prescritivas e descritivas. Dentre as escolas prescritivas, aquela que concebe a formulação estratégica como um processo analítico formal, decomposto em etapas sequenciais rígidas e operado prioritariamente por técnicos e analistas de planejamento, é a:

- **A)** Escola do Aprendizado.
- **B)** Escola do Planejamento.
- **C)** Escola Empreendedora.
- **D)** Escola Cultural.
- **E)** Escola do Poder.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A Escola do Aprendizado é descritiva e concebe a estratégia emergindo de forma incremental ao longo do tempo.
- **B) CORRETA.** A **Escola do Planejamento** (liderada por Igor Ansoff) é uma escola prescritiva que encara a estratégia como um processo altamente formalizado, programado e subdividido em etapas analíticas rígidas, com orçamentos detalhados preparados por planejadores profissionais da organização.
- **C) Incorreta.** A Escola Empreendedora é descritiva e fundamenta-se na visão e intuição individual do líder.
- **D) Incorreta.** A Escola Cultural é descritiva e baseia-se em crenças e valores coletivos.
- **E) Incorreta.** A Escola do Poder é descritiva e foca em jogos políticos e disputas de recursos.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
De acordo com os conceitos desenvolvidos por Henry Mintzberg sobre a dinâmica da formulação e implementação estratégica, as ações e padrões de conduta que emergem espontaneamente na rotina operacional da organização, sem terem sido previamente previstos no plano formal deliberado pela cúpula, são denominadas:

- **A)** Estratégias Pretendidas.
- **B)** Estratégias Emergentes.
- **C)** Estratégias Não Realizadas.
- **D)** Estratégias Deliberadas.
- **E)** Estratégias Mecanicistas.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A estratégia pretendida é o plano formal inicial traçado pela liderança.
- **B) CORRETA.** Para Mintzberg, as **estratégias emergentes** são aquelas que não foram concebidas no plano formal deliberado, mas surgem espontaneamente da base organizacional a partir da resposta prática dos colaboradores a desafios e oportunidades cotidianas não previstos.
- **C) Incorreta.** A estratégia não realizada é a parcela do plano que foi descartada ou abandonada.
- **D) Incorreta.** A estratégia deliberada é o plano formal que foi executado exatamente conforme o planejado.
- **E) Incorreta.** Categoria inexistente na taxonomia de Mintzberg.

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Ao formular seu planejamento plurianual, determinada defensoria pública incluiu expressamente em seu documento diretor os seguintes postulados: "Independência funcional, defesa irrestrita dos direitos humanos, transparência e urbanidade no atendimento aos cidadãos vulneráveis". Sob a perspectiva da teoria da administração estratégica, esses postulados representam:

- **A)** A Visão de futuro da defensoria para os próximos dez anos.
- **B)** As Metas táticas quantitativas dos núcleos regionais.
- **C)** Os Valores institucionais que norteiam as condutas e estabelecem balizas éticas indeclináveis.
- **D)** As Estratégias não realizadas do exercício anterior.
- **E)** As Oportunidades captadas no ambiente externo através da análise PESTEL.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A Visão é uma imagem de futuro onde a instituição quer chegar, com prazo delimitado.
- **B) Incorreta.** Metas táticas são alvos quantitativos mensuráveis (ex.: realizar 5.000 atendimentos).
- **C) CORRETA.** Os princípios éticos, mandamentos morais e diretrizes de conduta que direcionam as atitudes dos membros de uma instituição e expressam o que é inegociável na cultura organizacional constituem os **Valores** da organização.
- **D) Incorreta.** Estratégias não realizadas são planos que foram formalmente descontinuados.
- **E) Incorreta.** Oportunidades são eventos externos favoráveis do mercado/ambiente político.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Dentre as dez escolas do pensamento estratégico catalogadas na obra *Safári de Estratégia*, a Escola do Design destaca-se historicamente por defender que a estratégia deve ser concebida por meio de:

- **A)** Ensaios laboratoriais e simulações estocásticas operadas por inteligência artificial.
- **B)** Um processo deliberado de ajuste e adequação mútua entre as capacidades internas da organização (forças e fraquezas) e as condições do ambiente externo (oportunidades e ameaças).
- **C)** Jogos de barganha política e manobras coercitivas promovidas por sindicatos corporativos.
- **D)** Respostas puramente passivas e reativas ditadas pelas forças demográficas e climáticas do ambiente ecológico.
- **E)** Vieses cognitivos inconscientes e restrições biológicas da capacidade de memória dos diretores executivos.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Simulações matemáticas pertencem a abordagens analíticas quantitativas ou de pesquisa operacional.
- **B) CORRETA.** A **Escola do Design** é a escola clássica (pioneira nos anos 1960) que propõe a estratégia como um processo deliberado de concepção mental cujo núcleo é o **ajuste (*fit*)** essencial entre a análise interna da organização (pontos fortes e fracos) e a análise externa do ambiente (oportunidades e ameaças), constituindo a base conceitual da famosa matriz SWOT.
- **C) Incorreta.** Jogos de barganha e política caracterizam a Escola do Poder.
- **D) Incorreta.** Adaptação reativa às forças externas caracteriza a Escola Ambiental.
- **E) Incorreta.** Vieses mentais e processos cerebrais caracterizam a Escola Cognitiva.

02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

Matéria: Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Diagnóstico do ambiente estratégico interno e externo;
- **Análise SWOT (Matriz FOFA):**
- Mapeamento de Forças e Fraquezas (ambiente interno controlável) e Oportunidades e Ameaças (ambiente externo incontrolável);
- Matriz de Cruzamento Estratégico e as quatro posturas organizacionais: Alavancagem/Ofensiva, Reforço/Crescimento, Confronto/Manutenção e Sobrevivência;
- **As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter:**
- 1. Rivalidade entre os concorrentes estabelecidos na indústria;
- 2. Ameaça de novos entrantes e as barreiras à entrada (economias de escala, diferenciação de produto, capital inicial, custos de mudança e políticas estatais);
- 3. Poder de barganha dos compradores / clientes;
- 4. Poder de barganha dos fornecedores de insumos;
- 5. Ameaça de produtos ou serviços substitutos (soluções de outros setores);
- As três Estratégias Genéricas de Michael Porter: Liderança em Custo Total, Diferenciação e Enfoque/Foco (e o risco do meio-termo / *stuck in the middle*);
- **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View* - Jay Barney):**
- Recursos tangíveis versus recursos intangíveis; premissas de heterogeneidade e imobilidade imperfeita;
- O Framework **VRIO:** Valor, Raridade, Inimitabilidade e Organização;
- Consequências competitivas: Desvantagem, Paridade, Vantagem Temporária e Vantagem Competitiva Sustentável;
- **Business Model Canvas (Alexander Osterwalder):**
- Os nove blocos de geração de valor organizacional: Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos.

Classificação Hierárquica

```
2. Ferramentas Analíticas de Diagnóstico Estratégico
├── 2.1 Análise SWOT Cruzada (FOFA)
│   ├── 2.1.1 Diagnóstico de Variáveis Ambientais:
│   │   ├── Forças (Strengths): Vantagens internas sob controle da organização
│   │   ├── Fraquezas (Weaknesses): Vulnerabilidades internas sob controle da gestão
│   │   ├── Oportunidades (Opportunities): Fatores externos favoráveis incontroláveis
│   │   └── Ameaças (Threats): Fatores externos desfavoráveis incontroláveis
│   └── 2.1.2 As Quatro Posturas Estratégicas Cruzadas:
│   ├── Forças + Oportunidades: Postura Ofensiva / Alavancagem (Expansão)
│   ├── Fraquezas + Oportunidades: Postura de Reforço / Reorientação (Virada)
│   ├── Forças + Ameaças: Postura de Confronto / Manutenção (Defensiva)
│   └── Fraquezas + Ameaças: Postura de Sobrevivência (Desinvestimento)
├── 2.2 O Modelo das Cinco Forças e Estratégias Genéricas de Michael Porter
│   ├── 2.2.1 As Cinco Forças Competitivas:
│   │   ├── Força 1: Rivalidade entre Concorrentes Estabelecidos
│   │   ├── Força 2: Ameaça de Novos Entrantes (Barreiras de Entrada)
│   │   ├── Força 3: Poder de Negociação dos Compradores / Clientes
│   │   ├── Força 4: Poder de Negociação dos Fornecedores
│   │   └── Força 5: Ameaça de Produtos Substitutos
│   └── 2.2.2 As Três Estratégias Genéricas:
│   ├── Liderança em Custo Total: Produção padronizada de baixo custo em escala
│   ├── Diferenciação: Singularidade de produto e fidelização de marca
│   └── Enfoque / Foco: Atendimento exclusivo a um nicho estreito de mercado
├── 2.3 Visão Baseada em Recursos (RBV - Jay Barney)
│   ├── 2.3.1 Recursos Heterogêneos e de Imobilidade Imperfeita (Foco no ambiente interno)
│   └── 2.3.2 O Framework VRIO:
│   ├── V - Valor: Neutraliza ameaças e aproveita oportunidades?
│   ├── R - Raridade: Controlado por poucos ou exclusivo?
│   ├── I - Inimitabilidade: Difícil de reproduzir (condições históricas e ambiguidade causal)?
│   └── O - Organização: A instituição está estruturada para capturar esse valor?
│   └── V + R + I + O = Vantagem Competitiva Sustentável
└── 2.4 Business Model Canvas (Osterwalder)
    ├── 2.4.1 Blocos de Entrega de Valor (Lado Direito): Proposta de Valor, Segmentos, Canais, Relacionamento e Receitas
    └── 2.4.2 Blocos de Infraestrutura e Operação (Lado Esquerdo): Parcerias, Atividades, Recursos e Custos
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. A Matriz SWOT Cruzada e as Quatro Posturas Estratégicas

A análise SWOT (sigla em inglês para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / FOFA em português) combina as dimensões ambientais para determinar o direcionamento estratégico da instituição:

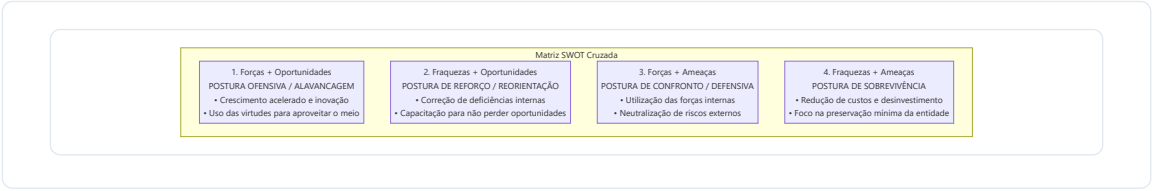


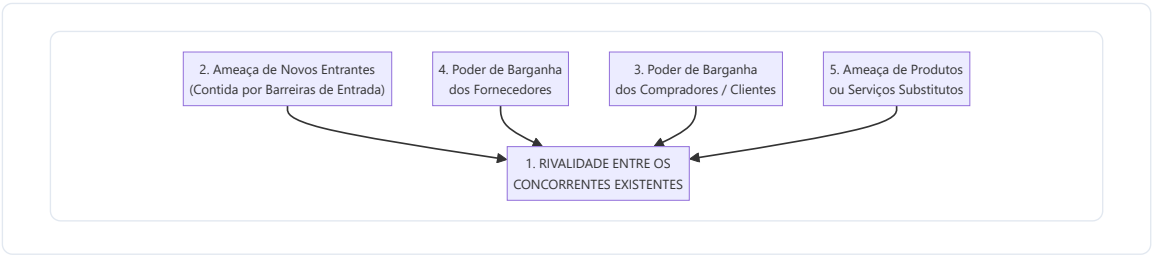
Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:

Postura Estratégica	Quadrante Cruzado	Diagnóstico Situacional	Ação Estratégica Primordial
Alavancagem / Ofensiva	**Forças + Oportunidades**	A organização é forte e o ambiente externo oferece oportunidades favoráveis.	Expansão de serviços, lançamento de novos projetos e consolidação de liderança.
Reorientação / Reforço	**Fraquezas + Oportunidades**	O ambiente externo é promissor, mas a organização tem limitações internas que a impedem de aproveitá-lo.	Capacitação de servidores, aquisição de tecnologias e reestruturação interna.
Manutenção / Confronto	**Forças + Ameaças**	A instituição possui excelentes competências internas, porém enfrenta hostilidade no ambiente externo.	Adoção de postura defensiva, blindagem institucional e neutralização de perigos.
Sobrevivência	**Fraquezas + Ameaças**	O pior cenário: a organização possui graves deficiências internas e o ambiente externo apresenta fortes ameaças.	Contenção extrema de despesas, enxugamento de processos e abandono de planos secundários.

---

2. O Modelo das Cinco Forças Competitivas de Michael Porter

Michael Porter demonstrou que a estrutura competitiva e a atratividade de qualquer setor são moldadas pela interação de cinco forças fundamentais:



Detalhamento das Cinco Forças de Porter:

1. **Rivalidade entre Concorrentes:** Determinada pelo número de competidores, taxa de crescimento da indústria, homogeneidade dos produtos e altas barreiras de saída.
2. **Ameaça de Novos Entrantes:** É amortecida pelas **barreiras à entrada**, tais como: economias de escala elevadas, requisitos maciços de capital inicial, custos de mudança de fornecedor (*switching costs*), patentes e autorizações estatais regulatórias.
3. **Poder de Barganha dos Compradores (Clientes):** Alto quando os clientes compram em grandes volumes, os produtos são padronizados e os custos de troca são insignificantes.
4. **Poder de Barganha dos Fornecedores:** Elevado quando o insumo é exclusivo, não há substitutos satisfatórios e existem poucos fornecedores no mercado.
5. **Ameaça de Produtos Substitutos:** Bens ou serviços de **outras indústrias** que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou melhor custo-benefício (ex.: transporte rodoviário substituindo transporte aéreo em distâncias curtas).

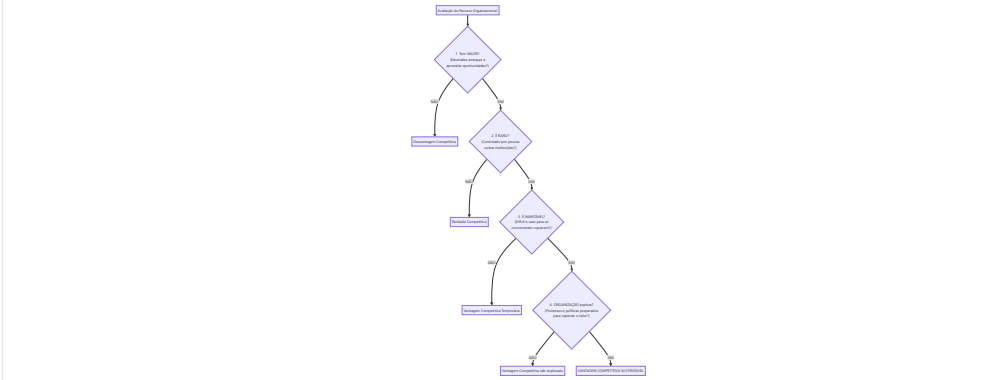
As Três Estratégias Genéricas de Porter:

- **Liderança em Custo Total:** A organização foca na eficiência máxima e escala para oferecer serviços ou produtos ao menor custo unitário do mercado.
- **Diferenciação:** A organização oferece produtos ou serviços com atributos percebidos como únicos e exclusivos (qualidade excepcional, tecnologia superior, atendimento exemplar), gerando fidelidade do usuário.
- **Enfoque / Foco:** A organização restringe sua atuação a um nicho de mercado estreito, aplicando liderança em custo ou diferenciação voltada exclusivamente àquele público específico.

---

3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)

A **RBV (*Resource-Based View*)** enfatiza que os fatores determinantes do desempenho duradouro residem no **ambiente interno** da instituição: em seus recursos tangíveis (imóveis, computadores, orçamento) e intangíveis (conhecimento técnico dos auditores, reputação, processos e cultura).

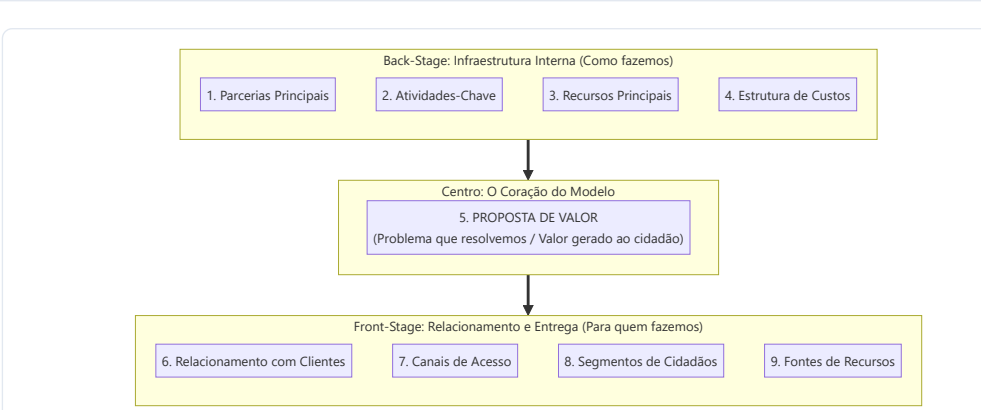


- **V - Valor:** Permite à organização explorar oportunidades ambientais ou neutralizar ameaças.
- **R - Raridade:** Recurso escasso e não dominado pela ampla maioria dos competidores.
- **I - Inimitabilidade:** Barreiras para reprodução decorrentes de condições históricas únicas, ambiguidade causal (não se sabe a receita exata do sucesso) e complexidade social (confiança e clima interpessoal).
- **O - Organização:** A organização possui desenho estrutural, rotinas e liderança aptos a absorver e potencializar esse recurso.

---

4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)

O Canvas mapeia o modelo de negócio visualmente em uma matriz de 9 blocos complementares:



Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FORÇAS VS. OPORTUNIDADES NA SWOT):
Questão garantida de prova: a FCC coloca no enunciado que "o corpo funcional do tribunal possui pós-graduação e domina auditoria de dados" e pergunta se isso é uma Oportunidade. **NÃO!** Isso é uma **FORÇA (ambiente interno controlável)**! Oportunidades são eventos **estritamente externos** que o órgão não controla (ex.: surgimento de novas ferramentas de inteligência artificial de código aberto no mercado).

⭐ **IMPORTANTE (PRODUTOS SUBSTITUTOS DE PORTER):**
Cuidado: produtos substitutos na visão de Porter **NÃO SÃO produtos de marcas concorrentes diretas do mesmo mercado** (ex.: Pepsi não é produto substituto da Coca-Cola; é concorrente direto da mesma indústria). Produtos substitutos vêm de **outras indústrias** e atendem à mesma necessidade básica de forma alternativa (ex.: suco natural ou chá gelado em relação ao refrigerante).

[ATENÇÃO (VRIO E VANTAGEM SUSTENTÁVEL)]:
Se o recurso for Valioso e Raro, mas os concorrentes puderem copiá-lo facilmente a curto prazo, ele gera apenas **Vantagem Competitiva Temporária**. Para gerar vantagem **Sustentável**, o recurso deve ser imperativamente **Inimitável** e a instituição deve estar **Organizada** para explorá-lo!

[NOTA EXPLICATIVA (POSTURA DE SOBREVIVÊNCIA NA SWOT)]:
No cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência ocorre quando a organização se depara concomitantemente com **Fraquezas internas predominantes** e **Ameaças externas graves**, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção de danos.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Campus..
- BARNEY, Jay B. Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Pearson. - A teoria RBV e o modelo VRIO.
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios. Editora Alta Books..
- SERRA, Fernando; TORRES, Maria Cândida; TORRES, Alexandre. Administração Estratégica. Editora Pearson..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
De acordo com o modelo de análise das Cinco Forças Competitivas desenvolvido por Michael Porter, a intensidade com que novas empresas ou organizações ameaçam ingressar em determinado setor de atividade econômica é contida fundamentalmente pela presença de:

- **A)** Barreiras à entrada, tais como economias de escala consolidadas e elevados requisitos de capital inicial.
- **B)** Alta rivalidade interna e ausência de regulamentação governamental setorial.
- **C)** Facilidade de acesso aos canais de distribuição tradicionais pelos recém-chegados.
- **D)** Baixo custo de mudança (*switching costs*) suportado pelos consumidores ao migrarem de fornecedor.
- **E)** Existência de produtos substitutos com preços significativamente menores no mercado.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Detalhado:
- **A) CORRETA.** Segundo Michael Porter, a ameaça de novos concorrentes entrantes é diretamente atenuada pela existência de **barreiras à entrada**, que elevam os custos e riscos para quem deseja entrar no setor (ex.: economias de escala dos incumbentes, diferenciação de marcas, altos requisitos de investimento de capital, acesso restrito aos canais de distribuição e regulação pública).
- **B) Incorreta.** Alta rivalidade é outra força competitiva; a ausência de barreiras facilita o ingresso.
- **C) Incorreta.** Se os canais são de fácil acesso, a barreira é baixa, o que estimula a entrada de novos concorrentes.
- **D) Incorreta.** Baixo custo de mudança (*switching costs*) estimula o consumidor a trocar de empresa, fragilizando a barreira.
- **E) Incorreta.** A ameaça de produtos substitutos é a quinta força do modelo de Porter, não se confundindo com as barreiras à entrada de concorrentes no mesmo setor.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Segundo a Visão Baseada em Recursos (RBV) e o modelo conceitual VRIO formulado por Jay Barney, um recurso organizacional que seja considerado valioso pela organização e raro no seu mercado de atuação, porém passível de imitação a baixo custo pelos demais concorrentes, proporciona à entidade:

- **A)** Desvantagem competitiva prolongada.
- **B)** Vantagem competitiva temporária.
- **C)** Vantagem competitiva sustentável.
- **D)** Paridade competitiva definitiva.
- **E)** Ineficiência operacional estrutural.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Como o recurso é valioso e raro, a empresa obtém diferencial positivo, e não desvantagem.
- **B) CORRETA.** No framework VRIO:
- Recurso Valioso, mas não Raro → Paridade Competitiva;
- Recurso Valioso e Raro, mas **Imitável (fácil de copiar)** → **Vantagem Competitiva Temporária**, visto que logo os rivais conseguirão reproduzi-lo, extinguindo o diferencial inicial.
- Apenas se for Inimitável e sustentado pela Organização é que se alcança a **Vantagem Competitiva Sustentável**.
- **C) Incorreta.** A sustentabilidade requer obrigatoriamente que o recurso seja inimitável.
- **D) Incorreta.** Paridade ocorre quando o recurso não é raro.
- **E) Incorreta.** Não guarda pertinência com ineficiência estrutural.

Questão 03

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Determinada entidade governamental realizou o diagnóstico de seu ambiente por meio da matriz SWOT cruzada. A equipe constatou a existência concomitante de graves fragilidades operacionais internas (sistemas obsoletos e déficit crônico de servidores) associadas a um ambiente externo marcado por severas restrições orçamentárias impostas por lei e risco iminente de descontinuidade de convênios. Diante desse cenário de predomínio de fraquezas internas e ameaças externas, a postura estratégica recomendada pela teoria da administração é a:

- **A)** Postura de Alavancagem ou Ofensiva.
- **B)** Postura de Sobrevivência.
- **C)** Postura de Expansão Acelerada de Mercados.
- **D)** Postura de Liderança em Diferenciação de Marca.
- **E)** Postura de Reforço Baseada em Vantagem Sustentável.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A postura ofensiva/alavancagem ocorre no quadrante Forças + Oportunidades.
- **B) CORRETA.** No cruzamento da matriz SWOT, quando uma instituição acumula **Fraquezas internas** diante de **Ameaças externas graves** (quadrante WT), a estratégia mandatória é a **Postura de Sobrevivência**, caracterizada pela contenção drástica de despesas, eliminação de desperdícios, redução de escopo e reestruturação para evitar o colapso operacional da organização.
- **C) Incorreta.** Expansão é postura ofensiva para momentos favoráveis.
- **D) Incorreta.** Diferenciação é estratégia de posicionamento mercadológico de Porter.
- **E) Incorreta.** O momento é de mitigação extrema de riscos, e não de sustentação de vantagem.

Questão 04

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No modelo das Estratégias Genéricas formulado por Michael Porter, a organização que opta por desenvolver serviços ou produtos com atributos peculiares e exclusivos, fortemente reconhecidos pelo público-alvo pela sua excelência técnica, design inovador e credibilidade institucional, cobra preços diferenciados e busca fidelizar seus usuários, adota a estratégia genérica de:

- **A)** Liderança em Custo Total.
- **B)** Diferenciação.
- **C)** Desinvestimento Operacional.
- **D)** Conglomerado Diversificado.
- **E)** Paridade Tecnológica Compulsória.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Liderança em custos busca operar com o menor custo unitário de produção da indústria com base em economias de escala.
- **B) CORRETA.** A estratégia genérica de **Diferenciação** baseia-se na criação de um produto ou serviço percebido pelo mercado/usuário como exclusivo e singular em suas características, gerando lealdade à marca e permitindo que a organização cobre preços superiores (*preço premium*) ou atinja alto reconhecimento público.
- **C) Incorreta.** Desinvestimento é manobra de redução de ativos, e não estratégia competitiva genérica.
- **D) Incorreta.** Conglomerado é forma societária de diversificação corporativa.
- **E) Incorreta.** Categoria inexistente na taxonomia de Porter.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da ferramenta Business Model Canvas desenvolvida por Alexander Osterwalder, assinale a opção correta:

- **A)** O bloco da Proposta de Valor descreve detalhadamente o organograma hierárquico e as linhas formais de subordinação funcional da empresa.
- **B)** O bloco de Segmentos de Clientes situa-se no lado de infraestrutura interna (back-stage), ao lado da estrutura de custos e fornecedores.
- **C)** O modelo Canvas é composto por nove blocos interdependentes que descrevem a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor perante seu público.
- **D)** A ferramenta Canvas foi desenhada com a finalidade exclusiva de substituir as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).
- **E)** O bloco das Parcerias Principais destina-se a mensurar os prazos cronológicos das tarefas críticas de projetos de curto prazo.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A Proposta de Valor define o conjunto de benefícios, produtos e soluções que resolvem o problema ou atendem à necessidade do cliente, sem tratar de organogramas internos.
- **B) Incorreta.** Segmentos de Clientes integra o lado direito do Canvas (front-stage / mercado e clientes).
- **C) CORRETA.** O **Business Model Canvas** é uma metodologia visual consagrada dividida em **nove blocos essenciais** (Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos), concebida para mapear de forma sistêmica como a entidade gera, entrega e captura valor.
- **D) Incorreta.** O Canvas é ferramenta de modelagem estratégica e de negócios, não tendo natureza de demonstrativo contábil.
- **E) Incorreta.** Parcerias Principais mapeia a rede de fornecedores, aliados e parceiros estratégicos que viabilizam o funcionamento da instituição.

03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

Matéria: Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- A Cadeia de Valor de Michael Porter:
- Conceito de valor e agregação de valor ao usuário/cidadão;
- **Atividades Primárias:** Logística Interna (de entrada), Operações (transformação), Logística Externa (de saída), Marketing & Vendas e Serviços (pós-venda);
- **Atividades de Apoio (Suporte):** Infraestrutura Organizacional, Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico e Aquisições (compras/suprimentos);
- A Margem da Cadeia de Valor e sua transposição para a geração de "Valor Público" nos órgãos de controle externo;
- O Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de alinhamento e execução estratégica:
- Da formulação ao desdobramento da estratégia (*cascading*): alinhamento vertical e alinhamento horizontal;
- A estrutura quádrupla operacional: Objetivos Estratégicos → Indicadores-Chave (KPIs) → Metas Quantitativas → Iniciativas Estratégicas (Planos de Ação e Projetos);
- Indicadores de tendência (*leading indicators*) versus indicadores de resultado (*lagging indicators*);
- Implementação, Governança e Controle da Estratégia:
- As Quatro Barreiras clássicas à execução estratégica (Robert Kaplan e David Norton): barreira da visão, das pessoas, dos recursos e da gestão;
- O Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO institucional);
- Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) e governança do Plano Estratégico do TCE-GO.

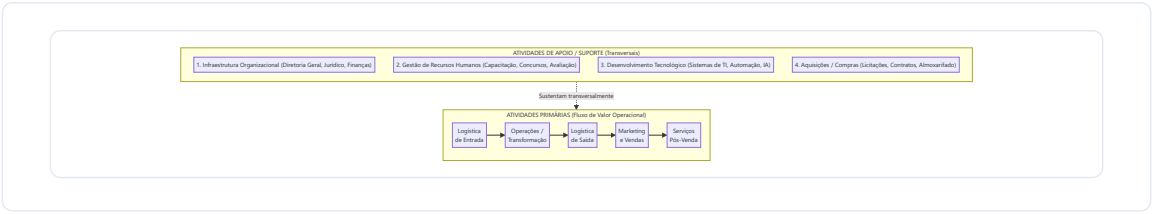
Classificação Hierárquica

```
3. Cadeia de Valor, Desdobramento do BSC e Governança da Estratégia
├── 3.1 A Cadeia de Valor de Michael Porter
│   ├── 3.1.1 Fundamentos: Desagregação analítica das atividades organizacionais para avaliar custos e valor
│   ├── 3.1.2 Atividades Primárias (Criação física, distribuição e suporte direto):
│   │   ├── Logística de Entrada: Recebimento, controle e armazenagem de insumos
│   │   ├── Operações: Transformação e processamento final dos serviços ou produtos
│   │   ├── Logística de Saída: Distribuição, emissão e entrega dos produtos/decisões aos usuários
│   │   ├── Marketing e Vendas: Comunicação social, canais de acesso e indução do uso
│   │   └── Serviços: Suporte contínuo, atendimento de ouvidoria e monitoramento
│   ├── 3.1.3 Atividades de Apoio / Suporte (Sustentação transversal da cadeia):
│   │   ├── Infraestrutura Organizacional: Gestão geral, assessoria jurídica, planejamento e finanças
│   │   ├── Gestão de Recursos Humanos: Recrutamento, seleção, treinamento, planos de carreira e avaliação
│   │   ├── Desenvolvimento Tecnológico: P&D, sistemas de automação, softwares e inteligência artificial
│   │   └── Aquisições / Compras: Função institucional de licitar e adquirir bens e serviços
│   └── 3.1.4 Transposição para o Setor Público:
│   └── Substituição do lucro privado pela geração de Valor Público (Mark Moore)
├── 3.2 Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC
│   ├── 3.2.1 Do Mapa Estratégico à Ação Cotidiana:
│   │   ├── Objetivos Estratégicos: O que deve ser alcançado em cada perspectiva
│   │   ├── Indicadores (KPIs): Métricas de aferição do avanço institucional (Leading vs. Lagging)
│   │   ├── Metas: Parâmetros numéricos com prazos de cumprimento estipulados
│   │   └── Iniciativas Estratégicas: Projetos e ações prioritárias financiados para atingir as metas
│   └── 3.2.2 Alinhamento Organizacional (*Cascading*):
│   └── Desdobramento vertical: Nível Corporativo -> Secretarias -> Diretorias -> Servidores
└── 3.3 Execução, Governança e Controle Estratégico
    ├── 3.3.1 As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton):
    │   ├── Barreira da Visão: Apenas 5% dos servidores compreendem a estratégia corporativa
    │   ├── Barreira das Pessoas: Objetivos e incentivos individuais não vinculados ao plano estratégico
    │   ├── Barreira dos Recursos: Orçamento financeiro e tempo não alocados nas prioridades estratégicas
    │   └── Barreira da Gestão: A liderança gasta menos de uma hora por mês debatendo a estratégia
    ├── 3.3.2 O Escritório de Gestão Estratégica (EGE): Unidade guardiã da metodologia do BSC
    └── 3.3.3 Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE):
        └── Rito periódico de cúpula com painéis de bordo (Dashboards) para correção de desvios
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter

A **Cadeia de Valor** é uma ferramenta analítica que divide a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento dos custos e as fontes potenciais de diferenciação:



Distinção Rigorosa das Atividades:

- **Atividades Primárias:** Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega: 1. *Logística de Entrada:* Recepção, conferência, armazenagem e distribuição dos insumos necessários. 2. *Operações:* Processamento e transformação dos insumos no serviço final entregue. 3. *Logística de Saída:* Coleta, armazenagem e distribuição final das decisões, relatórios ou produtos aos clientes/cidadãos. 4. *Marketing e Vendas:* Comunicação, publicidade, canais de atendimento e facilitação do acesso do cidadão. 5. *Serviços:* Assistência técnica, treinamento de usuários, ouvidoria e suporte continuado.
- **Atividades de Apoio (Suporte):** Sustentam as atividades primárias fornecendo infraestrutura, tecnologia, pessoal e insumos adquiridos: 1. *Infraestrutura da Organização:* Gestão geral, assessoria jurídica, contabilidade e relações institucionais. 2. *Gestão de Recursos Humanos:* Recrutamento, seleção, capacitação e políticas remuneratórias. 3. *Desenvolvimento Tecnológico:* Procedimentos técnicos, automação, softwares e inovação tecnológica. 4. *Aquisições (Compras):* A função de adquirir todos os insumos, materiais e serviços terceirizados utilizados na instituição.

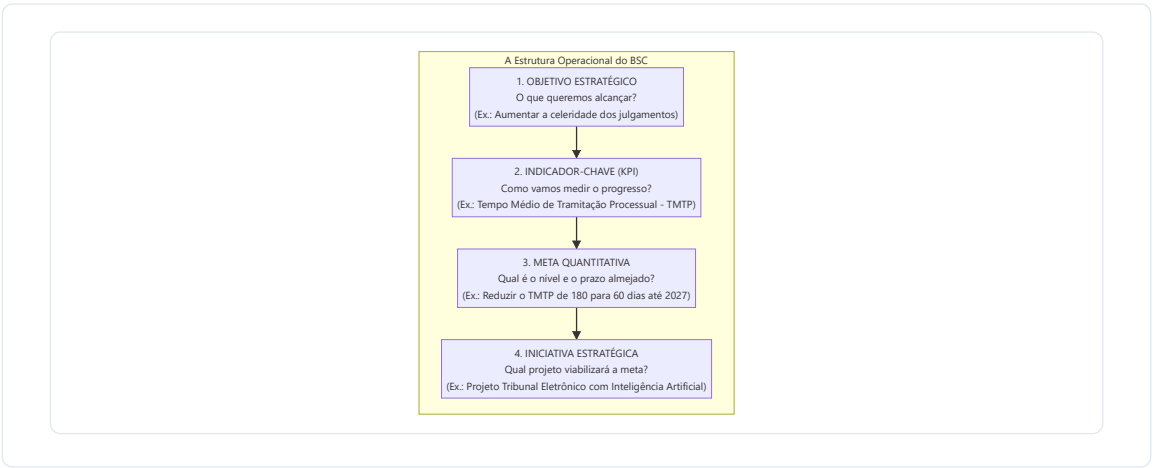
Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):

No setor público não há a "Margem de Lucro Privada". Ela é convertida no conceito de **Valor Público** (Mark Moore): * **Atividades Primárias do TCE:** Recebimento das prestações de contas (Logística de Entrada) → Realização de auditorias e instruções processuais (Operações) → Emissão e publicação de pareceres prévios e acórdãos (Logística de Saída) → Divulgação no Portal da Transparência (Marketing/Divulgação) → Monitoramento das determinações e recomendações (Serviços de Acompanhamento). * **Atividades de Apoio do TCE:** A gestão predial, a Escola Superior de Controle Externo, os servidores da área de TI e a comissão de contratação de compras.

---

2. O Desdobramento da Estratégia pelo BSC (*Cascading*)

O Balanced Scorecard só se torna efetivo quando traduz a visão de longo prazo em projetos e ações concretas, estruturadas em quatro elementos integrados:

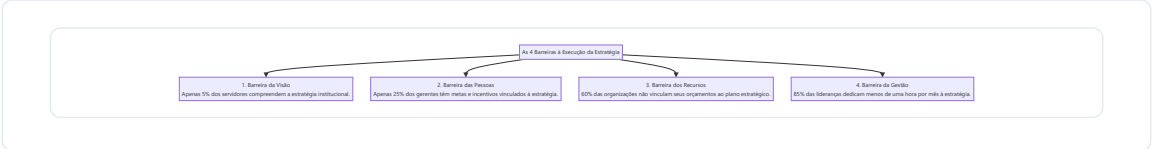


- **Alinhamento em Cascata (*Cascading*):** Processo estruturado pelo qual o mapa estratégico corporativo é sucessivamente desdobrado para os níveis hierárquicos inferiores (secretarias, diretorias, divisões e servidores individuais), garantindo que cada colaborador saiba exatamente como seu trabalho diário contribui para a missão da organização.

---

3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)

Pesquisas clássicas revelaram que o insucesso do planejamento estratégico quase sempre reside na sua execução. Kaplan e Norton catalogaram esse fenômeno nas **Quatro Barreiras da Estratégia**:



1. **Barreira da Visão:** A estratégia fica restrita à cúpula diretiva e não é comunicada de forma acessível à base operacional.
2. **Barreira das Pessoas:** Os sistemas de avaliação e incentivo premiam rotinas burocráticas cotidianas em vez do alcance das metas estratégicas.

3. **Barreira dos Recursos:** O orçamento financeiro anual (LOA/PPA) é elaborado sem diálogo com o plano estratégico, financiando rotinas antigas e deixando as iniciativas estratégicas sem verba.
4. **Barreira da Gestão:** A liderança executiva é absorvida pelo "apagamento de incêndios" cotidianos e raramente se reúne para analisar os indicadores do plano estratégico.

---

4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)

- **Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico):** Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC, responsável por coordenar a coleta de dados dos KPIs, padronizar relatórios e dar suporte metodológico aos gestores de projetos.
- **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE):** Rito periódico formal em que a alta direção e os líderes de projeto se reúnem com foco exclusivo na análise do desempenho dos indicadores estratégicos (identificação de semáforos amarelos e vermelhos) para deliberação de planos de ação corretivos imediatos.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (COMPRAS E TI SÃO ATIVIDADES DE APOIO!):**
> Pegadinha campeã de prova da FCC: afirmar que "a aquisição de materiais e o desenvolvimento de sistemas informatizados são atividades primárias da cadeia de valor". **FALSO!** No modelo oficial de Michael Porter, **Aquisições (Compras)** e **Desenvolvimento Tecnológico (TI)** são **Atividades de Apoio (Suporte)**, pois dão suporte transversal a todas as demais funções da entidade!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (A DIFERENÇA ENTRE INDICADOR E META):**
> Não confunda nas alternativas:
> - O **Indicador (KPI)** é o instrumento ou fórmula de mensuração (ex.: "Índice de Acórdãos Cumpridos").
> - A **Meta** é o valor quantitativo associado a um prazo determinado (ex.: "Alcançar 90% até dezembro de 2026").
>
> **[ATENÇÃO (BARREIRA DOS RECURSOS)]:**
> Se a questão descrever um órgão governamental em que a alta administração traçou um plano estratégico arrojado, mas o setor de finanças e orçamento distribuiu as dotações da LOA sem qualquer vinculação aos projetos do plano, a barreira enfrentada é a **BARREIRA DOS RECURSOS**!
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (VALOR PÚBLICO NO CONTROLE EXTERNO)]:**
> Para o Tribunal de Contas, valor público significa fiscalizar para coibir desvios, induzir a melhoria das políticas públicas de saúde e educação e assegurar que os impostos pagos pelos cidadãos retornem em serviços estatais de excelência.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Editora Campus. - A cadeia de valor original.
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Organização Orientada para a Estratégia: como as empresas que adotam o BSC prosperam. Campus..
- MOORE, Mark H. Criando Valor Público: gestão estratégica no governo. Harvard University Press / ENAP..
- Tribunal de Contas da União (TCU) - Manual de Gestão Estratégica e Alinhamento Institucional.
- Plano Estratégico Institucional do TCE-GO 2021-2030.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Segundo a teoria da Cadeia de Valor concebida por Michael Porter, as atividades organizacionais dividem-se em atividades primárias e atividades de apoio (suporte). Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta unicamente Atividades de Apoio:

- **A)** Logística de entrada, operações e logística de saída.
- **B)** Marketing e vendas, serviços pós-venda e infraestrutura da organização.
- **C)** Gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e aquisições (compras).
- **D)** Operações fabris, compras de matéria-prima e distribuição comercial.
- **E)** Logística interna, assistência técnica a clientes e recursos humanos.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Logística de entrada, operações e logística de saída são atividades primárias.
- **B) Incorreta.** Marketing e serviços pós-venda são atividades primárias; apenas infraestrutura é de apoio.
- **C) CORRETA.** No modelo de Porter, as **Atividades de Apoio (Suporte)** são compostas por quatro funções transversais que sustentam toda a organização: 1) Infraestrutura Organizacional; 2) **Gestão de Recursos Humanos**; 3) **Desenvolvimento de Tecnologia**; e 4) **Aquisições (função de compras e suprimentos)**.
- **D) Incorreta.** Operações fabris e distribuição (logística de saída) são atividades primárias.
- **E) Incorreta.** Logística interna e assistência técnica pós-venda são atividades primárias.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No contexto do alinhamento organizacional e desdobramento da estratégia pelo Balanced Scorecard (BSC), Robert Kaplan e David Norton identificaram as principais barreiras que impedem a execução eficaz dos planos estratégicos nas instituições. A constatação empírica de que a imensa maioria dos orçamentos financeiros e dos planos anuais de compras não guarda conexão direta com as prioridades e iniciativas definidas no plano estratégico de longo prazo tipifica a:

- **A)** Barreira da visão.
- **B)** Barreira das pessoas.
- **C)** Barreira dos recursos.
- **D)** Barreira da gestão.
- **E)** Barreira cultural mecanicista.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A barreira da visão traduz a incompreensão da estratégia pelos servidores da base (apenas 5% a compreendem).
- **B) Incorreta.** A barreira das pessoas ocorre quando os incentivos e metas individuais dos colaboradores não têm vínculo com os objetivos do plano estratégico.
- **C) CORRETA.** A **barreira dos recursos** decorre da desconexão entre o processo orçamentário e o plano estratégico (mais de 60% das organizações elaboram seus orçamentos sem consultar as prioridades estratégicas, inviabilizando o financiamento das novas iniciativas).
- **D) Incorreta.** A barreira da gestão refere-se à falta de tempo da alta liderança para avaliar periodicamente a execução da estratégia (menos de uma hora por mês em reuniões de avaliação estratégica).
- **E) Incorreta.** Categoria inexistente na classificação de Kaplan e Norton.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No processo de desdobramento da estratégia corporativa pelo Balanced Scorecard (BSC), a metodologia exige a articulação harmônica de quatro componentes operacionais para garantir a efetividade da execução. A associação correta entre o componente do BSC e sua respectiva definição é:

- **A)** Objetivo Estratégico: o plano orçamentário específico que detalha a dotação de diárias dos servidores.
- **B)** Indicador-Chave (KPI): a métrica quantificável utilizada para mensurar periodicamente o nível de alcance de determinado objetivo estratégico.
- **C)** Meta: o projeto inovador financiado pela alta direção para criar novas unidades físicas.
- **D)** Iniciativa Estratégica: o valor numérico fixo que expressa o grau de incerteza do ambiente externo.
- **E)** Mapa Estratégico: o documento contábil que consolida a execução orçamentária do exercício anterior.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O Objetivo Estratégico define *o que* a organização almeja alcançar em cada perspectiva do BSC, não se confundindo com plano orçamentário de diárias.
- **B) CORRETA.** O **Indicador-Chave de Desempenho (KPI - *Key Performance Indicator*)** é o instrumento analítico quantificável que serve de régua para monitorar continuamente o desempenho e verificar se o objetivo estratégico está sendo atingido.
- **C) Incorreta.** A Meta é o valor numérico temporalmente delimitado que se pretende alcançar (ex.: atingir 95% até 2026).
- **D) Incorreta.** A Iniciativa Estratégica é o projeto de ação concreta ou programa que viabiliza a consecução da meta.
- **E) Incorreta.** O Mapa Estratégico é a representação visual das relações lógicas de causa e efeito entre os objetivos das perspectivas do BSC.

Questão 04

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No âmbito da administração pública gerencial, a aplicação da teoria da Cadeia de Valor exige a transposição dos conceitos originalmente desenhados para empresas mercantis privadas. Em um Tribunal de Contas estadual, a atividade primária correspondente ao processamento interno das fiscalizações, análise documental de contratos e elaboração de relatórios técnicos de auditoria é categorizada como:

- **A)** Infraestrutura Organizacional.
- **B)** Logística de Entrada de Insumos.
- **C)** Operações (Transformação).
- **D)** Aquisições e Suprimentos.
- **E)** Logística Externa de Distribuição.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Infraestrutura organizacional é atividade de apoio transversal (administração predial, assessoria jurídica geral).
- **B) Incorreta.** Logística de entrada seria o recebimento e protocolo das contas dos jurisdicionados.
- **C) CORRETA.** As **Operações** correspondem ao processo nuclear de transformação dos insumos (dados brutos, notas fiscais e processos licitatórios) no produto técnico final do Tribunal (relatórios circunstanciados de auditoria e propostas de voto). Constitui a atividade operacional finalística precípua do órgão de controle.
- **D) Incorreta.** Aquisições é atividade de apoio voltada a comprar materiais para o Tribunal.
- **E) Incorreta.** Logística externa seria a publicação oficial dos acórdãos e notificação dos jurisdicionados.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Com o propósito de assegurar a governança e a implementação efetiva de seu plano estratégico, determinado órgão público instituiu uma unidade permanente denominada Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e fixou Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) com periodicidade bimestral. A finalidade precípua das RAEs é:

- **A)** Realizar sindicâncias administrativas para apuração de infrações disciplinares dos analistas operacionais.
- **B)** Avaliar o desempenho dos indicadores estratégicos no painel de controle executivo e deliberar tempestivamente sobre ações corretivas para objetivos que estejam distantes das metas pactuadas.
- **C)** Redigir pareceres jurídicos conclusivos sobre recursos administrativos de servidores subalternos.
- **D)** Proceder ao inventário físico anual de bens móveis e equipamentos de informática do almoxarifado.
- **E)** Julgar as contas anuais de governo encaminhadas pelos prefeitos municipais ao parlamento.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Sindicâncias disciplinares competem à Corregedoria do órgão.
- **B) CORRETA.** As **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE)** constituem o rito máximo de governança executiva do plano estratégico: reúnem periodicamente a alta direção e os coordenadores de projetos para analisar os *dashboards* de indicadores (KPIs), identificar semáforos amarelos ou vermelhos e deliberar ajustes de rota e planos de contingência tempestivos.
- **C) Incorreta.** Emissão de pareceres em recursos de pessoal compete à consultoria jurídica ou área de RH.
- **D) Incorreta.** Inventário físico de bens é rotina da gerência de patrimônio e almoxarifado.
- **E) Incorreta.** O julgamento de contas municipais é competência legislativa/fiscalizatória externa do plenário.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 24: Comportamento Organizacional

Personalidade (Big Five), Atitudes, Motivação, Equipes, Liderança, Conflitos, Negociação e Cultura

01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

Matéria: Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO): conceito, objetivos científicos (descrever, explicar, prever e controlar o comportamento) e os três níveis de análise de Stephen Robbins (nível individual, grupal e do sistema organizacional);
- O Comportamento Individual nas organizações:
- Personalidade: determinantes (hereditariedade vs. ambiente), o modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Abertura a Experiências);
- Traços de personalidade específicos: *Locus* de controle interno versus externo, autoeficácia (Bandura), maquiavelismo, autoestima e automonitoramento;
- Emoções e sentimentos no ambiente de trabalho; o conceito de Inteligência Emocional (Daniel Goleman);
- Valores, Atitudes e Satisfação no Trabalho:
- Atitudes: componentes cognitivo (crença/saber), afetivo (sentimento) e comportamental (intenção de ação);
- Dissonância Cognitiva (Leon Festinger): desconforto mental e estratégias de harmonização interna;
- Satisfação no trabalho e as três dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen: Afetivo, Instrumental/Continuação e Normativo);
- Teorias da Motivação no Trabalho:
- **Teorias de Conteúdo (O que motiva as pessoas?):**
  - Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow;
  - Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (Fatores Higiênicos vs. Fatores Motivacionais);
  - Teoria ERC de Clayton Alderfer (Existência, Relacionamento e Crescimento) e o princípio de frustração-regressão;
  - Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland (Realização, Poder e Afiliação);
- **Teorias de Processo (Como ocorre a dinâmica motivacional?):**
  - Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Força Motivacional = Expectativa × Instrumentalidade × Valência);
  - Teoria da Equidade de J. Stacy Adams (comparação da relação insumos/recompensas com os pares);
  - Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke (metas específicas e desafiadoras com *feedback*);
  - Teoria do Reforço de B.F. Skinner (reforço positivo, negativo, punição e extinção).

Classificação Hierárquica

```
1. Comportamento Individual, Personalidade e Dinâmica da Motivação
├── 1.1 Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)
│   ├── 1.1.1 Definição: Estudo do impacto de indivíduos, grupos e estrutura sobre a conduta organizacional
│   └── 1.1.2 Os Três Níveis de Análise de Stephen Robbins:
│   ├── Nível Micro / Individual (Personalidade, atitudes, percepção, emoções e motivação)
│   ├── Nível Meso / Grupal (Equipes, comunicação, liderança, poder e conflitos)
│   └── Nível Macro / Organizacional (Cultura, clima, desenho estrutural e políticas de gestão de pessoas)
├── 1.2 Personalidade, Traços Psicológicos e Atitudes
│   ├── 1.2.1 O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five):
│   │   ├── 1. Extroversão (Sociabilidade, assertividade e comunicação)
│   │   ├── 2. Agradabilidade / Afabilidade (Empatia, cooperação, confiança e calor humano)
│   │   ├── 3. Conscienciosidade / Realização (Organização, disciplina e persistência - melhor preditor de desempenho)
│   │   ├── 4. Estabilidade Emocional vs. Neuroticismo (Segurança e calma vs. ansiedade e vulnerabilidade)
│   │   └── 5. Abertura a Experiências (Criatividade, curiosidade intelectual e flexibilidade)
│   ├── 1.2.2 Locus de Controle: Interno (o indivíduo crê controlar seu destino) vs. Externo (atribuição à sorte ou acaso)
│   ├── 1.2.3 Os Três Componentes da Atitude: Cognitivo (pensamento), Afetivo (emoção) e Comportamental (ação)
│   ├── 1.2.4 Dissonância Cognitiva (Leon Festinger): Conflito interno entre crenças e atitudes
│   └── 1.2.5 Comprometimento Organizacional (Meyer & Allen): Afetivo (quer), Instrumental (precisa) e Normativo (deve)
├── 1.3 Teorias Motivacionais de Conteúdo (Estáticas - O que motiva)
│   ├── 1.3.1 Hierarquia de Maslow: Fisiológicas -> Segurança -> Sociais -> Estima -> Autorrealização
│   ├── 1.3.2 Teoria Bifatorial de Frederick Herzberg:
│   │   ├── Fatores Higiênicos (Extrínsecos): Salário, ambiente físico, chefia -> Evitam a insatisfação, mas NÃO motivam
│   │   └── Fatores Motivacionais (Intrínsecos): Desafio, responsabilidade, reconhecimento -> Geram MOTIVAÇÃO autêntica
│   ├── 1.3.3 Teoria ERC de Alderfer: Existência, Relacionamento e Crescimento (admite frustração-regressão)
│   └── 1.3.4 Necessidades Adquiridas de McClelland: Realização (nAch), Poder (nPow) e Afiliação (nAff)
└── 1.4 Teorias Motivacionais de Processo (Dinâmicas - Como ocorre a motivação)
    ├── 1.4.1 Teoria da Expectativa de Victor Vroom (Modelo VIE):
    │   ├── Expectativa (E): Esforço -> Desempenho ("Se eu me esforçar, alcançarei a meta?")
    │   ├── Instrumentalidade (I): Desempenho -> Recompensa ("Se eu bater a meta, receberei o prêmio?")
    │   └── Valência (V): Recompensa -> Valor Pessoal ("Essa recompensa é realmente valiosa para mim?")
    │   └── Fórmula Multiplicativa: Motivação = E x I x V (se qualquer termo for zero, a motivação é nula)
    ├── 1.4.2 Teoria da Equidade de J. Stacy Adams: Comparação social da razão Recompensas/Insumos
    ├── 1.4.3 Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke: Metas difíceis e específicas superam metas genéricas
    └── 1.4.4 Teoria do Reforço de Skinner: Modificação do comportamento por reforços positivos e negativos
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Os Três Níveis de Análise do Comportamento Organizacional

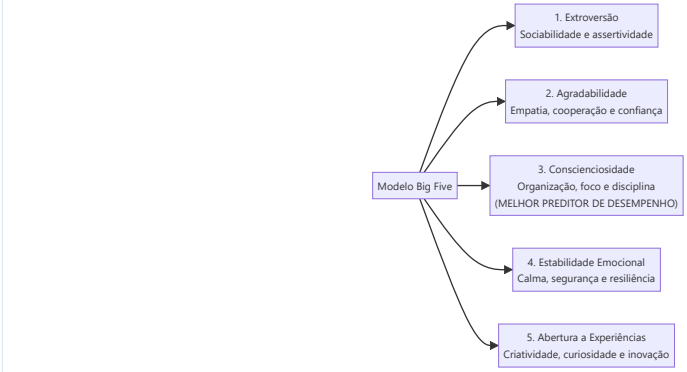
Stephen Robbins estrutura o estudo do comportamento nas organizações em três níveis concêntricos e interdependentes:



---

2. O Modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (*Big Five*)

O modelo dos Cinco Grandes é a estrutura mais validada pela psicologia moderna para avaliar a personalidade nas organizações:



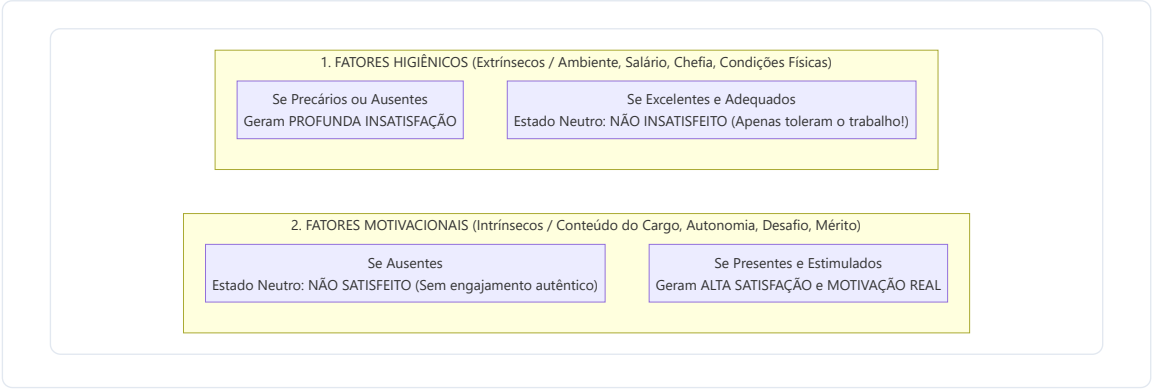
Traços Específicos e Atitudes Relevantes:

- **Locus de Controle Interno:** O indivíduo acredita que é o senhor do seu próprio destino, atribuindo seus sucessos e fracassos às suas próprias competências e esforços.
- **Locus de Controle Externo:** O indivíduo acredita que os acontecimentos de sua vida dependem da sorte, do acaso, da política ou de outras pessoas poderosas.
- **As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):** 1. *Comprometimento Afetivo:* O servidor permanece na instituição porque **quer** (identificação emocional genuína com a missão do órgão). 2. *Comprometimento Instrumental / De Continuação:* O servidor permanece porque **precisa** (consciência dos custos financeiros e perdas que teria ao sair). 3. *Comprometimento Normativo:* O servidor permanece porque **sente que deve** (senso de dever moral, obrigação ou lealdade ética).

---

3. A Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg

Herzberg comprovou empiricamente que satisfação e insatisfação no trabalho não são polos opostos da mesma escala, mas sim dimensões governadas por fatores inteiramente distintos:



> **[ATENÇÃO]:**
> Aumentar o salário, trocar o ar-condicionado ou comprar mesas novas **não motiva ninguém** segundo Herzberg! Tais medidas apenas removem o descontentamento e a insatisfação. Para gerar motivação autêntica, é obrigatório mexer no **conteúdo do cargo** (enriquecimento do trabalho, concessão de maior responsabilidade e desafios intelectuais).

---

4. A Teoria da Expectativa de Victor Vroom (Modelo VIE)

A Teoria da Expectativa estabelece que a motivação humana para agir decorre de um cálculo cognitivo racional estruturado em três elos encadeados:

$$\text{Motivação} = \text{Expectativa (E)} \times \text{Instrumentalidade (I)} \times \text{Valência (V)}$$



1. **Expectativa (E):** Relação **Esforço** $\rightarrow$ **Desempenho**. A crença subjetiva do servidor de que o seu empenho e dedicação resultarão na entrega do desempenho exigido.
2. **Instrumentalidade (I):** Relação **Desempenho** $\rightarrow$ **Recompensa**. A confiança do servidor de que a organização realmente cumprirá o prometido e entregará a recompensa pactuada se o desempenho for atingido.
3. **Valência (V):** Relação **Recompensa** $\rightarrow$ **Metas Pessoais**. O valor atrativo, positivo ou negativo, que o indivíduo atribui à recompensa oferecida. * **Regra Matemática Vital:** Como a motivação é o produto ($E \times I \times V$), **se qualquer um dos três fatores for zero, a motivação final será NULA!**

---

5. Outras Teorias Centrais da Motivação: Adams e Locke

- **Teoria da Equidade (J. Stacy Adams):** Os servidores comparam constantemente a proporção entre os seus esforços (tempo, dedicação, competência) e suas recompensas (remuneração, prestígio, elogios) com a proporção de outros colegas de referência:

  $$\frac{\text{Recompensas Próprias}}{\text{Esforços Próprios}} \quad \text{versus} \quad \frac{\text{Recompensas do Colega}}{\text{Esforços do Colega}}$$

  Se perceber iniquidade desfavorável (ganhar menos do que quem trabalha igual ou menos), o servidor sente tensão e tende a reduzir a produtividade, faltar ao trabalho ou pedir remoção.
- **Teoria do Estabelecimento de Metas (Edwin Locke):** Demonstra que:
- Metas **específicas e desafiadoras** produzem desempenho significativamente superior a metas fáceis ou genéricas ("faça o melhor que puder");
- O fornecimento de **feedback constante** sobre o progresso é indispensável para manter o engajamento do colaborador;
- O comprometimento com a meta aumenta quando o servidor participa da sua fixação.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (SALÁRIO MOTIVA SEGUNDO HERZBERG?):**
> Pegadinha clássica em provas da FCC: afirmar que na teoria de Herzberg o aumento de remuneração é um fator motivacional primordial. **FALSO!** Salário é um **Fator Higiênico (Extrínseco)**. O salário baixo gera insatisfação, mas o salário alto apenas neutraliza o descontentamento; ele **não possui o poder de produzir motivação duradoura**!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (O MELHOR PREDITOR NO BIG FIVE):**
> Grave o fator que mais cai nas provas: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a **CONSCIENCIOSIDADE** (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade).
>
> **[ATENÇÃO (PRODUTO MULTIPLICATIVO DE VROOM)]:**
> Na teoria da expectância de Vroom, se um servidor quer muito a promoção (Valência alta) e sabe que consegue bater a meta (Expectativa alta), mas sabe que o chefe vai promover um parente por nepotismo (Instrumentalidade = zero), a força motivacional do servidor será **ZERO**!
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (DISSONÂNCIA COGNITIVA)]:**
> A dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral. Para aliviar a tensão psicológica, a pessoa tende a mudar seu comportamento, alterar sua atitude ou criar justificativas racionais que acomodem a contradição.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento Organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 16ª Edição. Editora Pearson..
- HERZBERG, Frederick. Mais uma vez: como você motiva seus funcionários? Harvard Business Review..
- MASLOW, Abraham H. Motivação e Personalidade. Editora Harper & Row..
- VROOM, Victor H. Gestão e Motivação. John Wiley & Sons..
- LOCKE, Edwin A.; LATHAM, Gary P. A Theory of Goal Setting & Task Performance. Prentice-Hall..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Determinado gestor público, objetivando elevar a motivação dos servidores do setor de protocolo, promoveu uma reforma completa no ambiente físico do trabalho, instalando mobiliário ergonômico moderno, ar-condicionado de última geração e ampliando a remuneração com novo benefício de alimentação. Não obstante as medidas adotadas, os índices de proatividade e dedicação às tarefas intelectuais do setor permaneceram inalterados após alguns meses. Sob a perspectiva da Teoria dos Dois Fatores formulada por Frederick Herzberg, a ausência de elevação da motivação explica-se porque:

- **A)** As medidas implementadas atuaram exclusivamente sobre os fatores higiênicos, os quais são capazes de evitar a insatisfação funcional, mas não possuem a propriedade de gerar motivação genuína.
- **B)** A melhoria das condições físicas viola o princípio da equidade distributiva ao desconsiderar a valência das recompensas pecuniárias.
- **C)** O gestor ignorou a necessidade de autoafirmação primária prevista na base da pirâmide de Clayton Alderfer.
- **D)** O ambiente físico e o salário constituem fatores motivacionais de conteúdo que só produzem efeito quando associados a punições disciplinares.
- **E)** O mobiliário moderno reduz a expectativa de esforço, eliminando a instrumentalidade postulada por Victor Vroom.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Detalhado:
- **A) CORRETA.** Segundo Frederick Herzberg, aspectos como ergonomia, ar-condicionado, condições de higiene predial e benefícios remuneratórios são **Fatores Higiênicos (Extrínsecos)**. A presença desses fatores em excelente nível é indispensável para evitar a insatisfação e reclamações dos servidores, mas é absolutamente incapaz de gerar motivação ou dedicação espontânea acima da média. A motivação decorre unicamente dos **Fatores Motivacionais (Intrínsecos)**, que dizem respeito ao desafio intelectual, responsabilidade, utilidade da tarefa e reconhecimento.
- **B) Incorreta.** Trata-se da teoria bifatorial de Herzberg, não da equidade de Adams.
- **C) Incorreta.** Alderfer dividiu as necessidades em Existência, Relacionamento e Crescimento.
- **D) Incorreta.** Salário e ambiente são fatores higiênicos, e não motivacionais.
- **E) Incorreta.** Mistura teorias de autores e premissas distintas.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Segundo a Teoria da Expectativa desenvolvida por Victor Vroom, a motivação de um indivíduo para se dedicar com afinco a uma atividade profissional resulta da interação cognitiva entre três variáveis fundamentais. A convicção pessoal de um servidor de que o alcance do desempenho esperado e a conclusão da meta pactuada serão efetivamente seguidos pela entrega da recompensa institucional prometida pela organização traduz o conceito de:

- **A)** Valência.
- **B)** Instrumentalidade.
- **C)** Expectativa.
- **D)** Equidade comparativa.
- **E)** Locus de controle externo.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Valência é o grau de atratividade e valor pessoal que a recompensa possui para o servidor.
- **B) CORRETA.** No modelo de Victor Vroom:
- *Expectativa:* É a crença de que o **Esforço levará ao Desempenho** (acreditar na própria competência para atingir a meta).
- **Instrumentalidade:** É a crença de que o **Desempenho alcançado levará à Recompensa prometida** (confiança de que a instituição entregará o benefício prometido se a meta for batida).
- *Valência:* É a relação entre a **Recompensa e os Objetivos Pessoais** (o apreço subjetivo pelo benefício).
- **C) Incorreta.** Expectativa refere-se à relação esforço-desempenho.
- **D) Incorreta.** Equidade pertence à teoria de J. Stacy Adams.
- **E) Incorreta.** Locus de controle é conceito de traço de personalidade.

Questão 03

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (*Big Five*), amplamente adotado nas pesquisas contemporâneas de comportamento organizacional, o traço que se revelou empiricamente como o preditor mais consistente e fidedigno de alto desempenho profissional na ampla maioria das ocupações é a:

- **A)** Extroversão.
- **B)** Conscienciosidade.
- **C)** Agradabilidade.
- **D)** Abertura a Experiências.
- **E)** Estabilidade Emocional.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A extroversão prediz desempenho em funções comerciais e de liderança política, mas não de modo universal.
- **B) CORRETA.** Centenas de pesquisas em Comportamento Organizacional comprovam que a **Conscienciosidade** (associada a alto senso de responsabilidade, rigor, organização, persistência, confiabilidade e foco em metas) é o fator do *Big Five* que possui correlação positiva mais forte e consistente com o bom desempenho profissional em quase todas as carreiras.
- **C) Incorreta.** A agradabilidade favorece o trabalho em equipe, mas não é o principal preditor geral.
- **D) Incorreta.** Abertura a experiências correlaciona-se com criatividade e adaptabilidade, mas não com desempenho padronizado contínuo.
- **E) Incorreta.** Estabilidade emocional evita estresse, mas não garante disciplina produtiva.

Questão 04

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
Um auditor fiscal estadual constatou que um colega recém-empossado na mesma gerência, desempenhando idênticas tarefas de fiscalização tributária e possuindo formação equivalente, foi contemplado com uma gratificação especial de produtividade 50% superior sem justificativa plausível de mérito. O auditor sentiu-se revoltado e passou a reduzir propositalmente seu ritmo diário de autuações e a faltar com frequência aos plantões fiscais. O comportamento adotado pelo auditor é explicado primordialmente pela:

- **A)** Teoria da Dissonância Comportamental de Skinner.
- **B)** Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow.
- **C)** Teoria da Equidade de J. Stacy Adams.
- **D)** Teoria X de Douglas McGregor.
- **E)** Teoria da Racionalidade Absoluta dos Processos.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Skinner é o autor da teoria do reforço operante.
- **B) Incorreta.** Maslow trata da hierarquia fisiológica até autorrealização.
- **C) CORRETA.** A **Teoria da Equidade de J. Stacy Adams** postula que os indivíduos comparam sua relação Resultados/Insumos com a relação de outros profissionais comparáveis. Ao constatar que o colega recebe recompensa desproporcionalmente maior para o mesmo esforço (iniquidade negativa sentida), o trabalhador busca restaurar o equilíbrio reduzindo seus insumos de trabalho (diminuindo o ritmo e faltando ao serviço).
- **D) Incorreta.** A Teoria X de McGregor retrata pressupostos gerenciais autoritários sobre trabalhadores preguiçosos.
- **E) Incorreta.** Opção sem respaldo teórico na psicologia motivacional.

Questão 05

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito das dimensões do comprometimento organizacional formuladas por John Meyer e Natalie Allen, considere a situação em que um servidor público federal recusa uma proposta de trabalho na iniciativa privada porque sente que a organização em que atua cumpriu um papel fundamental na sua formação profissional inicial, experimentando um profundo senso de obrigação moral e lealdade ética de permanecer servindo àquela instituição pública. Trata-se de um exemplo de comprometimento:

- **A)** Instrumental.
- **B)** De Continuação.
- **C)** Normativo.
- **D)** Dissonante.
- **E)** Reativo.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) e B) Incorretas.** O comprometimento instrumental (ou de continuação) baseia-se na dependência financeira e no receio dos custos de deixar o emprego (permanece porque precisa).
- **C) CORRETA.** O **Comprometimento Normativo** reflete a obrigação moral e o sentimento de dever ético de permanecer na organização (o indivíduo fica porque **sente que deve**, movido por lealdade ou gratidão pela entidade).
- **D) e E) Incorretas.** Termos não contemplados no modelo de três componentes de Meyer e Allen (que são: Afetivo, Instrumental e Normativo).

02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

Matéria: Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Grupos versus Equipes de Trabalho nas organizações:
- Conceito de grupo (interação social para compartilhar informações) versus equipe de trabalho (sinergia positiva, esforço coordenado e responsabilidade mútua compartilhada);
- Tipologia das equipes: equipes de resolução de problemas, equipes autogerenciadas, equipes multifuncionais (*cross-functional*) e equipes virtuais;
- O modelo de desenvolvimento de grupos de Bruce Tuckman: Formação (*Forming*), Conflito/Tormenta (*Storming*), Normatização (*Norming*), Desempenho (*Performing*) e Desintegração (*Adjourning*);
- Teorias e Estilos de Liderança:
- Conceito de liderança e a distinção clássica entre Líder (influência legítima conquistada) e Chefe/Gerente (autoridade formal outorgada);
- Teoria dos Traços de Personalidade e suas limitações históricas;
- Teorias Comportamentais: estilos clássicos de White e Lippitt (Autocrática, Democrática e Liberal / *Laissez-Faire*); o *Grid Gerencial* de Blake e Mouton (tarefa vs. pessoas);
- Teorias Situacionais e Contingenciais:
  - O Modelo de Fred Fiedler (escala CMP e favorabilidade situacional);
  - A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard (maturidade dos liderados M1 a M4: Determinar, Persuadir, Compartilhar e Delegar);
  - Teoria Caminho-Meta (*Path-Goal*) de Robert House (diretivo, apoiador, participativo e orientado para conquista);
- Abordagens Contemporâneas de Liderança:
  - Liderança Transacional (troca de recompensas contingentes e gestão por exceção) versus Liderança Transformacional (os 4 Is de Bass: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada);
  - Liderança Servidora (*Servant Leadership*) e Liderança Autêntica;
- Processo de Comunicação Organizacional:
- Elementos do processo comunicacional: emissor, codificação, mensagem, canal, ruído, decodificação, receptor e *feedback*;
- Fluxos e redes de comunicação: descendente, ascendente, horizontal/lateral e diagonal;
- Barreiras à comunicação interpessoal: filtragem deliberada, percepção seletiva, sobrecarga informacional, desconfiança e barreiras semânticas.

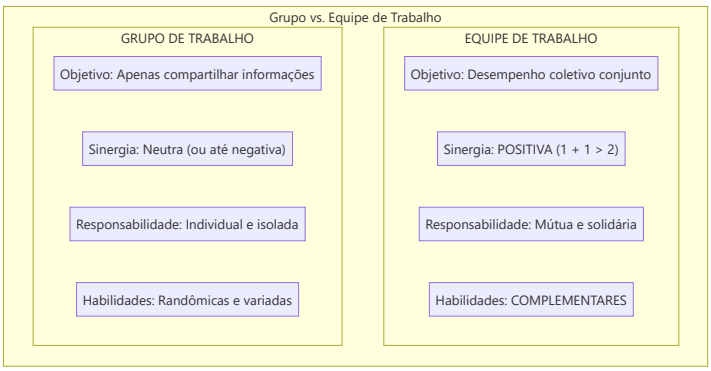
Classificação Hierárquica

```
2. Dinâmica de Grupos, Equipes, Liderança e Processo de Comunicação
├── 2.1 Grupos e Equipes de Trabalho
│   ├── 2.1.1 Grupo de Trabalho: Metas individuais, responsabilidade isolada e sinergia neutra ou negativa
│   ├── 2.1.2 Equipe de Trabalho: Desempenho coletivo, responsabilidade solidária mútua e SINERGIA POSITIVA
│   ├── 2.1.3 Tipos de Equipes: Autogerenciadas (alta autonomia), Multifuncionais (interdisciplinares) e Virtuais
│   └── 2.1.4 Ciclo de Desenvolvimento do Grupo (Modelo de Tuckman):
│   ├── 1. Formação (Forming): Incerteza inicial, testes e conhecimento mútuo
│   ├── 2. Tormenta / Conflito (Storming): Disputas internas por liderança e papéis
│   ├── 3. Normatização (Norming): Coesão grupal, camaradagem e regras consolidadas
│   ├── 4. Desempenho (Performing): Estrutura funcional e canalização de energia para as metas
│   └── 5. Desintegração / Encerramento (Adjourning): Conclusão dos trabalhos e dissolução do grupo
├── 2.2 Evolução das Teorias de Liderança
│   ├── 2.2.1 Teoria dos Traços (Quem o líder é?): Foco em traços físicos e intelectuais inatos (nascido líder)
│   ├── 2.2.2 Teorias Comportamentais (O que o líder faz?):
│   │   ├── Estilos de White e Lippitt: Autocrático (centralizador), Democrático (participativo) e Liberal (Laissez-Faire)
│   │   └── Grid Gerencial de Blake & Mouton: Matriz 9x9 (1.1 Empobrecido, 9.1 Tarefa, 1.9 Clube de Campo, 9.9 Equipe)
│   ├── 2.2.3 Teorias Contingenciais / Situacionais (Como a situação molda o líder?):
│   │   ├── Liderança Situacional de Hersey & Blanchard (Maturidade / Prontidão M1 a M4):
│   │   │   ├── M1 (Inapto / Inseguro) -> E1: DETERMINAR (Alta Tarefa / Baixo Relacionamento)
│   │   │   ├── M2 (Inapto / Motivado) -> E2: PERSUADIR (Alta Tarefa / Alto Relacionamento)
│   │   │   ├── M3 (Apto / Inseguro) -> E3: COMPARTILHAR (Baixa Tarefa / Alto Relacionamento)
│   │   │   └── M4 (Apto / Confiante) -> E4: DELEGAR (Baixa Tarefa / Baixo Relacionamento)
│   │   └── Teoria Caminho-Meta (Path-Goal - House): Líder desobstrui obstáculos no caminho da meta
│   └── 2.2.4 Liderança Contemporânea:
│   ├── Liderança Transacional: Recompensa contingente e gestão por exceção (foco na manutenção da rotina)
│   ├── Liderança Transformacional: Carisma, inspiração e visão (foco na superação e inovação)
│   └── Liderança Servidora: Foco primordial nas necessidades dos liderados e no valor público
└── 2.3 Comunicação Organizacional e Barreiras
    ├── 2.3.1 O Circuito da Comunicação: Emissor -> Codificação -> Canal (+ Ruído) -> Decodificação -> Receptor -> Feedback
    ├── 2.3.2 Direções dos Fluxos de Informação:
    │   ├── Fluxo Descendente: Políticas, instruções e ordens da chefia para a base
    │   ├── Fluxo Ascendente: Relatórios de desempenho, dúvidas, sugestões e queixas da base para o topo
    │   ├── Fluxo Horizontal / Lateral: Coordenação e cooperação entre colegas do mesmo escalão
    │   └── Fluxo Diagonal: Comunicação intersetorial entre diferentes níveis funcionais
    └── 2.3.3 Principais Barreiras Comunicacionais: Filtragem da informação, percepção seletiva e ruídos semânticos
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho

A diferença entre grupo e equipe é uma das distinções conceituais mais cobradas pela FCC:



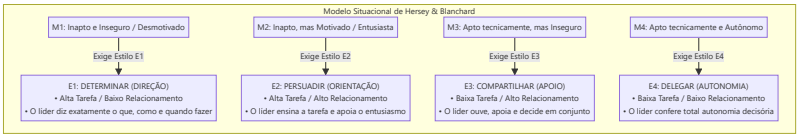
As Cinco Etapas de Desenvolvimento do Grupo (Bruce Tuckman):

1. **Formação (*Forming*):** Estágio caracterizado por grande incerteza quanto aos propósitos, normas e liderança do grupo. Os membros testam quais comportamentos são aceitáveis.
2. **Tormenta / Conflito (*Storming*):** Marcado por conflitos internos. Os membros aceitam o grupo, mas resistem às limitações que ele impõe à individualidade; disputam-se posições de liderança.
3. **Normatização (*Norming*):** Desenvolvem-se relacionamentos estreitos e forte coesão. Cria-se um senso de identidade grupal e normas claras de conduta.
4. **Desempenho (*Performing*):** A estrutura torna-se plenamente funcional e aceita por todos. A energia do grupo desloca-se do conhecimento mútuo para a execução focada das tarefas.
5. **Desintegração / Encerramento (*Adjourning*):** Aplica-se a equipes temporárias (comissões, forças-tarefa). O foco desloca-se do alto desempenho para a finalização das pendências e dissolução do grupo.

---

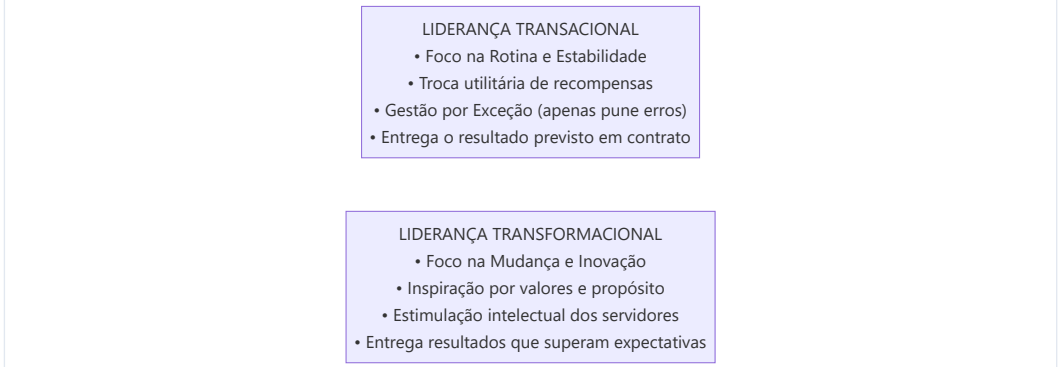
2. A Teoria da Liderança Situacional de Hersey e Blanchard

Paul Hersey e Kenneth Blanchard demonstraram que o líder de excelência não mantém um comportamento estático, mas sim **adapta seu estilo ao nível de maturidade (prontidão)** de seus subordinados:



---

3. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional

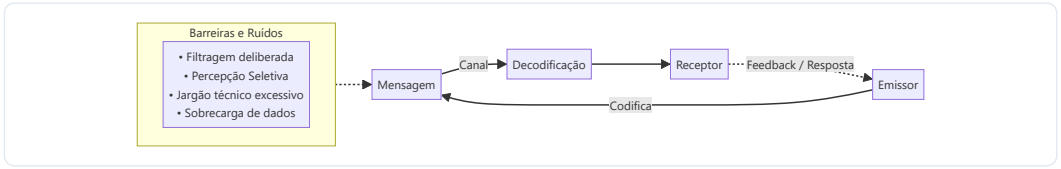


Os "4 Is" da Liderança Transformacional (Bernard Bass):

1. **Influência Idealizada (Carisma):** O líder serve de modelo ético e moral a ser seguido, despertando orgulho, respeito e lealdade nos subordinados.
2. **Motivação Inspiradora:** Comunica uma visão de futuro estimulante com otimismo contagiante, dando sentido e significado ao trabalho cotidiano.
3. **Estimulação Intelectual:** Incentiva os liderados a questionarem o *status quo*, repensarem métodos obsoletos e proporem soluções inovadoras sem medo de errar.
4. **Consideração Individualizada:** Dispensa atenção personalizada às necessidades singulares de crescimento de cada membro, atuando como mentor ou *coach*.

---

4. O Processo de Comunicação Organizacional e Barreiras



As Principais Barreiras Comunicacionais na Prova da FCC:

- **Filtragem:** Manipulação intencional da informação pelo emissor para que ela chegue ao superior de forma mais atraente ou menos prejudicial (ex.: auditor que esconde problemas crônicos para não gerar atrito com a chefia).
- **Percepção Seletiva:** O receptor enxerga e interpreta a mensagem através das lentes de seus próprios preconceitos, interesses, necessidades ou histórico pessoal.
- **Sobrecarga de Informação:** Ocorre quando o volume de comunicações recebido excede a capacidade cognitiva de processamento do indivíduo, provocando lentidão, estresse e omissão de dados essenciais.
- **Linguagem / Barreiras Semânticas:** Utilização de jargões técnicos excessivamente herméticos ou palavras com significados ambíguos que dificultam a decodificação da mensagem pelo interlocutor leigo.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO NA LIDERANÇA SITUACIONAL):**
> Questão favorita da banca: afirmar que "o líder ideal deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia a todos os servidores subordinados". **FALSO!** A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta **maturidade M4** (alta competência técnica e alta disposição/confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá falha e frustração. A liderança eficaz **depende da situação**!
>
> ⭐ **IMPORTANTE (SINERGIA POSITIVA EM EQUIPES):**
> Em provas, lembre-se de que a **sinergia positiva ($1 + 1 > 2$)** é o traço distintivo das **Equipes de Trabalho**. Em meros **Grupos de Trabalho**, a sinergia é **neutra** (a soma dos desempenhos individuais é apenas a soma aritmética de cada um) ou até negativa.
>
> **[ATENÇÃO (FILTRAGEM NA COMUNICAÇÃO)]:**
> Se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a **FILTRAGEM** da informação!
>
> **[NOTA EXPLICATIVA (LÍDER VS. GERENTE)]:**
> O gerente tem **autoridade formal** outorgada pelo cargo; o líder possui **influência pessoal e legítima** conquistada pelo respeito e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo de chefia.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. Comportamento Organizacional. 18ª Edição. Editora Pearson. - Capítulos sobre Grupos, Equipes, Liderança e Comunicação.
- HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para Administradores: a teoria e as técnicas da liderança situacional. EPU..
- BASS, Bernard M.; AVOLIO, Bruce J. Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. SAGE Publications..
- TUCKMAN, Bruce W. Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin..
- CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. Atlas..

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da Teoria da Liderança Situacional proposta por Paul Hersey e Kenneth Blanchard, considere um grupo de servidores recém-aprovados em concurso público que acaba de ser lotado em uma gerência de fiscalização contábil. Os novos servidores apresentam grande entusiasmo e disposição para aprender, todavia desconhecem completamente as normas regimentais específicas e as ferramentas operacionais do sistema informatizado de controle externo (nível de maturidade M2). De acordo com a teoria, o estilo de liderança mais apropriado a ser adotado pelo gestor da unidade é:

- **A)** Estilo de Delegação (baixo comportamento de tarefa e baixo comportamento de relacionamento).
- **B)** Estilo de Persuasão / Orientação (alto comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento).
- **C)** Estilo de Não Intervenção / Laissez-Faire (isenção de qualquer comando diretivo ou cobrança de metas).
- **D)** Estilo Apoiador Exclusivo (baixo comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento).
- **E)** Estilo de Imposição Burocrática Inflexível sem concessão de explicações pedagógicas.

> **GABARITO OFICIAL: B**
>
> **Comentário Detalhado:**
> - **A) Incorreta.** Delegar (E4) aplica-se exclusivamente a liderados com maturidade M4 (altamente competentes e autônomos).
> - **B) CORRETA.** No modelo de Hersey e Blanchard, liderados com nível de prontidão **M2** (possuem entusiasmo e motivação, mas ainda não têm competência técnica prática consolidada) exigem o estilo **E2 - Persuadir / Orientar / Vender**, que combina **alto comportamento de tarefa** (o líder ensina, direciona e dá instruções de trabalho) com **alto comportamento de relacionamento** (o líder apoia, dialoga e mantém acesa a motivação do servidor).
> - **C) Incorreta.** Laissez-faire é a ausência de liderança, prejudicial para iniciantes.
> - **D) Incorreta.** O estilo apoiador (E3) destina-se a pessoas aptas tecnicamente, mas inseguras (M3).
> - **E) Incorreta.** O mero autoritarismo mina a motivação e não transmite competência.

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No âmbito dos estudos sobre liderança nas organizações contemporâneas, o modelo de Liderança Transformacional diferencia-se da Liderança Transacional fundamentalmente porque:

- **A)** A liderança transformacional fundamenta-se estritamente na concessão de incentivos financeiros contingentes ao atingimento das metas contratuais acordadas.
- **B)** O líder transformacional inspira e estimula seus seguidores a transcenderem seus interesses individuais em prol da missão e dos valores superiores da organização, promovendo profundas mudanças culturais.
- **C)** A liderança transacional rejeita qualquer tipo de recompensa ou cobrança de cumprimento de rotinas operacionais.
- **D)** O líder transformacional restringe sua atuação à gestão por exceção, intervindo unicamente quando ocorrem falhas graves na linha de montagem.
- **E)** A liderança transformacional é restrita a estruturas organizacionais mecanicistas e lineares do setor militar.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** O uso de incentivos pecuniários contingentes por metas pactuadas caracteriza a liderança **transacional**.
- **B) CORRETA.** A **Liderança Transformacional** vai além da troca transacional imediata; por meio dos quatro pilares clássicos (carisma, consideração individualizada, inspiração motivacional e estimulação intelectual), o líder transformacional motiva os seguidores a superarem seus interesses individuais em benefício do propósito coletivo da instituição, fomentando transformações culturais perenes.
- **C) Incorreta.** A liderança transacional apoia-se exatamente na cobrança de rotinas e trocas formais de incentivos.
- **D) Incorreta.** Gestão por exceção é atributo típico da liderança **transacional**.
- **E) Incorreta.** A liderança transformacional é amplamente aplicada e valorizada em órgãos públicos modernos e democráticos.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
De acordo com o modelo de desenvolvimento de pequenos grupos concebido por Bruce Tuckman, o estágio em que surgem conflitos explícitos entre os participantes, disputas internas pelo controle do grupo e resistências à liderança formal pré-estabelecida é denominado:

- **A)** Estágio de Formação (*Forming*).
- **B)** Estágio de Tormenta ou Conflito (*Storming*).
- **C)** Estágio de Normatização (*Norming*).
- **D)** Estágio de Desempenho (*Performing*).
- **E)** Estágio de Desintegração (*Adjourning*).

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Formação é a fase inicial de reconhecimento mútuo e incerteza.
- **B) CORRETA.** O estágio de **Tormenta (ou Conflito / *Storming*)** é caracterizado exatamente pelo surgimento de embates internos de poder e discordâncias quanto às regras; os participantes aceitam a existência do grupo, mas resistem ao controle exercido sobre eles e disputam a liderança até que a hierarquia de papéis se estabilize.
- **C) Incorreta.** Normatização é a fase posterior em que a coesão é restabelecida e surgem regras claras.
- **D) Incorreta.** Desempenho é a fase em que o grupo atinge a produtividade máxima e maturidade funcional.
- **E) Incorreta.** Desintegração é a fase final de dissolução do grupo após a entrega dos resultados.

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da distinção conceitual entre Grupos de Trabalho e Equipes de Trabalho segundo a literatura especializada de comportamento organizacional, assinale a opção correta:

- **A)** Em um grupo de trabalho, a responsabilidade pelos resultados é solidária e mútua entre todos os integrantes, inexistindo metas isoladas.
- **B)** As equipes de trabalho caracterizam-se por apresentar sinergia positiva, na qual o desempenho coletivo conjunto é superior à soma das contribuições individuais isoladas.
- **C)** Os grupos de trabalho dependem compulsoriamente de habilidades técnicas altamente complementares entre seus membros.
- **D)** Em uma equipe de trabalho, a sinergia é sempre neutra, limitando-se os integrantes a trocar informações de rotina sem compromisso mútuo com as metas.
- **E)** As equipes autogerenciadas são aquelas nas quais o gestor superior centraliza todas as decisões operacionais sem delegar autoridade aos membros.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A responsabilidade no grupo de trabalho é puramente individual; na equipe é que ela é mútua e compartilhada.
- **B) CORRETA.** As **Equipes de Trabalho** caracterizam-se pela **sinergia positiva** $(1 + 1 > 2)$, o que significa que o esforço coordenado e integrado dos membros resulta em um patamar de entrega e desempenho global muito superior à mera soma aritmética das ações individuais isoladas.
- **C) Incorreta.** As habilidades complementares são requisito essencial das **equipes**, ao passo que nos grupos as habilidades são aleatórias.
- **D) Incorreta.** A sinergia neutra e a mera troca de dados caracterizam os grupos, e não as equipes.
- **E) Incorreta.** As equipes autogerenciadas possuem altíssima autonomia decisória, operando sem supervisão direta diária.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Durante a elaboração de um relatório de fiscalização, determinado analista deliberadamente omitiu informações cruciais sobre irregularidades graves na conservação da malha rodoviária, selecionando e apresentando apenas dados favoráveis à concessionária, com o objetivo expresso de evitar atritos com seu superior hierárquico e fazer com que o documento parecesse positivo. No processo de comunicação organizacional, a conduta desse servidor materializa a barreira denominada:

- **A)** Sobrecarga informacional.
- **B)** Filtragem da informação.
- **C)** Barreira de decodificação receptiva.
- **D)** Ruído semântico involuntário.
- **E)** Percepção sensorial dilatada.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Sobrecarga ocorre quando o volume de dados ultrapassa a capacidade de processamento mental.
- **B) CORRETA.** A **Filtragem** é a manipulação deliberada da mensagem pelo emissor para que ela seja vista de modo mais favorável pelo receptor (muito comum em organizações hierarquizadas quando o subordinado omite más notícias para agradar a chefia ou não se indispor com superiores).
- **C) Incorreta.** A omissão partiu do emissor no momento do envio, e não da decodificação pelo receptor.
- **D) Incorreta.** Ruídos semânticos dizem respeito a palavras ambíguas ou jargões incompreendidos, sem má-fé deliberada.
- **E) Incorreta.** Conceito sem pertinência técnica com o processo de comunicação.

03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

Ementa / Itens do Edital

- Conflito Organizacional:
- Evolução das correntes teóricas sobre o conflito: Visão Tradicional (disfuncional e prejudicial), Visão de Relações Humanas (natural e inevitável) e Visão Interacionista (positivo e indispensável para evitar acomodação);
- Conflito Funcional (construtivo, fomenta inovação e debate sadio) versus Conflito Disfuncional (destrutivo, desagrega equipes e bloqueia metas);
- Tipos de conflito por conteúdo: Conflito de Tarefa, Conflito de Processo e Conflito de Relacionamento (quase sempre disfuncional);
- Estilos de gestão de conflitos no modelo bidimensional de Kenneth Thomas e Ralph Kilmann (Competição/Forçamento, Colaboração, Acordo/Compromisso, Evitação/Fuga e Acomodação);
- Técnicas de Negociação Organizacional:
- Negociação Distributiva (modelo "ganha-perde", soma zero, foco em posições antagônicas e partilha de recursos fixos);
- Negociação Integrativa (modelo "ganha-ganha", expansão do valor global, foco nos interesses mútuos subjacentes e relacionamentos duradouros);
- Zona de Possível Acordo (ZOPA) e Melhor Alternativa para um Acordo Negociado (MAPAN / BATNA - *Best Alternative to a Negotiated Agreement*);
- Cultura Organizacional:
- Conceito, funções, transmissão cultural (histórias, rituais, símbolos materiais e linguagem);
- Os três níveis da cultura organizacional de Edgar Schein: Artefatos (superficiais e visíveis), Valores Compartilhados (justificativas conscientes) e Pressupostos Básicos Subjacentes (núcleo invisível e inquestionável);
- Culturas organizacionais fortes versus culturas fracas;
- Clima Organizacional:
- Definição: atmosfera psicológica e percepções compartilhadas dos membros sobre o ambiente funcional;
- Diferenças fundamentais entre Cultura (permanente, antropológica e duradoura) e Clima (mutável, conjuntural e reflexo do momento);
- Desenvolvimento Organizacional (DO) e Gestão da Mudança:
- O modelo de mudança planejada em três fases de Kurt Lewin: Descongelamento (*Unfreezing*), Mudança/Movimento (*Moving*) e Recongelamento (*Refreezing*);
- Análise do Campo de Forças de Lewin: forças propulsoras/impulsoras versus forças restritivas;
- Fontes de resistência à mudança individuais e organizacionais.

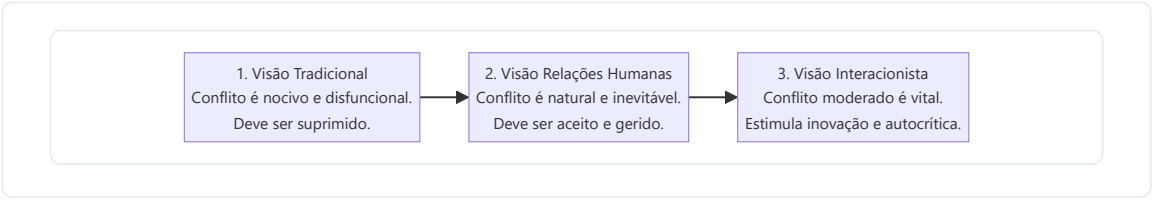
Classificação Hierárquica

```
3. Gestão de Conflitos, Negociação, Cultura, Clima e Mudança Organizacional
├── 3.1 Teoria do Conflito Organizacional
│   ├── 3.1.1 Evolução das Abordagens Teóricas:
│   │   ├── Visão Tradicional (Anos 1930-1940): Conflito é ruim, destrutivo e deve ser erradicado
│   │   ├── Visão de Relações Humanas (Anos 1940-1970): Conflito é natural e inevitável nas relações
│   │   └── Visão Interacionista (Contemporânea): Nível mínimo de conflito funcional é indispensável
│   ├── 3.1.2 Conflito Funcional (Construtivo) vs. Disfuncional (Destrutivo)
│   ├── 3.1.3 Tipos de Conflito por Conteúdo:
│   │   ├── Conflito de Tarefa: Divergências sobre conteúdo e metas (funcional em nível moderado)
│   │   ├── Conflito de Processo: Divergências sobre como executar o trabalho (funcional em baixo nível)
│   │   └── Conflito de Relacionamento: Atritos interpessoais e antipatias (quase sempre disfuncional)
│   └── 3.1.4 Estilos de Tratamento de Conflitos (Thomas-Kilmann):
│   ├── Competição / Forçamento: Alta assertividade e baixa cooperação (emergências: Ganha-Perde)
│   ├── Colaboração: Alta assertividade e alta cooperação (solução integrativa: Ganha-Ganha)
│   ├── Acordo / Compromisso: Níveis intermediários de assertividade e cooperação (ambos cedem)
│   ├── Evitação / Fuga: Baixa assertividade e baixa cooperação (questão trivial: Perde-Perde)
│   └── Acomodação: Baixa assertividade e alta cooperação (ceder para manter harmonia: Perde-Ganha)
├── 3.2 Negociação Estratégica
│   ├── 3.2.1 Negociação Distributiva: Foco em posições, partilha de recursos fixos (dividir a pizza / soma zero)
│   ├── 3.2.2 Negociação Integrativa: Foco em interesses mútuos, criação de valor (expandir a pizza / ganha-ganha)
│   └── 3.2.3 Ferramentas Metodológicas de Harvard:
│   ├── ZOPA: Zona de Possível Acordo (faixa entre os pontos de reserva de ambas as partes)
│   └── BATNA / MAPAN: Melhor alternativa de contingência fora da mesa de negociação
├── 3.3 Cultura Organizacional (Os Três Níveis de Edgar Schein)
│   ├── 3.3.1 Nível 1 - Artefatos (Visíveis): Layout físico, vestuário, rituais, jargões (fáceis de ver, difíceis de decifrar)
│   ├── 3.3.2 Nível 2 - Valores Compartilhados: Filosofias, metas adotadas conscientemente e discursos da liderança
│   └── 3.3.3 Nível 3 - Pressupostos Básicos (Invisíveis): Crenças inconscientes, intocáveis e tidas como certas
├── 3.4 Clima Organizacional
│   ├── 3.4.1 Atmosfera psicológica vivenciada e percebida pelos membros em determinado período
│   └── 3.4.2 Cultura vs. Clima: Cultura é a "personalidade duradoura"; Clima é o "humor conjuntural momentâneo"
└── 3.5 Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)
    ├── 3.5.1 Fase 1: Descongelamento (Desestabilizar o status quo e criar prontidão para a mudança)
    ├── 3.5.2 Fase 2: Movimento / Mudança (Aprendizado de novos comportamentos e novas ferramentas operacionais)
    ├── 3.5.3 Fase 3: Recongelamento (Institucionalização das novas rotinas na cultura para evitar retrocesso)
    └── 3.5.4 Forças Impulsoras vs. Forças Restritivas (Análise do Campo de Forças)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Evolução do Pensamento sobre o Conflito e Tipologias

A postura gerencial perante o conflito sofreu profunda transformação teórica ao longo das décadas:



- **Conflito Funcional (Construtivo):** Apoia os objetivos da organização, estimula o debate crítico de ideias, evita o conformismo cego (*pensamento de grupo / groupthink*) e oxigena os processos de trabalho.
- **Conflito Disfuncional (Destrutivo):** Obstrui o desempenho, drena o tempo dos servidores com intrigas, gera animosidade e compromete a cooperação institucional.

Os Três Tipos de Conflito segundo a Matéria:

1. **Conflito de Tarefa:** Refere-se ao conteúdo e às metas do trabalho (quando moderado, costuma ser **funcional**).
2. **Conflito de Processo:** Refere-se a *como* o trabalho deve ser realizado e quem deve executar cada etapa (funcional apenas em níveis muito baixos).
3. **Conflito de Relacionamento:** Concentra-se nas relações interpessoais, choques de personalidade e atritos afetivos (**quase sempre disfuncional e destrutivo**).

---

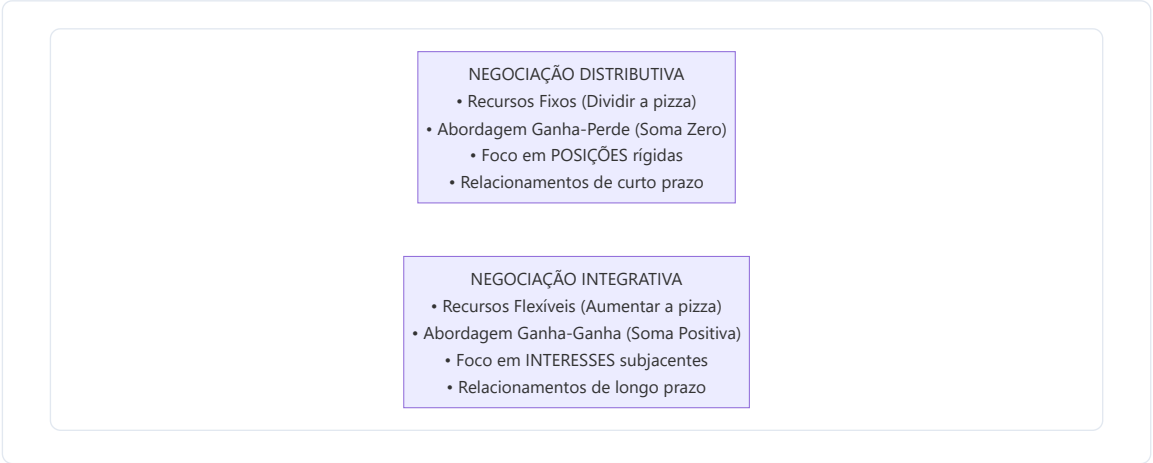
2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas e Kilmann)

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos a partir de duas dimensões comportamentais: **Assertividade** (grau em que o indivíduo busca satisfazer seus próprios interesses) e **Cooperatividade** (grau em que busca satisfazer os interesses da contraparte):



---

3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa



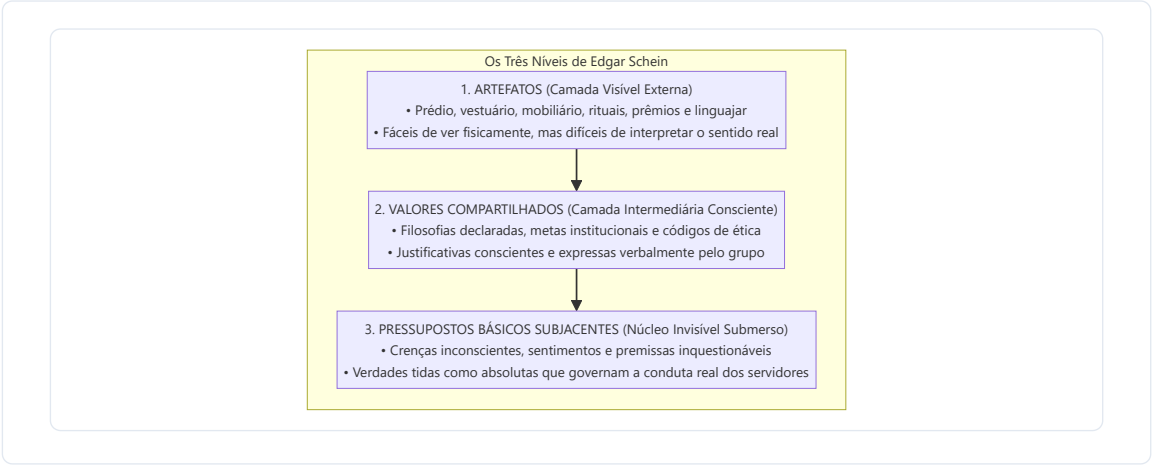
Ferramentas Centrais do Projeto de Negociação de Harvard:

- **Separar as Pessoas do Problema:** Ser firme com o mérito da questão e amável/respeitoso com as pessoas.
- **Focar nos Interesses, não nas Posições:** As posições são o que as partes dizem que querem; os interesses são as necessidades reais e motivos subjacentes que explicam suas posições.
- **ZOPA (Zona de Possível Acordo):** Faixa de intersecção delimitada pelos valores de reserva das partes. Se o valor máximo que o comprador aceita pagar for superior ao valor mínimo que o vendedor aceita receber, a ZOPA é positiva e existe viabilidade econômica para o acordo.
- **BATNA / MAPAN (*Best Alternative to a Negotiated Agreement*):** É a melhor opção externa disponível caso a negociação na mesa termine sem acordo. Quem possui um BATNA forte entra na negociação com elevado poder de barganha e segurança.

---

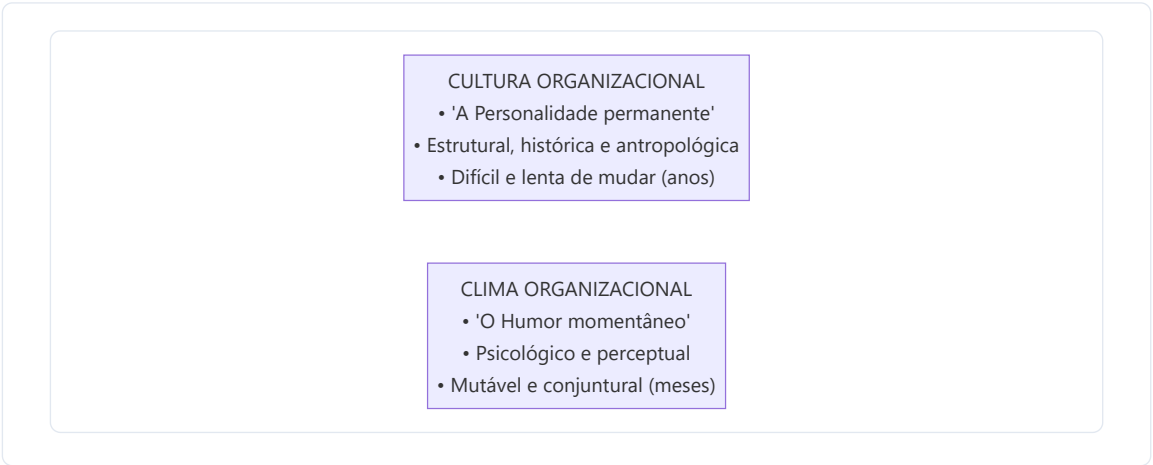
4. Os Três Níveis da Cultura Organizacional (Edgar Schein)

Edgar Schein demonstrou que a cultura organizacional funciona como um *iceberg*, composto por três camadas de profundidade:



---

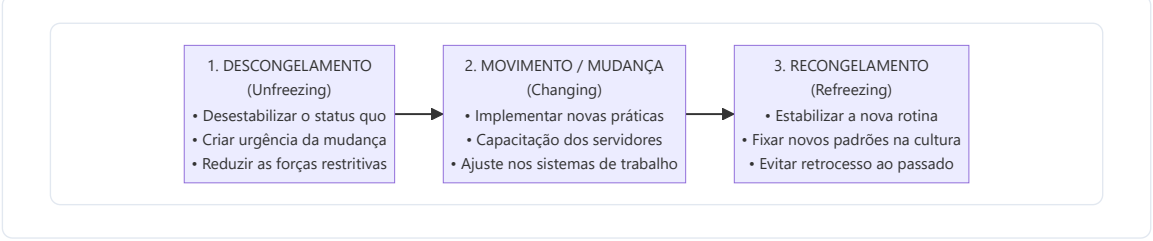
5. Cultura Organizacional vs. Clima Organizacional



Dimensão	Cultura Organizacional	Clima Organizacional
Origem e Natureza	Histórica, antropológica e estrutural.	Psicológica, perceptual e conjuntural.
Estabilidade no Tempo	**Altamente estável e duradoura:** Leva décadas para se consolidar e anos para mudar.	**Volátil e transitório:** Pode mudar rapidamente com uma nova chefia ou após uma reforma.
Objeto de Análise	Valores, crenças, símbolos, tradições e pressupostos básicos inconscientes.	Sentimentos e percepções dos servidores sobre condições de trabalho, justiça e remuneração.
Metáfora Clássica	É o **DNA e a Personalidade** da organização.	É o **Estado de Espírito e o Humor** momentâneo da equipe.

---

6. O Modelo de Mudança em Três Etapas de Kurt Lewin



- **Análise do Campo de Forças (Lewin):** Qualquer situação de mudança é resultado do confronto entre **Forças Propulsoras/Impulsoras** (que empurram em direção à mudança) e **Forças Restritivas** (que resistem e buscam preservar o *status quo*). Para que a mudança ocorra, o gestor deve aumentar as forças propulsoras ou, preferencialmente, **reduzir as forças restritivas** que geram resistência.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PRESSUPOSTOS BÁSICOS DE SCHEIN):
Questão favorita da FCC: afirmar que "os pressupostos básicos da cultura organizacional são formalmente redigidos no código de ética e afixados nos murais do órgão". **FALSO!** Códigos de ética e murais são **Artefatos** ou **Valores Compartilhados** conscientes. Os **Pressupostos Básicos Subjacentes** são **inconscientes, tácitos e invisíveis**, operando de forma automática na mente das pessoas!

⭐ **IMPORTANTE (CULTURA VS. CLIMA ORGANIZACIONAL):**
- Se o enunciado fala de sentimentos pontuais, moral da equipe e percepções momentâneas após uma mudança de gestão: trata-se de **CLIMA**.
- Se fala de tradições históricas, ritos institucionais de décadas, crenças enraizadas e pressupostos compartilhados: trata-se de **CULTURA**.

[ATENÇÃO (O CONFLITO DE RELACIONAMENTO É DISFUNCIONAL)]:
A visão interacionista afirma que o conflito de tarefas pode ser funcional, mas alerta que o **conflito de relacionamento (interpessoal/afetivo) é quase invariavelmente DISFUNCIONAL**, pois desgasta a convivência, destrói a confiança mútua e paralisa as entregas públicas.

[NOTA EXPLICATIVA (O PAPEL DO RECONGELAMENTO DE LEWIN)]:
Sem a terceira etapa de **Recongelamento**, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- SCHEIN, Edgar H. Cultura Organizacional e Liderança. Editora Atlas. - A teoria dos três níveis da cultura.
- LEWIN, Kurt. Teoria de Campo em Ciência Social. Pioneira Thomson Learning. - Modelo de mudança planejada.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. Comportamento Organizacional. Pearson. - Conflitos, negociação e cultura.
- FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como Chegar ao Sim: a negociação baseada em princípios. Editora Sextante..
- THOMAS, Kenneth W.; KILMANN, Ralph H. Conflict Mode Instrument (TKI) - Estilos de conflito.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Segundo a teoria dos níveis da cultura organizacional desenvolvida por Edgar Schein, os elementos mais profundos, enraizados e invisíveis da cultura, constituídos por crenças e percepções tidas como verdades absolutas e inquestionáveis que orientam o comportamento dos colaboradores sem que eles sequer tomem consciência disso, denominam-se:

- **A)** Artefatos visíveis.
- **B)** Valores compartilhados adotados.
- **C)** Símbolos materiais e cerimoniais.
- **D)** Pressupostos básicos subjacentes.
- **E)** Códigos formais de ética institucional.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Artefatos são os elementos superficiais e plenamente visíveis da cultura (prédios, vestuário, mobília, slogans).
- **B) Incorreta.** Valores compartilhados são premissas conscientes verbalizadas pela liderança.
- **C) Incorreta.** Símbolos materiais integram o nível dos artefatos.
- **D) CORRETA.** No modelo concebido por Edgar Schein, o nível mais profundo do *iceberg* cultural é composto pelos **Pressupostos Básicos Subjacentes**, que representam crenças inconscientes, valores internalizados e verdades tidas como certas e inquestionáveis, as quais moldam a forma como a organização percebe e reage ao ambiente.
- **E) Incorreta.** Códigos de ética são documentos normativos formais e conscientes (valores/artefatos).

Questão 02

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No modelo clássico de gestão da mudança organizacional formulado por Kurt Lewin, a fase em que a liderança da instituição cria intencionalmente a necessidade percebida de mudança, desestabilizando o *status quo* vigente e quebrando velhos hábitos arraigados na equipe para prepará-la para o aprendizado de novas práticas operacionais, é denominada:

- **A)** Descongelamento (*Unfreezing*).
- **B)** Recongelamento (*Refreezing*).
- **C)** Movimento (*Moving*).
- **D)** Entropia negativa.
- **E)** Institucionalização de valor.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Detalhado:
- **A) CORRETA.** A fase de **Descongelamento (*Unfreezing*)** no modelo de Kurt Lewin visa precisamente desafiar e quebrar a inércia do *status quo*, conscientizando os servidores de que os procedimentos atuais são obsoletos ou ineficazes e gerando a prontidão psicológica indispensável para assimilar novos hábitos.
- **B) Incorreta.** O recongelamento é a fase final de estabilização e padronização da nova conduta aprendida.
- **C) Incorreta.** O movimento é a etapa intermediária de transição e assimilação dos novos métodos.
- **D) Incorreta.** Entropia negativa é conceito da Teoria Geral dos Sistemas.
- **E) Incorreta.** Termo sem pertinência com o modelo tridimensional de Lewin.

Questão 03

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
A respeito da diferença essencial entre Cultura Organizacional e Clima Organizacional, assinale a afirmativa correta:

- **A)** O clima organizacional é duradouro e perene, demandando décadas de história para ser alterado, ao passo que a cultura organizacional é efêmera e flutua semanalmente.
- **B)** A cultura organizacional reflete as percepções momentâneas e o estado de ânimo conjuntural dos colaboradores, ao passo que o clima constitui o DNA estrutural da entidade.
- **C)** A cultura organizacional é a personalidade e o alicerce antropológico profundo da instituição, enquanto o clima organizacional é a atmosfera psicológica conjuntural e perceptual do momento.
- **D)** A cultura e o clima são termos estritamente sinônimos na teoria das organizações, distinguindo-se apenas quanto ao nível hierárquico dos avaliados.
- **E)** O clima organizacional manifesta-se exclusivamente através dos pressupostos básicos subjacentes inconscientes descritos por Edgar Schein.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** A cultura é duradoura e perene; o clima é transitório e mutável.
- **B) Incorreta.** A questão inverteu os conceitos de cultura e clima.
- **C) CORRETA.** A **Cultura Organizacional** corresponde ao DNA, à personalidade estável e aos valores históricos da instituição; o **Clima Organizacional** traduz o estado de espírito, o "humor" momentâneo e as percepções transitórias compartilhadas pelos servidores em dado período (como após uma reestruturação ou atraso salarial).
- **D) Incorreta.** Não são sinônimos; possuem fundamentos conceituais e horizontes temporais distintos.
- **E) Incorreta.** Os pressupostos básicos subjacentes pertencem ao núcleo da **cultura organizacional**.

Questão 04

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
No âmbito da teoria contemporânea de gestão de conflitos, a abordagem Interacionista defende que:

- **A)** Todo conflito em qualquer nível é intrinsicamente danoso e prejudicial à eficácia da instituição, devendo ser erradicado sumariamente pela chefia.
- **B)** A ausência absoluta de conflitos é o indicador supremo de maturidade e inovação contínua de uma organização.
- **C)** Um nível controlado de conflito funcional de tarefas deve ser incentivado, pois estimula a autocrítica, desafia ideias acomodadas e fomenta a criatividade e a inovação.
- **D)** Os conflitos de relacionamento interpessoal devem ser estimulados pela direção para desarticular a coesão de grupos corporativos informais.
- **E)** As organizações que operam sob a abordagem interacionista eliminam a figura do líder para permitir conflitos ilimitados e irrestritos.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Essa é a Visão Tradicional do conflito (anos 1930/40).
- **B) Incorreta.** A ausência total de conflitos sinaliza apatia, estagnação e pensamento grupal acrítico (*groupthink*).
- **C) CORRETA.** A **Visão Interacionista** preconiza que um nível **mínimo e moderado de conflito funcional** (focado no conteúdo das tarefas) é saudável e indispensável para manter o grupo vivo, criativo e inovador, impedindo que a equipe caia na estagnação e no comodismo.
- **D) Incorreta.** O conflito de relacionamento (choque interpessoal) é quase sempre disfuncional e altamente prejudicial à cooperação.
- **E) Incorreta.** O conflito interacionista deve ser monitorado e gerido por lideranças competentes.

Questão 05

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Durante uma negociação contratual complexa entre um órgão público e uma empresa concessionária de serviços, as partes optaram por adotar os preceitos da Negociação Integrativa (*Ganha-Ganha*). Essa modalidade negocial caracteriza-se essencialmente por:

- **A)** Focar exclusivamente na defesa intransigente de posições antagônicas pré-fixadas e na partilha de recursos fixos em regime de soma zero.
- **B)** Buscar a expansão do valor total disponível e a construção de soluções colaborativas que atendam aos interesses subjacentes de ambas as partes, preservando o relacionamento de longo prazo.
- **C)** Exigir que uma das partes capitule integralmente em suas pretensões econômicas em favor da outra para viabilizar o acordo.
- **D)** Eliminar a Zona de Possível Acordo (ZOPA) e desconsiderar o valor de reserva estipulado no termo de referência.
- **E)** Restringir-se a transações mercantis esporádicas de compra imediata, nas quais a única variável relevante é o menor preço à vista.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Detalhado:
- **A) Incorreta.** Foco em posições fixas e partilha de soma zero caracterizam a negociação **distributiva**.
- **B) CORRETA.** A **Negociação Integrativa (Ganha-Ganha / *Win-Win*)** foca nos **interesses subjacentes** mútuos das partes, buscando "aumentar o bolo" (criar valor conjunto) por meio de opções criativas que satisfaçam as necessidades de ambos os lados e fortaleçam a parceria institucional de longo prazo.
- **C) Incorreta.** Capitulação unilateral corresponde ao estilo de acomodação ou perda forçada, oposto ao ganha-ganha.
- **D) Incorreta.** A negociação bem-sucedida pressupõe a existência e aproveitamento de uma ZOPA positiva.
- **E) Incorreta.** Transações frias baseadas unicamente no preço caracterizam a negociação distributiva transacional.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

Recrutamento, Seleção, T&D, Gestão do Conhecimento, Avaliação de Desempenho e Lei Estadual nº 20.756/20

01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Processos de Gestão de Pessoas (modelo de Chiavenato); Recrutamento e Seleção de Pessoas; Rotinas de Departamento Pessoal; O Concurso Público como Instrumento Republicano; Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*).

Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Evolução Histórica dos Paradigmas de Pessoas:** - Fase Contábil / Departamento Pessoal: foco estritamente legal, registro de ponto, apuração de folha de pagamento e custos operacionais; pessoas tratadas como engrenagens mecânicas e mão de obra passiva. - Fase Legal / Relações Industriais: impacto da legislação trabalhista e relações sindicais; conciliação de conflitos corporativos. - Fase Clássica / Administração de Recursos Humanos (ARH): pessoas vistas como insumos e recursos produtivos homogêneos sujeitos a comando e controle. - Fase Estratégica / Gestão Estratégica de Pessoas (GEP): pessoas como parceiras ativas do negócio, sujeitos dotados de competências, inteligência, iniciativa e capital intelectual indispensável para a entrega de valor público.
2. **Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Modelo de Idalberto Chiavenato):** - **Agregar Pessoas:** quem deve trabalhar na organização (recrutamento, seleção e planejamento de RH). - **Aplicar Pessoas:** o que as pessoas farão na organização (desenho de cargos, análise funcional, orientação/socialização organizacional e avaliação de desempenho). - **Recompensar Pessoas:** como incentivar e motivar os colaboradores (vencimento, remuneração, benefícios e incentivos). - **Desenvolver Pessoas:** como capacitar e aprimorar competências (treinamento, desenvolvimento funcional, aprendizagem organizacional e planos de carreira). - **Manter Pessoas:** como criar condições ambientais e psicológicas de permanência (clima organizacional, cultura, higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho - QVT). - **Monitorar Pessoas:** como acompanhar e controlar as atividades e informações de pessoal (banco de dados, sistemas de informação gerencial de RH e auditoria de pessoal).
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público:** - Admissão, posse e exercício funcional; controle de assiduidade e pontualidade; processamento de folha de pagamento (vencimento básico, adicionais, gratificações e limites do teto constitucional); escala e concessão de férias; assentamentos individuais e prontuário funcional.
4. **O Processo de Agregar Pessoas — Recrutamento e Seleção:** - Recrutamento: mercado de trabalho vs. mercado de recursos humanos; técnicas de atração. - Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto: conceitos, vantagens e desvantagens de cada modalidade (destaque para a *endogamia cultural* no interno e os custos/tempo no externo). - Seleção de Pessoas como processo de comparação e decisão: requisitos do cargo (perfil de competências) vs. qualificações do candidato. - Técnicas e instrumentos de seleção: provas de conhecimentos e habilidades, entrevistas estruturadas e comportamentais por competências (técnica STAR), testes de aptidão e personalidade, dinâmicas de grupo e avaliação de títulos. - O Concurso Público (CF/88, art. 37, II): regime constitucional, princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia e meritocracia; validade, prorrogação e direito subjetivo à nomeação dos aprovados no número de vagas.
5. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*):** - Conceito, relevância para a administração pública e aceleração do período de estágio probatório. - As três fases da socialização organizacional (Socialização Antecipatória, Encontro/Confronto e Metamorfose/Adaptação). - Práticas de integração: manuais do servidor, programas de boas-vindas, tutoria/mentoria institucional e cursos de formação da Escola de Contas.

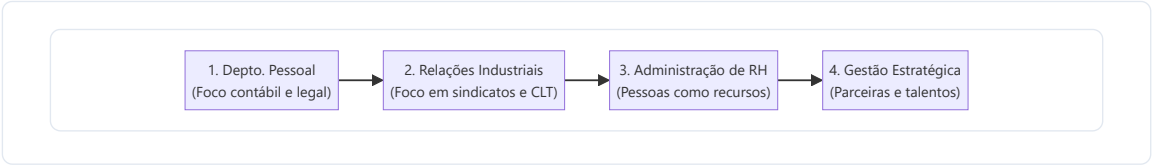
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
1. Gestão de Pessoas: Fundamentos e Processos
├── 1.1 Evolução dos Modelos de Gestão de Pessoas
│   ├── 1.1.1 Departamento Pessoal (foco contábil e disciplinar)
│   ├── 1.1.2 Relações Industriais (foco legal e sindical)
│   ├── 1.1.3 Recursos Humanos (pessoas como insumos padronizados)
│   └── 1.1.4 Gestão Estratégica de Pessoas (pessoas como parceiras e capital intelectual)
├── 1.2 Os Seis Processos de Gestão de Pessoas (Chiavenato)
│   ├── 1.2.1 Processos de Agregar (recrutamento e seleção)
│   ├── 1.2.2 Processos de Aplicar (cargos, socialização e avaliação de desempenho)
│   ├── 1.2.3 Processos de Recompensar (remuneração e benefícios)
│   ├── 1.2.4 Processos de Desenvolver (treinamento e carreiras)
│   ├── 1.2.5 Processos de Manter (QVT, clima, higiene e segurança)
│   └── 1.2.6 Processos de Monitorar (sistemas de informação e prontuários)
├── 1.3 Recrutamento de Pessoas
│   ├── 1.3.1 Recrutamento Interno (vantagens, custos reduzidos e risco de endogamia)
│   ├── 1.3.2 Recrutamento Externo (oxigenação cultural, atração de novos talentos e custos)
│   ├── 1.3.3 Recrutamento Misto
│   └── 1.3.4 Concurso Público (CF/88, art. 37, II – mérito, impessoalidade e legalidade)
├── 1.4 Seleção de Pessoas
│   ├── 1.4.1 Modelo Comparativo: Requisitos do Cargo vs. Perfil do Candidato
│   ├── 1.4.2 Instrumentos de Seleção (provas, entrevistas STAR, testes e dinâmicas)
│   └── 1.4.3 Critérios de Validade e Confiabilidade da Seleção
└── 1.5 Socialização e Integração Organizacional (Onboarding)
    ├── 1.5.1 Fases da Socialização (Antecipatória, Encontro e Metamorfose)
    ├── 1.5.2 Estratégias e Práticas Institucionais de Acolhimento
    └── 1.5.3 Impacto na Adaptação Funcional e no Estágio Probatório
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas

A administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.



Comparativo Histórico: As Quatro Eras

Característica	Departamento Pessoal (Fase Contábil)	Relações Industriais (Fase Legal)	Recursos Humanos (Fase Clássica)	Gestão Estratégica de Pessoas (Atual)
Período Predominante	Início do século XX (Teoria Clássica / Taylorismo).	Décadas de 1930 a 1950 (Pós-Revolução de 30 / CLT).	Décadas de 1960 a 1980 (Abordagem Sistêmica / Contingencial).	Década de 1990 em diante (Era do Conhecimento).
Concepção das Pessoas	Engrenagens mecânicas, mão de obra braçal e geradoras de custo estrito.	Funcionários tutelados por normas estatais e sindicais.	Recursos produtivos padronizados a serem geridos e alocados.	**Parceiras estratégicas**, fontes de inteligência, competência e diferenciação.
Foco de Atuação	Registro mecânico de ponto, livros de registro e apuração de folha.	Cumprimento de leis trabalhistas, contratos coletivos e litígios.	Técnicas operacionais especializadas (cargos, salários, testes).	**Alinhamento com a estratégia**, geração de valor público e gestão do conhecimento.
Papel da Liderança	Fiscalização, vigilância e aplicação de punições regimentais.	Intermediação de acordos e gestão do cumprimento legal.	Supervisão hierárquica e controle burocrático de procedimentos.	Liderança coach, facilitação do desenvolvimento e delegação de autoridade (*empowerment*).

Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)

- **Pessoas como Recursos:**
- Tratadas como elementos passivos e estáticos de produção;
- Devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia;
- Consideradas exclusivamente como centro de custos que consome verbas orçamentárias;
- Foco na execução mecânica de tarefas predefinidas, sem incentivo à iniciativa própria.
- **Pessoas como Parceiras (Capital Intelectual):**
- Tratadas como agentes proativos, autônomos e dotados de inteligência emocional e técnica;
- Consideradas o ativo mais valioso e geradoras diretas de valor institucional;
- Investimento prioritário da organização para a melhoria dos serviços públicos;
- Estimuladas a inovar, assumir responsabilidade pelos resultados e compartilhar conhecimento.

---

2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

Idalberto Chiavenato estrutura a gestão de pessoas como um sistema integrado composto por seis grandes macroprocessos dinâmicos e interdependentes:



Macroprocesso	Questão Central	Ações, Ferramentas e Subsistemas Compreendidos
1. Agregar Pessoas	*Quem deve ingressar na organização?*	Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.
2. Aplicar Pessoas	*O que as pessoas farão na organização?*	Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, **socialização organizacional (integração)** e **avaliação de desempenho funcional**.
3. Recompensar Pessoas	*Como remunerar e incentivar o trabalho?*	Remuneração direta (vencimento básico), remuneração indireta, gratificações, adicionais pecuniários e benefícios sociais.
4. Desenvolver Pessoas	*Como capacitar e expandir o potencial?*	Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.
5. Manter Pessoas	*Como reter os servidores e assegurar bem-estar?*	Clima e cultura organizacional, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), higiene, ergonomia, medicina do trabalho e relações sindicais.
6. Monitorar Pessoas	*Como registrar e acompanhar as informações?*	Bancos de dados funcionais, prontuários do servidor, sistemas integrados de gestão de RH (SIRH) e auditoria de pessoal.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A Fundação Carlos Chagas cobra com frequência pegadinhas sobre a alocação de subsistemas nesse modelo:
> 1. A **Avaliação de Desempenho** pertence ao macroprocesso de **APLICAR PESSOAS** (e NÃO a "Monitorar pessoas" nem a "Desenvolver pessoas"). Aplicar significa verificar o que as pessoas fazem e como estão desempenhando suas atribuições.
> 2. A **Integração / Socialização Organizacional** também integra os processos de **APLICAR PESSOAS**, pois orienta o servidor sobre como exercer seu cargo e agir dentro da instituição.
> 3. O macroprocesso de **Monitorar Pessoas** restringe-se a cadastros, bancos de dados, relatórios gerenciais e auditoria de regularidade funcional.

---

3. Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público

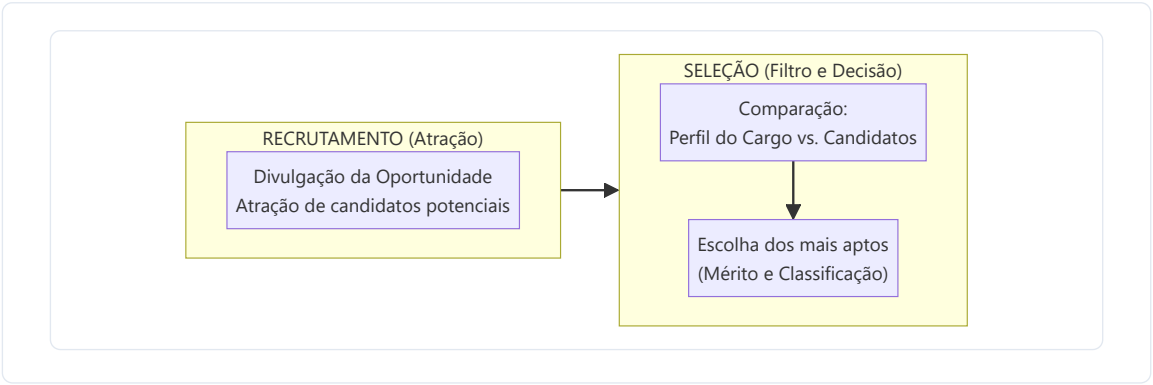
Mesmo sob uma ótica estratégica, as rotinas operacionais de pessoal são indispensáveis para garantir a estrita legalidade e conformidade dos atos de gestão pública:

1. **Admissão e Investidura:** - Conferência de documentos pessoais e habilitação legal; - Realização de perícia médica oficial e aferição de aptidão física/mental; - Lavratura do termo de posse pela autoridade competente e registro do início do efetivo exercício.
2. **Controle de Frequência e Assiduidade:** - Acompanhamento do registro biométrico ou eletrônico de ponto; - Gestão de escalas de trabalho, compensações e banco de horas autorizadas; - Processamento de justificativas legais, faltas abonadas e desconto em folha decorrente de ausências não justificadas.
3. **Elaboração e Processamento da Folha de Pagamento:** - Apuração do vencimento básico atribuído ao cargo e padrão da carreira; - Lançamento de vantagens funcionais (quinquênios, gratificações de desempenho, adicionais de titulação, auxílio-alimentação e transporte); - Cálculo e retenção de descontos obrigatórios (Previdência Própria / Regime Geral e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF); - Gestão de consignações facultativas em folha (empréstimos consignados, planos de saúde, mensalidades sindicais); - Aplicação e corte de remunerações que excedam o **teto remuneratório constitucional** (CF/88, art. 37, XI).
4. **Escala e Concessão de Férias:** - Controle do período aquisitivo (12 meses de efetivo exercício) e período concessivo; - Elaboração da escala anual de férias para evitar descontinuidade do serviço público; - Pagamento obrigatório do terço constitucional de férias.
5. **Assentamentos Individuais e Prontuário Funcional:** - Registro histórico de toda a vida funcional do servidor (designações, licenças, afastamentos, progressões, penalidades e elogios); - Averbação de tempo de contribuição prévio para fins de aposentadoria e disponibilidade.

---

4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção

O processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).



Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto

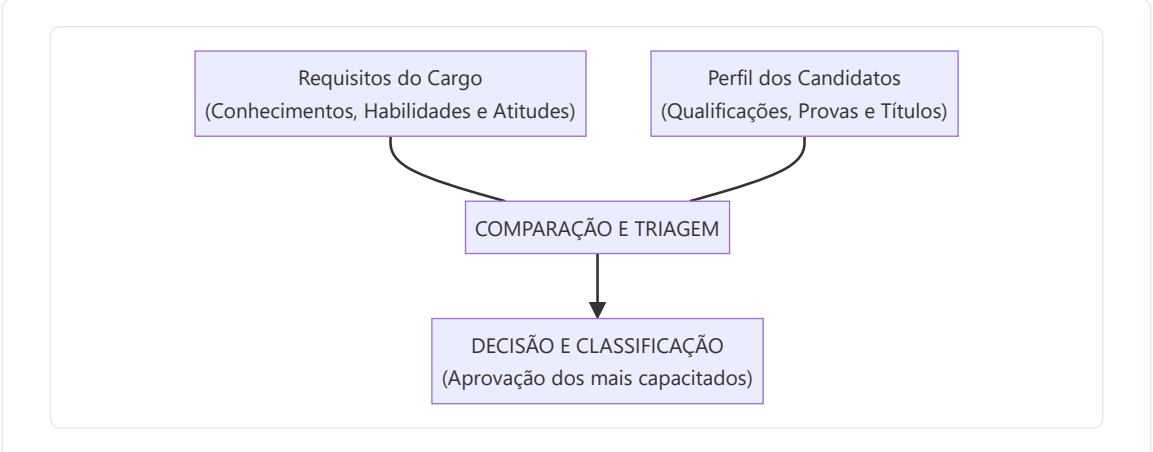
Critério de Análise	Recrutamento Interno	Recrutamento Externo	Recrutamento Misto
Origem dos Candidatos	Colaboradores que já integram a instituição (promoções, relotações).	Candidatos externos disponíveis no mercado ou em outros órgãos.	Combina candidatos internos e externos na mesma disputa.
Custo Financeiro	**Muito baixo:** dispensa editais complexos e publicidade massiva.	**Elevado:** publicação de editais, contratação de bancas examinadoras.	Custo intermediário ou alto.
Tempo de Execução	**Rápido:** os colaboradores já são conhecidos e estão cadastrados.	**Lento e moroso:** prazos de inscrição, recursos e homologação.	Médio a longo.
Impacto na Motivação	Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional.	Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade.	Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.
Inovação Cultural	**Risco de Endogamia Cultural (*Inbreeding*):** cristaliza velhos hábitos e rotinas.	**Renovação (*Sangue Novo*):** agrega novos saberes e rompe paradigmas.	Permite conciliar estabilidade institucional e inovação.
Aplicação no Setor Público	Restrito a funções de confiança e cargos em comissão privativos de efetivos.	**Regra Geral Constitucional:** Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.	Seleções internas prévias seguidas de concurso se deserto o quadro.

> ⭐ **IMPORTANTE — CONCEITO DE ENDOGAMIA CULTURAL:**
> A FCC adora cobrar o fenômeno da **endogamia organizacional** (ou cultural). Trata-se da tendência de um órgão ou empresa, ao recrutar exclusivamente membros de seus próprios quadros internos, de perpetuar os mesmos padrões de pensamento, cristalizar defeitos e inibir o surgimento de ideias inovadoras. O recrutamento externo atua justamente como antídoto à endogamia.

Seleção de Pessoas: O Modelo de Comparação e Decisão

Enquanto o recrutamento visa atrair o maior número possível de candidatos qualificados (processo positivo), a **seleção de pessoas é um processo de triagem, restrição e escolha (processo negativo ou de afunilamento)**.

- **A Seleção como Comparação:** confronta os requisitos exigidos pelo cargo (*Job Description* / perfil de competências) com o perfil de competências oferecido pelos candidatos (*Job Profile*).
- **A Seleção como Decisão:** escolha técnica fundamentada em critérios objetivos para preenchimento da vaga.



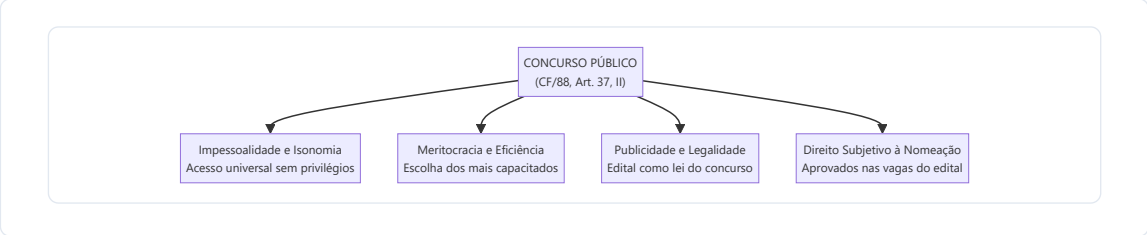
Técnicas de Seleção de Pessoas

1. **Provas de Conhecimentos ou de Capacidade:** - Avaliam o nível de conhecimento teórico e prático exigido para a função; - Podem ser objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso) ou discursivas (estudo de caso, redação técnica); - Constituem o núcleo central do concurso público brasileiro.
2. **Entrevistas de Seleção:** - **Não estruturadas:** livres, sem roteiro prévio (baixa confiabilidade); - **Estruturadas / Padronizadas:** roteiro rígido de perguntas iguais para todos os candidatos (alta comparabilidade); - **Entrevista Comportamental com Foco em Competências (Técnica STAR):** busca evidências de comportamentos passados para prever desempenhos futuros:
    - **S** (*Situação*): contexto fático enfrentado pelo candidato;
    - **T** (*Tarefa*): responsabilidade ou desafio que cabia a ele resolver;
    - **A** (*Ação*): atitudes e procedimentos concretos adotados pelo profissional;
    - **R** (*Resultado*): impactos qualitativos e quantitativos alcançados.
3. **Testes Psicológicos e de Aptidão:** - **Testes Psicométricos:** mensuram aptidões intelectuais, raciocínio lógico, atenção concentrada e memória; - **Testes de Personalidade:** avaliam traços de caráter, temperamento, equilíbrio emocional e maturidade (ex.: testes projetivos e expressivos, devidamente validados pelo Conselho Federal de Psicologia).
4. **Técnicas Vivenciais / Dinâmicas de Grupo:** - Simulação de situações reais de trabalho, dramatizações (*role-playing*) e jogos de negócios para observar liderança, trabalho em equipe e comunicação interpessoal.
5. **Avaliação de Títulos:** - Pontuação objetiva de títulos acadêmicos (especialização, mestrado, doutorado) e experiência profissional prévia. *No setor público, a avaliação de títulos tem caráter estritamente classificatório, nunca eliminatório (CF/88, art. 37, II).*

---

5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)

No Estado Democrático de Direito, o concurso público é a ferramenta primordial para democratizar o acesso aos cargos públicos e garantir um corpo funcional competente e impessoal.



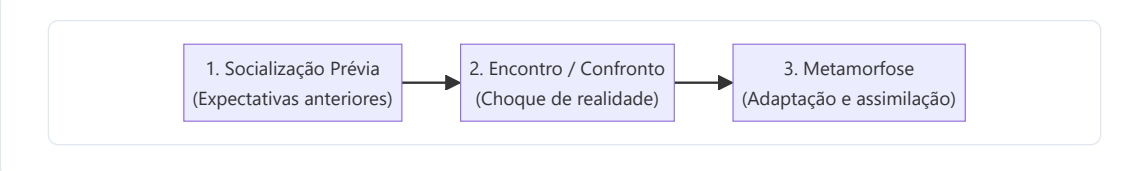
- **Exigência Constitucional (Art. 37, II):** A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
- **Exceções Constitucionais Expressas:** 1. *Cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração* (destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento — art. 37, II e V); 2. *Contratação por tempo determinado* para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Processo Seletivo Simplificado - PSS, art. 37, IX); 3. *Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias* (processo seletivo público específico, art. 198, § 4º).
- **Prazo de Validade (Art. 37, III):** Até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (critério de discricionariedade da administração, dentro do período inicial).
- **Direito Subjetivo à Nomeação (Jurisprudência Vinculante do STF - Tema 161 / RE 598.099):** O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto originariamente no edital do concurso público possui **direito público subjetivo à nomeação** durante o prazo de validade do certame. A recusa da administração só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas (superveniência, imprevisibilidade, gravidade extrema e necessidade inafastável).

---

6. Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)

A socialização organizacional é o processo formativo e cultural por meio do qual o novo servidor aprende os valores essenciais, regras informais, jargões, posturas e competências exigidas pelo órgão.

As Três Etapas da Socialização Organizacional (Stephen Robbins)



1. **Fase 1: Socialização Prévia (ou Antecipatória):** - Ocorre antes do ingresso formal do servidor na repartição; - O indivíduo traz consigo valores acadêmicos, crenças sociais e expectativas idealizadas a respeito da carreira e do órgão público.
2. **Fase 2: Encontro (ou Confronto):** - Ocorre no momento em que o servidor toma posse e entra em efetivo exercício; - Há um inevitável confronto entre suas expectativas prévias e a realidade concreta da repartição (rotinas burocráticas, sistemas informatizados, hierarquias); - Programas formais de acolhimento reduzem o risco de choque cultural traumático.
3. **Fase 3: Metamorfose (ou Adaptação Permanente):** - O novo servidor internaliza as normas, compreende a linguagem corporativa e ajusta seu comportamento aos padrões institucionais; - Desenvolve sensação de pertencimento, segurança psicológica e alinhamento com a missão do Tribunal

de Contas.

Práticas Institucionais de Socialização no Setor Público

- **Programa de Boas-Vindas e Ambientação:** Acolhida institucional pelos gestores e pela área de Gestão de Pessoas no primeiro dia de trabalho.
- **Manual de Integração do Servidor:** Guia contendo missão institucional, direitos e deveres, canais de ouvidoria, regras de conduta ética e estrutura organizacional.
- **Tutoria e Mentoria (*Buddy Program*):** Designação de um servidor experiente para acompanhar o novato nas rotinas diárias e sanar dúvidas operacionais.
- **Cursos de Formação Inicial:** Aulas e oficinas práticas promovidas pela Escola de Contas/Governo para instrumentalizar o servidor nos sistemas corporativos e procedimentos processuais de controle externo.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca adora questionar os **critérios de validade da prova de títulos**. Memorize: no concurso público, a fase de avaliação de títulos possui caráter **estritamente classificatório**, sendo terminantemente inconstitucional conferir-lhe caráter eliminatório! A eliminação só pode ocorrer nas fases de provas de conhecimento e exames periciais legalmente previstos.
>
> ⭐ **IMPORTANTE — CONCURSO PÚBLICO E CARGOS COMISSIONADOS:**
> A investidura mediante concurso é a regra para **cargos de provimento efetivo** e empregos públicos. Funções de confiança e cargos comissionados dispensam concurso público formal, mas as funções de confiança são reservadas **exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo**, enquanto os cargos em comissão possuem um percentual mínimo legal reservado a servidores de carreira (CF/88, art. 37, V).
>
> **[NOTA EXPLICATIVA — SELEÇÃO DE PESSOAS]:**
> Não confunda a técnica STAR:
> - **S** = Situação (contexto);
> - **T** = Tarefa (objetivo / desafio);
> - **A** = Ação (o que o candidato concretamente fez);
> - **R** = Resultado (o efeito mensurável gerado pela ação).
> A FCC adora cobrar a aplicação prática da entrevista por competências baseada em comportamentos passados comprovados.
>
> **[ATENÇÃO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME]:**
> O art. 37, III da CF/88 estabelece que o concurso terá validade de **até 2 anos**, prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação deve ser pelo **mesmo prazo** fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses). Não se pode fixar 1 ano e prorrogar por 2!
>
> **[DICA DE ESTUDO — MACROPROCESSOS DE CHIAVENATO]:**
> Memorize o acrônimo **A-A-R-D-M-M**:
> - **A**gregar (atrair e selecionar);
> - **A**plicar (desenhar cargos, ambientar e **avaliar desempenho**);
> - **R**ecompensar (remuneração e benefícios);
> - **D**esenvolver (capacitar e gerir carreiras);
> - **M**anter (qualidade de vida, ergonomia e clima);
> - **M**onitorar (banco de dados, relatórios e registros funcionais).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Art. 37 (Princípios da administração pública, concurso público e provimento de cargos).
- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 5ª Edição. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2020.
- DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. Comportamento Organizacional. 18ª Edição. Pearson, 2020.
- Supremo Tribunal Federal - Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099/MS) - Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
No âmbito da literatura clássica de Gestão de Pessoas formulada por Idalberto Chiavenato, os macroprocessos organizacionais integram um conjunto articulado de subsistemas interconectados. Ao estruturar os processos de gestão, o desenho de cargos, a socialização organizacional dos novos colaboradores e a sistemática de avaliação de desempenho funcional integram expressamente o macroprocesso de:

- **A)** Agregar Pessoas.
- **B)** Aplicar Pessoas.
- **C)** Recompensar Pessoas.
- **D)** Desenvolver Pessoas.
- **E)** Monitorar Pessoas.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O macroprocesso de Agregar Pessoas engloba unicamente as atividades de atração e seleção (planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção/concurso).
- **B) CORRETA.** Os **Processos de Aplicar Pessoas** dizem respeito a como as pessoas operam na organização e o que realizam. Chiavenato engloba expressamente neste macroprocesso: o desenho e especificação de cargos/tarefas, a orientação e socialização organizacional (integração dos admitidos) e a **avaliação periódica de desempenho**.
- **C) Incorreta.** Recompensar Pessoas envolve folha de pagamento, estrutura de vencimentos, adicionais e benefícios sociais.
- **D) Incorreta.** Desenvolver Pessoas compreende treinamento, capacitação contínua, aprendizagem organizacional e planos de carreira.
- **E) Incorreta.** Monitorar Pessoas refere-se aos bancos de dados, cadastros funcionais e sistemas de informação de pessoal (SIRH).

Questão 02

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Uma entidade pública estadual necessita preencher posições funcionais de gestão interna. Ao optar prioritariamente pelo recrutamento interno em detrimento do recrutamento externo, a organização colhe benefícios relevantes, porém sujeita-se a uma vulnerabilidade conceitual frequentemente apontada pela literatura, consubstanciada na:

- **A)** morosidade excessiva para disponibilizar o profissional e elevadíssimo dispêndio orçamentário com editais públicos e bancas examinadoras.
- **B)** desmotivação crônica dos profissionais da casa, que visualizam o processo como um obstáculo intransponível à sua própria ascensão profissional.
- **C)** ocorrência do fenômeno da endogamia cultural (*inbreeding*), marcada pela recirculação contínua dos mesmos vícios, soluções e práticas preexistentes, com bloqueio à inovação.
- **D)** exigência legal obrigatória de reabertura imediata de concurso público para a investidura nas atribuições funcionais correlatas.
- **E)** incapacidade operacional de avaliar previamente as competências comportamentais dos candidatos que já compõem o quadro institucional.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O recrutamento interno destaca-se exatamente por ser **ágil e econômico**, não demandando editais caros nem contratação de bancas examinadoras externas.
- **B) Incorreta.** O recrutamento interno **eleva a motivação** dos colaboradores internos, pois oferece perspectivas concretas de carreira e reconhecimento funcional.
- **C) CORRETA.** A clássica desvantagem técnica do recrutamento exclusivamente interno é a **endogamia cultural (*inbreeding*)**: como a organização se alimenta apenas de seus próprios membros, há o risco de reproduzir continuadamente as mesmas ideias, manter velhos vícios e blindar a instituição contra visões renovadas e saberes trazidos pelo ambiente externo.
- **D) Incorreta.** Funções de chefia interna e cargos de confiança privativos de servidores de carreira são preenchidos por designação/ato interno discricionário, sem necessidade de novo concurso público para cada relotação.
- **E) Incorreta.** No recrutamento interno, a organização já conhece o histórico de desempenho e o perfil comportamental dos candidatos, o que constitui uma das principais vantagens do processo.

Questão 03

(FCC – Analista Administrativo – DPE-SP)
Em uma entrevista de seleção baseada na gestão por competências, o examinador formula a seguinte questão ao candidato: "*Descreva uma ocasião em seu trabalho anterior na qual um prazo orçamentário complexo estava na iminência de se esgotar, detalhe qual era o desafio sob sua responsabilidade direta, as ações práticas que você implementou para contornar o obstáculo e quais foram os resultados mensuráveis obtidos*". A técnica de seleção adotada classifica-se como:

- **A)** Entrevista não diretiva e livre de avaliação projetiva.
- **B)** Técnica de simulação psicodramática por imersão relacional.
- **C)** Prova situacional de aptidão psicométrica abstrata.
- **D)** Entrevista comportamental por competências estruturada sob o método STAR.
- **E)** Teste de personalidade expressiva para verificação de temperamento frouxo.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A entrevista não diretiva é desestruturada e aberta, sem perguntas previamente padronizadas nem foco em dados fáticos estruturados.
- **B) Incorreta.** A simulação psicodramática (*role-playing*) exige encenação de papéis interpessoais em dinâmica de grupo, não sendo uma entrevista individual reflexiva.
- **C) Incorreta.** Provas psicométricas são testes formais de raciocínio lógico, atenção ou inteligência que geram escores quantitativos padronizados.
- **D) CORRETA.** O enunciado retrata perfeitamente a técnica **STAR**: o examinador pede ao candidato que relate uma **Situação** fática do passado, sua **Tarefa** específica, a **Ação** concreta executada e o **Resultado** atingido. Baseia-se na premissa de que o comportamento passado em situações similares é o melhor preditor do desempenho futuro.
- **E) Incorreta.** Testes de personalidade expressivos (como PMK ou Palográfico) utilizam traçados gráficos sob supervisão de psicólogos e não perguntas de entrevista funcional.

Questão 04

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
De acordo com os preceitos expressos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência sumulada e vinculante dos Tribunais Superiores acerca do concurso público:

- **A)** A realização de prova de títulos em concursos públicos pode ostentar caráter classificatório ou eliminatório, a exclusivo critério discricionário do edital regulamentador.
- **B)** O candidato regularmente aprovado e classificado dentro do número de vagas originariamente previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, podendo a administração desconsiderar sua aprovação a qualquer tempo sem motivação extraordinária.
- **C)** É prescindível a realização de concurso público para a contratação temporária destinada a atender a necessidade de excepcional interesse público, na forma disciplinada em legislação específica.
- **D)** O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, improrrogável, admitindo-se apenas a celebração de novos editais quando esgotada a vigência.
- **E)** O provimento originário em cargos públicos efetivos independe de prévia aprovação em concurso, desde que o servidor comprove exercício temporário anterior superior a dez anos.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A prova de títulos tem caráter **estritamente classificatório**, sendo vedada a eliminação de candidatos com base exclusiva na ausência ou pontuação insuficiente de títulos.
- **B) Incorreta.** Conforme pacificado pelo STF no Tema 161 (RE 598.099), o candidato aprovado dentro do número de vagas possui **direito público subjetivo à nomeação** durante a vigência do certame, salvo situações imprevisíveis, supervenientes e extraordinárias fundamentadamente comprovadas.
- **C) CORRETA.** O art. 37, IX da CF/88 prevê expressamente que a lei estabelecerá os casos de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, dispensando o concurso público tradicional e viabilizando o Processo Seletivo Simplificado (PSS).
- **D) Incorreta.** Conforme o art. 37, III da CF/88, o prazo de validade é de **até dois anos**, prorrogável uma única vez por igual período.
- **E) Incorreta.** A investidura em cargo ou emprego público efetivo exige obrigatoriamente concurso público prévio (art. 37, II), sendo inconstitucional qualquer tentativa de efetivação sem certame republicano.

Questão 05

(FCC – Técnico Judiciário – Área Administrativa – TRT-24ª)
O processo de socialização organizacional compreende o conjunto de mecanismos pelos quais a instituição transmite sua cultura, crenças e normas aos novos colaboradores. Segundo a doutrina de comportamento organizacional e gestão de pessoas, o momento em que o servidor recém-empossado ingressa na repartição e depara-se com as rotinas práticas, confrontando suas expectativas prévias com a realidade fática do ambiente de trabalho, denomina-se:

- **A)** Estágio de Metamorfose Cultural.
- **B)** Fase de Encontro ou Confronto.
- **C)** Socialização Prévia ou Antecipatória.
- **D)** Recrutamento Passivo Instrumental.
- **E)** Desinstitucionalização Funcional.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A metamorfose é a fase final, na qual o colaborador já ajustou suas atitudes, assimilou a cultura institucional e alcançou estabilidade funcional e produtiva.
- **B) CORRETA.** A **fase de Encontro (ou Confronto)** ocorre precisamente no momento do ingresso formal na instituição. É nela que o indivíduo vivencia a realidade concreta da organização e confronta suas expectativas e idealizações prévias com as regras práticas, rotinas diárias e dinâmicas interpessoais da unidade. É a fase crítica onde programas de acolhimento e ambientação exercem papel fundamental.
- **C) Incorreta.** A socialização prévia (ou antecipatória) ocorre antes da entrada do servidor no órgão, envolvendo o aprendizado de conhecimentos gerais e as expectativas construídas durante a fase preparatória de estudos.
- **D) Incorreta.** Termo descabido; recrutamento é fase prévia de atração.
- **E) Incorreta.** Desinstitucionalização refere-se ao rompimento de laços organizacionais e não ao processo de integração de novos servidores.

02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas; As Quatro Etapas do Ciclo de Treinamento (LNT, Desenho, Execução e Avaliação de Resultados); Modelo dos 4 Níveis de Kirkpatrick; Gestão do Conhecimento (Tácito vs. Explícito e Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi); Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge; Educação Corporativa e Escolas de Governo.

Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Diferenciação Teórica: Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas:** - Critérios de temporalidade (curto prazo vs. longo prazo); - Foco do treinamento: cargo atual, suprimento de carências imediatas de desempenho operacional; - Foco do desenvolvimento: carreira, ampliação do potencial intelectual e cargos/desafios futuros; - Papel de T&D no macroprocesso de **Desenvolver Pessoas** de Idalberto Chiavenato.
2. **O Ciclo Estratégico de Treinamento (4 Etapas Integradas):** - **Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT):** análise organizacional, análise da força de trabalho/competências e análise funcional/individual (instrumentos: avaliação de desempenho, observação direta, entrevistas com lideranças e incidentes críticos). - **Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento:** os 6 parâmetros do projeto instrucional (*quem deve ser treinado, quem vai treinar, em que treinar, onde treinar, como treinar e quando treinar*). - **Etapa 3: Execução e Condução:** metodologias ativas, simulações, oficinas práticas, cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD/microlearning). - **Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick):**
    - Nível 1: Reação e Satisfação;
    - Nível 2: Aprendizado e Retenção Cognitiva;
    - Nível 3: Comportamento no Cargo / Aplicabilidade / Transferência do Aprendizado;
    - Nível 4: Resultados Organizacionais e Impacto Institucional (ampliação de eficiência no controle externo);
    - O Modelo de Jack Phillips: o 5º Nível (*Return on Investment* - ROI financeiro).
3. **Gestão do Conhecimento Organizacional:** - A pirâmide cognitiva: Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria (Modelo DIKW); - Conhecimento Tácito (subjetivo, pessoal, empírico, interiorizado e difícil de formalizar) vs. Conhecimento Explícito (estruturado, codificado, documentado em manuais, leis e sistemas); - O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi):
    - **Socialização:** Tácito → Tácito (compartilhamento de experiências diretas e tutoria);
    - **Externalização:** Tácito → Explícito (articulação do saber prático em manuais e conceitos);
    - **Combinação:** Explícito → Explícito (cruzamento e sistematização de bases documentais);
    - **Internalização:** Explícito → Tácito (incorporação do conteúdo na prática diária - *learning by doing*);
    - O conceito japonês de *Ba* (contexto e espaço compartilhado para geração de conhecimento).
4. **Aprendizagem Organizacional e a Organização que Aprende:** - Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*) vs. Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*) segundo Chris Argyris e Donald Schön; - As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*): Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento Sistêmico; - Educação Corporativa no Setor Público: Escolas de Governo e a atuação da Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB).

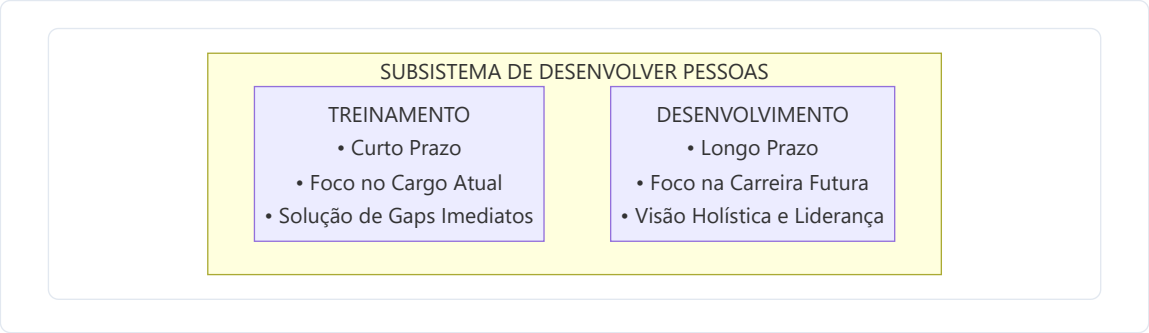
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
2. Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem
├── 2.1 Diferenciação Fundamental: Treinamento vs. Desenvolvimento (T&D)
│   ├── 2.1.1 Treinamento: Foco no cargo atual, curto prazo e redução de gaps operacionais
│   └── 2.1.2 Desenvolvimento: Foco na carreira, longo prazo e visão estratégica
├── 2.2 As Quatro Etapas do Ciclo de Treinamento
│   ├── 2.2.1 Diagnóstico / Levantamento de Necessidades (LNT)
│   │   ├── Análise Organizacional (alinhamento aos objetivos estratégicos)
│   │   ├── Análise de Operações/Tarefas (requisitos dos cargos)
│   │   └── Análise Individual (gaps de competências revelados em avaliações)
│   ├── 2.2.2 Desenho e Programação Instrucional (objetivos, metodologias e instrutores)
│   ├── 2.2.3 Execução e Condução (presencial, híbrido e plataformas EaD)
│   └── 2.2.4 Avaliação de Resultados do Treinamento
│   ├── Nível 1: Reação (pesquisa de satisfação imediata)
│   ├── Nível 2: Aprendizagem (testes cognitivos e práticos)
│   ├── Nível 3: Comportamento no Cargo / Transferência (mudança de postura no trabalho)
│   ├── Nível 4: Resultados / Impacto Institucional (melhoria nos serviços públicos)
│   └── Nível 5: Retorno sobre o Investimento - ROI (Jack Phillips)
├── 2.3 Gestão do Conhecimento Organizacional
│   ├── 2.3.1 Dado, Informação e Conhecimento (Pirâmide DIKW)
│   ├── 2.3.2 Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito
│   └── 2.3.3 O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Nonaka e Takeuchi)
│   ├── Socialização (Tácito -> Tácito)
│   ├── Externalização (Tácito -> Explícito)
│   ├── Combinação (Explícito -> Explícito)
│   └── Internalização (Explícito -> Tácito)
├── 2.4 Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas (Peter Senge)
│   ├── 2.4.1 Aprendizagem em Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Argyris & Schön)
│   ├── 2.4.2 Domínio Pessoal e Modelos Mentais
│   ├── 2.4.3 Visão Compartilhada e Aprendizagem em Equipe
│   └── 2.4.4 Pensamento Sistêmico (A Quinta Disciplina)
└── 2.5 Educação Corporativa e Escolas de Governo
    ├── 2.5.1 Universidade Corporativa no Setor Público
    └── 2.5.2 Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões)
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas

Na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento:

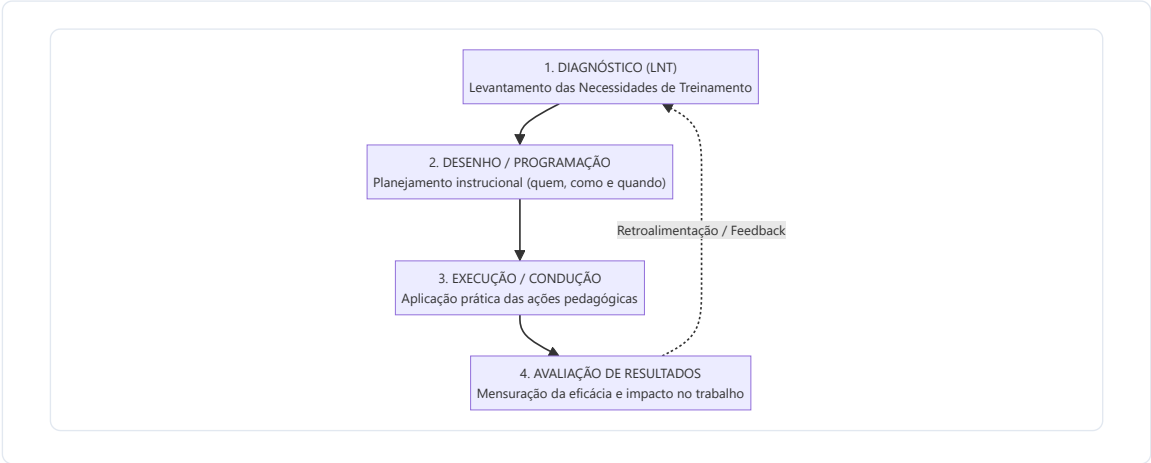


Critério de Comparação	Treinamento	Desenvolvimento de Pessoas
Dimensão Temporal	**Curto prazo** (ação pontual e imediata).	**Médio e longo prazo** (processo contínuo).
Foco de Atuação	**Cargo atual:** prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje.	**Carreira e organização:** prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições.
Objetivo Primário	Repassar conhecimentos específicos e sanar deficiências técnicas operacionais.	Expandir capacidades conceituais, competências comportamentais e potencial de liderança.
Escopo do Conteúdo	Estrito, técnico, procedural e centrado na tarefa (ex.: operar o sistema de protocolo eletrônico).	Amplo, abrangente, reflexivo e estratégico (ex.: programa de governança e ética pública).
Avaliação do Sucesso	Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho.	Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

---

2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas

Segundo Idalberto Chiavenato, o treinamento funciona como um ciclo contínuo composto por quatro fases lógicas e sequenciais:



Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)

O LNT é o diagnóstico das carências de competências que prejudicam o alcance das metas organizacionais. O diagnóstico ocorre em três níveis de análise: 1. **Análise Organizacional:** examina a missão, a visão de futuro, os planos estratégicos e as metas globais do órgão para identificar quais competências coletivas são essenciais. 2. **Análise dos Recursos Humanos (Competências):** mapeia as competências atuais dos servidores frente às competências exigidas pelo órgão, detectando as lacunas (*skills gaps*). 3. **Análise das Operações e Tarefas (Cargos):** avalia a descrição de cada cargo, os requisitos técnicos e o padrão de excelência esperado para cada função pública.

- **Principais Métodos de Coleta de Dados para o LNT:**
- Avaliação de desempenho funcional (revela desempenhos abaixo do padrão esperado);
- Observação direta do trabalho em campo;
- Entrevistas estruturadas com supervisores e chefias imediatas;
- Questionários de autoavaliação;
- Análise de relatórios de auditoria, processos com atraso e incidentes críticos.

Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento

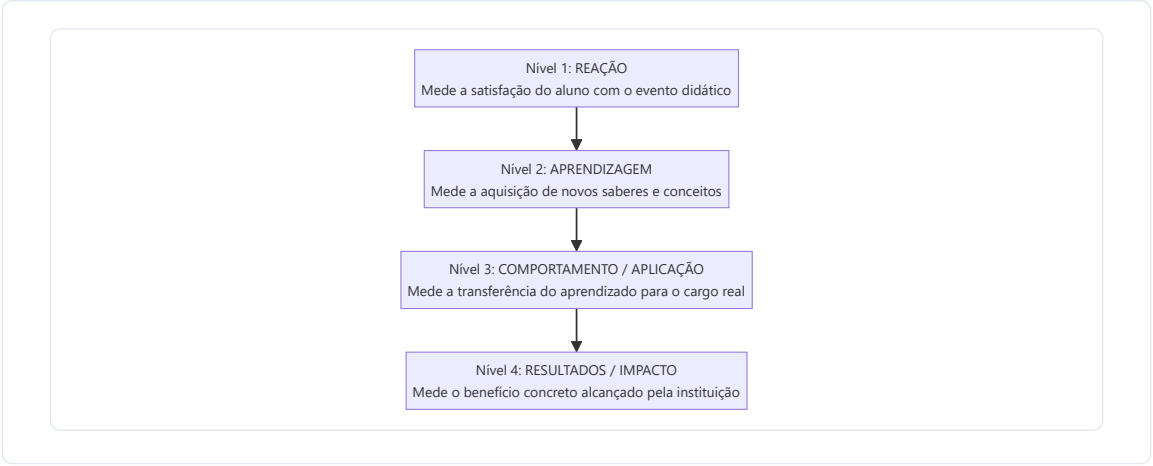
Consiste no planejamento instrucional estruturado. A programação deve responder a seis questões cruciais: * **Quem deve ser treinado?** (público-alvo / participantes selecionados); * **Quem vai treinar?** (instrutores internos da Escola de Contas ou consultores externos contratados); * **Em que treinar?** (conteúdo programático, competências técnicas e comportamentais); * **Onde treinar?** (salas de aula presenciais, laboratórios ou ambiente virtual EaD); * **Como treinar?** (métodos pedagógicos: estudos de caso, oficinas, simulações ou palestras expositivas); * **Quando treinar?** (cronograma, carga horária e período de realização).

Etapa 3: Execução e Condução do Treinamento

Aplicação prática do plano pedagógico. Exige ambiente físico e tecnológico adequado, motivação dos educandos e domínio didático por parte dos instrutores.

Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)

Donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade:



Nível de Kirkpatrick	Objeto de Avaliação	Momento da Avaliação	Instrumento Típico de Medição
Nível 1: Reação	Avalia o grau de satisfação dos participantes com o curso, material, didática e infraestrutura.	Aplicado imediatamente no encerramento da aula.	Questionário de pesquisa de satisfação (escala Likert).
Nível 2: Aprendizagem	Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes.	Durante ou logo após o término do curso.	Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).
Nível 3: Comportamento no Cargo (Transferência)	Avalia se o participante modificou sua conduta no posto de trabalho e aplica o que aprendeu.	Aplicado semanas ou meses após o retorno à rotina (30 a 90 dias).	Observação em serviço, relatórios de produtividade e avaliação da chefia imediata.
Nível 4: Resultados / Impacto Organizacional	Avalia os impactos macroinstitucionais obtidos pelo órgão (redução de custos, agilidade processual).	Longo prazo (semestral ou anual).	Indicadores de desempenho, relatórios gerenciais e metas institucionais atingidas.
Nível 5: ROI (Jack Phillips)	Avalia a relação financeira entre o custo do treinamento e os benefícios monetários gerados.	Pós-implementação.	Fórmula do ROI: $\text{ROI}\ (\%) = \frac{\text{Benefícios Líquidos}}{\text{Custos do Treinamento}} \times 100$.

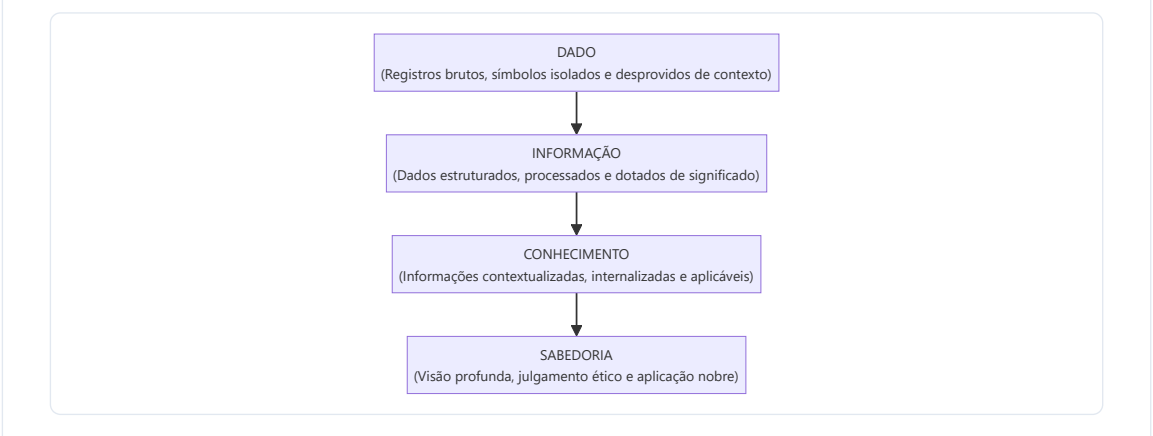
> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que *"uma avaliação de reação altamente positiva comprova que os servidores assimilaram o conteúdo e melhorarão a produtividade da instituição"*. **ERRADO!** O Nível 1 mede apenas se os participantes gostaram da aula e das instalações. Uma reação excelente pode conviver com zero aprendizagem (Nível 2) ou zero aplicação no trabalho (Nível 3). Cada nível é autônomo e exige mensuração específica!

---

3. Gestão do Conhecimento Organizacional

A gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.

A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)



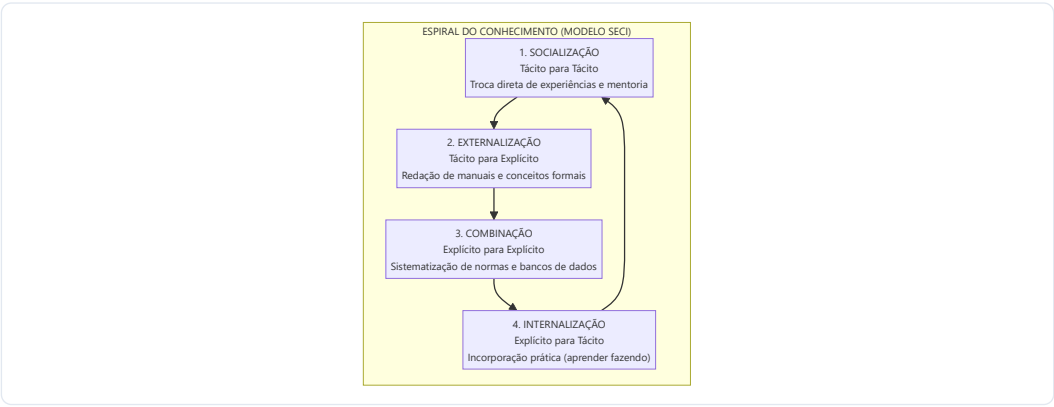
- **Dado:** Registro numérico ou textual isolado, sem interpretação (ex.: "R\$ 1.500.000,00").
- **Informação:** Dados organizados em determinado contexto, dotados de sentido e propósito (ex.: "Contrato de TI no valor de R\$ 1.500.000,00 celebrado com dispensa indevida de licitação").
- **Conhecimento:** Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").
- **Sabedoria:** Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.

Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito

Dimensão	Conhecimento Tácito	Conhecimento Explícito
Origem e Natureza	Subjetivo, pessoal, intuitivo e empírico.	Objetivo, racional, formal e lógico.
Localização	Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*).	Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).
Facilidade de Transmissão	Difícil de verbalizar, codificar e formalizar por escrito.	Fácil de estruturar, armazenar, duplicar e compartilhar em rede.
Forma de Aprendizado	Aprendizado prático por convivência, mentoria, tutoria e imitação.	Leitura de documentos, estudo de normas e consulta a bancos de dados.

O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)

Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento institucional é criado a partir da interação dinâmica e ininterrupta entre o conhecimento tácito e o explícito, percorrendo quatro modos de conversão (*Modelo SECI*):



1. **Socialização (Tácito → Tácito):** - Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita; - Exemplos: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais no cafezinho, observação direta no trabalho (*on-the-job training*); - Ocorre no *Ba Originário* (espaço físico de encontros presenciais).
2. **Externalização (Tácito → Explícito):** - Articulação e tradução do conhecimento tácito em conceitos compreensíveis, modelos visuais, metáforas, manuais operacionais e fluxogramas; - É a etapa fundamental para a criação de novos saberes compartilháveis por toda a instituição; - Ocorre no *Ba Interativo* (espaço de diálogo e reflexão coletiva).
3. **Combinação (Explícito → Explícito):** - Agrupamento, classificação, análise e cruzamento de diferentes fontes de conhecimentos já codificados; - Exemplo: compilar diferentes pareceres jurídicos, acórdãos e normas internas para redigir uma Instrução Normativa consolidada do TCE-GO; - Ocorre no *Ba Cibernético* (redes virtuais e sistemas de informação).
4. **Internalização (Explícito → Tácito):** - Incorporação do conhecimento explícito recém-produzido na mente e nos hábitos de trabalho do servidor; - Consiste em "aprender fazendo" (*learning by doing*), aplicando manuais e normas até que se tornem uma segunda natureza funcional; - Ocorre no *Ba Exercitante* (espaço de treinamento prático e ação cotidiana).

---

4. Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge

A aprendizagem organizacional ocorre quando o aprendizado individual e coletivo é incorporado aos processos, valores, estruturas e cultura permanente da organização.

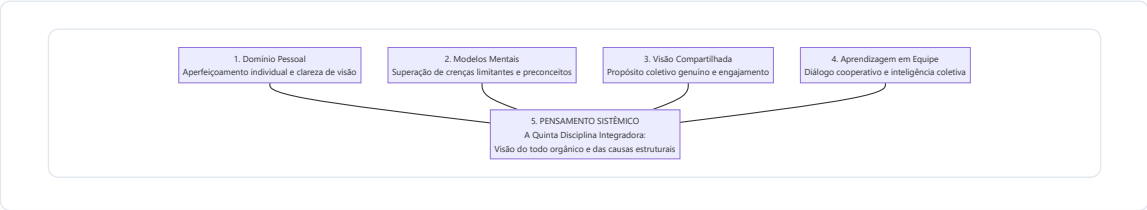
Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)

- **Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*):**
- A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, **sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas** que originaram a falha;
- Foco em manter o sistema operacional dentro dos limites preexistentes (comportamento de "termostato").
- **Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*):**

- A organização detecta o erro e **reexamina criticamente as regras subjacentes, objetivos fundamentais e premissas culturais**;
- Promove mudanças estruturais profundas e inovação transformadora.

As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*)

Para Peter Senge, uma **Organização que Aprende** (*Learning Organization*) baseia-se na prática contínua de cinco disciplinas essenciais:



1. **Domínio Pessoal:** Busca contínua pelo aprimoramento e autodesenvolvimento, com clareza dos objetivos de vida e visão realista das próprias forças e fragilidades.
2. **Modelos Mentais:** Capacidade de identificar, questionar e transformar as imagens e preconceitos internos enraizados que condicionam nossa percepção do mundo organizacional.
3. **Visão Compartilhada:** Construção de um senso coletivo de propósito e destino comum, substituindo o mero cumprimento de ordens pelo compromisso entusiasmado com a missão pública.
4. **Aprendizagem em Equipe:** Prática do diálogo autêntico entre os membros do grupo, superando disputas de vaidade e gerando soluções muito superiores à inteligência individual isolada.
5. **Pensamento Sistêmico (A 5ª Disciplina):** É a disciplina integradora que conecta as outras quatro. Permite enxergar a organização não como partes fragmentadas, mas como uma rede viva de inter-relações e interdependências mútuas, focando nas causas estruturais dos problemas em vez de remediar sintomas superficiais.

---

5. Educação Corporativa e Escolas de Governo

No setor público moderno, a visão fragmentada de "cursos isolados" foi substituída pelo modelo de **Educação Corporativa**: * **Universidade Corporativa / Escolas de Governo:** Unidades educacionais estratégicas vinculadas diretamente aos órgãos públicos com a missão de desenvolver competências institucionais essenciais alinhadas aos objetivos estratégicos de Estado. * **Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB):** Unidade de formação e capacitação que promove o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a orientação pedagógica dos gestores municipais e estaduais jurisdicionados, funcionando como vetor de controle preventivo e pedagógico.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A FCC adora cobrar o **Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi** por meio de historinhas práticas de trabalho:
> - Se o enunciado descrever um auditor experiente passando dicas práticas e intuições para um estagiário durante uma fiscalização em campo, trata-se de **SOCIALIZAÇÃO (Tácito para Tácito)**.
> - Se o enunciado disser que esse auditor redigiu uma apostila ou um manual operacional para sistematizar o que sabe, trata-se de **EXTERNALIZAÇÃO (Tácito para Explícito)**.
> - Se um setor reuniu manuais e planilhas diversas e publicou um relatório analítico unificado, é **COMBINAÇÃO (Explícito para Explícito)**.
> - Se os novos servidores leram o manual e passaram a aplicá-lo fluentemente na prática, é **INTERNALIZAÇÃO (Explícito para Tácito)**.
>
> ⭐ **IMPORTANTE — NÍVEIS DE KIRKPATRICK:**
> Lembre-se sempre da ordem evolutiva dos níveis de avaliação:
> 1. **Reação:** os participantes gostaram?
> 2. **Aprendizagem:** os participantes aprenderam os conceitos?
> 3. **Comportamento (Transferência):** os participantes aplicam na prática do cargo?
> 4. **Resultados (Impacto):** a organização colheu resultados institucionais mensuráveis?
> Provas de conhecimentos teóricos ao final do curso medem **Aprendizagem (Nível 2)** e NÃO comportamento no trabalho (Nível 3).
>
> **[NOTA EXPLICATIVA — CIRCUITO DUPLO DE ARGYRIS]:**
> A diferença fundamental entre *circuito simples* e *circuito duplo* de aprendizagem reside no questionamento das premissas:
> - Circuito simples: corrige a rota sem questionar o destino (mantém os valores vigentes);
> - Circuito duplo: questiona se o destino e as normas prévias ainda fazem sentido no contexto atual.
>
> **[ATENÇÃO — TREINAMENTO VS. DESENVOLVIMENTO]:**
> Treinamento refere-se ao **presente** e ao cargo **atual** (objetivo imediato). Desenvolvimento refere-se ao **futuro** e à **carreira** como um todo (objetivo mediato e estratégico).

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de Conhecimento na Empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
- SENGE, Peter. A Quinta Disciplina: a arte e a prática da organização que aprende. Rio de Janeiro: Best Seller, 2018.
- KIRKPATRICK, Donald L.; KIRKPATRICK, James D. Como Avaliar Programas de Treinamento de Equipes: os quatro níveis. São Paulo: Senac, 2010.
- CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: como incrementar talentos na empresa. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016.
- ARGYRIS, Chris. On Organizational Learning, 2nd Edition. Blackwell Publishing, 1999.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO)
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, buscando consolidar as melhores práticas desenvolvidas pelos seus auditores sêniores na detecção de fraudes em licitações públicas informatizadas, organizou oficinas temáticas nas quais esses profissionais veteranos estruturaram conceitos, descreveram rotinas investigativas e redigiram detalhados manuais de procedimentos e fluxogramas operacionais para consulta geral. De acordo com o modelo de criação do conhecimento organizacional proposto por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (Modelo SECI), o processo de conversão do conhecimento verificado nessa iniciativa classifica-se como:

- **A)** Socialização.
- **B)** Externalização.
- **C)** Combinação.
- **D)** Internalização.
- **E)** Aprendizagem em circuito simples.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A socialização ocorre na troca direta de experiências de indivíduo para indivíduo (tácito para tácito), sem formalização por escrito.
- **B) CORRETA.** A **Externalização** é exatamente a conversão do conhecimento **Tácito em Explícito**. Ocorre quando os profissionais conseguem expressar suas vivências intuitivas, julgamentos e saberes práticos sob a forma de conceitos compreensíveis, manuais de procedimentos, roteiros escritos, fluxogramas e documentos formais acessíveis a outros membros.
- **C) Incorreta.** A combinação consiste em juntar e cruzar conhecimentos já codificados (explícito para explícito), como compilar duas leis em um documento unificado.
- **D) Incorreta.** A internalização é a conversão de explícito em tácito, quando os indivíduos leem os manuais e os transformam em rotinas mentais por meio da prática (*aprender fazendo*).
- **E) Incorreta.** A aprendizagem em circuito simples é conceito de Argyris e Schön voltado à correção operacional mecânica de desvios, estranho aos modos de conversão da teoria de Nonaka e Takeuchi.

Questão 02

(FCC – Analista de Gestão Pública – DPE-RS)
Para avaliar o impacto de um programa de treinamento sobre a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) ofertado aos pregoeiros de uma entidade governamental, a área de Gestão de Pessoas realizou uma pesquisa formal 60 dias após o encerramento do curso, acompanhando a redução do índice de despachos devolvidos por vícios formais e observando se as minutas contratuais elaboradas pelos servidores incorporavam os novos entendimentos ensinados. Consoante a metodologia de avaliação de treinamento em quatro níveis desenvolvida por Donald Kirkpatrick, a medição realizada corresponde ao:

- **A)** Nível 1 – Reação.
- **B)** Nível 2 – Aprendizagem.
- **C)** Nível 3 – Comportamento no Cargo (Transferência).
- **D)** Nível 4 – Retorno Financeiro sobre o Investimento (ROI).
- **E)** Nível 5 – Clima Institucional e Motivação Relacional.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O Nível 1 (Reação) afere a satisfação dos alunos com o instrutor e as instalações ao término da aula (pesquisa de opinião imediata).
- **B) Incorreta.** O Nível 2 (Aprendizagem) avalia a retenção de conceitos mediante provas aplicadas imediatamente ao final do treinamento.
- **C) CORRETA.** O **Nível 3 (Comportamento no Cargo ou Transferência do Aprendizado)** avalia a extensão em que os participantes aplicaram e transferiram efetivamente os novos saberes para as suas rotinas diárias no posto de trabalho. Ao verificar, após 60 dias de prática real, se as minutas e condutas dos servidores foram alteradas, a organização está medindo a modificação comportamental funcional.
- **D) Incorreta.** O Nível 4 (Resultados) avalia impactos globais institucionais na estratégia corporativa, e o ROI financeiro foi estruturado como 5º nível por Jack Phillips.
- **E) Incorreta.** O modelo original de Kirkpatrick contempla 4 níveis e não prevê clima institucional como nível autônomo de avaliação.

Questão 03

(FCC – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – TCE-AP)
No âmbito da administração de recursos humanos, as ações voltadas para Treinamento e as ações voltadas para Desenvolvimento de Pessoas distinguem-se primordialmente em razão de seus horizontes temporais e de seus objetivos funcionais. Assinale a opção que caracteriza com precisão uma ação clássica de **Desenvolvimento de Pessoas**:

- **A)** Realização de oficina prática de 4 horas para ensinar os servidores recém-lotados a emitir certidões no módulo de protocolo recém-implantado.
- **B)** Aplicação de curso intensivo para operadores de máquinas de reprografia sanarem problemas mecânicos frequentes em seus aparelhos.
- **C)** Implementação de um programa corporativo de liderança transformadora e governança pública voltado a preparar analistas para assumirem funções de direção e planejamento estratégico nos próximos anos.
- **D)** Instrução sumária da equipe de atendimento sobre como cadastrar visitantes no balcão da portaria do edifício-sede.
- **E)** Treinamento emergencial sobre normas de combate a incêndio promovido pela brigada de segurança predial.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** Trata-se de ação típica de **Treinamento**: foco no cargo atual, curto prazo e suprimento de carência operacional pontual.
- **B) Incorreta.** Foco exclusivo na execução de tarefas do posto de trabalho atual com finalidade corretiva imediata (treinamento operacional).
- **C) CORRETA.** O **Desenvolvimento de Pessoas** caracteriza-se pelo foco no **longo prazo**, na expansão de competências abrangentes, no crescimento intelectual contínuo e na preparação dos servidores para **cargos futuros**, desafios estratégicos e planos de sucessão institucional, como demonstrado pelo programa de liderança e governança.
- **D) Incorreta.** Instrução técnica e pontual vinculada estritamente às tarefas rotineiras do cargo presente (treinamento operacional).
- **E) Incorreta.** Capacitação específica de curto prazo para segurança física no local de trabalho (treinamento instrucional).

Questão 04

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-RO)
Em sua consagrada obra sobre organizações que aprendem (*Learning Organizations*), Peter Senge afirma que uma disciplina específica atua como a pedra angular e a força integradora de todas as demais, permitindo aos líderes e gestores compreenderem que a organização pública é um sistema vivo composto por inter-relações interdependentes, no qual as soluções fáceis que atacam apenas sintomas de curto prazo costumam agravar os problemas estruturais de longo prazo. Essa disciplina integradora é denominada por Senge de:

- **A)** Domínio Pessoal.
- **B)** Modelos Mentais.
- **C)** Visão Compartilhada.
- **D)** Aprendizagem em Equipe.
- **E)** Pensamento Sistêmico.

GABARITO OFICIAL: E

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O Domínio Pessoal é a disciplina voltada ao crescimento e autoconhecimento individual.
- **B) Incorreta.** Os Modelos Mentais referem-se à capacidade de expor e questionar pressupostos e crenças internalizadas sobre como a realidade funciona.
- **C) Incorreta.** A Visão Compartilhada é a construção de um objetivo e identidade coletivos que mobilizam o compromisso autêntico da equipe.
- **D) Incorreta.** A Aprendizagem em Equipe fundamenta-se no diálogo honesto para gerar inteligência coletiva superior.
- **E) CORRETA.** O **Pensamento Sistêmico (a Quinta Disciplina)** é expressamente definido por Peter Senge como a **disciplina conceitual e integradora** que reúne todas as demais em um corpo coerente de teoria e prática. É o método de pensar que permite enxergar padrões, estruturas subjacentes e ciclos de feedback interdependentes, em vez de instantâneos estáticos e causas lineares isoladas.

Questão 05

(FCC – Analista Judiciário – Área Judiciária – TRT-15ª)
Dois teóricos fundamentais do comportamento organizacional, Chris Argyris e Donald Schön, formularam a distinção seminal entre a aprendizagem em circuito simples (*single-loop*) e a aprendizagem em circuito duplo (*double-loop*). Assinale a afirmativa que define corretamente a **aprendizagem em circuito duplo**:

- **A)** Ocorre quando o gestor, diante de um erro processual, limita-se a punir o servidor faltoso e aumentar a vigilância sobre as planilhas existentes sem alterar fluxos.
- **B)** Consiste na mera repetição mecânica de rotinas operacionais até que a taxa de erro estatístico atinja níveis próximos de zero.
- **C)** Verifica-se quando os atores organizacionais identificam uma anomalia e modificam as rotinas imediatas sem qualquer reflexão sobre os valores e objetivos fundantes da instituição.
- **D)** Caracteriza-se pelo processo em que a organização, ao detectar erros e desvios, confronta e questiona criticamente as premissas subjacentes, as normas vigentes e os valores orientadores das políticas institucionais, reformulando seus padrões estruturais.
- **E)** Representa a aquisição estritamente individual de novos conhecimentos teóricos pelo colaborador sem qualquer possibilidade de compartilhamento coletivo com seus pares.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** Punição burocrática e controle disciplinar não constituem aprendizagem em circuito duplo.
- **B) Incorreta.** A repetição mecânica de rotinas é condicionamento instrumental pavloviano, oposto da aprendizagem reflexiva.
- **C) Incorreta.** Modificar rotinas sem questionar valores e políticas subjacentes é a definição exata de **aprendizagem em circuito simples (*single-loop*)**.
- **D) CORRETA.** A **aprendizagem em circuito duplo (*double-loop*)** ocorre precisamente quando a organização não se contenta em aplicar correções superficiais em procedimentos prévios, mas **questiona criticamente as normas, valores, objetivos e premissas fundamentais** que orientavam a conduta anterior, reestruturando a lógica do próprio sistema organizacional.
- **E) Incorreta.** A aprendizagem individual isolada não reflete a dimensão da aprendizagem em circuito duplo descrita por Argyris e Schön.

03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Gestão e Avaliação de Desempenho no Setor Público; Métodos Tradicionais e Modernos de Avaliação; Erros e Vieses Cognitivos do Avaliador; Estrutura Remuneratória e o Regime de Subsídio Constitucional; Qualidade de Vida no Trabalho (Modelo das 8 Dimensões de Richard Walton); Novas Modalidades de Trabalho (Teletrabalho, Gestão por Resultados e Direito à Desconexão).

Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Gestão e Avaliação de Desempenho Funcional:** - Conceito, objetivos e finalidades na administração pública: subsídio para o estágio probatório, concessão de progressões e promoções funcionais, diagnóstico de necessidades de treinamento e melhoria dos serviços aos cidadãos; - Alocação no macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (modelo de Idalberto Chiavenato); - Os papéis na avaliação: autoavaliação, avaliação pelo gestor imediato, avaliação pela equipe e avaliação institucional.
2. **Métodos de Avaliação de Desempenho:** - **Métodos Tradicionais:**
    - *Escalas Gráficas:* tabela de dupla entrada, fatores de avaliação graduados; simplicidade operacional vs. alta subjetividade e superficialidade;
    - *Escolha Forçada:* blocos de frases alternativas (positivas e neutras) com escolha obrigatória; mitigação de complacência vs. impossibilidade de feedback construtivo;
    - *Incidentes Críticos:* anotação exclusiva de comportamentos extremos altamente positivos ou falhas graves; foco em dados reais vs. omissão da rotina habitual;
    - *Pesquisa de Campo:* condução por especialista de RH em conjunto com cada chefia direta; profundidade diagnóstica vs. elevado custo orçamentário e morosidade operacional;
    - *Listas de Verificação (Checklists).*
    - **Métodos Modernos e Participativos:**
    - *Avaliação por Objetivos / Metas (APO Participativa):* pactuação prévia e consensual de metas, acompanhamento contínuo e autoavaliação orientada ao futuro;
    - *Avaliação 360 Graus (Circular ou Múltiplas Fontes):* visão sistêmica envolvendo superior imediato, pares, subordinados, usuários do serviço e autoavaliação; riqueza de perspectivas vs. risco de complacência ou alianças espúrias.
3. **Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador:** - Efeito Halo (*halo effect*) e Efeito Horn: contaminação generalizada a partir de um traço positivo ou negativo isolado; - Tendência Central: receio de atribuir notas extremas, nivelando todos os servidores na nota mediana; - Erro de Recenticidade (Recência): supervalorização dos eventos das últimas semanas em detrimento do desempenho anual; - Complacência / Leniência: atribuição benevolente de notas máximas para evitar atritos com a equipe; - Rigor Excessivo / Severidade: exigência implacável e atribuição generalizada de notas rebaixadas; - Erro de Semelhança (*Similar-to-me*) e Erro de Contraste: comparação do servidor consigo mesmo ou com o colega avaliado anteriormente.
4. **Remuneração, Benefícios e Planos de Carreira:** - Componentes remuneratórios no setor público: vencimento básico vs. vantagens pecuniárias de caráter pessoal e funcional; - O regime jurídico do **Subsídio Constitucional** em parcela única (CF/88, art. 39, § 4º): vedações a acréscimos pecuniários e ressalva expressa às verbas indenizatórias; - O Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI) e o abate-teto; - Progressão funcional (horizontal, na mesma classe) vs. Promoção (vertical, entre classes da mesma carreira).
5. **Qualidade de Vida no Trabalho (QVT):** - As 8 dimensões conceituais do modelo clássico de Richard Walton: Compensação justa e adequada, Condições de segurança e saúde, Uso e desenvolvimento de capacidades, Oportunidade de crescimento e segurança, Integração social, Constitucionalismo organizacional, Espaço total de vida e Relevância social da instituição.
6. **Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público:** - Deslocamento do controle tradicional de ponto biométrico para a **gestão por resultados, metas pactuadas e entregas concretas**; - Vantagens institucionais: racionalização de despesas prediais, flexibilidade, retenção de talentos e sustentabilidade ambiental; - Riscos e cuidados ergonômicos: isolamento social, segurança cibernética de autos processuais e garantia do **direito à desconexão** contra a Síndrome de *Burnout*.

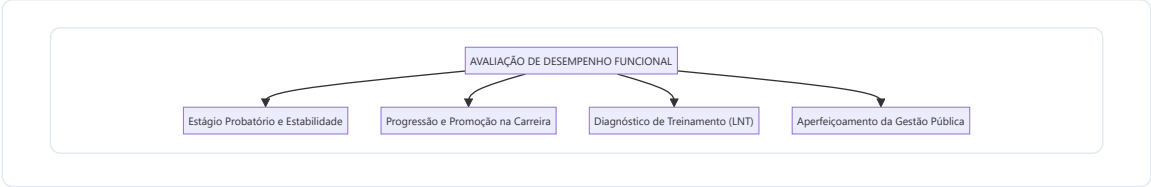
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
3. Avaliação de Desempenho, Remuneração, QVT e Novas Modalidades de Trabalho
├── 3.1 Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho
│   ├── 3.1.1 Objetivos e Finalidades Estratégicas no Setor Público
│   ├── 3.1.2 Métodos Tradicionais
│   │   ├── Escalas Gráficas (tabela de fatores graduados, viés de centralidade)
│   │   ├── Escolha Forçada (blocos de frases, elimina viés, impede feedback)
│   │   ├── Incidentes Críticos (foco em extremos, ignora o trabalho rotineiro)
│   │   └── Pesquisa de Campo (especialista de RH + gestor, profunda e cara)
│   └── 3.1.3 Métodos Modernos e Integrados
│   ├── Avaliação por Objetivos / Metas (APO participativa)
│   ├── Avaliação 360 Graus (superior, pares, subordinados, clientes e autoavaliação)
│   └── Avaliação por Competências (entrega de CHA na prática)
├── 3.2 Vieses e Erros Cognitivos do Avaliador
│   ├── 3.2.1 Efeito Halo (generalização positiva) e Efeito Horn (generalização negativa)
│   ├── 3.2.2 Tendência Central (concentração de todos na nota média)
│   ├── 3.2.3 Recenticidade (peso desproporcional a fatos recentes)
│   ├── 3.2.4 Complacência (leniência/benevolência) vs. Rigor Excessivo
│   └── 3.2.5 Erro de Contraste e Erro de Semelhança (Similar-to-me)
├── 3.3 Remuneração e Carreiras no Setor Público
│   ├── 3.3.1 Vencimento Básico vs. Remuneração
│   ├── 3.3.2 Regime de Subsídio Constitucional em Parcela Única (CF/88, art. 39, § 4º)
│   ├── 3.3.3 Teto Remuneratório e Verbas Indenizatórias
│   └── 3.3.4 Progressão Horizontal vs. Promoção Vertical
├── 3.4 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT - Modelo de Walton)
│   ├── 3.4.1 As Oito Dimensões Clássicas de Richard Walton
│   └── 3.4.2 Constitucionalismo e Espaço Total de Vida
└── 3.5 Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público
    ├── 3.5.1 Gestão por Resultados e Metas vs. Relógio de Ponto Físico
    ├── 3.5.2 Racionalização de Recursos Públicos e Produtividade
    └── 3.5.3 Desafios: Isolamento Social, Segurança da Informação e Direito à Desconexão
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

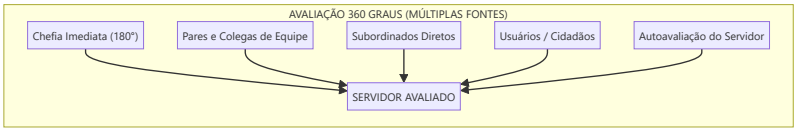
1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (Chiavenato).



Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho

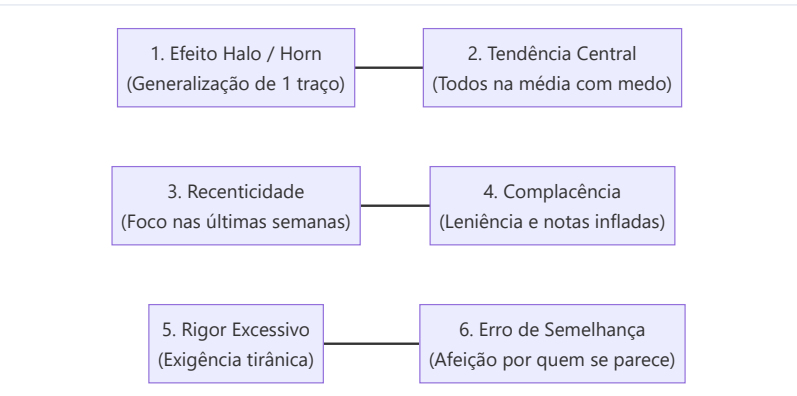
Método de Avaliação	Como Funciona na Prática	Principais Vantagens	Principais Críticas / Desvantagens
Escalas Gráficas	Formulário em matriz: linhas com fatores predefinidos (ex.: produtividade, assiduidade) e colunas com notas em escala (ótimo, bom, regular, fraco).	Simples de elaborar, muito fácil de preencher e baixo custo financeiro.	Extremamente superficial; estimula a **tendência central** e o **efeito halo**; trata o avaliado de modo padronizado.
Escolha Forçada	Blocos de duas ou quatro frases descritivas (positivas/neutras). O gestor é obrigado a escolher a frase que mais descreve e a que menos descreve o servidor.	**Neutraliza a subjetividade**, o favoritismo pessoal e a complacência do gestor.	Método complexo de montar; gera desconfiança no gestor; **não permite fornecer feedback claro** (pesos estatísticos secretos).
Incidentes Críticos	O avaliador mantém um registro sistemático de comportamentos excepcionais extremos (sucessos notáveis ou falhas graves).	Baseado em fatos concretos reais comprovados, afastando opiniões genéricas.	Ignora a rotina mediana de desempenho; avaliador assume postura de "policial" fiscalizador de erros.
Pesquisa de Campo	Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador.	Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria.	Método de **altíssimo custo**, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.
Avaliação por Objetivos (APO Participativa)	Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final.	Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos.	Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.
Avaliação 360 Graus (Circular)	O servidor é avaliado por múltiplos observadores: superior imediato, pares/colegas, subordinados diretos, usuários/cidadãos e sua própria autoavaliação.	Visão global, abrangente e democrática; atenua preconceitos de um único avaliador.	Muito trabalhosa de tabular; pode gerar pactos de conivência ("eu dou nota 10 para você e você para mim") ou vinganças internas.



---

2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador

A subjetividade humana constitui o maior obstáculo à precisão da avaliação de desempenho. As provas de concurso exploram exaustivamente essas armadilhas perceptivas:



1. **Efeito Halo (*Halo Effect*) e Efeito Horn:** - *Halo:* O avaliador projeta uma característica altamente positiva (ex.: o servidor é extremamente pontual ou simpático) sobre todo o desempenho, atribuindo notas excelentes em fatores técnicos não conferidos. - *Horn:* Uma falha isolada contamina negativamente todos os demais quesitos, rotulando o servidor como inteiramente inapto.
2. **Tendência Central:** O avaliador tem receio de prejudicar os maus colaboradores ou gerar ciumeiras ao destacar os melhores; por comodismo ou covardia, atribui notas medianas ("bom" ou "regular") a todos.
3. **Erro de Recenticidade (Recência):** O avaliador deixa-se influenciar desproporcionalmente por fatos ocorridos nos últimos 15 ou 30 dias que antecedem a avaliação, ignorando os comportamentos dos 11 meses anteriores.

4. **Complacência / Leniência:** Tendência sistemática de conceder notas infladas a todos os subordinados para evitar descontentamento, atritos pessoais ou conversas difíceis de feedback.
5. **Rigor Excessivo / Severidade:** O avaliador estabelece padrões de exigência inalcançáveis, atribuindo notas baixas de forma generalizada por considerar que "ninguém faz mais do que a obrigação".
6. **Erro de Semelhança (*Similar-to-me*):** Tendência de avaliar mais favoravelmente indivíduos que compartilham dos mesmos valores, formação acadêmica, estilo pessoal ou interesses do próprio avaliador.
7. **Erro de Contraste:** O avaliador julga o servidor comparando-o diretamente com o indivíduo avaliado logo antes, e não confrontando seu desempenho com os padrões objetivos do cargo.

---

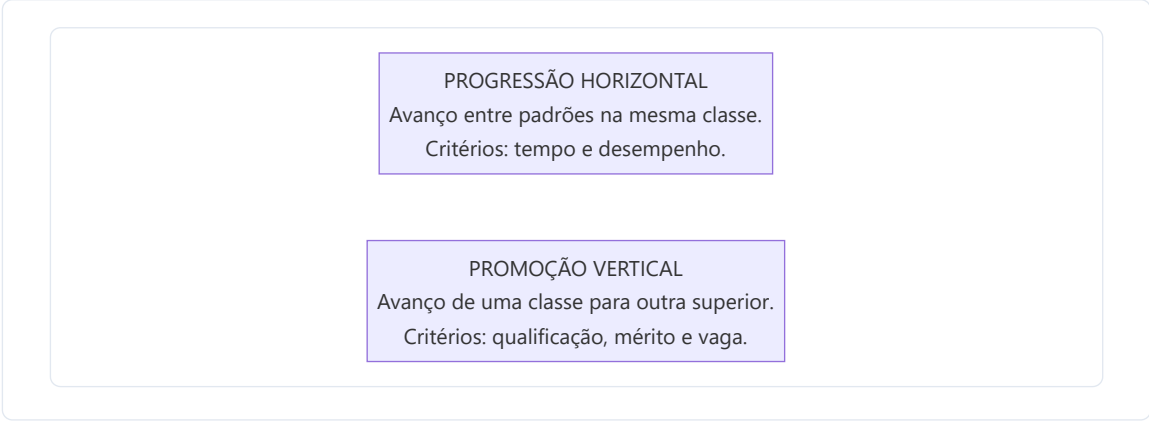
3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público

A remuneração no serviço público subordina-se a rígidos parâmetros constitucionais de legalidade e moralidade.

Estrutura Básica de Remuneração

- **Vencimento Básico:** Retribuição pecuniária fixada em lei devida ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público.
- **Remuneração:** O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicionais por tempo de serviço, gratificações de titulação, etc.).
- **Regime de Subsídio Constitucional (CF/88, art. 39, § 4º):**
- Fixado em **parcela única**, sendo expressamente **vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória;
- Obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros/Secretários e membros da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e carreiras policiais;
- **Exceção Constitucional:** O subsídio não impede o pagamento de parcelas de natureza **estritamente indenizatória** previstas em lei (como diárias, ajuda de custo para mudança de sede e indenização de transporte).
- **Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI):** Limite máximo de retribuição no serviço público, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do **abate-teto**.

Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras



- **Progressão:** Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).
- **Promoção:** Elevação do servidor de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, dependendo de merecimento, capacitação continuada e vacância. *Não se confunde com ascensão ou transposição (formas de provimento derivado banidas pela CF/88).*

---

4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton

O modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em **oito dimensões conceituais**:



1. **Compensação Justa e Adequada:** Remuneração que garanta uma vida digna ao trabalhador e que observe a equidade interna (mesmo valor para atribuições equivalentes) e externa (mercado).
2. **Condições de Segurança e Saúde no Trabalho:** Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.
3. **Utilização e Desenvolvimento de Capacidades:** Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.

4. **Oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança:** Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.
5. **Integração Social na Organização:** Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.
6. **Constitucionalismo na Organização:** Vigência das garantias do Estado de Direito dentro da instituição: respeito à intimidade e privacidade do servidor, liberdade de expressão e direito à ampla defesa e contraditório contra atos punitivos internos.
7. **Espaço Total de Vida:** Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).
8. **Relevância Social do Trabalho:** Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

---

5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público

A consolidação do regime de teletrabalho transformou a dinâmica das instituições de controle externo (como os Tribunais de Contas):

- **Superação do Paradigma Cartorial:** Substituição definitiva da mera fiscalização da presença física e batimento de ponto pelo modelo contemporâneo de **Pacto de Resultados e Metas Mensuráveis**:
- O servidor em teletrabalho não se subordina ao controle tradicional de frequência horária;
- Deve entregar metas previamente pactuadas com a chefia imediata (frequentemente estipuladas com produtividade superior à exigida no trabalho presencial).
- **Vantagens para a Administração Pública:** 1. Redução expressiva dos custos fixos de manutenção predial (energia elétrica, água, insumos de escritório, mobiliário); 2. Aumento comprovado de produtividade na análise minuciosa de processos licitatórios e relatórios de auditoria que demandam concentração prolongada; 3. Atração e fixação de quadros técnicos qualificados; 4. Redução da pegada de carbono e melhoria na mobilidade urbana das cidades.
- **Desafios e Riscos Gerenciais:**
- **Sensação de Isolamento Social e Afastamento Cultural:** Risco de o servidor perder o senso de identidade e comunhão com a missão do órgão;
- **Segurança da Informação e Sigilo de Processos:** Necessidade de criptografia avançada, redes privadas virtuais (VPN) e certificação digital;
- **Direito à Desconexão e Síndrome de *Burnout*:** Risco de o servidor trabalhar ininterruptamente no espaço doméstico. A administração pública deve estabelecer políticas rígidas de respeito aos períodos de repouso e desconexão digital fora do expediente pactuado.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o método da **Escolha Forçada** é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado. **ERRADO!** Esse é um dos maiores "peguenhas" da FCC! A Escolha Forçada **NÃO serve para fornecer feedback**, pois o avaliador desconhece a pontuação estatística das frases preenchidas, o que impossibilita justificar detalhadamente a avaliação para o servidor.
>
> ⭐ **IMPORTANTE — CONSTITUCIONALISMO DE RICHARD WALTON:**
> Em provas de tribunais e controladorias, a dimensão do **Constitucionalismo** desponta com enorme frequência. Ela significa assegurar os **direitos civis do trabalhador** dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).
>
> **[NOTA EXPLICATIVA — SUBSÍDIO CONSTITUCIONAL]:**
> O subsídio em parcela única (art. 39, § 4º da CF/88) **proíbe gratificações e adicionais de natureza remuneratória**, mas **NÃO impede verbas estritamente indenizatórias** (como diárias de viagem a serviço e ajuda de custo para transporte), visto que verbas indenizatórias apenas ressarcem despesas extraordinárias do agente e não integram a base remuneratória.
>
> **[ATENÇÃO — EFEITO HALO VS. RECÊNCIA]:**
> - **Efeito Halo:** distorção decorrente de uma **única característica ou traço marcante** que cega o avaliador sobre os demais quesitos;
> - **Erro de Recência:** distorção de ordem **temporal**, em que o avaliador recorda apenas dos acontecimentos dos **últimos dias ou semanas** do ciclo avaliativo.

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Art. 37, XI (Teto constitucional) e Art. 39, § 4º (Regime de subsídio).
- WALTON, Richard E. Quality of Working Life: What is it? Sloan Management Review, 1973.
- CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho Humano nas Empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho. Rio de Janeiro: Manole, 2018.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 - Regulamenta o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) e o teletrabalho na administração pública federal.
- BERNARDIN, H. John; RUSSELL, Joyce E. A. Gestão de Recursos Humanos: uma abordagem experiencial. McGraw-Hill.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
Um diretor de fiscalização do Tribunal de Contas realizou a avaliação anual de desempenho de um técnico administrativo recém-lotado em sua gerência. Ao analisar a pontualidade impecável e a cortesia no atendimento demonstradas pelo servidor no dia a dia, o diretor atribuiu pontuação máxima em todos os itens da avaliação, inclusive naqueles relativos a domínio técnico avançado de auditoria de obras e redação de relatórios complexos, competências que sequer haviam sido desempenhadas ou verificadas no período. A falha cognitiva que maculou o procedimento avaliativo configura o denominado:

- **A)** Erro de tendência central.
- **B)** Efeito Halo.
- **C)** Erro de rigor excessivo.
- **D)** Viés de recência funcional.
- **E)** Falso consenso heurístico.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O erro de tendência central ocorre quando o avaliador evita notas extremas e coloca todos os subordinados na nota média intermediária.
- **B) CORRETA.** O **Efeito Halo (*Halo Effect*)** é a distorção perceptiva na qual o avaliador permite que uma impressão positiva isolada a respeito de uma característica específica (neste caso, a pontualidade e simpatia) irradie e contamine favoravelmente o julgamento de todas as demais dimensões de competência técnica do avaliado, atribuindo-lhe notas excelentes em itens que sequer foram testados.
- **C) Incorreta.** O rigor excessivo é a conduta implacável de conceder notas rebaixadas para praticamente toda a equipe.
- **D) Incorreta.** O viés de recência refere-se à supervalorização de episódios temporais recentes (últimos dias do ciclo), esquecendo o restante do período.
- **E) Incorreta.** O falso consenso é a presunção equivocada de que os outros indivíduos compartilham dos mesmos julgamentos e crenças do avaliador.

Questão 02

(FCC – Técnico de Controle Externo – Gestão Pública – TCE-AP)
Em determinado órgão público estadual, a diretoria de Recursos Humanos decidiu substituir o método tradicional de escalas gráficas pelo método da Escolha Forçada, visando conferir maior neutralidade aos resultados avaliativos. Todavia, após a primeira rodada de avaliação, diversos gestores setoriais queixaram-se publicamente da nova ferramenta. À luz da teoria de Gestão de Pessoas, a principal limitação técnica inerente ao método da **Escolha Forçada** consiste em:

- **A)** exigir pesados custos com a contratação permanente de psicólogos clínicos para entrevistar cada servidor individualmente.
- **B)** apresentar acentuada vulnerabilidade à subjetividade pessoal do avaliador, facilitando o favorecimento sistemático de protegidos políticos.
- **C)** impedir que os gestores forneçam um feedback formativo e transparente aos avaliados, visto que os pesos ponderados das frases são apurados estatisticamente pelo RH e não divulgados ao avaliador.
- **D)** fixar compulsoriamente todas as avaliações no patamar intermediário de notas, provocando uma distorção generalizada por tendência central.
- **E)** restringir-se exclusivamente à apuração de dados financeiros e orçamentários, sendo inaplicável a cargos de suporte administrativo.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A contratação de especialistas para entrevistas detalhadas é a característica marcante do método da Pesquisa de Campo, não da Escolha Forçada.
- **B) Incorreta.** A maior vantagem da Escolha Forçada é precisamente **eliminar a subjetividade**, o favoritismo e a complacência, obrigando a escolha entre blocos de frases pré-definidas.
- **C) CORRETA.** A crítica clássica e mais cobrada em concursos em relação ao método da **Escolha Forçada** é a sua **incapacidade de gerar feedback construtivo**: como as combinações de frases possuem ponderações estatísticas matemáticas tabuladas privativamente pela área de RH, a chefia imediata preenche o formulário sem saber exatamente como o servidor pontuou em cada quesito, impossibilitando orientá-lo sobre onde e como melhorar seu desempenho no trabalho.
- **D) Incorreta.** A tendência central é a marca do método das Escalas Gráficas.
- **E) Incorreta.** A Escolha Forçada é um método geral de avaliação comportamental, perfeitamente utilizável na área administrativa.

Questão 03

(FCC – Analista Judiciário – TRT-21ª)
O modelo conceitual de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) estruturado por Richard Walton estabelece oito dimensões fundamentais para a criação de um ecossistema laboral saudável e motivador. A dimensão que prevê expressamente o respeito à privacidade dos colaboradores, a vigência de regras claras e transparentes de conduta funcional, a liberdade de expressão responsável e a garantia do devido processo legal e ampla defesa diante de averiguações funcionais é denominada por Walton de:

- **A)** Espaço Total de Vida.
- **B)** Relevância Social do Trabalho.
- **C)** Integração Social na Organização.
- **D)** Constitucionalismo na Organização.
- **E)** Compensação Justa e Adequada.

GABARITO OFICIAL: D

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O Espaço Total de Vida diz respeito ao equilíbrio sadio entre as demandas laborais e a vida pessoal, social e familiar do empregado.
- **B) Incorreta.** A Relevância Social do Trabalho analisa o orgulho que o trabalhador ostenta quanto à contribuição ética e ao valor público que a instituição entrega à sociedade.
- **C) Incorreta.** A Integração Social na Organização envolve a ausência de discriminações e preconceitos e o fortalecimento de laços de companheirismo e cooperação mútua.
- **D) CORRETA.** No modelo de Richard Walton, o **Constitucionalismo na Organização** é a dimensão que estabelece a vigência dos direitos civis e das garantias de cidadania dentro da corporação. Envolve o respeito aos direitos trabalhistas, regras institucionais claras, proteção da intimidade/privacidade, liberdade de opinião e o cumprimento inafastável do contraditório e da ampla defesa antes da imposição de sanções disciplinares.
- **E) Incorreta.** A Compensação Justa e Adequada compreende renda condizente com a dignidade e critérios de equidade interna e externa.

Questão 04

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal de 1988, determinadas categorias de agentes públicos devem ser remuneradas exclusivamente pelo regime de subsídio. A respeito dessa disciplina constitucional, é correto afirmar:

- **A)** O subsídio é fixado em parcela única, sendo constitucionalmente lícito o pagamento cumulativo de gratificações de produtividade e adicionais de tempo de serviço.
- **B)** O regime de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação, ressalvado o pagamento de parcelas de natureza estritamente indenizatória previstas em lei.
- **C)** O subsídio mensal dos servidores públicos estaduais não se subordina ao teto remuneratório constitucional, tendo em vista a autonomia federativa ampla dos Estados-membros.
- **D)** O pagamento de diárias e de ajuda de custo para ressarcir despesas extraordinárias com deslocamento a serviço é terminantemente vedado aos agentes remunerados por subsídio.
- **E)** O subsídio pode ser instituído discricionariamente mediante portaria interna expedida pelo Presidente do Tribunal de Contas, prescindindo de lei formal específica.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O subsídio veda terminantemente a inclusão de gratificações por tempo de serviço ou adicionais de produtividade típicos da remuneração composta.
- **B) CORRETA.** Conforme a redação expressa do art. 39, § 4º da CF/88, o subsídio é fixado em **parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória. A jurisprudência consolidada do STF ressalva expressamente que essa vedação **não atinge parcelas de natureza estritamente indenizatória** (como diárias e indenização de transporte), pois elas visam ressarcir despesas suportadas pelo agente público no interesse do serviço e não constituem ganho patrimonial.
- **C) Incorreta.** Todos os subsídios subordinam-se expressamente ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI da CF/88.
- **D) Incorreta.** Diárias e ajuda de custo são parcelas indenizatórias legítimas e plenamente compatíveis com o regime de subsídio.
- **E) Incorreta.** A fixação ou alteração de subsídios exige obrigatoriamente lei formal específica (princípio da reserva legal).

Questão 05

(FCC – Analista de Gestão Pública – DPE-RS)
Com o avanço da transformação digital na administração pública, o regime de teletrabalho consolidou-se como instrumento relevante de modernização gerencial. Sob a ótica do planejamento e gestão de pessoas, a correta implementação do teletrabalho no setor público pressupõe:

- **A)** a intensificação dos mecanismos cartoriais de fiscalização contínua de horários por meio de relógios de ponto virtuais e acionamento de câmeras de vídeo a cada 30 minutos.
- **B)** a supressão definitiva de qualquer responsabilidade da instituição governamental quanto a padrões ergonômicos e segurança cibernética de seus dados.
- **C)** a substituição do controle formal e presencial de frequência por um modelo fundamentado na pactuação prévia de metas mensuráveis e entregas de resultados de valor público.
- **D)** o cancelamento compulsório de todos os programas institucionais de capacitação continuada para os servidores admitidos na modalidade remota.
- **E)** a proibição legal do retorno do servidor ao regime de trabalho presencial, dado o caráter irrevogável do termo de adesão ao teletrabalho.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O teletrabalho moderno rompe exatamente com a lógica cartorial de vigiar horários mecânicos, substituindo-a pelo foco em resultados e produtividade.
- **B) Incorreta.** O órgão mantém a obrigação de orientar sobre práticas ergonômicas e instituir mecanismos rígidos de governança e segurança da informação (VPN, sigilo funcional).
- **C) CORRETA.** O fundamento primordial do teletrabalho e do trabalho híbrido no setor público reside na transição paradigmática do controle de presença física e cumprimento estrito de horas no relógio para a **gestão por resultados**, orientada por metas quantitativas e qualitativas claras, com prazos e entregas concretas pactuadas no plano de trabalho institucional.
- **D) Incorreta.** Servidores em teletrabalho permanecem com pleno direito e necessidade de qualificação por meio de educação corporativa (EaD e cursos).
- **E) Incorreta.** A permanência em teletrabalho não constitui direito adquirido; trata-se de regime precário e revogável por necessidade do serviço ou interesse da administração pública a qualquer momento.

04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás); Formas de Provimento (Nomeação, Posse e Exercício); Estágio Probatório e Estabilidade; Formas Derivadas de Provimento; Vacância; Direitos, Vantagens e Licenças; Regime Disciplinar, Sanções e Prazos de Prescrição; Sindicância e PAD.

Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Disposições Preliminares e Conceitos Fundamentais:** - Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão; - Cargo Público: unidade básica de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criada por lei, com denominação própria, quantidade certa e remuneração paga pelos cofres estaduais; - Função de Confiança (exclusiva de servidores de cargo efetivo) vs. Cargo em Comissão (livre nomeação e exoneração, com percentual mínimo para servidores de carreira).
2. **Provimento de Cargos Públicos:** - Requisitos básicos para investidura em cargo público estadual (nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos e higidez física e mental); - A Nomeação (provimento originário); - A Posse: formalização da investidura mediante assinatura do termo; prazo legal improrrogável de **30 (trinta) dias** da publicação do ato de nomeação no DOE; consequência do descumprimento: o ato de nomeação é **tornado sem efeito**; - O Exercício: início do efetivo desempenho das funções; prazo legal de **15 (quinze) dias** contados da posse; consequência do descumprimento: o servidor empossado é **exonerado de ofício**.
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional:** - Período de **3 (três) anos de efetivo exercício** em cargo de provimento efetivo; - Fatores de avaliação especial de desempenho: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade; - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho; - Consequência da inabilitação no probatório: **exoneração de ofício** (se não estável anteriormente) ou **recondução ao cargo de origem** (se servidor já estável em outro cargo público estadual); - Hipóteses constitucionais de perda do cargo pelo servidor estável (CF/88, art. 41 e art. 169).
4. **Formas Derivadas de Provimento:** - **Reintegração:** retorno do servidor estável indevidamente demitido (anulação judicial ou administrativa), com recomposição financeira retroativa integral; - **Recondução:** retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em probatório de outro cargo ou reintegração do titular; - **Reversão:** retorno à atividade do servidor aposentado (de ofício por cessação da incapacidade ou a pedido no interesse público); - **Aproveitamento:** retorno compulsório do servidor estável em disponibilidade remunerada para cargo de natureza equivalente; - **Readaptação:** investidura em cargo de complexidade compatível com limitação física ou mental comprovada em perícia médica oficial, sem redução salarial.
5. **Vacância do Cargo Público:** - Exoneração (*a pedido* do servidor ou *de ofício* por inabilitação no estágio probatório ou descumprimento do prazo de exercício) vs. Demissão (penalidade disciplinar punitiva); - Outras causas de vacância: readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
6. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças:** - Vencimento básico vs. Remuneração (vencimento acrescido de vantagens de caráter permanente e transitório); - Indenizações (caráter não incorporável e não sujeito ao abate-teto): Ajuda de Custo (deslocamento para nova sede no interesse da administração), Diárias (hospedagem e alimentação em missão fora da sede) e Indenização de Transporte; - Férias anuais e acréscimo de um terço constitucional; - Licenças: para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, maternidade e paternidade, para capacitação profissional (até 3 meses a cada quinquênio, com remuneração integral) e para tratar de interesses particulares (até 3 anos consecutivos, sem remuneração, condicionada à estabilidade prévia).
7. **Regime Disciplinar, Sanções e Prescrição (Lei nº 20.756/2020):** - Responsabilidade civil, penal e administrativa (independência relativa das instâncias e reflexo imediato da absolvição criminal que nega a autoria ou a existência do fato); - Deveres funcionais e proibições estatutárias; - Penalidades disciplinares: **advertência** (escrita), **suspensão** (máximo de 90 dias, conversível em multa de 50% por dia trabalhado), **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**; - Hipóteses de demissão: crime contra a administração, improbidade administrativa com dolo, abandono de cargo (mais de 30 dias consecutivos), inassiduidade habitual (60 dias interpolados em 12 meses), corrupção passiva e lesão aos cofres públicos; - Prazos de prescrição da ação disciplinar: **5 anos** (demissão e cassação), **2 anos** (suspensão) e **180 dias** (advertência); - Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): comissão composta por 3 servidores estáveis, contraditório, ampla defesa e revisão disciplinar.

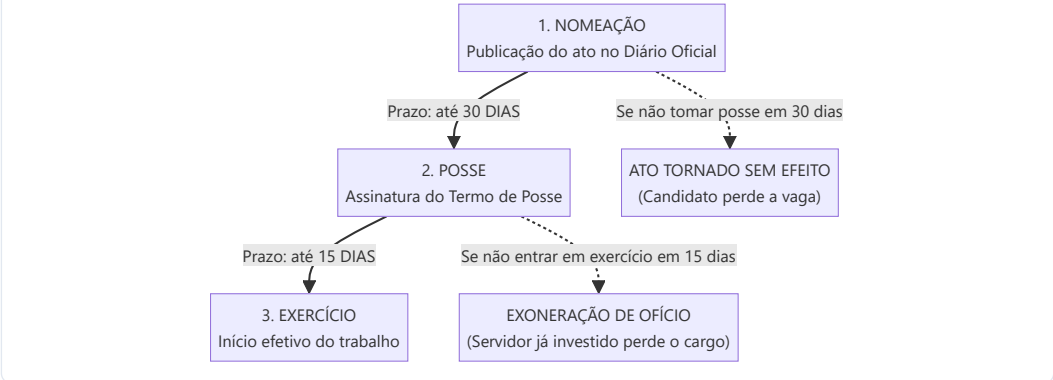
Classificação Hierárquica do Conteúdo

```
4. Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás (Lei nº 20.756/2020)
├── 4.1 Ingresso, Provimento e Exercício
│   ├── 4.1.1 Requisitos Legais Básicos de Acesso
│   ├── 4.1.2 Nomeação: Ato originário de chamamento público
│   ├── 4.1.3 Posse: Prazo de 30 DIAS da publicação (Descumprimento: Torna sem efeito)
│   └── 4.1.4 Exercício: Prazo de 15 DIAS da posse (Descumprimento: Exoneração de ofício)
├── 4.2 Estágio Probatório e Estabilidade
│   ├── 4.2.1 Duração: 3 (três) anos de efetivo exercício
│   ├── 4.2.2 Fatores de Avaliação: Assiduidade, pontualidade, disciplina, iniciativa e produtividade
│   ├── 4.2.3 Inabilitação no Probatório: Exoneração ou Recondução (se estável no cargo prévio)
│   └── 4.2.4 Garantias da Estabilidade (CF/88, art. 41) e Hipóteses de Perda do Cargo
├── 4.3 Formas Derivadas de Provimento
│   ├── 4.3.1 Reintegração (demissão anulada por via judicial ou administrativa com ressarcimento integral)
│   ├── 4.3.2 Recondução (retorno do servidor estável ao cargo anterior)
│   ├── 4.3.3 Reversão (retorno do servidor aposentado à ativa)
│   ├── 4.3.4 Aproveitamento (retorno do servidor em disponibilidade remunerada)
│   └── 4.3.5 Readaptação (investidura em cargo compatível com limitação de saúde)
├── 4.4 Vacância do Cargo Público
│   ├── 4.4.1 Exoneração (a pedido ou de ofício; ato não punitivo)
│   ├── 4.4.2 Demissão (sanção punitiva gravíssima)
│   └── 4.4.3 Readaptação, Aposentadoria, Posse em cargo inacumulável e Falecimento
├── 4.5 Vantagens Pecuniárias e Licenças
│   ├── 4.5.1 Indenizações: Ajuda de custo, diárias e transporte (não incorporam ao teto)
│   ├── 4.5.2 Licença para Capacitação: Até 3 meses por quinquênio, remunerada
│   └── 4.5.3 Licença para Interesses Particulares: Até 3 anos, não remunerada (exige estabilidade)
└── 4.6 Regime Disciplinar e Processo Sancionador
    ├── 4.6.1 Deveres e Proibições Funcionais
    ├── 4.6.2 Penalidades: Advertência, Suspensão (até 90 dias), Demissão e Cassação
    ├── 4.6.3 Prescrição da Ação Disciplinar: 5 anos (demissão), 2 anos (suspensão) e 180 dias (advertência)
    └── 4.6.4 Sindicância e PAD: Comissão de 3 servidores estáveis e garantia da ampla defesa
```

Resumo Teórico Aprofundado & Esquematizado

1. Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício

A investidura e o início efetivo do trabalho no serviço público goiano obedecem a uma trilha temporal rígida disciplinada pela Lei Estadual nº 20.756/2020:



- **Nomeação:** Ato administrativo formal pelo qual a autoridade competente convoca o candidato aprovado no concurso público para preencher o cargo.
- **Posse (Investidura):** Momento solene e formal em que se consuma a investidura no cargo público, mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo, firmando-se o respectivo termo de posse.
- **Prazo:** A posse ocorrerá no prazo improrrogável de **30 (trinta) dias**, contados da publicação oficial do ato de provimento.
- **Consequência do Descumprimento:** Decorrido o prazo legal sem que a posse tenha ocorrido, o ato de nomeação será **tornado sem efeito**.
- **Exercício:** O efetivo desempenho das atribuições do cargo público pelo servidor.
- **Prazo:** O início do exercício dar-se-á no prazo de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse.
- **Consequência do Descumprimento:** O servidor empossado que não entrar em exercício dentro do prazo legal será **exonerado de ofício**.

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca adora inverter os efeitos do decurso dos prazos:
> - Se **não toma posse** no prazo de 30 dias → **Torna-se sem efeito o ato de nomeação** (o candidato sequer chegou a ser servidor).
> - Se tomou posse mas **não entra em exercício** no prazo de 15 dias → **Exoneração de ofício** (o indivíduo já havia sido formalmente investido no cargo mediante a posse, logo necessita de ato de vacância para desinvestir-se do cargo).

---

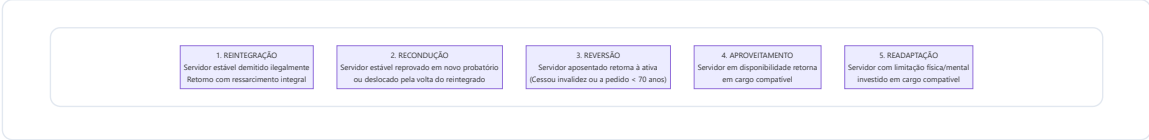
2. Estágio Probatório e Estabilidade

- **Duração do Estágio Probatório:** Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a estágio probatório pelo período de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício**, durante o qual sua aptidão e capacidade funcional serão objeto de avaliação especial.
- **Fatores de Avaliação Especial de Desempenho (Lei nº 20.756/2020):** 1. *Assiduidade;* 2. *Pontualidade;* 3. *Disciplina;* 4. *Capacidade de iniciativa;* 5. *Produtividade;* 6. *Responsabilidade.*
- **Comissão Especial de Avaliação:** A avaliação especial é conduzida por comissão composta por servidores estáveis e homologada pela autoridade competente antes de findo o triênio.
- **Desfecho da Inabilitação no Estágio Probatório:**
- Se o servidor for inabilitado na avaliação especial de desempenho, ser-lhe-á assegurada ampla defesa e contraditório;
- Se inabilitado e **não possuir estabilidade prévia** em outro cargo estadual → **Exoneração de ofício** (ato sem cunho punitivo);
- Se inabilitado e **já for estável em outro cargo público estadual** → **Recondução de ofício ao cargo de origem**.
- **Estabilidade Constitucional (CF/88, art. 41):** São estáveis após **3 (três) anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, mediante prévia aprovação em avaliação especial de desempenho.
- **Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável:** 1. Sentença judicial transitada em julgado; 2. Processo administrativo disciplinar (PAD) no qual lhe seja assegurada ampla defesa; 3. Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; 4. Redução excessiva de despesas de pessoal para enquadramento nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (CF/88, art. 169, § 4º).

---

3. As Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)

Enquanto a nomeação é a única modalidade de provimento originário, a Lei nº 20.756/2020 disciplina cinco vias de provimento derivado:



Modalidade Derivada	Hipótese e Mecanismo Legal	Consequência Pecuniária e Requisitos
Reintegração	Retorno do **servidor estável** ao cargo anteriormente ocupado, quando declarada a **nulidade da sua demissão** por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado.	**Ressarcimento integral de todos os vencimentos e vantagens retroativas.** O eventual ocupante da vaga é reconduzido ao cargo anterior (sem direito à indenização), aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
Recondução	Retorno do **servidor estável** ao cargo que ocupava anteriormente no serviço público goiano.	Ocorre em duas hipóteses: 1) Inabilitação em estágio probatório de outro cargo público; ou 2) Reintegração do anterior ocupante do cargo.
Reversão	Retorno à atividade do servidor **aposentado**.	Ocorre em duas modalidades: 1) *De ofício:* quando junta médica oficial constatar insubsistentes os motivos da aposentadoria por incapacidade; 2) *A pedido:* no interesse da administração, desde que voluntária a aposentadoria, estável na atividade, existindo cargo vago e idade inferior a 70 anos.
Aproveitamento	Retorno compulsório ao serviço ativo de servidor **estável colocado em disponibilidade remunerada**.	Dá-se em cargo de atribuições e vencimentos estritamente compatíveis com o anteriormente ocupado. Se o servidor for convocado e não entrar em exercício sem justificativa médica, a disponibilidade é cassada.
Readaptação	Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação física ou mental** que tenha sofrido, comprovada em perícia oficial.	Exige laudo médico da Junta Médica Oficial do Estado; o servidor readaptado **mantém a remuneração do seu cargo de origem**, sendo vedado qualquer decesso salarial.

---

4. Vacância do Cargo Público

Vacância é o ato ou fato administrativo que deixa o cargo público sem titular. As hipóteses taxativas previstas na legislação goiana são: 1. **Exoneração:** Extinção do vínculo funcional sem caráter punitivo. Ocorre *a pedido* do próprio servidor ou *de ofício* (por inabilitação no estágio probatório ou não entrada em exercício no prazo legal de 15 dias); 2. **Demissão:** Penalidade administrativa disciplinar expulsória aplicada em razão do cometimento de infração funcional gravíssima; 3. **Readaptação:** Provoca a vacância do cargo de origem no instante em que opera o provimento no novo cargo adaptado; 4. **Aposentadoria:** Extingue o provimento ativo, abrindo a vaga no quadro de pessoal; 5. **Posse em outro cargo inacumulável:** Desocupa o cargo primitivo; 6. **Falecimento:** Vacância natural decorrente do óbito do titular; 7. **Destituição de cargo em comissão:** Extinção do vínculo comissionado de confiança.

---

5. Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias

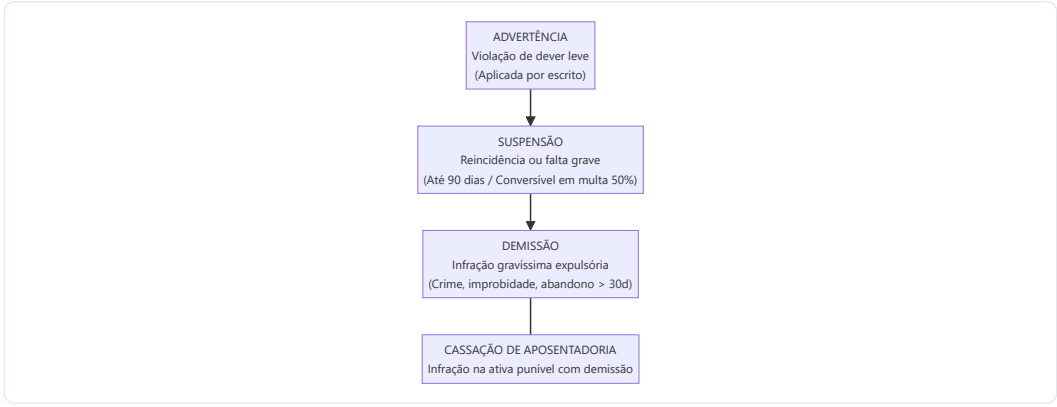
- **Vencimento Básico vs. Remuneração:**
- Vencimento básico: valor pecuniário fixado em lei para cada padrão funcional;
- Remuneração: vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente ou temporário estabelecidas em lei.
- **Indenizações Estatutárias:**
- Valores pecuniários concedidos para ressarcir despesas suportadas pelo servidor em razão do exercício de suas funções;
- **Não se incorporam ao vencimento básico**, não servem de base para incidência de contribuição previdenciária e não se submetem ao teto remuneratório constitucional;
- Espécies: **Ajuda de Custo** (compensação de mudança de domicílio para nova sede em caráter permanente), **Diárias** (indenização de despesas com alimentação e pousada em deslocamento eventual a serviço) e **Indenização de Transporte** (ressarcimento de uso de veículo próprio para serviço de fiscalização externa).
- **Licenças no Estatuto de Goiás (Lei nº 20.756/2020):**
- **Licença para Capacitação Profissional:** Após cada quinquênio de efetivo exercício ininterrupto, o servidor poderá usufruir até **3 (três) meses de licença**, com **remuneração integral**, para participar de curso de aperfeiçoamento profissional de interesse do órgão. *Não é acumulável de um período para o outro.*
- **Licença para Tratar de Interesses Particulares:** A critério discricionário da administração, poderá ser concedida ao servidor **estável** licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de **até 3 (três) anos consecutivos**, **sem qualquer remuneração**. Não pode ser concedida a servidor que ainda esteja cumprindo estágio probatório.

---

6. Regime Disciplinar: Penalidades, Prescrição e Processo Disciplinar

O regime disciplinar da Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 assegura a integridade funcional e a proteção da moralidade administrativa.

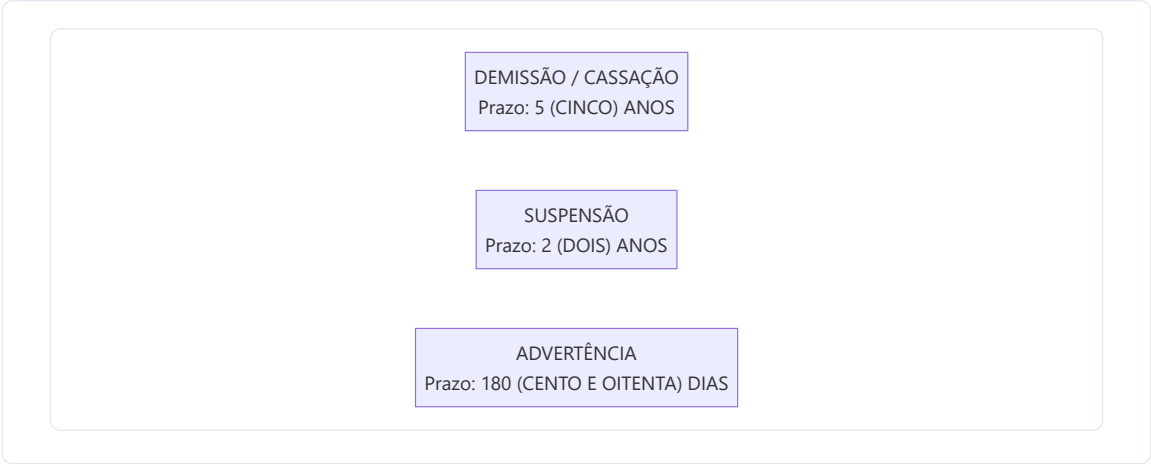
As Penalidades Disciplinares



1. **Advertência:** Aplicada formalmente e por escrito em casos de descumprimento de dever funcional ou violação de proibições leves que não justifiquem sanção mais severa.
2. **Suspensão:** Aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência ou por violação de deveres funcionais graves que não cominem demissão. - **Prazo Máximo:** Não poderá exceder de **90 (noventa) dias**; - **Conversão em Multa:** Quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de **50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração**, ficando o servidor obrigado a cumprir integralmente sua jornada normal de trabalho.
3. **Demissão:** Penalidade administrativa expulsória aplicada compulsoriamente nas seguintes infrações graves: - Crime contra a administração pública; - Ato de improbidade administrativa doloso comprovado; - **Abandono de Cargo:** ausência intencional do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**; - **Inassiduidade Habitual:** falta ao serviço, sem causa justificada, por **60 (sessenta) dias interpolados** durante o período de 12 (doze) meses; - Corrupção passiva e aceitação de propinas ou vantagens indevidas; - Insubordinação grave em serviço e ofensa física a outrem na repartição; - Aplicação irregular de dinheiros públicos e lesão aos cofres estaduais.
4. **Cassação de Aposentadoria ou de Disponibilidade:** Aplicada ao servidor inativo que houver praticado, na atividade, falta passível de punição com demissão.

Prazos de Prescrição da Ação Disciplinar

A pretensão punitiva disciplinar do Estado de Goiás prescreve nos seguintes prazos legais, contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para instaurar o procedimento:



- **5 (cinco) anos:** para as infrações funcionais cominadas com **demissão**, **cassação de aposentadoria** ou de disponibilidade;
- **2 (dois) anos:** para as infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para as infrações puníveis com **advertência**.
- *Infração capitulada como crime:* a prescrição da sanção disciplinar regular-se-á pelo prazo da lei penal brasileira.

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

- **Comissão Processante:** O PAD é conduzido por uma comissão disciplinar composta por **3 (três) servidores estáveis**, designados pela autoridade instauradora, que indicará, dentre eles, o presidente (que deverá ocupar cargo de nível igual ou superior ao do indiciado).
- **Fases Básicas do PAD:** Instauração (portaria inaugural), Instrução Probatória (oitiva de testemunhas, juntada de documentos e interrogatório), Defesa Escrita (após indiciação formal), Relatório Conclusivo e Julgamento pela autoridade competente.

Alertas de Prova & Pegadinhas da FCC

> **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A caracterização de **abandono de cargo** e de **inassiduidade habitual** na Lei nº 20.756/2020 é cobrada ao pé da letra pela banca:
> - **Abandono de cargo:** ausência intencional por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
> - **Inassiduidade habitual:** ausência injustificada por **60 (sessenta) dias interpolados** no período de **12 meses**.
> Cuidado: 30 dias exatos consecutivos NÃO é abandono (a lei exige *mais de trinta dias*)!
>
> ⭐ **IMPORTANTE — PRAZOS PRESCRICIONAIS:**
> Memorize o trio prescricional goiano:
> - Demissão / Cassação: **5 anos**;
> - Suspensão: **2 anos**;
> - Advertência: **180 dias**.
> A abertura de sindicância ou instauração de PAD interrompe o curso do prazo prescricional.
>
> **[NOTA EXPLICATIVA — ESTABILIDADE E RECONDUÇÃO]:**
> A recondução pressupõe que o servidor seja **estável no cargo primitivo**. Se um servidor novato, ainda em estágio probatório, for aprovado em outro concurso e reprovado no segundo estágio, ele **não será reconduzido** (será simplesmente exonerado), pois nunca adquiriu estabilidade no cargo público de origem!
>
> **[ATENÇÃO — INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS]:**
> As sanções civis, penais e administrativas são independentes e podem cumular-se. Todavia, a absolvição penal **extingue a responsabilidade administrativa** quando a sentença judicial criminal reconhecer categoricamente a **inexistência do fato** ou que o réu **não foi o autor do crime** (negativa de autoria). A falta de provas penais para condenação criminal não afasta a punição disciplinar administrativa!

Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás.
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Art. 37 a 41 (Da Administração Pública e Servidores Públicos).
- Constituição do Estado de Goiás - Capítulo VII (Dos Servidores Públicos Civis).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 36ª Edição. Atlas, 2022.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Malheiros.

Questões de Concurso FCC Comentadas

Questão 01

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
Um cidadão regularmente aprovado em concurso público para o cargo de Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de março. Ele compareceu à Diretoria de Gestão de Pessoas e tomou posse formal no dia 20 de março. De acordo com as disposições expressas da Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020, o prazo legal máximo para que esse servidor entre em efetivo exercício e a consequência administrativa caso ele não o faça dentro do prazo são, respectivamente:

- **A)** 30 dias contados da posse; e a sua demissão administrativa por abandono de cargo.
- **B)** 15 dias contados da posse; e a anulação preliminar do concurso público.
- **C)** 15 dias contados da data da posse; e a sua exoneração de ofício do cargo público.
- **D)** 30 dias contados da posse; e o cancelamento do termo de homologação final.
- **E)** 10 dias contados da nomeação; e a transformação do ato em disponibilidade remunerada proporcional.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O prazo de exercício é de 15 dias e a demissão é penalidade disciplinar com rito próprio que pressupõe infração funcional de quem já exercia as funções.
- **B) Incorreta.** O não comparecimento de um empossado afeta unicamente sua situação jurídica individual e não o concurso homologado.
- **C) CORRETA.** Nos exatos termos da Lei Estadual nº 20.756/2020:
- O exercício dar-se-á no prazo improrrogável de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse;
- Se o servidor empossado não entrar em efetivo exercício no prazo legal, ele será **exonerado de ofício** (visto que a posse operou a investidura, exigindo ato formal de exoneração para desconstituí-la).
- **D) Incorreta.** Prazo e consequências em desacordo com a lei goiana.
- **E) Incorreta.** A disponibilidade é instituto protetivo exclusivo de servidores estáveis cujo cargo fora extinto.

Questão 02

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Rodrigo, servidor público estável do Estado de Goiás, foi demitido da repartição após processo disciplinar sumário. Inconformado, Rodrigo ajuizou ação ordinária e obteve sentença judicial transitada em julgado que declarou a manifesta nulidade do ato demissório por cerceamento do direito de ampla defesa. No momento em que Rodrigo retornou ao órgão público, constatou-se que seu cargo original estava regularmente ocupado por Marcos, outro servidor público estável que havia sido promovido legitimamente. Consoante a disciplina da Lei Estadual nº 20.756/2020, o retorno de Rodrigo ao serviço ativo e a situação jurídica de Marcos configuram, respectivamente:

- **A)** Recondução de Rodrigo com ressarcimento integral; e exoneração compulsória de Marcos sem direito a indenização.
- **B)** Reversão de Rodrigo com vencimentos proporcionais; e transferência de Marcos para a administração indireta.
- **C)** Reintegração de Rodrigo com ressarcimento de todos os direitos e vantagens pecuniárias retroativas; e recondução de Marcos ao cargo anterior, sem direito a indenização, ou seu aproveitamento em outro cargo.
- **D)** Readaptação de Rodrigo com redução de jornada; e colocação imediata de Marcos em demissão administrativa.
- **E)** Aproveitamento de Rodrigo em cargo em comissão; e manutenção definitiva de Marcos no cargo efetivo em disputa.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** O retorno do servidor demitido ilegalmente denomina-se reintegração (e não recondução); além disso, servidor estável que ocupava a vaga não pode ser sumariamente exonerado.
- **B) Incorreta.** Reversão é o retorno do aposentado.
- **C) CORRETA.** Nos termos da Lei Estadual nº 20.756/2020 e do art. 41, § 2º da CF/88:
- O retorno do servidor estável em virtude de anulação administrativa ou judicial de sua demissão denomina-se **Reintegração**, com direito ao ressarcimento integral de todos os vencimentos e vantagens pecuniárias que deixou de auferir no período do afastamento ilegal;
- O eventual ocupante da vaga (Marcos), sendo estável, será **reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização**, ou **aproveitado em outro cargo** compatível, ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição.
- **D) Incorreta.** Readaptação refere-se a restrições médicas/físicas e Marcos não cometeu infração disciplinar passível de demissão.
- **E) Incorreta.** A reintegração dá-se obrigatoriamente no cargo efetivo de origem do titular reintegrado.

Questão 03

(FCC – Analista Jurídico – PGE-GO)
Um servidor público titular de cargo efetivo da administração direta do Estado de Goiás ausentou-se deliberadamente e sem qualquer justificativa legal de seu posto de trabalho por 35 (trinta e cinco) dias consecutivos durante o mês de janeiro. Ciente do fato, a chefia imediata oficiou à autoridade competente. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás (Lei nº 20.756/2020), a conduta do servidor caracteriza:

- **A)** Inassiduidade habitual, cominada com penalidade de suspensão pelo prazo improrrogável de trinta dias.
- **B)** Abandono de cargo público, passível de punição disciplinar com a penalidade de demissão, apurada mediante processo administrativo disciplinar.
- **C)** Falta justificada ficta, sujeita exclusivamente à conversão dos dias em banco de horas compensatório.
- **D)** Desobediência hierárquica atenuada, sancionada unicamente com repreensão oral lavrada em ata interna.
- **E)** Inaptidão probatória superveniente, ensejando a aposentadoria compulsória do agente com proventos integrais.

GABARITO OFICIAL: B

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** Inassiduidade habitual configura-se pela ausência injustificada por 60 dias interpolados em um ciclo de 12 meses, punível também com demissão.
- **B) CORRETA.** A Lei Estadual nº 20.756/2020 define expressamente o **Abandono de Cargo** como a ausência voluntária e injustificada do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**. Como o servidor faltou 35 dias consecutivos, incorreu na tipificação legal de abandono, conduta infracional gravíssima cominada expressamente com a sanção de **demissão**, a ser apurada mediante regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD), assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- **C) Incorreta.** Ausência injustificada superior a 30 dias é ilícito gravíssimo e não admite mero ajuste de banco de horas.
- **D) Incorreta.** A lei não prevê repreensão oral para faltas consecutivas dessa magnitude.
- **E) Incorreta.** Aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade decorre de limite de idade constitucional e não de sanção disciplinar punitiva.

Questão 04

(FCC – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – TCE-GO)
Nos moldes da Lei Estadual nº 20.756/2020, o servidor público estável poderá obter autorização administrativa para afastar-se de suas funções a fim de tratar de interesses particulares. A respeito dessa licença estatutária, assinale a afirmativa correta:

- **A)** A licença poderá ser concedida pelo prazo de até cinco anos consecutivos, mantido o pagamento integral de seu vencimento básico.
- **B)** A concessão da licença é direito público subjetivo incondicionado do servidor, não podendo a autoridade administrativa negá-la, ainda que haja manifesto prejuízo ao serviço.
- **C)** A licença para o trato de interesses particulares dar-se-á sem remuneração e vigorará pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, permanecendo condicionada à prévia aquisição de estabilidade funcional e ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.
- **D)** O servidor em cumprimento de estágio probatório faz jus à referida licença após completar doze meses de efetivo exercício no cargo.
- **E)** Durante o período de fruição da licença sem vencimentos, o servidor continuará computando o tempo integralmente para efeitos de promoção por merecimento funcional.

GABARITO OFICIAL: C

Comentário Passo a Passo:
- **A) Incorreta.** A licença é **sem remuneração** e tem prazo máximo de **até 3 anos consecutivos**.
- **B) Incorreta.** Trata-se de ato discricionário submetido à conveniência e oportunidade da administração pública, que pode indeferi-la por imperativo do serviço.
- **C) CORRETA.** Nos termos expressos do Estatuto de Goiás (Lei nº 20.756/2020), a **licença para tratar de interesses particulares**:
- É concedida **sem remuneração**;
- Vigora pelo prazo de **até 3 (três) anos consecutivos**;
- Exige que o servidor já tenha adquirido a **estabilidade funcional** no serviço público (vedada em estágio probatório);
- Encontra-se submetida ao **interesse e juízo de conveniência da administração pública**.
- **D) Incorreta.** A lei veda expressamente a concessão dessa licença a servidor não estável em cumprimento de estágio probatório.
- **E) Incorreta.** O período de licença para interesse particular sem remuneração não é computado para fins de promoção ou progressão por merecimento.

Questão 05

(FCC – Analista de Controle Externo – Gestão Governamental – TCE-AP)
Em matéria de poder disciplinar sancionador preconizado na Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020, a pretensão disciplinar da administração pública estadual para punir o servidor prescreve, respectivamente, nos seguintes prazos, a contar da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente:

- **A)** Em 5 anos, para faltas puníveis com demissão; em 2 anos, para a penalidade de suspensão; e em 180 dias, para a penalidade de advertência.
- **B)** Em 10 anos, para a demissão; em 5 anos, para a suspensão; e em 1 ano, para a advertência escrita.
- **C)** Em 4 anos para quaisquer penalidades disciplinares, tendo em vista o princípio da uniformidade processual do Estado federado.
- **D)** Em 5 anos, para as infrações puníveis com advertência; e imprescritível para as infrações que cominem demissão e improbidade.
- **E)** Em 180 dias para a demissão; e em 30 dias para a suspensão funcional de servidores de controle.

GABARITO OFICIAL: A

Comentário Passo a Passo:
- **A) CORRETA.** Os prazos de prescrição da ação disciplinar expressos na Lei Estadual nº 20.756/2020 são taxativos:
- **5 (cinco) anos:** para infrações puníveis com **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e destituição de cargo em comissão;
- **2 (dois) anos:** para infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para infrações puníveis com **advertência**.
- **B), C), D) e E) Incorretas.** Todas trazem prazos equivocados e em flagrante descompasso com o texto da lei estatutária goiana.